



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008

Sector Economía

Sector Educación Pública

Instituciones Públicas de Educación Superior

Sector Salud

**TOMO V
Volumen 2**

Índice

Volumen 2

V.2.	SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA (1ª Parte)	5
V.2.1.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (1ª Parte)	5
V.2.1.1.	Información General	5
V.2.1.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	21
V.2.1.3.	Informes de las Auditorías de Desempeño	25
V.2.1.3.1.	Auditoría de Desempeño al Programa Escuelas de Calidad	25
V.2.1.3.2.	Auditoría de Desempeño a los Servicios de Educación Primaria	167
V.2.1.3.3.	Servicios y Programas Educativos en el Municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo	309
V.2.1.4.	Informes de las Auditorías Especiales	393
V.2.1.4.1.	Fideicomiso del Bachillerato General en sus Modalidades No Escolarizada y Mixta	393
V.2.1.4.2.	Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad	409
V.2.1.4.3.	Fideicomiso de Retiro de los Trabajadores	423
V.2.1.4.4.	Fondos Concurrentes para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior	439
V.2.1.5.	Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento (1ª Parte)	479
V.2.1.5.1.	Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal	479
V.2.1.5.2.	Asesorías y Capacitación para la Operación de Programas	503
V.2.1.5.3.	"Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales", "Servicios Contratados con el ILCE" y "Otras Asesorías"	535
V.2.1.5.4.	Programa E001 "Enciclomedia, 5º y 6º Año de Primaria"	589

V.2. SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA (1ª Parte)

V.2.1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (1ª Parte)

V.2.1.1. Información General

Atribuciones

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, establece lo siguiente:

"CAPÍTULO II

De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

(...)

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

- I. Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas;
 - a) La enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural.
 - b) La enseñanza que se imparta en las escuelas, a que se refiere la fracción XII del Artículo 123 Constitucional.
 - c) La enseñanza técnica, industrial, comercial y de artes y oficios, incluida la educación que se imparta a los adultos.
 - d) La enseñanza agrícola, con la cooperación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
 - e) La enseñanza superior y profesional.
 - f) La enseñanza deportiva y militar, y la cultura física en general.

- II. Organizar y desarrollar la educación artística que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares;
- III. Crear y mantener las escuelas oficiales en el Distrito Federal, excluidas las que dependen de otras dependencias;
- IV. Crear y mantener, en su caso, escuelas de todas clases que funcionen en la República, dependientes de la Federación, exceptuadas las que por la Ley estén adscritas a otras dependencias del Gobierno Federal;
- V. Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal, establecidas en la Constitución y prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo nacional;
- VI. Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan educación en la República, conforme a lo prescrito por el Artículo 3o. Constitucional;
- VII. Organizar, administrar y enriquecer sistemáticamente las bibliotecas generales o especializadas que sostenga la propia Secretaría o que formen parte de sus dependencias;
- VIII. Promover la creación de institutos de investigación científica y técnica, y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros que requiera el desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior; orientar, en coordinación con las dependencias competentes del Gobierno Federal y con las entidades públicas y privadas el desarrollo de la investigación científica y tecnológica;
- IX. Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, eventos, competencias y concursos de carácter científico, técnico, cultural, educativo y artístico;
- X. Fomentar las relaciones de orden cultural con los países extranjeros, con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
- XI. Mantener al corriente el escalafón del magisterio y el seguro del maestro, y crear un sistema de compensaciones y estímulos para el profesorado; atendiendo a las directrices que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el sistema general de administración y desarrollo de personal;

- XII. Organizar, controlar y mantener al corriente el registro de la propiedad literaria y artística;
- XIII. Otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana puedan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios en el extranjero;
- XIV. Estimular el desarrollo del teatro en el país y organizar concursos para autores, actores y escenógrafos y en general promover su mejoramiento;
- XV. Revalidar estudios y títulos, y conceder autorización para el ejercicio de las capacidades que acrediten;
- XVI. Vigilar, con auxilio de las asociaciones de profesionistas, el correcto ejercicio de las profesiones;
- XVII. Organizar misiones culturales;
- XVIII. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional;
- XIX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales;
- XX. Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio cultural del país;
- XXI. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia;
- XXII. Organizar exposiciones artísticas, ferias, certámenes, concursos, audiciones, representaciones teatrales y exhibiciones cinematográficas de interés cultural;
- XXIII. Determinar y organizar la participación oficial del país en competencias deportivas internacionales, organizar desfiles atléticos y todo género de eventos deportivos, cuando no corresponda hacerlo expresamente a otra dependencia del Gobierno Federal;
- XXIV. Cooperar en las tareas que desempeñe la Confederación Deportiva y mantener la Escuela de Educación Física;
- XXV. Formular normas y programas, y ejecutar acciones para promover la educación física, el deporte para todos, el deporte estudiantil y el deporte selectivo; promover y en su caso,

organizar la formación y capacitación de instructores, entrenadores, profesores y licenciados en especialidades de cultura física y deporte; fomentar los estudios de postgrado y la investigación de las ciencias del deporte; así como la creación de esquemas de financiamiento al deporte con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XXVI. (Se deroga).

XXVII. Organizar, promover y supervisar programas de capacitación y adiestramiento en coordinación con las dependencias del Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados y de los Municipios, las entidades públicas y privadas, así como los fideicomisos creados con tal propósito. A este fin organizará, igualmente, sistemas de orientación vocacional de enseñanza abierta y de acreditación de estudios;

XXVIII. Orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas que realice el sector público federal;

XXIX. Establecer los criterios educativos y culturales en la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial;

XXX. Organizar y promover acciones tendientes al pleno desarrollo de la juventud y a su incorporación a las tareas nacionales, estableciendo para ello sistemas de servicio social, centros de estudio, programas de recreación y de atención a los problemas de los jóvenes. Crear y organizar a este fin sistemas de enseñanza especial para niños, adolescentes y jóvenes que lo requieran, y

XXX bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos; y

XXXI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.”

Situación Presupuestaria

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2008			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	29,976,579	29,208,265	29,208,167	97.4	100.0
Materiales y Suministros	642,604	479,131	477,906	74.4	99.7
Servicios Generales	9,181,159	10,495,174	10,486,990	114.2	99.9
Otros de Corriente	53,251,255	61,326,233	61,324,584	115.2	100.0
Total de Corriente	93,051,597	101,508,803	101,497,647	109.1	100.0
Inversión Física	5,232,791	5,946,216	5,944,514	113.6	100.0
Total de Capital	5,232,791	5,946,216	5,944,514	113.6	100.0
TOTAL DE EGRESOS	98,284,388	107,455,019	107,442,161	109.3	100.0

Capítulo o Concepto de Gasto	2007			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	27,118,327	27,616,481	27,544,968	101.6	99.7
Materiales y Suministros	651,090	450,053	444,973	68.3	98.9
Servicios Generales	7,333,442	10,690,497	10,592,727	144.4	99.1
Otros de Corriente	47,999,723	55,653,214	55,650,586	115.9	100.0
Total de Corriente	83,102,582	94,410,245	94,233,254	113.4	99.8
Inversión Física	1,279,182	2,250,710	4,793,139	374.7	213.0
Total de Capital	1,279,182	2,250,710	4,793,139	374.7	213.0
TOTAL DE EGRESOS	84,381,764	96,660,955	99,026,393	117.4	102.4

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2008 vs. 2007					
	<u>Original</u>		<u>Modificado</u>		<u>Ejercido</u>	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Servicios Personales	2,858,252	10.5	1,591,784	5.8	1,663,199	6.0
Materiales y Suministros	(8,486)	(1.3)	29,078	6.5	32,933	7.4
Servicios Generales	1,847,717	25.2	(195,323)	(1.8)	(105,737)	(1.0)
Otros de Corriente	5,251,532	10.9	5,673,019	10.2	5,673,998	10.2
Total de Corriente	9,949,015	12.0	7,098,558	7.5	7,264,393	7.7
Inversión Física	3,953,609	309.1	3,695,506	164.2	1,151,375	24.0
Total de Capital	3,953,609	309.1	3,695,506	164.2	1,151,375	24.0
TOTAL DE LA VARIACIÓN	13,902,624	16.5	10,794,064	11.2	8,415,768	8.5

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Situación Financiera

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

	2008		2007		Variación 2008 vs. 2007	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
ACTIVO						
Circulante	801,992	1.2	826,052	1.3	(24,060)	(2.9)
Fijo	65,491,042	98.8	62,751,763	98.7	2,739,279	4.4
Suma el activo	<u>66,293,034</u>	100.0	<u>63,577,815</u>	100.0	<u>2,715,219</u>	4.3
PASIVO						
A corto plazo	5,830,981	8.8	5,868,266	9.2	(37,285)	(0.6)
Suma el pasivo	<u>5,830,981</u>	8.8	<u>5,868,266</u>	9.2	<u>(37,285)</u>	(0.6)
PATRIMONIO	<u>60,462,053</u>	91.2	<u>57,709,549</u>	90.8	<u>2,752,504</u>	4.8
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>66,293,034</u>	100.0	<u>63,577,815</u>	100.0	<u>2,715,219</u>	4.3

FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Funciones

De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, la Secretaría de Educación Pública presentó la siguiente información:

Programa Presupuestario: S126 Programa educativo rural

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Contribuir al desarrollo rural, mediante el fortalecimiento de las capacidades de sus habitantes.

Propósito: Formar y capacitar alumnos(as) y productores (as) para mejorar su desempeño en los ámbitos educativo, productivo y laboral.

Indicador de Desempeño: Alumnos atendidos que concluyeron su proceso de formación educativa y capacitación			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Número de alumnos atendidos que concluyeron su proceso de formación educativa y capacitación	39 663	42 365	106.8

Programa Presupuestario: S029 Programa escuelas de calidad

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Contribuir a mejorar el logro educativo en los alumnos de las escuelas públicas de educación básica del país.

Propósito: Que las escuelas públicas de educación básica cuenten con gestión escolar efectiva.

Indicador de Desempeño: Escuelas beneficiadas por el programa			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Número de escuelas beneficiadas al término del ciclo escolar	27 721	40 781	147.1

Programa Presupuestario: S156 Programa beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social para estudiantes de séptimo y octavo semestres de escuelas normales públicas

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Contribuir a que concluyan su formación académica, los futuros maestros a través de la realización de sus prácticas docentes y servicio social.

Propósito: Destinar recursos de apoyo que permitan a los futuros maestros de Educación Básica, realizar sus prácticas docentes y el servicio social.

Indicador de Desempeño: Estudiantes que terminaron su práctica intensiva y servicio social en el plazo establecido			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Estudiantes que terminaron su práctica intensiva y servicio social en el plazo establecido	19 700	18 185	92.3

Programa Presupuestario: S028 Programa nacional de becas y financiamiento (PRONABES)

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Contribuir al ingreso y permanencia en la educación superior de los jóvenes de escasos recursos.

Propósito: Los jóvenes entre 19 y 23 años de familias con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos, cuentan con financiamiento para iniciar y terminar el nivel de educación superior.

Indicador de Desempeño: Alumnos inscritos en las IES públicas que reciben beca PRONABES			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Total de alumnos inscritos en las IES que reciben beca PRONABES	225 000	267 385	118.8

Programa Presupuestario: E001 Enciclomedia

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Contribuir a fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje con el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

Propósito: Estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria que tienen acceso a tecnologías de información y la comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Componente: Aulas dotadas de Enciclomedia entregadas a los estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria.

Indicador de Desempeño: Número de aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Número de aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia	118 000	125 000	105.9

Programa Presupuestario: U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior y educación superior.

Propósito: Apoyar a los estados para que atiendan la demanda de servicios de educación media superior y superior a través de sus Organismos Descentralizados de Educación.

Indicador de Desempeño: Alumnos inscritos en ODES de Educación Media Superior			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Alumnos inscritos en ODES de Educación Media Superior	858 874	1 145 475	133.4

Indicador de Desempeño: Alumnos inscritos en ODES de Educación Superior			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Alumnos inscritos en ODES de Educación Superior	1 358 920	1 330 448	97.9

Programa Presupuestario: S035 Programa de mejoramiento institucional de las escuelas normales públicas

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.

Propósito: Contribuir a mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrecen las Escuelas Normales Públicas.

Indicador de Desempeño: Porcentaje de Escuela Normal Pública Apoyada			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
(Total de Escuelas Normales Públicas apoyadas / Total de Escuelas Normales Públicas) *100	85.0	96.9	114.0

Programa Presupuestario: E008 Provisión de servicios de educación técnica

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Contribuir a fortalecer el acceso y la permanencia en la educación media superior.

Propósito: Proporcionar servicios educativos en apego a la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

Indicador de Desempeño: Matrícula de educación técnica del nivel medio superior			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Alumnos atendidos en el ciclo escolar 2008-2009	209 128	211 447	101.1

Programa Presupuestario: U003 Programas educativos en materia de prevención de adicciones

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Impulsar la consolidación de espacios seguros en las escuelas de educación básica como parte de la formación ciudadana encaminada a la prevención de riesgos asociados al consumo de sustancias adictivas, la delincuencia y la violencia.

Propósito: Consolidar a las escuelas de educación básica del país como espacios seguros y confiables impulsando la participación social como estrategia de autogestión y un modelo educativo basado en el desarrollo de competencias a fin de mejorar las condiciones de calidad y equidad, contribuyendo a la formación ciudadana de personas comprometidas con la cultura de la prevención.

Indicador de Desempeño: Escuelas beneficiadas que realizan actividades preventivas que permitan atender la seguridad de los alumnos

Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Número de escuelas beneficiadas que realizan actividades preventivas para atender la seguridad de los alumnos	10 637	14 308	134.5

Programa Presupuestario: S127 Programa nacional para la actualización permanente de los maestros de educación básica en servicio

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Contribuir a la mejora de los niveles de aprendizaje de los alumnos de educación básica.

Propósito: Incremento de docentes, directivos, ATP y colectivos que acreditan los ENAMS.

Indicador de Desempeño: Porcentaje de docentes, ATP y colectivos acreditados en los ENAMS

Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Docentes, directivos, ATP y colectivos acreditados/ Total de docentes, directivos, ATP y colectivos*100	12.5%	13.2%	105.6

Indicador de Desempeño: Porcentaje de docentes, directivos, ATP y colectivos actualizados			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Docentes, directivos, ATP y colectivos actualizados/ total de docentes, directivos, ATP y colectivos *100	75.0	75.3	100.4

Programa Presupuestario: S030 Programa fondo de modernización para la educación superior (FOMES)

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Contribuir al mejoramiento de la calidad de la oferta educativa de las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Propósito: Las Instituciones de Educación Superior Públicas cuentan con financiamiento del FOMES para acreditar sus programas educativos.

Indicador de Desempeño: Porcentaje anual de Instituciones de Educación Superior que acreditan programas educativos con financiamiento del FOMES			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
(Total de Instituciones de Educación Superior que acreditaron programas educativos en el año actual menos el Total de Instituciones de Educación Superior que acreditaron programas educativos en el año anterior) / (Total de Instituciones de Educación Superior que cuentan con Programas Educativos evaluables en el año anterior) * 100	96.0%	27.0%	28.1

Programa Presupuestario: P001 Diseño y aplicación de la política educativa

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Atender eficientemente las demandas de la población relacionadas con el Sistema Educativo Nacional, en los términos de la Ley General de Educación.

Propósito: La población recibe atención en educación básica, media superior y superior.

Componente: Se aplican programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación primaria.

Componente: Se aplican programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación secundaria.

Componente: Se aplican programas que promuevan el acceso y la permanencia de la población en educación media superior.

Indicador de Desempeño: Cobertura de Educación Básica			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Alumnos registrados en educación básica en el ciclo escolar 2008-2009 X 100 / Población de 4 a 15 años de edad.	96.1%	96.5%	100.4

Indicador de Desempeño: Cobertura de Educación Media Superior			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar 2008-2009 X 100 / Población de 16 a 18	63.2%	62.6%	99.1

Indicador de Desempeño: Cobertura de Educación Superior			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Alumnos inscritos en educación superior (no incluye posgrado) X 100 / Población de 19 a 23 años de edad	27.7%	27.7%	100.0

Indicador de Desempeño: Eficiencia terminal en Educación Primaria			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar 2007-2008 X 100 / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar 2002-2003	93.0%	92.4%	99.4

Indicador de Desempeño: Eficiencia terminal en Educación Secundaria			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Alumnos egresados de secundaria en ciclo escolar 2007-2008 X 100 / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar 2005-2006	79.4%	79.1%	99.6

Indicador de Desempeño: Eficiencia terminal en Educación Media Superior			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Alumnos egresados de la educación media superior en el ciclo escolar 2007-2008 X 100 / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación media superior en el ciclo escolar 2005-2006.	60.8%	59.7%	98.2

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Desempeño, el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y el C. Auditor Especial de Planeación e Información notificaron al C. Secretario de Educación Pública, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO		
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA				
CUENTA PÚBLICA							
OASF/1051/2009	7 de Mayo de 2009	AED/DGADDS/649/2009	6 de Julio de 2009	170	Auditoría de Desempeño al Programa Escuelas de Calidad		
		AED/DGADDS/868/09	20 de Agosto de 2009	172	Auditoría de Desempeño a los Servicios de Educación Primaria		
		AED/DGAE/809/2009	5 de Agosto de 2009	565	Servicios y Programas Educativos en el Municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo		
		AED/DGAE/946/2009	14 de Septiembre de 2009				
		AED/DGAE/988/2009	2 de Octubre de 2009				
		AED/DGAE/985/2009	30 de Septiembre de 2009				
		AED/DGAE/983/2009	2 de Octubre de 2009				
		AED/DGAE/989/2009	29 de Octubre de 2009				
		OAEPI/0692/2009				159	Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad
		OAEPI-0693/2009	8 de Junio de 2009			161	Fideicomiso de Retiro de los Trabajadores
		OAEPI/0687/2009		1073	Fideicomiso del Bachillerato General en sus Modalidades No Escolarizada y Mixta		
		AED/DGAE/865/2009	20 de Agosto de 2009	523	Fondos Concurrentes para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior		
		AECF/0689/2009	4 de Junio de 2009	180	Programa de Mejoramiento del Profesorado		
		AECF/0878/2009	22 de Junio de 2009	199	Seguros de Bienes Artísticos e Históricos		
		AECF/1095/2009	13 de Agosto de 2009	605	Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal		

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/1051/2009	7 de Mayo de 2009	AECF/0610/2009	2 de Junio de 2009	176	Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales, "Servicios Contratados con el ILCE " y "Otras Asesorías".
		AECF/0602/2009		244	Asesorías y Capacitación para la Operación de Programas
		AECF/0604/2009		274	Programa E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria"
		AECF/0606/2009		182	Finiquito del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria

Las auditorías realizadas fueron tres de desempeño, cuatro especiales, seis financieras y de cumplimiento, y una de seguimiento.

V.2.1.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2008

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2008

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 186 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS CUENTA PÚBLICA 2008

Tipo de acción	Número
Recomendación	109
Recomendación al Desempeño	83
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal	1
Solicitud de Aclaración	16
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	44
Pliego de Observaciones	10
Total	263

De las 263 acciones, 192 de ellas (73.0%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 71 (27.0%) de carácter correctivo. De éstas, 162 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada; 32 por la instancia interna de control respectiva; 4 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 2 por el Órgano Interno de Control en SHCP; 7 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; 2 por el Órgano Interno de CONACULTA; 22 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; 5 por el Órgano Interno de Control en el INAH; 11 por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; 3 por el Órgano Interno de Control en el INBAL; 2 por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; 1 por el Servicio de Administración Tributaria; 1 por la Secretaría de Gobernación; 8 por el Gobierno del Estado de Hidalgo; y 1 por la Cámara de Diputados

del H. Congreso de la Unión, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

- b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2009

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Tipo de acción	Emitidas ¹	Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por fusión o acumulación. (Acciones concluidas ASF)							En proceso	
		Atendidas o Promovidas	Sustituidas por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento o Concluido por Fusión o Acumulación	Total	%	Total	%
Recomendación	285	278	0	0	0	0	278	97.5	7	2.5
Recomendación al Desempeño	90	79	0	0	0	0	79	87.8	11	12.2
Promoción de Intervención de la Instancia de Control	6	6	0	0	0	0	6	100.0	0	0.0
Solicitud de Aclaración	48	36	0	0	0	3	39	81.3	9	18.7
TOTAL	429	399	0	0	0	3	402	93.7	27	6.3

¹ Incluye movimientos de operación.

**PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Promovidas ¹ (Seguimiento Concluido)		Con pronunciamiento		Sin pronunciamiento de la instancia de control competente	
Número	%	Número	%	Número	%
71	100.0	71	100.0	0	0.0

¹ Incluye movimientos de operación.

DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Presentadas ^{1/} (Seguimiento Concluido)	Ministerio Público (En proceso o con resolución)		Órgano Jurisdiccional (En proceso o con resolución)	
Número	Número	%	Número	%
0	0	0.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Emitidos ^{1/}	Seguimiento Concluido						En proceso	
	Solventados		Con Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias		Total			
	Número	%	Número	%	Número	%	Total	%
30	11	36.7	0	0.0	11	36.7	19	63.3

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda, seguimiento concluido por fusión o acumulación, solventadas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
Años Anteriores	530	484	91.3	46	8.7
Cuenta Pública 2008*	263	0	0.0	263	100.0
Total	793	484	61.0	309	39.0

* Por notificar.

^{1/} Incluye movimientos de operación

V.2.1.3. Informes de las Auditorías de Desempeño

V.2.1.3.1. Auditoría de Desempeño al Programa Escuelas de Calidad

Auditoría: 08-0-11100-07-0170

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados al Programa Escuelas de Calidad para verificar el cumplimiento de sus objetivos.

Alcance

Universo Seleccionado: 1,253,965.5 miles de pesos

Muestra Auditada: 1,253,965.5 miles de pesos

Se revisaron los 1,253,965.5 miles de pesos erogados en el Programa Escuelas de Calidad, que corresponden al 100.0% del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública de 2008, con base en el análisis de la información, documentación y bases estadísticas de carácter programático, presupuestal y financiero que justifican las acciones realizadas por la SEP relacionadas con ese programa.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

Se revisó la congruencia del objetivo del Programa Escuelas de Calidad (PEC) con el marco legal, de planeación y de rendición de cuentas; la eficacia en la cobertura y el cumplimiento del objetivo y las metas autorizadas al programa; la eficiencia operativa de los procesos; la competencia de los actores responsables de la administración y operación del PEC, y la economía con que se aplicaron los recursos financieros asignados al programa.

Áreas Revisadas

La Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad, adscrita a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, y las Direcciones Generales de Planeación y Programación, de Evaluación de Políticas, y de Administración Presupuestal y Recursos Financieros.

Antecedentes

La educación es un derecho de los mexicanos y representa un bien estratégico para el desarrollo del país, por lo que se requieren programas orientados a elevar la calidad educativa que garanticen que en la escuela los alumnos encuentren las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus capacidades y potencialidades.

En 1992 se aprobó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB).^{1/} En dicho documento, se indicó que la calidad de la educación básica mostraba deficiencias porque no era capaz de proporcionar a los educandos el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, capacidades y valores necesarios para que estuvieran en condiciones de contribuir a su propio progreso social y al desarrollo del país.

^{1/} El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 1992.

En 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Educación, 2/ considerando que una educación de cobertura suficiente y calidad adecuada era una firme demanda social, y que en el mundo, la educación se entendía como un componente fundamental del desarrollo. En la exposición de motivos de la citada ley se añadió que: “una educación con suficiente amplitud social y una calidad apropiada a nuestro tiempo, es decisiva para impulsar, sostener y extender un desarrollo integral”.

Asimismo, se consideró que las reformas al artículo tercero constitucional representaron nuevas necesidades educativas que debía atender el sistema educativo nacional, además de que existían importantes rezagos que debían ser resueltos, por lo que se debía contar con los instrumentos jurídicos que permitieran afinar la dirección y enmarcar la labor que llevan a cabo sociedad y Gobierno. Lo anterior representó la necesidad de una ley congruente con las reformas efectuadas al artículo tercero Constitucional, así como los objetivos nacionales en materia de educación.

Al respecto, en la Ley General de Educación, artículo 33, fracción XIII, se establece la obligación de las autoridades educativas de realizar actividades que permitan ampliar la calidad y cobertura de los servicios educativos para establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo.

De 1999 a 2002 la SEP operó el Programa de Transformación de la Gestión Escolar en la Educación Básica, en el cual participaron 2,600 escuelas de 20 entidades federativas. En este programa, los resultados no fueron los esperados: el 60.0% de las escuelas no alcanzó las metas previstas en su plan de mejoramiento escolar; el 70.0% tuvo retrasos con respecto a los tiempos establecidos; el 26.0% enfrentó severas dificultades para cumplir los acuerdos establecidos; y el 4.0% abandonó el programa principalmente por conflictos internos o cambio de adscripción de su personal.

En este contexto, el Programa Escuelas de Calidad inició sus operaciones en el ciclo escolar 2001-2002, con el objetivo de instituir en las escuelas públicas de educación básica un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico para fortalecer su cultura organizacional y funcionamiento, orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente, que atienda con equidad a la diversidad, apoyándose en un esquema de participación social, de cofinanciamiento, de transparencia y rendición de cuentas.

Las principales características del Programa Escuelas de Calidad se presentan a continuación:

^{2/} La Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993 abrogó la Ley Federal de Educación, publicada en el DOF el 29 de noviembre de 1973; la Ley del Ahorro Escolar, publicada en el DOF el 7 de septiembre de 1945; la Ley que Establece la Educación Normal para Profesores de Centros de Capacitación para el Trabajo, publicada en el DOF el 20 de diciembre de 1963, y la Ley Nacional de Educación para Adultos publicada en el DOF el 31 de diciembre de 1975.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE 2008

Concepto	Descripción
Población objetivo:	195.6 miles de escuelas públicas de educación básica. 23,220.6 miles de alumnos matriculados en las escuelas de educación básica.
Población atendida	39.9 miles de escuelas públicas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria). 7,189.1 miles de alumnos inscritos en las escuelas atendidas.
Fuente de recursos	El PEC opera con recursos federales y estatales. A partir de 2006, aproximadamente el 72% de los recursos federales que se erogan en el programa son financiados con recursos provenientes del crédito externo contratado con el Banco Mundial.
Tramos de control	Ámbito federal: - Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad (CNPEC) Emite las reglas de operación del PEC, e interpreta y define cualquier aspecto financiero u operativo del programa. - Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad (CTFNEC) Administra los recursos del programa y los transfiere a los fideicomisos estatales, de acuerdo con los recursos de contrapartida que depositen las autoridades educativas locales. Ámbito estatal: - Autoridades educativas estatales y la Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal Diseñan la estrategia estatal de operación del programa ajustándolo a sus condiciones locales, con base en los lineamientos establecidos en las reglas de operación. - Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad (CGEPEC) Coordina y articula las acciones y procesos del PEC; administra los recursos destinados a los gastos de operación del programa; y alimenta periódicamente el Sistema de Información del PEC (SIPEC). - Comités técnicos de los fideicomisos estatales Autorizan la transferencia de recursos a las escuelas y vigilan el correcto ejercicio de los mismos. - Escuelas Elaboran e implementan el Programa Estratégico de Transformación Escolar (PETE), que parte de un diagnóstico y establece metas y objetivos a mediano plazo para mejorar la calidad de la educación en cada escuela. Cada escuela debe elaborar los Programas Anuales de Trabajo (PAT), uno por cada año de vigencia del PETE.
Características de los apoyos	Por cada peso de recursos estatales que depositen los gobiernos locales en la cuenta de su respectivo fideicomiso estatal, la federación aportará 3 pesos. Cada escuela recibe por ciclo escolar entre 50.0 y 70.0 miles de pesos, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas y de marginación determinadas en las AGEB's.

Concepto	Descripción
Procesos operativos	Incorporación: Las entidades federativas ratifican su voluntad de participar en el PEC y su compromiso de aportar los recursos de contrapartida. La autoridad educativa estatal publica la convocatoria en los medios de comunicación masiva. En cada entidad federativa se otorga capacitación a los directores de las escuelas solicitantes para la elaboración del PETE y el PAT. Se analizan y dictaminan los PETE y PAT, y se selecciona a las escuelas por beneficiar. Financiamiento: La SEP deposita los recursos del PEC en la cuenta del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad (FNEC). Los gobiernos estatales depositan los recursos de contrapartida en la cuenta de su respectivo Fideicomiso Estatal (FEEC). Una vez comprobado el depósito de los estados, se distribuye a los FEEC los recursos del FNEC. Los recursos asignados a cada escuela se depositan en la cuenta correspondiente una vez que el Comité Técnico del Fideicomiso Estatal autorizó la transferencia.
Plazos para que las escuelas permanezcan en el programa	Las escuelas permanecen en el PEC por un máximo de 5 años, plazo en el que deberán cumplir los objetivos y metas establecidos en su PETE. En el caso de que una escuela manifieste su deseo de continuar en el programa, la autoridad educativa estatal decidirá si continua con base en la disponibilidad de recursos presupuestales y de los criterios que se establezcan para la entidad federativa.

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Acuerdo número 419 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007, México, 2008.

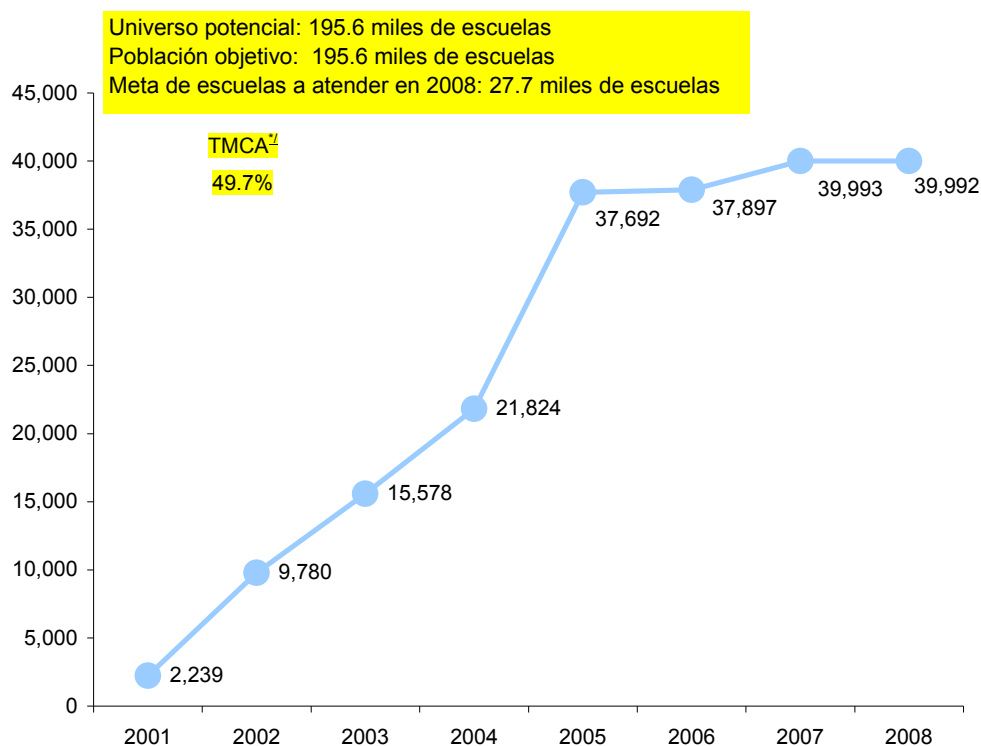
Desde su inicio, el PEC funciona con reglas de operación. En las reglas correspondientes al periodo 2001-2008 se establecen los considerandos siguientes:

- La responsabilidad del Estado mexicano de asegurar el derecho a una educación pública de calidad.
- Que la inversión en educación es una prioridad del Estado mexicano.
- Que el Estado debe generar las condiciones para impartir una educación pública tendiente a la equidad no sólo en la cobertura sino en la calidad, a fin de asegurar que los niños mexicanos tengan acceso a una educación básica que les otorgue las herramientas necesarias para una adecuada integración social.
- Que es necesario impulsar acciones tendientes a transformar la gestión escolar para que todos los educandos logren aprendizajes significativos para su vida presente y futura.

- El interés del Gobierno Federal de impulsar políticas educativas en las que se promueva la corresponsabilidad y la rendición de cuentas a la sociedad.

En el periodo 2001-2008, el número de escuelas beneficiadas por el programa se incrementó en promedio 49.7% cada año, como se muestra a continuación:

ESCUELAS BENEFICIADAS POR EL PEC, 2001-2008



FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Escuelas Beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad, 2008. México, 2009.

*/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual

En 2002, las escuelas beneficiadas correspondieron a primarias y telesecundarias, y a partir de 2003 el PEC incorporaba escuelas de todos los niveles de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), así como de educación especial.

El desempeño del PEC fue evaluado con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2003. Los principales resultados de la evaluación fueron:

- A tres años de operación del programa los resultados de los indicadores educativos y las pruebas aplicadas por la SEP, correspondientes a las escuelas beneficiadas, mostraron que se incumplió con el propósito de elevar el aprovechamiento escolar de los alumnos.
- La SEP no contó con el sistema de evaluación para medir los resultados de la gestión y el desempeño escolar en las escuelas PEC, por lo que fue imposible evaluar en qué medida se consolidó el modelo de autogestión educativa.
- Se careció de un sistema de información que permitiera asegurar el seguimiento de las acciones realizadas en cada escuela y el destino de los recursos ejercidos, lo cual impidió a las autoridades educativas efectuar la evaluación de los resultados del programa.
- Se incumplió con lo relativo a identificar la población objetivo del PEC por entidad federativa y municipio: se careció de la información relativa al nivel de marginación de 3,778 escuelas, el 24.6% de las 15,362 escuelas atendidas; y se benefició a 5,967 (38.8%) escuelas que no reunieron las características para ser beneficiadas por el programa porque no correspondieron al nivel de educación básica o porque se ubicaron en zonas de baja y muy baja marginación, Por lo que incumplió los criterios de focalización establecidos en las reglas de operación.

El presente Informe de Auditoría se integra por seis capítulos, como se detalla a continuación.

- Congruencia del Objetivo del PEC comprende 12 resultados, del 1 al 12. Se presentan los resultados de la verificación de la correspondencia del objetivo del PEC con el marco legal y las prioridades de mediano plazo establecidas en el PND 2007-2012 y el PSE 2007-2012; la observancia de la estructura programática aprobada en el PEF de 2008, y el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- Eficacia en la Cobertura se conforma por 7 resultados, del 13 al 19, en los cuales se revisan la atención de escuelas por nivel escolar y prioridad de atención establecida en las reglas de operación.
- Eficacia en el Cumplimiento de Objetivos y Metas se conforma por 8 resultados, del 20 al 27, en los cuales se analizan los resultados del cumplimiento de los objetivos y las metas determinadas para el PEC. Asimismo, se exponen los resultados sobre el aprovechamiento escolar derivado de la Prueba ENLACE que se obtuvieron en las escuelas primarias y secundarias beneficiadas por el PEC en 2008, y se realiza un análisis comparativo con el aprovechamiento escolar de los alumnos de las escuelas que no fueron atendidas por el programa.

- Eficiencia en la Operación incluye 15 resultados, del 28 al 42. En este capítulo se analiza el ajuste de la CNPEC a los procesos establecidos en las reglas de operación del programa, y que están bajo su responsabilidad. Asimismo, se realiza un estudio de caso a fin de verificar los procesos establecidos en dicho ordenamiento para las CGEPEC y los centros escolares.
- Competencia de los Actores incluye dos resultados, 43 y 44, en los cuales se expone la estructura orgánica que define la competencia legal de la SEP y de la CNPEC para administrar el PEC, y el cumplimiento de las disposiciones relativas al Servicio Profesional de Carrera.
- Economía en la Aplicación de los Recursos contiene 8 resultados, del 45 al 52. En este capítulo se verifica el ejercicio de los recursos del PEC y su distribución en las entidades federativas, las aportaciones iniciales recibidas por las escuelas y el apego al contrato del fideicomiso.

Procedimientos de Auditoría

1. Congruencia del Objetivo del PEC

Revisar la congruencia del objetivo del PEC con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Planeación y la Ley General de Educación, relativo a la obligación del Estado de prestar los servicios educativos con calidad, privilegiando a las zonas marginadas.

2. Analizar la vinculación del objetivo del PEC con los propósitos, prioridades y estrategias establecidos en la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, orientados a elevar la calidad de la educación.
3. Verificar que el objetivo del PEC, establecido en las reglas de operación, sea congruente con el objetivo del proyecto definido en el contrato de crédito externo con el Banco Mundial, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Deuda Pública.
4. Constatar la congruencia del objetivo del PEC con la estructura programática establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Avance en el PbR y el Sistema de Evaluación del Desempeño

5. Verificar la vinculación de los objetivos estratégicos establecidos para el PEC en 2008, con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.
6. Constatar que la estructura de la matriz de indicadores del PEC en 2008 contuviera los requisitos establecidos en los Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2008.
7. Analizar la matriz de indicadores del PEC de 2008, a efecto de constatar que ésta se incorporó a las reglas de operación del programa, vigentes en ese año, de acuerdo con lo que se dispone en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño.
8. Verificar que la matriz de indicadores del PEC se entregó a las instancias correspondientes para su revisión y autorización en el plazo establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
9. Constatar que la matriz de indicadores se actualizó y autorizó, de conformidad con lo indicado en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, los Lineamientos para la Integración de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios y la Elaboración de los Calendarios de Metas de los Indicadores del Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, así como los Lineamientos para la Actualización de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios.
10. Verificar que en 2008 se realizó la evaluación de resultados del PEC, así como su publicación en Internet, como lo establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 y los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
11. Constatar que en 2008 se dio el seguimiento a los resultados obtenidos de la evaluación externa, de acuerdo con lo que dispone el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, el Programa Anual de Evaluación 2008 y las Reglas de Operación del PEC, vigentes en ese año.
12. Verificar la difusión en la página de Internet del PEC de los documentos relativos al Sistema de Evaluación del Desempeño, que se establecen en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la

Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 y los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

Eficacia en la cobertura de atención

13. Verificar que las cifras de escuelas atendidas por el PEC, que se reportan en la Cuenta Pública de 2008, corresponden con las consignadas en los reportes y bases de datos del PEC, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
14. Verificar que la atención a las escuelas del PEC, se otorgó de conformidad con lo dispuesto en las reglas de operación del programa, vigentes en 2008.
15. Verificar la cobertura de atención del PEC, así como la validación y publicación del listado nacional de escuelas públicas de educación básica, que establecen las reglas de operación del PEC.
16. Constatar la cobertura de atención del PEC en términos de los años de permanencia en el programa, de acuerdo con lo fijado en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.
17. Verificar la cobertura de atención del PEC en términos de las escuelas incorporadas por primera vez y las beneficiadas por grado de marginación, de conformidad con lo señalado en las reglas de operación del programa.
18. Constatar la cobertura de atención del PEC en términos de las escuelas por modalidad educativa, de conformidad con lo indicado en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.
19. Determinar la atención a la demanda que la SEP otorgó a las escuelas solicitantes de ingresar al Programa Escuelas de Calidad, conforme a lo que establecieron sus reglas de operación vigentes en 2008 y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
20. Constatar que los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 fueron la base para la formulación de los objetivos, indicadores y metas del PEC, de conformidad con lo establecido en Lineamientos para la elaboración de los programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

21. Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Contrato de Crédito Externo 7347-ME contratado con el Banco Mundial para el financiamiento del PEC, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.
22. Constatar que los indicadores incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 permitieron medir el cumplimiento del objetivo del PEC, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008.
23. Constatar que los indicadores incluidos en las reglas de operación del PEC, permitieron medir el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con lo establecido en los Criterios Generales para la elaboración de Reglas de Operación de Programas.
24. Analizar los indicadores establecidos en la matriz de indicadores, a efecto de verificar que mediante éstos se puede medir el cumplimiento del objetivo del PEC, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008 y Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
25. Constatar que la SEP definió indicadores para medir el logro del objetivo del PEC establecido en las reglas de operación 2008, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008.
26. Verificar el número y características de las escuelas consideradas de calidad, conforme a lo dispuesto en las reglas de operación del programa, vigentes en 2008 y en las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.
27. Verificar el impacto que tiene el PEC en el mejoramiento del logro educativo de los alumnos de las escuelas beneficiadas en el periodo 2006-2008, en comparación con las escuelas que no se atendieron con el programa, con base en los resultados de la prueba ENLACE, de conformidad con lo fijado en las Reglas de Operación, vigentes en 2008 y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.

Eficiencia en los procesos operativos del PEC

28. Verificar que las entidades federativas elaboraron y remitieron a la CNPEC sus cartas compromiso en tiempo y forma, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del PEC vigentes en 2008.

29. Constatar que en 2008 se realizó la validación del listado nacional de escuelas públicas de educación básica, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del PEC.
30. Verificar las acciones de contraloría social que realizó la SEP para informar a la población, y especialmente a los beneficiarios del PEC, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, vigentes en 2008.
31. Constatar que la remisión de los informes trimestrales de avance físico y financiero de 2008, de las CGEPEC a la CNPEC, se realizó con la oportunidad y los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, vigentes en 2008.
32. Verificar que en 2008 los informes trimestrales de avance físico y financiero, remitidos por la SEP a la Cámara de Diputados, la SHCP y la Función Pública, se realizaron con la oportunidad y los requisitos establecidos en el Reglamento de la LFPRH y las Reglas de Operación del PEC.
33. Verificar los resultados obtenidos y compararlos con los indicadores de gestión relativos al funcionamiento de los consejos de participación social y la capacitación de directores, incluidos en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

Estudio de caso

34. Constatar que las convocatorias emitidas por las CGPEC en 2008 reunieron los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del PEC, vigentes en 2008.
35. Verificar que las escuelas realizaron en 2008 su solicitud de inscripción conforme a los requisitos fijados en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, vigentes en 2008.
36. Constatar que el personal docente de las escuelas recibió capacitación para la elaboración del PETE y PAT, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del PEC, vigentes en 2008.
37. Verificar que el PETE realizado por las escuelas reunió las características establecidas en las Reglas de Operación el PEC vigentes en 2008, en cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.
38. Constatar que el PAT realizado por las escuelas reunió las características establecidas en las Reglas de Operación el PEC vigentes en 2008, en cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

39. Verificar que se realizó el proceso de dictaminación de las escuelas, de conformidad con lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, vigentes en 2008, en cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.
40. Constatar que los informes técnico-pedagógicos-financieros reunieron las características establecidas en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, vigentes en 2008, en cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.
41. Verificar que la SEP realizó acciones de formación continua de los actores educativos, de conformidad con lo indicado en las Reglas de Operación del PEC, vigentes en 2008, en cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.
42. Constatar que en 2008 las escuelas lograron los estándares de gestión, práctica docente, participación social y logro educativo para valorar el impacto del PETE, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del PEC, en cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

Competencia de los Actores

43. Evaluar la competencia de la CNPEC para llevar a cabo la coordinación y operación del Programa Escuelas de Calidad en 2008, de conformidad con lo fijado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Educación.
44. Constatar que la SEP cumplió con el proceso de incorporación del personal adscrito a la CNPEC al Servicio Profesional de Carrera, conforme se dispone en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Economía en la Aplicación de los Recursos Financieros

45. Constatar que los recursos asignados al PEC en 2008 se erogaron de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.
46. Verificar que las transferencias realizadas por el FNEC a los FEEC en 2008, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, vigentes en 2008.

47. Constatar que los recursos adicionales por entidad federativa fueron asignados en la proporción de 1 a 1, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, vigentes en 2008 o autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad.
48. Constar que las aportaciones realizadas a los FEEC en 2008 se efectuaron con oportunidad, de acuerdo con lo establecido en las reglas de operación del PEC vigentes en ese año.
49. Verificar que los recursos asignados al PEC, se distribuyeron conforme a los porcentajes establecidos en el Contrato del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad.
50. Constatar que el Contrato del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad contenga los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
51. Verificar el monto de recursos distribuidos a las escuelas beneficiadas en 2008, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.
52. Verificar que los desembolsos de recursos de crédito externo se efectuaron conforme a lo programado en el Contrato de Préstamo 7347-ME, formalizado con el Banco Mundial, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Congruencia del objetivo del PEC con las disposiciones constitucionales y legales.

En la Ley de Planeación, artículo 2º, se estableció que: "la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de las responsabilidades del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Con objeto de verificar si la planeación nacional en materia de educación se ajustó al marco legal que la rige, se revisaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3º, se estableció que: "Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria".

En la Ley General de Educación, artículo 32, se indica que: "las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos."

En el artículo 33 de esa ley, se señaló que: "para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

- I.- Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades.
- XIII.- Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior."

En el artículo 68 de la ley referida, se establece que: "las autoridades educativas promoverán, de conformidad con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de la

sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos”.

En el Acuerdo número 419 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, 3/ se estableció para el programa el objetivo de: “instituir en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el PEC, un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico para fortalecer su cultura organizacional y funcionamiento, orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente, que atienda con equidad a la diversidad, apoyándose en un esquema de participación social, de cofinanciamiento, de transparencia y de rendición de cuentas”.

El análisis comparativo de la congruencia del objetivo del PEC, respecto de las disposiciones constitucionales y legales señaladas, mostró que el objetivo del Programa Escuelas de Calidad, enfocado a reformar la gestión de las escuelas públicas de educación básica para mejorar las prácticas de los docentes y el aprendizaje de los alumnos, fue congruente con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación, referentes a la obligación del Estado de prestar los servicios educativos con calidad, privilegiando a las zonas marginadas que presenten la mayor posibilidad de atrasos o deserciones, en cumplimiento del artículo 2º de la Ley de Planeación, en lo referente a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Congruencia del objetivo del PEC con las prioridades de mediano plazo

En la Ley de Planeación, artículo 9, se establece que: “las dependencias de la administración pública centralizada deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea integral y sustentable”.

En el artículo 16, fracción IV, del mismo ordenamiento, se indicó que: “a las dependencias de la administración pública centralizada les corresponde asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Plan Nacional de Desarrollo”.

^{3/} Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007.

Con la auditoría se verificó la vinculación del objetivo del Programa Escuelas de Calidad con respecto a los que se fijaron en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012 y la congruencia de éste con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, como se muestra en el cuadro siguiente:

CONGRUENCIA DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC), 2008 CON LAS PRIORIDADES NACIONALES Y SECTORIALES DE MEDIANO PLAZO (2007-2012)

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	Programa de Escuelas de Calidad
Objetivo/Estrategias ■ Elevar la calidad educativa. - Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores y jefes de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo. - Fortalecer el federalismo educativo para asegurar la viabilidad operativa del sistema educativo mexicano a largo plazo, promoviendo formas de financiamiento responsables y manteniendo una operación alta-mente eficiente. ■ Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo. - Colocar a la comunidad escolar en el centro de los esfuerzos educativos. - Impulsar la participación de los padres de familia en la toma de decisiones en las escuelas.	Objetivo/Estrategias ■ Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. - Realizar una reforma integral de la educación básica, centrada en la adopción de un modelo educativo basado en competencias que responda a las necesidades de desarrollo de México en el siglo XXI. ■ Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural. ■ Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas. - Reactivar la participación social en el ámbito de la educación básica. - Promover la participación de la comunidad educativa y autoridades competentes para garantizar la seguridad de estudiantes y profesores. - Lograr una mejor articulación entre los programas desarrollados por la Subsecretaría de Educación Básica, organismos sectorizados, áreas responsables en las entidades federativas y otras instituciones y organismos vinculados con la prestación de los servicios, de manera que se refuerce la gestión de las autoridades educativas de las entidades federativas. - Generar nuevos mecanismos de coordinación para las políticas de educación básica entre la Federación y las entidades federativas.	Instituir en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el PEC, un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico para fortalecer su cultura organizacional y funcionamiento, orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente, que atienda con equidad a la diversidad, apoyándose en un esquema de participación social, de cofinanciamiento, de transparencia y rendición de cuentas.

FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Programa Sectorial de Educación 2007-2012; Secretaría de Educación Pública, Acuerdo número 419 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007. México, 2008.

Como se observa, en el PSE se fijaron, entre otros, los objetivos de elevar la calidad de la educación, a la vez que se otorga a los educandos una formación integral y se mejora el modelo de gestión de las escuelas para corresponsabilizar la educación de los alumnos a toda la comunidad escolar y fortalecer su participación en la toma de decisiones. En el mismo sentido, el objetivo del Programa Escuelas de Calidad busca elevar la calidad de la educación básica mediante la reforma del modelo de gestión de las escuelas para mejorar las prácticas docentes y el aprendizaje de los alumnos.

De lo anterior se concluye que el objetivo del Programa Escuelas de Calidad, orientado a mejorar el aprendizaje de los alumnos y de las prácticas de los docentes, con base en un nuevo modelo de

gestión escolar, se vinculó con los propósitos establecidos en la planeación sectorial de mediano plazo, y ésta a su vez fue congruente con las prioridades del PND 2007-2012, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 9 y 16 de la Ley de Planeación.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Congruencia del Objetivo del PEC con el contrato de crédito externo con el Banco Mundial

En el artículo 4o., fracción V, de la Ley General de Deuda Pública, se establece que: “Contratar y manejar la deuda pública del Gobierno Federal y otorgar la garantía del mismo para la realización de operaciones crediticias que se celebren con organismos internacionales de los cuales México sea miembro o con las entidades públicas o privadas nacionales o de países extranjeros, siempre que los créditos estén destinados a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo...”

En 2006, el Gobierno Federal suscribió un contrato de crédito externo con el Banco Mundial para financiar las acciones del PEC, el cual continuó vigente en 2008. El objetivo del préstamo se presenta a continuación:

CONGRUENCIA ENTRE EL OBJETIVO DEL PEC ESTABLECIDO EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN 2008 RESPECTO DEL FIJADO EN EL CONTRATO DE CRÉDITO EXTERNO

Objetivo de las reglas de operación	Objetivo del contrato de crédito externo
Instituir en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el PEC, un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico para fortalecer su cultura organizacional y funcionamiento, orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente, que atienda con equidad a la diversidad, apoyándose en un esquema de participación social, de cofinanciamiento, de transparencia y rendición de cuentas.	“El objetivo del Proyecto es apoyar los esfuerzos del Prestatario para aumentar la calidad de la educación pública básica a través de reforzar la autonomía de las escuelas del Prestatario, que finalmente contribuya a: (a) reducir la pobreza urbana y disminuir la desigualdad educacional en la educación preescolar, la educación primaria y la educación secundaria; (b) reforzando la capacidad de monitoreo y evaluación de la SEP al integrar estrategias de administración local en el sistema de educación nacional; y (c) incrementando la cooperación entre las escuelas públicas y las comunidades locales en áreas urbanas en condiciones de pobreza”.

FUENTES: Secretaría de Educación Pública. Acuerdo número 419 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007. México, 2008; Contrato de Crédito externo con el Banco Mundial número 7347-ME, signado con el Banco Mundial el 7 de abril de 2006. México, 2008.

Como se observa, el objetivo del PEC establecido en sus reglas de operación es congruente con el comprometido en el contrato suscrito con el Banco Mundial, ya que ambos se orientan a mejorar la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas del nivel básico, mediante el fortalecimiento del funcionamiento y autonomía de los centros escolares e incrementando la cooperación y la participación social.

De lo anterior se concluye el objetivo del PEC fue congruente con el establecido en el contrato de crédito externo suscrito con el Banco Mundial, ya que ambos se orientan al desarrollo y mejoramiento de la educación básica, lo cual es acorde con la política de desarrollo social aprobada por el Ejecutivo para el corto y mediano plazos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4o., fracción V, de la Ley General de Deuda Pública.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1

Estructura programática del Programa Escuelas de Calidad

En el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 24, se indica que la estructura de los programas presupuestarios conforme a la clasificación funcional y

programática se compone de las categorías siguientes: Función, Subfunción; Programa; Actividad Institucional, y Proyecto.

En el artículo 25 de ese mismo ordenamiento, se indica que la estructura de los programas presupuestarios conforme a la clasificación funcional y programática se compone de los elementos siguientes: Misión, Objetivo, Meta, Indicador de Desempeño y Unidad responsable.

En 2008 la SEP presentó en el PEF la siguiente estructura programática para el Programa Escuelas de Calidad:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PRESENTADA EN EL PEF DE 2008

GF	FN	SF	AI	PP	UR	Denominación
2	0	01	010	S029	310	Desarrollo Social Educación Educación Básica Diseño y aplicación de la política educativa Programa Escuelas de Calidad Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
						AI Actividad Institucional
						PP Programa Presupuestario
						UR Unidad Responsable

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008. México, 2009.

GF Grupo Funcional

Como se observa, la estructura programática aprobada en 2008 para el Programa Escuelas de Calidad incluyó las categorías que se señalan en los ordenamientos mencionados (Función, Subfunción; Programa; Actividad Institucional, y Proyecto). En cuanto a los elementos programáticos, en el PEF se presentó únicamente el referente a la unidad responsable, sin que se establecieran la misión, objetivo, meta e indicador que corresponden a ese programa.

En conclusión, la SEP cumplió lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque incluyó en el PEF las categorías programáticas que se establecen en esos ordenamientos (Función, Subfunción; Programa; Actividad Institucional, y Proyecto); sin embargo, la dependencia no se ajustó a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de referencia, porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año no se incluyó los elementos programáticos que señalan dichos ordenamientos.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-001 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública incluya, en la estructura programática del Programa Escuelas de Calidad que se presente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los elementos y categorías programáticas establecidos para el proceso de programación y presupuesto, en cumplimiento de los artículos 24 y 25 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

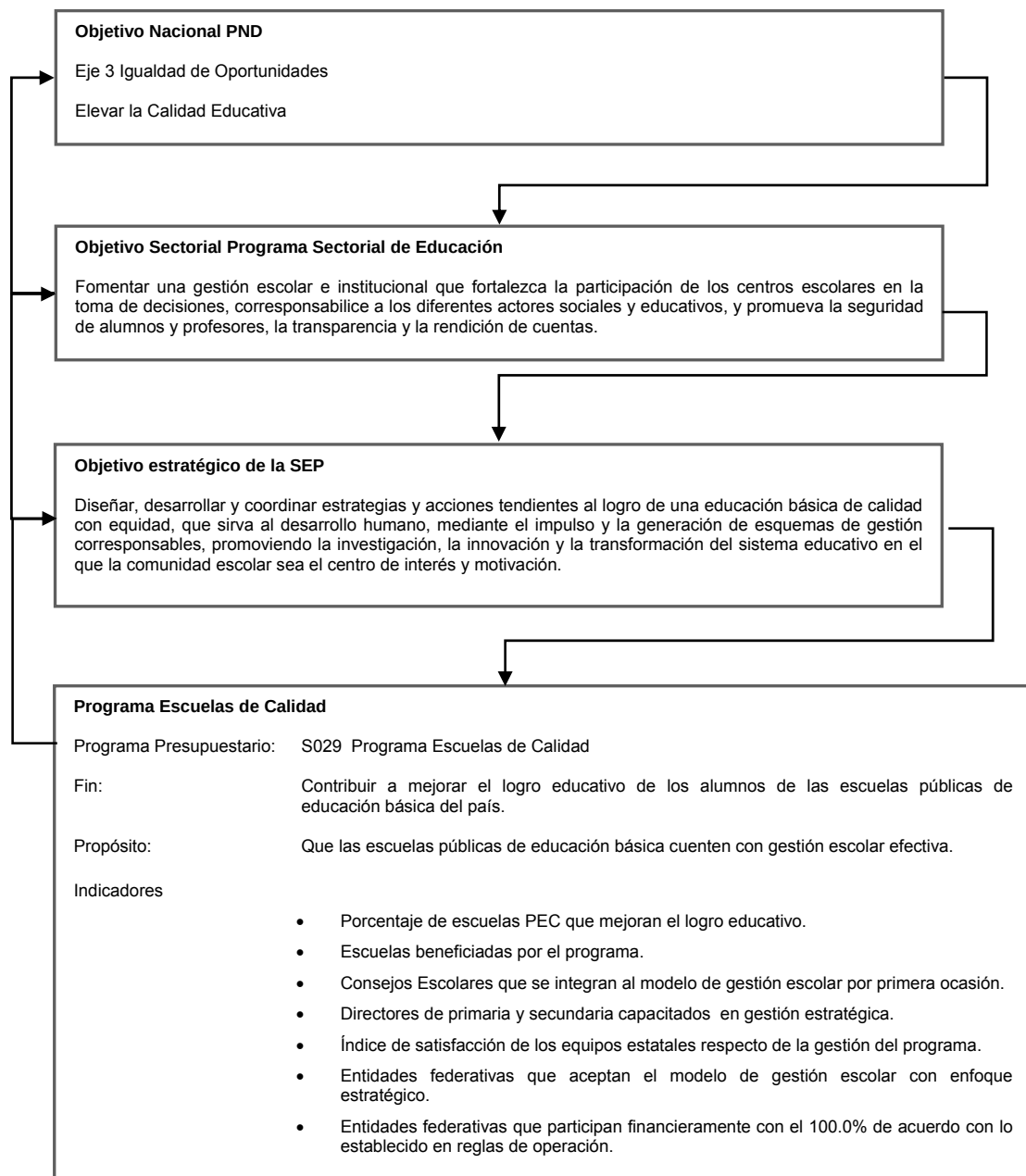
*Resultado Núm. 5 Sin Observaciones**Cumplimiento de las Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño**Vinculación de los objetivos estratégicos establecidos para el PEC para el ejercicio fiscal 2008 con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación*

En el numeral 20, primer párrafo, de los Lineamientos Generales para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el número 307-A.-1917 del 22 de agosto de 2007, se señala que: “con el propósito de establecer las directrices generales que permitirán lograr la implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados (PbR), en la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 se deberán realizar las acciones para vincular los Programas Presupuestarios y los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades con el Plan Nacional de Desarrollo y sus Programas, así como para elaborar las matrices de indicadores [...] para los propios Programas Presupuestarios [...]”.

Con la revisión de la Matriz de Indicadores del Programa Escuelas de Calidad, correspondiente al proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2008, se verificó que el objetivo

del Programa se alineó al objetivo estratégico de la SEP, del PND 2007-2012, y del PSE 2007-2012, como se muestra a continuación:

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2008



FUENTE: Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México, 2007. Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2007-2012. México, 2007, y Matriz de Indicadores del Programa Escuelas de Calidad, México, 2007.

Como se observa, el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, referente a elevar la calidad educativa, se vincula con el fin del PEC orientado a contribuir a elevar el logro educativo de los alumnos. Asimismo, el objetivo del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 relativo a “fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas” se vincula con el propósito establecido para el PEC, que se refiere a que las escuelas públicas de educación básica cuenten con gestión escolar efectiva. Además, el fin y el propósito del programa corresponden con el objetivo estratégico de la SEP referente al logro de una educación básica de calidad mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables.

En conclusión, la SEP cumplió lo dispuesto en el numeral 20, primer párrafo, de los Lineamientos Generales para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, toda vez que se constató que se realizaron las acciones para vincular el objetivo del PEC con los objetivos de la propia dependencia, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Estructura de la Matriz de Indicadores del Programa Escuelas de Calidad

En los Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2008, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el número 307-A.-1593 del 17 de julio de 2007, Anexo Dos, apartado Matriz de Indicadores numeral 5, se señala que en la elaboración de la Matriz de Indicadores las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal deberán completar cada casilla de la matriz de indicadores considerando los conceptos y criterios siguientes: 1) Resumen Narrativo que comprende el Fin, Propósito, Componentes y Actividades; 2) Indicadores para cada nivel de objetivo; y 3) Identificación de metas.

En el numeral 20, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el número 307-A.-1917 del 22 de agosto de 2007, se señala que “la información deberá ser cargada en el Módulo de Presupuesto Basado en Resultados y la Evaluación del Desempeño del PIPP [...]”^{4/}

^{4/} PIPP: Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto administrado por la SHCP.

Con la revisión de la Matriz de Indicadores del Programa Escuelas de Calidad, se verificó que se cargó en el PIPP y que se incluyeron los conceptos y criterios del fin, propósito, componente y actividades e indicadores. El detalle de la matriz señalada se presenta en el cuadro siguiente:

MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, 2008

Matriz de Marco Lógico
Fin Contribuir a mejorar el logro educativo en los alumnos de las escuelas públicas de educación básica del país. Indicador Porcentaje de escuelas PEC que mejoran en logro educativo. Método de cálculo (Número de escuelas PEC que incrementan el porcentaje de alumnos con nivel de logro elemental o mayor / número de escuelas beneficiadas por el programa) x 100. Tipo de Indicador Estratégico-Eficacia. Unidad de Medida Porcentaje. Valor de la Meta Anual 62.8%.
Propósito Que las escuelas públicas de educación básica cuenten con gestión escolar efectiva. Indicadores Escuelas beneficiadas por el programa. Método de cálculo Número de escuelas beneficiadas al término del ciclo escolar. Tipo de Indicador Estratégico-Eficacia. Unidad de Medida Escuela. Valor de la Meta Anual 27,721 escuelas.
Componente 1.- Modelo de gestión escolar con enfoque estratégico que operan en las escuelas públicas de educación básica (2 indicadores). Actividad Promover la consolidación de las herramientas metodológicas básicas para el modelo de gestión escolar con enfoque estratégico (1 indicador). 2. Coordinaciones generales estatales del PEC apoyadas con Gestión Institucional en beneficio de las escuelas públicas de educación básica (1 indicador). Actividad Financiar la operación del programa (1 indicador).

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Matriz de Marco Lógico del Programa Escuelas de Calidad, 2008. México, 2009.

En conclusión, se cumplió lo dispuesto en el numeral 5 del apartado Matriz de Indicadores del Anexo Dos de los Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2008 y el numeral 20, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, ya que se

constató que la SEP elaboró y cargó en el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto la Matriz de Indicadores del Programa Escuelas de Calidad, bajo la metodología de marco lógico e incluyó la información mínima requerida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

Congruencia de las Reglas de Operación con la Matriz de Indicadores del PEC.

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, 5/ numeral décimo tercero, segundo párrafo, se establece que: “la matriz de indicadores actualizada se incluirá en las reglas de operación de los programas federales sujetos a las mismas, de forma anual conforme a las disposiciones aplicables y deberá estar vinculada con el proceso presupuestario, en los términos que defina la secretaría.”

En el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño,6/ numeral 20, se establece que: “las Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios a través de los cuales se entregan subsidios deberán ser congruentes con la matriz de los indicadores respectiva.”7/

Con la revisión de la Matriz de Indicadores del PEC, correspondiente al proceso de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2008, se determinó que se establecieron siete indicadores para el programa, de los cuales uno correspondió al Fin, uno al propósito, tres a los dos componentes, y dos a las actividades establecidas para esos componentes. Al respecto, en las Reglas de Operación del PEC, para el mismo ejercicio fiscal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2007, se establecieron cuatro indicadores de resultados.

Con el análisis comparativo de ambos documentos, se verificó que en los dos documentos se estableció el indicador “escuelas beneficiadas por el PEC” relativo a determinar el número de escuelas beneficiadas por el programa. Asimismo, se determinó que en las reglas de operación se establecieron

5/ Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007.

6/ Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008.

7/ Con el oficio número 307-A.-2009 y VQZ.SE.284/08 del 24 de octubre de 2008 el CONEVAL y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitieron los Lineamientos para la Vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados y Reglas de Operación de los Programas Correspondientes; no obstante, dichos lineamientos no se consideraron para la evaluación porque a la fecha de su emisión (24 de octubre de 2008) las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad ya se habían publicado en el D.O.F.

los indicadores: “atención a la demanda”, “Promedio de Personas por equipo estatal del PEC”, “Escuelas de Calidad que reciben asesoría, acompañamiento y seguimiento”, y “Entidades Federativas con información Actualizada en SIPEC”, los cuales no corresponden con ninguno de los indicadores establecidos en la matriz de marco lógico del PEC que se refieren al logro educativo de los alumnos de las escuelas beneficiadas y a otros procesos de gestión del programa.

En resumen, la Secretaría de Educación Pública incumplió lo dispuesto en el numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, y el numeral 20 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, porque no incorporó en las reglas de operación del PEC de 2008 la Matriz de Indicadores de ese programa; asimismo, seis de los siete indicadores definidos en dicha matriz no guardan vinculación con los establecidos en las reglas de operación.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-002 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública verifique los indicadores establecidos en las reglas de operación del Programa Escuelas de Calidad para que correspondan con los fijados en la matriz de indicadores de ese programa, en cumplimiento del numeral décimo tercero, segundo párrafo, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

*Resultado Núm. 8 Sin Observaciones**Plazo para presentar la Matriz de Indicadores del PEC dentro del proceso de programación y presupuestación*

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, numeral sexto transitorio, fracción segunda, se indica que: “las dependencias y entidades deberán sujetarse a lo siguiente: la matriz de indicadores a que se refiere el Lineamiento décimo primero, deberán presentarla el último día hábil de agosto de 2007.”

Al respecto, la Secretaría de Educación Pública remitió copia de los acuses de los oficios enviados al Secretario Ejecutivo del CONEVAL, al Titular de la Unidad de Políticas y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, del 30 de agosto de 2007, con los que se envió a cada instancia las Matrices de Indicadores de Resultados, Servicios y Gestión (Matriz de Marco Lógico) de los Programas con reglas de operación de la Secretaría de Educación Pública.

De lo anterior se concluye que la SEP cumplió lo establecido en el numeral sexto transitorio, fracción segunda, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, debido a que acreditó que la Matriz de Indicadores del Programa Escuelas de Calidad se presentó a las instancias correspondientes dentro de los plazos estipulados en dichos lineamientos.

*Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1**Actualización de la matriz de indicadores del Programa Escuelas de Calidad*

En el numeral 3 de los Lineamientos para la Actualización de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios y la Elaboración de los Calendarios de Metas de los Indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el número 307.-A-0221 del 11 de febrero de 2008, se señala que las dependencias que tengan a su cargo Programas Presupuestarios con objetivos e indicadores cargados en el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto deberán realizar la revisión y actualización de las matrices de indicadores y de los indicadores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24, fracción I, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

En el numeral 18 de los lineamientos señalados, se establece que la actualización y el registro de las matrices de indicadores deberá ser validada por la DGPP o su equivalente en la dependencia, con la participación de las áreas de planeación y evaluación o su equivalente y deberá ser calificada con el estatus de “información validada”, conforme al mecanismo previsto en el PASH. 8/

Al respecto, la SEP proporcionó un documento denominado “Marco Lógico 2008”, 9/ el cual contiene fin, propósito, componente y actividades del programa, así como los indicadores correspondientes; no obstante, en ese documento no se observa la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, y tampoco se establecen las metas respectivas para cada indicador.

Por otra parte, la SEP no proporcionó la documentación que acredite que dicho documento corresponde a la actualización de la matriz de indicadores actualizada, ni de su validación por parte de la Dirección General de Planeación y Programación de esa dependencia.

La SEP informó que no cuenta con la documentación que acredite las modificaciones de la matriz de indicadores, ya que ésta continúa en versión preeliminar, 10/ y añadió que: “en el caso específico de la MIR 2008 del PEC, y derivado del proceso del aprendizaje, se fue integrando la matriz de manera paulatina y cuando se solicitó en el PASH, se capturó la versión que en ese momento se tenía con la mayor integración y avance, [...]”, y que: “aún a la fecha, no se ha determinado una matriz ‘final’, por lo cual se ha continuado insistiendo ante las áreas competentes en la necesidad de reuniones de trabajo y talleres, así como mejorar al PASH, fortalecer la capacitación y flexibilizar las opciones de actualización de la MIR”.

De lo anterior se concluye que la SEP incumplió lo dispuesto en los numerales 3 y 18 de los Lineamientos para la Actualización de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios y la Elaboración de los Calendarios de Metas de los Indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, debido a que no acreditó que actualizó la Matriz de Indicadores del Programa Escuelas de Calidad

8/ PASH: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal incorporan la información relativa a los programas presupuestarios a su cargo. El PASH se divide en varios módulos de acuerdo con el tipo de información que contienen. En el caso de la matriz de indicadores, ésta se carga en el módulo correspondiente al presupuesto basado en resultados.

9/ Oficio DCES/185/2009 del 17 de agosto de 2009.

10/ Oficio núm. 310-DGDGIE-CNPEC-0239/2009 del 28 de octubre de 2009.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-003 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice la matriz de indicadores del Programa Escuelas de Calidad y que ésta se valide por la Dirección General de Planeación y Programación de la dependencia, con el fin de cumplir lo que se establezca en los Lineamientos para la Actualización de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios y la Elaboración de los Calendarios de Metas de los Indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación, y en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

*Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1**Difusión de los datos del PEC en la página de Internet de la SEP*

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, artículo 24, fracción V, párrafo primero, se indica que las dependencias y entidades deberán “difundir a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet: la matriz de indicadores; sus metas y avances; todas las evaluaciones existentes de sus programas, resaltando con claridad la evaluación más reciente; los datos generales del equipo evaluador; el periodo de análisis; las bases de datos e instrumentos del trabajo de campo realizado, así como un apartado específico en donde se establezcan los principales resultados de la evaluación y el plan de trabajo del programa para dar atención a los puntos señalados en él”.

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, numeral vigésimo séptimo, se establece que las dependencias y entidades deberán difundir en sus respectivas páginas de Internet la información siguiente:

- I. Sus objetivos estratégicos;
- II. El texto completo, el resumen ejecutivo y los anexos correspondientes de las evaluaciones realizadas a sus programas federales, resaltando la evaluación más reciente;
- III. En un apartado especial, los principales resultados de dichas evaluaciones;
- IV. En su caso, las reglas de operación vigentes de los programas federales, y

Con el análisis de la información del Programa Escuelas de Calidad disponible en la página de Internet de la Secretaría de Educación Pública, se observó que está disponible la información siguiente:

INFORMACIÓN DEL PEC PUBLICADA EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA SEP, 2008

Disposición Legal	Descripción	Se encuentra en el Portal de Internet	
		SÍ	NO
DECRETO DE PEF 2008	La matriz de indicadores.		X
	Sus metas y avances.		X
	Todas las evaluaciones existentes de sus programas.	X	
	Resaltando con claridad la evaluación más reciente.	X	
	Los datos generales del equipo evaluador.	X	
	El periodo de análisis.	X	
	Las bases de datos e instrumentos del trabajo de campo realizado.	X	
	Apartado específico en donde se establezcan los principales resultados de la evaluación.	X	
	Plan de trabajo del programa para dar atención a los puntos señalados en él.	X	
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal	Sus objetivos estratégicos y describir la forma en que cada uno de sus programas federales contribuye al logro de dichos objetivos.	X	
	El resumen ejecutivo y los anexos de las evaluaciones realizadas al PEC	X	
	Las reglas de operación vigentes de los programas federales.	X	

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, páginas electrónicas:

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_escuelas_de_calidad;

[http://upepe.sep.gob.mx/objetivos_programa_sep.pdf;](http://upepe.sep.gob.mx/objetivos_programa_sep.pdf)

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programas_federales_sujetos_a_evaluacion_externa;

[http://basica.sep.gob.mx/pec/start.php?act=programa;](http://basica.sep.gob.mx/pec/start.php?act=programa) y

[http://basica.sep.gob.mx/pec/start.php?act=materiales.](http://basica.sep.gob.mx/pec/start.php?act=materiales)

Como observa, en la página de la Secretaría de Educación Pública está disponible la información acerca de las evaluaciones externas del Programa Escuelas de Calidad, así como las reglas de operación. No obstante, en el portal de Internet de la SEP no fue posible constatar la ubicación de la matriz de indicadores las metas y avances del PEC, por tanto la dependencia cumplió parcialmente con lo establecido en el artículo 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 y el numeral vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-004 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública publique en su portal de Internet la matriz de indicadores del Programa Escuelas de Calidad actualizada, en cumplimiento de lo que se establezca en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en el numeral vigésimo séptimo, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-005 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública publique en su portal de Internet las metas y avances del Programa Escuelas de Calidad actualizados, en cumplimiento de lo que se disponga en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en el numeral vigésimo

séptimo, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

Seguimiento de los resultados de la evaluación externa

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, artículo 24, fracción II, se establece que las dependencias y entidades deberán “continuar y, en su caso, concluir con lo establecido en el programa anual de evaluación correspondiente al año 2007”, y “elaborar un plan de trabajo para dar seguimiento a los principales resultados de las evaluaciones [...]”.

En el numeral 14 del Programa Anual de Evaluación 2008, se establece que: “las dependencias y entidades que realizaron evaluaciones de consistencia y resultados en el ejercicio fiscal 2007 a los programas a su cargo, deberán dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones e integrar los programas de trabajo para su implementación, seguimiento y rendición de cuentas [...]”.

Al respecto, la SEP remitió el Documento de Posicionamiento Institucional, en el cual se incluyen los comentarios y observaciones generales y específicas derivadas de la evaluación de consistencia y resultados efectuada en 2007 al PEC, las cuales se sintetizan en 10 recomendaciones, y según este documento las recomendaciones fueron atendidas.

Asimismo, la dependencia proporcionó el documento de trabajo denominado: Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora derivados de las Evaluaciones Externas 2007, en el cual se especifican las acciones a realizar, el área responsable, la fecha de término, los resultados esperados y el producto de 8 aspectos susceptibles de mejora, así como las principales acciones que la SEP programó realizar. Con respecto a las actividades de mejora realizadas y los resultados obtenidos, con oficio el núm. DGACyF.-30.2/1831 del 16 de diciembre de 2009, la SEP proporcionó la documentación que acredita dichas acciones, las cuales se muestran en el cuadro siguiente:

ACCIONES DE MEJORA RECOMENDADAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS REALIZADA EN 2007

Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Acciones realizadas
1. El programa no cuenta con un diagnóstico actualizado de las escuelas urbano marginales y su problemática.	- Recabar información de una experiencia exitosa de una escuela por cada entidad federativa (con apoyo intergubernamental). - Realizar la impresión y publicación de un compendio de experiencias exitosas.	- Al respecto la SEP recabó la información relativa a las experiencias exitosas en tres aspectos: gestión institucional, experiencias en el PEC y gestión pedagógica mismos que fueron impresos y publicados en tres documentos.
2. La identificación de la población objetivo adicional no está claramente expresada en las ROP 2007.	- Modificación de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad vigentes para el ciclo escolar 2008-2009. - Modificación de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad vigentes para el ciclo escolar 2009-2012 para dar mayor precisión.	- Con el Acuerdo número 419 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, la SEP publicó en 30 de diciembre de 2007 en el DOF las reglas de operación para el ciclo escolar 2008-2009 en el cual se establece cuál será la población objetivo del programa.
3. Existe un insuficiente monitoreo de las acciones fuera de control de la gerencia del programa que pone en riesgo su funcionamiento y el logro de sus objetivos.	- Modificación de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad vigentes para el ciclo escolar 2009-2012 para fortalecer la función de la supervisión.	- Con el Acuerdo número 455 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, la SEP publicó en 31 de diciembre de 2008 en el DOF las reglas de operación para el ciclo escolar 2009-2010 en el que se dispone que se les otorgarán 180,000 pesos a las entidades federativas para fortalecer la supervisión de aquellas zonas que tienen escuelas beneficiadas por el PEC.
4. La limitación que presenta la prueba ENLACE para medir el logro educativo de los alumnos de nivel básico.	- Analizar los resultados obtenidos de la prueba ENLACE para distinguir los efectos específicos del Programa Escuelas de Calidad.	- La SEP proporcionó el documento en el que se analizan los resultados de la prueba ENLACE y se hace énfasis en que las escuelas PEC han mejorado su logro educativo dependiendo de los años de permanencia en el programa
5. El SIPEC no opera adecuadamente por lo que el programa no se puede proveer de información oportuna de los cambios que ocurren en las escuelas PEC.	- Integrar la información de todas las fases del Programa Escuelas de Calidad Mecanismos alternativos (con apoyo intergubernamental).	- En el documento Bases de Datos de Origen y Aplicación de Recursos, la SEP integró la información de las escuelas beneficiadas en todas las fases del PEC.
6. El programa no cuenta con una base de datos que identifique las características de las escuelas potenciales y atendidas.	- Llevar a cabo el mejoramiento de la funcionalidad del Sistema de Información del Programa Escuelas de Calidad (SIPEC).	- Se informó que la SEP está reestructurando el SIPEC, llevando un porcentaje de avance del 85.0%.
7. El programa no tiene mecanismos para medir el grado de satisfacción de sus beneficiarios.	- Realizar el levantamiento de encuestas para medir el grado de satisfacción entre los padres de familia y de alumnos de escuelas incorporadas al PEC (con apoyo intergubernamental).	- La SEP proporcionó el documento Informe de Encuestas Levantadas, en el que se da el detalle de éstas y los resultados obtenidos.
8. El programa no cuenta con información sistematizada que le permita conocer las características de las escuelas solicitantes.	- Implementar un procedimiento para contar con información relativa a la estadística de las escuelas solicitantes.	- La SEP proporcionó tres bases de datos que contienen las estadísticas de las escuelas solicitantes.

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de las Evaluaciones Externas 2007, México, 2008.

De lo anterior, se concluye que la SEP elaboró el programa de trabajo para atender las propuestas de mejora derivadas de la evaluación del PEC, y acreditó la operación y resultados obtenidos en la ejecución de dicho programa, por lo que cumplió lo señalado en el artículo 24 del Decreto de PEF y el numeral 14 del PAE 2008

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Evaluación externa del Programa Escuelas de Calidad

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 78, párrafo primero, se establece que: “las dependencias [...] deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a Reglas de Operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas”.

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, numeral Décimo Sexto, fracción I, inciso a), se establece que para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño, se aplicará, entre otros tipos, la Evaluación de Consistencia y Resultados que “analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores”. 11/

En el artículo sexto transitorio, fracción IV, de esos Lineamientos, se establece que las dependencias y entidades “deberán dar a conocer de forma permanente a través de sus respectivas páginas de internet, en un lugar visible y de fácil acceso, los documentos y resultados de todas las evaluaciones externas existentes en sus programas federales”.

En el numeral vigésimo octavo de los lineamientos señalados, se establecen los datos que para cada evaluación externa, las dependencias y entidades deberán dar a conocer en sus páginas de Internet.

Con el objeto de verificar lo dispuesto en los citados ordenamientos, se accedió al Portal de Internet de la SEP y de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, en donde se constató que se publicaron los informes de las evaluaciones externas y las fichas técnicas respectivas.

^{11/} En el artículo Décimo Sexto, fracción X, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal se indica que los programas federales son los relativos a las funciones de gobierno y de desarrollo social o económico previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal.

Asimismo, se verificó que en el caso del PEC, y conforme al numeral vigésimo octavo de los lineamientos citados, se publicaron los siguientes datos de la evaluación de consistencia y resultados correspondiente a 2008:

DATOS PUBLICADOS EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA SEP CORRESPONDIENTES A LA
EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD,
2008

Artículo vigésimo octavo de los Lineamientos	Información del PEC publicada en Internet	
	SÍ	NO
I. Los datos generales del evaluador externo.	X	
II. Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación al interior de la dependencia o entidad.	X	
III. La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables.	X	
IV. El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos.	X	
V. Las bases de datos generadas con la información de gabinete.	X	
VI. Los instrumentos de recolección de información.	X	
VII. Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y modelos utilizados, acompañada del diseño muestral.	X	
VIII. Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos, las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, y las recomendaciones del evaluador externo.	X	
IX. El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento.	X	

FUENTE: Secretaría de Educación Pública.

<http://basica.sep.gob.mx/dgddie/programas/EvaluacionExterna/2007/PEC/FichaTecnica.pdf>;
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública. México, 2007.

En conclusión, la SEP cumplió lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en los numerales décimo sexto, sexto transitorio y vigésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, porque se realizó la evaluación de consistencia y resultados, y en su página de Internet publicó dicha evaluación con los datos que se establecen en los lineamientos señalados.

*Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1***EFICACIA EN LA COBERTURA DE ATENCIÓN**

La evaluación de eficacia en la cobertura de atención del PEC comprendió la revisión de la confiabilidad de las cifras reportadas por la SEP, las escuelas beneficiadas por nivel escolar, la cobertura respecto de las escuelas públicas de educación básica existentes en el país en 2008, las escuelas atendidas por cada una de las prioridades de atención de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del PEC vigentes en 2008, y la atención a la demanda de las escuelas a beneficiar.

Confiabilidad de las cifras de escuelas atendidas por el Programa Escuelas de Calidad

En el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 242, se establece que: “será responsabilidad de cada dependencia y entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, la conciliación de las operaciones que se vinculan con otra u otras áreas centrales de contabilidad de las dependencias y entidades, así como la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en función de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas complementarias”.

En la Cuenta Pública de 2008, la SEP informó que en ese año con el Programa Escuelas de Calidad atendió a 40,781 escuelas, cifra superior en 47.1% a las 27,721 escuelas programadas; no obstante, en ese documento se indica que la cifra de escuelas atendidas es estimada y que la cifra definitiva y sus beneficios sociales se conocerían al final del ciclo escolar 2008-2009.

Al respecto, la Coordinación Nacional del PEC (CNPEC) señaló que: “al momento de validar las bases de datos de parte de las entidades federativas el total de escuelas beneficiadas fueron 39,993 [...]”.
12/

La CNPEC no precisó si las 39,993 escuelas corresponden a las beneficiadas al finalizar el ciclo escolar 2007-2008 (fase PEC VII), o las que se validaron posteriormente a la integración de la Cuenta Pública 2008 y que corresponden al ciclo 2008-2009 (fase PEC VIII). 13/

12/ Oficio 310/DGDGIE/CNPRC/0189/2008, remitido por la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad el 18 de agosto de 2009.

13/ La Fase I del PEC correspondió al ciclo escolar 2001-2002; la Fase II, al ciclo 2002-2003; la Fase III, al ciclo 2003-2004; la Fase IV, al ciclo 2004-2005; la Fase V, al ciclo 2005-2006; la Fase VI, al ciclo 2006-2007; la Fase VII, al ciclo 2007-2008; y la Fase VIII correspondió al ciclo escolar 2008-2009.

Con la revisión de los reportes “Escuelas Beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad en la Fase PEC VIII, desagregado por Entidad Federativa, Nivel y Modalidad Educativa”, se determinó que en 2008 el PEC benefició a 39,992 escuelas, una escuela menos que la que se validó con las entidades federativas. De las 39,992 escuelas beneficiadas, el 45.0% (17,982 escuelas) fueron primarias; el 29.9% (11,945 escuelas), de educación preescolar; el 22.9% (9,176 escuelas), secundarias; el 2.2%, (874 escuelas) escuelas de educación especial; y se benefició a 15 escuelas de educación inicial.

De lo anterior se concluye que la SEP incumplió lo establecido en el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debido a que en la Cuenta Pública de 2008 reportó la cifra preeliminar de 40,781 escuelas atendidas con el PEC, 788 escuelas más que las que se validaron con las entidades federativas (39,993 escuelas), y 789 más escuelas que las consignadas en la base de datos de escuelas beneficiadas con el PEC en 2008 (39,992 escuelas).

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-006 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública adopte las medidas necesarias para fortalecer sus sistemas de información y control, con el fin de que en la Cuenta Pública se reporten las cifras definitivas del número de escuelas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad durante el ejercicio fiscal que corresponda, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

*Resultado Núm. 14 Sin Observaciones**Escuelas beneficiadas por el PEC por nivel escolar*

En el Acuerdo número 419 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, 14/ numeral 4.2. Población Objetivo, primer párrafo, se indica que: “el PEC está dirigido a escuelas públicas de educación básica, en todos sus niveles y modalidades”. 15/.

En las mismas reglas de operación, apartado Lineamientos de Operación, numeral 1. Niveles y Modalidades Educativas Susceptibles de Atención por el PEC, se indica que: “en la caso de la educación preescolar también quedan incluidos los centros comunitarios CONAFE, los CAM 16/ y los CENDIS que proporcionen educación preescolar. En primaria se incluyen los centros comunitarios CONAFE, los CAM y los espacios educativos ubicados en los campamentos jornaleros agrícolas migrantes. En secundaria se consideran generales, técnicas, telesecundarias y CAM”.

Con la revisión de los reportes “Escuelas Beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad en la Fase PEC VIII, desagregado por Entidad Federativa, Nivel y Modalidad Educativa”, se determinó que en 2008 el PEC benefició a 39,992 escuelas, como se muestra a continuación:

14/ Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007.

15/ En el artículo 37, primer párrafo, de la Ley General de Educación se establece que: “la educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria” (reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2004).

16/ CAM: Centro de Atención Múltiple. Es una escuela en la que se otorga el servicio de educación preescolar, primaria o secundaria a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas con alguna discapacidad.

ESCUELAS BENEFICIADAS POR EL PEC, POR NIVEL ESCOLAR, 2008
(Escuelas y porcentajes)

Nivel escolar	Escuelas beneficiadas por el PEC	Part (%)
Total	39,992	100.0
Primaria	17,982	45.0
Preescolar	11,945	29.9
Secundaria	9,176	22.9
Educación especial	874	2.2
Educación inicial	15	n.s.

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Escuelas beneficiadas PEC VIII. México, 2009.

n.s. No significativo.

De las 39,992 escuelas beneficiadas por el PEC, el 99.9% (39,977 escuelas) correspondió a planteles de preescolar, primaria, secundaria y educación especial, los cuales son niveles educativos que se establecen en las reglas de operación para identificar a las escuelas que están dentro de la población objetivo del PEC. El 0.1% restante (15 escuelas) impartió educación inicial, modalidad educativa que no forma parte del nivel de educación básica, y por tanto no se considera dentro de los criterios establecidos en las reglas de operación para clasificar a la población objetivo del programa. Por lo anterior, para efectos de evaluación no se considerarán las 15 escuelas de educación inicial y el análisis se realizará con la cifra de 39,977 escuelas de educación básica beneficiadas por el PEC en 2008.

De lo anterior se concluye que la SEP cumplió en 99.9% los numerales 4.2. de las Reglas de Operación del PEC y 1. del apartado Lineamientos de Operación, debido a que benefició a 15 escuelas de educación inicial, las cuales no se definieron como población objetivo del programa.

*Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1**Cobertura del PEC con respecto a las escuelas públicas de educación básica*

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, numeral 4.1. Cobertura, se establece que: "El PEC es de cobertura nacional. Participan las entidades federativas que manifiesten su voluntad de incorporación".

En el numeral 4.2. Población Objetivo, primer párrafo, de dichas reglas de operación se indica que: "el PEC está dirigido a escuelas públicas de educación básica, en todos sus niveles y modalidades". En el párrafo noveno, del mismo numeral se establece que: "con la finalidad de orientar la focalización para la incorporación de nuevas escuelas [...] el procedimiento para identificar esta población objetivo se deberá realizar de acuerdo con las siguientes actividades: la CNPEC integrará un listado nacional [de escuelas ubicadas en zonas urbanas de media a muy alta marginación] conforme las entidades federativas tengan validada su información, misma que publicará en la página del PEC".

Por lo que se refiere al listado de escuelas, con el oficio núm. 310-DGDGIE-CNPEC-0219/2009 del 30 de septiembre de 2009, la SEP indicó que la información está disponible en la página web del programa, en el vínculo <http://basica.sep.gob.mx/pec/start.php?act=catalogo>.

Con la revisión efectuada, se constató que en ese sitio se encuentra el listado de escuelas de la fase actual del PEC (PEC IX), correspondiente al ciclo escolar 2009-2010, por lo que la CNPEC no acreditó que en 2008 integró el listado nacional de la población objetivo del PEC, ni la publicación de dicho listado en su página de Internet; por tal motivo, no fue posible verificar el número de escuelas que la SEP determinó como su población objetivo a nivel nacional.

Para efectos de evaluación, la ASF consideró como población objetivo las 195,658 escuelas públicas de educación básica que en el ciclo 2008-2009 operaron en el país, tomando en cuenta que en las reglas de operación se indica que el programa se dirige a todas las escuelas públicas de educación básica.

En la revisión de las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional de inicio de cursos 2008-2009, se observó que el número total de escuelas públicas de educación básica en 2008 fue de 195,658 escuelas, de las cuales el PEC atendió al 20.4% (39,977 escuelas), lo que implicó que se benefició a 7,189.1 miles de alumnos, el 31.0% de los alumnos inscritos en las escuelas públicas de educación básica (23,220.4 miles).

De lo anterior se concluye que la SEP incumplió lo establecido en el numeral 4.2. de las reglas de operación del PEC, porque no acreditó que en 2008 integró el listado de escuelas ubicadas en zonas urbano marginadas que integraron su población objetivo, ni la publicación de ese listado en la página de Internet del programa. Considerando que la población objetivo fueron las 195,658 escuelas públicas de educación básica del país, el programa benefició al 20.4% de los centros educativos.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-007 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública adopte las medidas necesarias, a efecto de que se integre el listado a nivel nacional de las escuelas a beneficiar por el programa y que se publique en la página de Internet del PEC por ciclo escolar, en cumplimiento de lo que se establezca en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 16 Sin Observaciones

Escuelas beneficiadas por años de permanencia en el PEC (Prioridad de atención)

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, numeral 4.2. Población objetivo, se establece que: “El PEC está dirigido a las escuelas públicas de educación básica, en todos sus niveles y modalidades [...]. Considerando los objetivos del PEC y la disponibilidad de recursos a distribuir a las escuelas de cada entidad federativa [...], se establecen las siguientes prioridades de atención”:

- I. “En un primer momento, a las escuelas beneficiadas que no hayan acumulado más de 5 años de atención por el PEC [...]”.

- IV. “Para las escuelas que hayan sido beneficiadas por cinco años o más, la entidad federativa definirá la estrategia de apoyo considerando los criterios anteriormente expuestos y conforme a los importes de recursos financieros máximos establecidos”.

Para verificar el cumplimiento de esas disposiciones se revisó la base de datos de la SEP, cuyos resultados se presentan a continuación.

En 2008, se incorporaron al programa 39,977 escuelas, de las cuales el 86.9% (34,747 escuelas) tenían de 1 a 5 años de permanencia en el programa y el 13.1% (5,230 escuelas) tenían entre 6 y 8 años participando en el programa.

Con respecto a las 5,230 escuelas que en 2008 cumplieron más de cinco años de permanencia en el PEC, se verificó que se ubicaron en 31 entidades federativas y que se beneficiaron de acuerdo con la estrategia definida por cada entidad. Entre los principales criterios que utilizaron las entidades federativas para beneficiar a las escuelas de más de cinco años de permanencia en el PEC se encuentran los siguientes: condiciones de rezago en los indicadores educativos y en la infraestructura y equipamiento; y la matrícula de las escuelas.

De lo anterior se desprende que la SEP cumplió lo establecido en las fracciones I y IV del numeral 4.2. de las Reglas de Operación del PEC, porque el 86.9% de las escuelas beneficiadas por el programa en 2008 tuvieron de uno a cinco años de permanencia en el PEC, y las 5,230 escuelas que en ese año cumplieron entre 6 y 8 años de permanecer en el programa se atendieron con base en la estrategia definida por la entidad federativa.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

Escuelas atendidas por primera vez de acuerdo con su nivel de marginación (prioridad de atención)

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, numeral 4.2. Población objetivo, párrafo segundo, fracción II, se establece que: “considerando los objetivos del PEC y la disponibilidad de recursos a distribuir a las escuelas de cada entidad federativa [...], se establecen las siguientes prioridades de atención”:

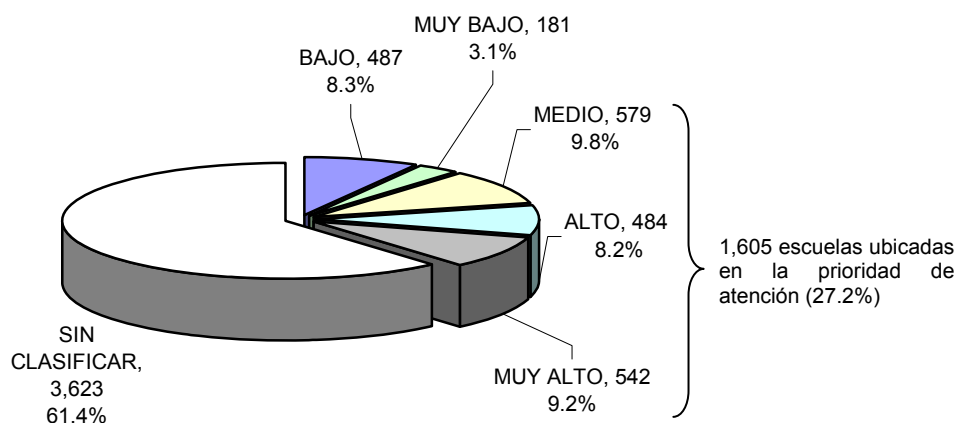
- II. “En cuanto a las escuelas solicitantes por primera ocasión, ubicadas en las zonas urbanas, se deberán considerar los índices de marginalidad urbana de media a muy alta marginación identificadas a nivel AGEB establecidos por el CONAPO y/o su equivalente estatal [...]”.

A efecto de constatar el cumplimiento de esa disposición, se procesó y analizó la base de datos de las escuelas beneficiadas por el PEC, cuyos resultados se presentan a continuación:

De las 39,977 escuelas beneficiadas por el PEC en 2008, el 14.7% (5,896 escuelas) ingresó al PEC por primera ocasión en el inicio del ciclo escolar 2008-2009, sin que la CNPEC acreditara que las escuelas se ubicaron en zonas urbanas o rurales. Asimismo, la coordinación sólo proporcionó la clasificación por el nivel de marginación de 2,273 escuelas, el 38.6% de las 5,896 escuelas que ingresaron al PEC por primera ocasión. El detalle por nivel de marginación de las escuelas beneficiadas por el PEC se observa a continuación:

ESCUELAS INCORPORADAS POR PRIMERA VEZ AL PEC, SEGÚN GRADO DE MARGINACIÓN, 2008

Total de escuelas incorporadas por primera vez: 5,896 (100.0%)



FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Escuelas beneficiadas PEC VIII incorporadas por primera vez previo, México, 2009.

Como se observa en la gráfica, de las 5,896 escuelas que en 2008 ingresaron al PEC por primera vez, únicamente el 27.2% (1,605 escuelas) se encontró dentro de la prioridad de atención establecida en las reglas de operación porque se ubicaron en zonas de media a muy alta marginación. En ese año, se benefició a 668 escuelas que no estaban consideradas dentro de las prioridades de atención, por ubicarse en zonas de baja (487 escuelas) y muy baja marginación (181 escuelas). Con respecto a las

3,623 escuelas que no se clasificaron en algún nivel de marginación, la CNPEC no proporcionó las explicaciones correspondientes.

Cabe señalar que la ASF solicitó a la CNPEC la base de datos de las escuelas beneficiadas por el PEC con la clave y nombre de la localidad en la que se ubicó el centro educativo, a fin de efectuar los cruces correspondientes y determinar las escuelas ubicadas en zonas urbanas y rurales, así como su nivel de marginación. No obstante, la base de datos proporcionada por la coordinación no incluyó la clave de la localidad, por lo que no fue posible realizar la evaluación correspondiente. 17/.

En resumen, no fue posible verificar el número de escuelas que se atendieron con base en la prioridad establecida en la fracción II del numeral 4.2. de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, debido a que la SEP no precisó para las 5,896 escuelas que se incorporaron por primera vez al programa en 2008 si se ubicaron en zonas urbanas o rurales; y sólo se contó con la clasificación por nivel de marginación del 38.6% de esas escuelas y el 61.4% se dejó de clasificar. Asimismo, se observó que se benefició con el PEC a 668 escuelas que se ubicaron en zonas de baja y muy baja marginación, las cuales no se observaron en la prioridad de atención del PEC.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-008 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública adopte las medidas necesarias a efecto de que en sus bases de datos se incluya la clasificación de las escuelas beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad, de acuerdo con el tipo de localidad (urbana y rural), así como su nivel de marginación, en cumplimiento de lo que se establezca en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

^{17/} La información se solicitó con el requerimiento anexo al Oficio número AED/DGADDS/800/09 del 3 de agosto de 2009. La base de datos de las escuelas beneficiadas por el PEC fue remitida por la CNPEC con el oficio 310/DGDGIE/CNPEC/0189/2008 del 18 de agosto de 2009.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-009 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los sistemas de control y focalización del Programa Escuelas de Calidad, a efecto de que se dé prioridad de atención a las escuelas ubicadas en localidades con niveles de media, alta y muy alta marginación, en cumplimiento de lo que se establezca en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Escuelas atendidas por el PEC de acuerdo con su modalidad educativa (prioridad de atención)

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, numeral 4.2. Población objetivo, párrafo segundo, fracción II, se establece que: “considerando los objetivos del PEC y la disponibilidad de recursos a distribuir a las escuelas de cada entidad federativa [...], se establecen las siguientes prioridades de atención”:

- III. “Se deberá considerar adicionalmente como población objetivo: a) Espacios educativos ubicados en los campamentos de jornaleros agrícolas que atiendan a estudiantes migrantes; b) Escuelas que atienden estudiantes indígenas; c) Escuelas multigrado; d) Centros de Atención Múltiple que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad y/o trastornos generalizados del desarrollo, así como a e) Centros comunitarios del CONAFE”.

En las reglas de operación no se establecieron los porcentajes de escuelas que deberían de incorporarse al PEC para atender esta prioridad de atención, ni para cada una de las modalidades educativas que se enuncian en la fracción III del numeral 4.2. Por lo anterior, para efectos de evaluación, la ASF consideró como criterio que se hubieran beneficiado escuelas que estuvieran dentro de las modalidades señaladas.

Para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la fracción III del numeral 4.2. Población Objetivo, de las Reglas de Operación, se revisó la base de datos de la SEP, y se determinó que el 10.4% de las 39,977 escuelas atendidas por el PEC en 2008 (4,141 escuelas) correspondió a alguna de las prioridades de atención mencionadas, como se detalla a continuación:

ESCUELAS BENEFICIADAS POR PRIORIDAD DE ATENCIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 4.2, FRACCIÓN III DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PEC, 2008

Prioridad de atención/modalidad educativa	Escuelas beneficiadas en 2008	Porcentaje de participación
TOTAL	4,141	100.0
a) Espacios educativos ubicados en los campamentos de jornaleros agrícolas que atiendan estudiantes migrantes.	2	n.s.
b) Escuelas que atienden estudiantes indígenas.	2,919	70.5
c) Escuelas multigrado.	19	0.5
d) Centros de Atención Múltiple que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad y/o trastornos generalizados del desarrollo.	874	21.1
e) Centros comunitarios del CONAFE.	327	7.9

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Escuelas beneficiadas PEC VIII, Previo. México, 2009.

n.s. No significativo.

De lo anterior se desprende que la SEP cumplió lo establecido en la fracción III del numeral 4.2. de las reglas de operación del PEC, porque benefició a 4,141 escuelas ubicadas en campamentos agrícolas, de estudiantes indígenas, escuelas multigrado, centros de atención múltiple y centros comunitarios del CONAFE, 10.4% con respecto al total de escuelas beneficiadas en ese año.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

Atención a la demanda de escuelas para participar en el PEC

En el artículo 303 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, párrafo primero, se establece que: “el Sistema de Evaluación del Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos”.

En el párrafo cuarto del mismo artículo se señala que: “los indicadores serán de dos tipos, estratégicos y de gestión, y serán expresados en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad”.

En el Acuerdo número 419 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, numeral 4.4.1. Requisitos, se establece que: “las escuelas que voluntariamente decidan participar y que cumplan con las bases publicadas en las convocatorias estatales respectivas, podrán solicitar su inscripción al procedimiento de selección [...]”, sin que se fijara el indicador ni la meta correspondiente.

En el numeral 9 Indicadores de resultados, de las mismas reglas de operación, se establece que: “[...] los indicadores para la medición de resultados del PEC son los de la matriz siguiente:” Entre los indicadores mencionados se encuentra el de “atención a la demanda”, sin que se indicara la fórmula y meta respectiva.

Con la revisión del documento Indicadores de Medición del Programa Escuelas de Calidad Estadística de Escuelas Solicitantes y Participantes en la Fase de PEC VIII del Programa Escuelas de Calidad (preliminar), se verificó que en 2008 las 39,977 escuelas beneficiadas por el PEC significaron el 91.9% de las 43,495 escuelas que solicitaron su inscripción o reinscripción al programa, y 3,503 escuelas no lograron ingresar al PEC.

Respecto de las causas por las que las 3,503 escuelas no lograron entrar al PEC, la CNPEC indicó que los procedimientos para recibir y dictaminar las solicitudes de las escuelas son responsabilidad de las entidades federativas y que cada estado los define de acuerdo con sus características sociales y económicas.

De lo anterior se concluye que en 2008 la SEP atendió con el Programa Escuelas de Calidad al 91.9% de las escuelas que solicitaron su incorporación o reincorporación. La evaluación de este resultado estuvo limitada porque en las Reglas de Operación no se incluyó la meta respectiva, por lo que la dependencia incumplió lo dispuesto en el artículo 303 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-010 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública adopte las medidas necesarias a fin de establecer metas anuales para cada uno de los indicadores que se incluyan en las reglas de operación del Programa Escuelas de Calidad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 303, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

En el presente apartado se analizan los resultados del cumplimiento de los objetivos y las metas determinadas para el PEC en los documentos de mediano y corto plazos. Asimismo, se exponen los resultados conseguidos en la Prueba ENLACE por las escuelas primarias y secundarias beneficiadas por el PEC en 2008, y se realiza un análisis comparativo con las escuelas que no fueron atendidas por el programa.

Indicadores de mediano plazo establecidos en el PSE, 2007-2012

En el numeral 10 de los Lineamientos para la elaboración de los programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio

número 307-A.-1594 del 17 de julio de 2007, se establece que: “los objetivos, estrategias y líneas de acción de cada programa del PND constituirán la base para la formulación de los objetivos, indicadores y metas de los programas presupuestarios”.

En el numeral 3.1 Objetivo General de las Reglas de Operación del Programa, se establece que el objetivo del PEC es: “Instituir en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el PEC, un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico para fortalecer su cultura organizacional y funcionamiento, orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente, que atienda con equidad a la diversidad, apoyándose en un esquema de participación social, de cofinanciamiento, de transparencia y rendición de cuentas”.

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se establecieron para el PEC los indicadores y metas siguientes:

INDICADORES Y METAS ESTABLECIDOS PARA EL PEC EN EL PSE 2007-2012			
Nombre del indicador	Unidad de medida	Situación en 2006	Meta 2012
Consejos Escolares o equivalente estatal que participan en el modelo de gestión estratégica en educación básica.	Consejos escolares	35,000	50,000
Directores de primaria y secundaria del Programa Escuelas de Calidad capacitados en gestión estratégica.	Directores capacitados	29,935	40,000
FUENTE : Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2007-2012, México, 2008.			

Como se observa en el cuadro anterior, la SEP incluyó dos indicadores en su Programa Sectorial para el Programa Escuelas de Calidad, los cuales no se vinculan con el objetivo del programa porque no permiten precisar si las escuelas beneficiadas por el programa lograron avances en la implementación del modelo estratégico de gestión, ni permiten evaluar en qué medida se mejoraron las prácticas de los docentes y el logro educativo de los estudiantes de las escuelas atendidas con el PEC.

En conclusión, se constató que la SEP incumplió lo establecido en el numeral 10 de los Lineamientos para la elaboración de los Programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, toda vez que los indicadores propuestos en el PSE para el Programa Escuelas de Calidad no constituyeron la base para la definición del objetivo del PEC ni de los indicadores para medir su cumplimiento.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-011 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice el objetivo del Programa Escuelas de Calidad establecido en las reglas de operación, referente a mejorar el logro educativo, las prácticas de los docentes e implementar el modelo de gestión escolar, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción fijados en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos para la elaboración de los programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

*Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1**Falta de metas para evaluar el cumplimiento de los compromisos del crédito externo*

En los Lineamientos Generales para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el diverso número 307-A.-1917 del 22 de agosto de 2007, numeral 20, fracción VI, párrafo primero, se estableció que: “el PIPP contará con un mecanismo que permitirá, para cada programa presupuestario, anexar archivos con información que complemente la relativa a sus MI [...]”. En el segundo párrafo se indicó que: “adicionalmente a lo señalado en los incisos anteriores, este mecanismo se podrá utilizar para anexar la información de los programas presupuestarios que se considere relevante tales como [...] referencias internacionales [...]”.

Con la auditoría se verificó que en 2006 el Gobierno Federal suscribió un contrato de crédito externo con el Banco Mundial para financiar las acciones del PEC, el cual continuó vigente en 2008, cuyo objetivo fue “apoyar los esfuerzos del Prestatario para aumentar la calidad de la educación pública básica a través de reforzar la autonomía de las escuelas del Prestatario, que finalmente contribuya a: (a) reducir la pobreza urbana y disminuir la desigualdad educacional en la educación preescolar, la educación primaria y la educación secundaria; (b) reforzando la capacidad de monitoreo y evaluación

de la SEP al integrar estrategias de administración local en el sistema de educación nacional; y (c) incrementando la cooperación entre las escuelas públicas y las comunidades locales en áreas urbanas en condiciones de pobreza”.

Al respecto, no se contó con la evidencia de que en el PIPP se incorporó el objetivo descrito y las metas correspondientes a 2008.

En el Contrato de Préstamo 7347-ME se establecieron los componentes y las categorías del proyecto que se indican a continuación:

COMPONENTES Y CATEGORÍAS DEL PROYECTO 7347-ME

- 1. Subsidios a las escuelas
 - 1.1 Transferencias a escuelas elegibles.
 - 2. Monitoreo e inspección
 - 2.1. Apoyo a la implementación del SIPEC.
 - 2.2. Monitoreo del programa.
 - 2.3. Divulgación del programa.
 - 3. Desarrollo y evaluación de la política
 - 3.1. Evaluación externa.
 - 3.2. Evaluaciones cualitativas a las escuelas.
 - 3.3. Monitoreo del aprendizaje de los alumnos.
 - 3.4. Evaluación de impacto.
 - 3.5. Estudios de la política del programa.
-

FUENTE: Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento, Contrato de Préstamo núm. 7347-ME, Estados Unidos de América, 2006.

Cabe señalar que en el contrato no se establecieron las metas correspondientes a cada componente y categoría comprometidas.

Asimismo, con la revisión del “Manual de Operaciones con el Banco Mundial de conformidad con la normativa aplicable y las normas políticas y procedimientos del Banco Mundial”, se verificó que el crédito externo tendría una vigencia de nueve años y se dividiría en las fases que se muestran a continuación:

PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO AJUSTABLE 2006 - 2014

Fases	Fines del financiamiento externo
I (2006-2008)	- o Beneficiar escuelas de educación básica. - o Realizar evaluaciones de impacto. - o Realizar pruebas piloto para incorporar a escuelas ubicadas en zonas urbanas de mediana, alta y muy alta marginación.
II (2009-2011)	- o Expansión del programa hacia zonas de muy alta marginación urbana y semi-urbana. - o Aumentar la eficiencia terminal.
III (2012-2014)	- o Expansión del programa. - o Incrementar el nivel de aprendizaje de los alumnos.

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Manual de Operaciones con el Banco Mundial de conformidad con la normativa aplicable y las normas políticas y procedimientos del Banco Mundial, México, 2005.

Cabe destacar que en el manual no se establecieron las metas respectivas para cada fase y propósito.

De lo anterior se concluye que no fue posible verificar el cumplimiento del numeral 20 de los Lineamientos Generales para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, porque no se contó con la documentación que acreditara que en el PIPP se integró la información del crédito externo contratado con el Banco Mundial para el financiamiento del PEC. Asimismo, se verificó que en el contrato 7347-ME y el Manual de Operaciones con el Banco Mundial no se establecieron las metas correspondientes a la primera fase del proyecto, por lo que no fue posible revisar el avance en el cumplimiento de los compromisos pactados con el Banco Mundial.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-012 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca sus sistemas de control y

evaluación a fin de establecer las metas que permitan medir el avance en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato de crédito externo para el financiamiento del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 22 Observación Núm. 1

Indicadores en el PEF para medir el cumplimiento del objetivo del PEC

En el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que: “los indicadores del sistema de evaluación del desempeño deberán formar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación e incorporar sus resultados en la Cuenta Pública explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico”.

Con el oficio 310-CNPEC-2009/130 del 3 de junio de 2009, la Coordinación Nacional de PEC (CNPEC) precisó que el objetivo del Programa Escuelas de Calidad es el que se establece en el numeral 3.1 Objetivo General, de las Reglas de Operación del Programa: “Instituir en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el PEC, un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico para fortalecer su cultura organizacional y funcionamiento, orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente, que atienda con equidad a la diversidad, apoyándose en un esquema de participación social, de cofinanciamiento, de transparencia y rendición de cuentas”.

Con los trabajos de auditoría, se constató que la SEP no incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación los objetivos, los indicadores ni las metas para evaluar al PEC. Asimismo, se verificó que en la Cuenta Pública de 2008 se estableció para el Programa Escuelas de Calidad el objetivo de “Eleva la Calidad Educativa”, cuyo indicador fue “Escuelas beneficiadas por el programa”, y la meta propuesta fue beneficiar a 27,721 escuelas. Sobre el particular, el indicador presentado en la Cuenta Pública mide únicamente el número de escuelas que el PEC benefició en 2008, con respeto a las que se programó beneficiar, sin que permita evaluar el cumplimiento del objetivo del PEC relativo a elevar la calidad educativa.

Por lo anterior, la SEP incumplió lo establecido en el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, toda vez que no incluyó en el PEF ningún indicador ni meta que permita

medir el objetivo del PEC, y el indicador reportado en la Cuenta Pública se refiere a la cobertura de escuelas que se beneficiaron con el PEC en 2008.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-013 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública adopte las medidas necesarias para establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación los indicadores que permitan medir el cumplimiento del objetivo del Programa Escuelas de Calidad, referente a mejorar el logro educativo de los estudiantes y las prácticas de los docentes, así como implementar un nuevo modelo de gestión escolar en las escuelas beneficiadas por el programa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 1

Indicadores en las Reglas de Operación para medir el cumplimiento del objetivo del PEC

En los Criterios Generales para la Elaboración de Reglas de Operación de Programas, emitidos en enero de 2004 por las Secretarías de la Función Pública (SFP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y vigentes en 2008, apartado Objetivos, se indica que: “los objetivos generales son enunciados que establecen el propósito del programa en términos de su impacto económico o social y que responden a procesos de planeación de largo plazo”.

En el apartado Evaluación Interna (Indicadores de Resultados), del mismo ordenamiento, se estableció que: “este apartado contendrá los instrumentos diseñados por la instancia ejecutora para monitorear el

desempeño del programa. Los indicadores de resultados mostrarán: nombre, fórmula de cálculo y periodicidad con la que se obtendrán; las metas anuales se incluirán en un anexo”.

En las Reglas de Operación del PEC, numeral 3.1. Objetivo General, se estableció para el programa el objetivo siguiente: “Instituir en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el PEC, un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico para fortalecer su cultura organizacional y funcionamiento, orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente, que atienda con equidad a la diversidad, apoyándose en un esquema de participación social, de cofinanciamiento, de transparencia y rendición de cuentas”.

Al respecto, la CNPEC informó que: “los indicadores de seguimiento determinados para la fase VIII del Programa Escuelas de Calidad de acuerdo con las Reglas de Operación PEC VIII, publicadas el 30 de diciembre del año 2007 en el Diario Oficial de la Federación, son conforme a la matriz siguiente:” 18/

INDICADORES DEL PEC ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, 2008

Nombre del indicador	Frecuencia
Escuelas beneficiadas por el PEC	Ciclo escolar
Atención a la demanda	Ciclo escolar
Promedio de personas por equipo estatal del PEC Escuelas de Calidad que reciben asesoría, acompañamiento y seguimiento	Ciclo escolar
Entidades federativas con información actualizada en SIPEC	Ciclo escolar

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Información proporcionada mediante oficio núm. 310-DGDGIE-CNPEC-0189/2009, del 18 de agosto de 2009. México, 2009.

Como se observa, los indicadores propuestos en las reglas de operación del PEC no evalúan el cumplimiento del objetivo del programa, toda vez que éstos se enfocan a los procesos de gestión del PEC relacionados con el número de escuelas atendidas, la atención que se otorgó a las escuelas que solicitaron su incorporación al programa, las escuelas PEC que recibieron asesoría acompañamiento y seguimiento por parte de los equipos estatales, y las entidades federativas que actualizaron su información en el SIPEC; sin considerar los propósitos del PEC relativos a la mejora de la gestión y funcionamiento de las escuelas, así como de los de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente.

^{18/} Oficio número 310/DGDGIE/CNPEC/0189/2008 del 18 de agosto de 2009, remitido por la CNPEC.

En conclusión, se verificó que la SEP incumplió los Criterios Generales para la Elaboración de Reglas de Operación de Programas porque en las reglas de operación del PEC omitió presentar los indicadores para evaluar el avance en el cumplimiento del objetivo del programa, así como los resultados del mismo.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-014 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública adopte las medidas necesarias para que en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad se establezcan los indicadores que evalúen el avance en el cumplimiento del objetivo, referente a mejorar el logro educativo de los alumnos y las prácticas de los docentes, así como implementar un nuevo modelo de gestión escolar en las escuelas beneficiadas, de acuerdo con lo que se establezca en los Criterios Generales para la Elaboración de Reglas de Operación de Programas.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 24 Observación Núm. 1

Indicadores en la Matriz de Marco Lógico para medir el cumplimiento del objetivo del PEC

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, numeral noveno, fracción II, se establece que: “las dependencias y entidades deberán elaborar la Matriz de Indicadores de cada programa federal con base en la metodología de marco lógico [...]. La matriz de indicadores deberá contener al menos la siguiente información:

- II. Indicadores: expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa federal, monitorear y evaluar sus resultados”.

Con el oficio 310-CNPEC-2009/130 del 3 de junio de 2009, la CNPEC precisó que el objetivo del Programa Escuelas de Calidad es el que se establece en el numeral 3.1 Objetivo General, de las Reglas de Operación del Programa: "Instituir en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el PEC, un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico para fortalecer su cultura organizacional y funcionamiento, orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente, que atienda con equidad a la diversidad, apoyándose en un esquema de participación social, de cofinanciamiento, de transparencia y rendición de cuentas".

Con la auditoría se verificó que en la Matriz de Indicadores del PEC se establecieron los objetivos a nivel de fin, propósito, componente y actividad, como se detalla en el cuadro siguiente:

INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, 2008

Matriz de Indicadores
Fin Escuelas beneficiadas por el PEC que incrementaron su promedio de logro educativo al finalizar el ciclo escolar con respecto al promedio nacional. Fórmula $\left(\frac{\text{Número de escuelas PEC que incrementan el porcentaje de alumnos con nivel de logro elemental o mayor}}{\text{número de escuelas beneficiadas por el programa}} \right) * 100.$
Propósito Escuelas beneficiadas por el programa. Fórmula $\left(\frac{\text{Número de escuelas beneficiadas al término del ciclo escolar}}{\text{total de escuelas programadas}} \right) * 100.$
Componente 1 1. Consejos escolares o equivalentes que se integran al modelo de gestión escolar por primera ocasión. Fórmula $\left(\frac{\text{Número de Consejos escolares o equivalentes que se integran al modelo de gestión}}{\text{Total de escuelas incorporadas al PEC}} \right) * 100.$ 2. Directores de primaria y secundaria capacitados en gestión estratégica. Fórmula $\left(\frac{\text{Número de directores de primaria y secundaria capacitados}}{\text{Total de directores programados}} \right) * 100.$
Componente 2 1. Índice de satisfacción de los equipos estatales respecto de la gestión del programa. Fórmula $\left(\frac{\text{Número de coordinaciones estatales satisfechas con la gestión institucional del PEC}}{\text{total de coordinaciones estatales participantes}} \right) * 100.$
Actividad 1 1. Aceptación de las herramientas metodológicas del modelo de gestión escolar estratégico. Fórmula $\left(\frac{\text{Número de entidades federativas que aceptan y adoptan el modelo de gestión escolar con enfoque estratégico para las escuelas que participan en el PEC}}{\text{total de entidades federativas}} \right) * 100.$
Actividad 2 1. Participación financiera de las entidades federativas y la federación. Fórmula $\left(\frac{\text{Número de entidades federativas que aportan su contrapartida}}{\text{total de entidades federativas con la contrapartida establecida en las reglas de operación}} \right) * 100.$

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Matriz de Marco Lógico del Programa Escuelas de Calidad, 2008. México, 2009.

Como se observa en el cuadro, de los siete indicadores establecidos en la Matriz del PEC, el indicador "Escuelas beneficiadas por el PEC que incrementaron su promedio de logro educativo al finalizar el ciclo escolar con respecto al promedio nacional" fue el único que se vinculó con el objetivo del programa establecido en las reglas de operación, en lo relativo a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de escuelas beneficiadas por el PEC.

Para el indicador descrito, se estableció la meta de mejorar el logro educativo de los estudiantes en el 62.8% de las escuelas beneficiadas. Al respecto, la SEP indicó que no cuenta con los resultados para la fase de PEC VIII, debido a que a la fecha no han sido publicados los resultados de la prueba ENLACE aplicada en 2009.

Los seis indicadores restantes no miden los avances en el cumplimiento de los objetivos del programa, relacionados con la mejora de la gestión escolar y de las prácticas docentes.

De lo anterior se concluye que la SEP incumplió lo establecido en el numeral noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, porque seis de los siete los indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores del PEC se refieren a procesos de gestión del programa y no se vinculan con los objetivos del PEC, por lo que no es posible medir los logros del programa ni monitorear y evaluar sus resultados.

Con respecto al indicador relativo a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, no fue posible evaluar los resultados obtenidos en 2008 debido a que la SEP no contó con la información requerida para el efecto.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-015 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública adopte las medidas necesarias para establecer en la matriz de indicadores del Programa Escuelas de Calidad los indicadores para evaluar el avance en el cumplimiento del objetivo del programa, referente a mejorar el logro educativo de los alumnos y las prácticas de los docentes, así como implementar un nuevo modelo de gestión escolar en las escuelas beneficiadas, de acuerdo con lo establecido en el numeral noveno, fracción II, de los

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-016 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública adopte las medidas necesarias para fortalecer los sistemas de información del Programa Escuelas de Calidad, con el fin de contar, al cierre del ejercicio fiscal, con la información para evaluar el cumplimiento de las metas que se establezcan para el programa en términos de la mejora del aprendizaje de los alumnos de las escuelas beneficiadas, en cumplimiento de lo establecido en el numeral noveno, fracción II, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1

Indicadores para medir el objetivo del PEC

En el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008, emitido en agosto de 2007 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apartado Lineamientos Específicos a observar durante la elaboración de los anteproyectos y la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, subapartado Elementos programáticos, numeral 6, incisos b) y c), se indica lo siguiente:

- b) Objetivos: Expresión del resultado esperado por la ejecución de los programas presupuestarios
- c) Indicadores: Expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas correspondientes a un índice, medida, cociente o fórmula con base anual.

Sobre el particular, la Coordinación Nacional del PEC (CNPEC) precisó que el objetivo del Programa Escuelas de Calidad es el que se estableció en el numeral 3.1. Objetivo General de las reglas de operación del programa: "Instituir en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el PEC, un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico para fortalecer su cultura organizacional y funcionamiento, orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente, que atienda con equidad a la diversidad, apoyándose en un esquema de participación social, de cofinanciamiento, de transparencia y rendición de cuentas". 19/

Con la auditoría efectuada se constató que en el PEF, la Cuenta Pública, las Reglas de Operación del PEC, la matriz de indicadores de 2008 y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 la SEP no estableció indicadores para medir el cumplimiento del objetivo del programa. Por tal motivo, la ASF solicitó a la dependencia que precisara los indicadores que se diseñaron para medir el cumplimiento del objetivo del programa. 20/

En cuanto al propósito de instituir en las escuelas públicas de educación básica un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico, la CNPEC informó que: "todas las escuelas que ingresan al PEC instituyen su propio modelo de gestión a partir del diagnóstico o autoevaluación que desarrollan [...]";21/ sin que proporcionara el indicador solicitado ni acreditara el establecimiento del modelo de gestión en las 39,977 escuelas beneficiadas.

Por lo que se refiere al fortalecimiento de la cultura organizacional y funcionamiento de las escuelas, la mejora en las prácticas de los docentes, y si el modelo de gestión implementado por las escuelas PEC atendió con equidad a la diversidad, la CNPEC informó, mediante el oficio núm. 310-DGDGIE-CNPEC-0209/2009 del 15 de septiembre de 2009, que: "actualmente no se disponen de indicadores para evaluarlos, ya que están en proceso de elaboración".

^{19/} Pliego de respuestas anexo al oficio número 310-CNPEC-2009/130 del 3 de junio de 2009, remitido por la CNPEC.

^{20/} Oficio AED/DGADDS/800/09 del 3 de agosto de 2009.

^{21/} Oficios 310/DGDGIE/CNPEC/0189/2008 del 18 de agosto de 2009 y 310-DGDGIE-CNPEC-0209/2009 del 15 de septiembre de 2009, proporcionados por la Coordinación Nacional del PEC.

Respecto del propósito de que el modelo de gestión implementado por las escuelas PEC se apoye en un esquema de participación social, de cofinanciamiento, de transparencia y de rendición de cuentas, la SEP señaló que no cuenta con el indicador correspondiente. 22/

En cuanto a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de escuelas beneficiadas por el PEC, la coordinación señaló que el indicador establecido es: “porcentaje de escuelas PEC que mejoran su logro educativo”; y añadió que: “la cifra a 2008 no se tiene disponible debido a que los resultados de la prueba ENLACE aplicada durante el ciclo escolar 2008-2009 no han sido publicados a la fecha”. 23/

En conclusión, se verificó que la SEP no cuenta con los indicadores y la información para medir el avance en el logro del objetivo del PEC, por lo que se incumplió lo que establece el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-017 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública establezca los indicadores que permitan evaluar el avance en el cumplimiento del objetivo del Programa Escuelas de Calidad, en términos de la adopción en las escuelas beneficiadas de un modelo de gestión escolar que se apoye en la participación social, el cofinanciamiento, la transparencia y la rendición de cuentas; que el modelo de gestión apoye con equidad a la diversidad; el fortalecimiento de la cultura organizacional y funcionamiento de las escuelas, y la mejora de las prácticas de los docentes, o bien que revise y actualice el objetivo del programa establecido en las reglas de operación del programa, con el fin de cumplir lo que se establezca en el Manual de Programación y Presupuesto.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

^{22/} Oficio 310-DGDGIE-CNPEC-0209/2009 del 15 de septiembre de 2009, proporcionado por la Coordinación Nacional del PEC.

^{23/} Oficio 310-DGDGIE-CNPEC-0209/2009 del 15 de septiembre de 2009, proporcionado por la Coordinación Nacional del PEC.

*Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1**Escuelas que reúnen las características para ser escuelas de calidad*

En el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, 24/ artículo 3, se indica que: “es responsabilidad de los titulares de las dependencias, [...] establecer y mantener el Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua”.

En el apartado “Presentación” de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, se establece que: “una Escuela de Calidad es aquella que asume de manera colectiva la responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos sus alumnos y se compromete con el mejoramiento continuo del aprovechamiento escolar. Es una escuela que procura la operación basada en normas, compartiendo sus experiencias e impulsando procesos de autoformación de sus actores. Una Escuela de Calidad es una comunidad educativa integrada y comprometida que promueve la equidad y garantiza que los educandos adquieran los conocimientos y desarrollen competencias, habilidades y valores necesarios para alcanzar una vida personal y familiar plena, participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida”.

Con la auditoría, se constató que en 2008 el PEC benefició a 39,977 escuelas públicas de educación básica, de las cuales 10,476 (26.2%) cumplieron en ese año entre 5 y 8 años de permanencia en el programa. 25/ Al respecto, se solicitó a la SEP que cuantificara el número de escuelas que en 2008 se consideraron de calidad porque reunieron las características establecidas en la definición de las reglas de operación. 26/

La CNPEC informó que: “lo que se expresa en el numeral 1 ‘Presentación’ en las reglas de operación del programa corresponde a la parte filosófica y aspiracional de la política educativa que impulsa el PEC, mediante la cual se construye la visión del deber ser ideal de una escuela de calidad”.

Añadió que: “las escuelas que participan en el PEC están en un proceso de transformación cuyo fondo principal tiene que ver con un cambio profundo de su cultura de la planeación, de su cultura organizacional y de su funcionamiento, lo cual representa un esfuerzo de largo aliento que es

24/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006.

25/ 5,239 escuelas (13.1%) tenían 5 años en el PEC; 3,012 escuelas (7.5%) tenían 6 años; 1,920 escuelas (4.8%) cumplieron 7 años en el programa; y 305 escuelas (0.8%) tenían 8 años en el PEC.

26/ Requerimiento enviado mediante oficio núm. DGADDS/158/09 del 15 de septiembre de 2009.

complejo, dados los distintos niveles, modalidades y contextos socioeconómicos, además de la alta rotación de los cuerpos directivos”. 27/

La información proporcionada por la CNPEC no permitió definir con precisión las características que debe reunir una escuela para considerarse “de calidad”, ni cuantificar para las 10,476 escuelas que en 2008 tenían 5 años o más de estar en el programa, cuántas se clasificaron como “escuelas de calidad”.

En conclusión, la SEP incumplió el artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, debido a que a 8 años de existencia del PEC no acreditó cuántas de las escuelas beneficiadas cumplen las características para ser clasificadas como centros educativos de calidad, lo cual limitó la evaluación del logro de los objetivos del PEC.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-018 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca sus sistemas de control y evaluación a fin de precisar para las escuelas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad, el número de los centros educativos que reúnen las características para considerarse escuelas de calidad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3, de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

27/ Oficio núm. 310-DGDGIE-CNPEC-0219/2009 del 30 de septiembre de 2009.

*Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1**Impacto del PEC en el logro educativo de los estudiantes (prueba ENLACE)*

En el artículo 303 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, párrafo primero, se establece que: “el Sistema de Evaluación del Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos”.

En el párrafo cuarto del mismo artículo, se señala que: “los indicadores serán de dos tipos, estratégicos y de gestión, y serán expresados en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad”.

En el numeral 3.1. Objetivo General del Acuerdo número 419 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, se dispone que el objetivo del PEC es: “Instituir en las escuelas públicas de educación básica [...] un modelo de gestión escolar [...] orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes [...]”.

En la Matriz de Marco Lógico 2008, la SEP dispuso el indicador “Porcentaje de Escuelas PEC que mejoran en logro educativo”. La definición de dicho indicador fue: “Proporción de escuelas PEC que incrementan el porcentaje de alumnos con nivel de logro elemental o mayor en la prueba ENLACE”. 28/ La meta establecida para ese indicador fue que el 62.8% de las escuelas beneficiadas por el programa mejoraran el nivel de logro educativo de sus estudiantes. 29/

Con respecto al indicador establecido por la SEP, la dependencia señaló que no cuenta con los resultados de aprovechamiento escolar de la Fase de PEC VIII, debido a que no habían sido publicados los resultados de la prueba ENLACE aplicada en 2009.

En consecuencia, la ASF realizó un estudio de impacto con el propósito de comprobar si el programa ha contribuido a mejorar la calidad de la educación de los alumnos de escuelas primarias y

28/ De acuerdo con el documento Evaluación Nacional del Logro Académico de Centros Escolares (ENLACE), emitido por la SEP, la prueba ENLACE es un examen del Sistema Educativo Nacional que la dependencia aplica anualmente con el fin de recabar información diagnóstica de los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas por los estudiantes evaluados en las áreas de español y matemáticas. En educación básica la prueba se aplica a alumnos de tercero a sexto de primaria y de tercero de secundaria de los planteles públicos y privados del país, sin importar la modalidad educativa a la que pertenecen.

29/ Logro educativo: es el conjunto de conocimientos, habilidades y valores que debe asimilar y desarrollar un estudiante en el proceso pedagógico, en relación con los resultados esperados al finalizar la asignatura.

secundarias públicas, para el cual se utilizó un estudio de regresión y se realizó una comparación con un grupo de control y uno de tratamiento.

El estudio consistió en la revisión de las bases de datos de los resultados de la prueba ENLACE aplicada en los años 2006, 2007 y 2008 de alumnos de tercero a sexto grado de primaria y tercero de secundaria, utilizando como grupo de tratamiento a los educandos de escuelas beneficiadas con el PEC y como grupo de control a los estudiantes de escuelas que no tuvieron acceso al programa. Los resultados del estudio se exponen a continuación en el orden siguiente:

- a) El análisis comparativo entre los resultados de las escuelas PEC, con respecto al promedio nacional y al promedio de las escuelas que obtuvieron el puntaje para ubicarse en el nivel excelente de conocimientos.
 - b) La cuantificación y evaluación de las escuelas que mejoraron el nivel de logro educativo de los estudiantes en el periodo 2006-2008, a fin de verificar el cumplimiento de la meta de 62.8% establecida en la matriz de indicadores.
 - c) El análisis de los resultados de las escuelas PEC, por nivel educativo (primaria y secundaria), de acuerdo con sus años de permanencia en el programa, a fin de verificar si las escuelas que tienen más años en el PEC obtienen mejores promedios en los puntajes de sus alumnos.
 - d) El análisis comparativo de los resultados obtenidos en 2008 por las escuelas PEC y no PEC.
- a) *Análisis comparativo entre los resultados de las escuelas PEC con respecto al promedio nacional y al promedio de las escuelas que obtuvieron conocimientos excelentes.*

Para efectos de evaluación se tomó en cuenta la clasificación que utiliza la SEP con base en los puntajes obtenidos en la prueba ENLACE para identificar el grado de conocimientos y desarrollo de habilidades de los alumnos, la cual se presenta en el cuadro siguiente:

**RANGOS DE VALORES PARA CADA NIVEL DE LOGRO Y HABILIDAD EN ESPAÑOL Y
MATEMÁTICAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EVALUADOS CON LA PRUEBA
ENLACE**

Nivel de logro	Primaria			Secundaria		
	Español	Matemáticas	Global	Español	Matemáticas	Global
Insuficiente	Menor a 410.9	Menor a 412.6	Menor a 411.7	Menor a 468.5	Menor a 525.0	Menor a 496.7
Elemental	410.9 – 560.3	412.6 – 565.6	411.7 – 962.9	468.5 – 609.3	525.0 – 670.3	496.7 – 639.8
Bueno	560.3 – 691.5	565.6 – 674.0	962.9 – 682.7	609.3 – 748.9	670.3 – 780.0	639.8 – 764.4
Excelente	691.5 – 800.0	674.0 – 800.0	682.7 – 800.0	748.9 – 800.0	780.0 – 800.0	764.5 – 800.0

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Evaluación Nacional del Logro Académico de Centros Escolares (ENLACE), México, 2008.

De acuerdo con la SEP, en el nivel insuficiente, el estudiante necesita adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades de la asignatura evaluada; en el nivel elemental, se requiere fortalecer la mayoría de los conocimientos y desarrollar las habilidades correspondientes; en el nivel bueno, el alumno muestra un dominio adecuado de los conocimientos y posee las habilidades necesarias y en el nivel excelente, posee un alto nivel de dominio de los conocimientos y habilidades de la asignatura evaluada.

Con la auditoría se determinó que en 2008 se evaluaron 121,668 escuelas con la prueba ENLACE: 91,024 primarias y 30,644 secundarias. Los resultados se presentan a continuación:

Primaria

El promedio nacional para las primarias evaluadas fue de 513.8 puntos, el 64.2% de los 800 puntos posibles a obtener en la prueba ENLACE.

De las 91,024 primarias evaluadas con ENLACE, el 0.3% (249 escuelas) obtuvieron puntajes superiores a 682.7 que las ubicaron en un nivel excelente de conocimientos, el promedio de éstas fue de 705.0 puntos, el 88.1% de los 800.0 puntos posibles a obtener en dicha prueba.

De las 249 primarias con conocimientos excelentes, el 64.7% fueron escuelas particulares (161); el 22.9% correspondieron a primarias generales (57); el 11.6% impartieron la primaria comunitaria del CONAFE (29); y el 0.8% fueron primarias indígenas (2). Cabe señalar que el 3.6% de las 249 primarias con conocimientos excelentes correspondió a escuelas beneficiadas por el PEC (9 escuelas).

De las 91,024 primarias evaluadas con ENLACE, el 10.5% correspondió a escuelas beneficiadas por el PEC (9,526 escuelas), las cuales obtuvieron un promedio de 493.1 puntos, el 61.6% de los 800.0 puntos posibles a obtener en la prueba mencionada.

Con respecto al promedio nacional, las escuelas PEC obtuvieron resultados inferiores en 4.0% al promediar 493.1 puntos, 20.7 puntos menos que los obtenidos en el ámbito nacional (513.8 puntos). Asimismo, el promedio del puntaje de las escuelas PEC se ubicó por debajo en 211.9 puntos (30.0%) del promedio de las escuelas con conocimientos excelentes.

Secundaria

El promedio nacional para las 30,644 secundarias evaluadas fue de 512.8 puntos, el 64.1% de los 800 puntos posibles a obtener en la prueba ENLACE.

De las 30,644 secundarias evaluadas con ENLACE, 7 escuelas (0.02%) obtuvieron puntajes superiores a 764.4 puntos que las ubicaron en un nivel excelente de conocimientos, el promedio fue de 783.6 puntos, el 97.9% de los 800.0 puntos posibles a obtener en dicha prueba.

De las 7 secundarias con conocimientos excelentes, 5 fueron escuelas particulares (71.4%); y 2 (28.6%) fueron telesecundarias, de las cuales 1 estaba incorporada al PEC.

De las 30,644 secundarias evaluadas con ENLACE, el 14.5% correspondió a escuelas beneficiadas por el PEC (4,453 escuelas), las cuales obtuvieron un promedio de 495.4 puntos, el 61.9% de los 800.0 puntos posibles a obtener en la prueba mencionada.

Con respecto al promedio nacional, las escuelas PEC obtuvieron resultados inferiores en 3.4% al promediar 495.4 puntos, 17.4 puntos menos que los obtenidos en el ámbito nacional (512.8 puntos). Asimismo, el promedio del puntaje de las escuelas PEC se ubicó por debajo en 243.2 puntos (32.8%) de las escuelas con conocimientos excelentes.

b) Escuelas que mejoran el nivel de logro educativo de sus estudiantes

En la Matriz de Marco Lógico 2008, la SEP dispuso el indicador “Porcentaje de Escuelas PEC que mejoran en logro educativo”, con la meta de que el 62.8% de las escuelas beneficiadas por el programa mejoraran el nivel de logro educativo de los estudiantes en el periodo de junio de 2007 a diciembre de 2008.

Con la auditoría, se determinó que en 2008 el PEC benefició a 39,977 escuelas, de las cuales 13,979 escuelas (35.0%) fueron sujetas de aplicación de la prueba ENLACE (9,526 primarias y 4,453 secundarias).

Por lo anterior, para efectos de evaluar el cumplimiento de la meta señalada, la ASF consideró las 13,979 escuelas de primaria y secundaria beneficiadas por el PEC en 2008, que correspondieron al conjunto de centros educativos evaluados con la prueba ENLACE.

Cabe señalar que la SEP no precisó los parámetros que se debían considerar para determinar que una escuela presentó mejora en el logro educativo de sus estudiantes. Por lo anterior, la ASF consideró como mejora cualquier aumento en el promedio de los puntajes obtenidos por los alumnos de las escuelas evaluadas.

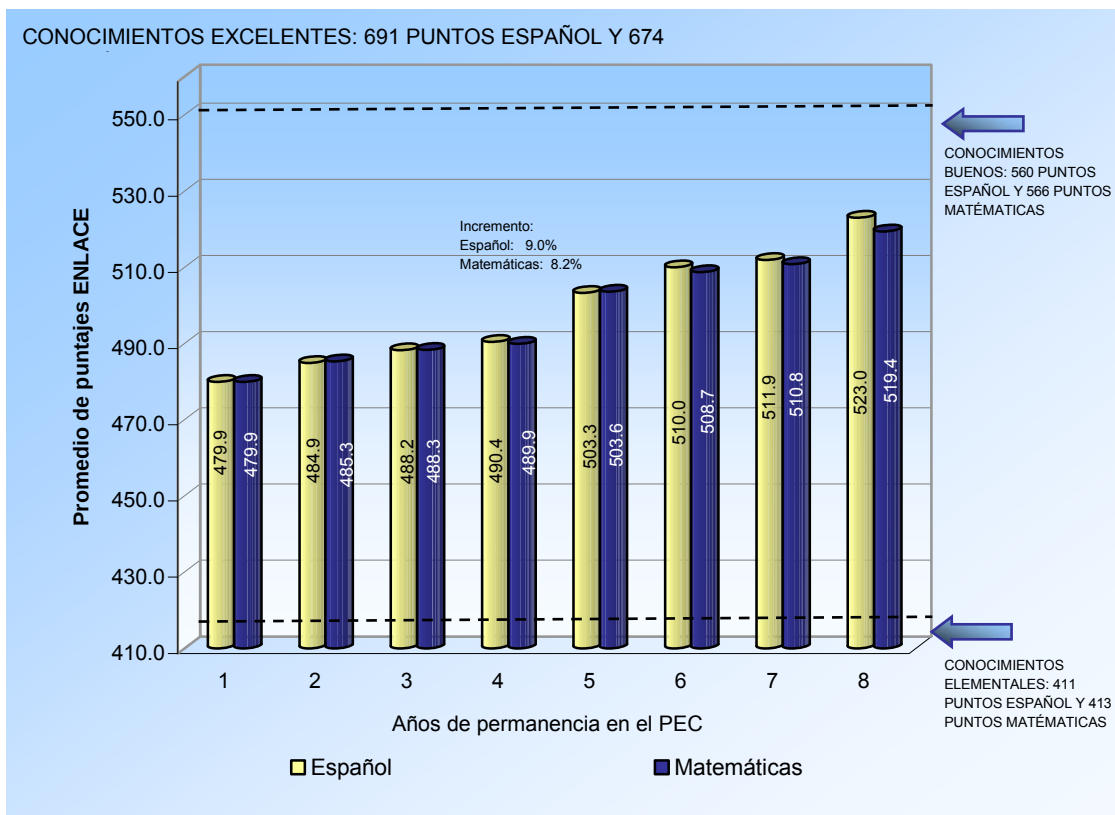
Con la revisión de la base de datos de los resultados obtenidos en la prueba ENLACE, se verificó que de las 13,979 escuelas beneficiadas por el PEC evaluadas en 2008, el 54.5% (7,618 centros educativos) mejoró su puntaje de aprovechamiento escolar en las asignaturas de español, matemáticas o ambas, porcentaje inferior en 8.3 puntos porcentuales al previsto en la matriz del programa (62.8%).

c) *Escuelas PEC por nivel educativo (primaria y secundaria), de acuerdo con sus años de permanencia en el programa*

Primaria

En la auditoría, se observó que el promedio de puntajes de las 9,526 primarias beneficiadas por el PEC en 2008 y evaluadas con la prueba ENLACE, se incrementó en 9.0% español y 8.2% en matemáticas, de acuerdo con los años de permanencia en el programa, como se observa en la gráfica siguiente:

PUNTAJES OBTENIDOS EN LA PRUEBA ENLACE 2008 POR LAS ESCUELAS PRIMARIAS PEC,
DE ACUERDO CON SU AÑOS DE PERMANENCIA EN EL PROGRAMA



FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Base de datos de los resultados de la Prueba ENLACE aplicada en 2008, México, 2009.

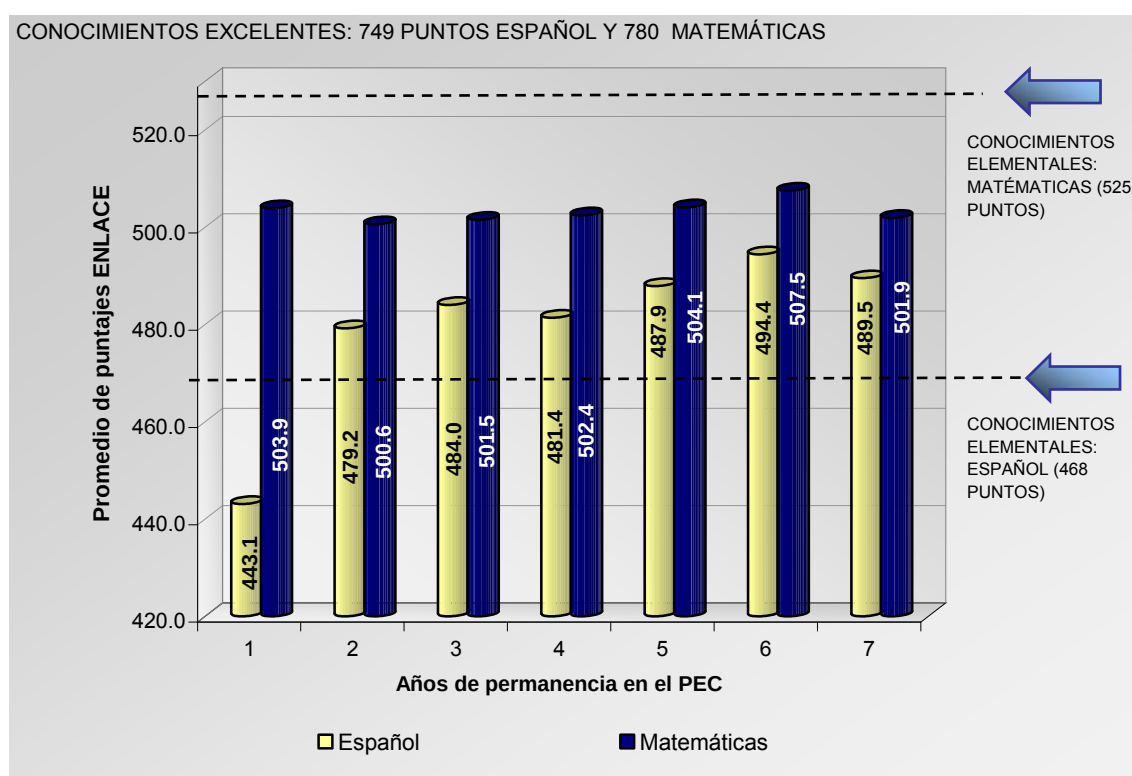
Como se aprecia en la gráfica, en 2008 las 9,526 escuelas primarias se ubicaron por debajo del puntaje de 560 en español y de 566 en matemáticas correspondientes a las escuelas con alumnos de aprovechamiento escolar "bueno". Asimismo, se precisó que según los años de permanencia de las escuelas en el programa, los puntajes de aprovechamiento de los alumnos aumentaron de manera constante: los alumnos de escuelas que por primer año participaron en el programa registraron en promedio un puntaje de 479.9 en las asignaturas de español y matemáticas; y los educandos de escuelas con ocho años de incorporación en el programa tuvieron un puntaje de 523.0 en español y 519.4 en matemáticas.

Secundaria

El promedio de los puntajes obtenidos en la prueba ENLACE por los alumnos de las 4,453 escuelas PEC evaluadas observaron un aumento de 10.5% en español y una ligera disminución de 0.4% en matemáticas. Cabe mencionar que las escuelas del nivel secundaria se incorporaron al PEC a partir del segundo año de operación del programa, por lo que el periodo máximo de permanencia en el programa es de 7 años.

El promedio de puntajes obtenidos por las secundarias de acuerdo con el número de años de permanencia en el PEC se muestra en la gráfica siguiente:

PUNTAJES OBTENIDOS EN LA PRUEBA ENLACE 2008 POR LAS SECUNDARIAS PEC, DE ACUERDO CON SU AÑOS DE PERMANENCIA EN EL PROGRAMA



FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Base de datos de los resultados de la Prueba ENLACE aplicada en 2008, México, 2009.

Como se observa en la gráfica, los alumnos de las escuelas que tuvieron un año de permanencia en el programa registraron 443.1 puntos en la asignatura de español y los que acumularon 7 años 489.5 puntos, lo que significó un aumento de 46.4 puntos (10.5%). Si bien los alumnos de las 4,453 escuelas secundarias mejoraron el promedio del puntaje obtenido en español, todos los centros educativos se ubicaron en el rango de conocimiento elemental, con excepción de los alumnos de las escuelas con un año de permanencia, que en español tuvieron un puntaje (443.1 puntos) por debajo del establecido para los conocimientos elementales (468.0 puntos).

Por lo que respecta a la asignatura de matemáticas, los estudiantes de escuelas con un año de permanencia en el programa obtuvieron 503.9 puntos, y los alumnos matriculados en centros educativos que acumularon 7 años en el PEC registraron 501.9 puntos, lo que representa una disminución de 2 puntos (0.4%). Asimismo, las 4,453 escuelas se ubicaron en el nivel insuficiente de conocimientos en matemáticas.

d) *Análisis comparativo de los resultados obtenidos en 2008 por las escuelas PEC y no PEC.*

Primaria

Por lo que se refiere a la comparación de los resultados obtenidos en 2008 por las primarias que en ese año fueron beneficiadas por el PEC y las que no fueron atendidas con el programa, con base en los puntajes obtenidos y su clasificación por nivel de logro, el análisis se presenta a continuación:

PUNTAJE DE LOS ALUMNOS EN LA PRUEBA ENLACE DE LAS PRIMARIAS PEC Y LAS ESCUELAS PÚBLICAS QUE NO FUERON ATENDIDAS POR EL PROGRAMA, 2008

Materia	PEC		NO PEC		Diferencia en los promedios de las escuelas PEC y no PEC	
	Puntaje obtenido (1)	Clasificación por nivel de logro (2)	Puntaje obtenido (3)	Clasificación por nivel de logro (4)	Absoluta (5)=(1)-(3)	Porcentual (6)=(5)/(3) X 100
Español	493.2	Elemental	475.0	Elemental	18.2	3.8
Matemáticas	493.0	Elemental	473.6	Elemental	19.4	4.1

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Base de datos de los resultados de la Prueba ENLACE aplicada en 2008, México, 2009.

Como se observa en el cuadro, los resultados obtenidos en 2008 por los alumnos de las primarias PEC y los que pertenecen a escuelas no beneficiadas por el programa las ubicaron en un nivel de conocimientos elemental.

Asimismo, se constató que en español los alumnos de las escuelas primarias atendidas por el programa obtuvieron en promedio 493.2 puntos, cantidad superior en 3.8% (18.2 puntos) respecto de los alumnos de escuelas no incorporadas al programa (475.0 puntos); y en matemáticas los alumnos de las escuelas beneficiadas por el programa lograron 493.0 puntos, cifra superior en 4.1% (19.4 puntos) a la registrada por los alumnos de escuelas no atendidas por el programa.

Secundaria

Por lo que se refiere a la comparación de los resultados obtenidos en 2008 por las secundarias que en ese año fueron beneficiadas por el PEC y las que no fueron atendidas con el programa, con base en los puntajes obtenidos y su clasificación por nivel de logro, el análisis se presenta a continuación:

RESULTADOS DE LOS ALUMNOS EN LA PRUEBA ENLACE DE LAS SECUNDARIAS PEC Y LAS ESCUELAS QUE NO FUERON ATENDIDAS POR EL PROGRAMA, 2008

Materia	PEC		NO PEC		Diferencia en los promedios de las escuelas PEC y no PEC	
	Puntaje obtenido (1)	Clasificación por nivel de logro (2)	Puntaje obtenido (3)	Clasificación por nivel de logro (4)	Absoluta (5)=(1)-(3)	Porcentual (6)=(5)/(3) X 100
Español	486.8	Elemental	477.0	Elemental	9.8	2.0
Matemáticas	504.0	Insuficiente	498.6	Insuficiente	5.4	1.1

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Base de datos de los resultados de la Prueba ENLACE aplicada en 2008, México, 2009.

Como se observa en el cuadro, los resultados obtenidos en español por los alumnos de las escuelas PEC y las que no fueron beneficiadas por el programa las ubicaron en un nivel de conocimientos elemental. En el caso de matemáticas ambos grupos de escuelas se ubicaron en el nivel insuficiente de conocimientos.

Asimismo, se constató que en español los alumnos de las escuelas beneficiadas por el programa obtuvieron en promedio 486.8 puntos en la prueba ENLACE, cifra superior en 2.0% (9.8 puntos) a la

observada por los alumnos de escuelas que no participan en el programa; y en matemáticas los alumnos de las escuelas incorporadas al programa tuvieron en promedio 504.0 puntos, cifra superior en 1.1% (5.4 puntos) a la registrada por los alumnos en las escuelas no incluidas en el programa.

En conclusión, conforme a la revisión efectuada por la ASF, la SEP cumplió parcialmente el objetivo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes con el PEC, ya que se logró que el 54.5% de las escuelas PEC evaluadas registraron incrementos en los puntajes, 8.3 puntos porcentuales menos que los previstos en la meta relativa a lograr que los alumnos de 62.8% de escuelas beneficiadas mejoraran el logro educativo. Asimismo, se precisó que los alumnos de las 13,979 escuelas evaluadas se ubicaron dentro del rango de conocimientos elementales para las dos asignaturas evaluadas con la prueba ENLACE, con excepción de los alumnos de secundaria que presentaron conocimientos insuficientes en matemáticas.

La evaluación del objetivo y la meta estuvo limitada porque la dependencia no dispuso de la información respectiva para verificar su cumplimiento. Asimismo, con la revisión efectuada se precisó que una vez publicados los resultados de la prueba ENLACE, la SEP tampoco evaluó el cumplimiento de la meta respectiva, por lo cual incumplió lo dispuesto en el artículo 303 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

También se observó que, según los años de permanencia de las escuelas en el programa, los puntajes de aprovechamiento escolar mejoraron en español, los alumnos de escuelas que tuvieron ocho años de incorporadas al programa registraron un puntaje mayor en 10.5% (43.1 puntos) respecto de los alumnos de escuelas que tenían un año de participar en el programa. En matemáticas se presentó un decremento de 0.4% (2.0 puntos).

Además, el aprovechamiento escolar de los alumnos de las escuelas incorporadas al programa respecto de los alumnos de escuelas no participantes mostró que en primaria los alumnos de escuelas PEC tuvieron un puntaje superior en 3.8% (18.2 puntos) en español y de 4.1% (19.4 puntos) en matemáticas para la primaria respecto de los estudiantes de centros educativos no atendidos por el programa. En secundaria, los primeros presentaron puntaje mayor en 2.0% (9.8 puntos) en español y 1.1% (5.4 puntos) en matemáticas.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-019 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente las medidas necesarias para incrementar el porcentaje de alumnos de primarias y secundarias beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad que adquieren los conocimientos y habilidades suficientes en comprensión lectora y habilidades lógico-matemáticas, de acuerdo con los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico de Centros Escolares (ENLACE), a fin de cumplir el objetivo del Programa Escuelas de Calidad establecido en el numeral 3.1., de las Reglas de Operación, en relación con mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-020 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública defina un indicador que permita evaluar el logro educativo de los alumnos beneficiados por el PEC, cuyos resultados se reporten con oportunidad y se incluyan en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 303, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 28 Observación Núm. 1

EFICIENCIA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL PEC

En la operación del PEC participaron las instancias educativas estatal y federal, por lo que el análisis de eficiencia se presenta en dos vertientes: en la primera se verificó el cumplimiento de las reglas de operación de los procesos que son responsabilidad del ámbito federal, y en la segunda, se analizó el desarrollo de los procesos que corresponden a las Coordinaciones Generales Estatales del PEC y a las escuelas beneficiadas, para lo cual se realizaron estudios de caso en 18 escuelas de cuatro entidades federativas.

Compromisos de las entidades federativas para participar en el PEC

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, vigentes en 2008,30/ numeral 4.3.1 Distribución de recursos a las entidades federativas, se estableció que: "para participar en el PEC las entidades federativas deberán ratificar por escrito su voluntad de participar en el ciclo escolar 2008-2009 [...] para lo cual la Carta Compromiso deberá considerar el formato tipo consignado en el Anexo 3, y enviarse a la CNPEC a más tardar el 31 de marzo de 2008". Asimismo, en el anexo señalado se establece como fecha límite de elaboración de la carta el 15 de marzo de 2008.

Con la revisión de las 32 cartas compromiso remitidas por las Coordinaciones Generales Estatales del Programa Escuelas de Calidad a la CNPEC, se verificó que las 32 entidades federativas ratificaron su voluntad de participar en el programa durante el ciclo escolar 2008-2009. Asimismo, se observó que las 32 cartas compromiso cumplieron con los requisitos establecidos en el Anexo 3 de las reglas de operación, ya que en dichos documentos se incluyó la información solicitada sobre el número de escuelas que estimaron beneficiar en el ciclo escolar, los montos que se comprometieron a aportar para apoyar a las escuelas y la fecha límite en la que realizarían dichos depósitos.

De las 32 cartas compromiso, se constató que 21 entidades federativas elaboraron su carta compromiso dentro del plazo establecido en las reglas de operación, y 11 entidades federativas la elaboraron entre el 19 de marzo y el primero de abril de 2008, 4 y 17 días después de la fecha límite establecida para su elaboración (15 de marzo de 2008). Asimismo, se verificó que únicamente cuatro entidades federativas (Baja California Sur, Morelos, San Luis Potosí y Sinaloa) remitieron a la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad sus cartas compromiso antes del 31 de marzo 2008; de las 28 entidades restantes no fue posible verificar la fecha de envío de las cartas debido a que no contaron con el sello de recibido por parte de la Coordinación Nacional.

En resumen, las entidades federativas beneficiadas por el PEC ratificaron su compromiso de participar en el programa conforme al formato establecido en las reglas de operación; no obstante, 11 de las 32 entidades federativas elaboraron sus cartas compromiso de 4 a 17 días después de la fecha establecida, y se verificó que 4 de las 32 entidades federativas remitieron las cartas compromiso a la Coordinación Nacional del PEC antes de la fecha de vencimiento, por lo que se incumplió lo dispuesto en el numeral 4.3.1., de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-021 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos necesarios para que las entidades federativas cumplan los plazos establecidos en las reglas de operación del Programa Escuelas de Calidad para elaborar y enviar a la Coordinación Nacional del PEC la ratificación de su voluntad para participar en el programa, en cumplimiento de lo que se establezca en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-022 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública adopte las medidas que fortalezcan los sistemas de información con el fin de contar con la documentación que acredite que la

^{30/} Acuerdo 419 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad publicadas en el

Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad recibió de las entidades federativas sus cartas de ratificación de participar en ese programa, en cumplimiento de lo que se establezca en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 29 Observación Núm. 1

Validación del listado nacional de escuelas públicas de educación básica

El numeral 4.2 Población objetivo de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, señala que: "con la finalidad de orientar la focalización para la incorporación de nuevas escuelas, referidas en el numeral II de este apartado, el procedimiento para identificar esta población objetivo se deberá realizar de acuerdo con las siguientes actividades:

1. La AEE, 31/ en coordinación con su área de planeación o área competente, conformará el listado de escuelas urbanas que existen en la entidad federativa identificadas en las AGEB urbanas de media, alta y muy alta marginación de acuerdo a los criterios establecidos por el CONAPO, y lo remitirá a la CGEPEC.
2. La CGEPEC enviará el listado a la CNPEC para su validación en coordinación con la DGPP, e informará lo conducente a las CGEPEC.
3. La CNPEC integrará un listado nacional conforme las entidades federativas tengan validada su información, misma que publicará en la página del PEC."

Con la revisión de la documentación proporcionada, se constató que 30 entidades federativas remitieron a la CNPEC el listado de escuelas urbanas que se incorporarían al programa en 2008, identificadas en las AGEB urbanas de media, alta y muy alta marginación, de acuerdo con los criterios establecidos por el CONAPO, con el objeto de que la Coordinación Nacional del programa validara dicho listado.

Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007.

^{31/} AEE: Autoridad Educativa Estatal.

También se verificó que la Dirección General de Planeación y Programación de la SEP (DGPP) remitió, a la Coordinación Territorial del Programa Escuelas de Calidad, la base de datos a nivel de Centro de Trabajo de las escuelas públicas de Educación Básica por nivel escolar, modalidad y nivel de marginación urbana.

En cuanto al proceso de validación, la CNPEC no acreditó que revisó, aceptó, ajustó o rechazó el listado de escuelas recibido de las entidades federativas, ni que remitió el comunicado correspondiente a las CGEPEC.

Con la revisión de la página de Internet de la SEP, se constató que se publicó el documento denominado "Catálogo de Centros de Trabajo (CCT) de educación básica con índice de marginación urbana 2000, CONAPO, con base en el 2000, INEGI", el cual contiene las bases de datos de las escuelas clasificadas por región y las escuelas existentes en el país, sin que se precise el ciclo escolar al que corresponden. Según la CNPEC, el catálogo referido incorporado en el Internet fue el listado de escuelas remitido por las CGEPEC y validado por la Coordinación.

En conclusión, la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad recibió los listados de escuelas remitidos por las entidades federativas como población objetivo y la base de datos de la DGPP de la SEP, sin que acreditara la validación y publicación en la página de Internet de la SEP del listado de las escuelas que se incorporarían al programa en 2008, por lo que la dependencia incumplió lo establecido en el numeral 4.2. de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-023 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca sus mecanismos de control para contar con la documentación que acredite que realizó la validación del listado nacional de escuelas ubicadas en las Áreas Geoestadísticas Básicas urbanas de media, alta y muy alta marginación, así como de su publicación en su página de Internet, en cumplimiento de lo que se establezca en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 1

Contraloría social del Programa Escuelas de Calidad

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, numeral 6.2.1 Contraloría Social, se establece que “[...] con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación del PEC, la CNPEC y las CGEPEC promoverán las acciones de contraloría social que se consideren necesarias, para fomentar acciones tendientes a informar a la población, y especialmente a los beneficiarios del PEC.”

La Coordinación Nacional del PEC informó que: “las acciones de Contraloría Social señaladas en el párrafo de reglas que se cita se promueven desde la misma incorporación a las Reglas de Operación de la obligatoriedad de las escuelas que se incorporan al PEC de contar con el Consejo Escolar de Participación Social. Dicho Consejo realiza funciones de contraloría social al interior de cada uno de los centros escolares participantes en el Programa, sin embargo, los documentales que evidencian su funcionamiento se encuentran en posesión de cada una de las escuelas, por lo que no están disponibles en esta Coordinación”. 32/

En conclusión, la CNPEC no acreditó las acciones que realizó en materia de promoción de contraloría social para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6.2.1 de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-024 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

^{32/} Oficio 310-DGDGIE-CNPEC-0219/2009 del 30 de septiembre de 2009.

Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca sus mecanismos de control para contar con la documentación que acredite que promovió las acciones de contraloría social necesarias para informar a la población y a los beneficiarios del Programa Escuelas de Calidad sobre los asuntos del programa, en cumplimiento de lo que se establezca en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 31 Observación Núm. 1

Informes trimestrales de avance físico y financiero remitidos por las CGEPEC

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, numeral 7.1. Avance físico y financiero, párrafo segundo, se estableció que: “[...] las AEE, solicitarán a las CGEPEC la emisión de los informes trimestrales físico y financiero, que son insumo indispensable para la consolidación de éstos a nivel nacional”. En el párrafo tercero de dicho numeral, se dispuso que: “los informes deberán remitirse a la CNPEC, durante los 10 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta”.

En el párrafo cuarto del numeral y ordenamiento mencionados, se indicó que: “en caso de incumplimiento en la entrega de los informes antes referidos, el CTFNEC 33/ podrá determinar la sanción correspondiente”.

En las reglas de operación señaladas, apartado Lineamientos de Operación, numeral 4.2.2. Informes de avance físico y financiero, se estableció que: “el CTFEEC solicitará a la CGEPEC la emisión de informes trimestrales que contengan lo siguiente:

- Avance financiero del FEEC que contenga el estado de ingreso de recursos públicos; rendimientos financieros; egresos realizados, que identifiquen los recursos ejercidos federales y estatales de acuerdo con su origen y aplicación del gasto; y saldos de la subcuenta que identifica los recursos de origen federal, así como del FEEC en general.

^{33/} Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad.

- Avance físico que contenga el cumplimiento de las metas, objetivos y acciones bajo su responsabilidad, mismos que deberán presentarse en el trimestre que se generen [...]”.

Con respecto a la oportunidad en la entrega de los informes, se verificó que los documentos de avance físico y financiero, correspondientes a los dos primeros trimestres del año, remitidos por las 32 Coordinaciones Generales Estatales, no presentaban el sello de recibido por parte de la Coordinación Nacional, por lo que no fue posible verificar si se recibieron los informes en el plazo establecido.

En cuanto a los informes del tercer trimestre, únicamente cuatro entidades federativas enviaron en tiempo el informe físico, y dos entidades federativas remitieron el informe financiero en el plazo fijado. Para el cuarto trimestre, se enviaron en tiempo seis informes físicos y sólo un informe financiero.

Por lo que se refiere al contenido de los informes, se observó lo siguiente:

- Para el primer trimestre, 29 entidades remitieron su avance financiero que contenía la información señalada en las reglas de operación y para 3 entidades el informe financiero estuvo incompleto. En cuanto a los informes físicos, los documentos de 14 entidades federativas incluyeron los avances de metas y las otras 18 entidades omitieron la información respectiva.
- Para el segundo trimestre, los informes remitidos por 28 entidades federativas presentaron el avance financiero de manera completa, y los respectivos a las otras 4 entidades no cumplieron los requisitos de las reglas de operación. Respecto de los informes físicos, 10 entidades incorporaron en sus documentos el avance de metas completo.
- En el tercer trimestre, 30 entidades federativas entregaron su informe financiero con el contenido fijado en las reglas de operación; y 20 informes incluían avance de metas.
- En el cuarto trimestre, 31 informes de avance financiero cumplieron el contenido de las reglas de operación, y 18 informes físicos presentaron el avance de metas correspondiente.

La CNPEC no proporcionó evidencia de las sanciones determinadas por el CTFNEC a las entidades federativas que no cumplieron los plazos establecidos para la entrega de los informes trimestrales de avance físico y financiero, o presentaron dichos informes sin ajustarse al contenido establecido en las reglas de operación.

De lo anterior se concluye que la CNPEC incumplió el numeral 7.1. de las Reglas de Operación porque no acreditó que se aplicaron sanciones a las entidades federativas que remitieron sus informes trimestrales de avance físico y financiero en fecha posterior a los plazos establecidos en las reglas de

operación, y que entregaron dichos informes sin ajustarse al contenido establecido en dicho ordenamiento.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-025 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos necesarios para que las Coordinaciones Generales Estatales del Programa Escuelas de Calidad cumplan con la entrega de los informes trimestrales de avance físico y financiero a la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad en los plazos establecidos y conforme a los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa, en cumplimiento de lo que se establezca en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-026 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública adopte las medidas que fortalezcan los sistemas de información del Programa Escuelas de Calidad con el fin de contar con la documentación que acredite las fechas en las que las Coordinaciones Generales Estatales del Programa entregan a la Coordinación Nacional del PEC los informes trimestrales de avance físico y financiero del PEC, en cumplimiento de lo que se establezca en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 32 Observación Núm. 1

Informes trimestrales de avance físico y financiero remitidos por la SEP a la Cámara de Diputados, la SHCP y la Función Pública

En el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 181, se establece, para los programas sujetos a reglas de operación que: “las dependencias y las entidades a través de su dependencia coordinadora de sector, deberán enviar trimestralmente a la Cámara de Diputados, [...] turnando copia a la SHCP y a la Función Pública, informes sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación [...]. Dichos informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre.”

En el párrafo segundo de dicho artículo, se indicó que: “aquellas dependencias y entidades que utilicen fideicomisos [...] para apoyar la entrega a los beneficiarios de los recursos de los programas sujetos a reglas de operación, [...] tendrán que incorporar en los informes [...], el avance en el cumplimiento de la misión y fines conforme a lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa, y a lo siguiente: ingresos del periodo; rendimientos financieros del periodo; egresos del periodo y su destino; disponibilidades o saldo del periodo; y listado de beneficiarios.”

Con la revisión de los oficios y los formatos de acuse denominados “Remisión de Documentos, Dirección General de Planeación y Programación, Coordinación Administrativa Departamento de Recursos Materiales y Servicios”, se constató que la SEP entregó los informes trimestrales del PEC a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, como se detalla en el cuadro siguiente:

**ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PEC,
2008**

Trimestres	Fecha en que la DGDGIE remitió los informes a la DGPP de la SEP	Fechas en que la DGAPyRF y la DGPP de la SEP enviaron los informes trimestrales de avance físico y financiero del PEC a las instancias respectivas		
		H. Cámara de Diputados	SHCP	Función Pública
Primero (enero-marzo)	21 de mayo de 2008	2 de junio de 2008	4 de junio de 2008	4 de junio de 2008
Posterioridad	35 días	44 días	46 días	46 días
Segundo (abril-junio)	18 de julio de 2008	22 de julio de 2008	30 de julio de 2008	31 de julio de 2008
Posterioridad	14 días	16 días	22 días	23 días
Tercero (julio-septiembre)	17 de octubre de 2008	3 de noviembre de 2008	31 de octubre de 2008	3 de noviembre de 2008
Posterioridad	13 días	24 días	23 días	24 días
Cuarto (octubre-diciembre)	21 de enero de 2009	29 de enero de 2009	29 de enero de 2009	3 de febrero de 2009
Posterioridad	14 días	20 días	20 días	23 días

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Informes Trimestrales enviados mediante el oficio núm. 310/DGDGIE-CNPEC-0219/2009 del 30 de septiembre de 2009. México, 2009.

El informe correspondiente al primer trimestre de 2008 se entregó a las instancias respectivas 35 días hábiles después de concluido el trimestre, esto significó 20 días hábiles de retraso con respecto al plazo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los informes correspondientes al segundo, tercero y cuarto trimestres se entregaron dentro del plazo establecido.

Con la revisión de los cuatro informes trimestrales se constató que contenían información sobre el cumplimiento de objetivos y metas, los ingresos del periodo, los rendimientos financieros, las disponibilidades del periodo y el avance en el cumplimiento de la misión y los fines, sin incluir la relativa a los egresos del periodo y su destino y el listado de beneficiarios.

En conclusión, la SEP incumplió el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el numeral 7.1. de las Reglas de Operación del PEC, porque en 2008 la dependencia remitió a la Cámara de Diputados, a la SHCP y a la SFP el informe correspondiente al primer trimestre 20 días después de que concluyó el plazo establecido; asimismo, el contenido de los informes trimestrales no se ajustó a los requisitos mínimos fijados en el reglamento de referencia.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-027 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública adopte las medidas necesarias a fin de que los informes trimestrales de avance físico y financiero se entreguen a la Cámara de Diputados, turnando copia a la SHCP y a la Función Pública, dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente, con el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y lo que se establezca en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-028 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los sistemas de control y seguimiento del Programa Escuelas de Calidad con el fin de que los informes trimestrales del programa que se entreguen a la Cámara de Diputados, turnando copia a la SHCP y a la Función

Pública, incluyan el contenido que se establezca en la normativa vigente, en cumplimiento del artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 33 Sin Observaciones

Indicadores de gestión establecidos en el PSE, 2007-2012

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se establecieron para el PEC los indicadores y metas siguientes:

INDICADORES Y METAS ESTABLECIDOS PARA EL PEC EN EL PSE 2007-2012

Nombre del indicador	Unidad de medida	Situación en 2006	Meta 2012
Consejos Escolares o equivalente estatal que participan en el modelo de gestión estratégica en educación básica.	Consejos escolares	35,000	50,000
Directores de primaria y secundaria del Programa Escuelas de Calidad capacitados en gestión estratégica.	Directores capacitados	29,935	40,000

FUENTE : Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2007-2012, México, 2008.

Al respecto, la SEP indicó que en 2008 las metas para cada indicador fueron las siguientes:

METAS DEL PEC CONFORME A LAS ESTABLECIDAS EN EL PSE, 2008

Nombre del indicador	2008
Consejos Escolares o equivalente estatal que participan en el modelo de gestión estratégica en educación básica.	38,000
Directores de primaria y secundaria del Programa Escuelas de Calidad capacitados en gestión estratégica.	31,948

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2007-2012, México, 2008; e información proporcionada mediante el oficio 310-DGDGIE-CNPEC-0209/2009 del 15 de septiembre de 2009.

Con información proporcionada por la CNPEC, mediante el oficio núm. 310-DGDGIE-CNPEC-0209/2009 del 15 de septiembre de 2009 se verificó que en 2008 se encontraban en operación 40,781 consejos escolares que participaron en el modelo de gestión estratégica de sus escuelas, cifra superior en 7.3% respecto de la meta programada; y se capacitaron en gestión estratégica a 32,000 directores de primaria y secundaria, cantidad mayor en 0.2% respecto de la meta programada en 2008.

En conclusión, se constató que en 2008 la CNPEC cumplió las dos metas fijadas en el Programa Sectorial de Educación, 2007-2012, toda vez que se superaron las metas anuales: en 7.3% la de operar 38,000 consejos escolares y en 0.2% la de capacitar 31,948 directores.

Resultado Núm. 34 Observación Núm. 1

Procesos bajo la responsabilidad de las Coordinaciones Generales Estatales del PEC

A efecto de verificar el cumplimiento de los procesos operativos del Programa Escuelas de Calidad establecidos en sus reglas de operación cuya administración y seguimiento corresponde a las escuelas, autoridades educativas estatales y Coordinaciones Generales Estatales del PEC, se determinó realizar un estudio de caso, para el cual fueron seleccionados los estados de México, Jalisco, Morelos y Distrito Federal, considerando los siguientes criterios:

- En el ciclo escolar 2008-2009 se les asignó el 27.7% (150.9, 76.6, 18.2 y 80.9 millones de pesos, respectivamente) de los recursos presupuestados al programa (1,179.4 millones de pesos).

- Son las entidades federativas que atienden al mayor número de escuelas públicas de educación básica del país y las que concentran el mayor número de escuelas beneficiadas por el programa; el Estado de México beneficia a 5,797 escuelas; Jalisco a 2,117; Morelos 379 escuelas; y el Distrito Federal a 2,093 escuelas, que en conjunto sumaron 10,386 escuelas y representaron el 26.0% del total de escuelas beneficiadas (39,977).

En total se revisaron 18 escuelas de las cuales 9 fueron en el ámbito rural y 9 en el urbano (6 escuelas en el estado de Jalisco, 6 en el Estado de México, 3 en Morelos y 3 en el Distrito Federal).

Convocatorias para participar en el programa (Estudio de Caso)

En el numeral 4.4.1. Requisitos de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, se dispone que: “cada entidad federativa publicará en medios de comunicación masiva la convocatoria correspondiente, considerando el siguiente orden: a) los criterios establecidos en el punto 4.2 (Población objetivo), 34/ b) los criterios adicionales emitidos por la autoridad estatal competente, c) sus condiciones locales y d) Artículo 23, fracción V, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, se señala “se dará prioridad a las localidades en donde ya opera el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades”. Asimismo, se indica que en la convocatoria emitida se deberá incluir la dirección electrónica donde se podrá consultar el padrón estatal de escuelas identificadas como población objetivo.

Con la revisión de las cuatro convocatorias emitidas en 2008 por las GCEPEC del Estado de México, Jalisco, Morelos y Distrito Federal, se constató que tres de ellas incorporaron los requisitos que se establecen en las reglas de operación del PEC.

Por lo que respecta a la convocatoria del Estado de Morelos, se observó que no se incluyó la dirección electrónica para ver el listado de escuelas objetivo del programa de ese estado, ni la leyenda para dar prioridad a las localidades donde opera el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, por lo que en este caso se incumplió con los requisitos establecidos en el numeral 4.4.1. de las Reglas de Operación del Programa.

^{34/} En el numeral 4.2 de las reglas de operación del PEC se dispone que el programa está dirigido a las escuelas públicas de educación básica, en todos sus niveles y modalidades y se establecen los tipos de escuelas que constituyen prioridad de atención para el programa.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-029 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los sistemas de control y seguimiento del Programa Escuelas de Calidad con el fin de garantizar que las convocatorias del programa que se emitan en las entidades federativas atiendan los requisitos que se establezcan en las reglas de operación del Programa Escuelas de Calidad, en cumplimiento de lo que establezcan las Reglas de Operación del Programa.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 35 Sin Observaciones

Solicitud de inscripción al programa (Estudio de Caso)

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, numeral 4.4 Beneficiarios, se establece que: "las escuelas que voluntariamente decidan participar y que cumplan con las bases publicadas en las convocatorias estatales respectivas, podrán solicitar su inscripción al procedimiento de selección comprometiéndose a recibir capacitación y asesoría para la elaboración y presentación de su Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) o equivalente y su Programa Anual de Trabajo (PAT) establecidos por el sistema educativo estatal.

Asimismo, se indicó que: "la comunidad escolar deberá expresar por escrito la decisión colegiada de cumplir con los nuevos compromisos para su permanencia en el PEC".

Con el análisis de las solicitudes de inscripción al PEC y de los formatos "Cartas Compromiso" de las 18 escuelas revisadas en el Estado de México, Jalisco, Morelos y el Distrito Federal, se constató que las escuelas establecieron en los formatos señalados el compromiso de realizar las tareas comprometidas en su PETE y PAT, así como de recibir la capacitación, asesoría y el acompañamiento técnico requerido para realizar las funciones correspondientes a los distintos actores educativos (Comité de Participación Social, padres de familia, y personal docente y administrativo).

De lo anterior se concluye que las 18 escuelas revisadas cumplieron lo dispuesto en el numeral 4.4. de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, vigentes en 2008, ya que las 18 escuelas revisadas manifestaron por escrito su compromiso de recibir capacitación para la elaboración y presentación del PETE o equivalente y su PAT, así como de llevar a cabo cada uno de los compromisos establecidos.

Resultado Núm. 36 Observación Núm. 1

Capacitación para la elaboración del PETE y PAT (Estudio de Caso)

En el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, artículo 3, se indica que: “es responsabilidad de los titulares de las dependencias, [...] establecer y mantener el Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua”.

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, apartado Lineamientos de Operación numeral 4.1. Procesos del PEC, se señala que: “Para asegurar que las escuelas inicien adecuadamente la transformación que busca propiciar el PEC, y para efecto de incorporación de las mismas a los beneficios que éste otorga, se prevé la capacitación y asesoría a las escuelas solicitantes para la elaboración de su PETE o equivalente y de su PAT.”

Con la revisión de las listas de asistencia proporcionadas por las CGEPEC del Estado de México, Jalisco, Morelos y el Distrito Federal, se observó que la capacitación se otorgó a las mesas técnicas de nivel y a los asesores metodológicos de supervisión, los cuales se encargarían de impartir la capacitación a los directores y docentes de los planteles. No obstante, no se proporcionó la documentación que acreditara que los directivos y docentes recibieron la capacitación correspondiente.

Los directores argumentaron que fueron notificados vía telefónica para recibir la capacitación y que acudieron a los cursos correspondientes; no obstante, no precisaron las fechas ni los lugares de la capacitación recibida ni contaron con los materiales que usaron en los cursos de capacitación.

Por lo anterior, se concluye que la SEP no dio cabal cumplimiento al artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, porque no realizó el seguimiento de las acciones de capacitación a los directores de las 18 escuelas revisadas en el Estado de México, Jalisco, Morelos y el Distrito Federal, ni verificó que las

CGEPEC y las escuelas contarán con la documentación que acredite que los directivos y docentes de esas escuelas recibieron capacitación y asesoría para la elaboración y presentación de su Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) o equivalente y su Programa Anual de Trabajo (PAT), a fin de documentar lo establecido en el numeral 4.4. de las reglas de operación del PEC.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-030 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los sistemas de control y seguimiento del Programa Escuelas de Calidad con el fin de garantizar que las Coordinaciones Generales Estatales del PEC cuenten con la documentación que acredite que se otorgó capacitación a los directores de las escuelas solicitantes para entrar al PEC, en cuanto a la elaboración del PETE y el PAT, de acuerdo con lo que se establezca en las reglas de operación del Programa Escuelas de Calidad, y en cumplimiento del artículo 3, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 37 Observación Núm. 1

Características del PETE (Estudio de Caso)

En el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, artículo 3, se indica que: “es responsabilidad de los titulares de las dependencias, [...] establecer y mantener el Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua”.

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, numeral 4.4.1.1 Procedimiento de Selección, se establece que el PETE o equivalente se fundamenta en una autoevaluación inicial de la gestión escolar en sus dimensiones: pedagógica-curricular, organizativa, administrativa y participación social o equivalentes, así como en los resultados de aprovechamiento escolar alcanzados por sus alumnos, con referencia a los propósitos educativos establecidos en los planes y programas de estudio nacionales.

Asimismo, se dispone que el PETE o equivalente: “establezca; con base en una autoevaluación inicial: misión, visión, objetivos, estrategias y metas a mediano plazo, para favorecer la equidad y mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece la escuela.”

Con la revisión de los 18 Programas Estratégicos de Transformación Escolar (PETE) de las escuelas visitadas en el Estado de México, Jalisco, Morelos y Distrito Federal, se constató que 16 de ellos cumplieron con las características establecidas en las reglas de operación del PEC, porque incluyeron la autoevaluación inicial de la gestión escolar que contiene las 4 dimensiones que dispone dicha normativa.

También se verificó que en los 16 PETE se establecieron la misión, visión, objetivos, estrategias y metas a mediano plazo.

En cuanto al logro educativo de los alumnos, se observó que los resultados se reportan en los informes técnico pedagógicos y éstos son tomados de los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba ENLACE de cada año.

Por lo que se refiere a dos escuelas del Distrito Federal, se constató que en cada una de ellas se elaboró un proyecto escolar dirigido a mejorar las habilidades de lecto-escritura de los alumnos, sin que los proyectos reunieran las características establecidas en las reglas de operación del PEC vigentes en 2008, porque su autoevaluación inicial de la gestión escolar no se desarrolló en las dimensiones pedagógica-curricular, organizativa, administrativa y participación social o equivalentes. Asimismo, los resultados de aprovechamiento escolar alcanzados por sus alumnos sólo se establecieron en materia de comprensión lectora, sin considerar los propósitos educativos establecidos en los planes y programas de estudio nacionales.

En síntesis, la SEP no cumplió el artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, porque no verificó que las CGEPEC del Estado de México, Jalisco, Morelos y el Distrito Federal cumplieron lo establecido en el numeral 4.4.1.1. de las reglas de operación del PEC, toda vez que dos escuelas beneficiadas por el

programa en el Distrito Federal elaboraron sus proyectos escolares sin que reunieran los requisitos establecidos en esa normativa para el PETE.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-031 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los sistemas de control y seguimiento del Programa Escuelas de Calidad, con el fin de garantizar que los Programas Estratégicos de Transformación Escolar (PETE), que elaboren las escuelas beneficiadas por el PEC, reúnan los requisitos que se establezcan en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, en cumplimiento del artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 38 Observación Núm. 1

Características del PAT (Estudio de Caso)

En el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, artículo 3, se indica que: “es responsabilidad de los titulares de las dependencias, [...] establecer y mantener el Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua”.

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, numeral 4.4.1.1 Procedimiento de Selección, se indicó: “Que el PAT establezca y describa con claridad las metas y acciones; los recursos y apoyos requeridos, así como una estimación del costo de las acciones, tiempos y

responsables, en correspondencia con el PETE o equivalente establecido, encaminados a mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes.”

Con la revisión de los Programas Anuales de Trabajo (PAT) de los 18 planteles visitados en el Estado de México, Jalisco, Morelos y el Distrito Federal, se constató que las escuelas cuentan con un PAT por cada año de permanencia en el programa, y que estos documentos incluyeron la información siguiente:

- Las metas, e indicadores para medir el avance.
- Las actividades específicas a realizar, el personal responsable y el periodo de realización.
- Los recursos y costos para lograr las metas anuales.

Asimismo, se determinó que en nueve escuelas de los estados de México y Jalisco las metas establecidas en el PAT no guardaron correspondencia con las metas específicas establecidas en el PETE, toda vez que éstas se actualizaron únicamente en el PAT, sin hacer la revisión correspondiente de los PETE.

En conclusión, la SEP incumplió el artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, debido a que no verificó que nueve escuelas de los estados de México y Jalisco elaboraron sus PAT del ciclo escolar 2008-2009 en correspondencia del PETE correspondiente, contrario a lo establecido en el numeral 4.4.1.1 de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-032 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los sistemas de control y seguimiento del Programa Escuelas de Calidad con el fin de garantizar que los Programas Anuales de Trabajo (PAT), que elaboren las escuelas beneficiadas por el PEC, reúnan los requisitos que se establezcan en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, respecto de la correspondencia de las metas y acciones con el Programa Estratégico de Transformación Escolar

(PETE), en cumplimiento del artículo 3, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 39 Observación Núm. 1

Proceso de dictaminación (Estudio de Caso)

En el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, artículo 3, se indica que: “es responsabilidad de los titulares de las dependencias, [...] establecer y mantener el Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua”.

Con la auditoría, se constató que las 12 escuelas revisadas en los estados de México, Morelos y el Distrito Federal recibieron por parte de la CGEPEC el documento denominado “Dictaminación”, en el que se les informó que concluyeron el proceso de dictaminación del PETE y del PAT; que fueron seleccionadas para incorporarse o reincorporarse al PEC en el ciclo escolar 2008-2009, y las observaciones y sugerencias que se determinaron con la revisión de los PETE y PAT.

En relación con las 6 escuelas revisadas en el estado de Jalisco, se verificó que no recibieron la notificación correspondiente por parte de la CGEPEC. Al respecto, los docentes informaron que recibieron la notificación vía telefónica.

En conclusión, la SEP incumplió el artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, debido a que no verificó que 6 escuelas en el estado de Jalisco recibieran la notificación de la dictaminación de sus PETE y sus PAT de su incorporación o reincorporación al PEC, contrario a lo establecido en el numeral 4.4.1.1. de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-033 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los sistemas de control y seguimiento del Programa Escuelas de Calidad con el fin de garantizar que las escuelas que resulten elegidas para incorporarse al PEC, de acuerdo con el proceso de dictaminación de sus Programas Estratégicos de Transformación Escolar (PETE) y los Programas Anuales de Trabajo (PAT), reciban la notificación del resultado correspondiente y de su incorporación al programa, de acuerdo con lo que se establezca en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad y en cumplimiento del artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

*Resultado Núm. 40 Observación Núm. 1**Informes Técnico-Pedagógicos-Financieros (Estudio de Caso)*

En el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, artículo 3, se indica que: “es responsabilidad de los titulares de las dependencias, [...] establecer y mantener el Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua”.

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, numeral 4.2.2 Derechos, Obligaciones y Sanciones, se señala que: “La escuela entregará a la CGEPEC, al término de cada ciclo escolar, un informe de los resultados del trabajo realizado en las dimensiones de la gestión escolar con enfoque estratégico consideradas en el PETE o equivalente estatal, y en el correspondiente PAT, distinguiendo la práctica pedagógica, el logro educativo, complementado con la información del uso de los recursos

financieros de acuerdo con lo establecido por las CGEPEC, donde detalle los avances de las acciones específicas apoyadas por el PEC.”

Con la revisión de las 18 escuelas beneficiadas con el PEC en los estados de México, Jalisco, Morelos y el Distrito Federal, se verificó que elaboraron el informe de resultados correspondiente al ciclo escolar 2008-2009 y que éste se entregó a la CGEPEC.

Por lo que corresponde a la práctica pedagógica, se verificó que 16 escuelas ubicadas en los estados de México, Jalisco, Morelos y el Distrito Federal incluyeron en su informe los avances obtenidos en la gestión y la práctica docente. En el caso de 2 escuelas ubicadas en el Distrito Federal se detectó que no se incluyó la información correspondiente, debido a que en sus proyectos escolares no se consideró este componente.

En cuanto al logro educativo, se constató que 16 informes incluyeron la información relativa al logro educativo de los alumnos con base en los resultados de la prueba ENLACE. En el caso de dos escuelas ubicadas en el Distrito Federal, se verificó que sólo incluyeron la información del logro educativo de sus estudiantes en comprensión lectora porque fue el único componente establecido en sus proyectos escolares.

En lo referente al uso de los recursos, se verificó que los 18 informes revisados contenían la información y documentación que acreditó los gastos realizados con los recursos del PEC (federales, estatales y, en su caso, adicionales), los cuales se erogaron principalmente en la compra de material didáctico, mejoramiento de las instalaciones, acondicionamiento de las aulas de cómputo e instalación de bibliotecas.

De lo anterior se concluye que la SEP incumplió el artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, debido a que no verificó que los informes de resultados de 2 escuelas del Distrito Federal incluyeron la información indicada en el numeral 4.2.2. de las reglas de operación del Programa Escuelas de Calidad.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-034 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los sistemas de control y seguimiento del Programa Escuelas de Calidad con el fin de garantizar que los informes de resultados que entreguen las escuelas beneficiadas por el programa reúnan los requisitos que se establezcan en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, en cumplimiento del artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 41 Observación Núm. 1

Formación continua (Estudio de Caso)

En el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, artículo 3, se indica que: "es responsabilidad de los titulares de las dependencias, [...] establecer y mantener el Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua".

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, apartado Lineamientos de Operación, numeral 4.3 Formación continua, se establece que: "la CGEPEC, y en su caso, en coordinación con la Instancia Estatal de Actualización, promoverá la formación continua de los actores educativos (directores, docentes, padres de familia y equipos de supervisión) en función de sus necesidades, en el marco del PEC."

Con la revisión de las 18 escuelas en los estados de México, Jalisco, Morelos y el Distrito Federal, se verificó que los expedientes no contenían la evidencia documental para verificar que las CGEPEC promovieron la formación continua de los actores educativos en función de las necesidades del Programa Escuelas de Calidad.

Al respecto, los docentes de las escuelas revisadas informaron que las CGEPEC se encargaron de la formación continua de los supervisores y coordinadores de zona escolares de la SEP, y éstos a su vez realizaron la promoción de la formación continua con los directores, docentes y padres de familia de las escuelas.

Por lo anterior, la SEP incumplió el artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, debido a que no verificó que los actores educativos de 18 escuelas beneficiadas por el PEC en los estados de México, Jalisco, Morelos y el Distrito Federal recibieran la formación continua que se establece en el numeral 4.3 de las reglas de operación del Programa Escuelas de Calidad.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-035 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los sistemas de control y seguimiento del Programa Escuelas de Calidad con el fin de garantizar que las Coordinaciones Generales Estatales del PEC cuenten con la documentación que acredite que se otorgó formación continua a los directores de las escuelas beneficiadas por el programa, de acuerdo con lo que se establezca en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 42 Observación Núm. 1

Estándares de gestión, práctica docente, participación social y logro educativo (Estudio de Caso)

En el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, artículo 3, se indica que: “es responsabilidad de los titulares de las dependencias, [...] establecer y mantener el Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua”.

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, apartado Lineamientos de Operación, numeral 4.5.1 Estándares para la autoevaluación escolar, párrafo segundo, se establece que: “para valorar el impacto del PETE o equivalente en la calidad educativa, se contará con referentes iniciales y evaluaciones periódicas de seguimiento y será obligación de la comunidad escolar facilitar y apoyar en todo momento su realización”.

En el inciso A) de ese numeral, se fijaron 23 estándares para evaluar la gestión, la práctica docente y participación social en la escuela; y en el inciso B) de ese numeral, se establecieron 10 estándares orientados a evaluar el logro educativo de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Con la revisión de las 18 escuelas beneficiadas por el PEC en los estados de México, Jalisco, Morelos y el Distrito Federal, se constató que en sus expedientes no existe evidencia documental de que se realicen evaluaciones periódicas de seguimiento a los estándares establecidos en las Reglas de Operación.

Los docentes y directivos de las 18 escuelas informaron que realizan una autoevaluación periódica mediante juntas del personal docente con los padres de familia, la autoevaluación que se realiza es general y sin atender los estándares propuestos.

De lo anterior se concluye que la SEP incumplió el artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, debido a que no se supervisó que 18 escuelas beneficiadas por el PEC en los estados de México, Jalisco, Morelos y el Distrito Federal realizaran su autoevaluación con base en los estándares definidos en el numeral 4.5.1. de las Reglas de Operación del PEC.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-036 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los sistemas de control y seguimiento del Programa Escuelas de Calidad con el fin de garantizar que las escuelas beneficiadas por ese programa realicen sus autoevaluaciones anuales con base en los estándares de gestión, práctica docente, participación social y logro educativo de los alumnos que se establezcan en las

reglas de operación del programa, en cumplimiento del artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 43 Observación Núm. 1

COMPETENCIA DE LOS ACTORES

La evaluación de la competencia de los actores se enfocó a verificar que la CNPEC cuenta con el fundamento jurídico y la estructura orgánica que le permita cumplir con el objetivo del PEC, y si los servidores públicos cubrieron el perfil para realizar sus funciones dentro de la estructura de la CNPEC.

Marco legal que da competencia a la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad para operar y administrar el programa

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), 35/ artículo 38, fracciones I, inciso a), y V, se establece que a la Secretaría de Educación Pública (SEP) le corresponde “organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas; la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural”, así como “vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal establecidas en la Constitución [...]”

En el artículo 18 de la misma ley se indica que: “en el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, que será expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas [...]”.

En la Ley General de Educación, artículo 11, fracción I, se señala que la SEP es la autoridad educativa federal.

^{35/} Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. Las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 1977; 8 de diciembre de 1978; 31 de diciembre de 1980; 4 de enero y 29 de diciembre de 1982; 30 de diciembre de 1983; 18 de abril de 1984; 21 de enero y 26 de diciembre de 1985; 14 de mayo y 24 de diciembre de 1986; 22 de julio de 1991, 21 de febrero de 1992; 25 de mayo de 1992; 28 de diciembre de 1994; 19 de diciembre de 1995; 15 de mayo y 24 de diciembre de 1996; 4 de diciembre de 1997; 4 de enero de 1999; 18 de mayo de 1999; 30 de noviembre de 2000; 13 de marzo de 2002; 25 de febrero; 10 de abril y 21 de mayo de 2003; 10 de junio de 2005; 8 de diciembre de 2005; 24 de abril de 2006; 2 de junio de 2006; 1 de octubre de 2007 y 28 de noviembre de 2008.

Con la revisión del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2006, vigente en el ejercicio fiscal 2008, se constató que ese documento fue expedido por el Presidente de la República, el cual detalla las atribuciones de las unidades administrativas de la dependencia para conducir sus actividades.

En el artículo 2º de dicho ordenamiento, se precisa que al frente de la SEP estará el Secretario del Despacho, quien intervendrá “para el desahogo de los asuntos de su competencia y se auxiliará de las unidades administrativas y órganos desconcentrados”. Para ello, la secretaría cuenta con tres subsecretarías, entre las cuales destaca la Subsecretaría de Educación Básica, a la que están adscritas orgánicamente las Direcciones Generales de: Desarrollo Curricular, Materiales Educativos, Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, Educación Indígena y Formación Continua de Maestros en Servicio

En relación con el Programa Escuelas de Calidad, se verificó que este programa es competencia de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, 36/ ya que en el artículo 31, fracciones I y X, del Reglamento Interior de la SEP, se indica que la dirección general referida tiene las atribuciones siguientes: “establecer los lineamientos para la planeación, seguimiento, evaluación y desarrollo de nuevos modelos de gestión institucional, centrados en la escuela, con la participación de las autoridades educativas locales, de los sectores sociales involucrados en la educación y de las escuelas de educación inicial, especial y básica, en sus diferentes niveles y modalidades”; y “desarrollar, en coordinación con las entidades y unidades administrativas competentes, programas y acciones para atender necesidades educativas de los grupos vulnerables”.

Asimismo, con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, se constató que se designó a esa Dirección General como responsable de la operación y ejercicio de los recursos asignados al Programa Escuelas de Calidad (clave 310 Dirección General de Desarrollo de Gestión e Innovación Educativa).

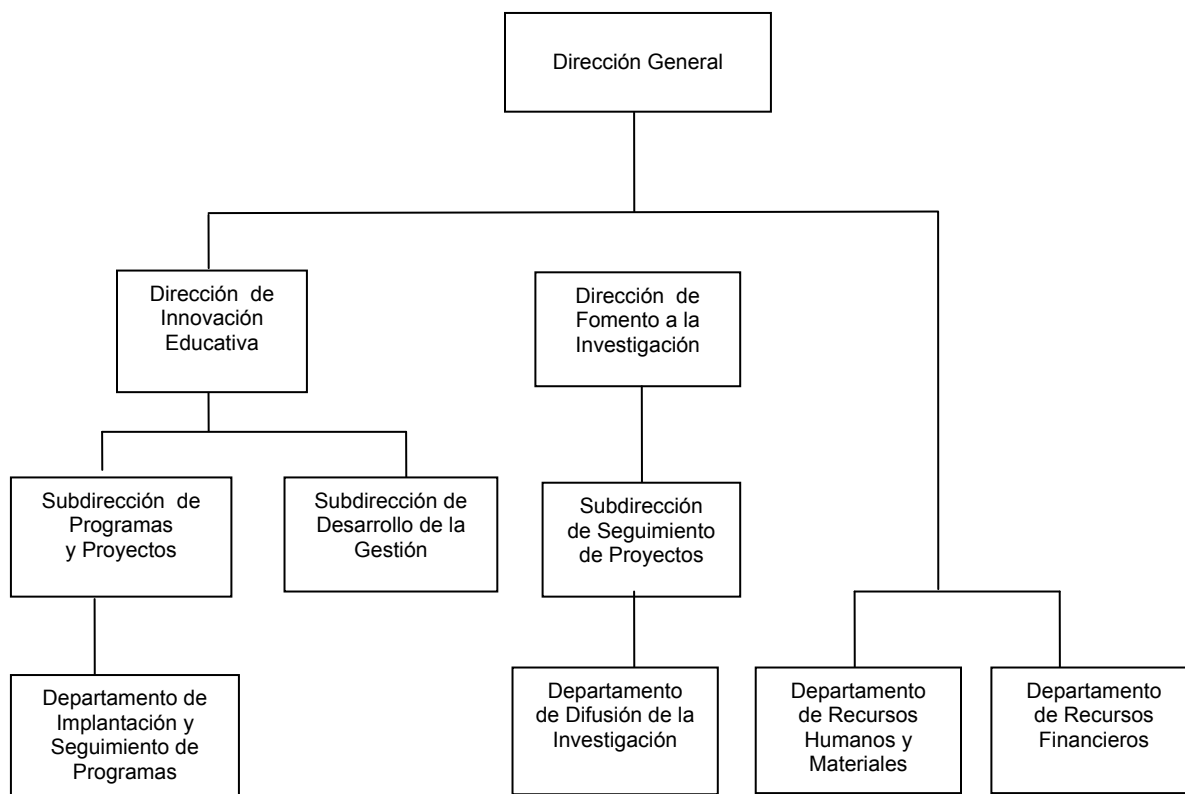
En el Acuerdo número 419 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, numeral 5.2 Instancia normativa, se indica que “La Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, por conducto de la Coordinación Nacional del PEC, será la instancia que interpretará y definirá cualquier aspecto financiero u operativo previsto o no en las Reglas de Operación, sin demérito de otras normas aplicables en la materia”.

^{36/} En el Acuerdo 196, publicado en el DOF en julio de 1994, se establece la creación de la Dirección General de Investigación Educativa y su adscripción a la Subsecretaría de Educación Básica. Con las modificaciones al Reglamento Interior de la SEP (publicado en el DOF el 21 de enero de 2005), se cambió la denominación de esa dirección a Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa.

En la revisión del Manual de Organización de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), 37/ se observó que una de las funciones de esa Dirección General consiste en “establecer lineamientos para la planeación, seguimiento, evaluación y desarrollo de nuevos modelos de gestión institucional, centrados en la escuela, con la participación de autoridades educativas locales, de los sectores involucrados en la educación y de las escuelas de educación inicial, especial y básica, en sus diferentes niveles y modalidades”. Asimismo, se precisó que la estructura orgánica de la DGDGIE, definida en el manual, no incluye a la Coordinación Nacional del PEC (CNPEC). A continuación se muestra la estructura orgánica de la Dirección General referida:

37/ Expedido por la Secretaría de Educación Pública el 10 de junio de 2008, y registrado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP el 7 de julio de ese año con el número 9403 Libro I.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA, VIGENTE EN 2008



FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, Manual de Organización de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, Julio de 2008, México, 2009.

Por otra parte, mediante el oficio núm. 310-DGDGIE-CNPEC-0231/2009 del 13 de octubre de 2009, la CNPEC informó que: “De manera específica no existe un documento que haya determinado la creación de la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad, sin embargo, [...] la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa cuenta con una estructura funcional autorizada para la operación y el seguimiento del Programa Escuelas de Calidad, que en específico es la propia Coordinación Nacional. Además de lo anterior, desde sus inicios el diseño del Programa requirió de áreas que hicieran posible su operación e implementación, así como el manejo de la información que genera el propio programa al operarse en las treinta y dos entidades federativas participantes [...]”, sin que proporcionara la documentación que acreditara la autorización de la estructura funcional para la operación y seguimiento del Programa Escuelas de Calidad.

De lo anterior se concluye que la SEP cuenta con la competencia para operar y administrar el Programa Escuelas de Calidad, la cual se sustenta en las atribuciones conferidas a la dependencia por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Educación. Asimismo, el Reglamento Interior de la SEP otorga competencia a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa para operar el programa, la cual se establece en el manual de organización de esa dirección general. No obstante, la Coordinación Nacional del PEC no tiene la competencia para operar, coordinar y administrar el programa, debido a que esta unidad administrativa no se incluye en las áreas adscritas a la DGDGIE autorizadas en el Manual de Organización, vigente en 2008, en incumplimiento de lo establecido en el artículo 38, fracciones I, Inciso a) y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-037 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes, a fin de que se formalice la creación de la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad con las atribuciones que correspondan para operar y administrar el programa, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 38, fracciones I, inciso a), y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 44 Observación Núm. 1

Servicio Profesional de Carrera

En la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 2, párrafo primero, se dispone que el Sistema de Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con

el fin de impulsar el desarrollo de la función para beneficio de la sociedad. En el párrafo segundo se añade que la operación del sistema estará a cargo de cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal. En el artículo 5 se dispone que: “el sistema comprenderá, tomando como base el Catálogo, los siguientes rangos:

- a) Director General
- b) Director de Área
- c) Subdirector de Área
- d) Jefe de Departamento, y
- e) Enlace”.

En el artículo 13, se señala que: “El Servicio comprende los subsistemas de Planeación de Recursos Humanos; Ingreso; Desarrollo Profesional; Capacitación y Certificación de Capacidades; Evaluación del Desempeño; Separación y Control y Evaluación”.

Para verificar la implementación del Servicio Profesional de Carrera en la SEP, se solicitó a esa dependencia la documentación que sustentara que cuenta con dicho servicio. 38/ Al respecto, la SEP proporcionó el documento denominado “Sistema del Servicio Profesional de Carrera (SPC)”, en el que se indica que el SPC se integra por los seis subsistemas que se mencionan a continuación:

- El Subsistema de Planeación capta y proporciona los candidatos requeridos por las unidades administrativas para ocupar las plazas operativas vacantes en la SEP.
- El de Ingreso regula y administra la convocatoria para el reclutamiento y selección de personal.
- El de Desarrollo Profesional coordina la aplicación de la evaluación diagnóstica para el desarrollo de los servidores públicos; administra los planes individuales de carrera y los proyectos individuales de desarrollo; registra los movimientos de los servidores públicos de carrera titulares para lograr su desarrollo profesional, y registra la rotación de los servidores públicos de carrera titulares.
- El de Capacitación y Certificación establece las líneas para la operación del proceso de capacitación en el interior de las Unidades Responsables de la Secretaría de Educación Pública.

38/ Requerimiento enviado mediante el oficio núm. AED/DGADDS/800/09 del 3 de agosto de 2009.

- El de Evaluación del Desempeño establece el mecanismo para aplicar, registrar y dar a conocer la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera eventuales.
- El de Separación establece los pasos para determinar la separación del sistema del servicio profesional de carrera y de la plaza a los servidores públicos de carrera, en caso de renuncia voluntaria o defunción.

Por lo que corresponde al personal administrativo adscrito a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, se constató que esta unidad administrativa cuenta con 65 plazas ocupadas para la coordinación y operación del Programa Escuelas de Calidad, cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente:

PLANTILLA DE PERSONAL QUE COORDINA EL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, 2008

Tipo de plaza	Número de plazas	Participación (%)
Total de plazas	65	100
<i>Plaza Federal</i>	29	44.6
<i>Plaza presupuestal de carácter eventual</i>	15	23.1
Coordinación Nacional	1	1.6
Coordinación Académica	6	9.2
Coordinación Territorial	8	12.3
<i>Honorarios asimilados a salarios</i>	21	32.3
Coordinación Nacional	5	7.7
Coordinación de Crédito Externo	6	9.2
Coordinación Académica	6	9.2
Coordinación Territorial	4	6.2

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa. Plantilla de Personal Adscrito al Programa Escuelas de Calidad. México, 2009.

Como se observa, el 44.6% de las plazas del personal responsable de la coordinación y operación del PEC son de tipo federal, el 32.3% están bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, y el 23.1% corresponden a plazas de carácter eventual. Las 29 plazas de tipo federal se detallan en el cuadro siguiente:

PLAZAS DE TIPO FEDERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA ENCARGADAS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, 2008

Denominación del puesto	Número de plazas	Participación (%)
Total	29	100.0
Director	3	10.4
Subdirector	3	10.4
Jefe de departamento	4	13.8
Secretaría de apoyo	1	3.4
Jefe de oficina	3	10.4
Ayudante administrativo	1	3.4
Técnico medio	1	3.4
Analista administrativo	1	3.4
Profesor de enseñanza	2	6.9
Coordinador	3	10.4
Técnico superior	7	24.1

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Plantilla del Personal de Plaza Federal Adscrito a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, encargada de la operación y administración del Programa Escuelas de Calidad, 2008, México, 2009.

Como se puede observar en el cuadro anterior, de las 29 plazas federales, 2 son plazas docentes, por lo que de acuerdo con la Ley del Servicio Profesional de Carrera no aplican para ingresar a dicho servicio, ya que en su artículo 8 se establece que “el sistema no comprenderá al personal que preste sus servicios en [...] personal docente de los modelos de educación preescolar, básica, media superior y superior”. Con respecto a las 27 plazas restantes, el 37.0% se refieren a plazas de mandos medios superiores y el restante 63.0% están integradas por personal técnico operativo.

En cuanto a las plazas de mandos medios, mediante atenta nota núm. 089 del 28 de septiembre de 2009, la CNPEC informó que: “el personal de mando que opera en el PEC está contratado con plaza presupuestal de carácter eventual y/o honorarios asimilados a salarios, por lo que no aplica el Servicio Profesional de Carrera”. Por lo que se refiere al 63.0% de las plazas del personal técnico operativo, no se contó con la información que acredite su incorporación al Servicio Profesional de Carrera.

En síntesis, la SEP incumplió lo establecido en los artículos 2 y 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, toda vez que ninguna de sus plazas de mando medio, dependientes de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, responsables de la operación y administración del PEC, se incorporó al Servicio Profesional de Carrera, con lo cual no se garantiza la igualdad de oportunidades de los trabajadores, ni se contó con información que acreditara si el personal técnico operativo está incorporado al Servicio Profesional de Carrera.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-038 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública adopte las medidas necesarias para que las plazas de mando medio del personal encargado de la operación y administración del Programa Escuelas de Calidad se incorporen al Sistema del Servicio Profesional de Carrera implementado en la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2, párrafo primero, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 45 Sin Observaciones

ECONOMÍA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Presupuesto original, modificado y ejercido en la operación PEC

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 57, se estableció que: “los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias”.

Con la revisión del PEF y de la Cuenta Pública de 2008, se determinó que en ese año se aprobaron 1,258,200.0 miles de pesos al Programa Escuelas de Calidad, los cuales se modificaron a 1,256,028.6 miles de pesos, y al final del ejercicio se erogaron 1,253,965.5 miles de pesos, monto inferior en 0.2% al asignado originalmente.

La desagregación de los recursos aprobados, modificados y ejercidos por el PEC en 2008, se presenta en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, 2008

(Miles de pesos)

Original (1)	Modificado (2)	Ejercido (3)	Variación			
			Presupuesto modificado respecto del original		Presupuesto ejercido respecto del modificado	
			Absoluta (4)=(3)-(1)	% (5)=(4)/(1) X 100	Absoluta (6)=(3)-(2)	% (7)=(6)/(2) X 100
1,258,200.0	1,256,028.6	1,253,965.5	(2,171.4)	(0.2)	(2,063.1)	(0.2)

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, México 2007; Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, México 2009.

Referente a la disminución del 0.2% (2,171.4 miles de pesos) del presupuesto original, con la revisión de la base de datos de las afectaciones presupuestales de la Unidad Responsable 310, se verificó que durante el año se autorizaron al PEC ampliaciones presupuestales por 73,632.1 miles de pesos y reducciones por 75,803.5 miles de pesos, para quedar un presupuesto modificado de 1,256,028.6 miles de pesos. Por lo que corresponde al subejercicio de 0.3% (2,063.1 miles de pesos) respecto del presupuesto modificado, con la auditoría se precisó que éste se debió principalmente al cumplimiento del oficio circular sobre las Medidas de Racionalidad y Ahorro para el ejercicio fiscal 2008 y con efectos regularizables para el proyecto de presupuesto de egresos 2009, emitido por la SHCP, por lo que se erogaron menores recursos en los rubros de servicios personales y servicios generales.

De lo anterior se concluye que en 2008 la SEP ejerció el 99.7% de los recursos aprobados al PEC para ese año, en cumplimiento del artículo 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 46 Sin Observaciones

Asignación presupuestal por entidad federativa, de acuerdo con la proporción 3 a 1 de recursos federales y estatales

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 10, se estableció que: “las dependencias y entidades podrán otorgar subsidios o donativos, los cuales mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos de su fiscalización y transparencia, a los fideicomisos que constituyan las entidades federativas”.

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad de 2008, numeral 4.3.1. Distribución de recursos a las entidades federativas, se estableció que: “la SEP, mediante el FNEC, transferirá a las entidades federativas, a través de sus respectivos FEEC, los recursos correspondientes, [...]. Por cada peso que aporte el gobierno de la entidad federativa a su FEEC, la SEP aportará al mismo tres pesos [...]”.

En ese numeral y ordenamiento se establecieron los montos máximos que cada entidad federativa debía depositar en su correspondiente fideicomiso estatal, a fin de recibir la proporción de tres a uno de recursos federales. Cabe señalar que el criterio de distribución de los recursos por parte de la CNPEC a los FEEC se estableció con base en la población a beneficiar de 4 a 14 años de edad, como se muestra en el cuadro siguiente:

**TRANSFERENCIAS FEDERALES DE ACUERDO CON EL CRITERIO DE ASIGNACIÓN DE
RECURSOS 3 A 1 RESPECTO DE LAS APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,
2008**

(Miles de pesos)

Entidad federativa	Población de 4 a 14 años respecto del total nacional		Aportación establecida en las Reglas de Operación		Aportación depositada en los fideicomisos estatales		Proporción de recursos federales respecto de los estatales (7)=(6)/(5)
	Miles de personas (1)	Part % (2)	Contrapartida estatal (3)	Transferencia federal (4)	Contrapartida estatal (5)	Transferencia federal (6)	
Nacional	24,227.7	100.0	393,135.3	1,179,405.9	361,424.1	1,084,299.3	3.0
México	3,099.9	12.8	50,300.8	150,902.7	50,300.9	150,902.8	3.0
Veracruz	1,770.2	7.3	28,723.6	86,170.8	8,000.0	24,000.0	3.0
Distrito Federal	1,661.1	6.9	26,953.6	80,860.8	26,953.6	80,860.9	3.0
Jalisco	1,574.4	6.5	25,547.1	76,641.4	25,547.1	76,641.4	3.0
Puebla	1,351.9	5.6	21,936.2	65,808.5	21,936.2	65,808.5	3.0
Guanajuato	1,261.5	5.2	20,469.4	61,408.1	20,469.4	61,408.1	3.0
Chiapas	1,117.6	4.6	18,134.2	54,402.6	7,500.0	22,500.0	3.0
Michoacán	1,089.6	4.5	17,680.2	53,040.7	17,680.2	53,040.7	3.0
Oaxaca	994.7	4.1	16,141.4	48,424.2	16,141.4	48,424.2	3.0
Guerrero	892.9	3.7	14,489.4	43,468.2	14,489.4	43,468.2	3.0
Nuevo León	819.9	3.4	13,305.0	39,915.0	13,305.0	39,915.0	3.0
Chihuahua	718.0	3.0	11,651.0	34,952.9	11,651.0	34,952.9	3.0
Sinaloa	635.5	2.6	10,312.0	30,936.0	10,312.0	30,936.0	3.0
Tamaulipas	626.2	2.6	10,161.5	30,484.4	10,161.5	30,484.4	3.0
San Luis Potosí	626	2.6	10,157.2	30,471.5	10,157.2	30,471.5	3.0
Hidalgo	603.7	2.5	9,796.0	29,388.1	9,796.0	29,388.1	3.0
Coahuila	544.8	2.2	8,839.7	26,519.0	8,839.7	26,519.0	3.0
Baja California	542.4	2.2	8,801.2	26,403.7	8,801.2	26,403.7	3.0
Sonora	524.7	2.2	8,514.4	25,543.1	8,514.4	25,543.1	3.0
Tabasco	503.2	2.1	8,165.9	24,497.6	8,165.9	24,497.6	3.0
Yucatán	406.6	1.7	6,598.0	19,794.1	6,589.0	19,794.1	3.0
Durango	385.4	1.6	6,254.5	18,763.5	6,254.5	18,763.5	3.0
Morelos	374.4	1.5	6,075.7	18,227.1	6,075.7	18,227.1	3.0
Querétaro	373.9	1.5	6,067.7	18,203.0	6,067.7	18,203.0	3.0
Zacatecas	368.4	1.5	5,977.2	17,931.7	5,977.2	17,931.7	3.0
Aguascalientes	250.5	1.0	4,064.7	12,194.2	4,064.7	12,194.2	3.0
Tlaxcala	250.2	1.0	4,059.5	12,178.4	4,059.5	12,178.4	3.0
Nayarit	236.9	1.0	3,844.5	11,533.4	3,500.0	10,500.0	3.0
Quintana Roo	218.1	0.9	3,539.7	10,619.2	3,539.7	10,619.2	3.0
Campeche	180.4	0.7	2,928.1	8,784.2	2,928.1	8,784.2	3.0
Colima	125.9	0.5	2,043.5	6,130.6	2,043.5	6,130.6	3.0
Baja California Sur	98.8	0.4	1,602.4	4,807.2	1,602.4	4,807.2	3.0

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Fichas Técnicas para la Comprobación de los depósitos al FEEC, 2008 y Oficios de confirmación de las transferencias del FNEC, 2008. México, 2009.

Con la revisión de las fichas técnicas que comprueban los depósitos estatales en los FEEC, se verificó que en 2008 las entidades federativas depositaron en sus fideicomisos estatales 361,424.1 miles de pesos, cantidad inferior en 31,711.2 miles de pesos (8.1%) al monto máximo de recursos establecido en las reglas de operación (393,135.3 miles de pesos), debido a que los gobiernos de cuatro estados depositaron en sus fideicomisos estatales recursos inferiores a los montos máximos establecidos en las reglas de operación: Chiapas (10,634.2 miles de pesos), Nayarit (344.5 miles de pesos), Veracruz (20,723.6 miles de pesos), y Yucatán (9.0 miles de pesos).

Asimismo, con la revisión de los oficios de confirmación de las transferencias del FNEC a los FEEC, se verificó que la SEP, mediante el FNEC, transfirió a las 32 entidades federativas 1,084,299.3 miles de pesos, monto inferior en 95,106.6 miles de pesos (8.1%) respecto de los 1,179,405.9 miles de pesos establecidos en las reglas de operación para ser transferidos como subsidios a los FEEC.

En conclusión, la SEP cumplió el numeral 4.3.1 de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad porque en la transferencia de recursos a las entidades federativas se ajustó al criterio referente al porcentaje de población entre 4 y 14 años de edad que tuviera cada entidad, y porque los recursos federales que aportó la SEP para cada entidad federativa correspondieron a la proporción de 3 a 1 establecida en dicho ordenamiento.

Resultado Núm. 47 Observación Núm. 1

Asignación de recursos adicionales por entidad federativa

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad de 2008, numeral 4.3.1. Distribución de recursos a las entidades federativas, se estableció que: “en el caso de que las entidades federativas destinen al FEEC, mayores recursos a los establecidos [...], para que la SEP esté en condiciones de responder financieramente a dichas aportaciones, éstas deberán realizarse dentro del ejercicio fiscal 2008, y enviar de inmediato su comprobación a la CNPEC [...]”.

En el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2008 del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, celebrada el 18 de diciembre de 2008, acuerdo núm. 04.05.08R, se autorizó la transferencia de recursos federales en una proporción de 1 a 1 para las entidades federativas que aportaron recursos adicionales. Asimismo, se estableció como plazo para realizar los depósitos estatales al 31 de enero de 2009 para poder recibir los recursos federales en la proporción de 1 a 1. Se añadió que: en caso de que el depósito estatal se realizara en fecha posterior a la establecida, se

sujetaría a las disponibilidades financieras del FNEC, y no habría garantía de la proporción de recursos federales pudiendo recibir una cantidad menor.

Con la revisión de las fichas técnicas de los depósitos estatales en los FEEC, se verificó que 14 entidades federativas depositaron en su correspondiente fideicomiso estatal 128,821.2 miles de pesos de manera adicional y solicitaron la contrapartida de recursos federales correspondiente. Al respecto, con la revisión de los oficios de confirmación de las transferencias del FNEC a los FEEC, se verificó que la SEP, mediante el FNEC, transfirió a 22 fideicomisos estatales 186,294.2 miles de pesos para responder a la solicitud de recursos adicionales del PEC; no obstante los recursos depositados no se ajustaron a la proporción 1 a 1, como se precisa en el cuadro siguiente:

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES ADICIONALES DE ACUERDO CON EL CRITERIO DE ASIGNACIÓN 1 A 1 RESPECTO DE LAS APORTACIONES ADICIONALES DE LOS ESTADOS

(Miles de pesos)

Entidad federativa	Origen de las aportaciones adicionales		Proporción de aportaciones federales adicionales respecto de las estatales (3) = (2) / (1)
	Estatad (1)	Federal (2)	
Nacional	128,821.2	186,294.2	1.4
Baja California Sur	5,627.7	7,627.7	1.4
Michoacán	24,219.0	27,916.5	1.2
Querétaro	2,000.0	2,396.7	1.2
Guerrero	25,425.0	28,232.9	1.1
Baja California	5,387.2	6,143.9	1.1
Aguascalientes	1,435.0	1,621.7	1.1
Nuevo León	13,605.0	13,678.8	1.0
Sonora	11,485.6	11,486.7	1.0
Sinaloa	6,285.5	6,285.5	1.0
Campeche	6,072.0	6,072.0	1.0
Tlaxcala	4,000.1	4,000.1	1.0
Zacatecas	2,354.8	2,354.8	1.0
Morelos	924.3	924.3	1.0
Tamaulipas	20,000.0	0.0	0.0
Distrito Federal	0.0	43,715.7	N. A.
Veracruz	0.0	15,021.6	N. A.
México	0.0	5,827.0	N. A.
Nayarit	0.0	1,041.5	N. A.
Yucatán	0.0	844.7	N. A.
Chihuahua	0.0	477.9	N. A.
Jalisco	0.0	362.0	N. A.
Quintana Roo	0.0	247.8	N. A.
Durango	0.0	14.4	N. A.

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Fichas Técnicas para la Comprobación de los depósitos al FEEC, 2008 y Oficios de confirmación de las transferencias del FNEC, 2008. México, 2009.

N.A. No aplica.

Como se observa en el cuadro, de las 22 entidades federativas que recibieron recursos adicionales del PEC, 14 entidades realizaron el depósito correspondiente en sus fideicomisos estatales, de las cuales en 6 estados se superó la proporción 1 a 1 aprobada por el Comité Técnico del FNEC, sin que la SEP proporcionara las explicaciones correspondientes. En el caso de 7 estados se cumplió el criterio de asignación de recursos de 1 a 1; y para el estado de Tamaulipas se verificó que no recibió la transferencia de recursos federales porque realizó el depósito de recursos adicionales por 20,000.0 miles de pesos en enero de 2009.

En el caso de las nueve entidades federativas que recibieron recursos adicionales del PEC sin realizar el depósito correspondiente en su FEEC, la SEP no proporcionó las explicaciones correspondientes.

En síntesis, la SEP incumplió el numeral 4.3.1. de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, y el acuerdo núm. 04.05.08R del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2008 del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, porque otorgó recursos adicionales del PEC a seis entidades federativas superando la relación 1 a 1 entre aportaciones federales y estatales; y en el caso de nueve entidades federativas transfirió aportaciones federales sin que éstas depositaran en sus FEEC los correspondientes recursos adicionales.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-039 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca sus mecanismos de control presupuestal para que los recursos federales del Programa Escuelas de Calidad que se transfieran a los fideicomisos estatales como aportaciones adicionales, cumplan con la proporción que se establezca en las reglas de operación del programa o que se autorice por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 48 Observación Núm. 1

Oportunidad de las aportaciones de contrapartida realizadas por las entidades federativas

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 10, se estableció que: “las dependencias y entidades podrán otorgar subsidios o donativos, los cuales mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos de su fiscalización y transparencia, a los fideicomisos que constituyan las entidades federativas [...]”.

Asimismo, en la fracción V de ese artículo, se señaló que: “si existe compromiso recíproco de la entidad federativa [...] y del Gobierno Federal para otorgar recursos al patrimonio y aquéllas incumplen, el Gobierno Federal, por conducto de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, suspenderá las aportaciones subsecuentes”.

En el numeral 4.3.1. Distribución de recursos a las entidades federativas, párrafo séptimo, de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, se señaló que: “para recibir los recursos federales correspondientes, las entidades federativas deberán [...] depositar en sus respectivos fideicomisos los recursos de contrapartida, antes del inicio del ciclo escolar, teniendo como plazo límite el 31 de octubre de 2008 y enviar de inmediato su comprobación a la CNPEC [...]”.

En el párrafo octavo del mismo numeral y ordenamiento, se indica que: “la SEP, a través del FNEC, efectuará la transferencia de recursos federales correspondiente, en un periodo no mayor a 30 días hábiles una vez validado el depósito correspondiente [...]”.

En las mismas reglas de operación, apartado Lineamientos de Operación, numeral 4.2.1. Distribución de recursos a las entidades federativas, inciso B), se indica que: “para que la CNPEC considere válido el depósito al FEEC y para estar en condiciones de realizar la transferencia federal correspondiente, las entidades federativas deberán [...] utilizar la ficha técnica proporcionada por la CNPEC, que deberá remitirse en un plazo no mayor de 20 días naturales después de haber sido efectuado”.

En el párrafo noveno del mismo numeral y ordenamiento se indica que: “en caso de que la AEE incumpla los plazos establecidos para realizar los depósitos estatales, podrá solicitar una prórroga para su realización, debidamente justificada a la CNPEC, quien a su vez lo hará del conocimiento del CTFNEC; en el caso de ser autorizada y una vez agotado el plazo concedido, si la AEE no efectuó el depósito comprometido, el CTFNEC podrá reasignar los recursos no autorizados a otra entidad federativa”.

Con la revisión de las fichas técnicas en las que se registró la comprobación del depósito de las 32 entidades federativas en su respectivo FEEC, se verificaron incumplimientos en los plazos establecidos en las reglas de operación para la realización de los depósitos estatales, su comprobación ante la CNPEC, y para la transferencia de recursos federales en los fideicomisos estatales, como se muestra en el cuadro siguiente:

**CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PEC
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS FEEC,
2008**

Concepto	Entidades Federativas
Depósitos estatales en los FEEC	
Total	32
Entidades federativas que cumplieron el plazo para realizar su depósito estatal	28
Entidades federativas que incumplieron el plazo para realizar su depósito estatal	4
Comprobación del depósito ante la CNPEC	
Total	32
Entidades federativas que cumplieron el plazo para comprobar el depósito estatal	24
Entidades federativas que incumplieron el plazo para comprobar el depósito estatal	8
Transferencia de recursos federales del FNEC a los FEEC	
Total	32
Fideicomisos estatales que recibieron los recursos federales en el plazo establecido	26
Fideicomisos estatales que recibieron los recursos federales después de plazo establecido	6

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Fichas Técnicas para la Comprobación de los depósitos al FEEC, 2008, México, 2009.

Con respecto a los depósitos de recursos estatales en los FEEC, se verificó que 28 entidades federativas realizaron sus depósitos antes del 31 de octubre de 2008, conforme al plazo establecido en las reglas de operación; 4 estados efectuaron el depósito correspondiente entre 27 y 123 días después del plazo mencionado: Coahuila depositó los recursos el 14 de enero de 2009; Tabasco, el 4 de marzo de ese año; Oaxaca, el 17 de diciembre de 2008; y Yucatán, el 27 de noviembre de 2008.

Al respecto, con la revisión del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2008 del Comité Técnico del FNEC, se verificó que en el caso de los estados de Coahuila y Tabasco el comité autorizó que depositaran los recursos en un plazo máximo del 31 de enero de 2009, debido a problemas existentes al interior de esos estados; y el estado de Tabasco efectuó el depósito el 4 de marzo del mismo año, 32 días después del plazo concedido por el CTFNEC. En el caso de Yucatán y Oaxaca, no se obtuvo la evidencia de que esas entidades hubieran solicitado prórroga para realizar el depósito correspondiente ni de que el plazo del depósito se hubiera ampliado.

Por lo que se refiere a la fecha de envío de la comprobación del depósito a la CNPEC, 24 entidades federativas remitieron la comprobación dentro del plazo de 20 días naturales establecidos en las reglas

de operación; y 8 estados (Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala) remitieron la comprobación entre 23 y 112 días naturales después de que se efectuara el depósito al FEEC.

En cuanto a la transferencia de los recursos federales del FNEC a los FEEC, se constató que 26 fideicomisos estatales recibieron los recursos del FNEC dentro del plazo establecido en las reglas de operación (30 días hábiles posteriores a la validación del depósito correspondiente). En el caso de los estados de Durango, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, la SEP transfirió los recursos correspondientes entre 32 y 58 días hábiles después de que las entidades remitieron a la CNPEC la comprobación del depósito correspondiente.

En conclusión, la SEP incumplió lo establecido en el artículo 10, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los numerales 4.2.1 y 4.3.1 de las Reglas de Operación del PEC, porque 4 entidades federativas realizaron los depósitos de contrapartida al FEEC con 27 y 123 días de retraso con respecto a los plazos establecidos; y 8 entidades federativas remitieron la comprobación entre 23 y 112 días después de efectuado el depósito al FEEC, sin que se suspendieran las aportaciones de recursos federales. Asimismo, para 6 entidades federativas, la dependencia efectuó la transferencia de recursos federales entre 32 y 58 días hábiles después de remitieron la comprobación del depósito correspondiente.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-040 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los mecanismos de control del Programa Escuelas de Calidad a fin de que las entidades federativas realicen sus depósitos de contrapartida en los fideicomisos estatales dentro de los plazos fijados en las reglas de operación del programa o los autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad; o bien que se suspendan las aportaciones para las entidades que no depositen los recursos en el plazo señalado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de lo que se establezca en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-041 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los mecanismos de control del Programa Escuelas de Calidad a fin de que las entidades federativas comprueben el depósito de los recursos de contrapartida en el fideicomiso estatal dentro de los plazos fijados, en cumplimiento de lo que se establezca en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-042 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los mecanismos de control del Programa Escuelas de Calidad a fin de que se realice dentro de los plazos establecidos el depósito de los recursos federales en los fideicomisos estatales, en cumplimiento de lo que se establezca en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 49 Observación Núm. 1

Porcentajes establecidos para la distribución de los gastos de operación central y subsidios transferidos a las entidades federativas

En el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se precisa que: "será responsabilidad de cada dependencia y entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad [...]".

En el Contrato de Fideicomiso de Administración núm. 14780-8 del 22 de agosto de 2001, Antecedentes, numeral 3, se señaló que: "el Gobierno Federal creará el Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, que será administrado por la Secretaría de Educación Pública", mediante el cual se asignarán los recursos del PEC a las entidades federativas; asimismo, en la Cláusula Quinta Fines del Fideicomiso, se indicó que: "son fines del fideicomiso:

- A).- Distribuir el 94% del fondo fideicomitado a los gobiernos de las entidades federativas y a la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal en los términos, porcentajes y condiciones que se precisan en los numerales 4.1.1, 4.1.3 y 4.2 de las "Reglas de Operación e Indicadores de gestión y evaluación del Programa Escuelas de Calidad", y de conformidad con las instrucciones que oportunamente gire el Comité Técnico.
- B).- Aplicar el 6% restante del fondo fideicomitado a gastos de operación y difusión del programa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1.2 de las referidas "Reglas de Operación e Indicadores de gestión y evaluación del Programa Escuelas de Calidad" y en los términos y condiciones que oportunamente instruya el Comité Técnico."

A efecto de verificar que la SEP cumplió los porcentajes establecidos en el contrato de fideicomiso, la ASF determinó analizar la distribución de los recursos asignados y ejercidos en el Programa Escuelas de Calidad en 2008. Por su parte, la SEP informó que el contrato de fideicomiso formalizado en agosto de 2001, por el cual se creó el Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, no ha sufrido modificaciones y que en 2008 se mantuvo vigente. 39/

Con la revisión de las reglas de operación del PEC, vigentes en 2008, se verificó que en dicho documento se determinó que de los 1,258,200.0 miles de pesos aprobados al PEC para ese ejercicio fiscal, 1,179,405.9 miles de pesos (93.7%) se depositarían en el FNEC para transferirse a los FEEC, y 78,794.1 miles de pesos (6.3%) se destinarían a gastos de operación centrales del programa, sin que

39/ Oficios 310-CNPEC-2009/130 del 3 de junio de 2009 y 310-DGDGIE-CNPEC-0219/2009 del 30 de septiembre de 2009.

en dicho ordenamiento se considerara la responsabilidad establecida en el Contrato de Fideicomiso, referente a distribuir los recursos asignados en los porcentajes establecidos.

Asimismo, con la revisión de la Cuenta Pública de 2008 y de la Base de datos de las Cuentas por Liquidar Certificadas contenida en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, se constató que en 2008 la SEP erogó en el PEC 1,253,965.5 miles de pesos, de los cuales 1,199,326.3 miles de pesos (95.6%) se depositaron en el FNEC y 54,639.2 miles de pesos (4.4%) se destinaron a la operación y administración del programa, por lo que los recursos ejercidos en el programa en 2008 no se ajustaron a los porcentajes señalados en el contrato.

También, la SEP informó que a partir de 2004 se dispuso que los recursos destinados a gastos de operación central dejarían de ser administrados por el Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, y en consecuencia esos recursos quedarían a cargo de la dependencia, por lo que asignó al fideicomiso sólo la transferencia de los subsidios a las entidades federativas, sin que proporcionara la documentación que sustentara dicha disposición.

En síntesis, la SEP incumplió la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso de Administración núm. 14780-8 y el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debido a que no se ajustó a los porcentajes establecidos para la operación y administración del PEC y para la transferencia de recursos a los fideicomisos estatales del programa.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-043 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones necesarias para actualizar el Contrato de Fideicomiso de Administración núm. 14780-8 en cuanto a los porcentajes establecidos para transferir los recursos del Programa Escuelas de Calidad a los fideicomisos estatales, y para gastos de operación, administración y difusión del programa, en cumplimiento de lo que se establezca en el propio Contrato de Fideicomiso y en las Reglas de Operación del Programa.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 50 Observación Núm. 1

Contrato del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad (FNEC)

En el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 215, fracción II, párrafo segundo, se indicó que las dependencias que requieran constituir fideicomisos deberían observar lo siguiente: “los proyectos de contrato deberán señalar: el monto y composición del patrimonio; el plazo de vigencia determinado [...]; la unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se vayan a aportar los recursos presupuestarios, o que coordine su operación [...]; la declaración de que no se duplicarán funciones, fines y estructuras orgánicas existentes en la Administración Pública Federal; la instrucción del fideicomitente al fiduciario para que transparente y rinda cuentas sobre el manejo de los recursos presupuestarios que se hubieren aportado al fideicomiso [...]; y la facultad expresa del fideicomitente para revocar el fideicomiso [...]”.

Asimismo en la fracción V de ese artículo, se señaló que: “en el caso de los fideicomisos que involucren recursos otorgados por organismos financieros internacionales, [...] se deberá especificar en el proyecto de contrato respectivo el monto total del programa y distinguir en el patrimonio fideicomitado los recursos provenientes de crédito externo [...], de los que correspondan a las aportaciones que se realicen como contraparte nacional”.

Con la auditoría se verificó que el 22 de agosto de 2001 se formalizó el Contrato del Fideicomiso núm. 14780-8, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública Federal Centralizada y el Banco Nacional de México, S. A., en calidad de fiduciaria. En este documento, se estableció que la SEP administraría el Fideicomiso Fondo Nacional de Escuelas de Calidad, por medio del cual los recursos autorizados al PEC se asignarían a las entidades federativas y al gasto de operación y administración del mismo programa.

En la Cláusula Décimo Octava De las Modificaciones al Fideicomiso del contrato del fideicomiso se estableció que: “cuando “LA FIDEICOMITENTE” estime necesaria la modificación de este contrato, de conformidad con “LA FIDUCIARIA” y previa opinión favorable del Comité Técnico, se procederá a elaborar el convenio respectivo, mismo que suscribirán las partes de este convenio”.

Asimismo, se verificó que el 7 de abril de 2006, el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, suscribió el Contrato de Préstamo núm. 7347-ME con el Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento, con objeto de que ese organismo financiero internacional financiara parcialmente la ejecución del Programa Escuelas de Calidad, a cargo de la SEP, durante un periodo de 9 años.

Con la revisión de Contrato de Fideicomiso por el cual se crea el Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, se determinó que no incluye la declaración referente a que no se duplicarán funciones, fines y estructuras orgánicas existentes en la Administración Pública Federal; ni la distinción respecto del monto total del programa, sobre los recursos provenientes de crédito externo y los correspondientes a la contraparte nacional, como se detalla en el cuadro siguiente:

ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL PARA ESCUELAS DE CALIDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

Contenido del Contrato de acuerdo con lo que establece el RLFPRH, artículo 215		Información incluida en el contrato de fideicomiso	
		SÍ	NO
Fracción II	a) El monto y composición del patrimonio.	■ Cláusulas Cuarta y Quinta Se señala la composición del patrimonio del fideicomiso, la proporción en que los recursos serán distribuidos y los instrumentos financieros en los que serán invertidos los fondos del fideicomiso.	
	b) El plazo de vigencia determinado.	■ Cláusula Décima Primera Se indica la duración del fideicomiso en 20 años a partir de la firma del contrato; la vigencia del contrato, la cual estará sujeta a su renovación anual autorizada por la SHCP.	
	c) La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se vayan a aportar los recursos presupuestarios, o que coordine su operación.	■ Cláusula Décima Tercera Se señala que el fideicomiso estará a cargo de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal.	
	d) La declaración de que no se duplicarán funciones o estructuras orgánicas existentes en la Administración Pública Federal.		X
	e) La instrucción del fideicomitente al fiduciario para que transparente y rinda cuentas sobre el manejo de los recursos presupuestarios que se hubieren aportado al fideicomiso.	■ Cláusula Octava Se dispone que la fiduciaria deberá rendir cuentas de la inversión, administración y distribución del fondo en fideicomiso.	
	f) La facultad expresa del fideicomitente para revocar el fideicomiso.	■ Cláusula Décima Primera Se indica el derecho exclusivo de la fideicomitente para revocar el fideicomiso.	
Fracción V	g) Monto total del programa.		X
	h) Distinción en el patrimonio fideicomitado de los recursos provenientes de crédito externo.		X

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Contrato de Fideicomiso de Administración del Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, México, 2001.

Al respecto, la SEP informó a la ASF 40/ que el Contrato de Fideicomiso núm. 14780-8 no ha tenido actualizaciones, por lo que se encuentra vigente en su versión original.

De lo anterior se concluye que la SEP incumplió lo establecido en el artículo 215 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque el contrato por el cual se crea el Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad no establece la declaración relativa a que no se duplicarán funciones, fines y estructuras orgánicas existentes en la Administración Pública Federal, y tampoco incluye la distinción respecto del monto total del programa, sobre los recursos provenientes de crédito externo y los correspondientes a la contraparte nacional, ya que el contrato no ha sido actualizado para cumplir con lo dispuesto en la Cláusula Décima Octava del Contrato del Fideicomiso núm. 14780-8.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-044 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones necesarias para actualizar el Contrato de Fideicomiso de Administración núm. 14780-8, a efecto que del monto total del Programa Escuelas de Calidad se distingan los recursos provenientes de crédito externo respecto de los aportados por la contraparte nacional, así como la declaración relativa a que no se duplicarán funciones, fines y estructuras orgánicas existentes en la Administración Pública Federal, en cumplimiento de lo establecido en artículo 215, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Cláusula Décimo Octava del propio contrato.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

^{40/} Oficios núm. 310-CNPEC-2009/130 del 3 de junio de 2009 y 310-DGDGIE-CNPEC-0219/2009 del 30 de septiembre de 2009.

Resultado Núm. 51 Observación Núm. 1

Distribución de los recursos a las escuelas beneficiadas

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 75, fracción IV, se establece que en la entrega de subsidios, las dependencias y entidades deberán “garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación”; y en la fracción V, de ese artículo, se indica que incorporarán “mecanismos [...] de seguimiento, supervisión y evaluación”.

En las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad de 2008, numeral 4.3.2. Modalidades de distribución de recursos a las escuelas, se señala que:

1. El CTFEEC autorizará la transferencia a cada escuela beneficiada por el PEC, de una aportación inicial, por ciclo escolar, de hasta 50.0 miles de pesos, tomando como criterio las condiciones socioeconómicas determinadas en las AGEB's [...] y conforme a las estrategias diferenciadas de financiamiento, propuestas por la CGEPEC, previa autorización del CTFEEC.
2. Excepcionalmente, el CTFEEC validará y podrá autorizar la transferencia de hasta \$70.0 miles de pesos de aportación inicial, a las escuelas de nuevo ingreso o que tengan menos de cuatro años cumplidos de permanencia en el PEC y que además estén ubicadas en zonas urbanas de alta o muy alta marginación. Lo anterior considerando la disponibilidad financiera de cada entidad federativa.
3. El CTFEEC podrá otorgar recursos concurrentes, de manera adicional a las aportaciones mencionadas anteriormente, hasta un peso por cada peso que la escuela logre reunir de aportaciones municipales, padres de familia o donaciones de organizaciones sociales y privadas, el cual no podrá exceder los \$50.0 miles de pesos por ciclo escolar por escuela.

Al respecto, la CNPEC remitió a la ASF la Base de datos de la Distribución de los Recursos PEC VIII contenida en el Sistema de Información del PEC, referente a la distribución de los recursos a las escuelas beneficiadas en 2008; y que las cifras de la base de datos no son definitivas, debido a que no se ha efectuado el proceso de comprobación correspondiente. 41/

^{41/} Oficio núm. 310/DGDGIE/CNPEC/0189/2009 del 18 de agosto de 2009.

Con la revisión de la base de datos mencionada, se verificó que en ésta se integraron los datos correspondientes a 12,439 escuelas, el 31.1% de las 39,977 escuelas beneficiadas por el PEC en 2008, y se omitió consignar la información para 27,538 escuelas, el 68.9% de las escuelas PEC en ese año.

En el cuadro siguiente se muestran los datos de las 12,439 escuelas que contaron con los registros de la distribución de recursos:

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PEC A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS REPORTADAS EN EL SIPEC, 2008

Nivel educativo	Escuelas beneficiadas	Escuelas que reportaron sus ingresos	Part %	Recursos reportados por las escuelas (miles de pesos)			
				Inicial	Contrapartida	Aportaciones y/o donaciones del sector privado y social	Total
Total	39,977	12,439	31.1	448,944.5	23,488.8	45,907.9	518,341.2
Preescolar	11,945	3,220	27.0	119,815.0	2,540.1	7,994.3	130,349.4
Primaria	17,982	6,151	34.2	215,922.5	13,820.7	24,840.9	254,584.1
Secundaria	9,176	2,786	30.4	103,932.0	7,040.0	12,476.6	123,448.6
Educación especial	874	282	32.3	9,275.0	88.0	596.1	9,959.1

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Base de datos de la distribución de los recursos PEC VIII, México 2009.

Como se observa en el cuadro, el 31.1% de las escuelas beneficiadas recibieron en conjunto recursos por 518,341.2 miles de pesos, de los cuales el 86.6% (448,944.5 miles de pesos) correspondió a aportaciones iniciales, el 4.5% (23,488.8 miles de pesos) a aportaciones de contrapartida estatal y el 8.9% (45,907.9 miles de pesos) a aportaciones del sector privado y social.

Asimismo, se constató que el SIPEC contabilizó la distribución de los recursos de menos del 35.0% de las escuelas beneficiadas por nivel educativo.

Respecto de la asignación promedio de recursos recibidos por las 12,439 escuelas, se observó que cada una recibió en promedio una aportación inicial de 36.1 miles de pesos; asimismo, se verificó que recibieron recursos de contrapartida estatal en una proporción de 0.5 miles de pesos respecto de los

recursos de origen privado y social, es decir, recibieron en promedio una aportación de contrapartida estatal de 1.9 miles de pesos y 3.7 miles de pesos de aportaciones realizadas del sector privado y social.

En conclusión, la revisión se desarrolló en forma limitada debido a que la CNPEC no proporcionó la documentación que verificara la distribución de los recursos a las escuelas beneficiadas en 2008, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el numeral 4.3.2. de las reglas de operación del programa.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-045 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca sus mecanismos de control presupuestal a fin de que se cuente con la documentación que permita cuantificar con precisión los recursos del Programa Escuelas de Calidad transferidos a las escuelas beneficiadas por el programa, por concepto de aportación inicial, de contrapartida estatal y aportaciones de organizaciones sociales y privadas, al cierre del ejercicio fiscal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y lo que se establezca en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 52 Observación Núm. 1

Contratación y administración del crédito externo contraído con el BIRF

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 36, se establece que: “podrán contratarse créditos externos para financiar total o parcialmente programas y proyectos cuando cuenten con la autorización de la Secretaría [...]. Las dependencias y entidades serán

responsables de prever los recursos presupuestarios suficientes para la ejecución de los programas y proyectos financiados con crédito externo, conforme a lo acordado con la fuente de financiamiento. El monto de crédito externo será parte del techo de presupuesto aprobado para estos programas y proyectos, por lo que la totalidad del gasto a ejercerse deberá incluir tanto la parte financiada con crédito externo como la contraparte nacional".

Con la auditoría se verificó que el 7 de abril de 2006 el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formalizó con el Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (BIRF) el Contrato de Préstamo núm. 7347-ME, cuyo objetivo fue financiar parcialmente la ejecución del Programa Escuelas de Calidad, para elevar la calidad de la educación pública básica por medio del reforzamiento de la autonomía en las escuelas. El crédito comprendería tres etapas con una duración de tres años cada una. La primera etapa abarcaría los años 2006, 2007 y 2008, para la cual se destinaron 240,000.0 miles de dólares estadounidenses.

Asimismo, se verificó que desde su inicio en 2001 y hasta 2005 el PEC operó con recursos federales, por lo que se solicitó a la SEP proporcionara la documentación que acreditara las causas por las cuales se decidió que a partir de 2006 el programa sería financiado parcialmente con recursos provenientes del crédito externo. 42/

Al respecto, la CNEPEC proporcionó el documento denominado Reporte núm. 33894 "Documento de evaluación de proyecto sobre una propuesta de préstamo por la cantidad de EU \$240.0 millones para los Estados Unidos Mexicanos en apoyo para la primera fase del Programa de Administración de Escuelas" del 19 de septiembre de 2005. En el apartado A. Contexto estratégico y posición razonada, numeral 2. Razón Fundamental por la que participa el Banco, de dicho documento, se indican las razones siguientes:

- El BIRF ha contribuido técnica y financieramente a la evolución de la estrategia de la educación mexicana.
- El Gobierno Federal considera la participación del Banco Mundial en el PEC con el fin de consolidar los logros de los últimos tres años de operación del PEC y ampliar el programa.
- Los beneficios del PEC podrían dar como resultado altos niveles de participación de los padres y de la comunidad escolar en el corto plazo, lo cual traería para el mediano el aumento de las tasas de retención escolar, y en largo plazo mejor rendición de cuentas y mejoras en el aprendizaje de los alumnos.

^{42/} Requerimiento enviado con el oficio núm. DGADDS/158/2009, de fecha 15 de septiembre de 2009.

No obstante, las explicaciones anteriores no justifican las razones por las cuales se decidió que a partir de 2006 el PEC se financiaría parcialmente con recursos de crédito externo.

Con el análisis del Contrato de Préstamo núm. 7347-ME, se verificó que en ese documento no se estableció la periodicidad de los desembolsos del crédito, por lo que se solicitó a la SEP que precisara la programación de los desembolsos del crédito. ^{43/}

Al respecto, con el oficio 310-DGDGIE-CNPEC-0219/2009 del 30 de septiembre de 2009, la dependencia informó que: “el proceso de desembolsos no tiene periodicidad definida en ninguno de los documentos legales que rigen el proyecto. Éstos pueden tramitarse en todo momento durante la ejecución del mismo. Sin embargo, se adjunta la ‘cédula de control de desembolsos’ donde pueden observar todos los desembolsos realizados por el proyecto”.

Con la revisión de los Anexos 1 y 2, del Contrato de Préstamo núm. 7347-ME y el “Manual de Operaciones con el Banco Mundial de conformidad con la normativa aplicable y las normas políticas y procedimientos del Banco Mundial”, expedido por la SEP, se verificó que el proyecto se dividió en tres componentes con sus correspondientes categorías, como se muestra a continuación:

FINANCIAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL PEC POR ORIGEN DE RECURSOS, 2008

(Porcentaje)

Componente y subcomponentes	SEP	BIRF
1. Subsidios a las escuelas	28.0	72.0
2. Monitoreo e inspección	100.0	0.0
2.1. Apoyo a la implementación del SIPEC	100.0	0.0
2.2. Monitoreo del programa	100.0	0.0
2.3. Divulgación del programa	100.0	0.0
3. Desarrollo y evaluación de la política	15.0	85.0
3.1. Evaluación externa	100.0	0.0
3.2. Evaluaciones cualitativas a las escuelas	100.0	0.0
3.3. Monitoreo del aprendizaje de los alumnos	100.0	0.0
3.4. Evaluación de impacto	0.0	100.0
3.5. Estudios de la política del programa	0.0	100.0

FUENTE: Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento, Contrato de Préstamo núm. 7347-ME, Estados Unidos de América, 2006.

Como se observa, el BIRF estableció el compromiso de financiar el 72.0% de las transferencias de recursos a las escuelas beneficiadas por el PEC.

^{43/} Requerimiento enviado con el oficio núm. DGADDS/158/09.

El componente de monitoreo e inspección sería financiado en 100.0% con recursos del Gobierno Federal; y el BIRF financiaría el 85.0% de los recursos erogados en el tercer componente relativo al desarrollo y evaluación de la política. De este último componente el BIRF financiaría el 100.0% de los gastos erogados en servicios de consultoría para llevar a cabo la Evaluación de impacto y los Estudios de la política del programa.

Con la revisión del Informe de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2008, del préstamo 7347-ME, elaborado por la Dirección Internacional de NAFIN y el documento "Préstamo BIRF 7347-ME Control de Desembolsos", se verificó que de la Cuenta del Préstamo se han retirado 11 desembolsos nominados en dólares estadounidenses, los cuales representan el 99.1% (237,792.9 miles de dólares estadounidenses) del préstamo contratado (240,000.0 miles de dólares estadounidenses), dichos recursos financiaron los componentes referidos y la comisión inicial por apertura de crédito, como se muestra en el cuadro siguiente:

DESEMBOLSOS DEL CRÉDITO EXTERNO POR FASE DEL PEC, 2008

Núm.	Fecha	Tipo de cambio (Pesos /Dólar)	Desembolsos en miles de dólares	Desembolsos por componente (miles de pesos)		
				Transferencias de recursos a las escuelas beneficiadas	Evaluación de impacto y Estudios de la política	Comisión Inicial
TOTAL			237,792.8	2,705,835.8	5,619.1	6,511.6
Comisión Inicial						
	17-nov-06	10.8527	600.0	0.0	0.0	6,511.6
PEC V			48,864.6	527,310.0	0.0	0.0
1	19-dic-06	10.7892	26,813.7	289,298.1	0.0	0.0
2	18-dic-06	10.8255	2,771.4	30,001.6	0.0	0.0
3	19-dic-06	10.7892	19,279.5	208,010.3	0.0	0.0
PEC VI			65,692.8	707,205.2	1,572.6	0.0
2	18-dic-06	10.8255	145.3	0.0	1,572.6	0.0
4	19-dic-06	10.7892	65,547.5	707,205.2	0.0	0.0
PEC VII			67,690.2	742,602.6	399.8	0.0
5	18-oct-07	10.8330	11,261.6	121,996.6	0.0	0.0
6	05-dic-07	10.9115	21,074.0	229,949.2	0.0	0.0
7	26-dic-07	10.8225	28,960.3	313,423.3	0.0	0.0
7	26-dic-07	10.8225	36.9	0.0	399.8	0.0
8	08-ene-08	10.8750	3,813.9	41,476.4	0.0	0.0
10	30-ene-09	14.0580	2,543.5	35,757.1	0.0	0.0
PEC VIII			54,945.2	728,718.0	3,646.7	0.0
9	04-nov-08	12.6610	27,112.2	343,268.2	0.0	0.0
10	30-ene-09	14.0580	25,009.1	351,578.0	0.0	0.0
10	30-ene-09	14.0580	259.4	0.0	3,646.7	0.0
11	29-jun-09	13.2080	2,564.5	33,871.8	0.0	0.0

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Préstamo BIRF 7347-ME Control de Desembolsos, México, 2009. Nacional Financiera, S. N. C., Informe de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2008 y al 31 de julio de 2009 del Préstamo 7347-ME, México, 2008 y 2009.

Como se observa, los recursos erogados del préstamo representan un desembolso de 2,711,454.9 miles de pesos, de los cuales el 99.8% (2,705,835.8 miles de pesos) se transfirió a los fideicomisos estatales como subsidios a las escuelas beneficiadas, y el 0.2% restante (5,619.1 miles de pesos) financió los servicios de consultoría utilizados en la realización de los estudios de la política del programa.

Cabe mencionar que el BIRF eximió a la SEP de la obligación de llevar a cabo la evaluación de impacto indicada en el contrato, debido a que durante el periodo de 2006 a 2008 programó realizar el levantamiento de la línea de base del PEC.

En el ciclo escolar 2008-2009, el PEC erogó recursos de crédito externo por 54,945.2 miles de dólares estadounidenses (23.1% respecto del crédito total), lo que significó un financiamiento de 732,364.7 miles de pesos, de los cuales el 99.5% (728,718.0 miles de pesos) se transfirieron a las escuelas beneficiadas por medio de los FEEC y el monto restante (3,646.7 miles de pesos) se erogó en los servicios de consultoría referidos. Así, de los 1,199,326.3 miles de pesos transferidos como subsidios a los FEEC, el crédito externo financió el 60.8% (728,718.0 miles de pesos), 11.2% menos de lo que dispone el contrato de préstamo (72.0%). Al respecto, se verificó que los recursos desembolsados por el banco se definieron con base en los montos de recursos que la SEP proporcionó como gastos elegibles.

De lo anterior, se concluye que en 2008 el préstamo contratado con el BIRF financió los servicios de consultoría en la proporción establecida en el contrato, con excepción de la evaluación de impacto, la cual fue eximida como obligación contractual, sin embargo, dichos fondos sólo financiaron el 60.8% de los subsidios transferidos a las escuelas beneficiadas mediante los FEEC, porque fue ese el porcentaje de recursos erogados en subsidios a las escuelas del PEC, que en ese año la SEP presentó ante el banco como gastos elegibles para ser financiados con el crédito externo, en contravención de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0170-07-046 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los mecanismos de control presupuestal del Programa Escuelas de Calidad, a fin de que presente al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento la documentación que sustente los gastos elegibles en los porcentajes que se establecieron en el contrato de crédito externo 7347-ME, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Impacto de las Observaciones

Consecuencias Sociales

De las 39,977 escuelas beneficiadas por el PEC en 2008, el 26.2% cumplió más de 5 años de estar en el programa; no obstante, a 8 años de operación del PEC, la SEP no tiene clasificado ningún centro educativo como escuela de calidad, considerando las características establecidas en las Reglas de Operación del Programa.

No existieron avances significativos en el logro educativo de los alumnos de escuelas incorporadas al PEC: se cumplió parcialmente la meta de mejorar el aprendizaje de los estudiantes: en el 55.0% de las escuelas evaluadas con la prueba ENLACE mejoró el aprendizaje de los alumnos, 8 puntos porcentuales menos que la meta prevista; los alumnos de las escuelas atendidas por el PEC obtuvieron en promedio 494.2 puntos, cantidad inferior en 38.2% a los 800 puntos posibles a obtener en la prueba ENLACE y menor en 33.5% respecto de los 744.3 puntos obtenidos por las escuelas con resultados excelentes y en 3.7% al promedio nacional (513.3 puntos).

Los educandos de escuelas PEC obtuvieron puntajes ligeramente superiores a los de las escuelas no PEC: los estudiantes de primarias PEC obtuvieron 493.1 puntos, 4.0% superior a los 474.3 obtenidos por las escuelas no PEC. En secundaria, los 495.4 puntos obtenidos por los alumnos de escuelas PEC fueron superiores en 1.6% a los 487.8 puntos obtenidos por los estudiantes de las escuelas que no fueron beneficiadas por el programa.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 37 observación(es) que generó(aron) 46 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 46 a Recomendación(es) al Desempeño.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en relación con la "Auditoría de Desempeño al Programa Escuelas de Calidad", cuyo objetivo consistió en "fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados al Programa Escuelas de Calidad para verificar el cumplimiento de sus objetivos", se determinó fiscalizar un monto de 1,253,965.5 miles de pesos que representa el 100.0% de los recursos reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2008.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la SEP, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, así como a la normativa institucional para la fiscalización superior de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se realizó de acuerdo con el objetivo y alcance determinado. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias; en consecuencia, existe una base razonable para emitir la opinión siguiente:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables en el Programa Escuelas de Calidad.

Los resultados con observación se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a los siguientes aspectos:

- El sistema de planeación y programación del Programa Escuelas de Calidad presentó insuficiencias para evaluar el cumplimiento de su objetivo: la SEP no estableció en el PEF los indicadores y metas para medir el cumplimiento del objetivo del PEC, y en su Matriz de Indicadores estableció indicadores y metas solamente para evaluar el objetivo de mejorar el aprendizaje de los alumnos, sin considerar los propósitos de mejorar la práctica de los docentes e incorporar el modelo de gestión escolar. Tampoco contó con la información sobre los resultados del aprovechamiento escolar de los alumnos de las escuelas beneficiadas para valorar los avances en la consecución de dicho objetivo.
- La ASF realizó un estudio de impacto para verificar el cumplimiento del objetivo relativo a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y determinó que no existieron avances significativos en el logro educativo de los alumnos de escuelas incorporadas al PEC: se cumplió parcialmente la meta de mejorar el aprendizaje de los estudiantes: el 55% de las escuelas evaluadas con la prueba ENLACE mejoró el aprendizaje de los alumnos, 8 puntos porcentuales menos que la meta

prevista; los alumnos de las escuelas atendidas por el PEC obtuvieron en promedio 494.2 puntos, cantidad inferior en 38.2% a los 800 puntos posibles a obtener en la prueba ENLACE, en 33.5% respecto de los 744.3 puntos obtenidos por las escuelas con resultados excelentes, y en 3.7% al promedio nacional (513.3 puntos).

- Los alumnos de las primarias PEC se ubicaron en el nivel elemental de conocimientos en español y matemáticas; y los de secundaria mostraron conocimientos elementales en español e insuficientes en matemáticas.
- Los estudiantes de las escuelas PEC mejoraron ligeramente su puntaje de aprovechamiento escolar conforme aumentaron sus años de permanencia en el programa: los estudiantes de las primarias con 8 años de permanencia en el PEC lograron 521.2 puntos, 8.6% más que los 479.9 obtenidos por los educandos de escuelas con un año de incorporación al programa. En secundaria, los alumnos de escuelas beneficiadas por el PEC por 8 años obtuvieron un puntaje superior en 4.7% (495.7 puntos) al de los alumnos de escuelas que tuvieron un año de estar en el programa.
- Los educandos de escuelas PEC obtuvieron puntajes ligeramente superiores a los de las escuelas no PEC: los estudiantes de primarias PEC obtuvieron 493.1 puntos, 4.0% superior a los 474.3 obtenidos por las escuelas no PEC. En secundaria, los 495.4 puntos obtenidos por los alumnos de escuelas PEC fueron superiores en 1.6% a los 487.8 puntos obtenidos por los estudiantes de las escuelas que no fueron beneficiadas por el programa.
- De las 39,977 escuelas beneficiadas por el PEC en 2008, el 26.2% cumplió más de 5 años de estar en el programa; no obstante, a 8 años de operación del PEC la SEP no tiene clasificado ningún centro educativo como escuela de calidad, considerando las características establecidas en las Reglas de Operación del Programa.
- Asimismo, se verificó que la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad no tiene facultades para operar y administrar el PEC porque no forma parte de la estructura orgánica de la SEP autorizada por la SHCP.

Las observaciones relativas a los incumplimientos legales y normativos, se precisan en el apartado de resultados de este informe.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

V.2.1.3.2. Auditoría de Desempeño a los Servicios de Educación Primaria

Auditoría: 08-0-11100-07-0172

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en los servicios de educación primaria para verificar el cumplimiento de sus objetivos.

Alcance

Universo Seleccionado: 295,277,387.5 miles de pesos

Muestra Auditada: 295,277,387.5 miles de pesos

Se revisaron los 295,277,387.5 miles de pesos erogados en educación básica que corresponden al 100.0% del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública de 2008, a fin de determinar el presupuesto erogado en educación primaria, mediante el análisis del cierre del ejercicio programático-presupuestal y los registros internos que justifican las acciones realizadas por la Secretaría de Educación Pública para proporcionar los servicios educativos.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

Se revisó la congruencia del marco legal y de planeación de mediano y corto plazos de la educación primaria como parte del nivel básico; la eficacia en la cobertura y en el cumplimiento de metas de

mediano y corto plazos; la eficiencia operativa de los procesos; la calidad del servicio; la competencia de los actores; y la economía en la aplicación de los recursos asignados.

Áreas Revisadas

La Subsecretaría de Educación Básica y las direcciones generales de: Planeación y Programación; Administración Presupuestal y Recursos Financieros; Evaluación de Políticas; la Dirección de Administración de Personal del Sector Central; y la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial de la Secretaría de Educación Pública.

Antecedentes

En el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (el Acuerdo), se señaló que para 1990 la calidad de la educación de los alumnos era deficiente ya que no contaban con el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, así como de las actitudes y valores necesarios para su desenvolvimiento. En el Acuerdo se indicó que los servicios educativos presentaban disparidades entre regiones, principalmente entre la población indígena, rural y urbana marginada: de las 82,280 escuelas primarias existentes en 1990, cerca del 22.0% eran de organización incompleta.

Según el documento referido, el sistema educativo en su conjunto mostraba signos inequívocos de centralización y cargas burocráticas excesivas: la Secretaría de Educación Pública (SEP) concentraba el 79.6% del total de las escuelas primarias; el 72.7% del total de docentes de este nivel educativo, y atendía al 71.3% de la matrícula de primaria.

En atención a esta problemática, en 1992 se suscribió, por todos los gobernadores de las entidades de la Federación, los representantes del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Presidente de la República, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, mediante el cual los gobiernos Federal y estatales se comprometieron a transformar el sistema de educación básica. En este marco, el Gobierno Federal transfirió y los gobiernos estatales recibieron los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles, así como los recursos financieros utilizados en su operación, y la SEP conservó las funciones de regulación de los servicios educativos.

En el Acuerdo se estableció el compromiso de transformar el Sistema Educativo Nacional (SEN), con la finalidad de elevar la calidad de la educación pública. Para esto, se identificaron seis componentes fundamentales: impartir una educación con cobertura suficiente; mejorar la calidad educativa (aprovechamiento escolar); reformular los contenidos y materiales educativos (planes y programas de estudio); revalorar la función magisterial (docentes); reorganizar el sistema educativo (escuelas); y transferir recursos públicos suficientes para que cada estado se encontrara en condiciones de elevar la cobertura y la calidad del servicio educativo.

Para regular este proceso, en 1993 se modificó el artículo 3o. constitucional y se precisó que la obligación del Estado en materia educativa se centraba en la educación preescolar, primaria y secundaria, que conforman la educación básica. En ese año se expidió la Ley General de Educación que incorporó un capítulo denominado el “Federalismo Educativo”, con lo que se impulsó el proceso de federalización y descentralización de la educación pública.

En el marco del federalismo, el Ejecutivo Federal vigilaría en toda la República el cumplimiento del artículo tercero constitucional, así como el de la Ley Federal de Educación y sus disposiciones reglamentarias; se aseguraría el carácter nacional de la educación y, en general, se ejercerían las atribuciones que le confieren los ordenamientos aplicables.

En materia de calidad educativa, en 1993 se modificó el Plan y los Programas de Estudio de la Educación Primaria, cuyo propósito fundamental consistía en organizar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos básicos, para que los niños adquirieran y desarrollaran las habilidades intelectuales que les permitieran aprender permanentemente y con independencia, los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos naturales, que se formaran éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes, así como en la práctica de valores en su vida personal y en sus relaciones con los demás. ^{44/}

En cuanto al magisterio, en el acuerdo referido se indicó que el protagonista de la transformación educativa en México debería ser el maestro, porque es quien transmite los conocimientos, fomenta la curiosidad intelectual y debe ser ejemplo de superación profesional; además de ser quien mejor conoce las virtudes y debilidades del sistema educativo. Por tal motivo, en este documento se establecieron, entre otras, las acciones siguientes: la Carrera Magisterial y la actualización, capacitación y superación profesional del magisterio en ejercicio.

^{44/} Diario Oficial de la Federación publicado el 27 de agosto de 1993. Acuerdo número 181, por el que se establecen el Plan y los Programas de Estudios para la Educación Primaria

En 1993 la SEP puso en marcha el Programa Nacional de Carrera Magisterial (PNCM); en 1995 inició su operación el Programa Nacional de Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP); y en 1996 comenzaron a impartirse los Cursos Nacionales de Actualización, destinados a profundizar el contenido de asignaturas específicas y de enfoques para su enseñanza.

Por lo que se refiere a las evaluaciones del logro educativo, en el ciclo escolar 1997-1998 se aplicaron a los alumnos de educación primaria las Pruebas Nacionales de Español y Matemáticas, cuyo propósito consistía en medir el nivel de desarrollo de habilidades para la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, y en 2000 se empezaron a publicar los resultados de las evaluaciones de aprovechamiento escolar.

En 2006 se aplicó por primera vez la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en planteles públicos y privados, con el propósito de elaborar indicadores acerca del aprendizaje de los alumnos de primaria y secundaria de todas las escuelas del país que permitan un uso pedagógico y que, en este sentido, posibiliten la mejora de la calidad educativa.

En materia financiera, mediante el Acuerdo se propuso darle continuidad a la política de sostenimiento y se indicó que el compromiso consistía en continuar otorgándole a la educación la más alta prioridad en la asignación del gasto público, con base en una creciente canalización de recursos públicos.

En conclusión, en el periodo de 1990 a 2008 la cobertura de atención continuó expandiéndose aunque a un ritmo menor (de 14,401.6 a 14,815.7 miles de alumnos); las acciones para mejorar la calidad educativa han sido insuficientes, toda vez que si bien los indicadores educativos mejoraron al pasar la reprobación de 9.8% a 4.1%, la deserción de 4.1% a 1.1%, y la eficiencia terminal de 71.6% a 92.4% en el periodo referido, los resultados de los alumnos de primaria en la prueba ENLACE 2008 los ubica en el rango "Elemental" de conocimientos. La oferta educativa se incrementó, pero de manera desigual e inequitativa, ya que menos de 30.0% de los docentes acreditaron sus conocimientos y el número de escuelas del SEN pasó de 82.3 miles en 1990 a 98.6 miles en 2008, y de estas últimas, 15.2% fueron de organización incompleta y 84.4% completas. Además, de ese total, 51.9% eran escuelas multigrado y 48.1% no multigrado. En materia de presupuesto, el gasto público como participación del PIB se situó en 4.7%, menor en 3.3% al establecido en la Ley General de Educación (8.0%).

De acuerdo con el artículo 7o., de la Ley General de Educación y el Plan de Estudios de Educación Primaria, el propósito general de la educación primaria consiste en que los alumnos adquieran conocimientos, desarrollen capacidades y se formen en actitudes y valores para su desarrollo integral y que al mismo tiempo les permita aprender permanentemente y con independencia. Este nivel educativo se cursa en seis años.

En el marco de la descentralización educativa, la prestación del servicio educativo del tipo básico se estructura en los niveles de operación siguientes:

A la autoridad educativa federal le corresponde, entre otras, las atribuciones siguientes: 45/

- Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria.
- Establecer el calendario escolar para cada ciclo lectivo.
- Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos.
- Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica.
- Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deben realizar.

Por su parte, a las autoridades educativas locales les corresponden, entre otras, las atribuciones siguientes: 46/

- Prestar los servicios de educación básica, incluyendo la indígena.
- Proponer a la secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación básica.
- Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo.
- Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría determine.

En 2008, por medio de los Ramos 11 “Educación Pública”, 25 “Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos” y del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica del Ramo 33 “Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios”, se erogaron

^{45/} Artículo 12 de la Ley General de Educación, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2008.

^{46/} Artículo 13 de la Ley General de Educación, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2008.

en educación básica 295,277,387.5 miles de pesos en la atención de 24,860,449 alumnos matriculados, que al relacionarlos con los 25,744,584 niños y jóvenes de entre 4 y 15 años de edad, se tuvo una cobertura de 96.6%, y fueron atendidos por 1,251,726 docentes, directores y asesores técnico-pedagógicos adscritos a 219,737 escuelas de educación básica.

Con base en la información proporcionada por la SEP, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó que en ese año se erogaron 106,643,841.1 miles de pesos para proporcionar atención a 14,815,735 alumnos de educación primaria mediante el apoyo de 568,752 docentes de 98,575 escuelas, como se observa en el cuadro:

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, MATRÍCULA, DOCENTES, ESCUELAS
Y PRESUPUESTO EJERCIDO, 2008

Concepto	Nivel educativo		Participación (%) respecto de la educación básica
	Básica	Primaria	
Población en edad escolar (4-15 años)	25,744,584	13,108,853	50.9
Matrícula	24,860,449	14,815,735	59.6
Docentes, directores y ATP	1,251,726	568,752	45.4
Escuelas	219,737	98,575	44.9
Presupuesto Ejercido (Miles de pesos)	295,277,387.5	106,643,841.1	36.1

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008. Secretaría de Educación Pública. Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional y Cuestionarios de Financiamiento Educativo Estatal. México, 2009.

Procedimientos de Auditoría

1. Verificar que la planeación nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se realizó en congruencia con los propósitos nacionales en materia de educación básica, definidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Planeación.
2. Analizar la congruencia de las prioridades sectoriales señaladas en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, con las indicadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, de conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación.
3. Comprobar la congruencia de los objetivos de corto plazo para la educación básica definidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, con los

señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Planeación.

4. Revisar que la estructura programática definida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2008 se ajustó a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
5. Constatar que en la estructura programática del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 del Ramo 11 "Educación Pública", se incluyó un programa presupuestario para los servicios de educación primaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008.
6. Comprobar que la SEP en la elaboración de la matriz de indicadores de los programas presupuestarios 2008 cumplió lo señalado en los Lineamientos Generales para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.
7. Verificar que la SEP en la actualización de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios, se ajustó a los Lineamientos para la Actualización de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios y la Elaboración de los Calendarios de Metas de los Indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.
8. Analizar que los programas presupuestarios definidos en los ramos 25 "Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos" y 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", permiten identificar las actividades específicas relacionadas con los servicios de educación básica y primaria, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008.
9. Verificar que la SEP definió los indicadores de resultados del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), de acuerdo con los Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios".
10. Constatar que la SEP, al definir los indicadores de resultados del FAEB, se ajustó a las características establecidas en los Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios".

11. Verificar la confiabilidad de las cifras reportadas por la SEP en sus diferentes documentos de rendición de cuentas, con base en lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
12. Comprobar el cumplimiento de la meta de cobertura educativa del nivel básico, establecida para el ciclo escolar 2007-2008 en el Sistema de Seguimiento de Metas del Programa Sectorial de Educación 2007-2012.
13. Constatar el cumplimiento de la meta de cobertura de Educación Básica en los ocho estados con mayor rezago, definida para el ciclo 2007-2008 en el Sistema de Seguimiento de Metas del Programa Sectorial de Educación.
14. Verificar el cumplimiento de la meta de cobertura de educación básica para el ciclo escolar 2008-2009, incluida en la Matriz de Indicadores Modificada del Programa Presupuestario P001 "Diseño y aplicación de la política educativa" y en la Cuenta Pública de 2008.
15. Comprobar que en 2008 la SEP cumplió con el objetivo relativo a lograr un servicio de calidad y ampliar el acceso en igualdad de oportunidades, definido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.
16. Constatar el avance para 2008 de la meta de lograr la primaria universal definida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
17. Comprobar el avance de la meta de promover la equidad de género establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
18. Constatar el cumplimiento de la meta de los resultados de los alumnos de educación primaria en la Prueba ENLACE fijada para 2008 en el Sistema de Seguimiento de Metas del Programa Sectorial de Educación.
19. Comprobar que la SEP cuenta con la información comprobatoria de los resultados de las metas de capacitación de docentes de educación básica, establecidas para 2008 en el Sistema de Seguimiento de Metas del Programa Sectorial de Educación y en la Matriz de Indicadores Modificada del Programa Presupuestario S127 "Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros en Educación Básica en Servicio".
20. Constatar el cumplimiento de la meta de niños y niñas indígenas que concluyen la educación primaria, fijada para 2008 en el Sistema de Seguimiento de Metas del Programa Sectorial de Educación.

21. Comprobar el cumplimiento de la meta de alumnos de educación básica becados en el Programa Oportunidades, estimada para 2008 en el Sistema de Seguimiento de Metas del Programa Sectorial de Educación.
22. Constatar el cumplimiento de la meta de niños indígenas que cursan preescolar y primaria, establecida para 2008 en el Sistema de Seguimiento de Metas del Programa Sectorial de Educación.
23. Comprobar el cumplimiento de la meta de eficiencia terminal de los alumnos de educación primaria, fijada en la Matriz de Indicadores Modificada del Programa Presupuestario P001 "Evaluación de políticas públicas" y en la Cuenta Pública 2008.
24. Verificar el cumplimiento de la meta de operar los servicios educativos en localidades alejadas, estimada en la Matriz de Indicadores Modificada del Programa Presupuestario S022 "Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza (CONAFE)" y en la Cuenta Pública 2008.
25. Analizar el desempeño de los alumnos de primaria en la Prueba ENLACE por modalidad escolar, con base en lo establecido en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.
26. Verificar el desempeño de los alumnos de primaria en la Prueba ENLACE por tipo de organización de las escuelas, de conformidad con lo dispuesto en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.
27. Revisar el desempeño de los alumnos de primaria en la Prueba ENLACE para las escuelas multigrado y no multigrado, con base en lo señalado en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.
28. Constatar que la SEP revisó el plan y los programas de estudio de educación primaria, de conformidad con la Ley General de Educación.
29. Comprobar que la dependencia determinó y publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el calendario lectivo 2008-2009 para la educación primaria, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Educación.
30. Verificar que la SEP realizó la actualización de los libros de texto gratuitos, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación.

31. Constatar que la SEP solicitó a las entidades federativas la información presupuestaria para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le corresponden en materia de planeación, programación y evaluación del Sistema Educativo Nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
32. Constatar el cumplimiento de la meta de incorporar escuelas primarias al Programa Escuelas de Tiempo Completo, establecida para 2008 en el Sistema de Seguimiento de Metas del Programa Sectorial de Educación.
33. Verificar el cumplimiento de la meta de incorporar primarias al Programa Escuela Segura, fijada para 2008 en el Sistema de Seguimiento de Metas del Programa Sectorial de Educación.
34. Comprobar el cumplimiento de la meta de aulas de primaria disponibles con Enciclomedia, señalada para 2008 en la Matriz de Indicadores Modificada del Programa Presupuestario E001 "Enciclomedia" y en la Cuenta Pública de 2008.
35. Verificar que las entidades federativas, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reportaron al Congreso de la Unión, sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos Federales, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
36. Verificar que la dependencia definió los propósitos, contenidos fundamentales, secuencias y criterios de evaluación de los alumnos de educación primaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Educación.
37. Constatar que la SEP estableció los requisitos para impartir la labor docente, conforme a lo señalado en la Ley General de Educación.
38. Comprobar la confiabilidad de las cifras reportadas por la SEP en materia de capacitación de los docentes de educación básica en sus diferentes documentos de rendición de cuentas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
39. Verificar que la dependencia otorgó estímulos económicos a los educadores que se destacaron en el ejercicio de su profesión, de conformidad con lo señalado la Ley General de Educación.
40. Constatar que la SEP proporcionó la educación primaria como parte de la educación básica respondiendo a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios, en cumplimiento de la Ley General de Educación.

41. Comprobar la confiabilidad de las cifras registradas por la SEP en materia de infraestructura educativa del nivel básico en sus diferentes documentos de rendición de cuentas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
42. Constatar que la SEP cuenta con el fundamento legal y normativo, y con la estructura orgánica para cumplir con su mandato constitucional, así como con sus funciones y atribuciones de ley en materia de educación primaria como parte del nivel básico, de conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
43. Verificar que la dependencia dispuso de un Sistema de Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
44. Constatar que la dependencia operó el Servicio Profesional de Carrera, en cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
45. Comprobar que los servidores públicos de la SEP cumplieron con el perfil de puesto plaza establecido en el anexo 2 "Guía de Servicios" del Manual de Organización de la dependencia.
46. Verificar que la SEP cumplió la meta de acreditación de las competencias de los docentes de educación básica en los exámenes nacionales de actualización, establecida en la Matriz de Indicadores Modificada del Programa Presupuestario S127 "Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio" de 2008.
47. Constatar que el Estado destinó al gasto en educación pública cuando menos el 8.0% como participación del PIB nacional, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Educación.
48. Comprobar que la SEP ejerció el presupuesto asignado a la educación básica, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
49. Determinar el presupuesto en educación primaria a partir del análisis de los Cuestionarios de Financiamiento Educativo Estatal 2008.
50. Verificar que la SEP dispone de los registros internos para estimar el gasto en acciones de actualización y capacitación, así como por estímulos económicos para los docentes de educación primaria, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

51. Constatar que los registros internos de la SEP permiten estimar el gasto por docente actualizado, a fin de cumplir con lo señalado en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
52. Comprobar que los registros internos de la SEP permiten estimar el gasto por docente con estímulo económicos de Carrera Magisterial, con la finalidad de cumplir con lo señalado en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
53. Verificar que la dependencia asignó recursos para avanzar en la meta de revisar, actualizar y articular la totalidad de los programas de educación básica, establecida en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.
54. Comprobar la confiabilidad de las cifras registradas por la SEP en cuanto a los recursos asignados para infraestructura educativa del nivel básico en sus diferentes documentos de rendición de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
55. Verificar que la contabilidad de la SEP permite determinar el costo por alumno atendido y su comparativo con las distintas modalidades de educación primaria, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

1. CONGRUENCIA DEL MARCO LEGAL Y DE PLANEACIÓN DE MEDIANO Y CORTO PLAZOS

En este apartado se incluyen los resultados relacionados con el análisis de congruencia, el cual se realizó en términos de la correspondencia de los objetivos de la educación primaria como parte integrante de la educación básica, con las prioridades nacionales y los objetivos sectoriales; la verificación de la estructura programática autorizada para 2008; así como el cumplimiento de los compromisos relativos al diseño y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y a la definición de indicadores para el FAEB.

Congruencia de las prioridades nacionales definidas en el PND con el marco legal

En el artículo 2o. de la Ley de Planeación, se establece que: “la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Con la revisión, se verificó que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se establecieron como objetivos rectores de la política educativa: elevar la calidad educativa; reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas; impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida; ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 3o., constitucional, el cual señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. La correspondencia entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el PND en materia educativa se presenta en el cuadro siguiente:

**CORRESPONDENCIA ENTRE EL MANDATO CONSTITUCIONAL Y LOS OBJETIVOS
DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.	- Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas. - Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo. - Elevar la calidad educativa. - Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo. - Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.

FUENTE: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México, 2009.

Los objetivos de la planeación nacional en materia educativa se corresponden con los propósitos constitucionales de otorgar educación a todos los mexicanos, desarrollar las facultades del ser

humano, fomentar el amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad, y de orientar la educación hacia el progreso científico.

En conclusión, las prioridades nacionales en materia de educación se ajustaron a lo establecido en el artículo 3o. constitucional en lo relativo al derecho a la educación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Planeación, en cuanto a que la planeación nacional se sujetará a los propósitos sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Congruencia de las prioridades establecidas en el PSE con las fijadas en el PND

En el artículo 9o. de la Ley de Planeación, se dispone que: “Las dependencias de la administración pública centralizada deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea integral y sustentable”.

En la revisión, se observó que en materia de educación básica en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012 se incorporaron 5 objetivos y 16 indicadores con sus metas, que se alinearon con las prioridades nacionales del PND como se detalla en el cuadro siguiente:

ALINEACIÓN DE LAS PRIORIDADES INCLUIDAS EN EL PSE RESPECTO DE LAS DEL PND,
E INDICADORES RELACIONADOS, 2007 - 2012

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012	Programa Sectorial de Educación 2007-2012
- Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas. 1/	- Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. Indicadores: ▪ Relación becas alumnos Oportunidades para educación básica. Meta: EB= 5'000,000 Nivel educativo: Básica ▪ Cobertura educativa. Meta: EB=99% Nivel educativo: Básica ▪ Cobertura de educación básica en los 8 estados con más rezago del país (Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero, Veracruz y Tabasco). Meta: 99% Nivel educativo: Básica ▪ Niños indígenas que cursan preescolar y primaria. Meta: 2'340,000 (60%) indígenas que estudian preescolar y primaria Nivel educativo: Preescolar y Primaria
- Elevar la calidad educativa. 1/	- Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. Indicadores: - Porcentaje de alumnos con un logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE (los niveles de la prueba son insuficiente, elemental, bueno y excelente). Meta: Español=82% Matemáticas=83% Nivel educativo: Primaria - Revisión, actualización y articulación de programas de asignatura u otras unidades de aprendizaje por nivel y grado de educación básica. Meta: Todos los programas de asignatura revisados, actualizados y articulados (87) Nivel educativo: Básica - Porcentaje de docentes de escuelas públicas actualizados y/o capacitados en los programas de la reforma en educación básica. Meta: 87.9% (973,020) Nivel educativo: Básica - Porcentaje de docentes de educación básica capacitados en la enseñanza de las matemáticas a través de materiales y talleres. Meta: 74.7% (419,210 docentes capacitados) Nivel educativo: Básica - Porcentaje de niñas y niños indígenas escolarizados que concluyen su educación primaria en escuelas con clave de educación indígena. Meta: 754, 903 (88.1%) Nivel educativo: Primaria
- Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida. 1/	- Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. Indicadores: ▪ Aulas de medios equipadas con telemática educativa para primarias y secundarias generales y técnicas. Meta: 301,593 aulas (100%) Nivel educativo: Primaria y Secundaria ▪ Porcentaje de docentes de primaria y secundaria capacitados en el uso educativo de tecnologías de la información y la comunicación en el aula. Meta: 682,125 (75%) de docentes capacitados

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012	Programa Sectorial de Educación 2007-2012
	Nivel educativo: Básica
- Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo. 1/	- Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural. Indicadores: - Escuelas primarias públicas incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo. Meta: 5,000 escuelas de tiempo completo Nivel educativo: Primaria - Materiales educativos para la formación cívica y la convivencia democrática e intercultural para primaria y secundaria. Meta: 58 materiales Nivel educativo: Primaria y Secundaria
- Transparencia y rendición de cuentas 2/	- Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas. Indicadores: - Escuelas primarias y secundarias públicas incorporadas al Programa Escuela Segura. Meta: 36,648 (30%) escuelas primarias y secundarias públicas incorporadas Nivel educativo: Primaria y Secundaria - Consejos escolares o equivalente estatal que participan en el modelo de gestión estratégica en educación básica. Meta: 50,000 Nivel educativo: Básica - Directores de primaria y secundaria del Programa Escuelas de Calidad capacitados en gestión estratégica. Meta: 40,000 directores capacitados Nivel educativo: Básica

FUENTE: Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; Secretaría de Educación Pública. Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012. México, 2009.

1/ Corresponde al Eje 3. Igualdad de Oportunidades.

2/ Corresponde al Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable.

Como se observa en el cuadro, los objetivos, indicadores y metas sectoriales guardan correspondencia con las prioridades nacionales señaladas en el PND en materia de: reducir las desigualdades, objetivo para el cual se incluyeron 4 indicadores con sus metas; elevar la calidad educativa, en el que se establecieron 5 indicadores y sus metas; impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías, que incluyó 2 indicadores con sus metas; promover una educación integral, que integró 2 indicadores y sus metas; y de transparencia y rendición de cuentas establecidas para el cual se diseñaron 3 indicadores con sus metas.

Del análisis de la información se desprende que los objetivos, indicadores y metas del PSE fueron congruentes con las prioridades nacionales establecidas en el PND, por lo que la SEP cumplió con lo establecido en el artículo 9o. de la Ley de Planeación, en cuanto a que las entidades deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Congruencia de los objetivos del PPEF con las prioridades sectoriales

En el artículo 40 de la Ley de Planeación, se señala que: “Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación (...), los actos que las dependencias de la administración pública federal realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, (...), deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan y los programas a que se refiere esta Ley”.

Para evaluar la congruencia de los objetivos de corto plazo establecidos para la educación básica, respecto de las prioridades sectoriales, se revisaron el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2008 de los Ramos 11 “Educación Pública”, 25 “Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos” y 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012.

A continuación se presenta la congruencia entre los objetivos de educación básica establecidos en el PPEF, el PND y el PSE 2007-2012.

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEFINIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012, EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012 Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, Ramos 11, 25 y 33
- Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	- Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	- Ramo 11: Contar con un sistema educativo de calidad que al mismo tiempo garantice el acceso a la educación de todos los grupos de la sociedad mexicana. - Ramos 25 y 33: Garantizar la oportunidad de que los alumnos adquieran las habilidades y destrezas que exige el mundo actual, conocimientos sólidos y los valores necesarios para aumentar sus oportunidades de mejorar su nivel de vida.
- Elevar la calidad educativa.	- Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.	- Ramo 11: Contar con un sistema educativo de calidad que al mismo tiempo garantice el acceso a la educación de todos los grupos de la sociedad mexicana.
- Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.	- Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.	- Ramo 11: Contar con un sistema educativo de calidad que al mismo tiempo garantice el acceso a la educación de todos los grupos de la sociedad mexicana. - Ramos 25 y 33: Impulsar la formación integral de los niños y jóvenes.

FUENTE: Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Programa Sectorial de Educación 2007-2012; y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2008. México 2007.

Como se observa, los objetivos definidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 guardan correspondencia con tres de las prioridades nacionales y tres de los objetivos sectoriales, ya que se enfocan en reducir las desigualdades y ampliar las oportunidades, elevar la calidad de la educación y ofrecer una educación integral.

En síntesis, se verificó que los objetivos fijados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 para la educación básica en los Ramos 11, 25 y 33 son congruentes con las prioridades nacionales y los objetivos sectoriales establecidos en el PND y el PSE 2007-2012, por lo que la SEP cumplió con lo señalado en el artículo 40 de la Ley de Planeación, en cuanto a que los Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan y los programas.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Establecimiento de la Estructura Programática

En el artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que: “El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones:

I. La administrativa, (...).

II. La funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base en las actividades que por disposición legal le corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados que se proponen alcanzar, en términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, objetivos y metas (...).”

En el numeral 4 “Componentes de la clasificación funcional y programática”, subapartado “Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008”, apartado “Disposiciones Generales”, Capítulo I “Disposiciones Generales y Específicas”, del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008, se establece que: “La clasificación funcional y programática, establece la esencia del quehacer de cada una de las dependencias y entidades. Esta dimensión se compone a partir de categorías y elementos programáticos, conforme a la alineación siguiente:

a). Las categorías consideran como componentes las Funciones, las Actividades Institucionales y los Programas Presupuestarios, y forman parte de la clave presupuestaria.

b). Los elementos programáticos incluyen la Misión, los Objetivos y los Indicadores”.

Asimismo, en el numeral 26 “Ramos generales”, apartado “Analítico de Claves para Ramos AC 01”, Capítulo II “Insumos” de dicho ordenamiento, se establece que “Al llevar a cabo la formulación del

proyecto de presupuesto de los ramos generales, (...) no será necesario establecer objetivos, metas e indicadores (...) por lo tanto esos elementos programáticos no se asociarán a estructuras programáticas (...).

Con la finalidad de verificar la estructura programática definida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2008 relacionada con los servicios de educación básica, se revisó la información incluida para los ramos 11 “Educación Pública”, 25 “Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos” y 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

En el análisis de la estructura programática definida en el PPEF 2008 para el Ramo Administrativo 11 “Educación Pública”, se observó que la Subfunción 01 “Educación Básica” comprendió 3 actividades institucionales y 22 programas presupuestarios, como se muestra en el cuadro siguiente:

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS ESTABLECIDAS EN EL RAMO 11 "EDUCACIÓN PÚBLICA"
PARA LA SUBFUNCIÓN 01 "EDUCACIÓN BÁSICA, 2008"

Concepto		Descripción
Categorías:		
Función	0	Educación.
Subfunción	01	Educación Básica.
Actividad	002	Servicios de apoyo administrativo.
institucional	003	Educación básica de calidad.
	010	Diseño y aplicación de la política educativa.
Programa presupuestario	M001	Actividades de apoyo administrativo.
	B001	Producción y distribución de libros de texto gratuitos.
	K009	Proyectos de infraestructura social de educación.
	S022	Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza (CONAFE).
	S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
	S084	Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE).
	S090	Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante (CONAFE).
	S108	Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.
	S119	Programa Asesor Técnico Pedagógico.
	B002	Producción y edición de libros, materiales educativos y culturales.
	E001	Enciclomedia.
	E002	Equipamiento de escuelas de educación básica.
	E013	Producción y transmisión de materiales educativos y culturales.
	E014	Promoción y fomento de libros y la lectura.
	P001	Diseño y aplicación de la política educativa.
	S029	Programa Escuelas de Calidad.
	S033	Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa.
	S111	Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes.
	S127	Programa Nacional Para la Actualización Permanente de los Maestros en Educación Básica en Servicio.
	S128	Programa Nacional de Lectura.
	U001	Programa nacional de horario extendido de primaria.
	U003	Programas educativos en materia de prevención de adicciones.

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2008. México, 2007.

En cuanto a los elementos programáticos, en el Ramo 11 la Subfunción 01 "Educación Básica" se integró por la misión, 9 objetivos y 15 indicadores de desempeño con sus respectivas metas, como se muestra en el cuadro siguiente:

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS EN EL RAMO 11 "EDUCACIÓN PÚBLICA" PARA LA SUBFUNCIÓN 01 "EDUCACIÓN BÁSICA", 2008

Misión SEP		
Coordinar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas: la enseñanza preescolar, Primaria, secundaria y normal; promover y atender todos los tipos y modalidades educativas -incluyendo la educación media superior y superior- necesarios para el desarrollo de la nación; apoyar la investigación científica y tecnológica, y alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura y el deporte.		
Objetivos	Indicadores	Metas
Contribuir a elevar la calidad en la educación básica produciendo y distribuyendo los materiales para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en estos el desarrollo de valores, habilidades y competencias para mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la vida económica.	- Libros para preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria y bibliotecas de aula distribuidos - Libros de texto y materiales educativos gratuitos para preescolar, primaria, telesecundaria y secundaria y telesecundaria producidos en 2008	201,694,323 198,968,753
Integrar oportunamente la información necesaria para la planeación y evaluación del Sistema Educativo Nacional.	- Tasa de cobertura de educación básica - Índice de eficiencia terminal en secundaria - Índice de eficiencia terminal en educación primaria alumnos	- 26,678,340 alumnos - 1,699,332 alumnos - 2,270,187 alumnos
Hacer más eficiente y fortalecer la organización, funcionamiento, profesionalización, eficacia y transparencia de la defensoría de oficio.	- Documentos básicos normativos elaborados para las lenguas indígenas nacionales y sus hablantes	- 5 documentos
Impulsar la calidad y equidad educativas de infantes y jóvenes que viven en condiciones de pobreza y rezago social, mediante alternativas de acceso, permanencia y mejora de los aprendizajes en la educación inicial y básica.	- Cobertura de servicios educativos instalados - Cobertura de apoyos económicos	- 31,300 servicios - 110,000 apoyos
Impulsar la calidad y equidad educativas de infantes y jóvenes que viven en condiciones de pobreza y rezago social, mediante alternativas de acceso, permanencia y mejora de los aprendizajes en la educación inicial y básica	- Alumnos indígenas y migrantes atendidos en educación inicial y básica	- 40,144 alumnos
Contribuir a reducir las desigualdades regionales, de género y grupos sociales en las oportunidades educativas.	- Tasa de beneficiarias que concluyeron su educación básica - Porcentaje de becas otorgadas	287 beneficiarias 8,621 becarios
Contribuir a elevar la calidad de la educación	- Porcentajes de ATP incorporados a la estrategia de mejora de las competencias de intervención pedagógica	38,040 asesorías
Regular los servicios de formación continua, ampliando las posibilidades de todas y todos los profesores de acceder a una formación permanente de alta calidad con el concurso de actores competentes interesados en contribuir a la actualización de los docentes en el marco del artículo 3o. constitucional y la Ley General de Educación	- Número de docentes, directivos y personal de apoyo técnico pedagógico que han acreditado los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio que cuentan con las competencias para desarrollar su práctica docente.	390,000 maestros
Contribuir a elevar el aprendizaje de los estudiantes de telesecundaria	- Porcentaje de alumnos de escuelas Telesecundarias en situación crítica que concluyen satisfactoriamente el curso aprender a aprender de esta modalidad educativa. - Porcentaje de alumnos de escuelas Telesecundarias en situación crítica que concluyen satisfactoriamente el curso propedéutico de esta modalidad educativa	- 24,000 alumnos - 90,000 alumnos

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2008. México, 2007.

Por lo que concierne a la estructura programática de la Subfunción 01 “Educación Básica”, de los Ramos Generales 25 “Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos” y 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, en la revisión se observó que el primero comprendió 1 actividad institucional y 3 programas presupuestarios; y el segundo se integró por 2 actividades institucionales y 32 programas presupuestarios referidos a las entidades federativas. En los 2 ramos generales no se establecieron objetivos, metas e indicadores. La estructura programática de los ramos generales 25 y 33 se presenta a continuación:

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA SUBFUNCIÓN 01 EDUCACIÓN BÁSICA
DE LOS RAMOS GENERALES 25 Y 33, 2008**

Concepto	Descripción	
Categorías:		
Función	0	Educación
Subfunción	01	Educación Básica
Ramo 25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	
Actividad institucional	003	Servicios de educación básica y normal en el D.F.
Programas presupuestarios	003	Servicios de educación básica y normal en el D.F.
	K009	Proyecto de infraestructura social de educación
	U001	Becas para la población atendida por el sector educativo
Ramo 33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
Actividades institucionales	003	Fondo de Aportaciones para la Educación Básica
	009	Fondo de Aportaciones Múltiples para Infraestructura Básica
Programas Presupuestarios	I001	Aguascalientes
	I002	Baja California
	I003	Baja California Sur
	I004	Campeche
	I005	Coahuila
	I006	Colima
	I007	Chiapas
	I008	Chihuahua
	I009	Distrito Federal
	I010	Durango
	I011	Guanajuato
	I012	Guerrero
	I013	Hidalgo
	I014	Jalisco
	I015	México
	I016	Michoacán
	I017	Morelos
	I018	Nayarit
	I019	Nuevo León
	I020	Oaxaca
	I021	Puebla
	I022	Querétaro
	I023	Quintana Roo
	I024	San Luis Potosí
	I025	Sinaloa
	I026	Sonora
	I027	Tabasco
	I028	Tamaulipas
	I029	Tlaxcala
	I030	Veracruz
	I031	Yucatán
	I032	Zacatecas

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2008. México, 2007.

En síntesis, al establecer categorías y elementos programáticos en el PPEF para el ramo 11, así como las categorías para los ramos generales 25 y 33, la SEP cumplió con lo establecido en el numeral 4 “Componentes de la clasificación funcional y programática”, subapartado “Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008”, apartado “Disposiciones Generales”, Capítulo I “Disposiciones Generales y Específicas”, del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008, así como con el numeral 26 “Ramos generales”, apartado “Analítico de Claves para Ramos AC 01”, Capítulo II “Insumos” de dicho ordenamiento.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

Programas presupuestarios para los servicios de educación primaria

En el numeral 4 “Componentes de la clasificación funcional y programática”, subapartado “Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008”, apartado “Disposiciones Generales”, Capítulo I “Disposiciones Generales y Específicas”, del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008, se señala que: “La clasificación funcional y programática, establece la esencia del quehacer de cada una de las dependencias y entidades. Esta dimensión se compone a partir de categorías y elementos programáticos, conforme a la alineación siguiente:

- a). Las categorías consideran como componentes las Funciones, las Actividades Institucionales y los Programas Presupuestarios, y forman parte de la clave presupuestaria.
- b). Los elementos programáticos incluyen la Misión, los Objetivos y los Indicadores”.

Con la revisión de la estructura programática definida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PPEF) 2008 por la SEP para el ramo 11 “Educación Pública”, se constató que no es posible identificar programas presupuestarios específicos para la prestación de los servicios de educación primaria, ya que éstos no se desagregan por nivel –preescolar, primaria, secundaria.

En conclusión, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 no se incluyeron en la estructura programática del Ramo 11 “Educación Pública” los programas presupuestarios que establezcan la esencia del quehacer de la SEP, en lo referente a la prestación de los servicios de educación primaria, por lo que la dependencia no se ajustó a lo establecido en el numeral 4 “Componentes de la clasificación funcional y programática”, subapartado “Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la

Federación 2008", apartado "Disposiciones Generales", Capítulo I "Disposiciones Generales y Específicas", del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008.

Acción Promovida

08-0-01100-07-0172-07-001 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, 29, fracción X, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de los Ramos 11 "Educación Pública", 25 "Previsiones y Aportaciones para los Sistema de Educación Básica y Normal, Tecnológica y de Adultos" y 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", los programas presupuestarios para la prestación de los servicios de educación básica desagregados por nivel preescolar, primaria y secundaria, con el fin de establecer la esencia del quehacer de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación de Desempeño.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-001 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes a fin de que en la estructura programática que se autorice en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ramo 11 "Educación Pública" se incluyan los programas presupuestarios para identificar la prestación de los servicios de educación primaria, en cumplimiento de lo que al efecto se establezca en el Manual de Programación y Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Elaboración de la matriz de indicadores

En el numeral 20 “Acciones para la implantación del SED y avanzar hacia el PbR”, apartado III, de los Lineamientos para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, se establece que: “Con el propósito de establecer las directrices generales que permitirán lograr la implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y avanzar hacia el Presupuesto Basado en Resultados (PbR), en la integración del PPEF 2008 se deberán realizar las acciones para vincular los programas presupuestarios y los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, así como para elaborar las matrices de indicadores (MI) bajo la metodología de marco lógico para los propios programas presupuestarios. En la realización de estas acciones, las dependencias y entidades deberán observar lo siguiente:

III: A partir de su modalidad, la información de las MI que deberá cargarse en el sistema para cada programa presupuestario es la siguiente:

- a) Programas presupuestarios con aplicación obligatoria del marco lógico. En términos del inciso b) del numeral 18 del Anexo Uno de los LGPPyP 2008, para la totalidad de los programas presupuestarios de las modalidades S “Programas sujetos a reglas de operación” y U “Otros programas de subsidios” (...).
- b) Programas presupuestarios con aplicación opcional del marco lógico. En el caso de los programas presupuestarios de las modalidades E “Prestación de servicios públicos”, B “Producción de bienes públicos”, P “Planeación, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”, F “Actividades de promoción y fomento” y G “Regulación y supervisión” se deberá cargar en el PIPP por medio de la misma funcionalidad, (...).
- iii) Objetivo del Fin, objetivo del propósito y objetivos de los componentes del programa presupuestario (resumen narrativo) (...).
- iv) Indicadores para cada nivel de objetivos: para cada uno de los programas presupuestarios de las modalidades referidas en este inciso, se deberá definir por lo menos un indicador a nivel de fin, un indicador a nivel de propósito y un indicador por cada componente (...).
- c) Otros programas presupuestarios con aplicación opcional del marco lógico. En lo que respecta a las modalidades de programas presupuestarios distintas a las señaladas en los dos incisos anteriores (...).

Con la revisión de la estructura programática del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, se observó que para el Ramo 11 "Educación Pública", en la Función 0 "Educación", Subfunción 01 "Educación Básica", no se elaboró una matriz de indicadores específica para los servicios de educación primaria; sin embargo, en los programas presupuestarios de las modalidades "S" y "U", para los cuales fue obligatoria la aplicación del marco lógico, se identificaron actividades relacionadas con la prestación de los servicios a nivel primaria.

A continuación se presenta la verificación de la construcción de las matrices en las que se identifican indicadores relacionados con la educación básica y primaria:

ELABORACIÓN DE MATRICES CON INDICADORES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL RAMO 11 "EDUCACIÓN PÚBLICA", SUBFUNCIÓN 01 "EDUCACIÓN BÁSICA", 2008

Programa Presupuestario	Matriz de indicadores definida	Inclusión de Fin, Propósito y Componentes	Indicadores relacionados con educación básica	Indicadores exclusivos educación primaria
S022 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica (CONAFE)	Sí	Sí	13	0
S029 Programa Escuelas de Calidad	Sí	Sí	7	0
S033 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa	Sí	Sí	10	0
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Sí	Sí	8	0
S084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)	Sí	Sí	13	0
S090 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante (CONAFE)	Sí	Sí	7	0
S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	Sí	Sí	9	0
S111 Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes	Sí	Sí	6	1
S119 Programa Asesor Técnico Pedagógico	Sí	Sí	9	9
S127 Programa Nacional Para la Actualización Permanente de los Maestros en Educación Básica en Servicio	Sí	Sí	12	0
S128 Programa Nacional de Lectura	Sí	Sí	18	0
U001 Programa nacional de horario extendido de primaria	Sí	Sí	4	4
U003 Programas educativos en materia de prevención de adicciones	Sí	Sí	4	0
Total	13	13	120	14

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. México, 2007.

Como se observa en el cuadro, en 2008 se definieron las matrices de 13 programas presupuestarios a cargo de la SEP relacionados con la educación básica, para los cuales la educación primaria contribuyó en su ejecución y en los que fue obligatorio el uso de la metodología del marco lógico. Asimismo, se verificó que para la totalidad de las matrices se incluyó el resumen narrativo del fin, propósito y los componentes.

Por lo que respecta a los indicadores incluidos en las 13 matrices, se identificaron 120 relacionados con la educación básica, para los cuales la educación primaria contribuyó en su ejecución; y 14 indicadores definidos exclusivamente para verificar las actividades a nivel de primaria.

En el Ramo General 25, el programa presupuestario que se registró pertenece a la modalidad E “Prestaciones de Servicios”, y en el Ramo 33 se reportó la modalidad I “Gasto Federalizado”, para las cuales la aplicación de la metodología del marco lógico fue opcional, por lo que en estos ramos no se definió la matriz de indicadores para los servicios de educación primaria.

En síntesis, para el Ramo 11 la SEP elaboró las matrices de indicadores de 13 programas presupuestarios relacionados con la educación básica en los que fue obligatorio el uso de la metodología del marco lógico, y para los cuales la educación primaria contribuyó en el cumplimiento de sus metas e indicadores; para los Ramos Generales 25 y 33 no se incluyeron las matrices por ser de aplicación opcional, de conformidad con lo establecido en el numeral 20 “Acciones para la implantación del SED y avanzar hacia el PbR”, apartado II, de los Lineamientos para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Actualización de los indicadores seleccionados de las matrices de los programas presupuestarios establecidos en el PEF

En el numeral 3 de los Lineamientos para la Actualización de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios y la Elaboración de los Calendarios de Metas de los Indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se señala que “(...) las entidades que tengan a su cargo programas presupuestarios con objetivos e indicadores cargados en el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto deberán realizar la revisión y actualización de las matrices de indicadores y de los indicadores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24, fracción I, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008”.

En el numeral 21, párrafo primero, del mismo ordenamiento, se establece que: “Una vez que la información de la MI tenga el estatus de ‘información definitiva’, para efectos del seguimiento y la evaluación, la DGPOP o su equivalente (...), deberá proponer una selección de indicadores (...) para ser reportados en el marco del PEF 2008”.

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, original y modificado, se analizaron las actualizaciones de los indicadores de los programas presupuestarios de las matrices reportadas en el Ramo 11 “Educación Pública”, para la Subfunción 01 “Educación Básica”, los cuales se cargaron en el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto. Los cambios en los indicadores seleccionados y su identificación por nivel se presentan en el cuadro siguiente:

SELECCIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO REPORTADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN ORIGINAL Y EN LA MATRIZ DE INDICADORES MODIFICADA, 2008

Indicadores seleccionados en el PEF 2008		Indicadores actualizados en la Matriz de Indicadores Modificada 2008		Nivel
Programa Presupuestario B001	Producción y distribución de libros de texto gratuitos	Programa Presupuestario B001	Producción y Distribución de Libros de Texto Gratuitos	Básica
Nombre del indicador	Libros para preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria y bibliotecas de aula distribuidos.	Nombre del indicador	Cantidad de libros de texto y materiales educativos entregados.	
Método de cálculo	Libros de texto y material educativo gratuitos para preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria y Programa Enlace distribuidos en 2008 X 100 / Libros distribuidos en 2007.	Método de cálculo:	Suma del número de libros de texto y materiales educativos entregados en cada una de las 32 entidades federativas.	
Unidad de medida	Libro	Unidad de medida	Libro y Material Educativo	
Valor de la meta	201,694,323	Valor de la meta	201,694,323	
Nombre del indicador	Libros de texto y materiales educativos gratuitos para preescolar, primaria, telesecundaria y secundaria y telesecundaria producidos en 2008.	Nombre del indicador	Libros de texto y materiales educativos gratuitos para preescolar, primaria, telesecundaria y secundaria producidos.	Básica
Método de cálculo	Libros de texto y material educativo gratuitos para preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria y Programa Enlace distribuidos en 2008 X 100 / Libros distribuidos en 2007.	Método de cálculo:	Suma de libros de texto y material educativo gratuitos producidos para preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria y Programa Enlace producidos en 2008.	
Unidad de medida	Libro	Unidad de medida	Libro	
Valor de la meta	201,694,323	Valor de la meta	198,968,753	
No incluido		Programa Presupuestario E001	Enciclomedia	Primaria
		Nombre del indicador	Número de aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia.	
		Método de cálculo:	Número de aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia.	
		Unidad de medida	Aula	
		Valor de la meta	118,000	
Programa Presupuestario E044	Elaboración de diagnósticos de la infraestructura física educativa	Eliminado		Básica
Nombre del indicador	Planteles educativos diagnosticados.			
Método de cálculo	Plantel educativo diagnosticado X 100 / Planteles educativos diagnosticados en 2007.			
Unidad de medida	Plantel			
Valor de la meta	3,000			

Indicadores seleccionados en el PEF 2008			Indicadores actualizados en la Matriz de Indicadores Modificada 2008			Nivel
Programa Presupuestario P001	Diseño y aplicación de la política educativa		Programa Presupuestario P001	Diseño y Aplicación de La Política Educativa		
Nombre del indicador	Tasa de cobertura de educación básica.		Nombre del indicador	Cobertura de Educación Básica.		Básica
Método de cálculo	Alumnos registrados en educación básica en el ciclo escolar 2008-2009 X 100 / Población de 3 a 15 años de edad.		Método de cálculo:	Alumnos registrados en educación básica en el ciclo escolar 2008-2009 X 100 / Población de 4 a 15 años de edad.		
Unidad de medida	Alumno		Unidad de medida	Porcentaje		
Valor de la meta	26,678,340		Valor de la meta	96.1		
Nombre del indicador	Índice de eficiencia terminal en educación primaria.		Nombre del indicador	Eficiencia terminal en Educación Primaria.		Primaria
Método de cálculo	Alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar 2007-2008 X 100 / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar 2002-2003.		Método de cálculo	Alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar 2007-2008 X 100 / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar 2002-2003.		
Unidad de medida	Alumno		Unidad de medida	Porcentaje		
Valor de la meta	2,270,187		Valor de la meta	93.0		
Programa Presupuestario R001	Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena		Eliminado			Básica
Nombre del indicador	Documentos básicos normativos elaborados para las lenguas indígenas nacionales y sus hablantes.					
Método de cálculo	Documentos básicos normativos elaborados X 100 / Documentos básicos normativos programados.					
Unidad de medida	Documento					
Valor de la meta	5					
Programa Presupuestario S022	Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica (CONAFE)		Programa Presupuestario S022	Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica (CONAFE)		
Nombre del indicador	Cobertura de servicios educativos instalados.		Nombre del indicador	Número de servicios educativos entregados en localidades.		Básica
Método de cálculo	Localidades con servicio educativo instalado / Localidades objetivo del CONAFE.		Método de cálculo	Número de servicios educativos entregados en localidades.		
Unidad de medida	Servicio		Unidad de medida	Servicio		
Valor de la meta	31,300		Valor de la meta	34,016		
No incluido			Programa Presupuestario S029	Programa Escuelas de Calidad (No actualizado)		Básica
			Nombre del indicador	Escuelas beneficiadas por el programa.		
			Método de cálculo	Número de escuelas beneficiadas al término del ciclo escolar.		
			Unidad de medida	Escuela		
			Valor de la meta	27,721		
Nombre del indicador	Cobertura de apoyos económicos.		Eliminado			Básica
Método de cálculo	Apoyos económicos otorgados / Apoyos económicos elegibles.					
Unidad de medida	Apoyo					
Valor de la meta	110,000					
Programa Presupuestario S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		Programa Presupuestario S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		
Nombre del indicador	Tasas de terminación de educación básica de los beneficiarios respecto a la nacional.		Nombre del indicador	Tasas de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de Oportunidades.		Básica
Método de cálculo	PTTS=[(EOS/PB15)/(ENS/PN15)-1]100.		Método de cálculo	Tasa de Terminación de Secundaria (TTS)= Egresados de secundaria del Programa Oportunidades (EOS) / Población beneficiaria del Programa Oportunidades de 15 años de edad (PB15) X 100.		
Unidad de medida	Jóvenes		Unidad de medida	Porcentaje		
Valor de la meta	20		Valor de la meta	63.0		
No incluido			Programa Presupuestario S084	Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)		
			Nombre del indicador	Cobertura de educación inicial en zonas marginadas.		Básica
			Método de cálculo	Número de localidades en zonas marginadas con servicios de educación inicial.		
			Unidad de medida	Localidad		
			Valor de la meta	27,181		
Programa Presupuestario S090	Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante (CONAFE)					

Indicadores seleccionados en el PEF 2008		Indicadores actualizados en la Matriz de Indicadores Modificada 2008		Nivel
Nombre del indicador	Alumnos indígenas y migrantes atendidos en educación inicial y básica.	Eliminado		Básica
Método de cálculo	Alumnos atendidos indígenas y migrantes / Niños y jóvenes que viven en localidades indígenas y migrantes objetivo del CONAFE.			
Unidad de medida	Alumno			
Valor de la meta	40,144.			
Programa Presupuestario S108	Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	Eliminado		Básica
Nombre del indicador	Tasa de beneficiarias que concluyeron su educación básica.			
Método de cálculo	Número de beneficiarias que concluyeron su educación básica/ Población objetivo) 100.			
Unidad de medida	Beneficiaria			
Valor de la meta	287			
Nombre del indicador	Porcentaje de becas otorgadas.	Eliminado		Básica
Método de cálculo	(Número de becarias incorporadas / Número de becas programadas) 100.			
Unidad de medida	Beneficiario			
Valor de la meta	8,621			
Programa Presupuestario S119	Programa Asesor Técnico Pedagógico	Eliminado		Primaria
Nombre del indicador	Porcentajes de ATP incorporados a la estrategia de mejora de las competencias de intervención pedagógica.			
Método de cálculo	Total de ATP incorporados/Total de ATPS programados x100.			
Unidad de medida	Asesoría			
Valor de la meta	38,040			
Programa Presupuestario S127	Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros en Educación Básica en Servicio	Programa Presupuestario S127	Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio	
Nombre del indicador	Número de docentes, directivos y personal de apoyo técnico pedagógico que han acreditado los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio que cuentan con las competencias para desarrollar su práctica docente.	Nombre del indicador	Porcentaje de docentes, ATP y colectivos acreditados en los ENAMS.	Básica
Método de cálculo	Número de docentes, directivos y personal de apoyo técnico acreditados /población docente X 100.	Método de cálculo	Docentes, directivos, ATP y colectivos acreditados/ Total de docentes, directivos, ATP y colectivos*100.	
Unidad de medida	Maestro	Unidad de medida	Porcentaje	
Valor de la meta	390,000	Valor de la meta	12.5	
No incluido		Nombre del indicador	Porcentaje de docentes, directivos, ATP y colectivos actualizados.	Básica
		Método de cálculo	Docentes, directivos, ATP y colectivos actualizados/ total de docentes, directivos, ATP y colectivos *100.	
		Unidad de medida	Porcentaje	
		Valor de la meta	75.0	
No incluido		Nombre del indicador	Porcentaje de docentes y directivos que participan en los Talleres Generales de Actualización	Básica
		Método de cálculo	Docentes y directivos que participan en TGA/Total de docentes y directivos*100	
		Unidad de medida	Maestro	
		Valor de la meta	940,000	
No incluido		Programa Presupuestario U003	Programas Educativos en Materia de Prevención de Adicciones	Básica
		Nombre del indicador	Escuelas beneficiadas que realizan actividades preventivas que permitan atender la seguridad de los alumnos.	
		Método de cálculo	Número de escuelas beneficiadas que realizan actividades preventivas para atender la seguridad de los alumnos.	
		Unidad de medida	Escuela	
		Valor de la meta	10,637	

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, México, 2007; y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, México, 2009.

Como se observa en el cuadro, la modificación en los indicadores de la Subfunción 01 comprendió la eliminación de 7 de los 14 indicadores de las matrices registrados en el PEF original de 2008, relacionados con 10 programas presupuestarios, así como la selección de 6 nuevos indicadores para reportar un total de 13 en la actualización del PEF 2008, los cuales estuvieron vinculados con nueve programas presupuestarios. El indicador relacionado con el programa presupuestario S029 “Programa Escuelas de Calidad”, corresponde a su versión original ya que la matriz de indicadores no fue actualizada.

Asimismo, de los 13 indicadores de desempeño que se seleccionaron en la actualización del PEF 2008, 11 correspondieron a la educación básica en su conjunto y 2 se definieron exclusivamente para primaria.

En síntesis, la SEP se ajustó al numeral 3 de los Lineamientos para la Actualización de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios y la Elaboración de los Calendarios de Metas de los Indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, ya que se constató que la dependencia modificó los indicadores de desempeño de los programas de apoyo y mejoramiento de la calidad de la Subfunción 01 “Educación Básica” del Ramo 11 “Educación Pública”, los cuales fueron incorporados en el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto para efectos de actualización del PEF 2008.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

Programas Presupuestarios de los Ramos 25 y 33

En el numeral 4 “Componentes de la clasificación funcional y programática”, subapartado “Lineamientos Específicos a observar durante la elaboración de los anteproyectos y la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008”, apartado I “Lineamientos Generales y Específicas”, Capítulo I “Disposiciones Generales y Específicas”, del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008, se establece que: “La clasificación funcional y programática, establece la esencia del quehacer de cada una de las dependencias y entidades. Esta dimensión se compone a partir de categorías y elementos programáticos, conforme a la alineación siguiente:

a). Las categorías consideran como componentes las Funciones, las Actividades Institucionales y los Programas Presupuestarios, y forman parte de la clave presupuestaria (...). ”.

Asimismo, en el numeral 5 “Categorías programáticas”, del mismo ordenamiento, se indica que “Las categorías que forman parte de la clasificación funcional y programática son las siguientes:

a). (...);

b). (...);

c). Programa Presupuestario: Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales, proyectos de inversión y las actividades específicas que desarrollan los ejecutores del gasto público federal para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Se clasifican de acuerdo a los grupos, subgrupos y modalidades siguientes:

CLASIFICACIÓN DE GRUPOS Y MODALIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			
Categorías de Programas Presupuestarios			
Grupo de Progra-mas	Identifi-cador Modali-dades	Modalidades	Características Generales
A. Gasto Programable			
I. Programas Federales			
	S	Programas sujetos a reglas de operación.	Programas establecidos como sujetos a reglas de operación en el Decreto de PEF y aquellos adicionales que determine el ejecutivo.
	U	Otros programas de subsidios.	Programas a través de los cuales se otorgan subsidios a los sectores social y privado a las entidades federativas y municipios.
II. Proyectos de Inversión			
	K	Proyectos de inversión.	Proyectos de inversión sujetos a registros en la Cartera que integra y administra la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos.
III. Actividades Específicas			
<i>Subgrupo: Bienes y Servicios</i>			
	E	Prestación de servicios públicos	Actividades que se realizan para proporcionar y/o suministrar servicios que demanda la sociedad y que son competencia del Sector Público Federal.
	B	Producción de bienes públicos.	Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son competencias del Sector Público Federal.
<i>Subgrupo: Actividades Rectoras y de Fomento</i>			
	P	Planeación, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.	Actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y sus estrategias, así como para dar seguimiento a su cumplimiento, incluye también las actividades destinadas al desarrollo de sistemas de información estadística y geografía.
	F	Actividades de promoción y fomento.	Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico.
	G	Regulación y supervisión.	Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.
<i>Subgrupo: Actividades de Apoyo</i>			
	M	Actividades de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.	Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficinas o áreas mayores.
	O	Actividades de apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión.	Actividades que realizan la función pública para el mejoramiento de la gestión, así como la de los órganos de control y auditoría.
<i>Subgrupo: Gasto Federalizado</i>			
	I	Gasto Federalizado	Aportaciones federales realizadas a entidades federativas y municipios a través del ramo 33, así como gasto federal reasignado a entidades federativas.
<i>Subgrupo: Otras actividades relevantes</i>			
	R	Otras actividades relevantes.	Actividades específicas no comprendidas en las otras modalidades.
<i>Subgrupo: Compromiso y Obligaciones del Estado</i>			
	L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional.	Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de resoluciones definitivas por autoridad competente.
	J	Pensiones y jubilaciones.	Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.
	T	Aportaciones estatutarias.	Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones a los ramos de seguro del IMSS y el servicio médico de las fuerzas armadas y de los pensionistas del ISSSTE.
B. Gasto No Programable			
	C	Participaciones a entidades federativas y municipios.	Compromisos destinados al pago de participaciones en ingresos federales e incentivos económicos a las entidades federativas y los municipios a través del Ramo 28.
	D	Deuda Pública y erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de las Banca.	Compromisos destinados al pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda pública del Gobierno Federal a través del Ramo 24, así como a cubrir las erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca a través del Ramo 34.
	H	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	Compromisos destinados al pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores a través del Ramo 30.

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008.

"Las dependencias y entidades deberán clasificar el programa presupuestario que corresponda conforme a los grupos, subgrupos y modalidades establecidas en el cuadro anterior, considerando las características señaladas. Con base en ello, las dependencias y entidades denominarán en forma específica el programa presupuestario".

En la revisión de la estructura programática del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 de los Ramos 25 "Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos" y 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", ramos en que se reporta la prestación de los servicios de educación primaria como parte de la educación básica para el Distrito Federal y las 31 entidades federativas, respectivamente, se observó que para el primero se incluyó el Programa Presupuestario definido en la modalidad E "Prestación de servicios públicos", del Subgrupo Bienes y Servicios, y en segundo el I "Gasto Federalizado" del Subgrupo Gasto Federalizado, como se observa en el cuadro siguiente:

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEFINIDA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008**

GF	F	SF	AI	PP	UR	Denominación
Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos						
2						Desarrollo Social.
	0					Educación.
		01				Educación Básica.
			03			Servicios de educación básica y normal en el D.F.
				E01		Servicios de educación básica y normal en el D.F.
					COO	Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.						
2						Desarrollo Social.
	0					Educación.
		01				Educación Básica.
			03			Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
				I001		Aguascalientes.
				I002		Baja California.
				I003		Baja California Sur.
				I004		Campeche.
				I005		Coahuila.
				I006		Colima.
				I007		Chiapas.
				I008		Chihuahua.
				I009		Distrito Federal.
				I010		Durango.
				I011		Guanajuato.
				I012		Guerrero.
				I013		Hidalgo.
				I014		Jalisco.
				I015		México.
				I016		Michoacán.
				I017		Morelos.
				I018		Nayarit.
				I019		Nuevo León.
				I020		Oaxaca.
				I021		Puebla.
				I022		Querétaro.
				I023		Quintana Roo.
				I024		San Luis Potosí.
				I025		Sinaloa.
				I026		Sonora.
				I027		Tabasco.
				I028		Tamaulipas.
				I029		Tlaxcala.
				I030		Veracruz.
				I031		Yucatán.
				I032		Zacatecas.
				416		Dirección General de Programación y Presupuesto "A".

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 de los Ramos 25 "Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos" y 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios". México, 2007.

En síntesis, la SEP definió, en la estructura programática del PPEF 2008, el Programa Presupuestario E001 "Servicios de educación básica y normal en el D.F." para el Ramo 25 y los programas presupuestarios I001 "Aguascalientes" al I032 "Zacatecas" para el Ramo 33, sin que dichas categorías permitan identificar las actividades específicas relacionadas con los servicios de educación básica y primaria que desarrollan los ejecutores del gasto público federal, por lo que no se ajustó a lo establecido en el numeral 5 "Categorías programáticas", inciso c) "Programas Presupuestarios", del subapartado "Lineamientos Específicos a observar durante la elaboración de los anteproyectos y la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008", apartado I "Lineamientos Generales y Específicas", Capítulo I "Disposiciones Generales y Específicas", del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-002 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en la estructura programática que se autorice en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de los Ramos 25 "Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos" y 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", se incluyan los programas presupuestarios que permitan identificar la prestación de los servicios de educación primaria, en cumplimiento de lo que al efecto se establezca en el Manual de Programación y Presupuesto del ejercicio fiscal aplicable.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

*Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1**Definición de indicadores de resultados del FAEB*

En la disposición tercera, sección II “Dependencias Coordinadoras de los Fondos”, de los Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se establece que: “En los términos de las disposiciones aplicables, las Dependencias Coordinadoras de los Fondos son las siguientes:

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal: la Secretaría de Educación Pública (...).”

En la disposición décima, sección IV “De los Indicadores para Resultados”, de dichos lineamientos, se señala que: “Los indicadores para resultados deberán ser definidos de común acuerdo entre los gobiernos de las Entidades Federativas y las Dependencias Coordinadoras de los Fondos (...).”

Asimismo, en la disposición vigésimo primera, del mismo ordenamiento, se indica que “Los indicadores deberán comunicarse oficialmente por las Dependencias Coordinadoras de los Fondos, a más tardar el último día hábil de abril de 2008 a la Secretaría, a la Función Pública y al Coneval. Estas últimas instituciones validarán los Indicadores en los términos de las disposiciones aplicables”.

Con la revisión de la información proporcionada por la SEP con el oficio núm. DGACyF.-30.2/1500 del 20 de octubre de 2009, se constató que la dependencia elaboró una propuesta de indicadores que sometió a consideración de las Entidades Federativas.

Los indicadores propuestos para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) fueron los siguientes:

INDICADORES PROPUESTOS POR LA SEP A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PARA EL FAEB, 2008

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Medios de verificación
Índice de Logro Académico de Alumnos	$((PE \text{ año } n / PE \text{ año } n-1) - 1) * 100$ PE: Prueba Enlace, media estatal de logro académico	Resultados de la prueba Enlace
Tasa de Terminación de Educación Básica	Egresados de Educación Secundaria / Población total de 15 años	Estadísticas formatos 911 Proyecciones de población de CONAPO
Índice de Cobertura de Educación Básica	$(MPE + MPR + MSEC / \text{Población } 4 - 14 \text{ años})$ MPE: Alumnos de 2° y 3° grado de preescolar MPR: Alumnos de educación primaria MSEC: Alumnos de secundaria	Estadísticas formatos 911 Proyecciones de población de CONAPO Ley General de Educación

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Dirección General Adjunta de Contabilidad y Fiscalización, oficio núm. DGACyF.-30.2/1500 del 20 de octubre de 2009.

De acuerdo con la SEP, al considerar los comentarios de las Entidades Federativas recibidos en el portal de la Dirección General de Planeación y Programación de la SEP 47/ sobre los indicadores propuestos, se elaboró la primer versión que se remitió para revisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL).

Posteriormente la SHCP, la SFP y el CONEVAL emitieron sus comentarios a los indicadores propuestos para el FAEB a partir del cual se generó la versión que se detalla en el cuadro siguiente:

47/ <http://www.dgpp.sep.gob.mx>

VERSIÓN FINAL DE LOS INDICADORES DEL FAEB

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Medios de verificación
Índice de variación de logro educativo	$IVLEdi = ((FLEi,n / FLEi,n-1) - 1) \times 100.$ $FLEi,n = (\sum ALi,n / TAEXi,n).$ IVLEdi= Índice de variación de logro educativo del estado "i" (Año "n" vs. Año "n-1"). FLEi,n= Factor de logro educativo del estado "i" del año "n". $\sum ALi,n$= Número de alumnos que obtienen calificación de un logro académico, al menos "elemental" en la prueba ENLACE, para el estado "i" en el año "n". Incluye Primaria y Secundaria en todas las materias evaluadas. TAEXi,n= Total de alumnos evaluados en la prueba Enlace, estado "i", año "n".	Base de datos con los resultados de la prueba ENLACE de la Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP.
Índice de cobertura de educación básica	$ICEBi = (APrei,n + APri,n + Asei,n / PTot4-14i,n) \times 100.$ ICEBi = Índice de cobertura de educación básica del estado "i". APrei,n = Número de alumnos de 2° y 3° de preescolar, estado "i", año "n". APri,n = Número de alumnos de educación primaria, estado "i", año "n". Asei,n = Número de alumnos de educación secundaria, estado "i", año "n". PTot4-14i,n = Población total del rango de 4 a 14 años de edad, estado "i", año "n". Proyecciones de población de CONAPO a mitad de año.	Sistema de estadísticas continuas (Formato 911) DGPP. Proyecciones de población de CONAPO a mitad de año.
Tasa de terminación de educación básica	$TTEBi = (ESe i,n / PT15 i,n) \times 100.$ TTEB I = Tasa de terminación de educación básica del estado "i". ESe i,n = Alumnos egresados de secundaria en el estado "i", año "n". PT 15 i,n = Población total de 15 años del estado "i" para el año "n", según proyecciones de población de CONAPO a mitad del año.	Sistema de Estadísticas Continuas (Formato 911) DGPP.

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Dirección General Adjunta de Contabilidad y Fiscalización, oficio núm. DGACyF.-30.2/1500 del 20 de octubre de 2009.

Al respecto, la SEP no proporcionó evidencia de que dicha propuesta hubiese sido validada durante el ejercicio fiscal 2008 por la SHCP, la SFP y el CONEVAL.

En conclusión, la SEP como coordinadora del FAEB definió tres indicadores de resultados en coordinación con las entidades federativas y los sometió a consideración de la SHCP, SFP y CONEVAL, en cumplimiento de la disposición tercera, sección II "Dependencias Coordinadoras de los Fondos", y la disposición décima y vigésimo primera, sección IV "De los Indicadores para Resultados", de los Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; sin embargo, no se presentó evidencia de que los indicadores hubiesen sido validados por las dos dependencias y el consejo.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-003 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones necesarias con la finalidad de que los indicadores propuestos para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), sean autorizados por las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, así como por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en cumplimiento de lo que se establezca en los Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" del ejercicio fiscal correspondiente.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

Características de los indicadores de resultados del FAEB

En la disposición vigésima, sección IV "De los Indicadores para Resultados", de los Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se establece que "(...) En la definición de los indicadores deberá incluirse lo siguiente:

I. Nombre del Indicador: significado conceptual;

II. Método de cálculo: expresión matemática o cuantitativa;

III. Frecuencia de medición: periodo mensual, trimestral, anual o cualquier otro, durante el cual se calcula el Indicador;

IV. Línea base: valor inicial del Indicador que sirve de parámetro para medir el avance hacia la meta anual establecida, y

V. Meta anual y por periodo: valor que deberá alcanzar el Indicador como resultado de la ejecución de un programa autorizado en el presupuesto respectivo, asociado a las Aportaciones Federales”.

A continuación se presentan las características de los indicadores de resultados definidos para el FAEB:

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DEL FAEB, 2008

Característica	Definición en el indicador	Definición en el indicador	Definición en el indicador
I. Nombre del Indicador.	Índice de variación de logro educativo.	Índice de cobertura de educación básica.	Tasa de terminación de educación básica.
II. Método de cálculo:	$IVLEdi = ((FLEi,n / FLEi,n-1) - 1) \times 100$; $FLEi,n = (\sum ALi,n / TAExi,n)$	$ICEBi = (APrei,n + APrii,n + Asei,n / PTot4-14i,n) \times 100$.	$TTEBi = (ESec i,n / PT15 i,n) \times 100$.
III. Frecuencia de medición:	Anual – por ciclo escolar.	Anual – por ciclo escolar	Anual – por ciclo escolar.
IV. Línea base:	No establecida.	No establecida.	No establecida.
V. Meta anual y por periodo:	No establecida.	No establecida.	No establecida.

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Dirección General Adjunta de Contabilidad y Fiscalización, oficio No. DGACyF.-30.2/1500, del 20 de octubre de 2009.

En el cuadro se observa que la SEP no incluyó dos características para los indicadores del FAEB: la línea base, y la meta anual y por periodo a considerar en la medición.

En conclusión, la SEP no se ajustó a lo definido en la disposición vigésima, sección IV “De los Indicadores para Resultados”, de los Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, ya que durante el ejercicio fiscal 2008 no se estableció la línea base, ni la meta anual y por periodo de los indicadores diseñados para el FAEB.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-004 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes, a fin de que los indicadores de resultados que se establezcan para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

del Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" cumplan con todos los elementos, incluyendo la línea base y la meta anual, y por periodo, de acuerdo con lo que se establezca en los Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del ejercicio fiscal correspondiente.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

II. EFICACIA EN LA COBERTURA Y EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE MEDIANO Y CORTO PLAZOS

La evaluación de la eficacia en la cobertura de la educación primaria comprendió la revisión de la confiabilidad de las cifras de las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional (SEN), 48/ así como el cumplimiento de las dos metas fijadas en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012, la incorporada en la Matriz de Marco Lógico y en la Cuenta Pública 2008 del Programa Presupuestario P001 "Diseño y aplicación de la política educativa", y las dos establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

De la Confiabilidad de las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional

En el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que: "Será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, y la conciliación de las operaciones que se vinculan con otra u otras áreas centrales de contabilidad de las dependencias y entidades".

48/ Las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional forman parte del Sistema Nacional de Información Educativa, a cargo de la SEP, describen la situación actual y los avances en la prestación de los servicios educativos, integra, entre otros datos, la matrícula de alumnos; al personal docente, directivo y administrativo; y el número de grupos y escuelas, desagregados por nivel educativo, tipo de financiamiento y servicio, y entidad federativa, a partir del ciclo escolar 1970-1971 a la fecha. Esta información se recaba directamente de cada una de las escuelas del país, tanto públicas como privadas, al inicio y fin de cursos de cada ciclo escolar, mediante la aplicación del cuestionario 911. La recopilación de información se realiza con la participación de las autoridades educativas de los 31 estados y el Distrito Federal, a partir de un sistema de información coordinado por la SEP. Los datos generales constituyen la estadística oficial del sector federal y de los gobiernos estatales y es la base para llevar a cabo los procesos de planeación, programación, presupuestación y asignación de recursos, evaluación y rendición de cuentas del sector.

Con la revisión de las Estadísticas Básicas del SEN, publicadas por la SEP, se determinó que en el ciclo escolar 2008-2009 la cobertura de la educación básica por edad fue de 96.6%, como se detalla en el cuadro siguiente:

COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EDAD,
CICLO ESCOLAR 2008-2009

Edad	Población 1/ (1)	Matrícula 2/ (2)	Cobertura (%) (2)/(1) (3)
Total	25,744,584	24,860,449	96.6
4 Años	1,971,425	1,915,801	97.2
5 Años	2,032,525	2,478,882	122.0
6 Años	2,111,481	2,342,513	110.9
7 Años	2,207,299	2,350,407	106.5
8 Años	2,242,268	2,369,533	105.7
9 Años	2,200,949	2,262,402	102.8
10 Años	2,174,029	2,244,386	103.2
11 Años	2,172,827	2,203,240	101.4
12 Años	2,171,141	2,160,753	99.5
13 Años	2,162,712	2,121,417	98.1
14 Años	2,154,227	1,792,039	83.2
15 Años	2,143,701	464,735	21.7
16 Años		115,517	n.c.
17 Años		28,247	n.c.
18 Años		10,577	n.c.

FUENTE: Secretaría de Educación Pública y Consejo Nacional de Población. México, 2009.
1/ Proyecciones de Población 2008 del CONAPO.
2/ Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. Reporte "Población de 6 a 18 años de edad desplegada conforme a condición de asistencia escolar", inicio de cursos 2008-2009.

De acuerdo con estos datos, en la población de 5 a 11 años se tuvieron coberturas superiores al 100.0%, lo cual significó que la población matriculada superó en un rango de 1.4% a 22.0% a la población en edad escolar.

Si se consideran los datos de la educación primaria, con base en las Estadísticas Básicas del SEN la cobertura asciende a 113.0%, lo que significa que la población infantil matriculada superaba en 13.0% a la población en edad escolar. El detalle de la cobertura en educación primaria por entidad federativa se presenta en el cuadro siguiente:

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA POR ENTIDAD FEDERATIVA,
CICLO ESCOLAR 2008-2009

Entidad Federativa	Población 1/ (1)	Matrícula 2/ (2)	Cobertura (%) (2)/(1)
Nacional	13,108,853	14,815,735	113.0
Baja California Sur	63,600	78,287	123.1
Oaxaca	477,710	570,405	119.4
Chiapas	644,491	767,471	119.1
Guerrero	451,023	534,217	118.4
Querétaro	213,354	246,794	115.7
Baja California	358,686	414,131	115.5
Guanajuato	675,943	779,865	115.4
Tabasco	257,130	296,050	115.1
Distrito Federal	822,882	944,599	114.8
Michoacán	514,248	586,700	114.1
Veracruz	890,654	1,015,453	114.0
Hidalgo	304,936	347,078	113.8
Nuevo León	505,831	573,143	113.3
Nayarit	119,217	134,688	113.0
Morelos	195,802	220,390	112.6
Sonora	302,558	340,535	112.6
Zacatecas	180,374	202,969	112.5
Coahuila	322,298	361,315	112.1
Jalisco	856,516	956,618	111.7
Sinaloa	318,385	353,690	111.1
San Luis Potosí	329,317	365,380	111.0
Puebla	739,782	820,053	110.9
Durango	203,104	224,058	110.3
México	1,741,055	1,919,687	110.3
Chihuahua	407,723	448,768	110.1
Yucatán	221,153	243,166	110.0
Tamaulipas	371,720	408,360	109.9
Tlaxcala	144,650	158,216	109.4
Campeche	97,128	105,809	108.9
Quintana Roo	157,895	167,901	106.3
Aguascalientes	151,893	159,020	104.7
Colima	67,795	70,919	104.6

FUENTE: Secretaría de Educación Pública y Consejo Nacional de Población. México, 2009.

1/ Proyecciones de Población 2008 del CONAPO.

2/ Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. Reporte "Población de 6 a 18 años de edad desplegada conforme a condición de asistencia escolar", inicio de cursos 2008-2009.

De acuerdo con las estadísticas de la SEP, en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal la matrícula escolar superó a la población en edad escolar del país en un rango de 4.6% a 23.1%.

Sobre el particular, en el documento “¿Avanza o retrocede la Calidad Educativa? Tendencia y perspectiva de la educación básica en México”, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 49/ se señala que “una cifra superior al 100.0% sólo podrá darse por error (...). Esto puede deberse a que las cifras del denominador –basadas en proyecciones del Consejo Nacional de Población- están ligeramente subestimadas y/o a que los datos de la matrícula están ‘algo’ sobreestimadas”.

En conclusión, las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional para la educación básica no son confiables para determinar la cobertura de la población atendida, lo cual denota que la SEP no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, con la revisión efectuada se precisó que para dar seguimiento al cumplimiento de las metas del programa sectorial se utilizaron las estadísticas educativas correspondientes al ciclo escolar 2007-2008; y para reportar los avances en la Cuenta Pública las respectivas al ciclo 2008-2009, lo cual genera confusión en los avances reales obtenidos en el sector educativo.

No obstante lo señalado, para efectos de evaluación se consideraron las estadísticas emitidas por las SEP, ya que es la información oficial y que utiliza para reportar los avances en las metas anuales.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-005 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes a fin de que se refuercen las medidas de control y supervisión para que las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional que se utilizan en el reporte de la cobertura de la población atendida sean confiables, en cumplimiento del artículo 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

^{49/} El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se creó por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2002, como un organismo público descentralizado, de carácter técnico, con responsabilidad jurídica y patrimonio propio. El instituto tiene por objeto ofrecer a la autoridades educativas de naturaleza federal y locales, así como al sector privado, las herramientas idóneas para hacer la evaluación de los diferentes elementos que integran sus correspondientes sistemas educativos.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Cobertura de Educación Básica de mediano plazo, ciclo escolar 2007-2008

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, apartado “Indicadores y Metas”, se estableció el indicador “Cobertura educativa” y como meta obtener el “99.0% de matrícula escolarizada” para 2012.

Al considerar este indicador en el Sistema de Seguimiento de Metas del Programa Sectorial de Educación (PROSEDU), 50/ para 2008 se estimó lograr una cobertura educativa en educación básica para el ciclo escolar 2007-2008 de 97.9%.

El INEE conceptualiza la cobertura educativa como la tasa bruta de escolarización y la define como la proporción de la matrícula total de un nivel educativo determinado, respecto de la población en edad oficial de cursar el nivel. 51/ La fórmula de cálculo es la siguiente:

$$TBE = \frac{MT}{Pob} \times 100$$

Donde:

“TBE” es igual a Tasa Bruta de Escolarización.

“MT” es igual a Matrícula total de un nivel determinado.

“Pob” es igual a Población en edad oficial de cursar el nivel educativo.

Los grupos de edad correspondientes a cada nivel son los siguientes:

Preescolar 3 a 5 años; Primaria 6 a 11 años; Secundaria 12 a 14 años.

50/ El Sistema de Seguimiento de Metas del Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) incorpora las metas anuales estimadas por la dependencia para lograr los objetivos y metas de mediano plazo y permite dar seguimiento a los resultados obtenidos trimestralmente y de manera anual, con objeto de dar sustento a la toma de decisiones en política educativa, orientar el proceso de mejora continua de la SEP y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. El monitoreo de las metas está a cargo de las unidades responsables y su integración corresponde a la Dirección General de Planeación y Programación.

51/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Sistema de Indicadores Educativos de los Estados Unidos Mexicanos, Conjunto Básico para el ciclo escolar 2004-2005.

Sobre este indicador, en el documento “¿Avanza o retrocede la calidad educativa? Tendencias y perspectivas de la educación básica en México”, el INEE señala que: “La construcción del numerador tiende a elevar las tasas por encima del 100.0%, ya que en las primarias hay alumnos fuera de la edad normativa de 6 a 11 años: tradicionalmente cerca del 10.0% de los niños comenzaba la primaria desde los cinco años, y un número mayor estaban inscritos todavía a los 12 años o más, debido a un ingreso tardío, a la repetición o al abandono temporal”.

Con la revisión de la base de datos de las Estadísticas Básicas del SEN y la aplicación de la fórmula de la tasa bruta de escolarización, se verificó que en el ciclo escolar 2007-2008 se alcanzó una cobertura en educación básica de 97.9% respecto de la población en edad escolar, toda vez que se registró una matrícula de 25,516,150 alumnos, 52/ con relación a una población en edad escolar de 26,067,867 niños. 53/ La cobertura obtenida fue igual a la meta prevista (97.9%).

Por lo que corresponde a la educación primaria, en el ciclo escolar 2007-2008 se tuvo una cobertura de 110.7%, ya que se matricularon 14,654,135 alumnos, respecto de los 13,232,961 niños en edad escolar (6 a 11 años).

En conclusión, en el ciclo escolar 2007-2008 la SEP cumplió la meta de lograr la cobertura de 97.9% en educación básica; y en educación primaria se registró una cobertura educativa de 110.7%.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Cobertura de Educación Básica en los 8 estados con mayor rezago

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, apartado “Indicadores y Metas”, se estableció el indicador “Cobertura de educación básica en los 8 estados con más rezago del país (Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero, Veracruz y Tabasco)” y como meta alcanzar en el 2012 el “99.0% de población matriculada en los estados correspondientes”.

Para cumplir con ese indicador, en el Sistema de Seguimiento de Metas del PROSEDU se propuso lograr en el ciclo escolar 2007-2008 una cobertura en educación básica de 97.9% en los ocho estados con más rezago del país.

52/ Incluye niños y jóvenes de 3 a 18 años de edad alumnos matriculados en educación básica.

53/ Incluye niños y jóvenes de 4 a 15 años de edad.

Con la revisión de la base de datos de las Estadísticas Básicas del SEN y con la aplicación de la fórmula de la tasa bruta de escolarización, se verificó que en el ciclo escolar 2007-2008 se obtuvo una cobertura en educación básica de 98.7% para el conjunto de las 8 entidades federativas, porcentaje superior en nueve décimas a la meta prevista.

El detalle de la cobertura de la población en educación básica para cada una de las ocho entidades federativas se presenta en el cuadro siguiente:

COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS 8 ESTADOS CON MAYOR NIVEL DE POBREZA PATRIMONIAL, CICLO ESCOLAR 2007-2008			
Entidad Federativa	Población 1/ (1)	Matrícula 2/ (2)	Cobertura (2)/(1) (3)
Nacional	8,000,893	7,893,252	98.7
Veracruz	1,795,424	1,696,453	94.5
Durango	404,674	385,913	95.4
Puebla	1,467,619	1,426,127	97.2
San Luis Potosí	656,801	654,924	99.7
Chiapas	1,280,554	1,287,340	100.5
Oaxaca	972,585	983,301	101.1
Guerrero	906,685	921,068	101.6
Tabasco	516,551	538,126	104.2

FUENTE: Secretaría de Educación Pública y Consejo Nacional de Población. México, 2009.

1/ Proyecciones de Población 2007 del CONAPO.

2/ Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. Reporte "Población de 6 a 18 años de edad desplegada conforme a condición de asistencia escolar", inicio de cursos 2007-2008.

Por entidad federativa, Veracruz (94.5%), Durango (95.4%), y Puebla (97.2%) se ubicaron por debajo de la meta prevista (97.9%); y San Luis Potosí (99.7%), Chiapas (100.5%), Oaxaca (101.1%), Guerrero (101.6%) y Tabasco (104.2%) superaron la meta estimada en un rango de 1.8% a 6.3%.

En el nivel de primaria, durante el ciclo escolar 2007-2008 se registró una cobertura de 113.0% en la población escolar en el conjunto de las ocho entidades federativas y representó una participación del 58.1% de la matrícula de alumnos de educación básica. El detalle de los resultados por estado se presenta en el cuadro siguiente:

**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LOS 8 ESTADOS CON MAYOR NIVEL
DE POBREZA PATRIMONIAL, CICLO ESCOLAR 2007-2008**

Entidad Federativa	Población 1/ (1)	Matrícula 2/ (2)	Cobertura (2)/(1) (3)
Nacional	4,061,789	4,588,192	113.0
Veracruz	907,750	1,024,404	112.9
Durango	206,018	218,419	106.0
Puebla	744,979	802,466	107.7
San Luis Potosí	334,404	353,262	105.6
Chiapas	652,181	776,623	119.1
Oaxaca	492,278	577,341	117.3
Guerrero	463,242	539,213	116.4
Tabasco	260,937	296,464	113.6

FUENTE: Secretaría de Educación Pública y Consejo Nacional de Población. México, 2009.

1/ Proyecciones de Población 2007 del CONAPO.

2/ Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. Reporte "Población de 6 a 18 años de edad desplegada conforme a condición de asistencia escolar", inicio de cursos 2007-2008.

En síntesis, la SEP cumplió la meta de lograr para el ciclo escolar 2007-2008 una cobertura en educación básica de 98.7%, definida en el indicador "Cobertura de educación básica en los 8 estados con más rezago del país" establecido en el apartado "Indicadores y Metas" del Programa Sectorial de Educación 2007-2012. Para el caso de primaria, en ese ciclo se alcanzó una cobertura de 113.0% en el conjunto de los ocho estados señalados y su matrícula representó el 58.1% del total de educación básica.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

De la cobertura de educación Básica en el ciclo escolar 2008-2009

En la Matriz de Indicadores Modificada y en la Cuenta Pública de 2008, para el Programa Presupuestario P001 "Diseño y aplicación de la política educativa" se estableció como objetivo "La población recibe atención en educación básica, media superior y superior" y como indicador de desempeño el de "Cobertura de educación básica" y se fijó la meta de 96.1%.

En ese documento, para el indicador de referencia se utilizó el método de cálculo siguiente: "Alumnos registrados en educación básica en el ciclo escolar 2008-2009 X 100 / Población de 4 a 15 años de edad".

Con la revisión de las proyecciones de población 2005-2050 del CONAPO, de la base de datos de las Estadísticas Básicas del SEN, así como de la aplicación del método de cálculo referido, se verificó que en el ciclo escolar 2008-2009 se logró una cobertura en la educación básica de 96.6%, cifra igual que la reportada en la Cuenta Pública (96.6%) y similar a la meta prevista (96.1%), que resultó de relacionar los 24,860,449 alumnos matriculados con los 25,744,584 niños y jóvenes de entre 4 y 15 años de edad. La cobertura de educación básica por edad se presenta en el cuadro siguiente:

COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EDAD,
CICLO ESCOLAR 2008-2009

Edad	Población 1/ (1)	Matrícula 2/ (2)	Cobertura (%) (2)/(1) (3)
Total	25,744,584	24,860,449	96.6
4 Años	1,971,425	1,915,801	97.2
5 Años	2,032,525	2,478,882	122.0
6 Años	2,111,481	2,342,513	110.9
7 Años	2,207,299	2,350,407	106.5
8 Años	2,242,268	2,369,533	105.7
9 Años	2,200,949	2,262,402	102.8
10 Años	2,174,029	2,244,386	103.2
11 Años	2,172,827	2,203,240	101.4
12 Años	2,171,141	2,160,753	99.5
13 Años	2,162,712	2,121,417	98.1
14 Años	2,154,227	1,792,039	83.2
15 Años	2,143,701	464,735	21.7
16 Años		115,517	n.c.
17 Años		28,247	n.c.
18 Años		10,577	n.c.

FUENTE: Secretaría de Educación Pública y Consejo Nacional de Población. México, 2009.

1/ Proyecciones de Población 2008 del CONAPO.

2/ Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. Reporte "Población de 6 a 18 años de edad desplegada conforme a condición de asistencia escolar", inicio de cursos 2008-2009. México, 2009.

n.c. No cuantificable.

Respecto de la educación primaria, con el análisis de las bases de datos y la aplicación de la fórmula, se precisó que en el ciclo 2008-2009 se obtuvo una cobertura de 113.0%, resultado de relacionar los 14,815,735 alumnos matriculados con los 13,108,853 niños y jóvenes en edad escolar (6 a 11 años). La cobertura de educación primaria por edad se presenta en el cuadro siguiente:

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA POR EDAD,
CICLO ESCOLAR 2008-2009

Edad	Población 1/ (1)	Matrícula 2/ (2)	Cobertura (%) (2)/(1) (3)
Total	13,108,853	14,815,735	113.0
5 Años		523,871	n.c.
6 Años	2,111,481	2,322,070	110.0
7 Años	2,207,299	2,350,407	106.5
8 Años	2,242,268	2,369,533	105.7
9 Años	2,200,949	2,262,402	102.8
10 Años	2,174,029	2,244,386	103.2
11 Años	2,172,827	1,986,462	91.4
12 Años		505,824	n.c.
13 Años		168,183	n.c.
14 Años		56,038	n.c.
15 Años		26,559	n.c.

FUENTE: Secretaría de Educación Pública y Consejo Nacional de Población. México, 2009.

1/ Proyecciones de Población 2008 del CONAPO.

2/ Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. Reporte "Población de 6 a 18 años de edad desplegada conforme a condición de asistencia escolar", inicio de cursos 2008-2009. México, 2009.

n.c No cuantificable.

En conclusión, en el ciclo escolar 2008-2009 la SEP logró una cobertura de 96.6% en la educación básica respecto de la población en edad escolar, porcentaje similar a la meta original (96.1%). Asimismo, se verificó que en este ciclo los niños matriculados en educación primaria representaron el 59.6% del total de los alumnos de educación básica.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1

De la cobertura en educación primaria con equidad y calidad

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se señaló el objetivo de "Lograr un servicio de calidad y ampliar el acceso en igualdad de oportunidades (...)".

De conformidad con el Acuerdo núm. 96 que establece la organización y funcionamiento de las escuelas primarias emitido por la SEP, este tipo de escuelas se clasifican en:

De Organización Completa: escuelas que imparten los seis grados de educación primaria y tienen un maestro por cada grupo.

De Organización Incompleta: escuelas que, independientemente del número de grupos y maestros con que cuentan, no imparten el ciclo completo de educación primaria.

Con el análisis de las Estadísticas Básicas del SEN, se constató que de los 14,815,735 alumnos de educación primaria, el 98.4% (14,577,375 alumnos) estaba adscrito a escuelas de organización completa y el 1.6% (238,360 estudiantes) pertenecía a escuelas de organización incompleta.

Asimismo, de los 14,815,735 alumnos de educación primaria, el 16.1% (2,391,439 alumnos) estaba adscritos a escuelas multigrado 54/ y el 83.9% (12,424,296 estudiantes) en escuelas con un maestro por grado, por lo que la dependencia no se ajustó al objetivo relativo a lograr un servicio de calidad y ampliar el acceso en igualdad de oportunidades, establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. Cabe señalar que las escuelas multigrado no se encuentran en la clasificación de escuelas que señala la SEP en el Acuerdo en el que se establece la organización y funcionamiento de las escuelas primarias.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-006 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes a fin de que se elabore un diagnóstico y se valore la importancia de la prestación de un servicio educativo completo, con objeto de reforzar la atención en escuelas multigrado y, con ello, reducir las desigualdades en la prestación del servicio en las diversas modalidades educativas, en cumplimiento de los objetivos que en materia de calidad y equidad se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

^{54/} Las escuelas multigrado son planteles en el que un docente atiende a más de un grado.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-007 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes a fin de que se regule la clasificación de las escuelas multigrado, en cumplimiento de los objetivos que en materia de calidad y equidad se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

*Resultado Núm. 16 Sin Observaciones**Del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio de lograr la primaria universal*

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se estableció el Objetivo 2 “Lograr la enseñanza primaria universal”, con la meta 3 “Asegurar que, para el año 2015, todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria” por medio del indicador 6 “Tasa neta de matriculación en primaria (seis a 11 años de edad)”.

De acuerdo con el INEE, en México, a la “Tasa neta de matriculación” se le denomina “Tasa neta de escolarización” y se define como el número de alumnos en las edades normativas correspondientes, inscritos en un nivel educativo al inicio del ciclo escolar por cada cien personas en el mismo grupo de edad. 55/ La fórmula de cálculo es la siguiente:

$$\text{Tasa Neta de Escolarización} = \frac{\text{Aenniv}}{\text{Penniv}} \times 100$$

Donde:

“Aenniv” es igual a alumnos con edades normativas (enniv) correspondientes al nivel educativo (niv) al inicio del ciclo escolar de referencia.

“Penniv” es igual a población en edad normativa estricta (enniv) para cursar el nivel educativo (niv).

“enniv” es igual a edad normativa correspondiente al nivel (niv). Las edades normativas son:

3 a 5 años si niv es preescolar; 6 a 11 años si niv es primaria; y 12 a 14 años si niv es secundaria.

Niv es igual a nivel educativo: preescolar, primaria y secundaria.

Conforme a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el país que atiende con servicios educativos a más del 94.0% de su población se considera que alcanza la cobertura universal. 56/

Para verificar el cumplimiento del indicador en comento, se revisaron las proyecciones de población 2005 a 2050 del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y las Estadísticas Básicas del SEN, formato “Población de 6 a 18 años de edad desplegada conforme a condición de asistencia escolar, inicio de cursos 2008-2009”.

Con la revisión, se verificó que en 2008 la tasa neta de escolarización en educación primaria fue de 98.4%, ya que la matrícula de alumnos en edad escolar que cursaban este nivel ascendió a 12,902,514 niños y la población de entre 6 y 11 años a 13,108,853 niños.

En síntesis, en 2008 la SEP alcanzó una cobertura de 98.4%, por lo que se avanzó en el cumplimiento del indicador 6 “Tasa neta de matriculación en primaria (seis a 11 años de edad)”, de la meta 3 “Asegurar que, para el año 2015, todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria”, del objetivo 2 “Lograr la enseñanza primaria universal”, establecido para 2015 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Resultado Núm. 17 Sin Observaciones

Del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio de promover la equidad de género

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se estableció el Objetivo 3 “Promover la equidad de género (...)”, y se definió la meta 4 “Eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres en la enseñanza

55/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. México, 2009.

56/ Boletín Informativo del 20 de agosto de 2004, publicado por la SEP:

primaria y secundaria (...)", mediante el indicador 9 "Razón entre niñas y niños matriculados en la educación primaria".

Para verificar el cumplimiento del indicador, se revisó la base de datos de las Estadísticas Básicas del SEN del ciclo escolar 2008-2009 y se constató que en ese ciclo habían 14,815,735 alumnos matriculados, de los cuales, 7,576,569 (51.1%) infantes eran del sexo masculino y 7,239,166 (48.9%) del género femenino, lo que significó que de cada 100 alumnos, 51 eran varones y 49 eran mujeres. Por modalidad educativa, la matrícula de la primaria general e indígena presentó la misma relación entre niños y niñas que la nacional, y en la modalidad comunitaria se registró una relación de 52 niños por 48 niñas matriculadas.

En conclusión, en 2008 se obtuvo una relación de 51 niños por 49 niñas matriculadas en educación primaria, lo cual denota que la SEP avanzó en el cumplimiento de la meta relativa a "Eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015" establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Eficacia en el cumplimiento de las metas de mediano y corto plazo

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, la SEP incluyó para la educación básica 2 objetivos y 13 indicadores con sus respectivas metas. Asimismo, en las Matrices de Indicadores Modificadas de los programas presupuestarios S022 "Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica", S127 "Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio" y P001 "Diseño y aplicación de la política educativa", se definieron 4 objetivos a los que se les incorporaron 4 indicadores de desempeño con igual número de metas.

Para efectos de evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas, se seleccionaron 2 objetivos y 6 indicadores con sus respectivas metas definidas en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012; y los 3 objetivos y 3 indicadores de desempeño con igual número de metas de las Matrices de Indicadores Modificadas de los programas presupuestarios P001 "Diseño y aplicación de la política educativa", S022 "Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica (CONAFE)" y S127 "Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros en Educación Básica en Servicio", con base en los criterios siguientes:

1. Por su vinculación con el objetivo de la educación primaria como parte de la educación básica, relativo a contar con un sistema educativo de calidad que al mismo tiempo garantice el acceso a la educación de todos los grupos de la sociedad mexicana.
2. Porque fueron autorizados por la SHCP en las Matrices de Marco Lógico.
3. Porque se incluyeron en la Cuenta Pública para indicar el alcance en la consecución de los objetivos anuales.

Los objetivos, indicadores y metas se presentan en el cuadro siguiente:

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES EVALUADOS POR LA ASF, 2008				
Concepto	Objetivo		Indicador	Meta anual
Programa de Mediano Plazo 2007-2012	Objetivo 1. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.		Porcentaje de alumnos con un logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE.	Primaria: Español = 80.2 Matemáticas = 80.3
		1/	Porcentaje de docentes de escuelas públicas actualizados y/o capacitados en los programas de la reforma en educación básica.	31.9% de los docentes (352,876)
		1/	Porcentaje de docentes de educación básica capacitados en la enseñanza de las matemáticas a través de materiales y talleres.	105,050 docentes (18.7%)
			Porcentaje de niñas y niños indígenas escolarizados que concluyen su educación primaria en escuelas con clave de educación indígena.	85.0%
	Objetivo 2 Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.		Relación becas alumnos Oportunidades para educación básica.	4,452,250 becas
			Niños indígenas que cursan preescolar y primaria.	1,579,943 alumnos
Matrices de Indicadores Modificadas y Cuenta Pública 2008	S127 "Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros en Educación Básica en Servicio" Docentes, directivos, ATP y colectivos que participan en acciones de formación continua.	1/	Porcentaje de docentes, directivos, ATP y colectivos actualizados.	75.0
	"P001 Diseño y aplicación de la política educativa" Se aplican programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación primaria.		Eficiencia terminal en Educación Primaria.	93.0
	"S022 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica (CONAFE)" Servicios del Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica, entregados a niños y niñas en edad escolar, que habitan en localidades susceptibles de ser atendidas por el CONAFE.		Número de servicios educativos entregados en localidades mestizas.	34,016

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y Matrices de Indicadores, 2008. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008.

1/ Estas tres metas se integraron en el resultado núm. 19 por considerarse del mismo tema.

Asimismo, se incluyen tres resultados relacionados con el estudio sobre el desempeño de los alumnos de primaria en la Prueba ENLACE por modalidad educativa; tipo de organización de las escuelas, y escuelas multigrado.

De los resultados de los alumnos de educación primaria en la Prueba ENLACE

En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012, Objetivo 1 “Eleva la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”, se estableció el indicador “Porcentaje de alumnos con un logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE” y la meta para 2012 en primaria se ubicó en la asignatura de español en 82.0% y en matemáticas en 83.0%.

En el Sistema de Seguimiento de Metas del PROSEDU se fijó para 2008 la meta de lograr que el 80.2% de los alumnos de primaria alcance el nivel elemental de conocimientos en la asignatura de español y el 80.3% en matemáticas.

En el documento Evaluación Nacional del Logro Educativo de Centros Escolares (ENLACE), emitido por la SEP, se indica que la evaluación en educación básica consiste en la aplicación de una prueba a los estudiantes de tercero a sexto grado de primaria y a jóvenes de tercero de secundaria en los planteles públicos y privados del país. La prueba comprende las asignaturas de español y matemáticas, cuyo contenido se deriva de los planes y programas de estudio aprobados por la SEP.

Para determinar el grado de conocimientos y desarrollo de habilidades de los alumnos, la SEP estableció la clasificación y puntajes que se detallan en el cuadro siguiente:

RANGOS DE VALORES PARA CADA NIVEL DE LOGRO Y HABILIDAD PARA
ALUMNOS

DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, 2008

Nivel	Primaria		Secundaria	
	Español	Matemáticas	Español	Matemáticas
Insuficiente	Menor a 410.9	Menor a 412.6	Menor a 468.5	Menor a 525.0
Elemental	410.9 - 560.3	412.6 - 565.6	468.5 - 609.3	525.0 - 670.3
Bueno	560.3 - 691.5	565.6 - 674.0	609.3 - 784.9	670.3 - 780.0
Excelente	691.6 a 800.0	674.1 a 800.0	785.0 a 800.0	780.1 a 800.0

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. Evaluación Nacional el Logro Académico de Centros Escolares (ENLACE) 2008, México 2009.

Con la revisión de la base de datos de los resultados obtenidos en 2008 por los alumnos de educación primaria en la prueba ENLACE, se verificó que en ese año en la asignatura de español el 79.2% de los alumnos se ubicaba en el nivel de conocimientos al menos “Elemental”, y en matemáticas el 77.2% se encontraba en el mismo nivel de conocimientos, porcentajes similares a las metas previstas (80.2% y 80.3%, respectivamente).

En síntesis, en 2008 la SEP registró un cumplimiento de 98.8% de la meta propuesta de lograr que el 80.2% de los alumnos de educación primaria alcanzaran al menos el nivel de logro “Elemental” en la asignatura de español y el 96.1% de la meta de 80.3% en matemáticas.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

Metas de capacitación de docentes

En el artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se estableció que: “La contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales”.

En el artículo 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, 57/ se establece que: “Las autoridades federales y de las entidades federativas tanto en materia educativa como las responsables del ejercicio presupuestario, se reunirán con una periodicidad no mayor de un año (...). Para tal efecto, los gobiernos estatales y del Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal a través de la SEP, la información financiera y operativa que les sea requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, programación y evaluación del Sistema Educativo Nacional, correspondan a la Federación”.

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Objetivo 1 “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”, y en la Matriz de Indicadores Modificada del Programa Presupuestario S127 “Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros en Educación Básica en Servicio”, se fijaron en materia de docentes los indicadores y metas siguientes:

57/ Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007.

INDICADORES Y METAS EN MATERIA DOCENTE ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012, EN LA MATRIZ DE INDICADORES MODIFICADA
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S127 "PROGRAMA NACIONAL
PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS MAESTROS
EN EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO" Y EN LA CUENTA PÚBLICA, 2008

Documento/Indicador	Meta	
	2012	2008
Programa Sectorial de Educación 2007-2012		
Porcentaje de docentes de escuelas públicas actualizados y/o capacitados en los programas de la reforma en educación básica.	87.9% (973,020 docentes)	31.9% (352,876 docentes)
Porcentaje de docentes de educación básica capacitados en la enseñanza de las matemáticas a través de materiales y talleres.	74.7% (419,210 docentes)	18.7% (105,056 docentes)
Matriz de Indicadores y Cuenta Pública 2008		
Porcentaje de docentes, directivos, ATP y colectivos actualizados.	n.a.	75.0%

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y Matriz de Indicadores Modificada del Programa Presupuestario S127 "Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros en Educación Básica en Servicio" 2008. México 2009.

n.a. No aplica.

En la revisión de los reportes del Sistema de Seguimiento de Metas del PROSEDU y de la Cuenta Pública de 2008, se observó que en 2008 se capacitó a 365,783 (33.0%) profesores en los programas de la reforma en educación básica; 105,056 (100.0%) docentes en la enseñanza de las matemáticas; y el 75.3% (942,000) de 1,250,996 docentes actualizaron sus conocimientos, porcentaje similar a la meta original (75.0%), sin que la SEP proporcionara la documentación que acredite dicho resultado.

Al respecto, la dependencia informó que "desde 1997 a 2008, no está obligada a presentar o informar datos precisos y/o bases de datos de los maestros que participan en algún proceso formativo, si bien dentro de sus atribuciones normativas es el diseño y desarrollo de los programas formativos ofertados en las entidades federativas, la parte operativa está bajo la responsabilidad de cada una de las instancias estatales, es decir, la recuperación y seguimiento de las acciones de todo proceso de profesionalización". 58/

58/ Oficio núm. CA/RF/173/2009, del 4 de septiembre de 2009.

En cuanto a la contribución de educación primaria en el cumplimiento de las metas de capacitar a los docentes en la reforma de la educación básica, y en la enseñanza de las matemáticas, la SEP informó que “dentro de las distintas bases de datos del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional no existen mecanismos que puedan dar cuenta de la incidencia de los docentes y su impacto en la educación primaria con la finalidad de determinar la contribución de la educación primaria en el cumplimiento de la meta”. 59/

En conclusión, durante 2008 la SEP informó que se capacitó al 33.0% (365,783) de los docentes en la reforma de la educación básica, con lo que se superó en 1.1 puntos porcentuales la meta de capacitar al 31.9% de los profesores; al 18.7% (105,056) de los profesores en la enseñanza de las matemáticas con un cumplimiento del 100.0%; y el 75.3% (942,000) de 1,250,996 docentes actualizaron sus conocimientos, porcentaje similar a la meta prevista, sin que proporcionara la documentación comprobatoria de los resultados obtenidos en las tres metas, por lo que la dependencia no se ajustó a lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En cuanto a la contribución de la educación primaria en el cumplimiento de la meta, la SEP señaló que no dispone de la información correspondiente, por lo que no se ajustó a lo señalado en el artículo 28 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-008 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes a fin de que se fortalezcan los mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cuente con la información que compruebe y justifique los resultados obtenidos en las metas en materia de actualización y capacitación docente establecidas tanto en el Sistema de Seguimiento de Metas del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, como en la Matriz de Indicadores del programa presupuestario y ejercicio fiscal correspondiente, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

59/ Oficio No. CA/RF/213/2009 y Atenta nota, ambas del 22 de octubre 2009.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-009 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes a fin de que se fortalezcan los mecanismos de control y supervisión, para garantizar que se cuente con la información relativa a la actualización y capacitación de los docentes de educación básica desagregados por nivel educativo - preescolar, primaria y secundaria-, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 28 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 20 Sin Observaciones

De los niños y niñas indígenas que concluyen la educación primaria

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Objetivo 1 “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”, se reportó el indicador “Porcentaje de niñas y niños indígenas escolarizados que concluyen su educación primaria en escuelas con clave de educación indígena” y como meta para 2012 se estableció que 754,903 (88.1%) niños indígenas concluirían la primaria.

Para cumplir con esta meta, en el Sistema de Seguimiento de Metas del PROSEDU se previó que en 2008, el 85.0% de los niños indígenas terminarían la educación primaria.

Con el análisis de la base de datos del ciclo escolar 2007-2008, se verificó que ese año se obtuvo una eficiencia terminal de 82.2%, 2.8 puntos porcentuales menos que la meta prevista, al relacionar los (116,767) alumnos de educación primaria indígena egresados, respecto de los 141,996 niños inscritos cinco años antes, porcentaje similar a la meta prevista.

En conclusión, la SEP cumplió en 96.7% la meta de lograr que el 85.0% de los niños indígenas concluyan la educación primaria.

Resultado Núm. 21 Sin Observaciones

De los alumnos de educación básica becados en el Programa Oportunidades

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Objetivo 2 “Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”, se incorporó el indicador “Relación de becas alumnos Oportunidades para educación básica” y como meta para 2012 se estableció que se otorgarían 5,000,000 becas.

Al considerar esta meta, en el Sistema de Seguimiento de Metas del PROSEDU se previó para 2008 otorgar 4,452,250 becas a igual número de alumnos de educación básica beneficiados del Programa Oportunidades.

Con la revisión de la información proporcionada por la SEP, 60/ se verificó que en ese año 2008 se otorgaron 4,354,599 becas a los alumnos de educación básica, 2.2% menos que la meta prevista.

Respecto de la educación primaria, con la revisión de la base de datos, se verificó que en ese año se beneficiaron a 2,579,401 alumnos de 3o. a 6o. grados, con útiles y becas educativas en los 31 estados de la República, lo que significó una participación del 59.2% de la educación primaria en el cumplimiento de la meta.

En síntesis, en 2008 la SEP cumplió en 97.8% la meta prevista de otorgar 4,452,250 becas a los alumnos de educación básica.

60/ Atenta nota del 12 de diciembre de 2008.

Resultado Núm. 22 Sin Observaciones

De los niños indígenas que cursan preescolar y primaria

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Objetivo 2 “Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”, se propuso el indicador “Niños indígenas que cursan preescolar y primaria” y como meta para 2012 lograr una matrícula de 2,340,000 (60.0%) indígenas en estos niveles.

Con la finalidad de cumplir con esta meta, en el Sistema de Seguimiento de Metas del PROSEDU se previó para el ciclo escolar 2007-2008 matricular a 1,579,943 alumnos indígenas en preescolar y primaria.

Con el análisis de la base de datos se constató que en ese año se matricularon a 1,500,507 niños indígenas, cifra inferior en 5.0% a la meta prevista, de los cuales 1,166,732 pertenecían a la educación primaria, por lo que su participación en el cumplimiento de la meta fue de 73.8%. Asimismo, se verificó que de los 1,166,732 alumnos indígenas en primaria, 838,683 (71.9%) asistían a escuelas indígenas; 313,274 (26.8%) a primarias generales y 14,775 (1.3%) en la modalidad de educación comunitaria.

En conclusión, en 2008 la SEP matriculó en educación preescolar y primaria a 1,500,507 niños indígenas, por lo que cumplió en 95.0% la meta prevista.

Resultado Núm. 23 Sin Observaciones

De la eficiencia terminal de los alumnos de educación primaria

En la Matriz de Indicadores Modificada del Programa Presupuestario P001 “Evaluación de políticas públicas” y en la Cuenta Pública 2008 se incorporó el objetivo “Aplicar programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación primaria” y se fijó el indicador de desempeño “eficiencia terminal en educación primaria” y como meta para 2008 lograr una eficiencia terminal de 93.0%.

Con la revisión de las Estadísticas Básicas del SEN, se verificó que en el ciclo escolar 2007-2008 se obtuvo una eficiencia terminal de 92.4%, seis décimas de punto porcentual menos que la meta prevista.

En conclusión, en 2008 la SEP tuvo un cumplimiento de 99.4% en la meta de alcanzar una eficiencia terminal en educación primaria de 93.0%.

Resultado Núm. 24 Sin Observaciones

Operar los servicios educativos del CONAFE

En la Matriz de Indicadores Modificada del Programa Presupuestario S022 “Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza (CONAFE)” y en la Cuenta Pública 2008 se incluyó el objetivo “Servicios del Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica entregados a niños y niñas en edad escolar, que habitan en localidades susceptibles de ser atendidas por el CONAFE”, para el cual se estableció el indicador de desempeño “Número de servicios educativos entregados” y como meta 34,016 servicios educativos.

Con la revisión, se verificó que en 2008 se operaron 31,327 servicios educativos, cifra inferior en 7.9% a la meta prevista, debido, entre otros factores, a la migración de la población, así como a la imposibilidad de que las comunidades cubrieran los gastos de hospedaje y alimentación del instructor. Asimismo, se constató que en ese año se operaron 10,504 servicios educativos de primaria, por lo que su participación en el cumplimiento de la meta fue de 33.5%.

En síntesis, en 2008 se operaron 31,327 servicios educativos, lo que significó que la SEP cumplió en 92.1% la meta prevista.

Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1

Desempeño de los alumnos en la prueba ENLACE por modalidad escolar

En el artículo 38 de la Ley General de Educación, se señala que: “La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios”.

En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012, se estableció el Objetivo 1 “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”.

En el documento Evaluación Nacional del Logro Educativo de Centros Escolares (ENLACE), emitido por la SEP, se indica que la evaluación en educación básica consiste en la aplicación de una prueba a los estudiantes de tercero a sexto grado de primaria y a jóvenes de tercero de secundaria en los planteles públicos y privados del país. La prueba comprende las asignaturas de español y matemáticas, cuyo contenido se deriva de los planes y programas de estudio aprobados por la SEP.

Para determinar el grado de conocimientos y desarrollo de habilidades de los alumnos, la SEP estableció las clasificaciones y puntajes que se detallan en el cuadro siguiente:

RANGOS DE VALORES PARA CADA NIVEL
DE LOGRO Y HABILIDAD PARA ALUMNOS
DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, 2008

Nivel	Primaria	
	Español	Matemáticas
Insuficiente	Menor a 410.9	Menor a 412.6
Elemental	410.9 - 560.3	412.6 - 565.6
Bueno	560.3 - 691.5	565.6 - 674.0
Excelente	691.6 - 800.0	674.1 - 800.0

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. Evaluación Nacional el Logro Académico de Centros Escolares (ENLACE). México 2008.

De acuerdo con la SEP, la educación primaria se proporciona por medio de tres modalidades: general, indígena y comunitaria. La educación general es el servicio por el cual se imparte educación primaria a niños de edad escolar de seis a 14 años de edad en los medios urbano y rural; la primaria indígena es el servicio que se otorga en comunidades indígenas, y es impartido por maestros y promotores bilingües en su lengua materna y el castellano a la población de seis a 14 años de edad; la educación comunitaria es el servicio que se presta en localidades rurales alejadas con una población infantil de entre 5 y 29 alumnos, y consta de tres niveles, curricularmente equivale a dos grados cada nivel y se concibe el juego como estrategia didáctica.

Con la finalidad de verificar la calidad de la educación a partir del desempeño de los alumnos en las modalidades educativas general, indígena y comunitaria, se diseñó un modelo estadístico de regresión

lineal con variables indicadoras ^{61/} para analizar los resultados de la prueba ENLACE de 3o. a 6o. de primaria, para los años 2006 –año en que se comenzó a aplicar la prueba-, 2007 y 2008.

Para los resultados de 2006 el modelo se calculó con un promedio de 73,188 registros de escuelas^{62/}, en 2007 con 79,501, y en 2008 con 77,621. Con base en las estimaciones de los puntajes obtenidos por medio del modelo ^{63/}, se realizó una comparación entre modalidades educativas, cuyos resultados se presentan a continuación. ^{64/}

Desempeño por modalidad educativa

En 2008 para las asignaturas de español y matemáticas los alumnos de la modalidad general tuvieron el mejor desempeño con 491.1 y 491.0 puntos respectivamente; seguidos por los educandos de la modalidad comunitaria con 434.9 y 421.8 puntos; y por último se ubicaron los estudiantes de la modalidad indígena con 421.6 y 421.7 puntos en estas materias. En el cuadro siguiente se presentan los puntajes promedio obtenidos por los alumnos para cada modalidad educativa:

PUNTAJES PROMEDIO ESTIMADOS PARA LOS ALUMNOS EN LA PRUEBA ENLACE POR MODALIDAD EDUCATIVA EN LAS ASIGNATURAS DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS, 2008

Modalidad educativa	Puntaje estimado Español	Puntaje estimado Matemáticas	Nivel de logro ENLACE
General	491.1	491.0	Elemental
Comunitaria	434.9	421.8	Elemental
Indígena	421.6	421.7	Elemental

FUENTE: Cálculo elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP. México, 2009.

Como se observa en el cuadro, los resultados de los alumnos en las tres modalidades educativas se ubicaron en el nivel de logro “Elemental” definido para la prueba ENLACE 2008.

Para la asignatura de español los resultados obtenidos por los alumnos de las modalidades comunitaria e indígena fueron en promedio menores a los de la modalidad general en 11.4% y 14.2%, respectivamente, en tanto que para la asignatura de matemáticas, las modalidades indígena y

^{61/} El análisis se realizó con las bases de datos de escuelas por modalidad (general, indígena y comunitaria), en conjunción con los resultados de la prueba ENLACE (2006, 2007 y 2008). Las variables indicadoras son binarias y se les asigna un valor de 0 en el caso en que se encuentra un grupo y 1 si se encuentra el otro grupo.

^{62/} En la base de datos se identifica como Centros de Trabajo (CCT).

^{63/} Todas las estimaciones con base en la prueba de los estadísticos t, asociadas a los coeficientes beta 0 y beta1, son significativas al 0.05 por ciento de confianza.

^{64/} Las variables indicadoras fueron ModC=Educación general respecto de la Comunitaria y ModI=Educación general en relación con la indígena.

comunitaria tuvieron puntajes en promedio menores en 14.1%, en comparación con la modalidad general.

Evolución del desempeño de los alumnos en la prueba ENLACE por modalidad educativa

En el periodo 2006-2008, el puntaje promedio de los alumnos de la modalidad general para la materia de español, aumentó en 42.8 puntos (4.7% promedio anual); en la educación comunitaria el promedio de los puntajes disminuyó en 0.3 puntos (0.1% en promedio); y en la educación indígena fue mayor en 28.2 puntos (3.5% en promedio anualmente). A continuación se detallan los puntajes promedio obtenidos por los alumnos en la prueba Enlace 2006-2008 para la asignatura de español:

PUNTAJES PROMEDIO DE LOS ALUMNOS EN LA PRUEBA ENLACE PARA LA
ASIGNATURA DE ESPAÑOL, POR MODALIDAD EDUCATIVA, 2006, 2007 Y 2008
(Puntos)

Modalidad Educativa	2006	2007	2008	Variación absoluta 2006-2008	Tasa de Crecimiento Media Anual (%)
General	448.3	486.5	491.1	42.8	4.7
Comunitaria	435.2	426.7	434.9	(0.3)	(0.03)
Indígena	393.4	412.6	421.6	28.2	3.5

FUENTE: Cálculo elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP de 2006, 2007 y 2008. México, 2009.

Para la asignatura de matemáticas, los puntajes promedio de los alumnos en la modalidad general crecieron en 37.0 puntos (4.0% promedio anual); para la educación comunitaria disminuyeron en 18.7 puntos (-2.1% anualmente); y en la educación indígena aumentaron en 18.4 puntos (2.3% en promedio al año). A continuación se detallan los puntajes promedio obtenidos por los alumnos en la prueba ENLACE 2006-2008 para la materia de matemáticas:

**PUNTAJES PROMEDIO DE LOS ALUMNOS EN LA PRUEBA ENLACE PARA LA
ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, POR MODALIDAD EDUCATIVA, 2006, 2007 Y 2008.**

(Puntos)

Modalidad Educativa	2006	2007	2008	Variación absoluta 2006-2008	Tasa de Crecimiento Media Anual (%)
General	454.0	490.1	491.0	37.0	4.0
Comunitaria	440.5	423.6	421.8	(18.7)	(2.1)
Indígena	403.3	421.3	421.7	18.4	2.3

FUENTE: Cálculo elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP de 2006, 2007 y 2008. México, 2009.

Brecha educativa entre modalidades

Para determinar la brecha entre los puntajes de los alumnos de acuerdo con su modalidad educativa, se calcularon los diferenciales entre los resultados de las modalidades comunitaria e indígena en comparación con la general, en la cual los educandos obtuvieron los puntajes más altos.

En el periodo 2006-2008 en la modalidad comunitaria la diferencia en el puntaje promedio de los alumnos pasó de menos 13.1 en 2006 a menos 56.2 en 2008, lo que representó una diferencia de 43.1 puntos, es decir un aumento de la brecha de 8.5 puntos porcentuales. Para los resultados promedio de los alumnos de la educación indígena la brecha se incrementó de menos 54.9 puntos en 2006, a menos 69.5 puntos en 2008, que representó una variación de 14.6 puntos, y una ampliación de la brecha de 2.0 puntos. El detalle de los puntajes en el periodo y las diferencias entre modalidades para la asignatura de español, se presentan en el cuadro siguiente:

**DIFERENCIALES EN LA PRUEBA ENLACE DE LAS MODALIDADES EDUCATIVAS
COMUNITARIA E INDÍGENA EN COMPARACIÓN CON LA GENERAL,
PARA LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL, 2006, 2007 Y 2008.**

(Puntos)

Modalidad	2006		2007		2008		2006-2008	
	Diferencia modalidad general	Diferencia (%)	Diferencia modalidad general	Diferencia (%)	Diferencia modalidad general	Diferencia (%)	Variación absoluta	Diferencia en puntos porcentuales
Comunitaria	(13.1)	(2.9)	(59.8)	(12.3)	(56.2)	(11.4)	43.1	8.5
Indígena	(54.9)	(12.2)	(73.9)	(15.2)	(69.5)	(14.2)	14.6	2.0

FUENTE: Cálculo elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP de 2006, 2007 y 2008. México, 2009.

También, en el periodo 2006-2008 para la materia de matemáticas la brecha entre los resultados de los alumnos de las distintas modalidades aumentó. En la modalidad comunitaria, la diferencia en el puntaje se incrementó al pasar de menos 13.5 en 2006, a menos 69.2 en 2008, lo que representó una diferencia de 55.7 puntos, y significó un aumento de la brecha de 11.1 puntos porcentuales; para la educación indígena la diferencia en el puntaje de los alumnos pasó de menos 50.7 puntos en 2006, a menos 69.3 puntos en 2008, una diferencia de 18.6 puntos, por lo que la brecha se amplió en puntos. El detalle de los puntajes en el periodo y las diferencias entre modalidades para la asignatura de matemáticas, se presentan en el cuadro siguiente:

DIFERENCIALES EN LA PRUEBA ENLACE DE LAS MODALIDADES EDUCATIVAS
COMUNITARIA E INDÍGENA EN COMPARACIÓN CON LA GENERAL,
PARA LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, 2006, 2007 Y 2008.
(Puntos)

Modalidad	2006		2007		2008		2006 -2008	
	Diferencia modalidad general	Diferencia (%)	Diferencia modalidad general	Diferencia (%)	Diferencia modalidad general	Diferencia (%)	Variación absoluta	Diferencia en puntos porcentuales
Comunitaria	(13.5)	(3.0)	(66.5)	(13.6)	(69.2)	(14.1)	55.7	11.1
Indígena	(50.7)	(11.2)	(68.8)	(14.0)	(69.3)	(14.1)	18.6	2.9

FUENTE: Cálculo elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP de 2006, 2007 y 2008. México, 2009.

En conclusión, en 2008 los resultados de los alumnos en la Prueba ENLACE a nivel primaria en las modalidades general, indígena y comunitaria se ubicaron en el rango de logro "Elemental". Los puntajes de los alumnos de educación comunitaria e indígena, en comparación con los de la modalidad general, fueron en promedio menores en 56.2 puntos y 69.5 puntos, respectivamente, en español, así como de 69.2 y 69.3 puntos inferiores en matemáticas para ambas modalidades. En el periodo 2006-2008 los resultados obtenidos por los alumnos de las modalidades general e indígena para la asignatura de español aumentaron en 42.8 puntos y 28.2 puntos, y en matemáticas fueron mayores en 37 puntos y 18.4 puntos, respectivamente; en tanto que los puntajes de los alumnos de la modalidad comunitaria disminuyeron 0.3 puntos en español y 18.7 puntos en matemáticas. Sin embargo, la brecha en este periodo para los resultados de los alumnos de las modalidades comunitaria e indígena en la asignatura de español aumentó en 43.1 y 14.6 puntos, en comparación con la modalidad general; y para matemáticas se amplió en 55.7 y 18.6 puntos, respectivamente. Por lo anterior, la SEP cumplió parcialmente el Objetivo 1 establecido en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 relativo a elevar la calidad de la educación.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-010 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice gestiones pertinentes a fin de que se fortalezcan los mecanismos de control y supervisión, para garantizar la calidad educativa y disminuir tanto las diferencias en el aprovechamiento escolar de los alumnos de educación primaria en las diversas modalidades como la brecha entre las escuelas indígenas y comunitarias respecto de las primarias generales, en cumplimiento de lo establecido en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

*Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1**Desempeño de los alumnos en la prueba ENLACE por tipo de escuela*

En el artículo 8o. del Acuerdo Número 96 que establece La Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias, se señala que: "Las escuelas primarias se clasifican: 65/

I.- Por su ubicación (...)

II.- Por su organización:

- a) De Organización Completa: escuelas que imparten los seis grados de educación primaria y tienen un maestro por cada grupo.
- b) De Organización Incompleta: escuelas que, independientemente del número de grupos y maestros con que cuentan, no imparten el ciclo completo de educación primaria (...).

^{65/} Acuerdo Número 96 que establece la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 1982.

En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012, se definió el Objetivo 1 “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”.

Con la finalidad de verificar la calidad de la educación a partir del desempeño de los alumnos en las escuelas de organización completa e incompleta, se diseñó un modelo estadístico de regresión lineal con variables indicadoras ^{66/} para analizar los resultados de la prueba ENLACE de 3o. a 6o. de primaria, para los años 2006 –año en que se comenzó a aplicar la prueba-, 2007 y 2008.

Para los resultados de 2006 el modelo se calculó con un promedio de 73,188 registros de escuelas ^{67/}, en 2007 con 79,501, y en 2008 con 77,621. Con base en las estimaciones de los puntajes obtenidos por medio del modelo ^{68/}, se realizó una comparación del desempeño de los alumnos por tipo de organización de las escuelas, cuyos resultados se presentan a continuación.^{69/}

Desempeño por tipo de organización de las escuelas

En 2008, para las asignaturas de español y matemáticas, los alumnos de las escuelas de organización completa tuvieron el mejor desempeño con 484.3 y 481.9 puntos respectivamente; en tanto que los educandos de escuelas incompletas obtuvieron 450.1 y 438.9 puntos en estas materias. En el cuadro siguiente se presentan los puntajes promedio obtenidos por los alumnos por tipo de organización de las escuelas:

PUNTAJES PROMEDIO ESTIMADOS PARA LOS ALUMNOS
EN LA PRUEBA ENLACE POR TIPO DE ORGANIZACIÓN
EN LAS ASIGNATURAS DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS, 2008

Tipo de organización de la escuela	Puntaje estimado Español	Puntaje estimado Matemáticas	Nivel de logro ENLACE
Completa	484.3	481.9	Elemental
Incompleta	450.1	438.9	Elemental

FUENTE: Cálculo elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP de 2008. México, 2009.

^{66/} El análisis se realizó con las bases de datos de escuelas por modalidad (general, indígena y comunitaria), en conjunción con los resultados de la prueba ENLACE (2006, 2007 y 2008). Las variables indicadoras son binarias y se les asigna un valor de 0 en el caso en que se encuentra un grupo y 1 si se encuentra el otro grupo.

^{67/} En la base de datos se identifica como Centros de Trabajo (CCT).

^{68/} Todas las estimaciones con base en la prueba de los estadísticos t, asociadas a los coeficientes beta 0 y beta1, son significativas al 0.05 por ciento de confianza.

^{69/} La variable indicadora fue Tipo1= Escuela completa respecto de la escuela incompleta.

Como se observa en el cuadro, los resultados de los alumnos de las escuelas completas e incompletas se ubicaron en el nivel de logro “Elemental” definido para la prueba ENLACE 2008.

Los resultados obtenidos por los alumnos de las escuelas incompletas fueron en promedio menores que los de las completas en 7.1% en español y en 8.9% en matemáticas.

Evolución del desempeño de los alumnos en la prueba Enlace por tipo de organización de las escuelas

En el periodo 2006-2008, el puntaje promedio de los alumnos de las escuelas completas para la materia de español, aumentó en 42.2 puntos (4.7% en promedio anual); para las escuelas incompletas el promedio de los puntajes fue mayor en 7.9 puntos (0.9% anualmente). A continuación se detallan los puntajes promedio obtenidos por los alumnos en la prueba Enlace 2006-2008 para la asignatura de español:

PUNTAJES PROMEDIO DE LOS ALUMNOS EN LA PRUEBA ENLACE PARA LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL, POR TIPO DE ORGANIZACIÓN, 2006, 2007 Y 2008.

(Puntos)

Tipo de organización	2006	2007	2008	Variación absoluta 2006-2008	Tasa de Crecimiento Media Anual (%)
Completa	442.1	477.8	484.3	42.2	4.7
Incompleta	442.2	439.5	450.1	7.9	0.9

FUENTE: Cálculo elaborado por la de la ASF con base en la información proporcionada por la SEP de 2006, 2007 y 2008. México, 2009.

Para la asignatura de matemáticas, los puntajes promedio de los alumnos de escuelas completas crecieron en 33.8 puntos (3.7% promedio anual); los de escuelas incompletas disminuyeron en 9.6 puntos (1.1% anualmente). A continuación se detallan los puntajes promedio obtenidos por los alumnos en la prueba Enlace 2006-2008 para la asignatura de matemáticas:

**PUNTAJES PROMEDIO DE LOS ALUMNOS EN LA PRUEBA ENLACE PARA LA
ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, POR TIPO DE ORGANIZACIÓN, 2006, 2007 Y 2008.**

(Puntos)

Tipo de organización	2006	2007	2008	Variación absoluta 2006-2008	Tasa de Crecimiento Media Anual (%)
Completa	448.1	482.5	481.9	33.8	3.7
Incompleta	448.5	439.3	438.9	(9.6)	(1.1)

FUENTE: Cálculo elaborado por la de la ASF con base en la información proporcionada por la SEP de 2006, 2007 y 2008. México, 2009.

Brecha educativa entre escuelas por su tipo de organización

Para determinar la brecha entre los puntajes de los alumnos de acuerdo al tipo de organización de las escuelas, se calcularon los diferenciales entre los resultados de los alumnos de escuelas incompletas en comparación con los de escuelas completas, en las que los educandos obtuvieron los puntajes más altos.

En el periodo 2006-2008 para las escuelas incompletas la diferencia en el puntaje promedio de los alumnos pasó de 0.1 en 2006 a -34.2 en 2008, lo que representó una diferencia de 34.3 puntos, y un aumento de la brecha de 7.1 puntos porcentuales. El detalle de los puntajes en el periodo y las diferencias para la asignatura de español, se presentan en el cuadro siguiente:

**DIFERENCIALES EN LA PRUEBA ENLACE DE LAS ESCUELAS DE ORGANIZACIÓN
INCOMPLETA EN COMPARACIÓN CON LAS COMPLETAS PARA LA ASIGNATURA
DE ESPAÑOL, 2006, 2007 Y 2008.**

(Puntos)

	2006		2007		2008		2006 -2008	
Modalidad	Diferencia escuelas completas	Diferencia (%)	Diferencia escuelas completas	Diferencia (%)	Diferencia escuelas completas	Diferencia (%)	Variación absoluta	Diferencias en puntos porcentuales
Incompleta	0.1	0	(38.3)	(8)	(34.2)	(7.1)	34.3	7.1

FUENTE: Cálculo elaborado por la de la ASF con base en la información proporcionada por la SEP de 2006, 2007 y 2008. México, 2009.

Asimismo, en el periodo 2006-2008 para la materia de matemáticas la brecha entre los resultados de los alumnos de las escuelas incompletas en comparación con los de las completas aumentó al pasar de 0.4 puntos en 2006, a menos 43.0 en 2008, lo que representó una diferencia de 43.4 puntos, y

significó un aumento de la brecha de 9.0 puntos porcentuales. El detalle de los puntajes en el periodo y las diferencias para la asignatura de matemáticas, se presentan en el cuadro siguiente:

**DIFERENCIALES EN LA PRUEBA ENLACE DE LAS ESCUELAS DE ORGANIZACIÓN
INCOMPLETA EN COMPARACIÓN CON LAS COMPLETAS PARA LA ASIGNATURA
DE MATEMÁTICAS, 2006, 2007 Y 2008.**

(Puntos)

	2006		2007		2008		2006 -2008	
Modalidad	Diferencia escuelas completas	Diferencia (%)	Diferencia escuelas completas	Diferencia (%)	Diferencia escuelas completas	Diferencia (%)	Variación absoluta	Diferencias en puntos porcentuales
Incompleta	0.4	0.1	(43.2)	(9)	(43.0)	(8.9)	43.4	9.0

FUENTE: Cálculo elaborado por la de la ASF con base en la información proporcionada por la SEP de 2006, 2007 y 2008. México, 2009.

En conclusión, en 2008 los resultados de los alumnos en la Prueba ENLACE a nivel primaria para las escuelas de organización completa e incompleta se ubicaron en el rango de logro "Elemental". Los puntajes de los alumnos de escuelas incompletas, en comparación con los de las escuelas completas, fueron en promedio menores en 34.2 puntos en español y 43.0 puntos en matemáticas. En el periodo 2006-2008 los resultados obtenidos por los alumnos de las escuelas completas e incompletas en la asignatura de español aumentaron en 42.2 puntos y 7.9 puntos, y en matemáticas crecieron 33.8 puntos para las primeras y disminuyeron 9.6 puntos para las segundas. Sin embargo, la brecha en el periodo para los resultados de los alumnos de las escuelas incompletas aumentó en 34.3 puntos en español y 43.4 puntos en matemáticas, en comparación con las escuelas completas. Por lo anterior, la SEP cumplió parcialmente con el Objetivo 1 establecido en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 relativo a elevar la calidad de la educación.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-011 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes, a fin de que se fortalezcan

los mecanismos de control y supervisión para garantizar la calidad y disminuir tanto las diferencias en el aprovechamiento escolar de los alumnos de educación primaria por tipo de organización como la brecha educativa entre las escuelas de organización incompleta respecto de las escuelas de organización completa, en cumplimiento de lo establecido en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1

Desempeño de los alumnos en la prueba ENLACE de escuelas multigrado y no multigrado

En el artículo 8o., del Acuerdo Número 96, que establece la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias, se indica que: “Las escuelas primarias se clasifican: 70/

I.- Por su ubicación

a) Urbanas, escuelas que se localizan en núcleos de población mayores de 2,500 habitantes

b) Rurales, escuelas que se localizan en núcleos menores de 2,500 habitantes.

II.- Por su organización:

a) De organización completa: Escuelas que imparten los seis grados de educación primaria y tienen un maestro por cada grupo.

b) De organización incompleta: Escuelas que, independientemente del número de grupos y maestros con que cuentan, no imparten el ciclo completo de educación primaria (...).

En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012, se definió el Objetivo 1 “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”.

70/ Acuerdo Número 96 que establece la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 1982.

Con el análisis de la información proporcionada por la SEP, se verificó que existen centros educativos del sistema escolarizado en el que un docente atiende a alumnos de diversos grados, y que son denominados “multigrado”.

Con la finalidad de verificar la calidad de la educación a partir del desempeño de los alumnos en las escuelas multigrado en contraste con las no multigrado ^{71/}, se diseñó un modelo estadístico de regresión lineal con variables indicadoras ^{72/} para analizar los resultados de la prueba ENLACE de 3o. a 6o. de primaria, para los años 2006 –año en que se comenzó a aplicar la prueba-, 2007 y 2008.

Para los resultados de 2006, el modelo se calculó con un promedio de 73,188 registros de escuelas ^{73/}, en 2007 con 79,501, y en 2008 con 77,621. Con base en las estimaciones de los puntajes obtenidos por medio del modelo, ^{74/} se realizó una comparación del desempeño de los alumnos de las escuelas multigrado y no multigrado, cuyos resultados se presentan a continuación. ^{75/}

Desempeño de los alumnos en escuelas multigrado y no multigrado

En 2008, para las asignaturas de español y matemáticas, los alumnos de las escuelas no multigrado tuvieron el mejor desempeño con 502.9 y 503.9 puntos respectivamente; en tanto que los educandos de escuelas multigrado obtuvieron 455.7 y 452.5 puntos en estas materias. En el cuadro siguiente se presentan los puntajes promedio obtenidos por los alumnos por tipo de organización de las escuelas:

PUNTAJES PROMEDIO ESTIMADOS PARA LOS ALUMNOS EN LA PRUEBA ENLACE DE ESCUELAS MULTIGRADO Y NO MULTIGRADO EN LAS ASIGNATURAS DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS, 2008

Tipo de organización de la escuela	Puntaje estimado Español	Puntaje estimado Matemáticas	Nivel de logro ENLACE
No multigrado	502.9	503.9	Elemental
Multigrado	455.7	452.5	Elemental

FUENTE: Cálculo elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP de 2008. México, 2009.

^{71/} Centros escolares que cuentan con al menos un docente para cada grado, sin considerar si son de organización completa o incompleta.

^{72/} El análisis se realizó con las bases de datos de escuelas por modalidad (general, indígena y comunitaria), en conjunción con los resultados de la prueba ENLACE (2006, 2007 y 2008). Las variables indicadoras son binarias y se les asigna un valor de 0 en el caso en que se encuentra un grupo y 1 si se encuentra el otro grupo.

^{73/} En la base de datos se identifica como Centros de Trabajo (CCT).

^{74/} Todas las estimaciones con base en la prueba de los estadísticos t, asociadas a los coeficientes beta 0 y beta1, son significativas al 0.05 por ciento de confianza.

^{75/} La variable indicadora fue Tipo2= Escuela no multigrado respecto de la escuela multigrado.

Como se observa en el cuadro, los resultados de los alumnos de las escuelas multigrado y no multigrado se ubicaron en el nivel de logro “Elemental” definido para la prueba ENLACE 2008.

Los resultados obtenidos por los alumnos de las escuelas multigrado fueron en promedio menores a los de las no multigrado en 9.4% en español y en 10.2% en matemáticas.

Evolución del desempeño de los alumnos de escuelas multigrado y no multigrado en la prueba ENLACE

En el periodo 2006-2008, el puntaje promedio de los alumnos de las escuelas no multigrado para la materia de español, aumentó en 51.4 puntos (5.5% al año); para las escuelas multigrado el promedio de los puntajes fue mayor en 22.9 puntos (2.6% promedio anual). A continuación se detallan los puntajes promedio obtenidos por los alumnos en la prueba Enlace 2006-2008 para la asignatura de español:

PUNTAJES PROMEDIO DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO
Y NO MULTIGRADO EN LA PRUEBA ENLACE PARA LA ASIGNATURA
DE ESPAÑOL, 2006, 2007 Y 2008.

(Puntos)

Tipo de organización	2006	2007	2008	Variación absoluta 2006-2008	Tasa de Crecimiento Media Anual (%)
No multigrado	451.5	499.5	502.9	51.4	5.5
Multigrado	432.8	448.7	455.7	22.9	2.6

FUENTE: Cálculo elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP de 2006, 2007 y 2008. México, 2009.

Para la asignatura de matemáticas, los puntajes promedio de los alumnos de escuelas no multigrado crecieron en 46.5 puntos (5.0% anualmente); los de escuelas multigrado aumentaron en 13.5 puntos (1.5% en promedio al año). A continuación se detallan los puntajes promedio obtenidos por los alumnos en la prueba Enlace 2006-2008 para la materia de matemáticas:

**PUNTAJES PROMEDIO DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO Y NO MULTIGRADO
EN LA PRUEBA ENLACE PARA LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, 2006, 2007 Y 2008.**

(Puntos)

Tipo de organización	2006	2007	2008	Variación absoluta 2006-2008	Tasa de Crecimiento Media Anual (%)
No multigrado	457.4	504.5	503.9	46.5	5.0
Multigrado	439.0	452.3	452.5	13.5	1.5

FUENTE: Cálculo elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP de 2006, 2007 y 2008. México, 2009.

Brecha educativa entre escuelas multigrado y no multigrado

Para determinar la brecha entre los puntajes de los alumnos, se calcularon los diferenciales entre los resultados de los alumnos de escuelas multigrado, en comparación con los de escuelas no multigrado, en las que los educandos obtuvieron los puntajes más altos.

En el periodo 2006-2008 para las escuelas multigrado la diferencia en el puntaje promedio de los alumnos pasó de -18.7 puntos en 2006 a -47.2 en 2008, lo que representó una diferencia de 28.5 puntos, es decir un aumento de la brecha de 5.3 puntos porcentuales. El detalle de los puntajes en el periodo y las diferencias para la asignatura de español, se presentan en el cuadro siguiente:

**DIFERENCIALES EN LA PRUEBA ENLACE DE LAS ESCUELAS MULTIGRADO
EN COMPARACIÓN CON LAS NO MULTIGRADO PARA LA ASIGNATURA
DE ESPAÑOL, 2006, 2007 Y 2008.**

(Puntos)

Modalidad	2006		2007		2008		2006 -2008	
	Diferencia escuelas no multigrado	Diferencia (%)	Diferencia escuelas no multigrado	Diferencia (%)	Diferencia escuelas no multigrado	Diferencia (%)	Variación absoluta	Diferencia en puntos porcentuales
Multigrado	(18.7)	(4.1)	(50.8)	(10.2)	(47.2)	(9.4)	28.5	5.3

FUENTE: Cálculo elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP de 2006, 2007 y 2008. México, 2009.

Asimismo, en el periodo 2006-2008 para la asignatura de matemáticas la brecha entre los resultados de los alumnos de las escuelas multigrado en comparación con los de no multigrado aumentó al pasar de menos 18.4 puntos en 2006, a menos 51.4 en 2008, lo que representó una diferencia de 33.0 puntos, y significó un aumento de la brecha de 6.2 puntos porcentuales. El detalle de los puntajes en el periodo y las diferencias para la asignatura de matemáticas, se presentan en el cuadro siguiente:

DIFERENCIALES EN LA PRUEBA ENLACE DE LAS ESCUELAS MULTIGRADO
EN COMPARACIÓN CON LAS NO MULTIGRADO PARA LA ASIGNATURA
DE MATEMÁTICAS, 2006, 2007 Y 2008.

(Puntos)

	2006		2007		2008		2006 -2008	
Modalidad	Diferencia escuelas no multigrado	Diferencia (%)	Diferencia escuelas no multigrado	Diferencia (%)	Diferencia escuelas no multigrado	Diferencia (%)	Variación absoluta	Diferencia en puntos porcentuales
Incompleta	(18.4)	(4.0)	(52.2)	(10.4)	(51.4)	(10.2)	33.0	6.2

FUENTE: Cálculo elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP de 2006, 2007 y 2008. México, 2009.

En conclusión, en 2008 los resultados de los alumnos en la Prueba ENLACE a nivel primaria para las escuelas multigrado y no multigrado se ubicaron en el rango de logro "Elemental". Los puntajes de los alumnos de escuelas multigrado en comparación con los de las escuelas no multigrado, fueron en promedio menores en 47.2 puntos en español y 51.4 puntos en matemáticas. En el periodo 2006-2008 los resultados obtenidos por los alumnos de las escuelas no multigrado y multigrado en la asignatura de español aumentaron en 51.4 puntos y 22.9 puntos, y en matemáticas fueron mayores en 46.5 puntos y 13.5 puntos, respectivamente. Sin embargo, la brecha en el periodo para los resultados de los alumnos de las escuelas multigrado se amplió en 28.5 puntos en español y 33.0 puntos en matemáticas, en comparación con las escuelas no multigrado. Por lo anterior, la SEP cumplió parcialmente el Objetivo 1 establecido en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 relativo a elevar la calidad de la educación.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-012 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes a fin de que se fortalezcan los mecanismos de control y supervisión, para garantizar la calidad y disminuir tanto las diferencias en el aprovechamiento escolar de los alumnos de educación primaria como la brecha educativa de las escuelas multigrado respecto de las no multigrado, en cumplimiento de lo establecido en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 28 Sin Observaciones

III. EFICIENCIA OPERATIVA DE LOS PROCESOS

La evaluación de la eficiencia con que se operaron los servicios de educación primaria comprendió la revisión de los procesos educativos en el tramo de control de la SEP en el marco de la descentralización de los servicios educativos, relativos a la revisión y actualización del Plan y los Programas de Estudio de la Educación Primaria; la publicación del calendario escolar; la actualización de los libros de texto; y la solicitud de información financiera a las entidades federativas; así como la verificación del cumplimiento de 2 indicadores con sus metas establecidos en el PROSEDU 2007-2012; y el objetivo y el indicador con su respectiva meta de la Matriz de Indicadores Modificada del Programa Presupuestario E001 "Enciclomedia". Además, se verificó el reporte de las entidades federativas sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos Federales al Congreso de la Unión.

La revisión del plan y los programas de estudio de educación primaria

En el artículo 48, párrafo primero, de la Ley General de Educación, se indica que: "La Secretaría determinará los planes de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación primaria, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley".

En el párrafo cuarto de dicho artículo, se señala que: "La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa".

Con la revisión del Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2008, se comprobó que la SEP publicó el Acuerdo número 438 por el que se actualiza el Diverso 181, mediante el cual se establece el plan y los programas de estudio para la educación primaria.

En el artículo único de dicho acuerdo, se señala que: “Se actualiza el artículo 1o. del Acuerdo número 181 por el que se establecen el plan y los programas de estudio para la educación primaria en lo que concierne a los programas de estudio de la asignatura de Educación Cívica y Ética”.

En este documento se indica que la educación primaria se orienta a que niños y jóvenes adquieran los conocimientos, habilidades, valores y actitudes básicos necesarios para alcanzar una vida personal plena, actuar como ciudadanos comprometidos y continuar aprendiendo a lo largo de su vida.

A fin de cumplir con este propósito, se elaboró el Programa Integral de Formación Cívica y Ética para la educación primaria (PIFCyE), cuyos propósitos consisten en:

- Brindar una sólida formación ética que favorezca su capacidad de juicio y de acción moral, mediante la reflexión y el análisis crítico de su persona y del mundo en que viven, con apego a los principios fundamentales de los derechos humanos, los valores de la democracia y las leyes.
- Promover en las niñas y los niños capacidades para el desarrollo de su potencial personal de manera sana, placentera y responsable, libre de violencia y adicciones, hacia un proyecto de vida viable y prometedor, que contemple el mejoramiento de la vida social, el aprecio a la diversidad y el desarrollo de entornos sustentables.
- Fortalecer en la niñez una cultura política democrática, entendida como la participación activa en asuntos de interés colectivo para la construcción de formas de vidas incluyentes, equitativas, interculturales y solidarias, que enriquezcan el sentido de pertenencia a su comunidad, su país y la humanidad.

El Programa Integral de Formación Cívica y Ética promueve el desarrollo gradual y sistemático de ocho competencias cívicas y éticas a lo largo de los seis grados de la educación primaria. Sus contenidos articulan experiencias y saberes que los alumnos han conformado acerca de su persona, la convivencia con quienes les rodean y los criterios con que valoran sus acciones y las de los demás.

En síntesis, la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 438 por el que se actualiza el diverso 181, mediante el cual se actualizó el Programa de Estudio para la Formación Cívica y Ética para la Educación Primaria, en cumplimiento del artículo 48, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Educación.

*Resultado Núm. 29 Sin Observaciones**La publicación del Calendario Escolar 2008-2009*

En el artículo 51 de la Ley General de Educación, se indica que: “La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable a toda la República, para cada ciclo lectivo de la educación (...), la primaria, (...), necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener doscientos días de clase para los educandos”.

En el artículo 53 del mismo ordenamiento, se señala que: “El calendario que la Secretaría determine para cada ciclo lectivo de educación primaria, se publicará en el Diario Oficial de la Federación”.

Con el oficio núm. 2.29.1.0/0306 del 16 de junio de 2008, el Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y 51 y 53 de la Ley General de Educación, solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP que se realizara lo conducente para la publicación en el Diario Oficial del proyecto de Acuerdo Secretarial mediante el cual se daría a conocer el Calendario Escolar 2008-2009.

Mediante el oficio sin número del 16 de junio de 2008, el Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos remitió al Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la SEP, el proyecto de Acuerdo Secretarial mediante el cual se daría a conocer el Calendario Escolar 2008-2009, para someter a la consideración y, en su caso, firma de la entonces Titular de la Secretaría de Educación Pública.

Con el oficio sin número del 16 de junio, el Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva envió al Titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación Pública, el proyecto de Acuerdo Secretarial mediante el cual se daría a conocer el Calendario Escolar 2008-2009, para someter a la consideración y, en su caso, firma de la entonces Titular de la SEP.

El 26 de junio de 2008, la entonces Titular de la Secretaría de Educación Pública publicó el Acuerdo número 440 por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2008-2009, aplicable en toda la República para la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, en el cual se establece que el ciclo escolar 2008-2009 iniciaría el 18 de agosto de 2008 y finalizaría el 3 de julio de 2009. Asimismo, se señaló que del 13 al 15 de agosto de 2008, se realizarían los Talleres Generales de Actualización para Maestros de Educación Básica y que del 23 al 29 de abril de 2009, se efectuaría la Semana Nacional de Evaluación.

También, se constató que en dicho calendario se definieron 200 días de clase para los educandos, 20 días menos que en Francia, Holanda y Japón. La relación de días hábiles del calendario escolar de educación primaria como parte de la educación básica se muestra en el cuadro siguiente:

DIAS HÁBILES DEL CALENDARIO
ESCOLAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA,
CICLO LECTIVO 2008-2009

Mes	Días
Total	200
Agosto	10
Septiembre	20
Octubre	23
Noviembre	19
Diciembre	15
Enero	18
Febrero	19
Marzo	21
Abril	12
Mayo	18
Junio	22
Julio	3

FUENTE: Secretaría de Educación Pública.
Calendario Escolar 2008-2009.
México, 2009.

Asimismo, con la revisión del Diario Oficial de la Federación del 15 de mayo de 2009, se observó que la SEP publicó el Acuerdo número 487 por el cual se modifica el diverso número 440 por el que se establece el calendario lectivo 2008-2009, aplicable en toda la República para la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, en el cual se señala que se “Recorre la fecha marcada para el fin de cursos del día 3 al día 14 de julio de 2009 para la educación básica, con motivo de la contingencia sanitaria por la influenza humana AH1N1”.

En conclusión, la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 440 por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2008-2009, aplicable en toda la República para la educación primaria como parte de la educación básica, en cumplimiento de los artículos 51 y 53 de la Ley General de Educación.

*Resultado Núm. 30 Sin Observaciones**La actualización de los libros de texto gratuitos*

En el artículo 12, fracción III, de la Ley General de Educación, se señala que: “Le corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal la atribución siguiente: Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos”.

Con la revisión de la información proporcionada por la SEP, 76/ se verificó que en 2008 la dependencia diseñó 32 nuevos materiales educativos acordes con los programas de estudio del ciclo escolar 2008-2009.

Asimismo, se actualizaron los libros de texto gratuitos de las asignaturas siguientes: Ciencias Naturales, cuarto grado; Conoce Nuestra Constitución, Querétaro; Historia y Geografía, tercer grado; y Atlas de México. También, se modificó la Guía Didáctica de Formación Cívica y Ética que se distribuyó en todo el país.

Los cambios en los libros de texto gratuitos fueron en materia de redacción con la finalidad de mejorar las explicaciones de las nociones básicas, precisar el nombre de las instituciones y actualizar los datos estadísticos y de información.

Además, con la revisión de la información proporcionada por la SEP, 77/ se verificó para el ciclo escolar 2008-2009 se entregaron en los almacenes regionales de las 32 entidades federativas 236,940,924 libros y materiales educativos gratuitos de educación básica, de los cuales 130,732,884 correspondieron a la educación primaria.

En síntesis, durante 2008 la SEP actualizó 32 materiales educativos acorde con los programas de estudios del ciclo escolar 2008-2009 en la fase experimental en 5,000 escuelas primarias, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12, fracción III, de la Ley General de Educación.

76/ Oficio núm. DGO/993/2009 y Atenta Nota DDIME núm. 684/09 del 29 y 25 de septiembre de 2009, respectivamente.

77/ Información proporcionada mediante el oficio núm. CA/DRF/2761/2009 del 4 de septiembre de 2009.

Resultado Núm. 31 Sin Observaciones

La solicitud de información presupuestaria a las entidades federativas

En el artículo 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, se establece que: “Las autoridades federales y de las entidades federativas tanto en materia educativa como las responsables del ejercicio presupuestario, se reunirán con una periodicidad no mayor de un año (...). Para tal efecto, los gobiernos estatales y del Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal a través de la SEP, la información financiera que les sea requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, programación y evaluación del Sistema Educativo Nacional, correspondan a la Federación”.

Con la finalidad realizar los trabajos relacionados con el ciclo escolar 2008-2009, la SEP convocó de manera oficial a las autoridades educativas de los 31 estados y el Distrito Federal para reunirse, con el objetivo de conocer el llenado del “Cuestionario sobre el Financiamiento Educativo Estatal”. 78/

El cuestionario referido se integra por los apartados siguientes:

^{78/} El cuestionario tiene como objetivo la integración del monto de los recursos asignados a la educación y proporcionar datos fundamentales relacionados con indicadores de acceso, equidad, eficiencia y gestión.

CUESTIONARIO SOBRE EL FINANCIAMIENTO EDUCATIVO ESTATAL, 2008

Fuente de los Fondos y Tipo de Transacción

Transferencias Intergubernamentales (Nacionales)

Transferencias de un nivel de gobierno a otro, incluye transferencias del Gobierno Federal al estatal (Ramos 33 y 39); al municipal, así como las aportaciones estatales y municipales con ingresos propios.

Transferencias Internacionales:

Al gobierno estatal.

Al gobierno municipal.

Aplicación del gasto por gobierno

Gobierno Estatal

Gasto Directo en instituciones educativas públicas o privadas

Gasto de capital.

Transferencias para becas, sostenimiento y ayudas.

Gobierno Municipal

Gasto Directo en instituciones educativas públicas o privadas.

Gasto de capital.

Transferencias para becas, sostenimiento y ayudas.

Gasto Educativo Total del Estado

Gasto Directo en instituciones educativas públicas o privadas.

Gasto de capital.

Transferencias para becas, sostenimiento y ayudas.

Categoría del Recurso

Gasto Corriente

Es aquel que durante un año calendario (enero-diciembre) se destinan al gasto por compensación al personal docente y administrativo y al pago de la compra de bienes y servicios.

Gasto de Capital

Es el ejercicio de recursos en inversión en un año fiscal.

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Cuestionario de Financiamiento Educativo Estatal, 2008. México 2009.

El Cuestionario sobre el Financiamiento Educativo Estatal se reporta por nivel educativo y modalidad, como se muestra a continuación:

CUESTIONARIO SOBRE EL FINANCIAMIENTO EDUCATIVO ESTATAL, 2008

Nivel	Modalidad
Preescolar	➤ General ➤ Comunitaria ➤ Indígena
Primaria	➤ General ➤ Comunitaria ➤ Indígena
Secundaria	➤ General ➤ Técnica ➤ Maestros en servicio
Media Superior	➤ Profesional Técnico ➤ Bachillerato
Capacitación para Trabajadores	
Superior	➤ Universidad tecnológica ➤ Normal ➤ Licenciatura ➤ Posgrado ➤ Investigación
Otros Servicios	➤ Inicial ➤ Especial ➤ Adultos ➤ Deportes ➤ Cultura y Recreación

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Cuestionarios de Financiamiento Educativo Estatal 2008, México 2009.

En 2008, la SEP instruyó a las autoridades educativas de manera oficial para realizar la captura, vía Internet, del "Cuestionario sobre el Financiamiento Educativo Estatal". Al respecto, la dependencia recibió la información del presupuesto original de 30 de las 32 entidades federativas, ya que el Distrito Federal y San Luis Potosí no incluyeron la información correspondiente, y el presupuesto ejercido no se incorporó en el sistema la información presupuestaria del Distrito Federal.

En conclusión, durante 2008 la SEP solicitó a las 31 entidades federativas y el Distrito Federal la información financiera necesaria para realizar la planeación, programación y evaluación del Sistema Educativo Nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Coordinación Fiscal. En ese año, San Luis Potosí no cargó en el sistema el presupuesto original y el Distrito Federal tampoco subió al sistema el presupuesto original y ejercido, por lo que no se cuenta con los resultados de los Cuestionarios sobre el Financiamiento Educativo Estatal correspondientes.

*Resultado Núm. 32 Sin Observaciones**Del cumplimiento de las metas de gestión de mediano y corto plazo**La incorporación de las primarias al Programa Escuelas de Tiempo Completo*

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Objetivo 4 “Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural”, se estableció el indicador “Escuelas primarias públicas incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo”, 79/ y como meta para 2012 estimó incorporar 5,000 escuelas al programa de tiempo completo de un total de 98,225 planteles.

Para cumplir con esta meta, en el Sistema de Seguimiento de Metas del PROSEDU se previó que en 2008 se incorporarían al programa 500 escuelas primarias.

Con la revisión de la información proporcionada por la SEP; 80/ se verificó que en el ciclo escolar 2007-2008 se incluyeron 500 escuelas al programa en beneficio de 139,611 alumnos.

En conclusión, en 2008 la SEP cumplió al 100.0% la meta de incorporar 500 primarias al Programa Escuelas de Tiempo Completo.

*Resultado Núm. 33 Sin Observaciones**De las escuelas primarias incorporadas al Programa Escuela Segura*

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Objetivo 6 “Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas”, se estableció el indicador “Escuelas primarias

79/ El Programa Escuelas de Tiempo Completo constituye una estrategia para las escuelas de educación primaria que va más allá de la prolongación de la jornada escolar. Propone la generación de espacios que permiten ampliar las oportunidades de aprendizaje a partir del desarrollo de situaciones y experiencias educativas, como respuesta a las características y necesidades de la población escolar a la que va dirigida y conforme a lo previsto en el currículo vigente, a fin de contribuir al logro de los propósitos educativos.

80/ Oficio núm. 300/CSOE/756/2009, del 4 de septiembre de 2009.

y secundarias públicas incorporadas al Programa Escuela Segura”; 81/ y como meta para 2012 incorporar al programa a 36,648 escuelas primarias y secundarias (30.0%).

Con la finalidad de cumplir con esta meta, en el Sistema de Seguimiento de Metas del PROSEDU se estimó para 2008 incorporar a 10,637 escuelas al programa de un total de 130,808 planteles.

Con la revisión practicada, se verificó que en 2008 se incorporaron 14,308 escuelas en el Programa Escuela Segura, 3,671 escuelas (34.5%) más que las previstas. Con el análisis de la base de datos, se constató que en ese año, 82/ 9,060 escuelas primarias participaron en el Programa Escuela Segura, por lo que su contribución en el cumplimiento de la meta fue del 63.3%.

En síntesis, durante 2008 se incorporaron al Programa Escuela Segura 14,308 escuelas, cantidad superior en 34.5% a la meta prevista (10,637).

Resultado Núm. 34 Observación Núm. 1

De las aulas de primaria disponibles con Enciclomedia

En el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que: “Será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, y la conciliación de las operaciones que se vinculan con otra u otras áreas centrales de contabilidad de las dependencias y entidades”.

En la Matriz de Indicadores Modificada del Programa Presupuestario E001 “Enciclomedia” y en la Cuenta Pública 2008 se incorporó el objetivo “Aulas dotadas de Enciclomedia entregadas a los estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria.” y como meta contar con 118,000 aulas disponibles con el programa.

Con la revisión de la base de datos proporcionada por la SEP, se verificó que en 2008, se tuvieron 124,066 aulas disponibles con Enciclomedia, cifra superior en 5.1% a la meta prevista, y que difiere en 934 a la reportada en la Cuenta Pública (125,000 aulas), por lo que la dependencia no se ajustó al artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

81/ El Programa Escuela Segura tiene como objetivo “Contribuir a mejorar la calidad educativa que se ofrece a los alumnos de las escuelas públicas de educación básica mediante la gestión de ambientes escolares seguros, libres de violencia, delincuencia y consumo de sustancias adictivas, propios para la formación integral de los alumnos”.

82/ Información proporcionada por la SEP mediante el oficio No. 310-RF-2009-457, del 20 de octubre de 2009.

Con el análisis de la base de datos, se verificó que de las 124,066 aulas disponibles con Enciclomedia, 59,480 (47.9%) pertenecían al 5o. grado y 64,586 (52.1%) a 6o. grado de educación primaria.

En síntesis, se verificó que en 2008 la SEP tuvo disponibles 124,066 aulas con Enciclomedia, 5.1% más respecto de la meta prevista (118,000), cantidad que difiere en 934 aulas a las reportadas en la Cuenta Pública, por lo que la dependencia no se ajustó al artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-013 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes a fin de que se refuercen las medidas de control y supervisión para que los reportes del avance de las metas en Cuenta Pública se elaboren con sustento en las bases de datos y los registros internos de las unidades administrativas responsables, con objeto de garantizar la confiabilidad de las cifras reportadas, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 35 Sin Observaciones

Informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del FAEB

En el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, se señala que: "Los estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales".

Asimismo, en el párrafo tercero del mismo artículo, se indica que: “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá los reportes señalados (...), por Entidad Federativa , en los informes trimestrales que deben entregarse al Congreso de la Unión (...)”. 83/

Con la revisión practicada, se precisó que la SHCP recibió e incluyó en los reportes trimestrales de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública un anexo específico de los recursos federales aplicados por las entidades federativas provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). En el anexo se incorporó la información sobre el destino del gasto y monto de los recursos presupuestarios programados y ministrados a las entidades federativas. La revisión de los cuatro reportes trimestrales se presenta en el cuadro siguiente:

83/ Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo primero, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre 2006.

**INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y
LA DEUDA PÚBLICA DEL FAEB, 2008.**

Entidad Federativa	Trimestre				Total
	1o.	2o.	3o.	4o.	
Aguascalientes	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Baja California	No	No	No	No	0
Baja California Sur	Sí	No	Sí	Sí	3
Campeche	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Coahuila	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Colima	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Chiapas	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Chihuahua	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Distrito Federal 1/	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
Durango	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Guanajuato	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Guerrero	No	Sí	Sí	No	2
Hidalgo	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Jalisco	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Estado de México	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Michoacán	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Morelos	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Nayarit	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Nuevo León	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Oaxaca	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Puebla	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Querétaro	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Quintana Roo	Sí	Sí	Sí	Sí	4
San Luis Potosí	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Sinaloa	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Sonora	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Tabasco	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Tamaulipas	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Tlaxcala	Sí	No	Sí	Sí	3
Veracruz	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Yucatán	No	Sí	No	No	1
Zacatecas	Sí	Sí	Sí	Sí	4
Total	28	28	29	28	113

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública, 2008. México, 2009.

N.A. No aplica.

1/ El D.F. no estaba obligado a presentar informe porque no recibe recursos del FAEB, Ramo 33.

Como se observa en el cuadro, de las 31 entidades con obligación de reportar el ejercicio y destino de los recursos provenientes del FAEB: 1 no emitió ningún informe (Baja California), 1 emitió los informes en un trimestre (Yucatán), 1 informó en 2 trimestres (Guerrero), 2 emitieron informes en 3 trimestres (Tlaxcala y Baja California Sur), y 26 emitieron los 4 informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos provenientes de este fondo. Asimismo, los informes no fueron homogéneos, ya que se relacionaron con 3 aspectos diferentes: servicios educativos; servicios personales; gastos de operación y equipamiento.

En síntesis, las entidades federativas que estaban obligadas a informar del origen y destino del gasto del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) remitieron –con excepción de Baja California–, los datos correspondientes de manera heterogénea a la SHCP, la cual a su vez integró los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica de las Finanzas Públicas y Deuda Pública que se entregaron a la H. Cámara de Diputados, por lo que en términos generales se cumplió con lo establecido en el artículo 48, párrafos primero y tercero, de la Ley de Coordinación Fiscal.

Resultado Núm. 36 Sin Observaciones

IV. CALIDAD DEL SERVICIO

La evaluación de la calidad del servicio comprendió la revisión del Plan y Programa de Estudios de Educación Primaria; el establecimiento de los requisitos para impartir la labor docente en escuelas primarias públicas; el cumplimiento de las metas de capacitación de docentes; de la participación de éstos en el Programa de Carrera Magisterial; de las escuelas primarias por tipo de modalidad educativa y de organización; así como de la infraestructura educativa.

Planes y programas de Estudios de Educación Primaria

En el artículo 12, fracción I, de la Ley General de Educación, se señala que es facultad exclusiva de la autoridad educativa federal, la Secretaría de Educación Pública: “determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación primaria (...)”. 84/

En el artículo 47 del mismo ordenamiento, se indica que: “Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio y que en los planes de estudio deberán establecerse:

”I.- Los propósitos de formación general y, en su caso, de adquisición de las habilidades y las destrezas que correspondan a cada nivel educativo;

”II.- Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo;

84/ El Plan de Estudios es un conjunto estructurado de asignaturas, prácticas y actividades de la enseñanza y el aprendizaje, el cual debe contener los propósitos de formación general, los contenidos fundamentales de estudio, y los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación.

"III.- Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo; y

"IV.- Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel educativo.

En los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así como criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos y actividades para alcanzar dichos propósitos".

Con la revisión del Acuerdo número 181 por el que establecen el Plan y los Programas de Estudio para la Educación Primaria, 85/ se comprobó que el plan y los programas de asignatura que lo integran tiene como propósito organizar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos básicos para asegurar que los niños:

1. Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales (la lectura y la escritura, la expresión oral, la búsqueda y selección de información, la aplicación de las matemáticas a la realidad) que les permitan aprender permanentemente y con independencia (...).
2. Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos naturales, particularmente los relacionados con la preservación de la salud, la protección del ambiente y el uso racional de los recursos humanos, así como los que les proporcionan una visión organizada de la historia y la geografía de México.
3. Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes, y la práctica de valores en su vida personal y como miembro de la comunidad.
4. Desarrollen actitudes para el aprecio y disfrute de las artes y del ejercicio físico y deportivo.

La organización del Plan y los Programas de Estudio para la Educación Primaria prevé un calendario de 200 días laborales, y se conservó la jornada de 4 horas de clase al día, para alcanzar 800 horas anuales.

La distribución del tiempo de trabajo por grados del plan de estudio de educación primaria se presenta en los cuadros siguientes:

85/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 1993.

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO DE PRIMERO
Y SEGUNDO GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Asignatura	Horas anuales	Horas semanales
Español	360	9
Matemáticas	240	6
Conocimiento del Medio (trabajo integrado de Ciencias Naturales, Historia, Geografía, Educación Cívica), Educación Artística	120	3
	40	1
Educación Física	40	1
Total	800	20

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Acuerdo número 181 por el que establecen el Plan y los Programas de Estudio para la Educación Primaria. 1993. México, 2009.

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO DE TERCERO
A SEXTO GRADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Asignatura	Horas anuales	Horas semanales
Español	240	6
Matemáticas	200	5
Ciencias Naturales	120	3
Historia	60	1.5
Geografía	60	1.5
Educación Cívica	40	1
Educación Artística	40	1
Educación Física	40	1
Total	800	20

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Acuerdo número 181 por el que establecen el Plan y los Programas de Estudio para la Educación Primaria. 1993. México, 2009.

Con la revisión del plan y los programas de estudio, se precisó que en éstos no se incluyeron los criterios y procedimientos para la evaluación y acreditación del aprendizaje de los alumnos.

Al respecto, la SEP informó que “los criterios de evaluación y acreditación se hallan en dos fuentes: 86/

- Los libros para el maestro, en los que se describen las características de la evolución que se propone, de acuerdo a cada asignatura; y
- El Acuerdo Secretarial núm. 200 Por el que se establecen Normas de Evaluación del Aprendizaje en Educación Primaria, Secundaria y Normal, 87/ en el cual se describe y define la evaluación y establece los criterios para la acreditación.

86/ Información proporcionada mediante correo electrónico del 23 de diciembre de 2009.

En conclusión, la SEP cumplió con lo señalado en la fracción I del artículo 12 de la Ley General de Educación, ya que estableció el Plan y los Programas de Estudio para la Educación Primaria. Asimismo, se definieron los propósitos de formación general, los contenidos fundamentales de estudios organizados en asignaturas, y las secuencias indispensables entre asignaturas, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones I, II, III y IV, del artículo 47, del mismo ordenamiento.

Resultado Núm. 37 Sin Observaciones

De los requisitos para ejercer la docencia en escuelas públicas

En el artículo 21, párrafo segundo, de la Ley General de Educación, se establece que: “Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades competentes”.

En el Programa Sectorial de Educación, como parte del Objetivo 6 “Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, (...), y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas”, se estableció la Estrategia 6.7 “Definir puntualmente criterios para mejorar las formas de contratación de los docentes” y como Línea de Acción “Definir un perfil de competencias para el desempeño profesional de los docentes e implantar concursos de oposición para el ingreso a todas las posiciones docentes y directivas”.

Con la revisión de las Convocatorias Nacionales para el Examen para el Nuevo Ingreso al Servicio Docente y el Examen para el Otorgamiento de Plazas a Docentes en Servicio, ciclo escolar 2008-2009, se verificó que la SEP determinó los requisitos siguientes:

87/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 1994.

REQUISITOS PARA CONCURSAR EN LOS EXAMENES PARA EL INGRESO AL SERVICIO DOCENTE Y PARA EL OTORGAMIENTO DE PLAZAS A DOCENTES EN SERVICIO, 2008	
Ingreso al Servicio Docente	Docentes en Servicio
Presentarse en las sedes de registro:	Presentarse en las sedes de registro:
• Podrán participar los egresados titulados que concluyeron sus estudios de las especialidades de preescolar, educación especial, telesecundaria, educación física y de secundaria. • Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles. • No contar con plaza docente con nombramiento definitivo o en proceso en el Sistema Educativo Nacional. • No haber sido destituido de algún empleo por sentencia condenatoria dictada por la autoridad competente o por abandono de empleo. • Tener cinco años de residencia en el Estado. • El aspirante deberá acreditar su preparación académica, de acuerdo a la plaza que concurra: Licenciatura en Educación (según nivel)	• Podrán participar los docentes con plaza de jornada de educación inicial, preescolar, primaria, educación especial y educación indígena que aspiren a obtener plaza de base, plaza de medio tiempo y de tiempo completo. • Los docentes de educación secundaria y educación física con nombramiento provisional, que aspiren a obtener plaza hora-semana-mes de base o que tengan menos de 19 horas semana-mes y deseen incrementar el número de horas para avanzar gradualmente hacia la plaza inicial. • El aspirante deberá entregar constancia de servicios expedida por el área de personal del Instituto de Educación del Estado, que especifique el tiempo durante el cual ha prestado sus servicios profesionales o cubierto interinatos, así como su tipo de contratación.
• Los concursantes no egresados de Instituciones de Educación Superior Formadoras de Docentes, podrán apegarse a los lineamientos de titulación establecidos en el Acuerdo 286. • Los aspirantes seleccionados, que acreditaron el Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades • Docentes, por plaza y modalidad deberán acreditar también un examen psicométrico.	• Los docentes en servicio en plaza de jornada del Sistema Educativo Federalizado que aspiren a la promoción de medio tiempo o tiempo completo, y sustenten y aprueben el examen nacional, quedarán en el estado para asignación de la plaza que concursaron con las vacantes que se generen durante el ciclo escolar 2008-2009.

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Convocatorias Nacionales para el Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes, ciclo escolar 2008-2009. México 2009.

Con el análisis de la base de datos de los resultados de la Resultados del Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes, se verificó que en el ciclo escolar 2008-2009 sesustentaron los exámenes para el otorgamiento de una plaza docente 18,878 aspirantes, de los cuales, 6,569 (34.8%) fueron maestros en servicio y 12,309 (65.2%) de nuevo ingreso. Asimismo, de los 18,878 aspirantes, 6,492 (34.4%) aprobaron el examen y 12,386 (65.6%) lo reprobaron.

De los 6,569 maestros en servicio que sustentaron el examen para adquirir una nueva plaza docente, 2,316 (35.3%) lo acreditaron y 4,253 (64.7%) no lo acreditaron. Por su parte, de los 12,309 aspirantes de nuevo ingreso que sustentaron el examen referido, 4,176 (33.9%) lo aprobaron y 8,133 (66.1%) lo reprobaron.

En conclusión, la SEP estableció en las Convocatorias Nacionales para el Examen para el Nuevo Ingreso al Servicio Docente y el Examen para el Otorgamiento de Plazas a Docentes en Servicio ciclo escolar 2008-2009, los requisitos que los maestros deben satisfacer para ejercer la docencia, en cumplimiento del artículo 21, párrafo segundo, de la Ley General de Educación.

Resultado Núm. 38 Observación Núm. 1

De la confiabilidad de las cifras en materia de capacitación y actualización Docente

En el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que: “Será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, y la conciliación de las operaciones que se vinculan con otra u otras áreas centrales de contabilidad de las dependencias y entidades”.

En el artículo 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, se establece que: “Las autoridades federales y de las entidades federativas tanto en materia educativa como las responsables del ejercicio presupuestario, se reunirán con una periodicidad no mayor de un año (...). Para tal efecto, los gobiernos estatales y del Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal a través de la SEP, la información financiera y operativa que les sea requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, programación y evaluación del Sistema Educativo Nacional, correspondan a la Federación”.

En la Matriz de Indicadores Modificada se establecieron para el Programa Presupuestario S127 “Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio” los indicadores “Docentes y directivos que participan en los Talleres Generales de Actualización” y “Docentes, directivos y ATP que reciben asesoría en línea”, 88/ y como meta para 2008 la participación de 940,000 docentes y directivos en los Talleres Generales de Actualización (TGA) y asesorar a 100,000 docentes, directivos y ATP.

En el análisis de la base de datos, 89/ se observó que en el ciclo escolar 2007-2008 se actualizaron o capacitaron a 951,343 docentes de educación básica mediante el Curso Básico (antes TGA), 90/ y se

88/ ATP. Asesor Técnico-Pedagógico.

89/ Oficio núm. CA/RF/173/2009, del 4 de septiembre de 2009.

90/ El Curso Básico (antes Talleres Generales de Actualización) es un curso obligatorio de hasta 30 horas que se aplica en el mes de agosto y que consiste en otorgar herramientas a los docentes para que dominen los contenidos de las asignaturas que imparten, profundicen en el conocimiento de los enfoques pedagógicos de los planes y programas de estudio, así como de los recursos educativos a su alcance y darles capacidad de traducir esos enfoques en actividades de enseñanza, para que los alumnos logren el nivel y la profundidad de conocimientos deseados.

asesoraron a 112,833 por medio de los cursos de profesionalización en línea, 91/ cifras superiores en 1.2% y 12.8%, respectivamente, y que representaron el 94.4% y el 11.2%, en ese orden, del total de docentes de educación básica escolarizada (1,008,274 docentes y directivos con grupo).

Cabe señalar que los 112,833 docentes asesorados en línea difieren en 39,575 docentes a la cifra reportada en el Sistema de Seguimiento y Evaluación (SISEVAL) de la SEP 92/ (152,408 docentes), por lo que la dependencia no se ajustó al artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En cuanto a los docentes de educación primaria actualizados y capacitados, la SEP informó que dentro de las distintas bases de datos del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional no existen mecanismos que puedan dar cuenta de los docentes atendidos por nivel educativo.

En síntesis, la SEP informó que en 2008 participaron en los Talleres Generales de Actualización 951,351 docentes y se asesoraron en línea a 112,833 docentes, directivos y ATP, está última cifra que difieren en 39,575 docentes, por lo que la dependencia no se ajustó a lo establecido en el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En cuanto a la educación primaria, no fue posible realizar la evaluación correspondiente, debido a que la SEP no cuenta con la información desagregada por nivel educativo, por lo que no se ajustó a lo señalado en el artículo 28 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-014 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes, a fin de que se refuercen las medidas de control y supervisión para que los reportes de los avances de las metas establecidas en el Sistema de Seguimiento y Evaluación se elaboren con sustento en las bases de datos y los registros

91/ Los cursos de profesionalización tienen la finalidad de formar maestros con óptimo dominio de la asignatura que imparten y de los enfoques para su enseñanza. son cursos semipresenciales para docentes de primaria y secundaria, que tienen una duración de hasta 192 horas, cuentan con paquetes didácticos y se evalúan mediante un examen nacional.

92/ El SISEVAL tiene por objeto llevar el seguimiento de los compromisos establecidos en el Programa Anual.

internos de las unidades administrativas responsables y realice la desagregación de la información por nivel educativo, con objeto de garantizar la confiabilidad de las cifras reportadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 39 Observación Núm. 1

De los Docentes en Carrera Magisterial

En el artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que: "El Proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones: II. La funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base en las actividades que por disposición legal le corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados que se proponen alcanzar, en términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, objetivos y metas. Permitirá conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto público en cada una de las etapas del proceso presupuestario".

En el artículo 21, párrafo quinto, de la Ley General de Educación, se señala que: "Las autoridades educativas otorgarán reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que se destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizarán actividades que propicien mayor aprecio social por la labor desempeñada por el magisterio".

Con la revisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, se verificó que la SEP estableció para Programa Presupuestario P001 "Diseño y aplicación de la política educativa", programa en el que se inserta la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial, el objetivo "Atender eficientemente las demandas de la población relacionadas con el Sistema Educativo Nacional, en los términos de la Ley General de Educación", sin que se señalaran metas ni indicadores para evaluar la cobertura del PCM. Por ello, para efectos de evaluación de los resultados obtenidos en 2008, se analizaron las bases de datos del ciclo escolar 2007-2008 (decimaséptima etapa) y la serie histórica de los docentes incorporados a Carrera Magisterial.

Con el análisis efectuado, se verificó que en el ciclo escolar 2007-2008 se beneficiaron a docentes que estaban adscritos a 56,387 plazas de educación básica, de los cuales 47,277 (83.8%) fueron

federales, 93/ 8,127 (14.4%) estatales y 983 (1.8%) plazas denominadas de "Apoyos Compensatorios". 94/

Con el análisis de la base de datos de las plazas docentes de sostenimiento federal, se precisó que en el ciclo escolar 2007-2008 de las 47,277 plazas docentes federales, 12,135 plazas (25.7%) fueron nuevas incorporaciones y 35,142 (74.3%) promociones a un nivel superior.

Por lo que corresponde a la educación primaria, se verificó que de las 47,277 plazas docentes de educación básica federal beneficiadas con el programa, 22,532 plazas correspondían a profesores adscritos a ese nivel educativo, por lo que su participación en el total de plazas beneficiadas fue de 47.7%.

Por vertiente de participación, de las 47,277 plazas de educación básica federal, el 84.9% pertenecía a maestros frente a grupo (primer vertiente); 8.4% a directores y supervisores (segunda Vertiente); y 6.7% a personal técnico-pedagógico (tercer vertiente). En cuanto a primaria, de las 22,532 plazas federales beneficiadas con Carrera Magisterial, 86.9% correspondieron a la primera vertiente; 7.9% a la segunda vertiente; y 5.2% a la tercera vertiente. La distribución de las plazas federales de educación básica y de primaria por vertiente se presenta en el cuadro siguiente:

PLAZAS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y PRIMARIA FEDERAL BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL POR VERTIENTE, CICLO ESCOLAR 2007-2008

(Plazas)

Vertiente	Educación			
	Básica	Participación (%)	Primaria	Participación (%)
Total	47,277	100.0	22,532	100.0
Maestros frente a grupo (Primera)	40,156	84.9	19,580	86.9
Directores y supervisores (Segunda)	3,978	8.4	1,782	7.9
Personal técnico-pedagógico (Tercera)	3,143	6.7	1,170	5.2

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Base de Datos de la Décima Sexta Etapas del Programa de Carrera Magisterial y del Último Movimiento (Histórico de la I a la XVI Etapas). México, 2007 y 2008.

93/ Incluye 10 plazas adscritas al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y 59 a los Centros de Formación para el Trabajo (CFT).

94/ Se refiere a plazas docentes estatales de sindicatos independientes.

Asimismo, se comprobó que desde su creación en 1992 hasta 2008 participaron y recibieron estímulos monetarios docentes que tenían asignadas en conjunto 824,072 plazas docentes, de las cuales 648,076 (78.6%) 95/ fueron plazas federales y representaron el 60.6% del total de plazas federales (1,069,271 plazas); 118,763 (14.4%) plazas estatales; y 57,233 (7.0%) plazas denominadas "Apoyos Compensatorios". En cuanto a la participación de la educación primaria en el total de plazas beneficiadas desde el inicio del programa en 1992 hasta 2008, se determinó que de las 824,072 plazas docentes de educación básica, 490,525 estaban adscritos al nivel de primaria, por lo que su contribución fue de 59.5% en el total de plazas de educación básica beneficiadas en Carrera Magisterial. También, se verificó que de las 490,525 plazas de educación primaria en el programa, 373,489 (76.1%) se financiaron con recursos federales; 74,017 (15.1%) fueron estatales; y 43,019 (8.8%) de Apoyos Compensatorios.

En conclusión, durante 2008 la SEP no definió metas ni indicadores en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 que permitiera medir la cobertura del Programa de Carrera Magisterial, por lo que no se ajustó a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-015 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se definan metas e indicadores para medir la cobertura del Programa de Carrera Magisterial, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

95/ Incluye 2,397 plazas adscritas al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y a los Centros de Formación para el Trabajo (CFT).

Resultado Núm. 40 Observación Núm. 1

De las escuelas por modalidad educativa y tipo de organización

En el artículo 38 de la Ley General de Educación, se señala que: "La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios".

En el artículo 8o. del Acuerdo Número 96 que establece la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias, se establece que: "Las escuelas primarias se clasifican: 96/

I.- Por su ubicación

- a) Urbanas, escuelas que se localizan en núcleos de población mayores de 2,500 habitantes
- b) Rurales, escuelas que se localizan en núcleos menores de 2,500 habitantes.

II.- Por su organización:

- a) De organización completa: Escuelas que imparten los seis grados de educación primaria y tienen un maestro por cada grupo.
- b) De organización incompleta: Escuelas que, independientemente del número de grupos y maestros con que cuentan, no imparten el ciclo completo de educación primaria (...).

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se estableció el objetivo siguiente: "Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad".

Con la revisión de las Estadísticas Básicas del SEN, se verificó que en el ciclo escolar 2008-2009 existían 219,737 escuelas de educación básica, de las cuales 98,575 correspondieron a educación primaria; lo que representó una participación de 44.9% del total de escuelas del nivel básico.

De las 98,575 escuelas primarias, 77,470 (78.6%) laboraban bajo la modalidad general; 9,918 (10.1%) en la indígena; y 11,187 (11.3%) en la comunitaria, como se detalla en el cuadro siguiente:

96/ Acuerdo Número 96 que establece la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 1982.

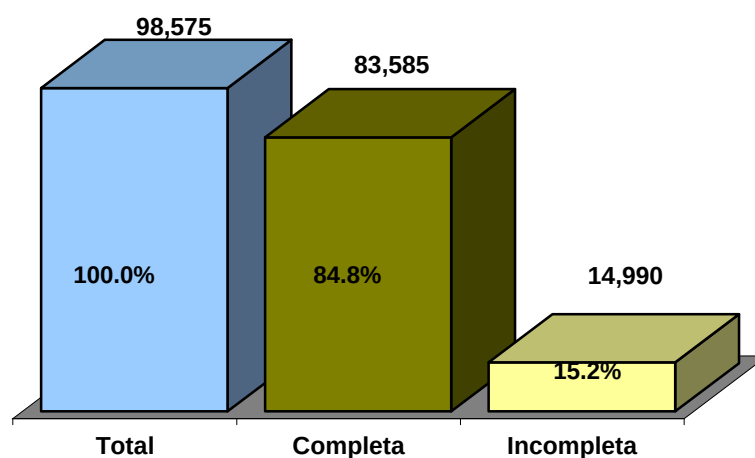
**ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA POR MODALIDAD,
CICLO ESCOLAR 2008-2009**

Modalidad	Escuelas	Participación (%)
Total	98,575	100.0
General	77,470	78.6
Indígena	9,918	10.1
Comunitaria	11,187	11.3

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Estadísticas Básicas del SEN, ciclo escolar 2008-2009. México, 2009.

Por tipo de organización, de las 98,575 escuelas, 83,585 (84.8%) se clasificaban como escuelas de organización completa y 14,990 (15.2%) de organización incompleta. Las escuelas por tipo de organización se presentan en la gráfica siguiente:

**ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA POR TIPO DE ORGANIZACIÓN,
CICLO ESCOLAR 2008-2009**



FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional, ciclo escolar 2008-2009. México, 2009.

Al relacionar las escuelas con la matrícula de alumnos, se observó que 14,577,375 (98.4%) alumnos estaban matriculados en escuelas de organización completa y 238,360 (1.6%) estudiantes asistían a las 14,990 escuelas de organización incompleta, como se observa en el cuadro siguiente:

**ESCUELAS Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA POR TIPO DE ORGANIZACIÓN,
CICLO ESCOLAR 2008-2009**

Concepto	Escuela			Participación respecto del total:	
	Completa	Incompleta	Total	Completa (%)	Incompleta (%)
	(1)	(2)	(1)+(2) (3)	(1)/(3) (4)	(2)/(3) (5)
Escuelas	83,585	14,990	98,575	84.8	15.2
Alumnos	14,577,375	238,360	14,815,735	98.4	1.6

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional, ciclo escolar 2008-2009. México, 2009.

También, se comprobó que de las 98,575 escuelas de educación primaria, 51,137 (51.9%) fueron planteles multigrado, 97/ las cuales al relacionarlas con el número de docentes y la matrícula, se constató que 2,391,439 alumnos recibían clases de 117,320 docentes en este tipo de escuelas, lo que significa que el 16.1% de la matrícula total de alumnos fue atendido por el 20.6% del total de docentes de ese nivel. Las escuelas, docentes y alumnos en primaria multigrado se presentan en el cuadro siguiente:

**ESCUELAS DOCENTES Y ALUMNOS DE PRIMARIA MULTIGRADO, CICLO
ESCOLAR 2008-2009**

Concepto	Educación Primaria		Participación de la educación multigrado respecto del total (%)
	Total	Multigrado	
Escuelas	98,575	51,137	51.9
Docentes	568,752	117,320	20.6
Alumnos	14,815,735	2,391,439	16.1

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Estadísticas Básicas del Sistema educativo Nacional, ciclo escolar 2008-2009. México, 2009.

97/ Centro educativo del sistema escolarizado en el que un docente atiende a alumnos de diversos grados.

Cabe señalar que las escuelas multigrado no se encuentran en la clasificación de escuelas que señala la SEP en el Acuerdo en el que se establece la organización y funcionamiento de las escuelas primaria. La distribución de las escuelas, docentes y alumnos de educación primaria multigrado por modalidad se presenta en el cuadro siguiente:

Modalidad	Escuelas (1)	Part. (%)	Docentes (2)	Part. (%)	Alumnos (3)	Part. (%)	Relación	
							Docente/ Escuela	Alumno/ Docente
							(2)/(1) (4)	(3)/(1) (5)
Total	51,137	100.0	117,320	100.0	2,391,439	100.0	2.3	20.4
General	32,835	64.2	88,321	75.3	1,898,831	79.4	2.7	21.5
Indígena	7,579	14.8	17,041	14.5	385,330	16.1	2.2	22.6
Comunitaria	10,723	21	11,958	10.2	107,278	4.5	1.1	9

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Estadísticas Básicas del Sistema educativo Nacional, ciclo escolar 2008-2009. México, 2009.

Como se observa en el cuadro, de los 2,391,439 alumnos y 117,320 docentes adscritos a escuelas multigrado, el 79.4% y 75.3%, respectivamente, correspondían a la primaria general, modalidad que se imparte en los medios urbano y rural; 16.1% y 14.5%, en ese orden, a la educación indígena; y 4.5% y 10.2%, respectivamente, a escuelas comunitarias. Asimismo, se verificó que, en la modalidad general, había en promedio 3 docentes que atendían a 22 alumnos cada uno; en la indígena 2 docentes que impartían clase a 23 estudiantes cada uno; y en la comunitaria 1 docente atendía a 9 educandos en promedio.

De acuerdo con el INEE, “la presencia de este tipo de escuelas en los servicios educativos general o indígena señala un alejamiento del modelo escolar y pedagógico propio de éstas, el cual supone la asignación de un profesor por grado (...)”. “Las escuelas se encuentra en riesgo de que sus docentes manejen de manera poco efectiva los recursos con los que cuenta para lograr los resultados educativos deseables. No así, en el caso de los cursos comunitarios, toda vez que sus instructores cuentan con el modelo pedagógico acorde a sus características y son capacitados para hacer frente a

la condición multigrado (...). A diferencia de las escuelas organizadas para explotar las ventajas de un modelo pedagógico multigrado, como es el caso de las primarias comunitarias, la aparición de una estructura de profesores que atienden a dos o más grados en escuelas primarias generales o indígenas puede ser un síntoma de carencias del servicio educativo que se ofrece, generalmente, a poblaciones escolares residentes de pequeñas localidades rurales". 98/

En síntesis, al proporcionar educación primaria con las modalidades requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, la SEP cumplió con lo establecido en los artículos 38 de la Ley General de Educación y 8o. del Acuerdo Número 96, que establece la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias.

Asimismo, se verificó que en el ciclo escolar 2008-2009 habían 219,737 escuelas de educación básica, de las cuales 98,575 (44.9%) correspondieron a educación primaria, y de éstas 84.8% fueron de organización completa y 15.2% de organización incompleta.

También, se comprobó que de las 98,575 escuelas, 51,137 (51.9%) fueron escuelas primarias multigrado, de las cuales el 80.0% eran generales e indígenas y tenían adscritos al 89.8% de los maestros frente a grupo, los cuales impartían su labor docente bajo un modelo escolar y pedagógico diferente al esquema de un docente por grado, en detrimento de la calidad de la atención de 2,284,161 alumnos matriculados en educación primaria, que asisten a escuelas con estas características, por lo que la SEP no se ajustó al objetivo de "Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad", establecido en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-016 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes a fin de que se elabore un diagnóstico y se valore la importancia de la prestación de un servicio educativo completo, con objeto de reforzar la atención en escuelas multigrado y, con ello, reducir las desigualdades en la prestación

98/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2008, pp. 199-200. México, 2008.

del servicio en las diversas modalidades educativas, en cumplimiento de los objetivos que en materia de calidad y equidad se establecieron en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 41 Observación Núm. 1

La confiabilidad de las cifras en materia de las acciones de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa

En el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que: “Será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, y la conciliación de las operaciones que se vinculan con otra u otras áreas centrales de contabilidad de las dependencias y entidades”.

En el Anuncio Programático Autorizado en 2008 para el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) se definió el objetivo “Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas” y para los Programas Presupuestarios K009 “Proyectos de infraestructura social de educación”, S022 “Modelo Comunitario de Educación inicial y Básica para población Mestiza”, y S084 “Acciones Compensatorias para Abatir el rezago Educativo en Educación Inicial y Básica”, se establecieron los indicadores y metas siguientes:

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, A CARGO DEL CONAFE, 2008

Programa Presupuestario	Indicador de Desempeño	Meta
K009 Proyectos de infraestructura social de educación	Espacio educativo construido o rehabilitado de educación básica regular y de cursos comunitarios	6,995
S022 Modelo Comunitario de Educación inicial y Básica par población Mestiza	Porcentaje de espacios educativos y técnico administrativos construidos o rehabilitados	525
S084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	Espacios educativos construidos o rehabilitados	3,155

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Anuncio Programático Presupuestario 2008 del Consejo Nacional de Fomento Educativo. México 2009.

Con el oficio núm. DG/160/2008 del 3 de octubre de 2008, el CONAFE solicitó la autorización de la sustitución por baja de la meta del Programa Presupuestario K009 "Proyectos de infraestructura social de educación" al que se le fijó como meta 6,995 espacios educativos y la ratificación de la del Programa Presupuestario S084 "Acciones Compensatorias para Abatir el rezago Educativo en Educación Inicial y Básica", a la que se le estableció la meta de 3,155 espacios educativos.

De acuerdo con los registros del Sistema de Seguimiento y Evaluación, al término del año se registraron 3,590 espacios educativos construidos o rehabilitados. Las metas originales, modificadas y alcanzadas se presentan en el cuadro siguiente:

**ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS O REHABILITADOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 2008**

(Unidades)					
Programa Presupuestario	Original (1)	Meta Modificada (2)	Alcanzada (3)	Diferencia Absoluta (3)-(1)	Diferencia (%) (3)/(1)
Total	10,675	3,680	3,590	(7,085)	(66.4)
K009 Proyectos de infraestructura social de educación	6,995	0	0	(6,995)	(100.0)
S022 Modelo Comunitario de Educación inicial y Básica par población Mestiza	525	525	607	82	15.6
S084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	3,155	3,155	2,983	(172)	(5.5)

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Anuncio Programático Presupuestario y Sistema de Evaluación Programática, 2008 del Consejo Nacional de Fomento Educativo. México 2009.

Con la revisión de la base de datos se verificó que al cierre del ejercicio se construyeron o rehabilitaron 17,673 espacios educativos y técnico-administrativos, cifra que difiere en 14,083 espacios a los registrados en el SISEVAL (3,590). La diferencia en las cifras reportadas se presenta en el cuadro siguiente: 99/

99/ Oficio núm. CA/RF/173/2009, del 4 de septiembre de 2009.

**DIFERENCIAS OBSERVADAS EN EL REPORTE DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS
CONSTRUIDOS**

O REHABILITADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 2008

(Unidades)

Programa Presupuestario/Proyecto	SISEVAL (1)	Base de datos (2)	Diferencia (2)-(1)
Total	3,590	17,673	14,083
K009 Proyectos de infraestructura social de educación			
K009-003.2.1.0 Programa Regular	0	2,398	2,398
K009-003-2-1-1 Prioridades SEP-Alianza	0	9,535	9,535
K309-003-2.1.0 Ampliación de la Cámara	0	672	672
S022 Modelo Comunitario de Educación inicial y Básica par población Mestiza			
S022-03 Prioridades SEP-Alianza	0	4,436	4,436
S022-05 Programa Regular	607	632	25
S084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	2,983	0	(2,983)

FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública. México, 2009.

Asimismo, con el análisis de la base de datos se constató que en ese año se construyeron o rehabilitaron 17,673 espacios educativos del nivel básico, cifra superior en 380.2% a la meta modificada (3,680 espacios construidos o rehabilitados), sin que la dependencia proporcionara las explicaciones y la documentación comprobatoria del resultado obtenido.

Cabe señalar que debido a las diferencias observadas entre lo reportado en el SISEVAL y la base de datos del CONAFE, así como a la falta de explicaciones y la documentación que acredite los resultados obtenidos, la evaluación de la meta correspondiente fue limitada.

En síntesis, se determinó falta de confiabilidad en los resultados de las metas de infraestructura educativa, entre los reportes del SISEVAL y la base de datos del CONAFE, así como en las explicaciones y de la documentación comprobatoria de los resultados obtenidos por la SEP, por lo que la dependencia no se ajustó a lo establecido en el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-017 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes a fin de que se refuercen las medidas de control y supervisión para que los reportes de los avances de las metas en materia de infraestructura educativa establecidas en el Sistema de Seguimiento y Evaluación se elaboren tomando en consideración las bases de datos y los registros internos de las unidades administrativas responsables, con objeto de garantizar la confiabilidad de las cifras reportadas, así como para que cuenten con la documentación comprobatoria de los resultados alcanzados, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 42 Sin Observaciones

V. COMPETENCIA DE LOS ACTORES

La evaluación de la competencia de los actores consistió en verificar si la dependencia contó con el fundamento legal y normativo, así como con la estructura orgánica que le permita cumplir con sus atribuciones de ley; así como el establecimiento y cumplimiento del Programa del Servicio Profesional de Carrera, el perfil de puesto plaza y la acreditación de las competencias de los docentes.

Atribuciones de la SEP para proporcionar los servicios de educación primaria como parte de la educación básica

En el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), se señala que la Secretaría de Educación Pública tendrá entre otras atribuciones, el despacho de los asuntos siguientes: "Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas, la enseñanza, primaria, normal, urbana, semiurbana y rural; crear y mantener las escuelas oficiales en el Distrito Federal (...); crear y mantener, en su caso, escuelas de todas clases que funcionen en la República, dependientes de la Federación (...); vigilar que se observen y cumplan las disposiciones

relacionadas con la educación primaria, (...) establecidas en la Constitución; prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo nacional; y ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan educación en la República, conforme a lo prescrito por el Artículo 3o. Constitucional". 100/

Para verificar el cumplimiento de las disposiciones de LOAPF, se revisaron la Ley General de Educación y el Reglamento Interior de la SEP.

En el artículo 11, fracción I, de la Ley General de Educación, se señala que: "Para efectos de la presente Ley, se entenderá por Autoridad educativa federal, o Secretaría, a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal".

En el artículo 12 de esta ley, se indica que corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: "Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación primaria; establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación primaria, (...); elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos (...); regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica; llevar un registro nacional de instituciones pertenecientes al sistema educativo nacional; y realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar".

En el artículo 1 del Reglamento Interior de la SEP, se señala que la dependencia "Tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomienda la LOAPF, la Ley General de Educación y demás leyes (...)". En el artículo 2, del mismo ordenamiento, se precisa que "Al frente de la SEP estará el Secretario del Despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades administrativas y órganos desconcentrados".

En este marco, la Subsecretaría de Educación Básica, por medio de las direcciones generales de Desarrollo Curricular (DGDC); de Materiales Educativos (DGME); de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE); de Educación Indígena (DGEI); y de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS), es la encargada de regular los servicios de educación primaria, como parte de la educación básica, para garantizar el derecho a la educación de todos los niños y jóvenes, establecido en el artículo 3o. constitucional, mediante la elaboración y el establecimiento de normas que aseguren la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer y lograr los resultados de una educación de calidad, donde adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para su

100/ Última actualización en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de noviembre de 2008.

desarrollo, a fin de que aprendan a ejercer con responsabilidad sus derechos y sus obligaciones y puedan seguir superándose a lo largo de la vida.

En materia de planeación y evaluación del SEN, la SEP cuenta con las direcciones generales de Planeación y Programación (DGPP), quien tiene entre otras, las atribuciones siguientes: desarrollar y coordinar las actividades de planeación y programación para los diversos niveles, tipos y modalidades de educación, así como del sector educativo en su conjunto; 101/ y la de Evaluación de Políticas, que se encarga de evaluar sistemática y permanentemente, en coordinación con las unidades administrativas de la SEP y las entidades especializadas competentes, el desarrollo del SEN.

Del análisis de la información, se concluye que en materia de educación básica la SEP cuenta con el fundamento legal y normativo y con la estructura orgánica para cumplir con su mandato constitucional, y con sus funciones y atribuciones de ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 11 y 12 de la Ley General de Educación.

Resultado Núm. 43 Sin Observaciones

Del establecimiento del Programa de Servicio Profesional de Carrera

En el artículo 13 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF), 102/ se establece que: "El Sistema comprende los Subsistemas de Planeación de Recursos Humanos; Ingreso; Desarrollo Profesional; Capacitación y Certificación de Capacidades; Evaluación del Desempeño, Separación, y Control y Evaluación (...)."

Para comprobar el cumplimiento por parte de la SEP de la aplicación de la LSPCAPF, se revisó el Sistema Profesional de Carrera establecido por la dependencia.

Con la revisión, se verificó que en 2008 la SEP operó el Sistema Profesional de Carrera (SPC) aplicable a los servidores públicos de carácter administrativo, con base en seis subsistemas, cuyas finalidades y características se señalan a continuación:

Mediante el subsistema de planeación se capta y proporcionan los candidatos requeridos por las unidades administrativas para ocupar las plazas operativas vacantes en la SEP.

101/ Artículo 39 del Reglamento Interior de la SEP, publicado en el Diario Oficial de la Federación, última reforma, el 11 de octubre de 2006.

102/ Última Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de enero de-2006.

Con el de ingreso se regula y administra la convocatoria para el reclutamiento y selección de personal.

El de desarrollo profesional coordina la aplicación de la herramienta de evaluación diagnóstica para el desarrollo de los servidores públicos de carrera titulares, con objeto de identificar el potencial y clasificarlos en el banco de talento distintivo; administra los planes individuales de carrera y los proyectos individuales de desarrollo, a fin de establecer la posible trayectoria de desarrollo profesional de los servidores públicos de carrera titulares; registra los movimientos laterales de los servidores públicos de carrera titulares para lograr su desarrollo profesional; proporciona los puntos acumulados en la evaluación integral individual a efecto de que los servidores públicos de carrera titulares puedan canjearlos por una promoción horizontal, reconocimientos o estímulos; y registra la rotación de los servidores públicos de carrera titulares, a fin de incrementar sus conocimientos y capacidades.

Con el de capacitación y certificación se establecen las líneas para la operación del proceso de capacitación en el interior de las unidades responsables de la Secretaría de Educación Pública, con fundamento en el Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública.

Mediante el de evaluación del desempeño se define el mecanismo para aplicar, registrar y dar a conocer la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera eventuales.

Por su parte, en el de separación se establece los pasos para determinar la separación del sistema del servicio profesional de carrera y de la plaza a los servidores públicos de carrera, en caso de renuncia voluntaria o defunción.

En conclusión, en 2008 la SEP dispuso de un Sistema de Servicio Profesional de Carrera, que está integrado por los Subsistemas de Planeación; de Ingreso; de Desarrollo Profesional; de Capacitación y Certificación; de Evaluación del Desempeño; y el de Separación, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 44 Observación Núm. 1

Cumplimiento del Programa de Servicio Profesional de Carrera

En el Artículo Cuarto Transitorio de la LSPCAPF, se establece que: "Cada dependencia, conforme a los criterios que emita la Secretaría, iniciará la operación del Sistema de manera gradual, condicionado al estudio que se realice sobre las características, particularidades, condiciones, requisitos y perfiles

que conforman la estructura de la dependencia respectiva, sin excederse del plazo máximo establecido en el párrafo siguiente:

"El Sistema deberá operar en su totalidad en un periodo que no excederá de tres años a partir de la iniciación de vigencia de esta Ley".

En el Artículo Quinto Transitorio del Reglamento de la LSPCAPF, se indica que: "Los servidores públicos que a la entrada en vigor de este Reglamento se encuentren ocupando puestos del Sistema sin haber obtenido su nombramiento como servidores públicos de carrera, podrán optar, previa notificación que por escrito realicen al Comité Técnico de Profesionalización que corresponda, por alguno de los procedimientos siguientes:

"I. Concluir su proceso de certificación de ingreso, con base en las reglas vigentes al momento en que lo iniciaron;

"II. Acreditar el resultado satisfactorio en por lo menos una evaluación anual de desempeño, así como la aprobación de las evaluaciones en desarrollo administrativo y calidad previstas en este Reglamento, o

"III. Resultar ganador en el concurso del puesto que ocupa, conforme a lo previsto por este Reglamento.

"Si al término de los tres años siguientes, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este Reglamento, los servidores públicos no han obtenido su nombramiento como servidores públicos de carrera, el puesto que desempeñan se sujetará a concurso en términos del presente ordenamiento, por lo que en caso de no participar o de participar y no resultar ganadores, cesarán en sus funciones".

Con la revisión de las estadísticas de las convocatorias del SPC, así como de los nombramientos de Servidor Público de Carrera de la SEP, se verificó que en 2008 la SEP contaba con 6,787 plazas administrativas, de las cuales 61 correspondieron a mandos superiores, 1,958 a mandos medios, y 4,768 personal de enlace y de confianza.

De las 6,787 plazas administrativas, 1,283 estaban sujetas al SPC (18.9% del total de plazas en la SEP), de las cuales 290 (22.6%) correspondieran a mandos superiores, 401 (31.3%) a subdirecciones, 544 (42.4%) a jefaturas de departamento y 48 (3.7%) a puestos de enlace.

Asimismo, con la revisión de los registros de las Estadísticas Maestras de las Convocatorias, se constató que en 2008 de las 1,283 plazas administrativas sujetas al SPC, 227 plazas (17.7%) se asignaron por concurso, 286 (22.3%) se declararon desiertas y 7 (0.5%) fueron de asignación directa.

Asimismo, se verificó que desde 2004 hasta 2008, se habían incorporado 445 plazas al SPC, es decir, 34.7% del total de plazas sujetas al servicio y 538 (65.3%) quedaban pendientes de integrarse al programa.

Por su parte, la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) registró 254 plazas sujetas al SPC (19.8% de las plazas sujetas al SPC en la SEP), de las cuales 34 se asignaron por concurso en 2008 y una por asignación directa. Asimismo, desde el inicio del SPC en 2004 hasta 2008 se habían incorporado 64 plazas al SPC (25.2% del total de plazas sujetas al programa).

De las 64 plazas administrativas adscritas a las direcciones generales de la SEB incorporadas en el SPC, 2 fueron de la DGDGIE, 14 de la DGME, 21 de la DGDC, 15 de la DGEI y 12 de la DGFCMS.

En conclusión, en 2008 la SEP incorporó 286 plazas al Servicio Profesional de Carrera; asimismo, se verificó que desde 2004 hasta 2008, estaban incorporadas al programa 445 plazas, es decir, 34.7% del total de plazas administrativas (1,283). Por lo que respecta a la Subsecretaría de Educación Básica, de las 254 plazas sujetas al SPC, en ese año se habían incorporado 64 plazas (25.2%). En este sentido, para 2010 la dependencia tendrá que incorporar al SPC 838 plazas que representan el 65.3% de las plazas administrativas de la SEP y que incluyen 190 plazas (74.8%) de la Subsecretaría de Educación Básica, a fin de cumplir en tiempo con lo establecido en el artículo Quinto Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-018 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes a fin de que se elabore un programa de trabajo en el cual se establezcan los compromisos para incorporar en el Programa de Servicio Profesional de Carrera a los servidores públicos que aún no forman parte de éste, con objeto de cumplir en tiempo y forma con lo establecido en el artículo Quinto Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 45 Observación Núm. 1

Perfil de puesto plaza de los directivos y mandos medios

En el artículo 19 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, se señala que: “El sistema, en coordinación con las dependencias, registrará y procesará la información necesaria para la definición de los perfiles y requerimientos de los cargos incluidos en el Catálogo”.

En el Anexo 2 “Guía de Servicios”, del Manual de Organización de las direcciones generales que integran la Subsecretaría de Educación Básica, se establece que el nivel de estudios requerido para ocupar las plazas de Subdirector hasta Director General es contar con estudios profesionales y ser titulado; en tanto que para Jefatura de Departamento se necesita ser pasante de alguna licenciatura.

En la revisión del 100.0% de los expedientes del personal de la Subsecretaría de Educación Básica, se observó que de los 143 servidores públicos de estructura definidos en los Manuales de Organización de las direcciones generales que integran esta subsecretaría, en 133 expedientes de igual número de servidores públicos se documentaron los estudios profesionales requeridos en el perfil de puestos; y en 10 no se encontraba la documentación sobre los estudios realizados por los servidores públicos, como se detalla en el cuadro siguiente:

ACREDITACIÓN DE LOS ESTUDIOS REQUERIDOS PARA LAS PLAZAS DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA, 2008

Puesto	Nivel de estudios	Total de personas	Cumplieron		Porcentaje de cumplimiento
			Sí	No	
Director General		5	5	0	100.0%
Director General Adjunto		2	2	0	100.0%
Director de Área	Licenciatura (Titulado)	17	16	1	94.1%
Subdirector de Área		50	49	1	98.0%
Coordinación Administrativa		1	1	0	100.0%
Jefe de Departamento	Carrera terminada (Pasante)	68	60	8	88.2%
Total		143	133	13	93.0%

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Manuales de Organización de las Direcciones Generales de Desarrollo Curricular, de Materiales Educativos, de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa; de Educación Indígena; y de Formación Continua de Maestros en Servicio, 2008. México, 2009.

En síntesis, la SEP no se ajustó cabalmente a lo establecido en el anexo 2 "Guía de Servicios", del Manual de Organización de las direcciones generales que conforman la Subsecretaría de Educación Básica, ya que de los 143 servidores públicos con plaza de estructura adscritos a éstas, en el 93.0% de los casos se acreditaron los estudios de los servidores públicos.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-019 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes a fin de garantizar que los expedientes del personal que ocupe las plazas de directivo y de mandos medios en las direcciones generales que conforman la Subsecretaría de Educación Básica cuenten con la documentación sobre la acreditación del nivel de estudios de los servidores públicos adscritos a estas unidades responsables, de conformidad con lo establecido en el Manual de Organización de la SEP.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 46 Sin Observaciones

Acreditación de las competencias de los docentes

En la Matriz de Indicadores Modificada del Programa Presupuestario S127 "Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio" y en la Cuenta Pública de 2008 se estableció el indicador "Porcentaje de docentes, ATP y colectivos acreditados en los ENAMS" y se fijó la meta de acreditar al 12.5% de un total de 1,236,957 docentes.

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio "Los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio (ENAMS) son un mecanismo de acreditación de los procesos de estudio de largo aliento que emprenden los profesores de educación básica. Su propósito consiste en identificar el

avance logrado en el desarrollo de Cursos Nacionales de Actualización o de trayectos formativos específicos y dar cuenta de los conocimientos disciplinarios y didácticos aprendidos dentro y fuera de la escuela". 103/

Con la revisión de la Carpeta de Resultados Nacionales, ciclo escolar 2007-2008, se verificó que en ese ciclo 465,106 docentes de educación básica solicitaron su inscripción a los ENAMS (37.6% del total de docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos de educación básica). De este total, 322,221 sustentaron el examen respectivo (69.3%) y 163,208 lo aprobaron, esto es, 35.1% de los maestros inscritos en los exámenes referidos y 0.7 décimas de punto más que la meta prevista (12.5%).

En cuanto a la educación primaria, de un total 556,286 docentes, 236,872 (42.6%) se inscribieron a los ENAMS, de los cuales 159,977 sustentaron los exámenes (67.5%) y de estos últimos 80,881 lo aprobaron (50.6%) y 79,096 no lo acreditaron (49.4%), por lo que la participación de este nivel educativo en el cumplimiento de la meta fue de 49.6%.

Cabe señalar que de los 80,881 docentes de educación primaria que aprobaron los ENAMS, 27.2% se ubicaron en el nivel de dominio esperado y 72.8% en el nivel de dominio suficiente.

En conclusión, en 2008 el 13.2% de los 1,236,957 docentes de educación básica aprobaron los ENAMS, siete décimas de punto porcentual más que la meta prevista (12.5%).

Resultado Núm. 47 Observación Núm. 1

VI. ECONOMÍA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

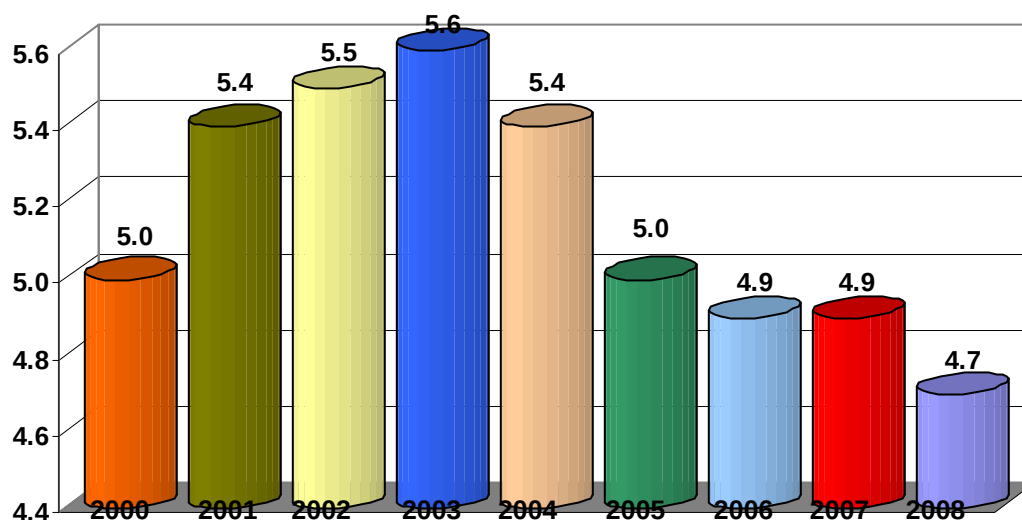
Del gasto público en educación como participación del PIB

En el artículo 25, párrafo primero, de la Ley General de Educación, se establece que: "El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado –Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país (...)".

^{103/} Acuerdo número 432 por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007. México. 2009.

En 2008 el gasto público en educación 104/ fue de 599,842,200.0 miles de pesos, que representaron el 4.7% del PIB nacional, 105/ cifra inferior en 3.3 puntos porcentuales a la establecida en la Ley General de Educación. Cabe señalar que en los últimos nueve años, el gasto de público en educación ha registrado una evolución irregular: de 2000 a 2003 mantuvo una tendencia al alza, y de 2004 a 2008 registró una disminución constante, como se muestra en la gráfica siguiente: 106/

COMPORTAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
EN EDUCACIÓN CON RESPECTO DEL PIB, 2000 A 2008
(Porcentaje)



FUENTE: Secretaría de Educación Pública. 2º. Informe de Labores de la SEP. México, 2008.

Al respecto, la dependencia informó que: “Las propuestas de gasto que ha formulado el Ejecutivo Federal para financiar los servicios educativos conformados por las provisiones contenidas en los Ramos 11, 25 y 33, han estado sujetas a los límites impuestos por los ingresos públicos. (...). El procedimiento descrito y el escenario de las finanzas públicas que se enfrenta, hace previsible que canalizar en un solo ejercicio fiscal recursos para alcanzar la proporción del PIB que se comenta, implicaría afectar otras prioridades o alterar el equilibrio presupuestal, así como soslayar la

104/ Incluye recursos de la Federación, los gobiernos estatales y municipales.

105/ La participación porcentual del gasto nacional en el PIB varía respecto a la presentada en años anteriores, debido al cambio metodológico en la elaboración del PIB (base 2003=100).

106/ Tercer Informe de Labores de la SEP:

participación y responsabilidad de los distintos órdenes de gobierno que deben intervenir para su logro". 107/

En conclusión, en 2008 el gasto público en educación representó el 4.7% del PIB, 3.3 puntos porcentuales por debajo de la proporción establecida, por lo que la SEP no se ajustó al artículo 25, párrafo primero, de la Ley General de Educación, que define que el gasto público en educación no podrá ser menor de 8.0% del PIB del país.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-020 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes, a fin de que en la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para su envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considere una asignación presupuestal para el sector educación que represente cuando menos el 8.0% como proporción del Producto Interno Bruto del país, con objeto de cumplir con lo establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 48 Sin Observaciones

De la distribución de los recursos de la Función 0 "Educación", por Subfunción

En el artículo 39 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que: "La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Unión, y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de

^{107/} Información proporcionada mediante el oficio núm. DGACF-30.21582, del 31 de octubre de 2008.

enero. En el Presupuesto de Egresos se aprobarán las previsiones de gasto con un nivel de agregación de ramo y programa (...).

En el artículo 57 del mismo ordenamiento, se estableció que: “Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias (...).

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se aprobaron recursos por 426,947,394.5 miles de pesos para la Función 0 “Educación”, de los cuales el 61.5% (262,691,437.5 miles de pesos) correspondieron a la Subfunción 01 “Educación Básica”; y el 38.5% (164,255,957.0 miles de pesos) se destinó a las subfunciones que incluyen los servicios de educación media superior, superior, posgrado, educación para adultos, cultura, deporte, apoyos concurrentes y otras actividades educativas inherentes.

De los 262,691,437.5 miles de pesos destinados a educación básica, 30,277,677.8 miles de pesos (11.5%) se asignaron mediante el Ramo 11 “Educación Pública”; 24,080,124.0 miles de pesos (9.2%) por medio del Ramo General 25 “Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos”; y 208,333,635.7 miles de pesos (79.3%) mediante el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) del Ramo General 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

Con la revisión del cierre del Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre y de la Cuenta Pública 2008, se constató que la SEP erogó 295,277,387.5 miles de pesos, en educación básica, 12.4% más que lo programado. Asimismo, se verificó que de los 295,277,387.5 miles de pesos erogados en educación básica, el 78.4% se canalizó principalmente para cubrir el gasto de operación de las escuelas de educación básica en las 31 entidades federativas por medio del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica del Ramo 33; el 13.6% para subsanar los gastos de los programas de mejoramiento de la calidad de este nivel educativo mediante el Ramo 11; y el 8.0% para operar los servicios de educación básica en el Distrito Federal por medio del Ramo 25. El presupuesto original y ejercido se presenta en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO DE LA SUBFUNCIÓN 01 "EDUCACIÓN BÁSICA", 2008

(Miles de pesos)

Ramo	Presupuesto		Variación (%)
	Original	Ejercido	
Total	262,691,437.5	295,277,387.5	12.4
11 Educación Pública	30,277,677.8	40,252,919.6	32.9
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	24,080,124.0	23,462,090.4	(2.6)
33 Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	208,333,635.7	231,562,378.1	11.1

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2008. México, 2009.

Con la revisión, se precisó que la mayor erogación de recursos se debió a que la SHCP autorizó un incremento de 4.5% al sueldo en todas las categorías del personal docente de educación básica y a la repercusión salarial en las prestaciones sociales respectivas, así como para la creación de plazas docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación para los niveles de educación básica. 108/

En conclusión, en 2008 la SEP erogó 295,277,387.5 miles de pesos en educación básica, monto superior en 12.4% al programado (262,691,437.5 miles de pesos), debido a las ampliaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP para cubrir los incrementos salariales para el personal que labora en las escuelas de educación básica en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal; y a la creación de nuevas plazas para el personal de apoyo y asistencia a la educación básica, por lo que la dependencia se ajustó a lo establecido en los artículos 39 y 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

108/ Respuesta al Pliego General de Demandas 2008, presentado por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. México. 2008.

*Resultado Núm. 49 Sin Observaciones**Determinación del presupuesto de educación primaria*

En el artículo 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, se señala que: “Los gobiernos estatales y del Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, la información financiera y operativa que les sea requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, programación y evaluación del Sistema Educativo Nacional, correspondan a la Federación”.

Con el fin de recabar la información referente al ejercicio del presupuesto federal destinado a la educación, la SEP aplicó el Cuestionario de Financiamiento Educativo Estatal. Con la revisión de este documento, se determinó que en 2008 a la educación primaria se le asignaron recursos por 124,823,779.8 miles de pesos. Al término del ejercicio, se erogaron 152,403,518.4 miles de pesos, monto superior en 22.1% al presupuestado.

De los 152,403,518.4 miles de pesos erogados, 70.0% correspondió a recursos federales y el restante 30.0% a aportaciones estatales y municipales, como se observa en el cuadro siguiente:

GASTO EN EDUCACIÓN PRIMARIA POR TIPO DE FINANCIAMIENTO, 2008
(Miles de pesos)

Tipo de gasto	Importe	Participación (%)
Total	152,403,518.4	100.0
Federal	106,643,841.1	70.0
Estatal	45,759,677.3	30.0

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Cuestionarios de Financiamiento Educativo Estatal 2008. México, 2009.

En conclusión, en 2008 la SEP cumplió con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que solicitó a las entidades federativas la información presupuestaria que permitió determinar el presupuesto ejercido en educación primaria. Asimismo, la ASF comprobó que del total de recursos erogados en la educación primaria, el 70.0% provenía de recursos federales y el restante 30.0% de participaciones estatales.

Resultado Núm. 50 Observación Núm. 1

De los recursos de actualización, capacitación docente y de Carrera Magisterial

En el artículo 233, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se indicó que: "Las entidades deberán elaborar sus sistemas contables (...), mismos que permitirán determinar los costos incurridos, identificar los ingresos y gastos, facilitar el control y la fiscalización del ejercicio de sus presupuestos, así como la evaluación de sus programas".

En el artículo 21, párrafo primero, de la Ley General de Educación, se señala que: "El educador es promotor, ordenador y agente directo del proceso educativo. Deben proporcionársele los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento".

En el párrafo quinto, del mismo ordenamiento, se indicó que "Las autoridades educativas otorgarán reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que se destaquen en el ejercicio de su profesión (...)".

Para cumplir con la señalado en la ley, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se autorizaron 387,568.7 miles de pesos para las acciones de actualización y capacitación de los docentes de educación básica, a cargo de la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, y 31,546,470.4 miles de pesos para el pago de incentivos económicos a los docentes que participaron en el Programa de Carrera Magisterial. Ambos programas tuvieron una asignación de 31,934,039.1 miles de pesos, que representaron el 12.2% del presupuesto total aprobado para la educación básica (262,691,437.5 miles de pesos).

Con la revisión de los registros presupuestarios de la SEP, 109/ se verificó que en 2008 se erogaron 557,704.9 miles de pesos en la actualización y capacitación de los docentes y 32,942,079.3 miles de pesos en Carrera Magisterial, que en conjunto concentraron 33,499,784.2 miles de pesos, superior en 4.9% al presupuesto autorizado y que representaron el 11.3% del total de los recursos ejercidos en educación básica (295,277,387.5 miles de pesos), como se presenta en el cuadro siguiente:

109/ Cierre del Estado del Ejercicio al 31 de diciembre de 2008; Reporte del Presupuesto Regularizable del Programa de Carrera Magisterial, 2008.

**PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN,
ASÍ COMO POR ESTÍMULOS ECONÓMICOS DE CARRERA MAGISTERIAL, 2008**

(Miles de pesos)

Programa	Presupuesto		Variación (%)	Participación del presupuesto ejercido. % respecto de	
	Original	Ejercido		Básica	Programa
Educación Básica	262,691,437.5	295,277,387.5	12.4	100.0	
Total	31,934,039.1	33,499,784.2	4.9	11.3	100.0
Actualización y Capacitación	387,568.7	557,704.9	43.9	0.2	1.7
Carrera Magisterial	31,546,470.4	32,942,079.3	4.4	11.1	98.3

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Cierre del Estado del Ejercicio al 31 de diciembre de 2008; Reporte del Presupuesto Regularizable del Programa de Carrera Magisterial, 2008, México, 2009.

Como se observa en el cuadro, las acciones de actualización y capacitación concentraron el 1.7% del total del presupuesto ejercido de estos programas y el 0.2% del total de los recursos erogados en educación básica. Por su parte, los incentivos económicos de Carrera Magisterial participaron con el 98.3% de los recursos de los programas y con el 11.1% del presupuesto ejercido en el nivel básico.

En cuanto a los recursos ejercidos en acciones de actualización, capacitación y de incentivos económicos de Carrera Magisterial en educación primaria, la SEP informó que no dispone de la documentación correspondiente con ese nivel de desagregación. 110/

En conclusión, en 2008 la SEP ejerció recursos por 33,499,784.2 miles de pesos, monto superior en 4.9% al presupuesto asignado para acciones de actualización, capacitación y de estímulos económicos de Carrera Magisterial, por lo que la dependencia cumplió con el artículo 21 de la Ley General de Educación, en cuanto a otorgar los medios que le permitan a los docentes realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento, así como en lo relativo a otorgar estímulos y recompensas a los educadores que se destaquen en el ejercicio de su profesión. En cuanto a la educación primaria, no fue posible determinar el gasto en acciones de actualización y por concepto de incentivos de Carrera Magisterial debido a que la SEP no dispone de la información

^{110/} Información proporcionada por la SEP mediante el oficio núm. DGACyF.-20.1/1518 del 22 de octubre de 2009.

desagregada por nivel educativo, por lo que la dependencia no se ajustó a lo establecido en el artículo 233, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-021 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes a fin de que se desagregue por nivel educativo la información relativa a los recursos asignados en materia de actualización, capacitación y otorgamiento de estímulos económicos por medio del Programa de Carrera Magisterial, con objeto de determinar el presupuesto de los docentes de educación primaria actualizados y capacitados y con incentivos económicos de Carrera Magisterial, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 51 Observación Núm. 1

Del Gasto por docente actualizado

En el artículo 233, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se indicó que: "Las entidades deberán elaborar sus sistemas contables (...), mismos que permitirán determinar los costos incurridos, identificar los ingresos y gastos, facilitar el control y la fiscalización del ejercicio de sus presupuestos, así como la evaluación de sus programas".

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se asignaron 387,568.7 miles de pesos para las acciones de actualización y capacitación de los docentes de educación básica.

Con la revisión de la información proporcionada por la SEP, 111/ se verificó que al término del año se erogaron 557,704.9 miles de pesos, 112/ monto superior en 43.9% al presupuestado, debido principalmente a las ampliaciones autorizadas por la SHCP para el pago de asesorías y de material de impresión para la aplicación de los cursos de actualización.

De los 557,704.8 miles de pesos, 459,357.9 miles de pesos (82.4%) se canalizaron a las 31 entidades federativas y el Distrito Federal para efectuar los cursos de actualización y capacitación, y 98,346.9 (17.6%) se erogaron en las oficinas centrales de la SEP.

Al relacionar los 459,358.0 miles de pesos ejercidos en los 971,351 docentes que asistieron a los Talleres General de Actualización, se estimó un presupuesto ejercido de 472.9 pesos por docente actualizado.

Por lo que corresponde al gasto en actualización y capacitación de los docentes de educación primaria, con el oficio núm. CA/RF/209/2009 del 20 de octubre de 2009, 113/ la SEP informó que el presupuesto original y ejercido que se asigna para la actualización y capacitación de los docentes no se desagrega por nivel educativo.

En conclusión, en 2008 se erogaron 472.9 pesos por docente de educación básica actualizado. En relación con la educación primaria, la SEP no dispone de la desagregación de los recursos para la actualización y capacitación de los docentes de educación básica por nivel educativo, lo que limitó determinar el gasto por docente actualizado, por lo que la dependencia no se ajustó a lo establecido en el artículo 233, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-022 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda

111/ Cierre del Estado del Ejercicio al 31 de diciembre de 2008.

112/ Incluye recursos por 30,000.0 miles de pesos del programa presupuestario E947 "Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la violencia contra las Mujeres"; 114,038.2 miles de pesos del P001 "Diseño y aplicación de la política educativa"; y 413,666,664.18 del S127 "Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros en Educación Básica en Servicio"

113/ Proporcionado por la SEP mediante el oficio núm. DGACyF.-30.2/1518, del 22 de octubre de 2009.

que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes, a fin de que se desagregue por nivel educativo la información relativa a los recursos asignados en materia de actualización y capacitación de los docentes para determinar el gasto por docente actualizado de educación primaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 52 Observación Núm. 1

Gasto por docente con estímulos económicos en Carrera Magisterial

En el artículo 233, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se indicó que: "Las entidades deberán elaborar sus sistemas contables (...), mismos que permitirán determinar los costos incurridos, identificar los ingresos y gastos, facilitar el control y la fiscalización del ejercicio de sus presupuestos, así como la evaluación de sus programas".

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se aprobaron recursos por 31,546,470.4 miles de pesos para el Programa de carrera Magisterial.

Con la revisión de la información presupuestaria proporcionada por la SEP, 114/ se constató que en 2008 se erogaron 32,942,079.3 miles de pesos en el Programa de Carrera Magisterial, monto superior en 4.4% al presupuestado, debido a las repercusiones de los incrementos salariales autorizados por la SHCP. Al relacionar los 32,942,079.3 miles de pesos con las 648,076 plazas de educación básica federal beneficiadas con el programa se determinó un gasto promedio anual por plaza docente beneficiada de 50.8 miles de pesos.

Respecto del gasto promedio por plaza docente de educación primaria en Carrera Magisterial, con el memorándum sin número del 21 de octubre de 2009, 115/ la SEP informó que "el presupuesto regularizable por concepto de Carrera Magisterial no se desagrega por nivel educativo (preescolar, primaria y secundaria)".

114/ Cierre del Estado del Ejercicio al 31 de diciembre de 2008 de la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial y Reportes del Presupuesto Regularizable y de los incrementos salariales del Programa de carrera Magisterial, 2008. México 2009.

115/ Proporcionado por la SEP mediante el oficio núm. DGACyF.-30.2/1518 del 22 de octubre de 2009.

En síntesis, en 2008 el gasto promedio por plaza docente de educación básica beneficiada en el Programa de Carrera Magisterial se situó en 50.8 miles de pesos. Además, se constató que la SEP no dispone del presupuesto ejercido en el programa desagregado por nivel educativo, lo que limitó el análisis del gasto por docente con estímulos económicos en Carrera Magisterial, por lo que la dependencia no se ajustó a lo establecido en el artículo 233, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-023 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes, a fin de que se desagregue por nivel educativo la información relativa a los recursos asignados en materia de otorgamiento de incentivos económicos por medio del Programa de Carrera Magisterial que permita determinar el gasto por plaza docente beneficiado por el programa en educación primaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 53 Sin Observaciones

Recursos erogados en la reforma curricular de educación primaria

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, como parte del Objetivo 1 “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo (...)”, se estableció el indicador “Revisión, actualización y articulación de programas de asignatura u otras unidades de aprendizaje por nivel y grado de educación básica” y como meta para 2012 revisar, actualizar y articular la totalidad de los programas de educación básica.

A fin de contribuir en el cumplimiento de la meta sectorial, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se asignaron 150,000.0 miles de pesos para la reforma de la educación primaria.

Con la revisión de la información financiera de la SEP, 116/, se verificó que al término del ejercicio se erogaron 138,466.2 miles de pesos, 7.7% menos que los previstos, debido a la reducción en el gasto por concepto de viáticos y pasajes nacionales e internacionales.

En 2008, la reforma curricular de la educación primaria se encontraban en la fase de "Prueba en aula" y las acciones realizadas consistieron en la aplicación del piloteo de 32 Programas de Asignatura correspondientes a 1o., 2o., 5o. y 6o. grados, (8 programas de cada grado), que se efectuó en 4,968 escuelas de primaria en 30 entidades federativas, con la participación de 29,756 docentes en beneficio de 835,884 alumnos.

En conclusión, en 2008 la SEP ejerció el 92.3% de los recursos asignados para la reforma curricular de la educación primaria con objeto de contribuir en el cumplimiento de la meta de revisar, actualizar y articular los programas de asignatura de la educación básica establecida en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

Resultado Núm. 54 Observación Núm. 1

Confiabilidad de las cifras de los recursos erogados en acciones de construcción y rehabilitación de espacios educativos

En el artículo 233, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se indicó que: "Las entidades deberán elaborar sus sistemas contables (...), mismos que permitirán determinar los costos incurridos, identificar los ingresos y gastos, facilitar el control y la fiscalización del ejercicio de sus presupuestos, así como la evaluación de sus programas".

En el artículo 242 del mismo ordenamiento, se señala que: "Será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, y la conciliación de las operaciones que se vinculan con otra u otras áreas centrales de contabilidad de las dependencias y entidades".

^{116/} Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y Cierre del Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2008 de la Subfunción 01 "Educación Básica". México, 2009.

En el Anuncio Programático Autorizado en 2008 para el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) se definió el objetivo “Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas”.

Para cumplir con este objetivo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se asignaron recursos por 317,793.6 miles de pesos para proyectos de infraestructura educativa, mediante los Programas Presupuestarios K009, K309 y S022.

Con la revisión de la documentación soporte proporcionada por la SEP, 117/ se verificó que en ese año se erogaron 944,726.2 miles de pesos, monto superior en 197.3% al presupuesto asignado, debido a la ampliación presupuestaria por 630,000.0 miles de pesos. La distribución del presupuesto asignado y ejercido, por programa presupuestario, se presenta en el cuadro siguiente:

**PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO EN PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 2008**
(miles de pesos)

Programa Presupuestario	Presupuesto		Variación (%)
	Original	Ejercido	
Total	317,793.6	944,726.2	197.3
K009 Proyectos de infraestructura social de educación	222,143.9	654,630.8	1/ 194.7
K309 “Proyectos de infraestructura social de educación (Ampliaciones de la Cámara)”	55,000.0	0.0	n.c.
S022 Modelo Comunitario de Educación inicial y Básica par población Mestiza	40,649.7	290,095.4	613.6

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. Secretaría de Educación Pública. Estado del Ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 2008. México, 2009.

1/ Incluye 54,629.0 miles de pesos del Programa Presupuestario K309.

n.c. No cuantificable.

117/ Secretaría de Educación Pública. Cierre del Estado del Presupuesto al 31 de diciembre de 2008 de la SEP; y Reporte del Presupuesto Ejercido en Acciones de Infraestructura del CONAFE, 2008. México, 2009.

Cabe señalar que la SEP reportó indebidamente el alcance de las metas del Programa Presupuestario K009 “Proyectos de infraestructura social de educación” en el Programa Presupuestario S084 “Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica”, por lo que la dependencia no se ajustó a lo establecido en el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para determinar el gasto por obra realizada se relacionó el presupuesto asignado con la meta original y el presupuesto ejercido con los espacios educativos construidos o rehabilitados.

Al relacionar los 944,726.2 miles de pesos erogados con los 17,673 espacios educativos construidos o rehabilitados del nivel básico, se estimó un gasto promedio por obra realizada de 53.5 miles de pesos, superior en 79.5% al gasto por obra prevista, como se observa en el cuadro siguiente:

**GASTO POR OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA REALIZADA, RESPECTO
DEL GASTO POR OBRA PREVISTA, 2008**

(Miles de pesos)

Concepto	Presupuesto Asignado	Meta Original	Gasto por obra prevista	Presupuesto Ejercido	Meta Alcanzada	Gasto por obra realizada	Variación (%) (6)-(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Proyectos de infraestructura educativa	317,793.6	10,675	29.8	944,726.2	17,673	53.5	79.5

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Anuncio Programático Autorizado 2008. Consejo Nacional de Fomento Educativo. Base de Datos de Infraestructura Educativa y Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2008. México 2009.

En relación con la educación primaria, en 2008 se erogaron 583,040.3 miles de pesos, que relacionados con los 10,930 espacios educativos construidos o rehabilitados, se determinó un gasto por obra realizada de 53.3 miles de pesos.

En conclusión, durante 2008 se estimó un gasto promedio por obra de infraestructura en educación básica realizada de 53.5 miles de pesos y para primaria de 53.3 miles de pesos, por lo que la dependencia cumplió lo señalado en el artículo 233, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

También se verificó que la SEP registró indebidamente las metas establecidas en el Programa Presupuestario K009 “Proyectos de infraestructura social de educación” en el Programa

Presupuestario S084 “Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica”, por lo que la dependencia no se ajustó a lo establecido en el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0172-07-024 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes a fin de que se refuercen las medidas de control y supervisión para que los reportes de los avances de las metas en materia de infraestructura educativa se registren en los programas presupuestarios en los que fueron autorizados, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 55 Sin Observaciones

Del gasto por alumno atendido

En el artículo 233, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se indicó que: “las entidades deberán elaborar sus sistemas contables (...), mismos que permitirán determinar los costos incurridos, identificar los ingresos y gastos, facilitar el control y la fiscalización del ejercicio de sus presupuestos, así como la evaluación de sus programas”.

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, 118/ para 2008 se estimó un gasto por alumno atendido de 13.4 miles de pesos.

118/ Oficio Núm. DGACCyS.-30.2/0628, del 29 de mayo de 2009.

Para determinar el gasto por alumno atendido en educación primaria se analizaron los Cuestionarios de Financiamiento Educativo Estatal para identificar el presupuesto ejercido en este nivel educativo y se relacionó con la matrícula de alumnos con base en las Estadísticas Básicas del SEN.

Con la revisión de los Cuestionarios de Financiamiento Educativo Estatal, se determinó un presupuesto ejercido para la educación primaria pública de 152,403,518.4 miles de pesos, que relacionados con los 13,586,883 alumnos matriculados en escuelas públicas de este nivel educativo, se estimó un gasto promedio por alumno atendido en educación primaria pública de 11.2 miles de pesos, cifra inferior en 2.2 miles de pesos al gasto por alumno atendido previsto.

En conclusión, en 2008 la SEP se ajustó al artículo 233 del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que su sistema de contabilidad permitió determinar que el gasto promedio por alumno atendido en educación primaria pública fue de 11.2 miles de pesos, que resultó inferior en 16.4% al gasto por alumno atendido previsto.

Impacto de las Observaciones

Consecuencias Sociales

En 2008, la SEP proporcionó servicios de educación primaria a 2,391,439 alumnos (16.1% del total) por medio de escuelas multigrado, clasificación no considerada por la dependencia en el acuerdo en el que se establece la organización y funcionamiento de las escuelas primarias. Asimismo, los alumnos adscritos a este tipo de escuelas obtuvieron resultados menores en la Prueba ENLACE 2008, en 47.2 puntos en español y 51.4 puntos en matemáticas, en comparación con los educandos de escuelas no multigrado.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 22 observación(es) que generó(aron) 25 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 25 a Recomendación(es) al Desempeño.

Dictamen

Con motivo de la evaluación practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con la Auditoría de Desempeño a los Servicios de Educación Primaria, cuyo propósito consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en los servicios de educación primaria para verificar el cumplimiento de sus objetivos, se determinó revisar un monto de 295,277,387.5 miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos ejercidos y reportados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2008, mediante la documentación justificativa y los registros presupuestarios.

La evaluación se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se realizó de acuerdo con su objetivo y alcance. El trabajo se desarrolló mediante las pruebas selectivas y los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. Por lo anterior, se considera que existe una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública cumplió razonablemente con el objetivo de proporcionar servicios de educación primaria a la población. Se verificó que en el ciclo escolar 2008-2009 se reportó una cobertura de atención en educación básica del 96.6%, al proporcionar servicios a 24,860,449 niños y jóvenes de los 25,744,584 en edad escolar; y en educación primaria se reportó una cobertura de 113.0%, al atender a 14,815,735 educandos de los 13,108,853 niños y jóvenes que corresponden a la población en edad escolar.

Se constató que en el ciclo escolar 2008-2009 de los 14,815,735 alumnos en educación primaria, el 98.4% (14,577,375) estaba adscrito a escuelas de organización completa y el 1.6% (238,360) pertenecía a escuelas de organización incompleta. Además, se comprobó que el 83.9% de los estudiantes en este nivel (12,424,296) cursaban sus estudios en escuelas que contaban con al menos un maestro por grado, y el 16.1% (2,391,439) estaba adscrito a escuelas multigrado, clasificación no considerada por la SEP en el acuerdo en el que se establece la organización y funcionamiento de las escuelas primarias.

Se verificó que en 2008 los resultados de los alumnos en la Prueba ENLACE del nivel primaria en las modalidades general, indígena y comunitaria se ubicaron en el rango de logro "Elemental". Los

puntajes de los alumnos de educación comunitaria e indígena, en comparación con los de la modalidad general, fueron menores en 56.2 puntos y 69.5 puntos, respectivamente, en español; e inferiores en 69.2 y 69.3 puntos en matemáticas. Además, la brecha –definida como la diferencia de puntos- de las modalidades indígena y comunitaria, respecto de la educación general se incrementó de 2006 a 2008, para la asignatura de español en 43.1 puntos y 14.6 puntos, en ese orden, y para matemáticas se amplió en 55.7 puntos y 18.6 puntos, respectivamente.

Por tipo de organización, se constató que en 2008 los resultados de los alumnos en la Prueba ENLACE de nivel primaria en las escuelas completas e incompletas, se ubicaron en el nivel de logro “Elemental”. Las escuelas de organización incompleta respecto de las completas tuvieron un desempeño menor en 34.2 puntos en español y 43.0 puntos en matemáticas. Asimismo, la brecha entre escuelas incompletas en comparación con las completas, aumentó en promedio en el periodo 2006-2008 en 34.3 puntos en español y 43.4 puntos en matemáticas.

Las escuelas multigrado en comparación con las no multigrado presentaron resultados menores en 47.2 puntos en español y 51.4 puntos en matemáticas. La brecha en el periodo 2006-2008 registró un incremento promedio de 28.5 puntos y 33.0 puntos, para cada asignatura. En 2008, tanto las escuelas multigrado como las no multigrado se ubicaron en el nivel “Elemental” de conocimientos de la Prueba ENLACE.

Se evaluaron nueve metas e indicadores relevantes asociados con la educación básica y primaria, que en términos generales se cumplieron: se registró un cumplimiento de 98.8% % de la meta de lograr que el 80.2% de los alumnos de educación primaria alcanzaran el nivel de logro “Elemental” en la asignatura de español y el 96.1% de la meta de 80.3% en matemáticas; se otorgaron 4,354,599 becas a los alumnos de educación básica, 97.8% de la meta original; se matriculó en educación preescolar y primaria a 1,500,507 niños indígenas, con un cumplimiento de 95.0% en la meta prevista; se cumplió en 99.4% la meta de alcanzar una eficiencia terminal en educación primaria de 93.0%; se operaron 31,327 servicios educativos en localidades atendidas con educación comunitaria, 92.1% de la meta prevista; y la eficiencia terminal de los niños indígenas que estudiaron la primaria fue de 82.8%, proporción similar a la meta original (85.0%). La SEP reportó que superó en 1.1 puntos porcentuales la meta de capacitar al 31.9% de los profesores; se capacitó al 18.7% (105,056) de los maestros en la enseñanza de las matemáticas, con un cumplimiento de la meta del 100.0%; y el 75.3% (942,000) de los docentes actualizaron sus conocimientos, porcentaje similar a la meta original (75.0%). Respecto de las tres últimas metas no se proporcionó la evidencia documental sobre los resultados obtenidos.

Las observaciones relativas a los incumplimientos legales y normativos, se precisan en el apartado de resultados de este informe.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

La Secretaría de Educación Pública no emitió comentarios respecto de los resultados del informe.

V.2.1.3.3. Servicios y Programas Educativos en el Municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo

Auditoría: 08-0-11100-07-0565

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar el desempeño de los servicios y programas de educación en el Municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo.

Alcance

Universo Seleccionado: 2,530.9 miles de pesos

Muestra Auditada: 2,530.9 miles de pesos

El universo seleccionado fue de 2,530.9 miles de pesos, que corresponden a los recursos federales transferidos para la operación de los programas en el municipio de Juárez Hidalgo, Hidalgo, integrados como sigue: 60.0 miles de pesos para el Programa Escuelas de Calidad; 5.0 miles de pesos para el Programa Nacional de Lectura; 17.6 miles de pesos para el Programa de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar, los tres a cargo de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH); 680.6 de pesos para el Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica, a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y la Delegación Estatal del CONAFE; 155.4 miles de pesos para el Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos, y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo a cargo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y del Instituto Hidalguense de

Educación para Adultos (IHEA); y 1,612.3 miles de pesos para el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), en su componente educativo a cargo del la Coordinación Nacional del PDHO y su Coordinación Estatal.

Áreas Revisadas

En la Secretaría de Educación Pública Federal: la Subsecretaría de Educación Básica; las coordinaciones: General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, Sectorial de Operaciones Estratégica-Coordinación Administrativa y Nacional del Programa Escuelas de Calidad; las direcciones generales: de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, de Materiales Educativos, de Educación Indígena y de Formación Continua de Maestros en Servicio. Dos órganos descentralizados: el INEA y el CONAFE (y su delegación estatal), y un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social: la Coordinación Nacional del PDHO (y su Coordinación Estatal).

En el Estado de Hidalgo: la SEPH, la Subsecretaría de Educación Básica Estatal, el IHEA y la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Juárez Hidalgo.

Antecedentes

El sistema educativo en México se sustenta en lo dispuesto por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que establece el derecho de todo individuo a recibir educación, garantizada por el Estado.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 definió el sector educativo como estratégico para el país porque, además de ser un derecho individual, la educación de calidad es un factor determinante para el desempeño del mundo productivo.

En el diagnóstico del PND se asienta que subsisten rezagos importantes, entre los que se encuentra la falta de oportunidades de gran parte de la población para acceder a una educación de calidad y a los avances en materia de tecnología e información. Entre los problemas más apremiantes por atender se encuentran: 1) el rezago educativo; 2) la calidad de la educación y 3) la cobertura del sistema educativo.

Para resolver la problemática del sector educativo, el Ejecutivo Federal propuso, dentro del eje 3, "Igualdad de oportunidades", los objetivos siguientes:

1. Elevar la calidad educativa.
2. Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.
3. Impulsar el desarrollo y la utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades de vida.
4. Promover la educación integral de las personas.
5. Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior con educación de calidad orientada al desarrollo de competencias.
6. Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y pertinencia de la educación.

Para reducir las desigualdades regionales las estrategias deberían dirigirse a ampliar la infraestructura educativa, aumentar las becas educativas para estudiantes de menores recursos, fortalecer las acciones para la alfabetización de adultos y jóvenes y promover una mayor integración entre los distintos niveles educativos de manera que se fomente la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

El Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012, en concordancia con los objetivos plasmados en el PND 2007-2012, dispuso, entre sus principales retos, la reducción de las inequidades regionales de los servicios educativos, donde todavía se tienen graves rezagos. El programa definió 6 objetivos sectoriales; el segundo de ellos se refiere a "ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad", y definió 21 estrategias, de las cuales 7 se enfocaron al nivel educación básica y 4 a educación para adultos. Las principales estrategias y líneas de acción que se determinaron para la atención a la población vulnerable son las siguientes:

OBJETIVOS, PRINCIPALES ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PSE 2007-2012

Objetivos	Estrategias	Líneas de acción
1. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.	Articular la oferta de servicios dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad y el establecimiento de un nuevo marco de responsabilidades para asegurar mejores niveles de cobertura y logros educativos en estos grupos.	-Fortalecer las políticas educativas y la coordinación con las entidades federativas para elevar la cobertura de la atención de la población en edad escolar básica en condiciones de marginación y vulnerabilidad. -Reorientar los recursos destinados a la educación básica, dando prioridad a las regiones en situación de marginación y vulnerabilidad. -Incrementar la coordinación entre las áreas de planeación federal y de las entidades federativas para desarrollar procesos de focalización que permitan detectar con precisión el rezago en la atención, así como planificar el crecimiento que se requiere para cumplir con la obligatoriedad y los plazos en los que ello puede lograrse.
2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	Atender a los niños y jóvenes de las localidades y municipios con mayor rezago social.	-Corresponsabilizar a los tres órdenes de gobierno y a las instituciones educativas y de desarrollo social, para asegurar que todos los niños y jóvenes de comunidades aisladas y en rezago social tengan acceso y permanezcan en los servicios de educación básica durante todo el ciclo escolar, así como que cuenten con los recursos necesarios para lograr los mejores aprendizajes. -Aplicar los recursos de manera diferenciada en los niveles local, municipal y estatal, así como diversificar las fuentes de financiamiento.
	Ofrecer servicios educativos gratuitos a jóvenes y adultos de 15 años o más que se encuentren en condición de rezago educativo.	-Hacer más estrecha la colaboración del INEA con programas nacionales y estatales de desarrollo y participación social.
3. Impulsar el desarrollo y la utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.		
4. Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos...		
5. Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social...		
6. Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones...		

FUENTE: PSE 2007-2012.

La estructura de la organización del sector educativo se compone de las oficinas centrales de la SEP. A cargo de la educación básica se encuentra la Subsecretaría de Educación Básica que cuenta con cuatro direcciones generales, encargadas del diseño y regulación de los programas.

Los organismos descentralizados que intervienen en la prestación de servicios y apoyos para el sector educativo son: el INEA que tiene a cargo el seguimiento de los programas y apoyos de la educación para adultos; y el CONAFE que desarrolla, implanta, opera y evalúa modelos educativos en zonas marginadas, para mejorar los resultados de sus aprendizajes mediante sus delegaciones estatales.

Los estados, a partir del proceso de descentralización operan los servicios educativos. El Estado de Hidalgo, por conducto de la SEPH, se encarga de la ejecución de los programas de educación, su seguimiento y supervisión.

En el ámbito estatal, el IHEA promueve, organiza, ofrece e imparte educación básica para los adultos que se encuentran en rezago educativo en el Estado de Hidalgo.

Para la operación del PDHO, la Coordinación Nacional se encarga de la regulación y ejecución de los programas y cuenta en el orden estatal con Coordinaciones Estatales.

En el ámbito municipal, los ayuntamientos participan con la aportación de recursos y apoyos a las escuelas.

La falta de coordinación entre las dependencias educativas federales y estatales, aunado a la carencia de participación de los municipios marginados (siendo el caso de Juárez Hidalgo), así como la mínima regulación de los ámbitos de responsabilidades, fueron las causas de que no existieran actividades de control y de la imposibilidad de evaluar el control interno de todo el proceso de operación de los servicios y programas educativos.

Características generales del sector educativo en el Estado de Hidalgo y en el municipio de Juárez Hidalgo.

Educación básica

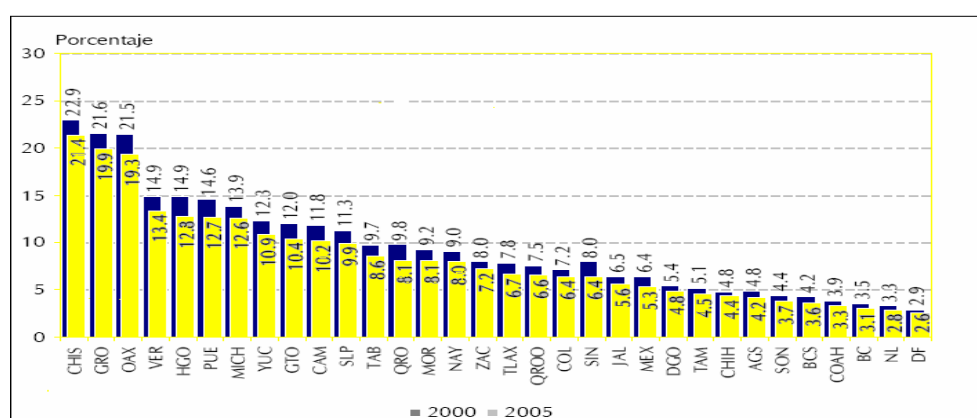
En el país existen 2,454 municipios, de los cuales, 1,254 (51.1%) son de alto y muy alto grado de marginación, y de éstos, 512 (40.8%) cuentan con una población menor de 5,000 habitantes.

El Estado de Hidalgo registra una población de 2,345,514 habitantes, está integrado por 84 municipios agrupados en 10 regiones y 187 localidades. El sector educativo cuenta con aproximadamente 814.6 miles de alumnos, 8,086 escuelas públicas y privadas y 42,126 docentes.

Rezago educativo

Los datos del Censo 2005 muestran que en México los cinco estados con los mayores niveles de analfabetismo son, en orden de importancia: Chiapas (21.4%), Guerrero (19.9%), Oaxaca (19.3%), Veracruz (13.4%) e Hidalgo (12.8%).

ESTADOS QUE CONCENTRAN EL MAYOR REZAGO EDUCATIVO EN EL PAÍS
2000-2005



FUENTE: Estimaciones Consejo Nacional de Población (CONAPO), *Porcentaje de población con mayor rezago educativo*, con base en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Censo de Población y Vivienda 2005, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005 (IV Trimestre).

El municipio de Juárez Hidalgo es uno de los 84 municipios del Estado de Hidalgo ubicado en la región de la Sierra Alta, se encuentra situado a una altitud sobre el nivel del mar de 1,600 m. Sus colindancias son: al norte y este con el municipio de Molango, al sur y oeste con el municipio de Eloxochitlán. Cuenta con una población de 2,820 habitantes. En el contexto nacional, de acuerdo con datos del CONAPO para el año 2005, se ubica en el lugar 1,195 de un total de 1,254 municipios de alta y muy alta marginación. El municipio registra 4 localidades: Juárez, San Lorenzo Itztacoyotla, San Nicolás Coatzontla y Santa María.

El municipio cuenta con cuatro escuelas de preescolar, cuatro primarias y cuatro telesecundarias. De acuerdo con el Índice de Marginación Municipal, el 21.0% de la población mayor de 15 años era analfabeta y el 45.5% no había terminado la primaria.

Procedimientos de Auditoría

1. Constatar que la SEP definió una oferta de servicios dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad para asegurar mejores niveles de cobertura y logros educativos en estos grupos, de conformidad con las estrategias del PSE 2007-2012.
2. Determinar la cobertura de los servicios de educación básica respecto de su población objetivo de conformidad con los artículos 29 y 31 de la Ley General de Educación (LGE) y los objetivos del PSE 2007-2012.
3. Determinar el rezago educativo y la cobertura de los servicios de educación para adultos en el Estado y en el municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo, en cumplimiento de los artículos 7,8, 32 y 43 de la LGE.
4. Comprobar la cobertura de los programas de educación respecto de los alumnos, los docentes y las escuelas públicas susceptibles de recibir los apoyos de esos programas en el municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo, en cumplimiento de lo establecido en el objetivo 2 del PSE 2007-2012 y del Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo de los programas de educación suscrito con el Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2008.
5. Determinar los indicadores que la SEP diseñó para evaluar el grado de avance de los alumnos de educación básica en el orden municipal, en cumplimiento del apartado "Temas transversales, Evaluación" del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, y de los artículos 29 y 31 de la LGE.
6. Comprobar el cumplimiento de metas de los programas de educación básica en el municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo, de conformidad con las Reglas de operación de los programas de educación básica.
7. Verificar que se cumplieron las metas programadas para 2008 en cuanto a alumnos atendidos en educación para adultos en el municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo, de conformidad con las reglas de operación de los programas de educación para adultos.
8. Verificar las acciones y mecanismos de coordinación entre las instancias normativas y operadoras de los programas de desarrollo de educación básica en el municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo, de conformidad con las Reglas de operación de los programas de educación básica.

9. Comprobar que en la gestión de los procesos para la distribución y promoción de los apoyos y servicios educativos, se dio cumplimiento de las reglas de operación, lineamientos específicos y manuales de operación, de conformidad con las Reglas de operación de los programas de educación básica.
10. Identificar los requisitos establecidos por la SEP para la entrega de los apoyos, así como su cumplimiento en el municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo, de conformidad con las Reglas de Operación de los programas de educación básica.
11. Verificar que los docentes del municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo, cumplieron con los requisitos establecidos para desempeñarse como profesores de educación básica, de conformidad con el artículo 15 de la LGE.
12. Verificar que las escuelas que recibieron los apoyos de educación básica cumplieron con los requisitos de incorporación establecidos en las Reglas de Operación de los programas en el municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo.
13. Verificar que los alumnos, los docentes y las escuelas recibieron los apoyos de conformidad con lo establecido en las reglas de operación de los programas en el municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo.
14. Comprobar que la aplicación y distribución del presupuesto se realizó de acuerdo a lo establecido en el Estado de Hidalgo, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
15. Comprobar que la aplicación y distribución de los recursos se realizó de acuerdo con lo dispuesto en las reglas de operación de los programas, el Convenio Marco de Coordinación y la LGE, en el municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo.
16. Realizar un análisis comparativo retrospectivo sobre el gasto en educación en el municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo, para el periodo 2000-2008, de conformidad con los objetivos del PSE 2007-2012 y los artículos 25 y 27 de la LGE.
17. Verificar por nivel escolar, el número de alumnos de preescolar, primaria, secundaria que en promedio, conforman un grupo y a cuántos atiende cada profesor en el municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo, en cumplimiento de los objetivos del PSE 2007-2012 y de los artículos 26 y 27 de la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo.

18. Evaluar la satisfacción de los ciudadanos-beneficiarios, la oportunidad, la cobertura de los apoyos y el impacto de los programas mediante entrevistas semiestructuradas y la aplicación de una encuesta de opinión en el municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo, en cumplimiento de los objetivos del PSE 2007-2012.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

Estrategias y acciones del PSE

El PSE 2007-2012 señaló en su objetivo 2 “ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”; para ello, estableció como estrategias: “articular la oferta de servicios dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad y establecer un nuevo marco de responsabilidades para asegurar mejores niveles de cobertura...” y “atender a niños y jóvenes de las localidades y municipios con mayor rezago social, prioritariamente, con base en la construcción de agendas estatales”.

Mediante el oficio núm. DGAE/1272/2009 del 24 de agosto de 2009 se requirieron a la SEP las estrategias y acciones que realizó para elevar la cobertura de la atención de la población en edad escolar (educación básica) en condiciones de marginación y vulnerabilidad, así como las acciones que efectuó para fortalecer la coordinación con las entidades federativas para el ejercicio fiscal de 2008.

Sobre las estrategias y acciones que realizó para elevar la cobertura de la atención de la población en edad escolar (educación básica) en condiciones de marginación y vulnerabilidad, la SEP, mediante el oficio núm. DGACyF/30.2/1238 del 12 de septiembre del 2009, manifestó que “una de las estrategias para focalizar los apoyos educativos en las zonas de mayor rezago educativo es mediante el Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE). Mediante la vertiente de las Acciones Compensatorias, se pretende fortalecer la oferta y la demanda educativa y coadyuvar a abatir las causas del rezago, mejorando las oportunidades de acceso, permanencia y éxito de las niñas y los niños en los servicios de educación inicial no escolarizada y básica.

”Contribuir al mejoramiento de la calidad en la educación inicial no escolarizada y básica (preescolar, primaria y secundaria en su modalidad de telesecundaria), mediante Acciones Compensatorias como: infraestructura educativa y administrativa; dotación de material didáctico; capacitación y asesoría a

madres, padres de familia y docentes; apoyos económicos a Asociaciones de Padres de Familia (APF), docentes y directivos, y fortalecimiento institucional.

"...en materia de cobertura de la atención de la población en edad escolar en condiciones de marginación y vulnerabilidad, (en) el ejercicio fiscal 2008, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, operó los programas Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza, y Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante, que conforman la Educación Comunitaria".

Con el análisis de las Reglas de Operación del Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica, no fue posible evaluar las estrategias para fortalecer las políticas educativas y la coordinación con las entidades federativas; ni las acciones efectuadas para elevar la cobertura de atención de la población en edad escolar básica en condiciones de marginación y el desarrollo de los procesos de focalización que permitan detectar con precisión el rezago en la atención, así como planificar la atención y los recursos donde se requieren.

La SEP no presentó las evidencias de las acciones concretas que instrumentó para elevar la cobertura de la atención de la población en edad escolar (educación básica) en condiciones de marginación y vulnerabilidad, así como las acciones que efectuó para fortalecer la coordinación con las entidades federativas para el ejercicio fiscal de 2008. Por lo anterior, no fue posible evaluar las estrategias que la SEP realizó en 2008, en incumplimiento de lo señalado en el PSE 2007-2012.

Las Direcciones Generales de la Subsecretaría de Educación Básica mediante los oficios DPS/0040/2010; CA/RF/004/2009; CA/072/10; 3313.1.1/007/2010; 310-RF-2010-010, todos de enero del 2010, informaron sobre las acciones emprendidas en 2008. En citados oficios no se demostró que la Subsecretaría de Educación Básica instrumentó los objetivos de sus acciones respecto de los objetivos del PSE 2007-2012, tampoco integró la documentación comprobatoria de las acciones mencionadas.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0565-07-001 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública establezca las estrategias y

mecanismos para realizar acciones que permitan fortalecer las políticas educativas y la coordinación con las entidades federativas, para elevar la cobertura de atención de la población en edad escolar básica en condiciones de marginación y el desarrollo de los procesos de focalización que detecten con precisión el rezago en la atención, así como planificar la atención y los recursos donde se requieren, en cumplimiento del objetivo 2 del Programa Sectorial Educativo 2007-2012.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

Cobertura de los servicios de educación

Los artículos 29 y 31 de la Ley General de Educación (LGE) señalan que “corresponde a la Secretaría la evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas competencias. Dicha evaluación, y la de las autoridades educativas locales, serán sistemáticas y permanentes...

“Las autoridades educativas darán a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances de la educación en cada entidad federativa”.

El PSE 2007-2012 dentro del eje 3, “Igualdad de oportunidades”, dispuso como objetivo de la política aumentar la cobertura de la educación, subir el porcentaje de alumnos atendidos en un nivel educativo, respecto de la población que representa la edad para cursar dicho nivel.

El indicador de cobertura muestra en qué porcentaje se está atendiendo a la demanda potencial de un nivel educativo determinado. Se obtiene de la proporción de la matrícula total de un nivel educativo especificado, respecto de la población en edad oficial de cursar el nivel.

Se revisaron las bases de datos de la SEP “Sistema para el análisis de la estadística educativa” y de la SEPH para analizar la trayectoria de la cobertura de la educación básica que en el ámbito nacional, en el Estado de Hidalgo y en el municipio de Juárez Hidalgo. Se observó que la cobertura de las escuelas de educación básica ubicadas en el municipio en los últimos ciclos escolares ha rebasado la población escolar existente, lo cual se debe a que es un municipio de atracción ya que posee una mayor

infraestructura educativa en comparación con otros y su matrícula ha integrado a alumnos de comunidades vecinas. La trayectoria de la cobertura en educación básica fue la siguiente:

TRAYECTORIA DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA NACIONAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL DE LOS CICLOS ESCOLARES 2000-2001 A 2007-2008
(Porcentaje de cobertura)

Ciclo escolar	Nacional %	Hidalgo %	Juárez Hidalgo %
2000-2001	81.9	85.5	82.6
2001-2002	82.6	86.1	88.7
2002-2003	84.0	86.9	87.8
2003-2004	84.4	87.1	89.7
2004-2005	85.6	89.1	100.7
2005-2006	87.3	91.1	101.8
2006-2007	89.4	93.4	109.0
2007-2008	91.0	94.8	110.4

FUENTE: SEP y SEPH, bases de datos.

La cobertura nacional de la educación básica del ciclo escolar 2000-2001 que se ubicaba en 81.9% aumentó 9.1 puntos en el ciclo 2007-2008 hasta llegar a 91.0%. En el Estado de Hidalgo logró subir 9.3 puntos (de 85.5 a 94.8%), porcentaje por encima del promedio nacional. En el municipio de Juárez Hidalgo, a pesar de su alto grado de marginación rebasó el promedio nacional y estatal, al aumentar 27.8 puntos porcentuales durante el periodo de los ciclos escolares de 2000-2001 al 2007-2008 (al pasar de 82.6 a 110.4%).

Se comprobó que la cobertura que mostró la educación preescolar, primaria y secundaria, fue como se muestra en los cuadros siguientes:

TRAYECTORIA DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR NACIONAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL DE LOS CICLOS ESCOLARES 2000-2001 A 2007-2008
(Porcentaje de cobertura)

Ciclo escolar	Nacional %	Hidalgo %	Juárez Hidalgo %
2000-2001	50.5	49.5	42.5
2001-2002	50.9	48.4	51.2
2002-2003	53.9	50.8	41.0
2003-2004	55.2	52.1	51.6
2004-2005	60.3	60.6	61.8
2005-2006	66.9	69.0	73.9
2006-2007	73.9	76.9	80.8
2007-2008	77.2	80.6	78.8

FUENTE: SEP y SEPH, bases de datos.

La cobertura nacional de la educación preescolar del ciclo escolar 2000-2001 al 2007-2008 que se ubicaba en 50.5% aumentó 26.7 puntos hasta llegar a 77.2%. En el Estado de Hidalgo logró subir 31.1 puntos (de 49.5 a 80.6%), porcentaje por encima del promedio nacional. En el municipio de Juárez Hidalgo, a pesar de su alto grado de marginación rebasó el promedio nacional para ubicarse en 78.8%.

TRAYECTORIA DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA NACIONAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL DE LOS CICLOS ESCOLARES 2000-2001 A 2007-2008
(Porcentaje de cobertura)

Ciclo escolar	Nacional %	Hidalgo %	Juárez Hidalgo %
2000-2001	94.8	97.4	113.0
2001-2002	95.2	97.9	116.4
2002-2003	95.4	97.8	123.0
2003-2004	95.1	96.9	125.9
2004-2005	94.6	96.1	124.4
2005-2006	94.1	95.5	119.0
2006-2007	94.4	95.3	115.0
2007-2008	95.1	95.5	119.1

FUENTE: SEP y SEPH, bases de datos.

La cobertura nacional de la educación primaria del ciclo escolar 2000-2001 al 2007-2008 que se ubicaba en 94.8% aumentó 0.3 puntos en el periodo hasta llegar a 95.1%. En el Estado de Hidalgo bajó 1.9 puntos (de 97.4 a 95.5%). En el municipio de Juárez Hidalgo, a pesar de su alto grado de marginación rebasó el promedio nacional al aumentar 6.0 puntos porcentuales, para ubicarse en 119.0%.

TRAYECTORIA DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN NIVEL SECUNDARIA NACIONAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL DE LOS CICLOS ESCOLARES 2000-2001 A 2007-2008
(Porcentaje de cobertura)

Ciclo escolar	Nacional %	Hidalgo %	Juárez Hidalgo % 1)
2000-2001	83.8	93.0	94.4
2001-2002	85.4	95.4	98.1
2002-2003	87.8	97.0	99.5
2003-2004	89.4	98.8	102.7
2004-2005	90.8	100.9	115.6
2005-2006	91.8	102.4	112.4
2006-2007	93.0	104.5	131.5
2007-2008	94.2	106.1	133.3

FUENTE: SEP y SEPH, bases de datos.

1) En Juárez Hidalgo los datos se refieren a los servicios que brinda la telesecundaria.

La cobertura nacional y estatal de la educación secundaria del ciclo escolar 2000-2001 al 2007-2008 que se ubicaban en 83.8 y 93.0%, respectivamente, aumentaron hasta llegar a 94.2 y 106.1%. En el municipio de Juárez Hidalgo, la telesecundaria a pesar de su alto grado de marginación rebasó el promedio nacional y estatal para ubicarse 133.3%.

Con el análisis de la cobertura de la educación básica durante los ciclos escolares de 2000-2001 al 2007-2008, de los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, y telesecundaria en Juárez Hidalgo, se constató que en los tres niveles aumentó la cobertura en el periodo señalado.

La población escolar de educación básica en el municipio de Juárez Hidalgo por edades, de los ciclos escolares de 2000-2001 al 2008-2009, fue la siguiente:

TRAYECTORIA DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA
Y TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, CICLOS ESCOLARES
2000-2001 A 2008-2009

Nivel escolar	Preescolar			Primaria			Telesecundaria		
Año	Población de 3 a 5 años	Matrícula	Cobertura %	Población de 6 a 11 años	Matrícula	Cobertura %	Población de 12 a 14 años	Matrícula	Cobertura %
2000-2001	214	91	42.5	440	497	113.0	216	204	94.4
2001-2002	205	105	51.2	420	489	116.4	207	203	98.1
2002-2003	195	80	41.0	400	492	123.0	197	196	99.5
2003-2004	186	96	51.6	382	481	125.9	188	193	102.7
2004-2005	178	110	61.8	365	454	124.4	180	208	115.6
2005-2006	180	133	73.9	368	438	119.0	186	209	112.4
2006-2007	167	135	80.8	353	406	115.0	178	234	131.5
2007-2008	156	123	78.8	341	406	119.1	171	228	133.3
2008-2009	147	137	93.2	327	377	115.3	165	216	130.9
Variación porcentual del periodo	(31.3)	50.5	50.7	(25.7)	(24.1)	2.3	(23.6)	5.9	36.5

FUENTE: SEP, Sistemas para el análisis de la estadística educativa y SEPH, bases de datos.

() Se refiere a un decrecimiento.

Del cuadro anterior se desprendió lo siguiente:

En preescolar:

- La población escolar de 3 a 5 años durante los ciclos escolares 2000-2001 al 2008-2009 disminuyó en un 31.3% (de 214 a 147).
- La matrícula en 2008-2009 reflejó un incremento del 50.5% (46) respecto al ciclo escolar 2000-2001, que se debió a la incorporación de un mayor número de alumnos provenientes de otros municipios.
- La cobertura de atención para los niños en edad preescolar aumentó 50.7 puntos porcentuales durante el período 2000-2001 al 2008-2009.

En primaria:

- La población en edad escolar de 6 a 11 años durante los ciclos escolares 2000-2001 al 2008-2009 disminuyó en un 25.7%.

- La matrícula en 2008-2009 reflejó una disminución paulatina del 24.1% (120) respecto al ciclo escolar 2000-2001.
- La cobertura de atención para los niños en edad primaria aumentó 2.3 puntos porcentuales durante el periodo 2008-2009, respecto del ciclo escolar 2000-2001.

En telesecundaria:

- La población durante los ciclos escolares 2000-2001 al 2008-2009 disminuyó un 23.6%.
- La matrícula en 2008-2009 reflejó un incremento paulatino del 5.9% (12) respecto al ciclo escolar 2000-2001.
- La cobertura de atención en telesecundaria aumentó 38.7% durante el periodo 2008-2009, respecto al ciclo escolar 2000-2001, por la incorporación de un mayor número de alumnos provenientes de otros municipios.

Con la información disponible, no se pudo diferenciar la procedencia de los alumnos, por lo cual no fue posible determinar la cobertura de educación preescolar, primaria, secundaria, y telesecundaria en Juárez Hidalgo; no fue posible identificar la cantidad de alumnos que pertenecen al municipio, así como de aquellos que proceden de otros municipios y se integran a las escuelas ubicadas en el municipio, lo cual permitiría comprobar el grado de atención de los servicios educativos para una población determinada, en incumplimiento de los artículos 29 y 31 de la LGE.

Con el oficio núm. DCCPyAF/092/09 del 22 de diciembre de 2009, la SEPH y la nota informativa anexa de la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación se informó lo siguiente: “con relación a la (...) procedencia de alumnos de escuelas de educación básica, ubicadas en el municipio de Juárez Hidalgo, me permito hacer de su conocimiento que debido al receso de de diciembre, (...) se estará en posibilidad de solventar la observación una vez que se reanuden las actividades en el mes de enero del 2010”.

Se analizó la información estadística sobre la cobertura de educación básica y segunda nota anexa que señaló: “Por lo que respecta a la matrícula, es importante señalar que la Secretaría de Educación Pública ha iniciado un proceso de sistematización de las bases de datos de control escolar, mismas que en el corto plazo permitirán proporcionar datos de la matrícula (...)”. La información proporcionada no solventa la observación, en virtud de que los indicadores no reflejan datos reales.

Acción Promovida

08-A-13000-07-0565-07-001 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Hidalgo instruya a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo para que establezca mecanismos que permitan contar con bases de datos para tener un sistema estadístico confiable sobre el sistema educativo en el Estado de Hidalgo, en cumplimiento de los artículos 29 y 31 de la Ley General de Educación.

El Gobierno del Estado de Hidalgo presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

*Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1**Indicadores educativos*

Los artículos 29 y 31 de la Ley General de Educación señalan que “corresponde a la Secretaría la evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas competencias. Dicha evaluación, y la de las autoridades educativas locales, serán sistemáticas y permanentes...”

“Las autoridades educativas darán a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances de la educación en cada entidad federativa”.

De acuerdo con el PND 2007-2012 “el sistema educativo nacional tiene una enorme complejidad, y sus alcances y límites sólo pueden entenderse mediante un conjunto amplio de indicadores”.

El PSE 2007-2012 propuso como objetivo “elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”. Para ello, estableció que la evaluación sería el instrumento fundamental en el análisis de la calidad, la relevancia y la pertinencia del diseño y la operación de las políticas públicas en materia de educación.

El PSE 2007-2012, en el apartado “Temas transversales, Evaluación”, dispuso como estrategia la adecuación e instrumentación del sistema nacional de evaluación educativa, para lograrlo propuso “diseñar, construir y validar indicadores confiables sobre el desempeño del sistema educativo, integrando resultados de evaluaciones de aprendizaje, recursos, procesos y contexto social”.

Educación Básica

Para entender el problema de la calidad educativa y el desempeño de estudiantes de primaria y secundaria, se revisaron los indicadores disponibles y se compararon los promedios nacionales del Estado de Hidalgo y del municipio de Juárez Hidalgo.

Con la revisión de los documentos: “Sistema para el análisis de la estadística educativa”, que contiene la información de los ciclos escolares 1990-1991 a 2008-2009, “Sistema de Indicadores Educativos de los Estados Unidos Mexicanos” y “Evaluación de indicadores de educación primaria y secundaria por municipio del ciclo escolar 2007-2008”, se comprobó que la SEP estableció indicadores para los niveles educativos y se compararon con los de la SEPH en el orden municipal. El Sistema reporta los indicadores de cobertura, deserción, eficiencia terminal, reprobación, escuelas primarias incompletas y absorción.

En el documento “Sistema de Indicadores Educativos de los Estados Unidos Mexicanos”, los indicadores analizados se definieron como sigue:

- Cobertura: es la proporción de la matrícula total de un nivel educativo determinado, respecto de la población en edad oficial de cursar el nivel.
- Deserción: es el porcentaje de alumnos que abandonan la escuela de un nivel educativo, en relación con la matrícula de inicio de cursos del mismo nivel. Permite identificar la necesidad de instrumentar programas y proyectos que promuevan la permanencia de los alumnos en la escuela.
- Eficiencia terminal: es el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente un nivel educativo de acuerdo con el número de años programados. Muestra de manera conjunta la capacidad del sistema educativo para promover y retener a los alumnos, lo que permite identificar necesidades para aplicar estrategias especiales.
- Reprobación: permite conocer el porcentaje de alumnos que no han acreditado los conocimientos necesarios establecidos en los planes y programas de estudio de cualquier grado o curso y que, por lo tanto, se ven en la necesidad de repetirlo. El indicador permite deducir la eficiencia del

proceso educativo (aprovechamiento), e induce a buscar referencias contextuales (sociales y económicas básicamente) de los alumnos que entran en este esquema de reprobación y de fallas posibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Escuelas incompletas: es un promedio de los establecimientos de educación con los que se cuenta y que no cubren los seis grados de enseñanza primaria de una escuela de nivel completo, en éstas se imparten clases de varios grados en una sola clase. El índice se obtiene al dividir el número de escuelas incompletas en primaria, entre el número total de escuelas en ese mismo nivel.
- Absorción: es la proporción de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel respecto de los alumnos egresados del nivel y ciclo inmediato anterior. La absorción de educación secundaria se calcula en función de los egresados de primaria.

Los indicadores de primaria reportaron los resultados siguientes:

INDICADORES DE COBERTURA, DESERCIÓN, REPROBACIÓN Y ESCUELAS INCOMPLETAS PARA EL NIVEL PRIMARIA, DURANTE LOS CICLOS ESCOLARES 2000-2001 A 2007-2008

Indicador	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008
Cobertura								
Nacional1/	94.8	95.2	95.4	95.1	94.6	94.1	94.4	95.1
Hidalgo1/	97.4	97.9	97.8	96.9	96.1	95.5	95.3	95.5
Juárez Hidalgo2/	113.0	116.5	122.9	125.9	124.4	119.0	115.0	119.1
Deserción								
Nacional1/	1.9	1.6	1.7	1.8	1.4	1.3	1.5	1.1
Hidalgo1/	1.1	0.5	0.8	0.7	0.5	0.3	0.6	0.0
Juárez Hidalgo2/	2.0	1.4	1.0	1.3	-0.7	3.7	0.0	1.2
Eficiencia terminal								
Nacional1/	86.3	87.7	88.2	88.7	90.0	91.8	91.7	92.4
Hidalgo1/	92.5	95.5	92.4	95.1	95.9	97.6	98.6	99.6
Juárez Hidalgo2/	93.8	88.7	82.2	97.5	98.7	84.6	98.7	100.0
Reprobación								
Nacional1/	6.0	5.7	5.4	5.2	4.7	4.3	4.2	4.1
Hidalgo1/	6.7	5.7	5.3	4.9	4.4	4.5	4.5	4.5
Juárez Hidalgo2/	8.1	8.9	8.6	6.0	4.5	5.6	5.7	6.9
Escuelas incompletas								
Nacional1/	10.5	10.3	18.3	17.6	16.5	16.1	15.8	15.3
Hidalgo1/	7.0	7.5	16.8	17.0	15.9	16.9	17.4	18.0
Juárez Hidalgo2/	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

FUENTE: SEP, Sistemas para el análisis de la estadística educativa y SEPH, Evaluación de indicadores de educación secundaria por municipio del ciclo escolar 2007-2008.

1/ Dato determinado por SEP, en el Sistemas para el análisis de la estadística educativa.

2/ Dato calculado por la SEPH.

ND = No disponible.

Los indicadores calculados del ciclo escolar 2007-2008, para el municipio de Juárez Hidalgo reflejaron una cobertura del 119.0%; deserción escolar del 1.2%; reprobación del 6.9%, y una eficiencia terminal del 100.0%.

El método utilizado por la SEPH para determinar el indicador de cobertura excede el 100.0%, la medición considera a la población en edad oficial de cursar el nivel en las escuelas de Juárez Hidalgo, mientras que la matrícula está compuesta de alumnos del municipio y de otras localidades.

El resultado del indicador de eficiencia terminal del municipio reflejó el 100.0% en el ciclo 2007-2008, lo cual no guarda congruencia con los indicadores de deserción y reprobación.

El indicador escuelas incompletas reportó una inexistencia de establecimientos de educación básica donde se impartan clases de varios grados en una sola clase. Sin embargo, con la plantilla de personal de las escuelas primarias se comprobó que existen dos escuelas primarias que sólo cuentan con cinco y dos docentes, de lo cual se observa que son escuelas donde existen clases donde se imparten varios grados. Lo anterior, refleja errores en la metodología utilizada para determinarlos, pues no reflejan los datos reales.

Por lo anterior, se observa que la SEPH no ha establecido una base de datos confiable para medir el desempeño y la eficiencia de los servicios de educación primaria en el municipio de Juárez Hidalgo.

Por lo que se refiere a los indicadores en secundaria nacional y estatal, y telesecundaria en el municipio, presentaron los resultados siguientes:

INDICADORES DE COBERTURA, DESERCIÓN, REPROBACIÓN Y ABSORCIÓN PARA EL NIVEL SECUNDARIA, DURANTE LOS CICLOS ESCOLARES 2000-2001 A 2007-2008

Indicador	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008
Cobertura								
Nacional	83.8	85.4	87.8	89.4	90.8	91.8	93.0	94.2
Hidalgo	93.0	95.4	97.0	98.8	100.9	102.4	104.5	106.1
Juárez Hidalgo	94.4	98.1	99.5	102.7	115.6	112.4	131.5	133.3
Deserción								
Nacional	8.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.1
Hidalgo	6.0	5.5	5.6	6.1	5.1	4.9	4.6	4.1
Juárez Hidalgo	4.4	11.8	4.1	2.6	7.7	5.7	6.8	6.6
Eficiencia terminal								
Nacional	74.9	77.7	78.4	78.9	78.4	78.2	78.2	78.6
Hidalgo	81.2	81.9	82.4	82.0	85.3	85.0	85.7	86.5
Juárez Hidalgo	77.5	75.0	79.7	80.5	101.5	73.4	81.7	85.5
Reprobación								
Nacional	19.7	19.1	19.2	18.5	18.0	16.9	16.4	19.7
Hidalgo	13.6	12.7	12.3	12.3	11.6	10.5	10.1	13.6
Juárez Hidalgo	5.6	8.8	5.0	4.9	0.0	4.3	4.2	0.0
Absorción								
Nacional	91.8	93.4	94.1	94.7	95.0	94.9	95.4	95.2
Hidalgo	93.1	94.2	94.3	96.5	95.9	96.5	96.8	96.8
Juárez Hidalgo	97.4	102.7	103.2	106.7	103.8	106.4	109.1	101.3

FUENTE: SEP, Sistemas para el análisis de la estadística educativa y SEPH, Evaluación de indicadores de educación secundaria por municipio del ciclo escolar 2007-2008

ND = No disponible.

Los indicadores en telesecundaria del municipio de Juárez Hidalgo durante el ciclo 2007-2008 mostraron que la cobertura fue del 133.3%; la deserción del 6.6%, la eficiencia terminal del 85.5%, y el 0.0% en reprobación.

Por lo anterior, se observa que la SEPH no tiene un sistema de indicadores confiable que permita medir el desempeño y la eficiencia de los servicios de educación de telesecundaria en el municipio de Juárez Hidalgo.

Por otra parte, se analizaron los resultados del indicador “promedio de escolaridad”, este indicador permite conocer el nivel de educación de una población determinada.

El promedio de escolaridad nacional de la población mayor de 15 años se incrementó hasta alcanzar 8.4 años estudiados en el ejercicio fiscal de 2008. El promedio en el Estado de Hidalgo fue de 7.9, mientras que el municipio Juárez Hidalgo logró un promedio de 5.4 años, como se muestra a continuación:

PROMEDIO DE ESCOLARIDAD NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
EN EL PERÍODO DE 2001- 2008
(Años de escolaridad promedio)

Población	A ñ o								Variación
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Nacional	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.3	8.4	0.9
Hidalgo	6.7	6.8	7.0	7.3	7.4	7.6	7.7	7.9	1.2
Juárez Hidalgo	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	0.6

FUENTE: SEP y SEPH, resultados del indicador “promedio de escolaridad” 2001-2008.

Aunque el promedio de escolaridad aumentó en el país, en el estado y en el municipio, la brecha educativa se incrementó, la variación porcentual de este indicador demuestra que la población del municipio de Juárez Hidalgo en el ejercicio fiscal de 2008, aumentó su promedio de escolaridad en 0.6 años promedio de escolaridad, cifra inferior a la estatal (1.2) y nacional (0.9).

De la información revisada, se concluye que la SEP cuenta con un sistema de indicadores para evaluar la calidad de la educación en los niveles nacional y estatal; sin embargo, la SEPH carece de una base de datos confiable, que refleje los datos reales. Por lo anterior, no fue posible evaluar el impacto ni el desempeño del sistema educativo en el municipio de Juárez Hidalgo, en incumplimiento

del apartado "Temas transversales, Evaluación" del PSE 2007-2012, y de los artículos 29 y 31 de la LGE.

Con el oficio núm. DCCPyAF/092/09 del 22 de diciembre de 2009, la SEPH y la tarjeta informativa anexa se informó lo siguiente: "en educación básica se cuenta con bases de datos históricas desde el ciclo escolar 2000-2001, datos que se compilaron mediante los cuestionarios 911, mismas que concilian con las de la SEP Federal, proceso que se valida mediante su oficialización.

"Con respecto a un sistema para el cálculo de indicadores que se manejan a nivel central, se tiene previsto la estructuración del mismo a efecto de poder tener en una forma más eficiente los indicadores a nivel estado y municipio y por nivel educativo, que pueda ser consultado en la web; sin embargo, se realiza el cálculo de los principales indicadores para su difusión entre las áreas de la Secretaría".

La SEPH proporcionó el cálculo de los indicadores de deserción, eficiencia, reprobación, escuelas incompletas y absorción, correspondientes a los ciclos escolares 2000-2001 y 2007-2008, mismo que se incorporó en el análisis, sin embargo del análisis de la información se determinó que persisten inconsistencias en el cálculo de los mismos.

Acción Promovida

08-A-13000-07-0565-07-002 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Hidalgo instruya a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo para que establezca una base de datos que permita medir y evaluar el desempeño de los servicios de educación básica, en cumplimiento del apartado "Temas transversales, Evaluación" del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, y de los artículos 29 y 31 de la Ley General de Educación.

El Gobierno del Estado de Hidalgo presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1

Cobertura de los programas de educación

El PSE 2007-2012 dispuso en el objetivo 2 “ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”. Dos de las estrategias para cumplir con el objetivo son: la primera, articular la oferta de servicios dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad y establecer un nuevo marco de responsabilidades para asegurar mejores niveles de cobertura y logro educativo en estos grupos (estrategia 2.4), y la segunda estrategia es dar atención a los niños y jóvenes de las localidades y municipios con mayor rezago social, prioritariamente a los de menor índice de desarrollo humano, a la población indígena y a los hijos de jornaleros agrícolas inmigrantes y emigrantes, con base en la construcción de agendas estatales para la equidad en la educación inicial y básica, elaboradas conjuntamente por las entidades federativas y el CONAFE (estrategia 2.7).

El inciso h, cláusula octava, del Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo de los programas: Programa Escuelas de Calidad; Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa; Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes; Programa Nacional de Lectura; Programa para el Fortalecimiento del Servicio a la Educación Telesecundaria; Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; Programa Asesor Técnico Pedagógico, y Programa Nacional para

la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, suscrito entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Hidalgo, el 11 de febrero del 2008, señala la obligación del Estado de Hidalgo de “promover la difusión de los programas y otorgar las facilidades necesarias para el desarrollo de sus actividades”.

La SEP en coordinación con la SEPH, el CONAFE, y la Delegación Estatal del PDHO, operó en el ejercicio fiscal de 2008 un total de 20 programas en el Estado de Hidalgo, brindó apoyos a alumnos, docentes y escuelas. El INEA y el IHEA fueron los responsables de normar y operar el programa dirigido a ofrecer atención de los adultos en condición de rezago educativo.

De este universo (20 programas), se revisó la normativa que los regula para verificar los requerimientos para su operación en el municipio de Juárez Hidalgo, como se muestra a continuación:

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA OPERADOS EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, 2008

Responsable del programa	Programas	Marco jurídico	Cobertura y requisitos para acceder a los programas	Operados		Potencialidad
				Estado	Municipio	
1. SEP/Subsecretaría de Educación Básica/DGDGIE	Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes.(PROMIN)	Convenio Marco y Reglas de Operación (RO)	El numeral 4.2 de las RO señala como población objetivo son los centros educativos ubicados en campamentos agrícolas migrantes. La entidad federativa diseña sus propios criterios de selección de las familias jornaleras agrícolas migrantes beneficiarias. La SEPH informó mediante el oficio DEP/190/2009-2010 que "el recurso se aplicó en municipios (...) considerados zona de atracción de mano de obra agrícola migrante, donde anualmente acude la población indígena de los Estados de Guerrero y Morelos que requieren servicios educativos..."	✓		No
2. SEP/Subsecretaría de Educación Básica/DGDGIE	Programas Escuelas de Calidad (PEC)	Convenio Marco y RO	El numeral 3.2 de las RO señala como población objetivo a todas las escuelas públicas de educación básica. Las escuelas presentan una solicitud y la entidad federativa diseña la estrategia de selección de las escuelas beneficiarias.	✓	✓	Sí
3. SEP/Subsecretaría de Educación Básica/DGDC	Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa	Convenio Marco y RO	El numeral 4.2 de las RO señala dar la atención directa a escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria de las distintas modalidades que atienden a alumnos con necesidades educativas especiales.	✓		No
4. SEP/Subsecretaría de Educación Básica/DGDGIE	Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	Convenio Marco y RO	El numeral 4.2 de las RO señala como población objetivo a las adolescentes que sean madres o se encuentren en estado de embarazo, cuya edad esté comprendida entre 12 y 18 años 11 meses de edad, y que deseen iniciar, retomar, continuar y concluir sus estudios de educación básica. Las interesadas en obtener una beca del programa deberán reunir los requisitos establecidos en estas RO y presentar la solicitud.	✓	X	Sí
5. SEP/Subsecretaría de Educación Básica/DGME	Programa Nacional de Lectura	Convenio Marco	El numeral 4.1 de las RO señala como población objetivo la promoción de lectura entre los colectivos escolares de las 163,528 escuelas públicas del país.	✓	✓	Sí
6. SEP/Subsecretaría de Educación Básica/DGME	Programa de Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	Convenio Marco	El numeral 4.2 de las RO señala como población objetivo a las 38 Jefaturas de los Servicios Estatales de Telesecundaria, los Apoyos Técnicos Pedagógicos y las 16,938 escuelas Telesecundarias del país. La SEPH mediante el oficio 081/2009-2019 informó que el programa no operó porque las telesecundarias del municipio "no contaron con la cantidad de alumnos suficientes para cubrir el grupo por lo que el beneficio se trasladó a otras escuelas de la misma zona pero de otros municipios".	✓	X	Sí
7. SEP/Subsecretaría de Educación Básica/DGEI	Programa Asesor Técnico Pedagógico (PAT)	Convenio Marco y RO	El numeral 3.1 de las RO señala que el programa operará en 24 estados donde se prestan servicios de educación indígena y en las escuelas primarias con bajos resultados en la prueba ENLACE y ubicadas en los 100 municipios con el índice de desarrollo humano más bajo. La SEPH informó mediante el oficio 135 que el programa tiene una cobertura de atención de 34 de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo y en el cual se encuentra dirigido a grupos étnicos.	✓		No
8. SEP/Subsecretaría de Educación Básica/DGFCMS	Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio	Convenio Marco y RO	El numeral 4.2 de las RO señala la atención prioritaria de los colectivos docentes, a los maestros en lo individual (en funciones) y personal responsable de los servicios de formación continua.	✓	✓	Sí

Responsable del programa	Programas	Marco jurídico	Cobertura y requisitos para acceder a los programas	Operados		Potencialidad
				Estado	Municipio	
9. SEP/Subsecretaría de Educación Básica	Programas de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar en las entidades federativas.	Convenio de coordinación para el desarrollo de los programas de apoyo a la implementación de la reforma de la educación preescolar, primaria y secundaria en las entidades federativas. Anexo 1. Bases para el programa.	Se dirige a las Coordinaciones Estatales de Asesoría y Seguimiento (CEAS) para apoyar el asesoramiento académico al personal técnico, directivo y docente de zonas y escuelas públicas de educación preescolar.	✓	✓	Si
10. SEP/Subsecretaría de Educación Básica	Programas de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Primaria en las entidades federativas	Convenio de coordinación para el desarrollo de los programas (...) Anexo 2. Bases para el programa	Se dirige a las Coordinaciones Estatales de Asesoría y Seguimiento (CEAS) para apoyar el asesoramiento académico al personal técnico, directivo y docente de zonas y escuelas públicas de educación primaria participantes en el programa. Cada entidad federativa diseñará un proceso de selección. La SEPH informó mediante el oficio DEP/190/2009-2010 que "el recurso estuvo destinado al pilotaje y los programas de estudio 2009 (...) seleccionando una muestra de 169 centros escolares de la entidad" quienes se sujetaron a un seguimiento previo.	✓		No
11. SEP/Subsecretaría de Educación Básica	Programas de Apoyo a la Implementación de la Reforma de la Educación Secundaria en las entidades federativas	Convenio de coordinación para el desarrollo de los programas (...) Anexo 2. Bases para el programa	Se dirige a las CEAS para apoyar de forma directa sobre la aplicación del nuevo currículo de la educación secundaria. Asimismo, las CEAS apoyan en actividades de asesoramiento y seguimiento al trabajo del personal directivo, técnico y docente en las escuelas de educación secundaria. Cada entidad federativa diseñará un proceso de selección. El municipio no tiene escuelas secundarias de tipo general y técnicas. Las telesecundarias no participan dentro de la población objetivo del programa.	✓		No
12. SEP/Subsecretaría de Educación Básica/DGFCMS	Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres	Lineamientos 2008	La población objetivo está integrada por los profesores y directivos de educación básica en servicio; los asesores técnicos pedagógicos; integrantes de los equipos técnicos estatales y colectivos docentes. El 60.0% de los recursos se distribuyen de manera proporcional al total de la población docente y el otro 40.0% de acuerdo con los índices de violencia hacia las mujeres. Los recursos se usan para capacitación y actualización de los docentes.	✓	X	Si
13. SEP/Subsecretaría de Educación Básica	Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo	Convenio de coordinación del programa, y Bases de operación del programa	El numeral 3.2 de las Bases de Operación del programa señala como población objetivo a las escuelas públicas de educación básica que atienden población en condiciones desfavorables en contextos urbanos marginales, indígenas y migrantes. De acuerdo con el numeral 3.4.1 para acceder a este programa las escuelas tienen que realizar una solicitud por escrito y atender la población en condiciones desfavorables. La SEPH informó mediante el oficio DEP/190/2009-2010 que "el recurso se aplicó en tres escuelas de la entidad designadas por el Comité Técnico Estatal (...) quienes realizaron un diagnóstico detectando la presencia de madres trabajadoras y hogares uniparentales, población objetivo del programa (...)".	✓		No
14. SEP/Subsecretaría de Educación Básica/DGDGIE	Programa Nacional Escuela Segura	Convenio de Coordinación del programa, y Bases de operación	El numeral 3.1 de las Bases de operación del programa señala como la población objetivo a todas las escuelas interesadas en promover medidas de seguridad preventivas. Atiende prioritariamente los 150 municipios de mayor incidencia delictiva de las entidades federativas.	✓		No

Responsable del programa	Programas	Marco jurídico	Cobertura y requisitos para acceder a los programas	Operados		Potencialidad
				Estado	Municipio	
15. SEP/Subsecretaría de Educación Básica	Programa de Infraestructura Elemental en Educación Básica 2008	Bases de Operación	El numeral 3.2 de las Bases de operación del programa señala como población objetivo a todas las escuelas de educación básica consideradas en la Alianza por la Calidad de la Educación. Se excluye a las escuelas de preescolar, primarias y secundarias comunitarias de sostenimiento federal (...) en virtud de que estas últimas cuentan con proyectos destinados al mejoramiento de su infraestructura educativa a cargo de su Unidad de Programas Compensatorios.	✓		No
16. SEP/Subsecretaría de Educación Básica	Programa de Apoyo a la Aplicación del Modelo de Atención con enfoque integral para la educación inicial en las entidades federativas.	Lineamientos para la operación del programa	El numeral 3.2 del Lineamiento señala como los principales beneficiarios del programa al personal directivo, académico y los agentes educativos de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) que dan servicios a los hijos de las madres trabajadoras durante el tiempo que laboran y cuya edad oscila entre los 45 días de nacido y 5 años 11 meses. La SEPH informó mediante oficio 193 09-10 que el municipio no cuenta con ningún plantel de educación inicial.	✓		No
17. CONAFE/ Delegación Estatal del CONAFE	Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica.	RO	Las Acciones Compensatorias operan, considerando los indicadores definidos por el CONAPO y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en localidades preferentemente rurales e indígenas que registran altos y muy altos niveles de marginación y rezago social en los 31 estados, y atienden el servicio de educación inicial no escolarizada y los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria en su modalidad de telesecundaria.	✓	✓	Sí
18. CONAFE/ Delegación Estatal del CONAFE	Programa modelo comunitario de educación inicial y básica para población mestiza y Modelo comunitario de educación inicial y básica para población indígena y migrante.	RO	Mediante los Cursos Comunitarios, el CONAFE proporciona servicios de educación inicial y de educación básica en preescolar, primaria y secundaria. Se integra de dos programas: Educación comunitaria y fomento educativo. De acuerdo con los numerales 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 y 3.1.2 de las RO, la población objetivo son las comunidades rurales de menos de 500 habitantes, en comunidades indígenas de menos de 100 habitantes y en campamentos, albergues o comunidades migrantes sin importar su tamaño.	✓		No
19. INEA/IHEA	Programas: Atención a la Demanda de Educación para Adultos, y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo	RO	El numeral 4.2 de las RO señala que los beneficiarios serán todas aquellas personas que forman parte de la población de 15 años o más que requieren los servicios educativos en los niveles de alfabetización, primaria o secundaria; donde se incluye a los niños y jóvenes de entre 10 y 14 años de edad sin educación primaria que no asisten a la escuela, como medida anticipada y compensatoria.	✓	✓	Sí
20. Oportunidades	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (componente educativo)	RO	El numeral 2.1 de las RO señala como objetivo apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema, con el fin de incrementar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, mediante el mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación.	✓	✓	Sí

FUENTE: SEPH, Delegación CONAFE Hidalgo, IHEA, Coordinación Estatal del PDHO.

Potencialidad: Se refiere a la posibilidad de que el programa pueda ser aplicado en el municipio de Juárez Hidalgo.

✓ Operado en el Estado o en el municipio.

X Potencial de operarse pero no implementado en el municipio.

Del cuadro anterior, se analizó la normativa aplicable a los 20 programas para la atención a la educación básica, y se constató que 13 programas no operaron en el municipio de Juárez Hidalgo, por las causas siguientes:

- Se identificaron 10 programas (50.0%) no potenciales debido a que se dirigen a una población objetivo y el municipio no tiene esas características o bien no brinda los servicios educativos a los que se orientan los apoyos, de acuerdo con lo establecido en sus Reglas de Operación, como se muestra a continuación:

PROGRAMAS IDENTIFICADOS COMO NO POTENCIALES DE OPERARSE
EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, 2008.

Operador	Programas no potenciales
SEP/SEPH	1. Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes.(PROMIN) 2. Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa 3. Programa Asesor Técnico Pedagógico (PAT) 4. Programas de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Primaria en las entidades federativas 5. Programas de Apoyo a la Implementación de la Reforma de la Educación Secundaria en las entidades federativas 6. Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo 7. Programa Nacional Escuela Segura 8. Programa de Infraestructura Elemental en Educación Básica 2008 9. Programa de Apoyo a la Aplicación del Modelo de Atención con enfoque integral para la educación inicial en las entidades federativas.
CONAFE	10. Programa modelo comunitario de educación inicial y básica para población mestiza y Modelo comunitario de educación inicial y básica para población indígena y migrante.

FUENTE: SEPH, Delegación CONAFE Hidalgo, IHEA, Coordinación Estatal del PDHO.

- Los programas identificados como potenciales en el municipio de Juárez Hidalgo fueron 10 de los cuales se aplicaron siete (70.0%), como se muestra en el cuadro siguiente:

PROGRAMAS POTENCIALES DE OPERARSE EN EL MUNICIPIO
DE JUÁREZ HIDALGO, 2008

Operador	Programas potenciales	Operados
SEP/SEPH	1. Programas Escuelas de Calidad (PEC)	✓
	2. Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	X
	3. Programa Nacional de Lectura	✓
	4. Programa de Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	X
	5. Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio	✓
	6. Programas de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar en las entidades federativas.	✓
	7. Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres	X
CONAFE	8. Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica.	✓
IHEA	9. Programas: Atención a la Demanda de Educación para Adultos, y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo	✓
OPORTUNIDADES	10. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (componente educativo)	✓

FUENTE: SEPH, Delegación CONAFE Hidalgo, IHEA, Coordinación Estatal del PDHO.

✓ Operado en el municipio.

X Potencial de operarse pero no implementado en el municipio.

Se Identificaron 3 (30.0%) programas potenciales de aplicarse en el municipio que no se operaron, los cuales fueron: el Programa de Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria, el Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres, y el Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, por la carencia de promoción, en incumplimiento del inciso h de la cláusula octava del Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo de los programas.

Con el oficio núm. DCCPyAF/092/09 del 22 de diciembre de 2009, la SEPH informó mediante la tarjeta informativa anexa, lo siguiente: “el Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres, al igual que el de Actualización Permanente, operaron en el 2008, sin embargo, dada la naturaleza de sus acciones, tendientes a la sensibilización mediante medios impresos y a la

capacitación de personal de asesoría técnico pedagógica (ATP), no se cuenta con base de datos que permita identificar a los beneficiarios de la capacitación por municipio y a los docentes sensibilizados, en el mismo sentido, debido a que este tipo de identificación no ha sido considerada como requisito (...) en las Reglas de Operación".

Con la revisión de los oficios s/n del 1 de octubre y 23 de septiembre ambos de 2008, suscritos por la Dirección General de Comunicación Social de la SEPH para la Dirección del Programa Nacional de Actualización Docente donde se solicita la autorización para el envío de spots por radio y televisión y donde se informa el calendario de actividades de los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Acción Promovida

08-A-13000-07-0565-07-003 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Hidalgo instruya a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo para que establezca acciones para mejorar la promoción y fomento de todos los programas educativos en el municipio de Juárez Hidalgo, en cumplimiento del objetivo 2, estrategias 2.4 y 2.7 del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 e inciso h, cláusula octava, del Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo de los programas: Programa Escuelas de Calidad; Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa; Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes; Programa Nacional de Lectura; Programa para el Fortalecimiento del Servicio a la Educación Telesecundaria; Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; Programa Asesor Técnico Pedagógico, y Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, suscrito entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Hidalgo.

El Gobierno del Estado de Hidalgo presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

Programas educativos operados en el Estado de Hidalgo y el municipio de Juárez Hidalgo

El PSE 2007-2012 señaló entre sus objetivos “articular la oferta de servicios dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad” y “ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad” como estrategia se propuso “articular la oferta de servicios dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad y establecer un nuevo marco de responsabilidades para asegurar mejores niveles de cobertura y logro educativo en estos grupos”. El Programa también planteó la necesidad de atender de manera prioritaria a los niños y jóvenes de las localidades y municipios con mayor rezago, con base en la construcción de agendas estatales (...) elaboradas conjuntamente con las entidades y el CONAFE.

En materia de financiamiento a la educación, los artículos 25 y 27 de la LGE disponen que “el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos”. “El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional. En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública”.

El artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente en 2008, dispone que “los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas...”.

La distribución de los recursos destinados a los programas de educación en el Estado de Hidalgo, en el ejercicio fiscal de 2008, y en el municipio de Juárez Hidalgo, se realizó como se muestra en los cuadros siguientes:

RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, EN 2008
(Miles de pesos)

	Responsable del programa	Programas federales	Recursos federales ejercidos	
			Estado	Municipio
1.	SEP/Subsecretaría de Educación Básica/DGDGIE	Programas Escuelas de Calidad	43,946.31/	60.0
2.	SEP/Subsecretaría de Educación Básica/DGDGIE	Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	1,553.5	0.0
3.	SEP/Subsecretaría de Educación Básica/DGME	Programa Nacional de Lectura	751.1	5.0
4.	SEP/Subsecretaría de Educación Básica/DGME	Programa de Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	2,935.5	0.0
5.	SEP/Subsecretaría de Educación Básica/DGFCMS	Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio	14,813.7	ND
6.	SEP/Subsecretaría de Educación Básica	Programa de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar en las entidades federativas	1,396.0	17.6
7.	SEP/Subsecretaría de Educación Básica/DGFCMS	Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres	853.5	0.0
8.	CONAFE/Delegación Estatal del CONAFE	Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	135,167.1	680.6
9.	INEA/IHEA	Programas: Atención a la Demanda de Educación para Adultos, y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo	7,984.0	155.4
10.	Oportunidades	Programa de Desarrollo Humano (componente educativo)	703,229.3	1,612.3
Totales			912,630.0	2,530.9

FUENTE: SEPH, Delegación CONAFE Hidalgo, IHEA, Coordinación Estatal del PDHO.

ND/ No disponible

A/ Alumnos, B/ Beneficiarios, D/ Docentes, E/ Escuelas

1/ El monto ejercido incluye un remanente del año anterior por 13,276.5 miles de pesos.

En el cuadro anterior se observó lo siguiente:

- De los 10 programas potenciales de ser operados en el Estado de Hidalgo por un monto de 912,630.0 miles de pesos, se aplicaron 7 en el municipio, con un presupuesto ejercido de 2,530.9 miles de pesos, cifra que representó el 0.3% del total.
- Los programas que no fueron operados en el municipio (3), tuvieron un presupuesto ejercido en el Estado de Hidalgo de 5,342.4, que representó un 0.6% del total.

Con la revisión de la información enviada por la SEP, la SEPH (estados de cuenta, informes financieros, fichas de depósitos y acuses de recibo de transferencias), el CONAFE (listas de beneficiarios, cheques y estados de cuenta), el IHEA (conciliación contable presupuestal, resumen del presupuesto anual 2008 y reporte del presupuesto autorizado, recibido y ejercido por capítulos ejercidos al 31 de diciembre de 2008) y la Coordinación Estatal del PDHO (oficios de los recursos otorgados a las familias beneficiarias del Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal de 2008 y apoyos educativos emitidos de manera bimestral en el municipio de Juárez Hidalgo, en el ejercicio fiscal 2008), se constató la operación de 7 programas de educación básica en el municipio de Juárez Hidalgo, como se muestra a continuación:

RECURSOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, EN 2008

(Miles de pesos)

Operador	Programa	Beneficiarios	Recursos ejercidos		% Participación de Juárez Hidalgo en relación con lo ejercido en Hidalgo
			Hidalgo	Juárez Hidalgo	
SEP/SEPH	Programas Escuelas de Calidad (PEC)	1(E)	43,946.3	60.0	0.1
	Programa Nacional de Lectura	ND	751.1	5.0	0.7
	Programa de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar en las entidades federativas	ND	1,396.0	17.6	1.3
	Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio	ND	14,813.7	ND	ND
CONAFE	Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica.	4 (E), 11(AC), 7 (D), 1(S), 64 (A), 7 (PE)	135,167.1	680.6	0.5
INEA/IHEA	Programas: Atención a la Demanda de Educación para Adultos, y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo	84(B)	7,984.0	155.4	2.0
Oportunidades	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (componente educativo)	342(A)	703,229.3	1,612.3	0.2
Totales			907,287.5	2,530.9	0.3

FUENTE: SEPH, Delegación CONAFE Hidalgo, IHEA, Coordinación Estatal del Programa Oportunidades.

1/ El monto ejercido incluye un remanente del año anterior por 13,276.5 miles de pesos.

ND/ No disponible

A/ Alumnos, B/ Beneficiarios, D/ Docentes, E/ Escuelas, P/ Promotor, AC/ Asesor Comunitario, S/ Supervisor, PE/ Promotores Educativos, NC/ No cuantificable

Nota.- Los totales corresponden a las cifras disponibles.

Se comprobó la operación de 7 programas con un monto ejercido de 2,530.9 miles de pesos, que representó el 0.3% del presupuesto destinado a esos programas (907,287.5 miles de pesos) en el Estado. Se analizó la trayectoria que ha tenido el gasto ejercido en el municipio durante el periodo de 2000-2008, y se obtuvo lo siguiente:

**RECURSOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, EN EL ESTADO
DE HIDALGO DURANTE EL PERIODO DE 2000-2008**

(Miles de pesos)

Programas federales	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
SEP/SEPH									
Programas Escuelas de Calidad (PEC)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	80.0	85.0	60.0
Programa Nacional de Lectura (PNL)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.2	4.6	5.0
Programa de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar en las entidades federativas	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17.6
Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
CONAFE									
Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	100.0	218.9	83.7	115.9	129.0	171.5	194.1	714.4	680.6
INEA/IHEA									
Programas: Atención a la Demanda de Educación para Adultos, y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	155.4
Oportunidades									
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (componente educativo) 1/	731.0	835.5	1,036.2	1,208.5	1,407.9	1,480.7	1,543.6	1,690.0	1,612.3
Total	100.0	949.9	919.2	1,151.1	1337.5	1,579.4	1,760.0	2,347.6	2,530.9

FUENTE: SEPH, Delegación CONAFE Hidalgo, IHEA, Coordinación Estatal del Programa Oportunidades (Apoyos emitidos a los beneficiarios del programa Oportunidades 2000-2008)

ND/ No disponible

Nota.- Los totales corresponden a las cifras disponibles.

1/ Se incluyeron los montos que corresponde a los recursos erogados en el año fiscal correspondiente.

De los programas operados por la SEPH, dos (PEC y PNL) contaron con un registro de tres años del gasto ejercido en el municipio de Juárez Hidalgo. En el Programa de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar en las entidades federativas, se identificó el gasto realizado en el ejercicio fiscal de 2008. En el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio no fue identificable el gasto para el municipio en todo el periodo.

Los programas de Desarrollo Humano Oportunidades y Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica operados por la CNDHO y el CONAFE contaron con listas de beneficiarios y la información sobre los recursos y tipos de apoyos otorgados en el municipio de Juárez Hidalgo, correspondientes al periodo 2000-2008.

En los programas Atención a la Demanda de Educación para Adultos y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo operado por el IHEA se identificó el gasto realizado en el ejercicio fiscal de 2008.

La relación de beneficiarios de los programas operados en el municipio de Juárez Hidalgo se muestra a continuación:

**BENEFICIARIOS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, EN EL ESTADO DE HIDALGO
DURANTE EL PERIODO DE 2000-2008**

Programas federales	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
SEP/SEPH									
Programas Escuelas de Calidad (PEC)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1(E)	1(E)	1(E)
Programa Nacional de Lectura	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3(AT)	1(AT)	ND
Programas de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar en las entidades federativas.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4 (E) 1 (JS) 1 (AT)
Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
CONAFE									
Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica.	50 (A), 3(D), 4(AC), 1(S), 1(E), 2 (PE)	4 (E), 4 (AC), 1(S), 2 (PE)	4 (E), 4 (AC), 1(D), 1(S), 2 (PE)	4 (E), 4 (AC), 1(D), 1(S), 3 (PE)	4 (E), 4 (AC), 1(D), 2(S), 2 (PE)	4 (E), 2 (AC), 4(D), 2(S), 3 (PE)	4 (E), 4 (AC), 4 (D), 1(S), 2 (PE)	4 (E), 4 (AC), 10 (D), 1(S), 3 (PE)	4 (E), 11(AC), 7 (D), 1(S), 64 (A), 7 (PE)
INEA/IHEA									
Programas: Atención a la Demanda de Educación para Adultos, y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo	18(B)	60(B)	116(B)	72(B)	79(B)	225(B)	59(B)	74(B)	84(B)
OPORTUNIDADES									
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (componente educativo) 1/	379(A)	368(A)	385(B)	421(A)	411(A)	357(A)	387(A)	342(A)	297(A)

FUENTE: SEPH, Delegación CONAFE Hidalgo, IHEA, Coordinación Estatal del Programa Oportunidades

ND/ No disponible

A/ Alumnos, B/ Beneficiarios, D/ Docentes, E/ Escuelas, AC/ Asesor Comunitario, P/Promotor, PE/ Promotores Educativos, AT/ Asesor Técnico, S/ Supervisor, JS/ Jefatura de Sector.

1/ Se incluyeron datos correspondientes al final del ciclo escolar correspondiente.

De los programas operados por la SEPH, dos programas: Nacional de Lectura (en 2008) y Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio no fue identificable el número de beneficiarios.

Los programas operados por el IHEA, el CONAFE y la Coordinación Estatal de Oportunidades sí registraron el número de beneficiarios.

La información disponible no permitió evaluar el alcance, la trayectoria del gasto ni el alcance de los apoyos en educación pública en el municipio de Juárez Hidalgo. Los programas operados por la SEPH carecen de bases de datos que sirvan como mecanismos de control y rendición de cuentas, para

reconocer el número de beneficiarios y el gasto realizado en el ámbito municipal, en incumplimiento del artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente en 2008.

Con el oficio núm. DCCPyAF/092/09 del 22 de diciembre de 2009, la SEPH informó lo siguiente:

- Mediante la tarjeta informativa de la Dirección del Programa Nacional de Actualización Docente de la SEPH del 21 de diciembre de 2009, se informó que para el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio “las Reglas de Operación, emitidas por la autoridad federal establecen el ‘registro académico de los maestros que participan en procesos de formación continua’ pero no establecen la identificación de los docentes beneficiarios por el municipio en el que prestan sus servicios. Además, la elaboración de la base de datos para rendir tal información fue responsabilidad de la Dirección General de Formación Continua (...).
- Mediante tarjeta informativa de la Subdirección de Educación Preescolar de la SEPH, y los informes trimestrales, se verificó que el Programa de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar, tiene un control mediante tablas trimestrales que contienen las actividades, beneficiarios, rubros y costos generados, entre otros. Con lo cual se comprobó que el programa otorgó apoyos de material didáctico, capacitación y equipo electrónico para la Jefatura del sector, la supervisora y el asesor técnico, así como, paquetes escolares a los 4 jardines de niños del municipio de Juárez Hidalgo.

Con el oficio núm. DCCPyAF/06/10 del 18 de enero de 2010 y dos tarjetas informativas anexas, la SEPH informó lo siguiente: “que los beneficiarios directos del Programa Nacional de Lectura, en el rubro de capacitación, en el Municipio de Juárez Hidalgo, en el ejercicio 2008, son los Asesores Técnicos Pedagógicos de las Jefaturas de Sector de los 3 Niveles Educativos (Preescolar General, Primaria General y Telesecundaria), mismos que realizan la capacitación a los Directivos y Docentes de las Escuelas ubicadas en dicho municipio”.

Respecto al Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, se informó lo siguiente: “Si bien es cierto que las Reglas de Operación plantean la creación de un Sistema Nacional de Registro Académico (...) no es prioritario identificar a los docentes que son capacitados y/o actualizados, por el municipio en el que prestan sus servicios”.

Con la revisión de la información proporcionada, se determinó que el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio tiene deficientes mecanismos de control para llevar un registro de las actividades y beneficiarios, se muestra una falta de coordinación con la Dirección General de Formación Continua para elaborar un registro académico

de los maestros que participan en procesos de formación continúa basado en las acciones de capacitación del programa. Por lo anterior, no se atiende la observación debido a que la SEPH no presentó evidencias para el fortalecimiento de sus mecanismos de control y registro de beneficiarios de los programas Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio y Nacional de Lectura.

Acción Promovida

08-A-13000-07-0565-07-004 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Hidalgo instruya a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo para que establezca mecanismos de control para favorecer el adecuado registro de beneficiarios y de la asignación de recursos para conocer la eficiencia y eficacia de los programas educativos, en cumplimiento del artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Gobierno del Estado de Hidalgo presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Recursos ejercidos en el municipio en los programas de educación básica

El artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que “las dependencias y entidades deberán prever en las reglas de operación de los programas sujetos a éstas conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos o en los instrumentos jurídicos mediante los cuales se canalicen recursos, la obligación de reintegrar a la Tesorería los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio no se hayan devengado.”

Los numerales 7.2 de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura (PNL) y 7.2 del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP), respectivamente, señalan que los recursos que no se destinen a los fines autorizados y los no ejercidos al 31 de diciembre de 2008, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.

El inciso I de la cláusula octava del Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas, suscrito entre la Federación, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, del 11 de febrero de 2008, señala que la SEPH se obliga a reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos asignados a cada uno de los programas que no se destinen a los fines autorizados de conformidad con lo establecido en sus reglas de operación y demás disposiciones administrativas, financieras y jurídicas aplicables. Asimismo, la cláusula décima del Convenio referido, dispone que la SEP es responsable del seguimiento y cumplimiento de los programas.

Los montos de los recursos ejercidos en el estado de Hidalgo para el desarrollo de los programas PNL y PRONAP aplicados en el municipio de Juárez Hidalgo, fueron de la forma siguiente:

**RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
EN EL ESTADO DE HIDALGO, 2008.
(Miles de pesos)**

Operador	Programas	Autorizado	Ejercido al 30-sep- 2009	Comprometido	Por ejercer
1. SEPH/Subsecretaría de Educación Básica	Programa Nacional de Lectura	751.1	749.9	1.2	0.0
2. SEPH/Subsecretaría de Educación Básica	Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio.	14,813.7	8,169.0	2,416.7	6,644.7

FUENTE: SEPH, corte al 30 de Septiembre de 2009.

Con la revisión de los montos autorizados en los Convenios de coordinación y en las Reglas de Operación de los programas operados en el Estado de Hidalgo, los informes financieros trimestrales del ejercicio 2008, y la información proporcionada por la Dirección de Contabilidad, Cuenta Pública y Análisis Financiero de la SEPH sobre el gasto realizado para la operación de los programas en 2008,

se comprobó que en los Programas de Nacional de Lectura y el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, no se ejerció la totalidad de los recursos en 2008, sin que la SEPH presentara la comprobación del reintegro de los mismos a la Tesorería de la Federación, en incumplimiento de los numerales 7.2 de las Reglas de Operación del PNL y 7.2 del PRONAP, y del inciso I, cláusula octava del Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas.

Con el oficio núm. DCCPyAF/092/09 del 22 de diciembre de 2009, la SEPH presentó evidencias de la autorización por parte de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Con la revisión del oficio núm. 307-A-1974 de la SHCP del 15 de octubre de 2008, se comprobó la autorización de la aplicación de los recursos presupuestados en 2008, para que las entidades federativas lo ejercieran durante el ejercicio fiscal de 2009.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Programa Escuelas de Calidad

El Programa Escuelas de Calidad tiene por objeto instituir en las escuelas públicas de educación básica un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico para fortalecer su cultura organizacional y funcionamiento, orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente, que atienda con equidad a la diversidad, apoyándose en un esquema de participación social, de cofinanciamiento, de transparencia y de rendición de cuentas.

Se entiende como escuela de calidad aquella que asume de manera colectiva la responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos los alumnos y se compromete con el mejoramiento continuo del aprovechamiento escolar; la escuela que procura la normalidad mínima de su funcionamiento, comparte sus experiencias e impulsa procesos de autoformación de sus actores; es una comunidad educativa integrada y que promueve equidad y garantiza que los educandos adquieran los conocimientos y desarrollen las habilidades y los valores necesarios para alcanzar una vida personal y familiar plena, ejercer una ciudadanía competente, activa y comprometida.

El punto 4.4.1. de las Reglas de Operación del Programa de Escuelas de Calidad, vigentes en el ejercicio fiscal de 2008, dispone como requisitos que las escuelas que voluntariamente decidan participar en el programa de escuelas de calidad, deben cumplir con las bases publicadas en las convocatorias estatales, las cuales consideraran el orden siguiente: a) los criterios establecidos en el punto 4.2; b) los criterios adicionales emitidos por la autoridad estatal competente; c) sus condiciones

locales, y d) artículo 23, fracción V del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, que a la letra dice: “se dará prioridad a las localidades en donde ya opera el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades”.

En el punto 4.4.1.1 de las mencionadas reglas se dispone que cada entidad federativa diseñará su propia estrategia de selección de escuelas, considerando los elementos siguientes: a) las reglas de operación; b) la política estatal de transformación de la gestión escolar; c) su documento orientador estatal de desarrollo para el programa escuelas de calidad; d) las necesidades de apoyo de las escuelas que atienden a población marginada, y e) la disponibilidad de recursos económicos en su fideicomiso estatal.

Con el Convenio Marco de Coordinación, suscrito entre la Federación, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, del 11 de febrero de 2008, se comprobó la manifestación de voluntad por parte del Estado Libre y Soberano de Hidalgo de incorporarse al Programa Escuelas de Calidad.

La SEP y el Estado de Hidalgo publicaron la convocatoria el 5 de marzo de 2007 en el periódico El Sol de Hidalgo, en la cual se señalaron las bases para participar en el Programa de Escuelas de Calidad (PEC en su fase VII) Ciclo Escolar 2007-2008 y fue dirigida a las escuelas públicas de educación básica ubicadas en las zonas marginadas, de media a muy alta marginación, escuelas multigrado, campamentos de estudiantes migrantes, centros comunitarios CONAFE y los CENDIS que proporcionan educación preescolar en el Estado de Hidalgo que decidieran incorporarse al programa efectuarán la solicitud.

Se comprobó que sólo el Director de la escuela Heroínas Mexicanas del municipio de Juárez Hidalgo, suscribió el formato de reinscripción al Programa Escuelas de Calidad, el 20 de junio de 2008. Con el oficio núm. CEPEC/037/08-09 del 18 de agosto de 2008, la Coordinación Estatal del Programa de Escuelas de Calidad informó a la dirección de la escuela Heroínas Mexicanas que dicha escuela había sido seleccionada para participar en el programa. Lo anterior, en cumplimiento de los puntos 4.4.1. y 4.4.1.1 de las Reglas de Operación del Programa de Escuelas de Calidad, publicadas en el DOF el 30 de diciembre de 2007, vigentes en el ejercicio fiscal de 2008, y del Convenio Marco de Coordinación del 11 de febrero de 2008.

*Resultado Núm. 8 Sin Observaciones***Programa Escuelas de Calidad**

El numeral 4.2.2 de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad (PEC), vigentes en el ejercicio fiscal de 2008, señalan que las escuelas beneficiadas reincorporadas con una permanencia menor a cuatro años en el PEC, podrán ejercer los recursos de la siguiente manera: al menos el 30.0% para fortalecer las competencias docentes, directivas y de padres de familia, así como la adquisición de equipo técnico, libros, útiles, materiales escolares y didácticos, y otros componentes que enriquezcan el proceso de aprendizaje de los alumnos. El resto podrá asignarse para rehabilitación, acondicionamiento, mantenimiento, construcción y ampliación de espacios educativos, así como para la adquisición de mobiliario. El numeral 4.3.2 “modalidades de distribución de recursos a las escuelas” de las Reglas de Operación del programa señala un monto hasta de 70.0 miles de pesos a las escuelas de nuevo ingreso o que tengan menos de cuatro años cumplidos de permanencia en el PEC y que además estén ubicadas en zonas de alta o de muy alta marginación.

Con el Informe de resultados y supervisión validado por el Asesor Técnico Pedagógico del PEC, se constató que la escuela Heroínas Mexicanas en el municipio de Juárez Hidalgo recibió 60.0 miles de pesos (compuesto por aportaciones federales, del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal de Escuela de Calidad y de los padres de familia), para la adquisición de equipo de cómputo, cursos destinados a docentes, padres de familia y alumnos de la escuela, material eléctrico y de herrería para la escuela.

El monto asignado para el fortalecimiento de las competencias docentes representó el 35.8%. El recurso restante se utilizó para la compra de materiales para el acondicionamiento y mantenimiento de los espacios educativos, en cumplimiento de los numerales 4.2.2 y 4.3.2 de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

*Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1***Programa Nacional de Lectura (PNL)**

El numeral 4.3.1 de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura señala que los recursos aportados por la SEP se destinarían únicamente a financiar los conceptos de gasto autorizados, los cuales están asociados a la ejecución de las actividades programadas para el cumplimiento de los objetivos y metas. Los conceptos autorizados que pueden ser financiados con los recursos transferidos, entre otros, son:

- Pasajes terrestres y aéreos, así como viáticos a los asesores que imparten los talleres y cursos de actualización y capacitación cuando requieran trasladarse a otros puntos dentro o fuera de la entidad; a los miembros del Comité de Selección y Comité de Selección Ampliado para asistir a las reuniones estatales y nacionales de selección; a los encargados de realizar el acompañamiento presencial y/o la supervisión de la distribución e instalación de los acervos de las bibliotecas escolares y de aula en las escuelas de educación básica; al equipo técnico para asistir a seminarios y congresos dentro del territorio nacional; y, a los asesores de la red de acompañamiento.

El artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que “las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales”.

En la suscripción de convenios se observará lo siguiente:

“III. “Establecer los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación oportuna de los mismos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los requerimientos de las entidades federativas. La ministración de los recursos deberá ser oportuna y respetar dichos calendarios;...”

El anexo 2 del Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas, suscrito por la SEP y la SEPH, el 11 de febrero de 2008, estableció que para el PNL la federación suministraría en el mes de abril de 2008 la cantidad de 751.1 miles de pesos al Estado de Hidalgo.

Se comprobó que la Coordinación del Programa Estatal de Lectura del Estado de Hidalgo, mediante el oficio núm. PEL/0285/2008 del 12 de junio de 2008, recibió de la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, la ficha de depósito del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) con número de folio 322, que ampara la radicación de los recursos autorizados para el PNL 2008 en el Estado de Hidalgo, por la cantidad de 751.1 miles de pesos.

Mediante el oficio núm. PEL/0290/09 del 3 de noviembre de 2009, la coordinación informó a la Dirección General de Educación Básica del Estado de Hidalgo que en el 2008 ejerció un aproximado de 5.0 miles de pesos en el municipio de Juárez Hidalgo, dicho recurso fue utilizado para el pago de alimentación y hospedaje de los asesores técnico-pedagógicos que asistieron a los cursos talleres a nivel estado, de conformidad con el numeral 4.3.1 de las Reglas de Operación del PNL. Dichos

recursos ejercidos representaron el 0.7% de los 751.1 miles de pesos que la SEP aportó al estado, de conformidad con el punto 4.3.2 de las Reglas de Operación del PNL y del Anexo 2 del Convenio Marco.

Sin embargo, el recurso asignado al Estado de Hidalgo para el Programa Estatal de Lectura fue suministrado el 12 de junio de 2008 y no en el plazo establecido (abril de 2008), en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del Anexo 2 del Convenio Marco del 11 de febrero del 2008.

La Dirección General de Materiales Educativos de la SEP mediante el oficio no. DPS/0040/2010 del 15 de enero de 2010, informó lo siguiente: “esta unidad administrativa transfirió con fecha 12 de junio de 2008 el importe marcado en el anexo 2 del citado Convenio, obedeció fundamentalmente a que el área administrativa del Estado de Hidalgo no proporcionó en tiempo y forma el número de cuenta bancaria en la cual se radicarían los recursos correspondientes, acorde con lo previsto en la cláusula 4.4.1.1 de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura”.

Con la revisión de los documentos “Estado del ejercicio autorizado ejercido” y “Afectación presupuestaria”, se determinó que la observación persiste ya que la SEP no cumplió con los tiempos convenidos para la ministración de recursos.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0565-07-002 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente las acciones necesarias para ministrar los recursos para el desarrollo de los programas educativos en tiempo y forma, en cumplimiento del artículo 82, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas del 11 de febrero de 2008.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP)

El punto 3.1 de las Reglas del PRONAP publicadas en el DOF el 30 de diciembre de 2007, vigentes en el ejercicio fiscal de 2008, señalan que el programa tiene por objetivo generar condiciones para hacer de la actualización, capacitación y superación profesional de los maestros de educación básica en servicio, procesos regulados, sistematizados y de calidad que contribuyan a la mejora en los niveles de aprendizaje de los alumnos.

En el numeral 4.4.1.2 de las Reglas de Operación del PRONAP, la cláusula quinta y el anexo 2 del Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, suscrito el 11 de febrero de 2008, se señaló que destinaría al Estado de Hidalgo un monto de 10,585.8 miles de pesos, para la ejecución del PRONAP en una sola ministración en el mes de marzo, con su recibo correspondiente.

Con el acuse de recibo del 3 de abril de 2008, se comprobó que los recursos trasferidos al Estado para la operación del PRONAP los recibió la Subsecretaría de Planeación, Administración y Finanzas de la SEPH, los cuales fueron por 10,585.8 miles de pesos para dicho programa.

Con el informe financiero “concentrado del presupuesto ejercido en 2008 del PRONAP”, se comprobó que los recursos ejercidos en ese año fueron por un importe de 10,585.8 miles de pesos, mismos que coinciden con el acuse antes citado y fueron utilizados como se muestra a continuación:

CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO 2008

(Miles de pesos)

Capítulo/partida	Concepto	Ejercido
2000	Materiales y Suministros	3,889.6
3000	Servicios Generales	6,324.5
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	371.7
Total		10,585.8

FUENTE: SEPH, Informe financiero concentrado del presupuesto ejercido en 2008 para el PRONAP.

Con el estado de cuenta núm. 01028466179 del Grupo Financiero BANORTE, S.A., del mes abril de 2008, se comprobó que los recursos otorgados a la SEPH para el PRONAP fueron suministrados en una sola exhibición el 3 de abril de 2008 y utilizados en los ámbitos y rubros autorizados, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.4.1.2 de las Reglas de Operación y cláusula quinta del convenio citado; sin embargo, se incumplió en el tiempo de entrega de los recursos (marzo), en desapego del anexo 2 del Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio.

En relación con lo anterior, mediante nota informativa s/n, la Dirección del Programa Nacional de Actualización Docente señaló que “el programa es de carácter federal y su implementación es para todo el Estado de Hidalgo, por ello, nos encontramos que no se cuenta con información precisa de los usuarios de cada uno de los municipios de la entidad, ya que hasta la fecha se convoca a los beneficiarios y asisten los que así lo desean. Las listas de registro de asistencia no consideran la clarificación de cuál es el municipio de procedencia de los asistentes a la oferta de formación continua porque las reglas de operación no se pide tal cuestión. Sin embargo, la federación ha iniciado el proceso de creación del Sistema de Registro Académico de la Formación Continua (SIRAFEC) que será de observancia nacional, no obstante, en tal registro tampoco incluye el requerimiento de que los usuarios manifiesten el municipio en el que desempeñan sus actividades profesionales.”

Por lo que refiere al municipio de Juárez Hidalgo, no fue posible determinar los montos asignados, debido a que la SEPH no cuenta con información precisa de los beneficiarios ni de los recursos destinados a cada uno de los municipios de la entidad. Lo anterior en incumplimiento del artículo 20 de la LGE.

Con el oficio núm. DCCPyAF/092/09 del 22 de diciembre de 2009, la SEPH informó lo siguiente: “la forma en que se encuentra designadas las zonas y sectores escolares en todo el estado en los diversos niveles y modalidades de educación básica, impiden que cada Centro de Maestros mantengan el control de sus usuarios por municipio, debido, principalmente a que no existe una relación biunívoca entre sectores, zonas escolares, municipios y centro de maestros. Esto es: existen 82 municipios y sólo 19 centro de maestros; los usuarios acuden a los procesos de actualización de acuerdo a sus necesidades y a las indicaciones que reciben de sus autoridades superiores, quienes le pueden hacer en uno u otro centro de maestros de la gran geografía que tiene, por ejemplo un sector.”

De la respuesta anterior, la SEPH no justifica la falta de información precisa de los beneficiarios ni de los recursos destinados a cada uno de los municipios de la entidad.

La SEP mediante el oficio núm. CA/RF/004/2009 del 18 de enero de 2010, informo lo siguiente: “la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DCFCMS), mediante su

Departamento de Recursos Financieros, procedió a la captura de la Cuenta por Liquidar Certificada en el SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal), el 27 de marzo de 2008 (...), ejerciendo los recursos en el mes de marzo (...). Por lo que se refiere a la entrega física del recurso, es directamente la Tesorería de la Federación quién programa la fecha de envío de los recursos a cada una de las Entidades Federativas".

Con la revisión de la CLC Directa impresa el 27 de marzo de 2008, se constató que la SEP fue la unidad ejecutora de los recursos a partir de la fecha citada. Sin embargo, la CLC no comprueba que se programará la entrega de los recursos para dar cumplimiento con las fechas de pago estipuladas, por lo anterior no se solventa la observación.

Con el oficio núm. DCCPyAF/06/10 del 18 de enero de 2010 y tarjeta informativa del 13 mismo mes y año, la SEPH informó lo siguiente: "las Reglas de Operación de este Programa, plantean la creación de un sistema nacional de registro académico (SIRAF), en el que no es prioritario identificar a los docentes que son capacitados y/o actualizados" (...)

Con la revisión de los listados de Cursos Estatales, listado de Exámenes Nacionales y listados del Taller Pregunta, Explora y Construye de Enciclopedia y listado de la conferencia Habilidades Intelectuales en la escuela primaria y secundaria, no se pudo identificar la procedencia de los docentes del municipio de Juárez Hidalgo y fueron beneficiados por los servicios de ese centro de actualización.

De la respuesta anterior, se evidencio que el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio tiene deficientes mecanismos de control para llevar un registro de las actividades y beneficiarios, toda vez que los beneficiarios del programa en el municipio de Juárez Hidalgo. Por lo anterior, se tiene por no atendida observación formulada.

Acción Promovida

08-A-13000-07-0565-07-005 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Hidalgo instruya a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo para que implemente las acciones necesarias para contar con un padrón o listas de docentes beneficiarios que permitan conocer el número de apoyos otorgados y el logro de las metas

del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley General de Educación.

El Gobierno del Estado de Hidalgo presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0565-07-003 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca las acciones necesarias para suministrar los recursos para el desarrollo de los programas educativos en tiempo y forma, en cumplimiento del numeral 4.4.1.2 de las Reglas de Operación del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, y del Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Programa de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar (PARCPEP)

El PARCPEP tiene como objetivo general impulsar el desarrollo y la consolidación de las Coordinaciones Estatales de Asesoría y Seguimiento (CEAS) en las entidades federativas, para asegurar el acompañamiento académico continuo del personal técnico, directivo y docente de educación preescolar sobre la aplicación del nuevo currículo, el seguimiento de dicha aplicación en las zonas, escuelas públicas de educación preescolar y aulas, así como la evaluación permanente de los resultados de aprendizaje de los alumnos.

Los principales usuarios y beneficiarios del programa son las CEAS, el personal técnico, directivos y personal docente de las escuelas públicas que imparten educación preescolar. Las acciones del programa tenderán a beneficiar esencialmente a todos los alumnos que cursen educación preescolar, mediante la atención que reciban en las aulas.

El punto 3.3.1 de las Bases de Operación para el PARCPEP, señala que para tener acceso a los beneficios del Programa, se deberán considerar los requisitos siguientes:

Contar con las CEAS responsables de la Renovación Curricular Pedagógica de la Educación Preescolar, adscrita a la estructura de nivel educativo, cuyos integrantes estén dedicados de tiempo completo al programa y atiendan todas las escuelas públicas de educación preescolar y zonas.

- a) Elaborar un programa anual de trabajo sobre la implementación de la renovación curricular, el cual deberá contener las acciones necesarias para que los actores (CEAS, directivos, docentes, etcétera) cuenten con las condiciones necesarias para la implementación de la renovación curricular y pedagógica de la educación preescolar. Dicho programa deberá ser enviado para su revisión y aprobación por parte de la SEP.
- b) Cumplir lo dispuesto en las presentes bases y a los criterios y orientaciones que determine la SEP para el desarrollo de la renovación curricular y pedagógica de la educación preescolar.
- c) Suscribir con la SEP el convenio de coordinación y los lineamientos internos de la coordinación para el caso del Distrito Federal, respectivamente, en los cuales se establecerán los términos, modalidades y medios para la asignación de los recursos federales, validados por las áreas jurídicas estatales y de la SEP. Asimismo se establecerán los periodos y las características de los informes técnicos y financieros con el fin de verificar la correcta aplicación de los recursos que conforme a los mismos se transferirán a las entidades federativas.
- d) Abrir una cuenta específica para los recursos públicos federales aportados; la cuenta será administrada por el área de recursos financieros de la autoridad educativa local o su equivalente.

Se comprobó que la SEPH suscribió con la SEP el Convenio de Coordinación para el desarrollo de los programas: "Programa de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar en las Entidades Federativas" "Programa de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Primaria en las Entidades Federativas" y "Programa de Apoyo a la Implementación de la Reforma de la Educación Secundaria en las Entidades Federativas", el 1 de abril de 2008.

Se comprobó que la SEPH elaboró el programa anual de trabajo sobre la implementación de la renovación curricular, el cual contiene las acciones necesarias para que los actores (CEAS, directivos, docentes, etcétera) cuenten con las condiciones necesarias para la implementación de la renovación curricular y pedagógica de la educación preescolar, vigente en 2008.

Se comprobó que la SEPH abrió una cuenta específica para el programa núm. 65-50230631-0 en el Banco Santander (México), S.A., a favor del Instituto Hidalguense de Educación Renovación C y P Educ. Pr. Lo anterior, en cumplimiento del punto 3.3.1 de las Bases de Operación para el PARCPEP.

Mediante el oficio núm. SEPH/DG/214/03 del 19 de febrero de 2003, se comprobó que la SEPH propuso a la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la SEP la integración de las comisiones técnicas y de consulta para la Reforma de la Educación Preescolar. En dicho documento no se acreditó la creación de la Coordinación Estatal de Asesoría y Seguimiento responsable de la Renovación Curricular Pedagógica de la Educación Preescolar. Esta coordinación debería estar adscrita a la estructura de nivel educativo y sus integrantes dedicarse de tiempo completo al programa y atender todas las escuelas públicas de educación preescolar y zonas, en incumplimiento del punto 3.3.1 de las Bases de Operación del PARCPEP.

Con el oficio núm. DCCPyAF/092/09 del 22 de diciembre de 2009, la SEPH informó en una tarjeta informativa lo siguiente: “Esta subdirección no cuenta con un documento que dictamine de forma oficial la creación de CEAS, por ello se anexa tabla mostrando el personal que conforma el equipo directamente involucrando y responsable, mismo que se dedica de tiempo completo al Programa (...)”.

Con la lista del equipo responsable de la Subdirección de Educación Preescolar de la SEPH, la dependencia no demostró evidencias de una conformación de una Coordinación Estatal de Asesoría y Seguimiento, donde se haga constar la creación de dicha estructura o bien su la estructura o bien su función y operación para la implementación del PARCPEP en el Estado de Hidalgo.

Con el oficio núm. DCCPyAF/06/10 del 18 de enero de 2010 y tarjeta informativa anexa, la SEPH informó que en 2008 las funciones de la Coordinación Estatal de Asesoría y Seguimiento fueron operadas por una estructura técnica y manifestó que “a partir de enero de 2010 se conforma de manera oficial la Coordinación Estatal de Asesoría y Seguimiento”. Sin embargo, no se demostró la constitución oficial de dicha coordinación, por lo que la observación persiste.

Acción Promovida

08-A-13000-07-0565-07-006 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Hidalgo instruya a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo para que constituya la Coordinación Estatal de Asesoría y Seguimiento para desarrollar del Programa de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar, para asegurar el acompañamiento académico continuo del personal técnico, directivo y docente de educación preescolar sobre la aplicación del nuevo currículo, el seguimiento de dicha aplicación en las zonas, escuelas públicas de educación preescolar y aulas, y que evalúe permanente los resultados de aprendizaje de los alumnos, en cumplimiento del numeral 3.3.1 de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar.

El Gobierno del Estado de Hidalgo presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

Programa de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar (PARCPEP)

El Anexo "A" del Convenio de Coordinación para el desarrollo de los programas: de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar en las Entidades Federativas, de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Primaria en las Entidades Federativas y de Apoyo a la Implementación de la Reforma de la Educación Secundaria en las Entidades Federativas, firmado la SEP y el Gobierno del Estado de Hidalgo, del 1 de abril de 2008, señala que el presupuesto sería suministrado de la forma siguiente:

CALENDARIO DE SUMINISTRO DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA
RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL ESTADO
DE HIDALGO, 2008

(Miles de pesos)

Mes	Preescolar
Abril	523.5
Julio	523.5
Octubre	349.0
Total	1,396.0

FUENTE: SEPH, Convenio de coordinación, anexo "A".

De conformidad con el numeral 3.4 "Características de los apoyos" de las Bases de Operación del PARCPEP, los recursos "deberían ser utilizados únicamente para la operación del programa".

En el numeral 3.4.2 "Monto del apoyo" de las Bases de Operación del citado programa, se determinó que para el desarrollo del programa en el Estado de Hidalgo en 2008, el recurso asignado sería de 1,396.0 miles de pesos.

En el numeral 3.4.4 se establecen los criterios de distribución y aplicación de los recursos, los cuales son:

- a) Fortalecimiento de las Coordinaciones Estatales de Asesoría y Seguimiento (CAES) con un porcentaje máximo de aplicación del 20.0% del total del recurso asignado, los rubros autorizados para ejercer dichos recursos son:
- Seminarios, talleres, cursos, encuentros académicos.
 - Servicio de asesores externos especializados.
 - Compra o reproducción de materiales bibliográficos.
 - Gastos de traslado a reuniones nacionales y estatales.
 - Adquisición y mantenimiento de equipo de cómputo, impresoras y periféricos, adquisición de software, conexiones de Internet, consumibles (tinta, papel, discos, etcétera).
 - Grabadoras de audio o video y sus consumibles.

- b) Capacitación del personal técnico, directivo y docente de zonas y escuelas públicas de educación Preescolar, con un máximo de aplicación del 45.0% del total del recurso asignado, los rubros autorizados para ejercer dichos recursos son:
- Eventos de difusión: conferencias, mesas redondas, encuentros académicos.
 - Eventos de capacitación: seminarios, talleres, cursos, encuentros académicos.
 - Producción de material electrónico, audiovisual o impreso.
 - Pago de convenios con instituciones públicas o pago de honorarios a asesores externos especializados.
- c) Seguimiento, acompañamiento y asesoría, con un máximo de aplicación del 35.0% del total del recurso asignado, los rubros autorizados para ejercer dichos recursos son:
- Viáticos (hospedaje y alimentación) y transportes, combustibles y pago de casetas para visitar las escuelas.
 - Compra y reproducción de materiales para docentes.
 - Papelería.
 - Pago de convenios con instituciones públicas o pago de honorarios a los asesores externos.

Aquellos recursos que no utilizados en alguno de los rubros asignados podrían ser ejercidos en cualquiera de los otros rubros, con justificación de la autoridad educativa estatal y con previa autorización de la SEP.

De conformidad con el numeral 4.1.3 "Comprobación de los recursos" de las Bases de Operación del PARCPEP, la entidad federativa deberá remitir a la SEP el recibo correspondiente por cada entrega de recurso, en términos del inciso b de la cláusula cuarta del Convenio de Coordinación para el Desarrollo del programa. Deberá elaborar y remitir los informes que se mencionan en la Base 4.2.1 "Avances técnicos-financieros", que solicite sobre las actividades realizadas en cumplimiento del programa, y que el contenido considere el ejercicio y la aplicación de los recursos que destine para el desarrollo del mismo, con el fin de verificar su correcta aplicación. La entidad federativa deberá resguardar la documentación original comprobatoria de los recursos financieros que destine al desarrollo del programa, y deberá remitir copia de dicha documentación, cuando así lo requiera el área competente de la SEP.

El numeral 4.2.1 de las Bases de Operación señalan que mediante la Coordinadora Sectorial de Operación Estratégica de la SEP enviará a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, turnando copia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto; así como el cumplimiento de metas y objetivos. La autoridad educativa local es responsable de elaborar los informes técnicos de avance físico y financieros.

Con la revisión de los estados de cuenta núm. 65-50230631-0 del Banco Santander (México), S.A., a favor del Instituto Hidalguense de Educación Renovación C y P Educ. Pr., se constató que la SEP efectuó el 6 y 7 de agosto de 2008 dos depósitos por la cantidad de 523.5 miles de pesos, respectivamente, y el 22 de octubre del mismo año otro por 349.0 miles de pesos. Los depósitos del mes de agosto, por lo que la SEP incumplió lo dispuesto en el anexo "A" del convenio de coordinación, ya que debieron realizarse en los meses de abril y julio, respectivamente.

Con el análisis de la cédula del informe financiero del cuarto trimestre de 2008, se constató que los recursos asignados al programa fueron distribuidos como sigue:

**RECURSOS PROGRAMADOS, MODIFICADOS Y EJERCIDOS
EN EL ESTADO DE HIDALGO, 2008
(Miles de pesos)**

Concepto y porcentaje de aplicación	Programado	Modificado	Ejercido	Remanente
Fortalecimiento 20%	279.0	355.5	355.4	0.0
Capacitación 45%	628.2	670.2	669.8	0.5
Seguimiento 35%	488.8	370.3	370.3	0.0
Total	1,396.0	1,396.0	1,395.5	0.5

FUENTE: SEPH, Informe financiero, cuarto trimestre 2008.

Se constató que los recursos otorgados a la SEPH para el PARCPEP en el Estado de Hidalgo, fueron utilizados en los rubros autorizados en las Bases de Operación; sin embargo, en el concepto de fortalecimiento el monto ejercido por la cantidad de 355.4 miles de pesos, excedió en 5.4%, del 20.0% autorizado, sin que la SEPH justificara el excedente, y sin que la SEP lo autorizara, en incumplimiento del numeral 3.4.4 de las Bases de Operación del programa.

Con la revisión de los informes trimestrales de 2008 del PARCPEP en el Estado de Hidalgo, emitidos por la Subdirección de Educación Preescolar de la SEPH, se constató que en 2008 se ejerció un monto de 17.6 miles de pesos en el municipio de Juárez Hidalgo, cantidad que representó el 1.3% del monto total ejercido en el estado para el programa, como se muestra a continuación:

RECURSOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, HIDALGO

PERIODO JULIO- SEPTIEMBRE 2008

(Miles de pesos)

Rubro	Beneficiados	Concepto de gasto	Observaciones	Costo generado
Fortalecimiento	Asesora Técnica de Zona Supervisora Jefe de sector	Material didáctico	Entregado en el mes de marzo de 2009, debido al atraso en la compra por parte de la Dirección de Adquisiciones	3.0
Capacitación	Jefe de sector Supervisora 2 Docentes 4 Directotas	Capacitación	Actividad reprogramada a octubre de 2009 por tardanza en la entrega de materiales de apoyo (paquete didáctico)	10.0 1/
Fortalecimiento	Jefatura de sector	Equipo electrónico	Equipo en proceso de entrega	7.0
Capacitación	4 jardines de niños	Material didáctico	Material de apoyo en proceso de entrega	2.0

FUENTE: SEPH, Informes trimestrales 2008.

1/ No se incluye en el total

RECURSOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, HIDALGO
PERIODO OCTUBRE- DICIEMBRE 2008
(Miles de pesos)

Rubro	Beneficiados	Concepto de gasto	Observaciones	Costo generado
Seguimiento	Supervisora zona Jefe de sector	Capacitación	Inicio octubre 2008- concluye junio 2009	5.4
Seguimiento	Jefe de sector asesora técnica de zona	Congresos, convenciones y exposiciones	Desarrollada del 1 al 5 de diciembre de 2008, actividad a nivel estatal por 37.6	0.2

FUENTE: SEPH, Informes trimestrales 2008.

Se constató que en el municipio de Juárez Hidalgo en 2008 los recursos se ejercieron en seis actividades: una en 2008, dos en 2009 y tres siguen pendientes. Como resultado de lo anterior, se constató que la SEPH ejerció el presupuesto después del 31 de diciembre de 2008, en incumplimiento del numeral 3.4 de las Bases de Operación del programa.

La SEP no ministró los recursos en los meses de abril y julio, incumpliendo lo dispuesto en el anexo "A" del convenio de coordinación.

La Subdirección de Educación Preescolar de la SEPH informó en tarjeta informativa, anexa al oficio núm. DCCPyAF/092/09 del 22 de diciembre de 2009, lo siguiente: "Se anexa copia del oficio No. 637 enviado por esta Subdirección a la Coordinación Administrativa de la SEP, en el cual se solicita su autorización para el movimiento del porcentaje por rubro de forma oficial ya que esta Subdirección tenía autorización no formalizada de la Coordinación Nacional del Programa, (...). Por lo tanto, esta Subdirección se compromete a informar a usted la respuesta que se obtenga".

Con la revisión del oficio OF. NO./637/Ciclo Escolar 2009-2010, suscrito por al Subdirección de Educación Preescolar, el 30 de noviembre de 2009, para la Coordinación se constató que no existe constancia de la autorización de dichos movimientos.

De la misma manera la SEPH informó que: mediante el oficio No. 307-A-1974 del 15 de octubre de 2008 la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaria de Egresos, de la SHCP, autorizó el uso de los recursos otorgados en 2008 por parte de las entidades federativas, durante el ejercicio fiscal de 2009.

De la respuesta anterior, la SEPH no justificó el movimiento de los porcentajes de los recursos autorizados.

La SEP no aportó información sobre el incumplimiento a las fechas convenidas para la ministración de recursos.

Acción Promovida

08-A-13000-07-0565-07-007 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Hidalgo establezca las acciones y los mecanismos necesarios para ejercer los recursos asignados por la Secretaría de Educación Pública en los porcentajes y tiempos autorizados, de conformidad con los numerales 3.4 y 3.4.4 de las Bases de Operación del Programa de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar, vigentes.

El Gobierno del Estado de Hidalgo presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida

08-0-11100-07-0565-07-004 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública establezca las acciones y los mecanismos necesarios para suministrar y ejercer los recursos para el desarrollo de los programas educativos en tiempo y forma, en cumplimiento del Anexo "A" del Convenio de Coordinación para el desarrollo de los programas: de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar de 2008.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica
CONAFE

De conformidad con el numeral 3.1 de las Reglas de Operación del Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (PACAREEIB), el programa tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad en la educación inicial no escolarizada y básica (preescolar, primaria y secundaria en su modalidad de telesecundaria), mediante acciones compensatorias como: infraestructura educativa y administrativa; dotación de material didáctico; capacitación y asesoría a madres, padres de familia y docentes; apoyos económicos a Asociaciones de Padres de Familia (APF), docentes y directivos, y fortalecimiento institucional.

Las acciones compensatorias operan mediante la asignación de recursos específicos en tres modalidades:

- Educación inicial no escolarizada para favorecer el desarrollo de competencias de las niñas y los niños hasta 4 años de edad, mediante la formación y orientación de los padres de familia, agentes educativos así como otros miembros de la comunidad para propiciar el mejoramiento de las prácticas de crianza.
- Apoyo a la educación básica: material didáctico, construcción o rehabilitación de espacios educativos, dotación de mobiliario y equipamiento para escuelas preescolares, primarias y telesecundarias rurales; capacitación y asesoría a los consejos técnicos escolares; apoyo y capacitación a las asociaciones de padres de familia; incentivos al desempeño de maestros de primaria (REDES) y apoyo a la supervisión escolar.
- Fortalecimiento institucional, para reforzar la capacidad técnico pedagógica y administrativa, así como el monitoreo y la evaluación de las acciones compensatorias.

Las acciones compensatorias consideran los indicadores definidos por el CONAPO y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en localidades preferentemente rurales e indígenas que registran altos y muy altos niveles de marginación y rezago social en los 31 estados, y atienden el servicio de educación inicial no escolarizada y los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria en su modalidad de telesecundaria. Se dividen en dos vertientes: acciones de educación inicial no escolarizada y acciones de apoyo a la educación básica.

Con la revisión de los listados de beneficiarios del municipio de Juárez Hidalgo de la Delegación del CONAFE, se constató que en el municipio se operó el Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica, con los apoyos siguientes:

APOYOS Y RECURSOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, 2008.

(Miles de pesos)

Tipos de apoyos	Tipos de apoyos	Beneficiarios	Monto
1. Sesiones a padres con niños de 0 a 4 años de edad	Servicio a padres de familia	44 (PF)	33.8
2. Infraestructura Educativa y Equipamiento	Apoyo Económico	2 (E)	452.4
3. Materiales Didácticos	Útiles escolares	8 (E) (646 paquetes)	43.9
4. Capacitación y Accesorio a Consejos Técnicos Escolares	Apoyo económico	1 ETE	16.2
5. Capacitación y accesorio a consejos técnicos escolares	Apoyo económico	1 ATP	12.0
6. Apoyo a la gestión escolar (AGE)	Apoyo económico	11 (E)	74.0
7. Incentivos al Desempeño de Maestros de Primaria (REDES)	Apoyo económico	3 (D)	34.3
8. Apoyo a la supervisión	Apoyo económico	11 (B) 11 (E)	6.8
9. Apoyo a la supervisión	Apoyo económico	1 (S)	7.2
			680.6

FUENTE: CONAFE, listas de beneficiarios, 2008.

ND No disponible

NC No cuantificable

PF/ Padres de familia, E/ Escuela, ETE/Equipo Técnico Estatal, ATP/ Asesor Técnico Pedagógico, S/ Supervisor, D/Docente, B/ Beneficiario

Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto ejercido, se comprobó que el CONAFE operó y entregó nueve tipos de apoyos del Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica en el municipio de Juárez Hidalgo, para el ejercicio

fiscal de 2008, lo anterior en cumplimiento de los artículos 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los cuales disponen que “La contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales...”. Asimismo, en congruencia del numeral 3.1 de las Reglas de Operación del Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (PACAREEIB).

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo

IHEA

El artículo 32 de la Ley General de Educación dispone que “las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

”Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja.”

Conforme el numeral 2 de las Reglas de Operación de los Programas: Atención a la Demanda de Educación para Adultos, y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA), el rezago educativo es la “condición de atraso del país o de las entidades federativas, por la falta de atención y conclusión de la educación básica de las personas de 15 y más años que no están siendo atendidas por el sistema escolarizado. Niveles de alfabetización, primaria y secundaria son servicios educativos que se ofrecen a jóvenes y adultos, en los términos del artículo 43 de la Ley General de Educación.”

Con la revisión de los documentos de “Rezago educativo por municipio Estimaciones INEA” se comprobó el decrecimiento de la población mayor de 15 años en condición de rezago en el municipio de Juárez Hidalgo, correspondiente a tres años: 2000, 2005 y 2008, como se muestra en el cuadro siguiente:

ESTIMACIONES DEL REZAGO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS
Y MÁS EN JUÁREZ HIDALGO, 2000, 2005 Y 2008

Año	Población de 15 años o más							Rezago total	
	Población mayor de 15 años	Analfabetas	Indicador de analfabetismo	Sin primaria terminada	Indicador de mayores de 15 años sin primaria terminada	Sin secundaria terminada	Indicador de mayores de 15 años sin secundaria terminada	Población	Índice de rezago educativo
2000	2,167	491	22.7	578	26.7	515	23.8	1,584	73.1
2005	1,888	395	20.9	423	22.4	387	20.5	1,205	63.8
2008	2,012	393	19.5	426	21.2	421	20.9	1,240	61.6

FUENTE: Estimaciones del INEA.

Con el análisis del rezago educativo en el municipio de Juárez Hidalgo, correspondiente a 2008, se constató que del total de la población de más de 15 años en el municipio, el 61.6% se encuentra en rezago educativo, lo cual disminuyó de 1,584 (73.1%) en el año 2000 a 1,239 (61.6%) en 2008, que representó el 21.8% (345). Lo anterior, se observa en los 3 niveles educativos, al pasar de 491 a 392 analfabetas, de 578 a 426 sin terminar primaria, y de 515 a 421 sin la secundaria terminada.

El mayor índice de personas con rezago educativo se concentró en grupos de edades mayores a 25 años. La composición de la población en rezago educativo se muestra a continuación:

**POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS EN REZAGO EDUCATIVO POR NIVEL
DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, HIDALGO, 2008**

Grupos de edad	Población de 15 años o más							Rezago total	
	Población total	Analfabetas	Índice de analfabetismo	Sin primaria terminada	Indicador de mayores de 15 años sin primaria terminada	Sin secundaria terminada	Indicador de mayores de 15 años sin secundaria terminada	Población	Índice de rezago
Total	2012	393	19.5	426	21.2	421	20.9	1,239	61.6
15 - 19 años	242	2	0.8	10	4.1	16	6.6	28	11.6
20 - 24 años	180	8	4.4	9	5.0	42	23.3	59	32.8
25 - 29 años	171	13	7.6	24	14.0	52	30.4	89	52.0
30 - 34 años	200	6	3.0	21	10.5	77	38.5	104	52.0
35 - 39 años	177	17	9.6	26	14.7	63	35.6	106	59.9
40 - 44 años	163	22	13.5	46	28.2	44	27.0	112	68.7
45 - 49 años	140	25	17.9	46	32.9	38	27.1	109	77.9
50 - 54 años	124	33	26.6	43	34.7	24	19.4	100	80.6
55 - 59 años	133	50	37.6	47	35.3	14	10.5	111	83.5
60 - 64 años	126	55	43.7	37	29.4	16	12.7	108	85.7
65 años y más años	356	162	45.5	117	32.9	35	9.8	314	88.2

FUENTE: INEA, Estimaciones del rezago educativo.

Nota: El desglose por municipio, género y grupos de edad se obtuvo de acuerdo con las proporciones del II Censo de Población y Vivienda INEGI

De los cuadros anteriores, se desprende que el índice de rezago educativo disminuyó 11.5 puntos porcentuales de acuerdo con las estimaciones del rezago educativo de la población de 15 años y más del periodo comprendido 2000-2008, al pasar de 1,584 a 1,240 personas en rezago.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo

De conformidad con los numerales 7.2 y 7.2.1 de las Reglas de Operación de los programas Atención a la Demanda de Educación para Adultos y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (PADEA y MEVT), publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2007, vigentes en el ejercicio fiscal 2008, la aplicación del programa recae en los Institutos Estatales y en las Delegaciones del INEA, que realizan, entre otras, las actividades siguientes:

- Operar y dar seguimiento a los servicios educativos dirigidos a las personas jóvenes y adultas, de conformidad con las normas técnico-pedagógicas de carácter nacional.
- Planear y definir metas según las necesidades estatales y de política nacional.

Con el análisis al documento “educandos atendidos por nivel educativo del periodo de 2000 a 2008” por entidad federativa de las estimaciones del INEA, se determinaron, por nivel educativo del municipio de Juárez Hidalgo, los resultados que se muestran a continuación:

ADULTOS ATENDIDOS POR EL PERIODO 2006-2008
DEL REZAGO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS
EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO

Año	Población atendida de 15 años o más con rezago educativo					
	Juárez Hidalgo	Analfabetas	%	Sin primaria terminada	%	Sin secundaria terminada
2006	59	19	32.2	6	10.2	34
2007	74	18	24.3	16	21.6	40
2008	69	4	5.8	18	26.1	47

FUENTE: INEA, Educandos atendidos por nivel educativo del periodo de 2000 a 2008.

Del cuadro anterior, se desprende que el PADEA y MEVT atendió en 2008 a 69 personas que representó el 5.6% de los 1,240 de lo estimado por el INEA con rezago educativo de 15 años y más, integrados por 4 analfabetas (0.3%), 18 sin primaria terminada (1.5%), y 47 sin secundaria terminada (3.8%) de las estimaciones del rezago educativo determinadas por el INEA en el ejercicio fiscal de 2008.

Con la revisión de las estimaciones de los educandos atendidos por el periodo 2000-2008 presentadas por el INEA, y los resultados logrados en el municipio de Juárez Hidalgo, reportados por la Coordinación Regional de enero a diciembre de 2008, se comprobó que las metas de adultos atendidos por nivel educativo fueron cumplidas, de conformidad con los numerales 7.2 y 7.2.1 de las Reglas de Operación de los Programas de Atención a la Demanda de Educación para Adultos, y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2007, vigentes en el ejercicio fiscal de 2008.

*Resultado Núm. 16 Sin Observaciones***Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo**

El numeral 9.1 de las Reglas de Operación de los Programas Atención a la Demanda de Educación para Adultos (PADEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVT), publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2007, vigentes en el ejercicio fiscal de 2008, señala que “los institutos estatales podrán recibir recursos mediante la firma de convenios específicos de colaboración con el INEA, para diferentes estrategias”, entre otras a las siguientes:

- Por un México sin rezago.
- Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo.
- Plazas comunitarias.
- Formación para las figuras institucionales y solidarias, con objeto de mejorar y ampliar los servicios de educación para adultos, entre otros.

Con el análisis de los documentos conciliación contable presupuestal; estado analítico de ingresos; resumen del presupuesto anual 2008; resumen de origen, aplicación y disponibilidad del presupuesto por capítulos, se constató que el presupuesto estatal ejercido por IHEA fue por 11,776.5 miles de pesos.

Con la revisión de las gratificaciones realizadas y los sueldos erogados, se comprobó que el monto ejercido por el IHEA en el municipio de Juárez Hidalgo fue de 155.4 miles de pesos, coincide con los registros del Instituto, de conformidad con el numeral 9.1 de las Reglas de Operación de los Programas Atención a la Demanda de Educación para Adultos y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2007.

Resultado Núm. 17 Sin Observaciones

Becas del Programa Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO)

El numeral 2.1 de las Reglas de Operación del PDHO señala, como objetivo del programa, “apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema, con el fin de incrementar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, mediante el mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación...”.

En su componente educativo, el programa otorga becas educativas a cada uno de los niños y jóvenes menores de 18 años, cumplidos al inicio del ciclo escolar, que estén inscritos en grados escolares comprendidos entre tercero de primaria y tercero de secundaria en escuelas de modalidad escolarizada.

Con la revisión de los documentos: “Beneficiarios del PDHO en el municipio de Juárez Hidalgo” y “Familias activas y becarios de educación básica en el municipio de Juárez Hidalgo, al cierre de ejercicio 2007 y 2008” se verificó que las familias beneficiarias fueron 525 y 546, respectivamente. El número de becarios en educación básica fueron 342 al inicio del ciclo escolar 2007-2008 y al cierre 297. La distribución de las familias beneficiarias por localidad se muestra en el cuadro siguiente:

FAMILIAS BENEFICIARIAS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO
CICLO ESCOLAR 2007-2008.

Documento	Juárez (cabecera municipal)	San Lorenzo Itzacoyotla	San Nicolás Coatzontla	Santa María1/	Familias	Becarios
Padrón de familias beneficiarias ciclo escolar 2007-2008	110	145	118	151	525	342
Padrón de familias beneficiarias ciclo escolar 2008-2009	108	171	117	150	546	297

FUENTE: Coordinación Nacional del PDHO, Padrón de Familias Beneficiarias (Sexto Bimestre de 2007)

1/ Incluye familias de la localidad de Los Tejocotes.

Para constatar la confiabilidad del listado de beneficiarios del municipio, se revisaron los formatos E2 “certificación de incumplimiento de asistencia a primaria y secundaria” del ciclo escolar 2007-2008, y

se determinó que se otorgaron 342 becas en el municipio de Juárez Hidalgo, como se detalla a continuación:

CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE
ASISTENCIA A PRIMARIA Y SECUNDARIA
EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO
CICLO ESCOLAR 2007-2008

Escuelas Primarias	Total becas
Heroínas Mexicanas	72
José E. Galindo	29
Francisco I. Madero	17
Héroes de la Revolución	46
Subtotal	164
Telesecundarias	
Núm. 22	42
Núm. 346	78
Núm. 146	26
Núm. 598	32
Subtotal	178
Total	342

FUENTE: SEDESOL, formato E2 certificación de incumplimiento de asistencia a primaria y secundaria del ciclo escolar 2007-2008.

Con la revisión del padrón de beneficiarios, el listado de familias beneficiarias y el documento de "Beneficiarios del PDHO en el municipio de Juárez Hidalgo", así como los formatos de certificación, se constató la certificación de 342 becas para alumnos de educación básica en el municipio de Juárez Hidalgo, en cumplimiento de los numerales 6.5.2 y 6.5.3.2 de las Reglas de Operación del PDHO, los cuales señalan que la entrega de las becas de educación básica está sujeta a la certificación de la inscripción y asistencia escolar de los becarios de primaria y secundaria (formato E2).

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Recursos otorgados para becas por el PDHO

El artículo 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) dispone que "los recursos que transfieren las dependencias o entidades para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no pierden el carácter federal, por lo que éstas comprobarán los gastos en los términos de las disposiciones aplicables; deberán verificar que en los convenios se establezca el compromiso de las entidades federativas de entregar los documentos comprobatorios del gasto."

En el numeral 6.6. "Entrega de los apoyos", de las mencionadas reglas, señala que "la Coordinación Nacional será responsable de la entrega bimestral de los apoyos monetarios mediante instituciones liquidadoras que realicen entregas directas en efectivo o depósitos en cuentas bancarias personalizadas, en los módulos de entrega de apoyos instalados en las sucursales de dichas instituciones o en los situados temporalmente para tal efecto."

Con la revisión del informe respecto de los recursos ejercidos del componente Educativo del PDHO a nivel entidad federativa, emitido por la dirección General de Padrón y liquidación del PDHO, y de los documentos denominados "Becarios beneficiados del Programa Oportunidades en el municipio de Juárez Hidalgo y apoyos ejercidos del componente educativo en el Estado de Hidalgo" y "Apoyos educativos emitidos de manera bimestral en el municipio de Juárez Hidalgo en el ejercicio 2008", se constató que el PDHO tuvo un presupuesto ejercido en el Estado de Hidalgo por 703,229.3 miles de pesos, de los cuales al municipio de Juárez Hidalgo correspondieron 1,612.3 miles de pesos que se destino para becas educativas y útiles escolares, y representaron el 0.2% de lo ejercido en el Estado.

Asimismo, se revisaron los oficios de transferencias interbancarias, y se constató que la Coordinación Nacional transfirió a las instituciones liquidadoras bimestralmente los recursos para el apoyo de becas en el Estado de Hidalgo.

Con oficio DGAF/1409/09 del 22 de diciembre de 2009 la Coordinación Nacional del PDHO informó que los apoyos ejercidos en el municipio de Juárez Hidalgo en el ejercicio fiscal 2008 ascendieron a 1,612.3 miles de pesos considerando becas educativas y útiles escolares. La cifra de 1,570.0 miles de pesos corresponde sólo a los apoyos para becas educativas.

Con el análisis de la información contenida en los archivos listado de "apoyos emitidos a los beneficiados del programa Oportunidades en el Estado de Hidalgo...", base de datos "asf_juarez_hgo_2008.dbf" y "layout_asf_juarez_hgo_2008.xls", así como los comprobantes de la liquidadora Telecomm, correspondientes al primer y quinto bimestres de las entregas realizadas a las

familias del municipio de Juárez, Hidalgo, se comprobó la entrega de los apoyos del componente educativo de conformidad con el artículo 83 de la LFPRH.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

Docentes

El artículo 15 de la Ley de Educación en el Estado de Hidalgo dispone que el educador es promotor, coordinador y agente directo del Proceso Educativo. Deben proporcionársele los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.

Para ejercer la docencia en instituciones creadas por el estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los educadores deberán de satisfacer los requisitos que, en su caso, señale la autoridad educativa local.

El "Profesiograma" para docentes en servicio en el estado de Hidalgo señala como requisitos para ser docente a nivel preescolar, primaria y telesecundaria los siguientes:

- Nivel educativo preescolar general: licenciatura en educación preescolar.
- Nivel educativo primaria general: licenciatura en educación primaria o egresado de institución formadora de docentes en asignaturas académicas.
- Nivel educativo telesecundaria: licenciatura en educación secundaria, educación media o educación telesecundaria.

De igual forma, solicita como requisitos administrativos: acta de nacimiento, registro federal de contribuyentes, filiación, cartilla liberada, documentos de preparación académica, ente otros.

Con la revisión de un total de 35 expedientes de los docentes que laboran en el en el municipio de Juárez Hidalgo (no se incluyó a un profesor que dejó de laborar en el ciclo escolar 2008-2009) en los niveles preescolar, primaria y telesecundaria, se constató lo siguiente:

PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CORRESPONDIENTE AL
CICLO ESCOLAR 2007-2008

Nivel	Función específica	Título	Requisitos administrativos
Preescolar:			
Juárez	Educadora encargada con grupo	✓	✓
Santa María	Educadora encargada con grupo	x	x
San Lorenzo Iztacoyotla	Educadora	✓	✓
San Nicolás Coatzontla	Directora con grupo	x	✓
	Educadora encargada de grupo	✓	✓
Primaria			
Juárez	Director, educador cuarto y quinto grado	✓	✓
	Educador primer y segundo grado	✓	x
	Educadora tercer grado	x	x
	Educador sexto grado	✓	x
Santa María	Educador primer grado	✓	x
	Educadora segundo grado	✓	✓
	Educadora tercer grado	✓	x
	Educador cuarto grado	✓	x
	Educador quinto grado	x	x
	Educador sexto grado	✓	x
San Lorenzo Iztacoyotla	Educadora primer grado	x	x
	Educadora segundo grado	✓	x
	Educador tercer grado	✓	✓
	Educadora cuarto grado	✓	x
	Educadora quinto grado	x	x
	Educadora sexto grado	✓	✓
San Nicolás Coatzontla	Educador primero y segundo grado	x	x
	Director comisionado, tercer, cuarto quinto y sexto grado	✓	✓
Telesecundaria			
Juárez	Docente	x	x
	Director, docente	x	✓
	Docente	x	X
Santa María	Docente	x	x
	Docente	✓	x
	Docente	✓	✓
San Lorenzo Iztacoyotla	Docente	✓	✓
	Docente	x	✓
	Docente	x	X
San Nicolás Coatzontla	Docente	✓	✓
	Directora, docente	✓	✓

FUENTE: SEPH, Dirección General de Educación Básica, Expedientes del personal docente en el municipio 2008.

✓/ Cumple con los requisitos X/ No cumple los requisitos

En relación con la totalidad de los docentes que laboraron en las localidades de San Lorenzo Itzacoyotla, Juárez, Santa María y San Nicolás Coatzontla, se constató que en 13 expedientes (37.1%) no se acreditaron los documentos comprobatorios de titulación y que 19 (54.3%) no contienen alguno de los requisitos administrativos, en incumplimiento del artículo 15 de la Ley de Educación en el Estado de Hidalgo y del Profesiograma de dicha entidad.

Con el oficio núm. DCCPyAF/092/09 del 22 de diciembre de 2009, la SEPH informó mediante una tarjeta informativa de la Dirección General de la Administración y Desarrollo Personal de la SEPH, la solicitud de una prórroga de el mes de enero de 2010 para rescatar los documentos referidos en el Archivo General o mediante los interesados, debido al periodo de vacaciones indicado en el calendario oficial 2009-2010 de la SEP. Por lo anterior, la SEPH no justificó ni explicó las deficiencias de control en la integración de los expedientes.

Acción Promovida

08-A-13000-07-0565-07-008 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Hidalgo instruya a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo para que implemente acciones y mecanismos correspondientes para la correcta integración de los expedientes de los docentes y que verifique que estos cumplan con los requisitos, en observancia del artículo 15 de la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo y del Profesiograma de dicha entidad.

El Gobierno del Estado de Hidalgo presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 20 Sin Observaciones

Calidad del servicio

El PSE 2007-2012 señaló como su primer objetivo “elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”.

Los artículos 26 y 27, fracción XVII, de la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial, el lunes 10 de mayo de 2004, vigente en el ejercicio fiscal de 2008, disponen que “la Autoridad Educativa Local, tomará medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, permanencia y logro en los servicios educativos. Dichas medidas estarán dirigidas de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales en desventaja”. Asimismo, la Autoridad Educativa Local, garantizará la equidad de la educación mediante acciones como: realizar las demás actividades que permitan ofrecer una mayor oferta, calidad y cobertura de los servicios educativos, para el logro de los propósitos y fines de la educación”.

El indicador alumnos por docente muestra el promedio entre alumnos y personal docente en los distintos niveles educativos. Su relevancia radica en que más allá de la importancia de aspectos como el acceso a espacios escolares adecuados, la disponibilidad de material didáctico, el uso cada vez más frecuente de computadoras y otras nuevas tecnologías en la enseñanza, el profesorado sigue siendo el recurso más relevante en el sistema educativo y del que parece demostrado que dependen, en mayor medida, los resultados obtenidos por los alumnos. La cantidad en que los alumnos disponen de este “recurso” es, por tanto, un indicador relevante en el aspecto pedagógico.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “la relevancia de este indicador radica en su utilización como factor de calidad”. Debido a la dificultad, que la propia OCDE reconoce, de encontrar formas directas de medir la calidad de la enseñanza, sirve como vía indirecta para aproximarse a valorar la calidad.

Con la base de datos de la SEPH, se constató la trayectoria del indicador promedio de alumnos por docente de los ciclos escolares 2000-2001 al 2008-2009, como se muestra en el cuadro siguiente:

NÚMERO DE ALUMNOS POR DOCENTE EN EL NIVEL PREESCOLAR
EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO
DURANTE LOS CICLOS ESCOLARES 2000-2001 A 2008-2009

Ciclo escolar	Hidalgo			Juárez Hidalgo		
	Alumnos	Docentes	Alumnos por docente	Alumnos	Docentes	Alumnos por docente
2000-2001	79,394	4,506	18	91	5	18
2001-2002	76,849	4,505	17	105	5	21
2002-2003	80,197	4,393	18	80	5	16
2003-2004	82,438	4,523	18	96	4	24
2004-2005	95,417	4,813	20	110	5	22
2005-2006	106,137	5,354	20	133	5	27
2006-2007	113,833	5,527	21	135	5	27
2007-2008	114,448	5,713	20	123	5	25
2008-2009	114,513	5,920	19	137	6	23

FUENTE: SEPH, Base de datos.

Del análisis del cuadro, se desprende que el número de alumnos por docente en preescolar en el municipio de Juárez Hidalgo aumentó en un 21.7% del ciclo escolar 2000-2001 a 2008-2009.

El indicador número de alumnos por docente en primaria del ciclo escolar 2000-2001 al 2008-2009, se muestra a continuación:

NÚMERO DE ALUMNOS POR DOCENTE EN EL NIVEL PRIMARIA
EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO
DURANTE LOS CICLOS ESCOLARES 2000-2001 A 2008-2009

Ciclo escolar	Hidalgo			Juárez Hidalgo		
	Alumnos	Docentes	Alumnos por docente	Alumnos	Docentes	Alumnos por docente
2000-2001	376,329	15,328	25	497	18	28
2001-2002	375,638	15,481	24	489	19	26
2002-2003	371,349	15,659	24	492	17	29
2003-2004	364,399	15,983	23	481	17	28
2004-2005	357,491	16,041	22	454	19	24
2005-2006	351,162	16,018	22	438	21	21
2006-2007	347,756	16,057	22	406	22	18
2007-2008	345,060	16,082	21	406	20	20
2008-2009	347,078	16,224	21	377	19	20

FUENTE: SEPH, Base de datos.

En el caso del nivel primaria la cantidad de alumnos por docente en el ciclo escolar 2008-2009 disminuyó en un 28.6% en relación con el promedio de alumnos del período de 2000 al 2008, que fue de 20 alumnos por docente.

En el caso de telesecundaria en el municipio de Juárez Hidalgo, el número de alumnos, docentes y docentes por alumno aumentó durante los ciclos escolares 2000-2001 a 2007 a 2008, como se muestra a continuación:

**NÚMERO DE ALUMNOS POR DOCENTE EN EL NIVEL SECUNDARIA
EL ESTADO DE HIDALGO Y TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ
HIDALGO DURANTE LOS CICLOS ESCOLARES 2000-2001 A 2008-2009**

Ciclo escolar	Hidalgo			Juárez Hidalgo		
	Alumnos	Docentes	Alumnos por docente	Alumnos	Docentes	Alumnos por docente
2000-2001	146,275	7,443	20	204	10	20
2001-2002	150,152	7,690	20	203	11	18
2002-2003	152,561	8,008	19	196	11	18
2003-2004	155,291	8,306	19	193	11	17
2004-2005	158,419	8,590	18	208	12	17
2005-2006	160,566	8,718	18	209	12	17
2006-2007	162,979	8,796	19	234	12	20
2007-2008	164,024	8,949	18	228	11	21
2008-2009	162,376	9,123	18	216	11	20

FUENTE: SEPH, número de alumnos por docente en educación básica.

En el nivel telesecundaria, el número de alumnos por docente en el municipio de Juárez Hidalgo se mantuvo constante durante el ciclo escolar 2000-2001 a 2007-2008. En este nivel se observa que el número de alumnos por docente en el municipio es mayor al promedio de estatal.

La trayectoria que ha tenido el indicador de número de alumnos por maestro durante los ciclos escolares 2000-2001 al 2008-2009 ha sido variable. Un factor determinante ha sido el tamaño de la población escolar, pues aunque la variable del número de maestros se mantenga constante el indicador es afectado por la cantidad de alumnos.

El promedio de alumnos por docente de los ciclos escolares 2000-2001 al 2008-2009 en educación básica se presenta a continuación:

NÚMERO DE ALUMNOS POR DOCENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA
EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO DURANTE
LOS CICLOS ESCOLARES 2000-2001 A 2008-2009

Ciclo escolar	Hidalgo			Juárez Hidalgo		
	Alumnos	Docentes	Alumnos por docente	Alumnos	Docentes	Alumnos por docente
2000-2001	601,998	27,277	22	792	33	24
2001-2002	602,639	27,676	22	797	35	23
2002-2003	604,107	28,060	22	768	33	23
2003-2004	602,128	28,812	21	770	32	24
2004-2005	611,327	29,444	21	772	36	21
2005-2006	617,865	30,090	21	780	38	21
2006-2007	624,568	30,380	21	775	39	20
2007-2008	623,532	30,744	20	757	36	21
2008-2009	623,967	31,267	20	730	36	20

FUENTE: SEPH, relación de alumnos por docente en educación básica.

Como se observa, el indicador número de alumnos por docente en el municipio de Juárez Hidalgo ha tenido un resultado favorable por la disminución del número de alumnos, y al incremento de docentes, lo cual supondría una mejor atención de los alumnos, pues los maestros atienden, cada vez, grupos menos numerosos. Esta disminución no puede atribuirse al resultado de la política pública educativa, sino que es causado por la disminución de la población en el municipio de Juárez Hidalgo, de los ciclos escolares 2000-2001 a 2008-2009.

Resultado Núm. 21 Sin Observaciones

Calidad del bien y servicio, y la satisfacción del ciudadano beneficiario

Encuesta

Para evaluar el impacto de los servicios y programas educativos operados en el municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo, y valorar el desempeño en cuanto a su cobertura, calidad, eficiencia y eficacia, así como conocer la percepción de la población y el grado de satisfacción del ciudadano, se realizó una encuesta en la cabecera del municipio y en tres localidades: San Nicolás Coatzontla, Santa María y San Lorenzo Iztacoyotla, que en su conjunto estas localidades condensan el 98.0% de la población municipal, que es de 2,820 habitantes, según lo reportado por CONAPO 2005.

El universo del estudio se compuso por la población que está en contacto directo con la educación básica, con las autoridades escolares y docentes de todas y cada una de las escuelas de los

diferentes niveles, preescolar, primaria y secundaria, así como a los alumnos de las escuelas de nivel básico, en el municipio de Juárez Hidalgo.

El diseño de la encuesta aplicada en el municipio, tuvo un nivel de confianza del 95.0%, con un margen de error máximo de 5.0%, se planteó en cinco módulos de población de interés: alumnos, docentes; funcionarios: de educación básica y del municipio, y población abierta, este último en un rango de 16 a 50 años. El tamaño de la muestra fue de 752, donde se aplicaron cinco cuestionarios, uno para cada tipo de población específica. Del total de encuestados: 416, fueron alumnos escolarizados (55.3%); 287, población abierta (38.2%); 36, docentes (4.8%); 6, autoridades educativas (0.8%); y 7, autoridades del municipio (0.9%).

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA

Población Entrevistada	Numero de cuestionarios
Padres de familia de alumnos escolarizados	416
Preescolar (93)	
Primaria (193)	
Telesecundaria (130)	
Docentes	36
Autoridades educativas	6
Autoridades municipales	7
Población abierta	287
Total de cuestionarios	752

FUENTE: Encuesta de los servicios y programas operados por la SEPH, en el municipio de Juárez Hidalgo.

Los resultados de la encuesta se presentan a continuación:

a) Módulo alumnos de educación básica

En este grupo se cuestionó sobre el conocimiento de los programas y sus requisitos para poder acceder a los diferentes apoyos, la calidad de los servicios de educación básica del municipio y los principales requerimientos de las escuelas.

Existe una concentración de alumnos diferenciada entre las distintas localidades. El mayor número de alumnos de educación básica se localiza en la localidad de Santa María con 33.4%; seguido de San Lorenzo Iztacoyotla con 27.8%; Juárez con 21.6%; y San Nicolás Coatzontla con 17.2%.

El mayor número de estudiantes en el municipio de educación básica se encuentra en el nivel primaria con 45.9%, seguido de los alumnos de secundaria con 32.5% y por último los niños que acuden al sistema preescolar el 21.6%. La matrícula se compone de un 50.8% hombres y un 49.2% mujeres.

El 61.0% de los padres de familia han solicitado ayuda de algún programa de apoyo a la educación; uno de cada dos ha sido beneficiado con los programas: de Desarrollo Humano Oportunidades (Apoyo de Becas para educación) y Nacional de Lectura.

De un total de 14 programas, los más conocidos fueron: Desarrollo Humano Oportunidades (51.7%); Escuelas de Calidad (18.6%); y el Nacional de Lectura (13.7%) y el menos conocido fue el Programa Asesor Técnico Pedagógico (3.0%).

Se preguntó a los entrevistados si conocían los requisitos para acceder a los apoyos, al respecto, sólo el 3.0% de los entrevistados manifestó tener conocimiento de los requerimientos para acceder al Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

El 70% de los entrevistados refieren que no hay información suficiente en los apoyos a los programas educativos y que existe inadecuada promoción de los apoyos que brindan los programas de educación.

Respecto de la calificación sobre la difusión de los programas educativos el 60.1% de los entrevistados respondió favorablemente sobre Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

Con referencia al equipamiento de los diferentes niveles de la educación básica en el municipio, los entrevistados consideraron lo que más se requiere son computadoras con Internet (13.9%), seguidas de canchas deportivas (12.4%), aulas (10.3%), biblioteca (8.7%), comedor (6.2%), entre otras.

El 47.1% considera que los maestros no son suficientes para atender a los alumnos de las localidades. Respecto a la calidad de la enseñanza el 48.8% la considera buena, el 44.5% dice que es regular, el resto la califica de mala y pésima.

Se preguntó a padres de familia sobre la calificación que le asignarían a los servicios que reciben en las escuelas del municipio de Juárez Hidalgo, en promedio, la población asignó una calificación de 7.5 a la educación básica impartida en el municipio.

Además, se preguntó sobre la incorporación de niños a otras actividades, al respecto los entrevistados que manifestaron que 9.3% de los alumnos de primaria y secundaria, además de ir a la escuela realizan alguna actividad para apoyar a la familia.

Por último, al cuestionar a los padres sobre las principales dificultades que observa para que el alumno tenga un buen desempeño escolar, nuevamente la escasez de dinero aparece con 20%, la mala alimentación que se asocia a la escasez de dinero (19.2%); existen otras menciones como la falta de apoyo de los padres (11.8%), el que los hijos no quieren estudiar (10.6%) entre otros.

b) Módulo población abierta del municipio de Juárez Hidalgo

Se realizó un cálculo de la proporción de población en los grupos de 16 a 50 años, en cada una de las localidades del municipio de Juárez Hidalgo, los entrevistados fueron manejados mediante rejilla de control a efecto de respetar estos estimadores. Por ello, la proporción de entrevistados fue de 35.7% en San Lorenzo Itztacoyotla, 15.5% en San Nicolás Coatzontla, 24.0% en Santa María y de 24.8% en la cabecera denominada Juárez. La proporción y la edad de los entrevistados fue la siguiente, 14.7% para el grupo de 16-19 años, 29.8% para el grupo de 20-29 años, 33.9% para el de 30-39 años y 21.6% para los de 40 a 50 años, se observan variaciones según localidad. Por lo que respecto al sexo de los entrevistados es muy similar, 49.2% de hombres y 50.8% de mujeres.

Se eligió la edad y composición del grupo entrevistado para cuestionarlos sobre los servicios de educación básica y las opciones de los servicios de educación para adultos.

La escolaridad de este grupo fue la siguiente: el 13.0% de la población no cuenta con ninguna escolaridad, el 47.1% con primaria, ya sea completa o incompleta, 25.1% con estudios de secundaria completa o incompleta, 9.7% con estudios de bachillerato o equivalente y un 5.1% con estudios de profesional y más.

Entre las principales causas por las que los alumnos dejaron de estudiar, el 61.7% de los entrevistados mencionó que la razón era la falta de recursos económicos.

Al cuestionar sobre los principales problemas que enfrentan los alumnos para continuar sus estudios, el 47.9% dijo que se debía a problemas económicos, 18.9% por la falta de opciones locales y la necesidad de desplazamiento a otros municipios, aspecto que relacionaron con la falta de dinero referida en el punto anterior.

Sobre los apoyos a la educación que reciben los alumnos para continuar estudiando, ocho de cada diez sabe que existen esos apoyos en la localidad.

Ante el cuestionamiento, de que es lo que necesita el entrevistado para continuar estudiando, un 17.1% mencionó becas, 15.8% instalaciones en el municipio que evitará su traslado, 13.4% se enfocó a que los horarios sean compatibles con las labores de ellos, 1.1% dijo que le faltarían recursos económicos, entre otras respuestas. Los entrevistados mencionaron que el principal obstáculo para

retomar sus estudios son: el 29.5% consideró que la escasez de recursos económicos, el 15.9% refirió la falta de motivación e interés, el 14.2% mencionó que prioriza otras actividades como trabajar para mantener a su familia, y el 13.7% dijo no tener tiempo, entre otras respuestas.

c) Módulo de docentes

Se encuestó a la totalidad de docentes que laboran en las escuelas del municipio de Juárez Hidalgo. La mayor cantidad de docentes se encontró en Santa María (41.4%), seguido de San Lorenzo Iztacoyotla (24.1%), Juárez (20.7%) y San Nicolás Coatzontla (13.8%).

Las edades de los docentes van desde los 22 años hasta los 58 años, con un promedio municipal de 31.6 años de edad. Un 65.5% de los docentes son mujeres, mientras que el resto, un 34.5% son hombres. En cuanto a la escolaridad que presentan los docentes es la siguiente: 3.4% tienen secundaria completa, 24.1% cuentan con normal básica, 41.5% normal superior, 27.6% son licenciados en educación y 3.4% cursaron estudios de universidad completa.

De acuerdo con los docentes entrevistados cada uno tiene en promedio 18.2 alumnos. El 55.2% del personal docente consideró que los apoyos no son adecuados. De acuerdo con sus respuestas el problema de los apoyos es que son limitados (36.2%), se brinda una escasa capacitación (33.8%) y la capacitación es de mala calidad (30.0%).

Los maestros entrevistados señalaron que los apoyos a la educación para los maestros (51.7%) y alumnos no son entregados a los que más los necesitan (62.1%). Asimismo, uno de cada dos docentes refirió que de igual forma los apoyos a las escuelas tampoco se entregan a tiempo.

Sólo uno de cada tres docentes refiere que sí cuenta con el material necesario para impartir sus clases. En cuanto a recibir el material educativo a tiempo para impartir sus clases, como son los libros de texto, tres de cada cuatro docentes menciona que sí los recibe oportunamente.

El 58.6% califican a los egresados con una formación académica buena y un 41.4% los califica de regular.

d y e) Módulos funcionarios municipales y autoridades de educación

Las autoridades escolares representan al grupo gestor de recursos y apoyos para sus escuelas. Los funcionarios escolares se ubican en 30.0% para cada una de las localidades de Juárez y San Nicolás Coatzontla, y 20.0% para cada una de las localidades de Santa María y San Lorenzo Iztacoyotla.

La edad de las funcionarios escolares oscila entre los 24 y 57 años, siendo el promedio de 39.1 años cumplidos. El 50.0% son mujeres y el otro 50.0% son hombres, en cuanto a su escolaridad 60.0% cuenta con normal básica, 30.0% tiene estudios de normal superior y 10.0% son licenciados en educación.

Al preguntar a las autoridades escolares si conocen los programas que brindan apoyos para la educación básica, se advierte un mayor conocimiento de estos, el 100.0% conoce el PDHO.

Sobre la capacitación para mejorar sus funciones las autoridades escolares consideran que no son suficientes dado que no cubren sus necesidades (80.0%), además de ser limitadas (20.0%). Con respecto a los apoyos a la docencia, el 87.0% dijo que no son adecuados, dado que son mínimos (83.3%) y no cubren las necesidades o expectativas planteadas (16.7%).

Por otro lado, las autoridades municipales consideran que en la educación primaria y telesecundaria no son suficientes los apoyos existentes. Asimismo, coincidieron en que la información sobre los requisitos para poder ingresar a los programas educativos es escasa, con excepción del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (apoyo de becas para educación).

De lo anterior, se concluye que:

Existe desconocimiento en la población, funcionarios escolares y autoridades municipales de Juárez Hidalgo sobre los programas educativos y los requisitos para acceder a los apoyos. Lo cual evidencia deficiencias en la promoción, y difusión de los programas. El 80.0% de todos los sectores desconocen cómo integrarse a dichos apoyos.

Los docentes dijeron tener en promedio 18.2 educandos. Para el 44.8% los apoyos no cubren las necesidades de capacitación, porque son limitados y escasos (70.0%) y de mala calidad (30.0%).

Funcionarios municipales y autoridades educativas opinaron que los apoyos son escasos. Para los funcionarios municipales la información sobre los requisitos para poder ingresar a los programas educativos es insuficiente, con excepción del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

Sobre la capacitación para mejorar sus funciones como autoridades escolares, nueve de cada diez contestaron afirmativamente, sin embargo consideran que no es suficiente esa capacitación, dado que no cubren sus necesidades (80.0%), además de ser limitados (20.0%). Con respecto a los apoyos a la docencia, el 87.0% dijo que no son adecuados, dado que son limitados (83.3%) y no cubren las necesidades y expectativas planteadas (16.7%).

Impacto de las Observaciones

Consecuencias Sociales

La política pública educativa no ha tenido un efecto considerable para incidir en la ampliación de la cobertura de los apoyos, lo cual se evidencia por la mínima presencia de programas y su insuficiente difusión. Las deficiencias en los mecanismos de control y evaluación, así como la ausencia de bases de datos confiables no permitieron medir ni el alcance, el impacto de los programas educativos ni el desempeño del sistema educativo en el municipio de Juárez Hidalgo.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 10 observación(es) que generó(aron) 12 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 12 a Recomendación(es) al Desempeño.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para comprobar el desempeño de los servicios y programas de educación en el municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo, se determinó fiscalizar un monto de 2,530.9 miles de pesos, que representó el 100.0% del total de recursos ejercidos en el municipio para la operación de los servicios y programas de educación básica.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la dependencia fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, se ejecutó de acuerdo con su objetivo y alcance, considerando las pruebas que se estimaron necesarias, y en consecuencia, existe una base para sustentar la opinión siguiente:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de las operaciones examinadas, la SEP no cumplió con las disposiciones normativas aplicables para coordinar, vincular y operar los servicios y programas del sector educativo en el municipio de Juárez

Hidalgo, en el Estado de Hidalgo, en el ejercicio fiscal de 2008, como se precisa en los resultados con observaciones que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde se destacan:

Del total de 20 programas establecidos por la SEP en el país y en el estado de Hidalgo, 10 (50.0%) eran potenciales de operarse en el municipio de Juárez Hidalgo, de estos últimos 7 (70.0%) se operaron en el municipio, de los cuales: 4 de estaban a cargo de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH): Programas Escuelas de Calidad, Programa Nacional de Lectura, Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio y Programas de Apoyo a la Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar en las entidades federativas; 1 de Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica; 1 del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos (IHEA), Atención a la Demanda de Educación para Adultos, y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, y 1 de la Coordinación Estatal de Oportunidades: el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (componente educativo).

La SEP no presentó las evidencias de las estrategias que instrumentó para elevar la cobertura de la atención de la población en edad escolar (educación básica) en condiciones de marginación y vulnerabilidad, así como para fortalecer la coordinación con las entidades federativas. En la transferencia de recursos al estado, además la SEP no suministró los recursos en los tiempos establecidos para la operación de los servicios y programas educativos.

La SEPH no ha integrado una base de datos para medir la cobertura de los servicios de educación básica en el municipio de Juárez Hidalgo; carece de un sistema de indicadores para evaluar la calidad de la educación, el impacto y el desempeño del sistema educativo en el municipio; no instrumentó mecanismos eficientes de promoción de los programas en el mismo. De los programas que la SEPH operó en el municipio de Juárez Hidalgo, el 75.0% (3 de 4) éstos carecen de instrumentos de control que permitan identificar el número de beneficiarios; y en el 25.0% (1), no fue posible identificar los recursos ejercidos en 2008.

Con la encuesta realizada a la población del municipio de Juárez Hidalgo, en el Estado de Hidalgo, se determinó que la política pública educativa no ha tenido un efecto considerable para ampliar la cobertura de los apoyos de los programas de educación. La promoción de los programas es deficiente, el 70.0% de los padres de familia entrevistados señalaron que no existe información sobre los requisitos para acceder a los programas. El 47.1% consideró que los maestros son insuficientes para atender a los alumnos de las localidades. El 55.2% de los docentes entrevistados consideró que los apoyos dirigidos a este sector no son adecuados, son insuficientes y de mala calidad.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

V.2.1.4. Informes de las Auditorías Especiales

V.2.1.4.1. Fideicomiso del Bachillerato General en sus Modalidades No Escolarizada y Mixta

Auditoría: 08-0-11100-06-1073

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso del Bachillerato General en sus Modalidades no Escolarizada y Mixta para revisar el uso de los recursos públicos, y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

Universo Seleccionado: 115,644.9 miles de pesos

Muestra Auditada: 115,644.9 miles de pesos

Se revisaron 115,644.9 miles de pesos que corresponden al 100.0% de las disponibilidades del Fideicomiso del Bachillerato General en sus Modalidades no Escolarizada y Mixta al cierre del ejercicio de 2008. Se revisaron los ingresos y egresos del fideicomiso en ese año.

Áreas Revisadas

La Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública.

Antecedentes

El Fideicomiso del Bachillerato General, en sus Modalidades no Escolarizada y Mixta, se creó el 18 de diciembre de 2001 para administrar los recursos destinados a apoyar la operación de los servicios que se prestan a los educandos en los Subsistemas de Preparatoria Abierta; Educación Media Superior a Distancia y Bachillerato Semiescolarizado a que se refiere la cláusula quinta, incisos A, B y C, del referido contrato, de conformidad con las actividades siguientes:

- Invertir los fondos líquidos afectos al patrimonio fideicomitado en instrumentos de deuda gubernamentales o bancarios de amplia liquidez y seguridad.
- Establecer una subcuenta específica, a efecto de identificar y diferenciar los recursos públicos federales del resto de las aportaciones.
- Destinar el fondo fideicomitado, como lo indique el Comité Técnico del fideicomiso, al apoyo de acciones que se requieran en los servicios prestados a los educandos en los Subsistemas de Preparatoria Abierta; Educación Media Superior a Distancia y Bachillerato Semiescolarizado.

De acuerdo con lo señalado en la cláusula tercera del contrato de fideicomiso identificado bajo la denominación “Bachillerato General en sus modalidades No Escolarizada y Mixta”, intervienen como fideicomitente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomisaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP), y como fiduciaria, Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, División Fiduciaria. También, la cláusula octava de dicho instrumento estipula que tendrá una vigencia de 20 años, y que se puede extinguir por cualquiera de las causas previstas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Como se señaló, los recursos del Fideicomiso se destinan a atender los Subsistemas de Preparatoria Abierta; Educación Media Superior a Distancia; y Bachillerato Semiescolarizado en el Distrito Federal y en el resto de las entidades federativas del país. Cabe señalar que en el caso del Distrito Federal la Dirección General del Bachillerato atiende directamente el servicio de preparatoria abierta mediante 5 centros y 12 oficinas administrativas, en donde se les brinda asesoría y servicios administrativos (trámites de pago, situación escolar, reposición de credenciales, entre otros) a las personas inscritas en los subsistemas, y 40 centros de aplicación de exámenes que operan con instalaciones prestadas y con colaboradores voluntarios a los que se les asigna una gratificación por el tipo y número de eventos a los que asisten.

En relación con los subsistemas de educación abierta que operan en los estados, los recursos del Fideicomiso únicamente atienden los gastos relacionados con la impresión de cuadernillos y hojas de

aplicación de los exámenes, ya que las entidades federativas designan a un responsable de los subsistemas a quien se le proporciona el apoyo técnico y administrativo necesario para el desarrollo de su función.

Es responsabilidad de los estados la determinación, selección, capacitación y contratación de sus aplicadores, coordinadores y supervisores de exámenes, de conformidad con la normativa que para el efecto expide la SEP. Cabe señalar que el Fideicomiso recibe recursos por las cuotas de derecho a examen que pagan los educandos. En el caso del Distrito Federal los recibe directamente (ingresos locales), y en relación con las entidades federativas, le son enviados a través de las secretarías de finanzas estatales (ingresos foráneos), ^{119/} en términos de los convenios de transferencia de los servicios educativos del nivel medio superior no escolarizados, denominado subsistema de preparatoria abierta, suscritos entre la SEP y los Gobiernos de los Estados. En 2008, la cuota por derecho a examen que estuvo vigente fue de 44.0 pesos por examen.

Procedimientos de Auditoría

1. Verificar que el Fideicomiso del Bachillerato General, en sus Modalidades no Escolarizada y Mixta, realizó el trámite de renovación de la clave de registro presupuestario, y entregó la información trimestral en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (sistema), de conformidad con los artículos 218, párrafo primero, y 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
2. Analizar la situación financiera del Fideicomiso del Bachillerato General en sus Modalidades no Escolarizada y Mixta, para determinar los aumentos o disminuciones en el patrimonio en el periodo 2006-2008, en cumplimiento de lo indicado en el artículo 218, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
3. Verificar cuánto se aplicó del monto de los ingresos totales, en el cumplimiento de los fines del fideicomiso, con base en lo aprobado por el Comité Técnico, en cumplimiento de la cláusula sexta del contrato de fideicomiso.
4. Comprobar que el monto de ingresos captados por el fideicomiso por concepto de los pagos de las cuotas por derecho a examen de los educandos, correspondan con el número de exámenes

^{119/} Los ingresos foráneos provienen de la aplicación de exámenes en los diferentes estados de la República, en donde de acuerdo con los Convenios que firmaron con la SEP, a la Federación le corresponde un porcentaje de lo recaudado dependiendo del número de exámenes solicitados.

que fueron solicitados, en cumplimiento de lo señalado en los convenios de transferencia de los servicios educativos del nivel medio superior no escolarizado, denominado subsistema de preparatoria abierta, que firmó la SEP con los gobiernos de las entidades federativas.

5. Constatar, mediante una muestra representativa, que los gastos efectuados por el fideicomiso cuenten con la documentación comprobatoria, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
6. Identificar si el fideicomiso cuenta con metas y, en su caso, verificar su cumplimiento, de conformidad con el artículo 218, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la cláusula quinta del contrato del fideicomiso.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

De acuerdo con los artículos 218, párrafo primero, y 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH); el fideicomiso deberá tramitar anualmente la renovación de su clave de registro presupuestario mediante el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (sistema); y está obligado a entregar información trimestral sobre su operación, por tal motivo, se verificó en el sistema el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos mencionados en dichos artículos, con los resultados siguientes:

REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 218 Y 296 DEL RLFPRH, 2008

Requisitos del RLFPRH	Resultado
Artículo 218 (Trámite de Renovación)	
Reporte financiero actualizado del ejercicio inmediato anterior, con las siguientes características • Activos, Pasivos y Patrimonio Total • Rendimientos generados Reporte de las aportaciones del ejercicio anterior.	Se cumplió, ya que el reporte financiero presentó los requisitos mencionados dentro del periodo establecido (hasta el 31 de marzo de 2008). El fideicomiso no recibió aportaciones de recursos públicos presupuestarios por lo que no presentó dicho documento.
Reporte de metas alcanzadas en el ejercicio anterior y metas previstas para el ejercicio 2008.	Se cumplió, ya que el sistema cuenta con el reporte de metas.
Artículo 296 (Trámite de Información Trimestral)	
• El cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados • Recursos presupuestarios otorgados • Rendimientos financieros • Egresos realizados y su destino • Saldo o disponibilidad	Se cumplió, ya que el sistema presentó los requisitos en los cuatro informes trimestrales de 2008, dentro de los 15 días naturales posteriores al cierre de cada trimestre.

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con base en la información obtenida del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, SHCP, 2008. México, 2009.

La SEP cumplió con los trámites de renovación de la clave de registro presupuestario y la entrega de información trimestral, de conformidad con los artículos 218, párrafo primero, y 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respectivamente.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

La situación financiera del fideicomiso en los ejercicios del 2006 al 2008 se presenta a continuación:

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO DEL BACHILLERATO GENERAL EN SUS MODALIDADES NO ESCOLARIZADA Y MIXTA, 2006-2008

(Miles de pesos y porcentajes)

	2006	2007	2008	Tasa media de crecimiento (%)	Variación 2008-2007	
					Importe	%
Activo						
Valores de renta fija	90,625.0	111,280.0	115,624.9	13.0	4,344.9	3.9
Cuenta de cheques	10.0	10.0	20.0	41.4	10.0	100.0
Total Activo	90,635.0	111,290.0	115,644.9	13.0	4,354.9	3.9
Pasivo						
Capital						
Patrimonio	119,678.7	119,678.7	119,678.7	0.0	0.0	0.0
Resultado ejercicios anteriores	(38,680.5)	(29,043.7)	(8,388.7)	(53.4)	20,655.0	(71.1)
Resultado del ejercicio	9,636.8	20,655.0	4,354.9	(32.8)	(16,300.1)	(78.9)
Total capital	90,635.0	111,290.0	115,644.9	13.0	4,354.9	3.9
Suma pasivo y capital	90,635.0	111,290.0	115,644.9	13.0	4,354.9	3.9

FUENTE: Estados Financieros emitidos por la Fiduciaria proporcionados por la Coordinación Administrativa de la Dirección General del Bachillerato de la SEP, 2006-2008. México, 2009.

La situación financiera del fideicomiso es sana debido a que en 2008 no registra pasivos, y sus activos crecieron a una tasa media de 13.0% anual en el periodo 2006-2008, igual a la que registraron sus valores en renta fija, en ambos casos, principalmente por los recursos captados de las cuotas pagadas por derecho a examen y de los rendimientos que generaron las inversiones patrimoniales.

Si bien en el renglón denominado resultado de ejercicios anteriores se presenta un saldo negativo, debido a que las erogaciones para apoyar los servicios de preparatoria abierta fueron mayores que los ingresos obtenidos, éste muestra una tendencia a la baja, al pasar de 38,680.5 miles de pesos en 2006 a 8,388.7 miles de pesos en 2008, es decir, disminuyó en 30,291.8 miles de pesos, como consecuencia de la suma de los resultados positivos del ejercicio 2006 y 2007 (9,636.8 más 20,655.0 miles de pesos, respectivamente).

Con la presentación de los estados de situación financiera se cumplió el artículo 218, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

En relación con los ingresos y gastos registrados por el fideicomiso en 2008, a continuación se presenta el estado de origen y aplicación de recursos del ejercicio:

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO BACHILLERATO
GENERAL EN SUS MODALIDADES NO ESCOLARIZADA Y MIXTA, 2008**

(Miles de pesos)

Ingresos		Egresos	
Disponibilidad inicial	111,290.0	Gratificaciones colaboradores voluntarios ^a	15,991.1
Ingresos locales	17,144.6	Gastos de operación 2/	6,697.6
Intereses sobre valores renta fija	8,504.4	Honorarios fiduciarios	539.5
Ingresos foráneos	1,628.6		
Otros productos y beneficios 1/	305.5		
		Disponibilidad final	115,644.9
Total	138,873.1	Total	138,873.1

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los estados financieros 2008 de la Fiduciaria proporcionados por la Coordinación Administrativa de la Dirección General del Bachillerato de la SEP, México, 2009.

1/ Se refiere a los ingresos generados por credencialización, certificación de estudios y por la cancelación de cartas de instrucción y cheques.

2/ Incluye gastos de viaje, papelería, emisión de cheques y realización de transferencias electrónicas.

Los ingresos generados en el año (27,583.1 miles de pesos) representaron el 19.9% de los ingresos totales (138,873.1 miles de pesos), en donde destacan los ingresos locales (cuotas por derecho a examen) y los intereses sobre valores de renta fija (rendimiento de las inversiones). Asimismo, las erogaciones del ejercicio ascendieron a 23,228.2 miles de pesos, debido principalmente a las gratificaciones otorgadas al personal que participa en la aplicación de exámenes y gastos por concepto de materiales y suministros, y servicios generales para atender el servicio de preparatoria abierta, dichas erogaciones representaron el 84.2% de los ingresos obtenidos en el año, y el 16.7% de los ingresos totales.

Los gastos efectuados se destinaron al cumplimiento de los fines del fideicomiso, de conformidad con lo señalado en la cláusula sexta del contrato de fideicomiso.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1

Se verificó que los ingresos locales y foráneos obtenidos por el Fideicomiso por concepto de cuotas por derecho a examen fueran consistentes en relación con el número de exámenes solicitados y la cuota por examen que estuvo vigente en 2008 (44.0 pesos), y se obtuvieron los resultados siguientes:

**NÚMERO DE EXÁMENES SOLICITADOS E INGRESOS OBTENIDOS
EN EL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2008**

(Número de exámenes y miles de pesos)

Entidad federativa	Exámenes solicitados 2008	Total de ingresos brutos 1/	Ingresos para los estados 2/	Ingresos para la SEP 2/	Ingresos enterados a la SEP por los estados 3/	Diferencia
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5-4) (6)
Total	2,062,016	90,728.8	56,849.0	33,879.8	18,257.4	(15,622.4)
Subtotal ingresos foráneos	1,688,527	74,295.3	56,849.0	17,446.3	1,526.9	(15,919.4)
Aguascalientes	22,101	972.4	875.2	97.2	54.9	(42.3)
Baja California 4/	54,228	2,386.0	2,386.0	0.0	0.0	0.0
Baja California Sur	9,000	396.0	356.4	39.6	12.3	(27.3)
Campeche	15,508	682.4	545.9	136.5	0.0	(136.5)
Coahuila	107,781	4,742.4	3,340.5	1,401.9	0.0	(1,401.9)
Colima	2,736	120.4	96.3	24.1	0.0	(24.1)
Chiapas	69,416	3,054.3	2,443.4	610.9	0.0	(610.9)
Chihuahua 5/	88,364	3,888.0	3,499.2	388.8	678.9	290.1
Durango 5/	9,959	438.2	350.6	87.6	168.7	81.1
Guanajuato	83,492	3,673.6	2,938.9	734.7	212.0	(522.7)
Guerrero	72,665	3,197.3	2,264.3	933.0	0.0	(933.0)
Hidalgo	53,859	2,369.8	1,757.3	612.5	0.0	(612.5)
Jalisco	98,917	4,352.3	3,086.0	1,266.3	0.0	(1,266.3)
México	384,815	16,931.9	11,852.3	5,079.6	3.2	(5,076.4)
Michoacán	27,106	1,192.7	954.1	238.6	0.0	(238.6)
Morelos	24,563	1,080.8	864.6	216.2	0.0	(216.2)
Nayarit	6,965	306.5	245.2	61.3	0.0	(61.3)
Nuevo León	73,582	3,237.6	2,298.1	939.5	0.0	(939.5)
Oaxaca	47,969	2,110.6	1,666.2	444.4	282.3	(162.1)
Puebla	91,529	4,027.3	2,874.7	1,152.6	0.0	(1,152.6)
Querétaro	25,526	1,123.1	898.5	224.6	55.9	(168.7)
Quintana Roo	28,349	1,247.4	997.9	249.5	0.0	(249.5)
San Luis Potosí	12,314	541.8	433.5	108.3	0.0	(108.3)
Sinaloa	44,734	1,968.3	1,549.9	418.4	0.0	(418.4)
Sonora	85,881	3,778.8	3,057.0	721.8	0.0	(721.8)
Tabasco	8,335	366.7	330.1	36.6	23.8	(12.8)
Tamaulipas	30,099	1,324.4	1,059.5	264.9	0.0	(264.9)
Tlaxcala	22,384	984.9	787.9	197.0	0.0	(197.0)
Veracruz	33,233	1,462.3	1,169.8	292.5	34.9	(257.6)
Yucatán	41,853	1,841.5	1,473.2	368.3	0.0	(368.3)
Zacatecas	11,264	495.6	396.5	99.1	0.0	(99.1)
Subtotal ingresos locales						
Distrito Federal 6/	373,489	16,433.5		16,433.5	16,730.5	297.0

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, México, 2009.

1/ Los ingresos brutos del Fideicomiso se obtienen de multiplicar el número de exámenes solicitados, que en 2008 fueron 2,062,016 en el país, por el precio del examen, el cual fue de 44.0 pesos para ese año.

2/ Los ingresos SEP se obtienen al considerar los porcentajes establecidos en los convenios de transferencia de los servicios educativos del nivel medio superior no escolarizados, denominado subsistema de preparatoria abierta, suscritos entre la SEP y los gobiernos de los estados.

3/ Cifras proporcionadas por la Coordinación Administrativa de la Dirección General del Bachillerato de la SEP.

4/ Con el Estado de Baja California no se tiene firmado convenio pero se otorga el servicio de Preparatoria Abierta.

5/ Efectuaron depósitos superiores al monto que les correspondió debido a que pagaron exámenes solicitados el año anterior.

6/ En el caso del Distrito Federal, los ingresos que se generan por la operación de los servicios de preparatoria abierta, se manejan directamente por la Dirección General del Bachillerato, y para 2008 se reportó una diferencia a favor de 297.0 miles de pesos, debido a que los educandos pagaron con anticipación el derecho a examen, el cual tiene una vigencia de un año para aplicarlo.

Al comparar el monto de ingresos enterados por las entidades federativas a la SEP con el que debió captar vía las cuotas derecho a examen, de conformidad con los porcentajes establecidos en el régimen financiero de los convenios, suscritos por la SEP y los Gobiernos de los Estados a través de sus institutos o secretarías de educación pública, se detectó que no se efectuaron los enteros a la SEP por 15,622.4 miles de pesos, que se explica porque 28 entidades federativas no reportaron los ingresos estipulados. De ellas, 20 no efectuaron ningún depósito, y 8 hicieron pagos parciales, por lo tanto, todas incumplieron lo señalado en los convenios de transferencia de los servicios educativos del nivel medio superior no escolarizados denominados subsistema de preparatoria abierta, suscritos entre la SEP y los gobiernos de los estados.

Acción Promovida

08-0-11100-06-1073-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en relación con el Fideicomiso del Bachillerato General en sus Modalidades no Escolarizada y Mixta, establezca medidas de control relativas a garantizar que se cumplan los porcentajes de entero de recursos derivados por las cuotas por derecho a examen, estipulados en los convenios de transferencia de los servicios educativos del nivel medio superior no escolarizados denominados subsistema de preparatoria abierta, o se revisen los términos y condiciones de dichos convenios celebrados entre la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de los estados, a efecto de modificarlos para garantizar que éstos se cumplan, ya que se encontró que 20 de 28 entidades federativas no efectuaron ningún depósito, y 8 hicieron pagos parciales de los ingresos recaudados por cuotas de derecho a examen, que le corresponden a la Secretaría de Educación Pública, de conformidad con los convenios celebrados.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Para verificar la comprobación del gasto se determinó una muestra de 39 colaboradores voluntarios, que recibieron pagos por gratificaciones en 2008, y se comprobó que cumplieron los requisitos para desempeñar las funciones de aplicadores, apoyo operativo, coordinador de grupo, coordinador de sede y orientador académico, de conformidad con los Lineamientos de Control de Gasto de la Preparatoria Abierta para Colaboradores Voluntarios en el Distrito Federal.

En relación con la documentación comprobatoria del pago a los colaboradores voluntarios de la muestra determinada, se constató que la Dirección General del Bachillerato cuenta con el soporte documental para amparar los pagos, debido a que se proporcionó una base mensual con el monto pagado, número de cheque y nombre de los voluntarios que participaron como aplicadores de exámenes. Ésta se comparó con el expediente que contiene los listados de los colaboradores voluntarios que participaron en cada una de las etapas, en donde además se encuentra la firma del colaborador voluntario, número de cheque y el monto que percibió por su participación en los eventos de aplicación de exámenes.

Por lo anterior, se constató que la Dirección General del Bachillerato General contó con la documentación comprobatoria de los 39 colaboradores voluntarios seleccionados que recibieron pagos por gratificaciones en 2008, en cumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y además los montos otorgados fueron congruentes con lo señalado en los Lineamientos de Control de Gasto de la Preparatoria Abierta para Colaboradores Voluntarios en el Distrito Federal.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Para evaluar la gestión del fideicomiso en la consecución de su objetivo, se verificó el cumplimiento de las principales metas, las cuales están relacionadas con las actividades de inscripción, acreditación, certificación, verificación del proceso, aspectos académicos, regulación y control de centros de asesoría social y particular y sistema de gestión de la calidad, y se obtuvieron los resultados siguientes:

**METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS POR EL FIDEICOMISO DEL BACHILLERATO GENERAL
EN SUS MODALIDADES NO ESCOLARIZADA Y MIXTA, 2008.**

Concepto	Metas programadas	Metas alcanzadas	Porcentaje de cumplimiento (%)
Inscripción			
Registro de aspirantes	57,000	51,533	90.4
Inscripción de estudiantes	30,000	27,708	92.4
Aspirantes atendidos en plática informativa	38,000	33,295	87.6
Acreditación			
Aplicaciones de exámenes:			
Ordinarios	22	22	100.0
Extemporáneos	47	47	100.0
Atención de servicios complementarios en el D.F.	5,200	5,025	96.6
Certificación			
Emisión en el D.F. de:			
Certificaciones de estudio	1,500	3,094	206.3
Certificados de término	3,000	3,094	103.1
Verificación del proceso			
Formatos de certificación distribuidos en el país	20,000	21,374	106.9
Visitas a las entidades federativas para verificar la aplicación de la norma	31	26	83.9
Seguimiento al plan de trabajo de 31 entidades federativas con reportes cuatrimestrales	124	119	96.0
Actualización de Cédula de Información Estadística y ficha de Datos Generales 2008	1	1	100.0
Compendio Estadístico del Subsistema de Preparatoria Abierta 2007	1	1	100.0
Aspectos académicos			
Estudiantes asesorados en los CSPA	23,000	24,572	106.8
Revisiones académicas	253	199	78.7
Evaluaciones del aprendizaje aplicadas a estudiantes independientes	1,500	4,534	302.3
Informes mensuales de Seguimiento de Procesos para la Alta Dirección	12	12	100.0
Concurso "Experiencias en Preparatoria Abierta, 2008"	1	1	100.0
Regulación y Control de Centros de Asesoría Social y Particular			
Visitas para verificar la operación de los centros de asesorías sociales y particulares, elaboración y seguimiento de los informes realizados	140	140	100.0
Reporte de información estadística anual sobre el comportamiento de los servicios de 82 de centros particulares y 115 sociales	1	1	100.0
Sistema de gestión de la calidad			
Auditorías de seguimiento por parte del Órgano Certificador	8	8	100.0

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con base en información reportada por la Dirección General del Bachillerato de la SEP en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, México, 2009.

De las 21 metas que se revisaron, 5 superaron lo programado, 13 tuvieron un cumplimiento entre el 90.0% y el 100.0%, y 3 registraron un cumplimiento menor del 90.0%, las cuales se mencionan a continuación.

CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL FIDEICOMISO DEL BACHILLERATO GENERAL EN SUS MODALIDADES NO ESCOLARIZADA Y MIXTA.

Meta	Cumplimiento (%)	Causas
Aspirantes atendidos en plática informativa	87.6	Menor demanda de las personas que se interesaron en ingresar a Preparatoria Abierta para iniciar, continuar o concluir sus estudios de Bachillerato.
Visitas a las entidades federativas para verificar la aplicación de la norma	83.9	Las entidades a las que no se realizó la visita programada fueron Michoacán, Nayarit, Guerrero, Tabasco y Guanajuato. En Guerrero y Guanajuato la revisión se suspendió a solicitud de los estados, por problemas sindicales en las secretarías de educación estatales. En Michoacán, Nayarit y Tabasco, se reprogramaron por las Reuniones Nacionales de Preparatoria Abierta que se realizaron en septiembre y diciembre de 2008.
Revisiones académicas	78.7	Influyó que en 2008 se actualizaron las Normas de Registro y Control para Preparatoria Abierta, ya que se redujo el tiempo en el que los estudiantes pueden solicitar la revisión, a 20 días hábiles después de haber presentado el examen, cuando anteriormente contaban con 3 meses, lo que generó un menor número de peticiones.

Las metas propuestas fueron congruentes con los objetivos del fideicomiso, por tal motivo, se da cumplimiento a los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 218, párrafo primero del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la cláusula quinta del contrato del fideicomiso.

Impacto de las Observaciones

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 1 observación(es) que generó(aron) 1 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 1 a Recomendación(es).

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con el Fideicomiso del Bachillerato General en sus Modalidades no Escolarizada y Mixta, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso del Bachillerato General en sus Modalidades no Escolarizada y Mixta, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, se determinó fiscalizar un monto de 115,644.9 miles de pesos, que representa el 100.0% de las disponibilidades reportadas en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos y en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2008.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Fideicomiso del Bachillerato General en sus Modalidades no Escolarizada y Mixta, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que 28 entidades federativas no están cumpliendo lo establecido en los convenios de transferencia de los servicios educativos del nivel medio superior no escolarizados, denominado subsistema de preparatoria abierta, suscritos por la Secretaría de Educación Pública y los Gobiernos de los Estados, con respecto al

entero que debieron efectuar a la SEP de las cuotas por derecho a examen, de conformidad con los porcentajes establecidos en dichos convenios.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

V.2.1.4.2. Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad

Auditoría: 08-0-11100-06-0159

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

Universo Seleccionado: 285,671.2 miles de pesos

Muestra Auditada: 285,671.2 miles de pesos

Los 285,671.2 miles de pesos del universo y muestra seleccionados corresponden a los recursos disponibles para el fideicomiso al cierre de 2008. Se revisaron los ingresos y egresos del fideicomiso de ese año.

Áreas Revisadas

La Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad adscrita a la Secretaría de Educación Pública.

Antecedentes

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) inició en el 2001 para asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos destinados al programa; su ejecución está sujeta a las reglas de operación publicadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 3 de abril de 2001, en el Diario Oficial de la Federación denominadas “Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación del Programa de Escuelas de Calidad” (Reglas).

El objetivo general del PEC es mejorar la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación básica para transformar la cultura organizacional y el funcionamiento de las escuelas públicas que se incorporen voluntariamente al PEC, enfocado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, la práctica docente, la participación social y la rendición de cuentas.

El PEC es de cobertura nacional; la distribución de los recursos disponibles a las escuelas de cada entidad federativa se establece con base en prioridades de atención (índices de marginalidad, años de atención, espacios educativos ubicados en campamentos de jornaleros agrícolas que atiendan a estudiantes migrantes, escuelas con atención a estudiantes indígenas, escuelas multigrado, Centros de Atención Múltiple que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, y centros comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo –CONAFE-, entre otros).

Los recursos del PEC son adicionales y complementarios a los que proporcionan los programas federales, estatales y municipales vigentes, destinados a infraestructura y operación de los planteles escolares; son administrados por la SEP, a través del Fondo Nacional para Escuelas de Calidad (FNEC), por la unidad responsable ejecutora designada por la autoridad educativa estatal por medio de su Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad (FEEC), y por las propias escuelas.

En las Reglas de Operación del PEC se señaló que el Gobierno Federal crearía el FNEC, el cual sería administrado por la SEP, y por su conducto se asignarían los recursos del PEC a las entidades federativas y al Distrito Federal (D.F.) a través de sus respectivos fideicomisos estatales.

El FNEC se constituyó mediante un contrato celebrado el 22 de agosto de 2001 entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como fideicomitente y como fiduciario el Banco Nacional de México, S.A., División Fiduciaria, participando en el acto en su carácter de responsable de la ejecución del PEC y de la administración del FNEC, la SEP; el FNEC tendrá una duración de 20 años y su vigencia quedó sujeta a la renovación anual; no tiene estructura orgánica propia, ni cuenta con personal.

Los fines del FNEC, de acuerdo con su contrato de creación, son: distribuir el 94.0% de la aportación federal a los gobiernos estatales y a la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal; aplicar el 6.0% del fondo fideicomitado a gastos de operación y difusión del Programa; invertir los fondos líquidos afectos al patrimonio en instrumentos de deuda gubernamentales o bancarios de amplia liquidez y seguridad; y destinar los productos que genere la inversión del patrimonio del fideicomiso, así como cualquier aportación extraordinaria que se realice para el desarrollo del Programa de Escuelas de Calidad, de conformidad con las instrucciones del Comité Técnico.

Para realizar la radicación de los recursos a las entidades federativas y al D.F. para las escuelas PEC, la SEP mediante el FNEC transfiere directamente a los FEEC los recursos correspondientes, en la proporción que represente su población de 4 a 14 años respecto del total nacional, de conformidad con la información vigente del INEGI; por cada peso que aporta el Gobierno del Estado a su Fideicomiso Estatal, la SEP aporta a éste tres pesos, es decir, 3 a 1, teniendo como límite lo que corresponda a la entidad federativa en razón de la distribución mencionada.

El numeral 4.3.1, párrafo cuatro, de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad (PEC) vigentes para el ejercicio 2008, establece que los recursos del FNEC no distribuidos y por lo tanto que resultan como disponibilidades financieras, serán considerados como recursos regulares del ejercicio en curso para su subsiguiente aplicación de acuerdo con las prioridades del PEC. La cláusula décima primera, párrafo tres, del contrato del FNEC señala que en caso de extinción del referido fideicomiso, las cantidades que resulten remanentes serán entregadas a la Tesorería de la Federación.

Procedimientos de Auditoría

1. Verificar que el Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad solicitó y obtuvo su clave de registro en el submódulo Programas Reglas de Operación del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); que publicó información del fideicomiso en internet; y que proporcionó en tiempo y forma, al cierre de cada trimestre, la información establecida en la normativa para los programas sujetos a reglas de operación, en cumplimiento de la fracción II, numerales 2 y 6, del oficio circular núm. 307-A-0751 de la SHCP del 29 de junio de 2006, y del artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigentes para el ejercicio 2008.
2. Analizar la situación financiera del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad para determinar el aumento o disminución en el capital en el periodo 2006-2008, con base en la

contabilidad del contrato del fideicomiso que da cumplimiento al artículo 79 de la Ley de Instituciones de Crédito.

3. Verificar del monto de los ingresos, cuánto se aplicó en el cumplimiento de los fines del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, con base en lo autorizado por el Comité Técnico y de conformidad con la cláusula octava, inciso a, del Contrato de Fideicomiso de Administración del 22 de agosto de 2001, y del numeral 4.3.1, párrafo tercero, de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.
4. Comprobar la documentación que respalda la transferencia de los recursos del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad a los Fideicomisos Estatales de Escuelas de Calidad, y el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a los recursos, en cumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de los numerales 4.3.1, párrafos tercero y octavo, de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, y 4.2.1 de los Lineamientos de Operación contenidos en las mismas Reglas, vigentes para el ejercicio 2008.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

Con la finalidad de verificar que la SEP solicitó y obtuvo una clave de registro para el PEC en el submódulo de Programa Reglas de Operación del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos; que publicó información del fideicomiso en internet; y que envió trimestralmente la información relacionada con los ingresos y gastos del fideicomiso a la Cámara de Diputados, a la SHCP y a la Función Pública, se revisó el cumplimiento de la normativa y los resultados fueron los siguientes:

REQUISITOS DEL ARTÍCULO 181 DEL RLFP RH Y DEL OFICIO CIRCULAR NÚM. 307-A-0751 DE LA SHCP

Requisitos	Resultado
RLFP RH Artículo 181 (Información trimestral) Enviar trimestralmente a la Cámara de Diputados, turnando copia a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, a más tardar dentro de los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, la información siguiente: ➤ Presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto; ➤ Cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación; ➤ Ingresos del periodo; ➤ Rendimientos financieros del periodo; ➤ Egresos del periodo y su destino; ➤ Disponibilidades o saldo del periodo; y ➤ Lista de beneficiarios.	Se cumplió con rezago, ya que los cuatro informes trimestrales de 2008 fueron enviados a la Cámara de Diputados, a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública con 32, 4, 9 y 7 días de retraso, respectivamente; y además, porque el saldo de las disponibilidades reportadas en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la SHCP (282,566.1 miles de pesos) no coincide con lo registrado en los estados financieros y bancarios.
Oficio Circular Núm. 307-A-0751 de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fracción II, numeral 2 (Clave de registro) ➤ Solicitar y obtener la nueva clave de registro para la identificación de los programas, dentro del submódulo denominado Programa Reglas de Operación, e inmediatamente después gestionar y obtener la baja de la clave de registro anterior, en el submódulo de control de actos jurídicos del módulo de fideicomisos.	No cumplió ya que no solicitó la clave de registro para la identificación del programa dentro del submódulo Programa Reglas de Operación y tampoco solicitó la baja de la clave de registro en el submódulo de control de actos jurídicos del módulo de fideicomisos.
Fracción II, numeral 6 (Información trimestral en Internet). Incluir y hacer pública en el portal de Internet de la dependencia, la información siguiente: ➤ Denominación o nombre y objeto del programa; ➤ Reglas de operación del programa vigente; ➤ Nombre de cada acto jurídico utilizado como medio para la entrega de recursos a los beneficiarios del programa; ➤ Avance en el cumplimiento de la misión y fines del acto jurídico; ➤ Monto de las aportaciones canalizadas a cada acto jurídico que se utilice como medio para entregar recursos a los beneficiarios del programa; ➤ Ingresos provenientes de los recursos presupuestarios acumulados al periodo; ➤ Rendimientos financieros de los recursos presupuestarios acumulados al periodo; ➤ Egresos de los recursos presupuestarios acumulados al periodo y su destino; y ➤ Disponibilidades de los recursos presupuestarios o saldo acumulado de la subcuenta específica al periodo.	Se cumplió, ya que la Secretaría de Educación Pública publicó en Internet la información solicitada.

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 2009.

La Secretaría de Educación Pública no llevó a cabo la baja de la clave de registro presupuestario del acto jurídico en el submódulo de control de actos jurídicos en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos y el trámite de alta en el submódulo del Programa Reglas de Operación, por lo que se

incumplió lo señalado en la fracción II, numeral 2, del oficio circular núm. 307-A-0751 de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP del 29 de junio de 2006.

Acción Promovida

08-0-11100-06-0159-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de responsable de la ejecución del Programa Escuelas de Calidad y de la administración del Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, solicite y obtenga en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos la nueva clave de registro para la identificación del Programa Escuelas de Calidad, dentro del submódulo denominado Programa Reglas de Operación, y se tramite la baja de la clave de registro en el submódulo de control de actos jurídicos del módulo de fideicomisos, en cumplimiento de la fracción II, numeral 2, del oficio circular núm. 307-A-0751 del 29 de junio de 2006, suscrito por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 2

La SEP cumplió extemporáneamente con lo señalado en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que no envió en el tiempo establecido la información correspondiente a los cuatro trimestres de 2008 a la Cámara de Diputados, a la SHCP y a la Secretaría de la Función Pública, y el saldo de las disponibilidades reportadas en el Sistema de la SHCP (282,566.1 miles de pesos) no coincide con lo registrado en los estados financieros y bancarios (285,671.2 miles de pesos), por lo que se incumplió lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-0-11100-06-0159-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de responsable de la ejecución del Programa Escuelas de Calidad y de la administración del Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, instruya a quien corresponda para que el saldo de las disponibilidades refleje lo registrado por los estados financieros y bancarios, y entregue la información trimestral a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de la Función Pública dentro del plazo establecido, en cumplimiento del artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

La situación financiera del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad de los ejercicios del 2006 al 2008 se presenta a continuación:

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL PARA ESCUELAS DE CALIDAD

BALANCE GENERAL, 2006-2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Concepto	Año			Tasa media de crecimiento (%)	Variación 2007-2008	
	2006	2007	2008		Importe	%
Activo						
Bancos	96.0	81.6	82.8	(7.1)	1.2	1.5
Deudores diversos	3.5	1.5		(100.0)	(1.5)	(100.0)
Inversiones en valores	408,694.9	482,318.4	285,588.4	(16.4)	(196,730.0)	(40.8)
Total de activo	408,794.4	482,401.5	285,671.2	(16.4)	(196,730.3)	(40.8)
Pasivo						
Acreedores diversos 1/	291,290.7	414,807.5	218,291.3	(13.4)	(196,516.2)	(47.4)
Total de pasivo	291,290.7	414,807.5	218,291.3	(13.4)	(196,516.2)	(47.4)
Capital	117,503.7	67,594.0	67,379.9	(24.3)	(214.1)	(0.3)
Total de pasivo y capital	408,794.4	482,401.5	285,671.2	(16.4)	(196,730.3)	(40.8)

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Informe Financiero, Esquema Gubernamental al 31 de diciembre de 2006-2008, México, 2007-2009, México, 2009.

1/ Representa los montos de recursos que el Fondo Nacional para Escuelas de Calidad tiene pendientes por distribuir a los fideicomisos estatales.

La situación del fondo es sana, ya que el pasivo total representa sólo el 76.4% del activo total, es decir, por cada peso de activo se tiene comprometido solamente 76.4 centavos. La tasa media de crecimiento fue negativa para el activo, el pasivo y el capital, y se explica porque en 2008 el FNEC realizó transferencias (196,728.8 miles de pesos) por remanentes correspondientes a los ciclos escolares 2005-2006 y 2006-2007, y para el proyecto piloto del PEC denominado "Fortalecimiento e Inversión Directa a las Escuelas" (PEC-FIDE), en cumplimiento de tres acuerdos efectuados por el Comité Técnico en 2008.

Con la presentación de los estados de situación financiera se cumplió con el artículo 79 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual indica que en las operaciones del fideicomiso, las instituciones abrirán contabilidades especiales por cada contrato, debiendo registrar en las mismas y en su propia contabilidad el dinero y demás bienes, valores o derechos que se les confíen, así como los incrementos o disminuciones, por los productos o gastos respectivos.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

En relación con los ingresos y gastos registrados por el fideicomiso en 2008, a continuación se presenta el estado de origen y aplicación de los recursos correspondientes a dicho ejercicio:

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS, 2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Ingresos			Egresos		
Concepto	Importe	Participación (%)	Concepto	Importe	Participación (%)
Total	1,787,783.4	100.0	Total	1,787,783.4	100.0
Saldo Inicial 1/	482,400.0	27.0	Comisiones	232.5	n.s.
Rendimientos cobrados	73,041.0	4.1	Dist. de recursos a fideicomisos estatales de Educación Pública	1,501,879.7	84.0
Reembolsos y Otros ingresos 2/	27,916.5	1.5	Remanentes PEC V y VI 3/	139,994.3	7.8
Aportaciones federales	1,204,425.9	67.4	Adicionales y extraordinarios PEC VII 4/	372,821.4	20.9
			Regulares PEC VIII 5/	965,064.0	54.0
			PEC-FIDE VIII 6/	24,000.0	1.3
			Disponibilidad final 1/	285,671.2	16.0

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional del programa Escuelas de Calidad.

n.s. No significativo.

1/ Corresponde a los saldos de inversiones en valores y bancos de 2007 y 2008.

2/ Depósitos no identificados.

3/ Se refiere a los recursos remanentes correspondientes a los ciclos escolares 2005-2006 y 2006-2007, y transferidos en el ejercicio 2008.

4/ Se refiere a los recursos adicionales y extraordinarios correspondientes al ciclo escolar 2007-2008, y transferidos en el ejercicio 2008.

5/ Se refiere a los recursos autorizados por la H. Cámara de Diputados para el ciclo escolar 2008-2009, y transferidos en el ejercicio 2008.

6/ Se refiere a los recursos transferidos en el ejercicio 2008 por el Fondo Nacional para Escuelas de Calidad para el proyecto piloto "Fortalecimiento e Inversión Directa a las Escuelas".

Los recursos erogados durante el ejercicio 2008 por concepto de "Distribución de recursos a fideicomisos estatales de Educación Pública" (1,501,879.7 miles de pesos), representaron el 84.0% de sus ingresos totales en 2008, en cumplimiento de la cláusula octava, inciso a, del Contrato de Fideicomiso de Administración del 22 de agosto de 2001, y del numeral 4.3.1, párrafo tercero, de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Debido a que el fideicomiso está considerado como vehículo para canalizar subsidios a los beneficiarios de programas sujetos a reglas de operación, no se programaron metas, motivo por el cual se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad para acceder a los recursos del fideicomiso destinados al ciclo escolar 2008-2009; para tal fin se revisaron los recursos regulares^{120/} programados y transferidos por el FNEC en el ejercicio 2008, con los resultados siguientes:

^{120/}

Son los recursos autorizados por el Congreso de la Unión para el Programa Escuelas de Calidad para ser aplicados en el ciclo escolar 2008-2009, bajo el esquema de tres pesos federales por un peso estatal.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS REGULARES FIDEICOMITIDOS
EN EL FONDO NACIONAL PARA ESCUELAS DE CALIDAD EN 2008

(Miles de pesos)

Entidad federativa	Población	% de Distribución	Recursos federales			Recursos estatales 1/	Proporción de aportación (4)/(6)
			Programados	Transferidos	Variación (4)-(3)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	24,227,756	100.0	1,179,405.9	965,064.0	(214,341.9)	344,418.5	2.8
Aguascalientes	250,497	1.0	12,194.1	12,194.1	0.0	4,064.7	3.0
Baja California	542,394	2.2	26,403.6	26,403.6	0.0	8,801.2	3.0
Baja California Sur	98,752	0.4	4,807.2	4,807.2	0.0	1,602.4	3.0
Campeche	180,447	0.7	8,784.0	8,784.0	0.0	2,928.1	3.0
Coahuila	544,762	2.2	26,519.1	0.0	(26,519.1)	0.0	0.0
Colima	125,937	0.5	6,130.5	6,130.5	0.0	2,043.5	3.0
Chiapas	1,117,556	4.6	54,402.6	22,500.0	(31,902.6)	7,500.0	3.0
Chihuahua	718,014	3.0	34,953.0	34,953.0	0.0	11,651.0	3.0
Distrito Federal	1,661,071	6.9	80,860.8	80,860.8	0.0	26,953.6	3.0
Durango	385,447	1.6	18,763.5	18,763.5	0.0	6,254.5	3.0
Guanajuato	1,261,465	5.2	61,408.2	61,408.2	0.0	20,469.4	3.0
Guerrero	892,939	3.7	43,468.2	43,468.2	0.0	14,489.4	3.0
Hidalgo	603,700	2.5	29,388.0	29,388.0	0.0	9,796.0	3.0
Jalisco	1,574,393	6.5	76,641.3	76,641.3	0.0	25,547.1	3.0
México	3,099,896	12.8	150,902.7	150,902.7	0.0	50,300.9	3.0
Michoacán	1,089,580	4.5	53,040.6	53,040.6	0.0	17,680.2	3.0
Morelos	374,427	1.6	18,227.1	18,227.1	0.0	6,075.7	3.0
Nayarit	236,922	1.0	11,533.5	10,500.0	(1,033.5)	3,500.0	3.0
Nuevo León	819,948	3.4	39,915.0	39,915.0	0.0	13,305.0	3.0
Oaxaca	994,747	4.1	48,424.2	0.0	(48,424.2)	16,141.4	0.0
Puebla	1,351,860	5.6	65,808.6	65,808.6	0.0	21,936.2	3.0
Querétaro	373,932	1.5	18,203.1	18,203.1	0.0	6,067.7	3.0
Quintana Roo	218,144	0.9	10,619.1	10,619.1	0.0	3,539.7	3.0
San Luis Potosí	625,956	2.6	30,471.6	30,471.6	0.0	10,157.2	3.0
Sinaloa	635,497	2.6	30,936.0	30,936.0	0.0	10,312.0	3.0
Sonora	524,715	2.2	25,543.2	25,543.2	0.0	8,514.4	3.0
Tabasco	503,237	2.1	24,497.7	0.0	(24,497.7)	0.0	0.0
Tamaulipas	626,220	2.6	30,484.5	30,484.5	0.0	10,161.5	3.0
Tlaxcala	250,173	1.0	12,178.5	12,178.5	0.0	4,059.5	3.0
Veracruz	1,770,152	7.3	86,170.8	24,000.0	(62,170.8)	8,000.0	3.0
Yucatán	406,618	1.7	19,794.0	0.0	(19,794.0)	6,589.0	0.0
Zacatecas	368,358	1.5	17,931.6	17,931.6	0.0	5,977.2	3.0

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad, México, 2009.

1/ Son los recursos depositados por las entidades federativas en los Fondos Estatales de Escuelas de Calidad.

Del total de los recursos regulares programados (1,179,405.9 miles de pesos), el FNEC transfirió a los FEEC un monto de 965,064.0 miles de pesos, inferior en 18.2%, debido a que no realizó ninguna transferencia de recursos para los estados de Coahuila, Oaxaca, Tabasco y Yucatán, ya que no depositaron los recursos comprometidos dentro del tiempo establecido en la normativa para recibir los recursos federales; y porque transfirió sólo una parte de los recursos programados a los estados de Chiapas, Nayarit y Veracruz, dado que estos no depositaron el total de aportaciones comprometidas.

Los resultados de la revisión del cumplimiento de los requisitos para acceder a los recursos del FNEC fueron los siguientes:

REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL PARA ESCUELAS DE CALIDAD, 2008

Requisitos	Resultado
Lineamientos de Operación contenidos en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad Numeral 4.2.1 (Participación en el Programa Escuelas de Calidad y comprobación del depósito de recursos estatales)	
➤ Ratificar por escrito su participación en el Programa Escuelas de Calidad VIII (ciclo escolar 2008-2009) y su compromiso de aportar recursos de contrapartida (carta compromiso).	Se cumplió, ya que las 31 entidades federativas y el Distrito Federal enviaron en tiempo la Carta Compromiso mediante la cual ratificaron su compromiso de participar en el ciclo escolar 2008-2009 y de aportar recursos de contrapartida (1 peso) a los asignados por el Fondo Nacional para Escuelas de Calidad (3 pesos).
➤ Enviar la carta compromiso como máximo el 31 de marzo del 2008.	
➤ Presentar la ficha técnica y documento comprobatorio del depósito de recursos de contrapartida en el Fideicomiso Estatal.	Las 31 entidades federativas y el Distrito Federal enviaron al FNEC el documento mediante el cual comprobaron el depósito de los recursos de contrapartida en el Fideicomiso Estatal Escuelas de Calidad respectivo, así como la ficha de depósito.
Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad Numeral 4.3.1, párrafo tercero (Transferencia de recursos)	
➤ El FNEC transferirá a los Fideicomisos Estatales Escuelas de Calidad tres pesos federales por uno estatal.	Se cumplió, ya que, en los casos que correspondió, el FNEC transfirió a los FEEC tres pesos por cada peso depositado por la entidad federativa en su fideicomiso estatal.
Numeral 4.3.1, párrafo octavo (Periodo establecido para el depósito de los recursos estatales)	
➤ La entidad federativa depositará en el Fideicomiso Estatal los recursos de contrapartida antes del inicio escolar y hasta el 31 de octubre de 2008.	El 87.5% de las entidades federativas cumplieron con el depósito de los recursos de contrapartida antes del 31 de octubre de 2008.

La Secretaría de Educación Pública, mediante el FNEC, transfirió a las entidades federativas, a través de sus respectivos FEEC, los recursos correspondientes de acuerdo con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad vigentes para el ciclo escolar 2008-2009; asimismo, se constató que el FNEC contó con la documentación comprobatoria de las transferencias de recursos a los FEEC, lo que se comprobó con los estados de cuenta bancarios, en cumplimiento del artículo 241, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Impacto de las Observaciones

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 2 observación(es) que generó(aron) 2 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 2 a Recomendación(es).

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con el Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, se determinó fiscalizar un monto de 285,671.2 miles de pesos, que representa el 100.0% de las disponibilidades reportadas en el Estado de Situación Financiera del fideicomiso al cierre del ejercicio 2008 y proporcionado por la entidad fiscalizada.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad respecto de las operaciones examinadas.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

V.2.1.4.3. Fideicomiso de Retiro de los Trabajadores

Auditoría: 08-0-11100-06-0161

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso de Retiro de los Trabajadores de la SEP, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

Universo Seleccionado: 12,292,110.8 miles de pesos

Muestra Auditada: 12,292,110.8 miles de pesos

Los 12,292,110.8 miles de pesos del universo y la muestra seleccionados corresponden a los recursos disponibles para el fideicomiso al cierre de 2008. Se revisaron los ingresos y los egresos del fideicomiso en ese año.

Áreas Revisadas

La Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, y la Dirección de Registro y Control de Plazas, adscritas a la Secretaría de Educación Pública.

Antecedentes

El Fideicomiso de Retiro de los Trabajadores (FORTE) se constituyó mediante el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración celebrado el 14 de diciembre de 1990 (Contrato) entre el Gobierno Federal como fideicomitente, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en su carácter de titular de las relaciones laborales con los trabajadores de la educación; el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en representación de los trabajadores docentes del modelo de educación básica y los de apoyo y asistencia a la educación de base y confianza como fideicomisarios, y Banca Serfin, S.N.C. en su calidad de fiduciario (hoy Banco Santander, S.A.), el contrato fue modificado el 15 de agosto de 1994 a fin de precisar el monto de las aportaciones.

El fideicomiso no está considerado entidad de la administración pública paraestatal puesto que no cuenta con estructura orgánica ni con personal propio para su funcionamiento, su duración es la necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El patrimonio del FORTE está integrado por:

- La aportación inicial con que el Gobierno Federal participó (34,000,000.0 mil millones de viejos pesos) y que correspondieron a 40.0 mil viejos pesos por trabajador de la SEP inscrito;
- Aportación del Gobierno Federal de 40.0 pesos por trabajador incorporado al FORTE.
- Aportación quincenal del Gobierno Federal equivalente al 20.0% de dos días el salario mínimo burocrático vigente en el Distrito Federal a la fecha en que deba hacerse la aportación correspondiente (convenio modificadorio), por trabajador que tenga el carácter de fideicomisario.
- Aportación quincenal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación equivalente al 10.0% del total de las cuotas sindicales, monto que sólo se aplicará por partes iguales al patrimonio de los trabajadores de base.
- Aportación del trabajador con carácter de fideicomisario equivalente a 20.0% de un día y medio de salario mínimo burocrático vigente en el Distrito Federal a la fecha en que deba hacerse la aportación correspondiente.

El contrato establece en el apartado de declaraciones "Que es preocupación constante del Ejecutivo Federal el que los servidores públicos y sus familias cuenten con mejores beneficios de seguridad social que les permitan una mayor estabilidad, tanto económica como social, y que redunde en una mejor prestación de los servicios que son competencia de la Administración Pública".

La cláusula quinta del Contrato indica que los fines del FORTE son, entre otros, que el fiduciario invierta discrecionalmente el patrimonio fideicomitido, buscando el mayor rendimiento en valores que ofrezcan la mayor seguridad; establezca una subcuenta por cada uno de los fideicomisarios en la que registrará los 40.0 pesos correspondientes a cada uno de los beneficiarios, así como los incrementos al patrimonio individualizado, derivados de las demás aportaciones y los rendimientos respectivos de la parte proporcional que corresponda a cada uno de ellos, respecto de los rendimientos del FORTE; por instrucciones del Comité Técnico (CT), proceda a la liquidación y entrega de las cantidades que le correspondan al fideicomisario o al fideicomisario sustituto, según el caso; y establezca una subcuenta a disposición del Gobierno Federal para abonar el importe correspondiente de los 40.0 pesos de su aportación inicial por cada fideicomisario liquidado, una vez efectuada la liquidación.

En el FORTE participan los trabajadores docentes del modelo de educación básica y los de apoyo y asistencia a la educación de base y confianza que voluntariamente se adhieran a éste; quedan exceptuados los mandos medios y superiores, el personal incorporado al modelo de educación media superior y superior, y el personal contratado por honorarios.

La liquidación de un fideicomisario que participa en el FORTE procede por terminación de la relación jurídica laboral entre el trabajador y la SEP; por la designación del trabajador en un puesto de mando medio o superior, y por el nombramiento del trabajador en un puesto o categoría de los subsistemas incorporados al modelo de educación media superior y superior.

La cláusula sexta del contrato establece que la liquidación estará integrada por la suma de los conceptos siguientes:

- a. Para los Fideicomisarios, trabajadores de base:
 1. Los rendimientos financieros que produzcan los 40.0 pesos aportados inicialmente por el Gobierno Federal, los cuales no forman parte de la liquidación.
 2. La totalidad de las aportaciones que le corresponda (Gobierno Federal, sindicato y trabajador).
 3. Los rendimientos financieros acumulados que se deriven de las inversiones efectuadas por el fiduciario, con las aportaciones correspondientes.
- b. Para los Fideicomisarios, trabajadores de confianza:
 1. Los rendimientos financieros que produzcan los 40.0 pesos aportados inicialmente por el Gobierno Federal, los cuales no forman parte de la liquidación.

2. La totalidad de las aportaciones que le corresponda (Gobierno Federal y trabajador).
3. Los rendimientos financieros acumulados que se deriven de las inversiones efectuadas por el fiduciario, con las aportaciones correspondientes.

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, desde la constitución del fideicomiso y hasta el 31 de diciembre de 2008 se han incorporado al FORTE 694,404 trabajadores, de los cuales, 70.9% están activos (492,630), 20.7% (143,474) solicitó su liquidación del fondo, y el restante 8.4% cuentan con licencia o han causado baja (58,300), como se muestra en el cuadro siguiente:

PADRÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(Número de trabajadores y porcentajes)

Estatus	Tipo de personal			Participación	
	Base		Confianza		
	Docente	P.A. y A.E.			
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) (4)	(%) (5)
Total	554,321	128,191	11,892	694,404	100.0
Activos 1/	390,770	95,321	6,539	492,630	70.9
Licencias 2/	19,126	7,209	186	26,521	3.8
Bajas 2/	21,404	7,768	2,607	31,779	4.6
Liquidado 3/	123,021	17,893	2,560	143,474	20.7

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública; y el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 2009.

1/ Incluye 16,397 trabajadores incorporados al Fideicomiso de Retiro de los Trabajadores durante el ejercicio 2008.

2/ Las aportaciones acumuladas al momento de la licencia o baja del trabajador permanecen en el Fondo de Retiro de los Trabajadores y siguen generando intereses en tanto no se solicite la liquidación.

3/ Incluye 19,380 trabajadores liquidados durante el ejercicio 2008.

P.A. y A.E. Personal de apoyo y asistencia a la educación.

De los trabajadores activos (492,630), el 87.7% (432,052) se concentra en las entidades federativas, el 9.8% (48,490) en el Sistema de Servicios Educativos del Distrito Federal, y el restante 2.5% (12,088) en áreas centrales de la SEP.

Para el ejercicio 2008 la meta establecida fue la incorporación al FORTE de 21,000 trabajadores y se alcanzó el 78.1% (16,397), que representó el 3.3% del total de trabajadores activos al cierre de ese año (492,630), debido a que hubo una reducción en la demanda esperada motivada por las modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que los nuevos trabajadores se incorporaron al PENSIÓN-ISSSTE.

Procedimientos de Auditoría

1. Verificar que el Fideicomiso de Retiro de los Trabajadores tramitó en tiempo y forma, la renovación de la clave de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos; y que mediante el sistema referido, proporcionó en tiempo y forma, al cierre de cada trimestre, la información solicitada por esa secretaría, en cumplimiento de los artículos 218, párrafo primero, y 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente para el ejercicio 2008.
2. Analizar la situación financiera del Fideicomiso de Retiro de los Trabajadores para determinar el aumento o disminución en el patrimonio en el periodo 2006-2008, con base en la contabilidad del contrato del fideicomiso que da cumplimiento al artículo 79 de la Ley de Instituciones de Crédito.
3. Verificar del monto de los ingresos totales cuánto se aplicó en el cumplimiento de los fines del Fideicomiso de Retiro de los Trabajadores, con base en lo autorizado por el Comité Técnico y en cumplimiento de la cláusula quinta, inciso e, del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración del 14 de diciembre de 1990.
4. Constatar que los trabajadores inscritos al Fideicomiso de Retiro de los Trabajadores durante el ejercicio 2008 cumplieron con los requisitos establecidos en el apartado III, inciso b, numeral 3, párrafos primero y segundo, de las Reglas de Operación del Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (docente de educación básica y apoyo y asistencia a la educación); y que se descontó de su sueldo la aportación correspondiente, en cumplimiento de la cláusula primera, inciso e, del Convenio Modificatorio al Fideicomiso del 15 de agosto de 1994, y de la circular número 0004/2008 del 21 de mayo de 2008 emitido por la Dirección de Registro y Control de Plazas de la Secretaría de Educación Pública.
5. Constatar la documentación comprobatoria de las liquidaciones solicitadas por los trabajadores que causaron baja definitiva del Fideicomiso de Retiro de los Trabajadores, en cumplimiento del

artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del numeral 9.2, inciso B, de las Reglas de Operación del Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (docente de educación básica y apoyo y asistencia a la educación), aplicable en el ejercicio 2008; así como el cumplimiento de los requisitos, en observancia de la cláusula décima segunda, numeral 5, del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración del 14 de diciembre de 1990, y del apartado III, inciso b, numeral 3, párrafo séptimo, de las mismas reglas.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

Con la finalidad de verificar que se tramitó en tiempo y forma la renovación de la clave de registro del FORTE ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, en cumplimiento del artículo 218, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y que se proporcionó en tiempo y forma, al cierre de cada trimestre, la información solicitada por esa secretaría, en observancia del artículo 296, párrafo segundo, del mismo reglamento, se revisó el cumplimiento de los requisitos con los resultados siguientes:

REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 218 Y 296 DEL RLPRH	
Requisitos	Resultado
Artículo 218, párrafo primero (Trámite de renovación)	
Tramitar la renovación de la clave de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, dentro del periodo comprendido entre el primer día hábil del ejercicio y a más tardar el último día hábil del mes de marzo, remitiendo lo siguiente: - Reporte financiero actualizado al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior, el cual deberá reflejar los activos, pasivos y el patrimonio total. - Reporte de las aportaciones realizadas durante el ejercicio inmediato anterior, así como el destino de las aportaciones. - Reporte de las metas alcanzadas en el ejercicio inmediato anterior, así como las metas de resultado del cumplimiento de la misión y fines, previstas para el ejercicio fiscal correspondiente que justifiquen la necesidad de continuar con el fideicomiso.	Se cumplió, ya que la información solicitada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se presentó dentro del periodo establecido (hasta el 31 de marzo de 2008).
Artículo 296, párrafo segundo (información trimestral)	
Información reportada a través del Sistema dentro de los 15 días naturales posteriores al cierre de cada trimestre de 2008: - Cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados. - Recursos presupuestarios otorgados. - Rendimientos financieros. - Egresos realizados en el periodo y su destino. - Saldo o disponibilidades.	Se cumplió parcialmente, ya que la información solicitada se presentó a través del Sistema dentro de los 15 días naturales posteriores al cierre de los cuatro trimestres del ejercicio 2008, pero el saldo de las disponibilidades reportadas en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (12,289,817.1 miles de pesos) no coincide con el estado financiero del ejercicio (12,292,110.8 miles de pesos).

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 2009.

La SEP cumplió el artículo 218, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al solicitar en tiempo y forma, a través del Sistema, la renovación de la clave de registro del fideicomiso; y en relación con el artículo 296, párrafo segundo, del mismo reglamento, cumplió parcialmente, ya que de cinco requisitos, uno de ellos (disponibilidades) no coincidió con el saldo del activo del balance.

Acción Promovida

08-0-11100-06-0161-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de coordinadora del fideicomiso, instruya a quien corresponda para que la información de las disponibilidades del Fideicomiso de Retiro para los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública presentada a través del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos coincida con la del balance general del ejercicio, para dar cabal cumplimiento a los requisitos señalados en el artículo 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

La situación financiera del Fideicomiso de Retiro de los Trabajadores de los ejercicios de 2006 a 2008, se presenta a continuación:

FIDEICOMISO DE RETIRO PARA LOS TRABAJADORES

BALANCE GENERAL, 2006-2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Concepto	Año			Tasa media de crecimiento (%)	Variación 2007-2008	
	2006	2007	2008		Importe	%
Activo						
Efectivo	183.3	0.1	0.8	(93.4)	0.7	700.0
Inversiones en instrumentos de mercado de dinero	8,336,449.5	10,482,588.9	12,292,110.0	21.4	1,809,521.1	17.3
Inversiones en instrumentos de mercado de capitales	(8.7)					
Sociedades de inversión	2,144,116.9	588,731.1		(100.0)	(588,731.1)	(100.0)
Total Activo	10,480,741.0	11,071,320.1	12,292,110.8	8.3	1,220,790.7	11.0
Patrimonio						
Patrimonio histórico	8,886,626.2	9,021,609.5	9,252,672.8	2.0	231,063.3	2.6
Plusvalía (minusvalía) en instrumentos de inversión	84,869.0	(578,633.2)	(46,329.6)	n.a.	532,303.6	(92.0)
Resultado de ejercicios anteriores	804,949.9	1,509,245.8	2,628,343.8	80.7	1,119,098.0	74.1
Resultado del ejercicio en curso	704,295.9	1,119,098.0	457,423.8	(19.4)	(661,674.2)	(59.1)
Total Patrimonio	10,480,741.0	11,071,320.1	12,292,110.8	8.3	1,220,790.7	11.0

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Estados de Situación Contable al 31 de diciembre, 2006-2008, México, 2007-2009, México 2009.

n.a. No aplicable.

La situación financiera del fideicomiso es sana debido a que no presenta pasivos, y su activo y patrimonio se incrementaron en 8.3% promedio anual entre 2006 y 2008; dicho incremento se debe fundamentalmente a los intereses generados por la inversión de las disponibilidades y por las aportaciones tanto del Gobierno Federal como las de los trabajadores y del sindicato.

Con la presentación de los estados de situación financiera se cumplió con el artículo 79 de la Ley de Instituciones de Crédito que indica que en las operaciones del fideicomiso, las instituciones abrirán contabilidades especiales por cada contrato, y deberá registrar en ellas y en su propia contabilidad, el dinero y demás bienes, valores o derechos que se les confíen, así como los incrementos o disminuciones, por los productos o gastos respectivos.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

En relación con los ingresos y gastos registrados por el fideicomiso en 2008, se presenta a continuación el estado de origen y aplicación de recursos del ejercicio:

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS, 2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Ingresos			Egresos		
Concepto	Importe	Participación (%)	Concepto	Importe	Participación (%)
Total	13,508,858.3	100.0	Total	13,508,858.3	100.0
Saldo Inicial	11,071,320.1	82.0	Liquidaciones	537,738.4	4.0
Aportaciones Entidades federativas 1/	335,320.8	2.5	Perdida	670,102.5	5.0
Aportación Federal 2/	432,934.4	3.2	Honorarios y comisiones	58.1	n.s.
Plusvalía	532,303.6	3.9	Primas de seguros	8,770.5	0.1
Rendimientos	1,127,584.3	8.3	Pagos a tesorería	78.0	n.s.
Ingresos no identificados	9,395.1	0.1	Disponibilidad final	12,292,110.8	90.9

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, México, 2009.

1/ Representa los montos de recursos que las entidades federativas y el Sector Central transfirieron al FORTE durante 2008; incluye 32,982.4 miles de pesos correspondientes a las aportaciones pendientes de 2007 que se transfirieron en 2008.

2/ Representa los montos de recursos que el Gobierno Federal transfirió al FORTE durante 2008; incluye 132,736.2 miles de pesos correspondientes a las aportaciones pendientes de 2007 que se transfirieron en 2008.

n.s. No significativo.

En 2008 el saldo inicial representó el 82.0% del total de los ingresos. Por el lado de los egresos, los mayores montos se registraron en las cuentas de Pérdida y Liquidaciones, que significaron el 5.0% y 4.0%, respectivamente, de los ingresos totales.

Las liquidaciones se efectuaron en cumplimiento del objetivo establecido en la cláusula quinta, inciso e, del contrato.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Con la finalidad de verificar que los trabajadores inscritos en el FORTE durante el ejercicio 2008 cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (docente de educación básica y apoyo y asistencia a la educación); y que se cubrieron las aportaciones correspondientes vía nómina de conformidad con lo señalado en la cláusula primera del Convenio Modificatorio al Fideicomiso, se determinó una muestra representativa de 200 trabajadores con una aportación de 78.2 miles de pesos, que representaron tanto el 1.2% del total de los trabajadores inscritos en ese año (16,397 trabajadores) como del total de las aportaciones de los trabajadores incorporados en ese año (6,617.8 miles de pesos); sin embargo, y debido a que algunas entidades federativas no proporcionaron a la SEP toda la información que solicitó la Auditoría Superior de la Federación, a partir de la información disponible se determinaron los resultados siguientes:

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR AL FIDEICOMISO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES, 2008	
Requisitos	Resultado
Reglas de Operación del Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (docente de educación básica y apoyo y asistencia a la educación) Apartado III, inciso b, numeral 3	
Párrafo primero (de los participantes): Tendrán el carácter de participante todos los trabajadores de educación básica y los de apoyo y asistencia a la educación de base y de confianza del Catálogo Institucional de Puestos del Sector Central de la Secretaría de Educación Pública y expresen en forma escrita (Cédula de inscripción) su voluntad de participar. Párrafo segundo (del registro): Inscribirse el 16 de mayo (quincena 10) o el 16 de noviembre (quincena 22).	Se cumplió, en 191 casos se proporcionaron cédulas de inscripción donde los trabajadores inscritos tienen los niveles de puesto señalados, y su inscripción se realizó en la quincena correspondiente.
Convenio Modificatorio al Fideicomiso Número 2-4 Cláusula primera, inciso e (aportación del trabajador) Circular número 0004/2008 del 21 de mayo de 2008 de la Dirección de Registro y Control de Plazas de la Secretaría de Educación Pública	
Descuento quincenal del sueldo del trabajador por su aportación al Fondo de Retiro de los Trabajadores equivalente al 20.0% de un día y medio de salario mínimo burocrático vigente en el Distrito Federal. La adhesión de los trabajadores al fondo se realizará por escrito, autorizando a la Secretaría de Educación Pública, para que ésta quincenalmente descuenta de su sueldo la aportación a que se refiere el párrafo anterior.	Se cumplió, ya que en los 137 comprobantes de pago revisados, el descuento fue correcto.

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, México, 2009.

Los trabajadores inscritos en el FORTE cumplieron con los requisitos de inscripción establecidos en las Reglas de Operación del Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (docente de educación básica y apoyo y asistencia a la educación) y con las aportaciones correspondientes vía nómina, de conformidad con la cláusula primera, inciso e, del Convenio Modificatorio al Fideicomiso, y de la circular número 0004/2008 del 21 de mayo de 2008 emitida por el Director de Registro y Control de Plazas de la Secretaría de Educación Pública.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Con la finalidad de verificar que las liquidaciones solicitadas por los trabajadores que causaron baja definitiva del FORTE durante el ejercicio 2008 cubrieran los principales requisitos establecidos en el Contrato del Fideicomiso y en las Reglas de Operación del Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (docente de educación básica y apoyo y asistencia a la educación), aplicables en el ejercicio de 2008; y contaran con la documentación que respaldó las erogaciones efectuadas, de conformidad con el artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del numeral 9.2, inciso B, de las mismas reglas, se determinó una muestra representativa de 201 trabajadores por un monto total de 4,664.6 miles de pesos, que representaron el 1.0% del total de trabajadores liquidados durante el ejercicio 2008 (19,380) y el 0.9% del monto total de liquidaciones (523,657.3 miles de pesos).

Los resultados de la revisión del cumplimiento de los requisitos para la liquidación por baja definitiva del Fideicomiso de Retiro de los Trabajadores fueron los siguientes:

REQUISITOS PARA LA LIQUIDACIÓN POR BAJA DEFINITIVA DEL FIDEICOMISO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES, 2008	
Requisitos	Resultado
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración Cláusula décima segunda, numeral 5 (instrucción de liquidación)	
➤ Instruir al Fiduciario respecto de las liquidaciones a los fideicomisarios.	Se cumplió, ya que el total de casos revisados (201), fueron autorizados por el Comité Técnico e instruidos por éste para su liquidación.
Reglas de Operación del Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (docente de educación básica y apoyo y asistencia a la educación) Apartado III, inciso b, numeral 3, párrafo séptimo (solicitud de liquidación y aviso de baja del trabajador)	
➤ El trabajador deberá solicitar por escrito la liquidación que le corresponda por su participación en el Fondo de Retiro. ➤ Envío al Comité Técnico del aviso de baja.	Se cumplió, ya que se corroboró la baja de los trabajadores en los 201 casos revisados, al proporcionar las solicitudes de liquidación.

En los 201 casos revisados la SEP cumplió con los requisitos para la liquidación de los trabajadores por baja definitiva del FORTE establecidos en la cláusula décima segunda, numeral 5, del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración, y en el apartado III, inciso b, numeral 3, párrafo séptimo, de las Reglas de Operación del Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (docente de educación básica y apoyo y asistencia a la educación), aplicables en el ejercicio 2008.

A continuación se presentan los recursos ejercidos y comprobados de las liquidaciones revisadas:

RECURSOS EJERCIDOS Y COMPROBADOS EN LIQUIDACIONES POR BAJA DEFINITIVA DEL FIDEICOMISO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES, 2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Entidad federativa	Muestra		Comprobación		Variación	
	Número de casos (1)	Importe (2)	Número de casos (3)	Importe (4)	Importe (4)-(2) (5)	% (5)/(2) (6)
Total	201	4,664.6	201	4,664.6	0.0	0.0
Hidalgo	50	1,666.9	50	1,666.9	0.0	0.0
México	51	1,252.3	51	1,252.3	0.0	0.0
Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal	100	1,745.4	100	1,745.4	0.0	0.0

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, México, 2009.

Se documentó el pago de las 201 liquidaciones con la copia del cheque expedido por la sucursal bancaria a nombre del beneficiario en el que se consigna el nombre y firma de la recepción del cheque original, documento que garantiza que el beneficiario recibió los recursos, en cumplimiento del artículo 241, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que la contabilización de las operaciones contables presupuestarias y patrimoniales deberá estar respaldada por los documentos originales comprobatorios, justificativos y de soporte, para verificar las operaciones de ingreso, gasto, o de ingreso y gasto públicos, y del numeral 9.2, inciso B, de las Reglas de Operación del Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (docente de educación básica y apoyo y asistencia a la educación) en lo referente a que la Unidad de Finanzas y Operación Contable (integrada por representantes de la Dirección General de Recursos Financieros) deberá llevar el registro contable de las operaciones, una vez que el fiduciario efectúe su liquidación y pago.

Impacto de las Observaciones

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 1 observación(es) que generó(aron) 1 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 1 a Recomendación(es).

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con el Fideicomiso de Retiro de los Trabajadores, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso de Retiro de los Trabajadores, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, se determinó fiscalizar un monto de 12,292,110.8 miles de pesos, que representa el 100.0% de las disponibilidades reportadas en el Estado de Situación Financiera del fideicomiso al cierre del ejercicio 2008 y proporcionado por la entidad fiscalizada.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Fideicomiso de Retiro de los Trabajadores respecto de las operaciones examinadas.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

V.2.1.4.4. Fondos Concurrentes para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior

Auditoría: 08-0-11100-06-0523

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el ejercicio, registro y control de los recursos públicos destinados a las Instituciones Públicas de Educación Superior, mediante los fondos concurrentes para la ampliación de la oferta educativa de tipo superior, se ajustaron a la legislación y normativa.

Alcance

Universo Seleccionado: 1,440,100.0 miles de pesos

Muestra Auditada: 861,993.0 miles de pesos

Se revisó una muestra de 861,993.0 miles de pesos por concepto de los recursos destinados a 50 Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) para la ampliación de infraestructura, mediante la construcción de nuevas IPES o la ampliación de las ya existentes. La muestra se integró por: 56,604.0 miles de pesos del Programa Prioritario E900 "Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos; 506,403.0 miles de pesos del Programa Presupuestario E921 "Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior" y 298,986 miles de pesos del Programa Prioritario E954 "Proyectos de Infraestructura Social de Educación".

Áreas Revisadas

Las Direcciones Generales de Educación Superior Universitaria; de Educación Superior Tecnológica, y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Antecedentes

Desde la década de los años noventa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha realizado esfuerzos para que las autoridades educativas de los estados intensifiquen su participación en las funciones de planeación, desarrollo, crecimiento y reorientación de la educación superior en sus respectivos estados. Para ello, la SEP, en 1997, entregó a las autoridades educativas de los estados el documento denominado "Procedimientos para la conciliación de la oferta y demanda de educación superior en las entidades de la federación". Paralelamente, ha apoyado a los estados con recursos económicos orientados a cumplir con las metas del Programa Sectorial de Educación relativas a incrementar la capacidad de las instituciones de educación superior para ofrecer sus servicios.

El documento referido se ha actualizado para considerar las líneas de política educativa vigentes, particularmente las establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, y lograr un desarrollo mejor planeado, más coordinado y pertinente de educación superior.

Actualmente, los recursos que se asignan a las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) para la ampliación de la oferta e infraestructura educativa son autorizados a la SEP en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y son canalizados mediante el "Fondo Concurrente para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior" y el "Fondo Concurrente para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos", para el desarrollo de proyectos de los Programas de Fortalecimiento de las IPES.

De acuerdo con la SEP, el Fondo Concurrente para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior "es uno de los medios de política pública empleados por la Subsecretaría de Educación Superior para ampliar la oferta educativa de las instituciones de educación superior e incrementar los espacios de estudio para la población. Los recursos de este fondo se destinan, de manera prioritaria, a impulsar proyectos de construcción de nuevos planteles de educación superior, unidades académicas o extensiones de las ya existentes".

El Fondo Concurrente para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos, “constituye una estrategia de la Subsecretaría de Educación Superior para ampliar la oferta educativa de los Institutos tecnológicos y brindar con ello oportunidades de estudio a un mayor número de población. Los recursos de este fondo se destinan, de manera prioritaria, a impulsar proyectos de construcción de nuevos institutos tecnológicos, unidades académicas o extensiones de éstos”.

Para el ejercicio fiscal de 2008, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se le autorizaron a la SEP, 1,450,000.0 miles de pesos, para la ampliación de la oferta educativa, que incluye la construcción de nuevas IPES, entre otros conceptos. De dichos recursos, 900,000.0 miles de pesos se asignaron mediante el Fondo Concurrente para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior y 550,000.0 miles de pesos, mediante el Fondo Concurrente para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos.

Para el otorgamiento de estos recursos, se hizo necesario establecer un conjunto de lineamientos para la presentación y operación de proyectos que incidan en la ampliación de la oferta educativa de tipo superior; dichos lineamientos fueron publicados en 2008 por la Subsecretaría de Educación Superior en su página WEB.

Procedimientos de Auditoría

1. Evaluar el Control Interno de las áreas administrativas de la SEP, respecto de las operaciones involucradas con los Fondos Concurrentes para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior y de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos, en el ejercicio fiscal de 2008, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal (Acuerdo de las Normas Generales de Control Interno) publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y reformado el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008.
2. Verificar que las solicitudes para la ampliación de la oferta educativa de tipo superior y de los institutos tecnológicos, fueron presentadas a la SEP, por la autoridad educativa estatal, con el aval correspondiente de la Comisión Estatal para la Planeación de Educación Superior (COEPE), de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 de los lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y 2 de los

Lineamientos para la presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos.

3. Comprobar que las entidades federativas turnaron a la SEP, a más tardar el 30 de junio de 2008, los proyectos institucionales para la construcción o extensión de IPES, y que fue incorporado el compromiso de destinar una aportación equivalente. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior, y 7 de los Lineamientos para la presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos.
4. Comprobar que los proyectos institucionales contengan el compromiso relativo a la incorporación anual de nuevos alumnos, en proyección a cuando menos cinco años, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y 7 de los Lineamientos para la presentación de proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos.
5. Constatar que los proyectos aprobados por la SEP correspondieron a entidades federativas cuya cobertura de educación superior fue inferior al 25.0%, de conformidad en lo dispuesto en los numerales 11 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y 11 de los Lineamientos para la presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de los Institutos Tecnológicos.
6. Constatar que la SEP dictaminó, previo análisis, los proyectos enviados por las entidades federativas solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior.
7. Comprobar que la SEP informó, antes del día último de julio de 2008, a las entidades federativas solicitantes, sobre los proyectos que serían apoyados para el ciclo 2008-2009, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 9 de los Lineamientos para la presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la

Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y 9 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos.

8. Constatar que los decretos de creación de las nuevas IPES, se publicaron a más tardar 60 días posteriores a la autorización de los recursos, de conformidad con lo establecido en los numerales 10 de los Lieneamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y 10 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos.
9. Constatar que los fondos concurrentes fueron destinados exclusivamente para la creación de nuevas IPES, creación de unidades o extensiones de IPES ya existentes, creación de nuevos programas y ampliación de matrícula en programas ya existentes, de conformidad con lo establecido en los numerales 20 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y 19 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos.
10. Constatar que se entregaron recursos a las IPES autorizadas en el periodo del 1 de agosto de 2008 al 31 diciembre de 2008, de conformidad con lo establecido en los numerales 20 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y 19 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos.
11. Comprobar el cumplimiento de los convenios de apoyo financiero y coordinación formalizados con las entidades federativas y las IPES, para el otorgamiento de recursos, en el marco de los fondos concurrentes para la ampliación de la oferta educativa de tipo superior y de tipo superior de los institutos tecnológicos, de conformidad con lo dispuesto con los numerales 18 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y 17 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

Control Interno

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del "Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal" (Acuerdo), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006, y reformado el 28 de marzo de 2007 y 12 de mayo de 2008, vigente en el ejercicio fiscal de 2008, la SEP debía observar las normas generales de control interno, a fin de coadyuvar al logro de sus metas y objetivos, y prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstos, así como propiciar el adecuado cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.

Para evaluar el diseño del sistema de control interno del proceso de aplicación, registro y control de los recursos destinados a las IPES, mediante los fondos concurrente para la ampliación de la oferta educativa de tipo superior, y de los institutos tecnológicos, se realizaron entrevistas, se aplicó un cuestionario y se comprobó la existencia y aplicación de los procedimientos de las áreas que participaron en las operaciones revisadas, así como el cumplimiento de las normas generales de control interno. Con la evaluación se constató lo siguiente:

Ambiente de control. La SEP cuenta con mecanismos para fomentar y mantener un entorno de respeto e integridad entre su personal, tales como un Código de Conducta y Código de Ética, mediante los cuales impulsa una cultura de los valores éticos y establece las conductas de los servidores públicos.

Para la difusión del Código de Conducta y el Código de Ética, la SEP distribuyó, entre el personal, trípticos con diversos contenidos, entre éstos, lo referente a los códigos señalados, además, en los edificios se exhiben carteles alusivos, en cumplimiento del artículo 13, fracción I, del acuerdo.

Para el ejercicio fiscal 2008, la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT) contaron con manuales de organización autorizados y vigentes para 2008; sin embargo, se constató que en el caso de la DGEST y de la CGUT, los manuales no contienen las funciones relativas a las operaciones relacionadas con la transferencia de fondos a entidades federativas que realizan tanto la DGEST como la CGUT, las cuales son necesarias para la operación de los fondos concurrentes para la ampliación de la oferta educativa, en incumplimiento del artículo 13, fracción I, del Acuerdo.

Con el análisis del Manual de Organización de la DGEST, se confirmó el contenido de los cargos de Director General, Coordinadores Sectoriales (homólogos de director de área) y Director (homólogo de subdirector), pero se omitieron los de jefes de departamento y enlaces, en incumplimiento de los "Criterios Técnicos para la Elaboración de Manuales de Organización" emitidos en 2006, por la Oficialía Mayor de la SEP, vigentes en 2008, los cuales, en su página 8 señalan que: "se deben describir y perfilar los puestos desde el nivel de enlace hasta Director General que integran la unidad administrativa".

Se constató que la estructura orgánica con la que opera la DGESU, no coincide con la de su Manual de Organización, ya que el manual no incluye al Departamento de Evaluación, que pertenece a la Subdirección de Planeación y Evaluación, en incumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que señala "el titular de cada Secretaría de Estado y Departamento Administrativo expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento [...]". Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno deberán mantenerse permanentemente actualizados. De lo anterior se concluye que la SEP incumplió, en el ejercicio fiscal de 2008, con el artículo 13, fracción I, del Acuerdo.

Identificación, evaluación y administración de riesgos. La SEP utiliza la Matriz de Riesgo Institucional para identificar, evaluar y controlar riesgos relativos a los aspectos operativos y administrativos, a las variaciones programático-presupuestarias, y al otorgamiento de subsidios y transferencias que podrían afectar el logro de los objetivos de los procesos que tiene encomendados. Se constató que en la Segunda y Tercera Sesión Ordinaria 2008 del Comité de Control y Auditoría (COCOA) se dio seguimiento a los asuntos presentados en la Matriz de Riesgos. En el ejercicio fiscal de 2008, la SEP aplicó encuestas para la evaluación del control entre el personal de las áreas revisadas, para determinar si conocían los riesgos institucionales de la dirección a la que pertenecen y en particular a los de su área de asignación, en cumplimiento del artículo 13, fracción II, del Acuerdo.

Actividades de control. Para la operación de los fondos concurrentes para la ampliación de la oferta educativa, la SEP emitió los Lineamientos de los Fondos Concurrentes para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior y los Lineamientos de los Fondos Concurrentes para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos. Además, la SEP cuenta con los procedimientos relacionados con el ejercicio de recursos destinados a las IPES, siguientes: Procedimiento para el cálculo del subsidio inicial, anual y ampliaciones; Seguimiento Programático Presupuestal de los Proyectos FOMES/PIFI que se aplican supletoriamente a la ejecución de los fondos concurrentes; Gestión y Envío de Recursos Federales Asignados a las Instituciones y Organismos de Educación Superior; Procedimiento para la Creación de Institutos Tecnológicos

Descentralizados de los Gobiernos Estatales; Seguimiento Presupuestal y Financiero de las Aportaciones Federales, en cumplimiento del artículo 13, fracción III, del Acuerdo.

Con el análisis de la información publicada en la página de la SEP y de la proporcionada por el ente auditado respecto de las ministraciones y afectaciones presupuestales efectuadas en el ejercicio fiscal 2008 para los fondos concurrentes para la ampliación de la oferta educativa de tipo superior y de tipo superior de los institutos tecnológicos, se constató que la DGSU y la DGEST muestran diferencias en la información de sus páginas electrónicas, contra lo ejercido tanto en los montos como en las IPES apoyadas.

La DGSU muestra diferencias en la información de su página electrónica al señalar que el monto disponible para el Fondos Concurrentes para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior (2008) es de 900,000.0 miles de pesos y se omitió el traspaso a la CGUT por 33,315.0 miles de pesos.

Se observó desactualización en la páginas electrónicas de la DGEST, las cuales presentan información inconsistente sobre el monto de la “Asignación de Recursos para este año” (2008); Señalando que son 550,000.0 miles de pesos, cuando el monto final asciende a 540,100.0 miles de pesos. Dicha diferencia se originó al no considerar una reducción por 9,900.0 miles de pesos generada por la afectación Presupuestal.

El listado de asignación de recursos relativos a el PP K309 presenta diferencias. De de los 41 apoyos para obra de diferentes institutos tecnológicos señalados en la citada página, fueron otorgados a 48, el 17.1% más de lo originalmente programado. Esto representó una diferencia absoluta 7 IPES apoyadas demás.

De lo anterior se concluye que la SEP incumple el artículo 13, fracción IV, del Acuerdo.

Supervisión. Con el Informe de avance trimestral de la SEP; el seguimiento de metas del trimestre octubre-diciembre de 2008, y con los documentos: Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2008 del Comité de Control y Auditoría del 28 de abril de 2008; Cédula de Seguimiento de Acuerdos del Comité de Control de Auditoría, primera sesión del 28 de abril de 2008; Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2008 del 12 de agosto de 2008; Cédula de Seguimiento de Acuerdos del Comité de Control y Auditoría. Tercera Sesión del 20 de noviembre de 2008, se constató que la SEP realiza acciones de seguimiento y supervisión de sus operaciones administrativas, financieras y de control interno, en cumplimiento del artículo 13, fracción V, del Acuerdo.

De la evaluación del diseño del sistema de control interno de la SEP, se concluyó que dicho sistema permite, en lo general, una seguridad razonable de la eficiencia en la operación, de la confiabilidad de

los registros y controles, y de que se ajustó a las disposiciones establecidas para la aplicación de los recursos autorizados para la ampliación de la oferta educativa; sin embargo, existen debilidades de control que pueden impactar en el cumplimiento de sus objetivos, y de las disposiciones normativas, como es el caso de la falta de definición de funciones en los manuales de organización de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas; la desactualización del Manual de Organización de la Dirección General de Educación Superior Universitaria y la desactualización de la información incluida en la página WEB de la SEP.

Acción Promovida

08-0-11100-06-0523-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública incorpore, en los manuales de organización de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica y de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, las funciones relativas a las operaciones relacionadas con la transferencia de fondos a entidades federativas, las cuales son necesarias para la operación de los fondos concurrentes para la ampliación de la oferta educativa. Asimismo, para que se actualice el Manual de Organización de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica y se incluyan los perfiles de puestos relativos a los jefes de departamento y homólogos, el Manual de Organización de la Dirección General de Educación Superior Universitaria y se incorpore el Departamento de Evaluación. Además, para que se modifiquen las páginas de la Subsecretaría de Educación Superior en lo referente a las cifras e Instituciones Públicas de Educación Superior, las cuales fueron beneficiadas con las aportaciones de los Fondos Concurrentes para la Ampliación de la Oferta Educativa, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 11 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

*Resultado Núm. 2 Sin Observaciones***Ejercicio del presupuesto autorizado**

Con el análisis del presupuesto autorizado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el ejercicio fiscal de 2008 para los fondos concurrentes para la ampliación de la oferta educativa de tipo superior, se constató que el presupuesto original ascendió 1,450,000.0 miles de pesos. Mediante las transferencias de recursos realizadas a las entidades federativas, se comprobó que la SEP ejerció recursos, en 2008, por 1,440,100.0 miles pesos destinados para 168 IPES beneficiadas con los fondos citados, mediante tres programas presupuestarios, lo cual corresponde a los reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008. Los recursos ejercidos se muestran en el cuadro siguiente:

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2008 SEP

(Miles de pesos)

Programa Presupuestario	Nombre	Presupuesto original	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido
E921	Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior	900,000.0	900,000.0	900,000.0
E900	Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	170,000.0	160,100.0	160,100.0
K309	Proyectos de Infraestructura Social de Educación	380,000.0	380,000.0	380,000.0
TOTAL		1,450,000.0	1,440,100.0	1,440,100.0

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas; PEF 2008, Cuenta Pública 2008.

Para comprobar que la aplicación de los recursos se ajustó a las disposiciones establecidas para la ampliación de la oferta educativa de nivel superior, se determinó una muestra de 50 IPES de las 168 beneficiadas, obtenida mediante muestreo estadístico aleatorio simple, con una confiabilidad del 95.0%, una probabilidad de error del 5.0% y una precisión menor del 5.0%. La muestra de 50 IPES significa un gasto de 861,993.0 miles de pesos, que representa el 59.9% de los recursos ejercidos por 1,440,100.0 miles de pesos en 168 IPES beneficiadas.

La muestra de las 50 IPES se compone por: 33 institutos tecnológicos, de los cuales 30 son federales y 3 descentralizados; 10 universidades autónomas; 5 universidades politécnicas; 1 universidad intercultural, y 1 universidad tecnológica, como se muestra en el cuadro siguiente:

IPES QUE COMPONEN LA MUESTRA

Núm.	IPES	Unidad Responsable
33	Institutos Tecnológicos descentralizados). (30 federales y 3	DGEST
10	Universidades Autónomas.	DGESU
5	Universidades Politécnicas.	DGESU
1	Universidad Intercultural.	DGESU
1	Universidad Tecnológica.	CGUT
50	TOTAL.	

FUENTE: Registro de IPES beneficiadas con los fondos concurrentes.

Con la revisión, se constató que de los recursos ejercidos por 861,993.0 miles de pesos para las 50 IPES en el marco de los fondos concurrentes para la ampliación de la oferta educativa de tipo superior y de tipo superior para institutos tecnológicos, 140,508.0 miles de pesos se destinaron para obras de creación de 8 nuevas IPES (universidades); 641,420.0 miles de pesos para la ampliación de 9 universidades y 30 institutos tecnológicos ya existentes, y 80,065.0 miles de pesos para equipo, materiales, suministros y servicios generales, en cumplimiento de los numerales 3 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y 3 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos, los cuales establecen que “los recursos asignados deberán destinarse exclusivamente para la ampliación de la oferta educativa en educación de tipo superior”.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

Solicitud de la autoridad educativa estatal y aval de la Comisión Estatal para la Planeación de Educación Superior (COEPES)

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 de los “Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior”, “las solicitudes de ampliación de la oferta debidamente justificadas que correspondan a cualquiera de los subsistemas de educación superior, (con excepción de los institutos tecnológicos federales y descentralizados), habrán de ser presentadas a la SEP por la autoridad educativa con el aval de la COEPES”; asimismo, el numeral 2 de los “Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos, señala que “las solicitudes institucionales de ampliación de

oferta debidamente justificadas que correspondan a los institutos tecnológicos habrán de ser presentadas a la SEP por la autoridad educativa estatal con el aval de la COEPES”.

En la verificación del cumplimiento de la obligación de la presentación de solicitudes de ampliación de oferta educativa correspondientes a los subsistemas de educación superior, de la muestra de las 50 IPES seleccionadas, no se tuvo evidencia de la presentación de las solicitudes para 8 universidades públicas estatales (de las 10 que se incluyeron en la muestra) ni de 27 institutos tecnológicos federales y 3 descentralizados, en incumplimiento del numeral 2 de los lineamientos citados. Las IPES que carecieron de la presentación de solicitudes se presentan a continuación:

UNIVERSIDADES QUE NO PRESENTARON SOLICITUDES RELATIVAS A LOS FONDOS
PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE TIPO SUPERIOR, 2008

-
1. Universidad Autónoma de Baja California
 2. Universidad Autónoma de Coahuila
 3. Universidad Politécnica de Huatusco
 4. Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas
 5. Universidad Autónoma de Querétaro
 6. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
 7. Universidad de Quintana Roo
 8. Universidad de Guanajuato
-

FUENTE: Oficio núm. 103.6/2009 de la DGESEU.

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS QUE NO PRESENTARON SOLICITUDES RELATIVAS A LOS
FONDOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE TIPO SUPERIOR DE LOS
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS, 2008

1.	Instituto Tecnológico de Saltillo
2.	Instituto Tecnológico de Torreón
3.	Instituto Tecnológico de Chihuahua
4.	Instituto Tecnológico de Durango
5.	Instituto Tecnológico de Oriente del Estado de Hidalgo
6.	Instituto Tecnológico de La Piedad
7.	Instituto Tecnológico de Nuevo León
8.	Instituto Tecnológico de Pinotepa
9.	Instituto Tecnológico de Aguascalientes
10.	Instituto Tecnológico de Ensenada
11.	Instituto Tecnológico de La Paz
12.	Instituto Tecnológico de Campeche
13.	Instituto Tecnológico de La Laguna
14.	Instituto Tecnológico de Celaya
15.	Instituto Tecnológico de Pachuca
16.	Instituto Tecnológico de Apan
16.	Instituto Tecnológico de Huichapan
17.	Instituto Tecnológico de Tlaxiaco
18.	Instituto Tecnológico de San Luis Potosí
19.	Instituto Tecnológico de Los Mochis
20.	Instituto Tecnológico de Mazatlán
21.	Instituto Tecnológico de Hermosillo
22.	Instituto Tecnológico de Puebla
23.	Instituto Tecnológico de Tehuacán
24.	Instituto Tecnológico de Querétaro
25.	Instituto Tecnológico de Nogales
26.	Instituto Tecnológico de Matamoros
27.	Instituto Tecnológico de Apizaco
28.	Instituto Tecnológico de Orizaba
30.	Instituto Tecnológico de Mérida.

FUENTE: Anexo del oficio núm. 513.1/0861/2009 de la DGEST.

Respecto de los avales de las COEPES, la DGESU no presentó el aval para 4 proyectos de ampliación de la oferta educativa, y la DGEST no presentó evidencia del aval para 27 institutos tecnológicos federales y 3 institutos tecnológicos descentralizados, lo que representa el 60.0% de las 50 IPES de la muestra auditada. Las IPES que carecen de evidencia de aval de COEPES son las siguientes:

UNIVERSIDADES QUE NO PRESENTARON AVAL DE COEPES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA
OFERTA EDUCATIVA DE TIPO SUPERIOR, 2008

1.	Universidad Politécnica de Amozoc
2.	Universidad Politécnica de Huatusco
3.	Universidad Intercultural de Chiapas
4.	Universidad de Quintana Roo

FUENTE: Oficio núm. 103.6/2009 de la DGEU.

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS QUE NO PRESENTARON AVAL DE COEPES RELATIVAS A LOS
FONDOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE TIPO SUPERIOR DE LOS
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS, 2008

1.	Instituto Tecnológico de Ensenada
2.	Instituto Tecnológico de La Paz
3.	Instituto Tecnológico de Campeche
4.	Instituto Tecnológico de La Laguna
5.	Instituto Tecnológico de Saltillo
6.	Instituto Tecnológico de Torreón
7.	Instituto Tecnológico de Chihuahua
8.	Instituto Tecnológico de Durango
9.	Instituto Tecnológico de Celaya
10.	Instituto Tecnológico de Pachuca
11.	Instituto Tecnológico de Apan
12.	Instituto Tecnológico de Huichapan
13.	Instituto Tecnológico de Oriente del Estado de Hidalgo
14.	Instituto Tecnológico de Aguascalientes
15.	Instituto Tecnológico de La Piedad
16.	Instituto Tecnológico de Pinotepa
17.	Instituto Tecnológico de Tlaxiaco
18.	Instituto Tecnológico de Puebla
19.	Instituto Tecnológico de Tehuacán
20.	Instituto Tecnológico de Querétaro
21.	Instituto Tecnológico de San Luis Potosí
22.	Instituto Tecnológico de Los Mochis
23.	Instituto Tecnológico de Nuevo León
24.	Instituto Tecnológico de Mazatlán
25.	Instituto Tecnológico de Hermosillo
26.	Instituto Tecnológico de Nogales
27.	Instituto Tecnológico de Matamoros
28.	Instituto Tecnológico de Apizaco
29.	Instituto Tecnológico de Orizaba
30.	Instituto Tecnológico de Mérida.

FUENTE: Anexo del oficio núm. 513.3.1/0861/2009 de la DGEST.

Lo anterior incumplió los numerales 2 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y 2 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos.

Acción Promovida

08-0-11100-06-0523-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control y supervisión para garantizar que se recaben las solicitudes institucionales de ampliación de oferta educativa de tipo superior de las universidades y de los institutos tecnológicos, así como de los avales de la Comisión Estatal para la Planeación de Educación Superior, de conformidad con los numerales 2 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y 2 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-9-11100-06-0523-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no recabaron las solicitudes de 8 universidades públicas, 27 de los institutos tecnológicos federales y 3 descentralizados, ni el aval de la Comisión Estatal para la Planeación de Educación Superior de 34 proyectos de ampliación de la oferta educativa de tipo superior, de los cuales 2 corresponden a universidades politécnicas, 1 intercultural, 1 universidad autónoma y 30 a institutos tecnológicos, en incumplimiento de los numerales 2 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco

del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior, y 2 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Instituto Tecnológicos.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1

Proyectos institucionales.

En términos de lo dispuesto en el numeral 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior, “la entidad federativa que así lo desee turnará a la SEP, a más tardar el 30 de junio de 2008, los proyectos institucionales de ampliación de oferta, incorporando el compromiso explícito de destinar en cada proyecto una aportación equivalente a la que, en su caso, destine la SEP” y “no se recibirán proyectos en forma extemporánea”.

En el numeral 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos, se dispuso que “cuando se trate de institutos tecnológicos descentralizados, la entidad federativa turnará a la SEP, a más tardar el 30 de junio de 2008, los proyectos institucionales de ampliación de oferta, incorporando el compromiso explícito de destinar en cada proyecto una aportación equivalente a la que, en su caso, destine la SEP” y “no se recibirán proyectos en forma extemporánea”.

Con la revisión de los proyectos institucionales de 17 instituciones educativas de tipo superior (universidades de nueva creación o que solicitan ampliación) y de 3 institutos tecnológicos descentralizados de la muestra seleccionada, a los que les aplican las disposiciones anteriores, se constató que 6 entidades federativas: Guerrero, Durango, Puebla; Guanajuato, Quintana Roo e Hidalgo, rebasaron el tiempo establecido en la norma para la entrega de proyectos, y que de 4 entidades federativas: Zacatecas, Chiapas, Morelos e Hidalgo, la SEP no presentó la evidencia de haberlos recibido, en incumplimiento del numeral 7 de los lineamientos referidos. A las 10 entidades federativas citadas les corresponden 11 proyectos para IPES, como se muestran a continuación:

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS, 2008

IPES cuyos proyectos fueron presentados en forma extemporánea	IPES sin evidencia de entrega del proyecto
Universidad Politécnica de Guerrero.	Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas.
Universidad Tecnológica de Durango	Universidad Intercultural de Chiapas.
Universidad Politécnica de Amozoc	Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Universidad de Guanajuato.	Instituto Tecnológico de Huichapan
Universidad de Quintana Roo.	
Instituto Tecnológico de Pachuca	
Instituto Tecnológico de Apan	

FUENTE: Oficio núm. 103.6/2009/1060 de la Subsecretaría de Educación Superior.

No obstante lo anterior, la SEP procedió con el trámite, en incumplimiento del numeral 7 de los lineamientos citados.

Acción Promovida

08-0-11100-06-0523-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control y supervisión para garantizar que la Dirección General de Educación Superior Universitaria y la Dirección General de Educación Superior Tecnológica no tramiten los proyectos institucionales de tipo superior y tecnológico de forma extemporánea o sin contar con el proyecto institucional de ampliación de la oferta educativa, en cumplimiento de los numerales 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior, y 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Instituto Tecnológicos.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-9-11100-06-0523-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión recibieron siete proyectos institucionales de ampliación de oferta educativa de tipo superior, no obstante que se presentaron de manera extemporánea; y por haber procedido al trámite de cuatro proyectos institucionales de ampliación para la oferta educativa de tipo superior sin contar con la evidencia documental que acreditara que las entidades federativas entregaron los proyectos, en incumplimiento de los numerales 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Instituto Tecnológicos

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

Proyectos institucionales.

En el análisis de la documentación relacionada con el cumplimiento de los compromisos económicos, la SEP no proporcionó evidencia de que con los proyectos institucionales de ampliación de oferta, 6 IPES, de las 50 que comprenden la muestra, incorporaron el compromiso explícito de destinar en cada proyecto una aportación equivalente a la que en su caso, la SEP destinó, en incumplimiento del numeral 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior, y de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos. A continuación se presentan IPES que no incorporaron el compromiso de su aportación:

IPES QUE NO INCORPORARON EL COMPROMISO DE APORTAR
UNA CANTIDAD EQUIVALENTE A LA DE LA SEP, 2008

1. Universidad Estatal del Valle de Toluca	2. Universidad Autónoma de Baja California	3. Universidad de Guanajuato
4. Universidad Mexiquense del Bicentenario	5. Universidad Intercultural de Chiapas	6. Instituto Tecnológico de Pachuca

Acción Promovida

08-0-11100-06-0523-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control y supervisión para garantizar que la Dirección General de Educación Superior Universitaria y la Dirección General de Educación Superior Tecnológica constaten la incorporación del compromiso explícito por parte de la entidad federativa de destinar en cada proyecto una aportación equivalente a la que en su caso destine la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento de los numerales 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Instituto Tecnológicos.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-9-11100-06-0523-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el

procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no constataron, en 6 proyectos institucionales de ampliación de la oferta educativa de tipo superior, la incorporación del compromiso explícito por parte de la entidad federativa de destinar en cada proyecto una aportación equivalente a la que en su caso destinara la Secretaría de Educación Pública, en incumplimiento de los numerales 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Instituto Tecnológicos.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

Compromisos de incorporación anual de nuevos alumnos.

Los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos, establecen en sus numerales 6 lo siguiente: "los proyectos institucionales deberán contener un compromiso específico con respecto al número de nuevos alumnos que se incorporarán anualmente y hasta un plazo de cinco años".

Con la revisión de los estudios de factibilidad del Programa de Regionalización y de los Programas Institucionales de Innovación y Desarrollo (PIID), presentados por las entidades federativas a la SEP, con la muestra de 50 IPES, se constató que 2 IPES no presentaron el compromiso relativo a la incorporación anual de nuevos alumnos, en proyección a 5 años, en incumplimiento de lo establecido en el numeral 6 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior.

Lo anterior lo confirmó la SEP, mediante el oficio Núm. 219/09 1863 del 23 de octubre de 2009, en el que señala la falta de las proyecciones de matrícula de los próximos 5 años de la Universidad Estatal del Valle de Toluca y la Universidad Autónoma de Morelos.

Acción Promovida

08-0-11100-06-0523-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismo de control y supervisión para garantizar, en lo subsecuente, que se incorpore invariablemente, en los proyectos institucionales de ampliación de la oferta educativa de tipo superior, el compromiso específico respecto del numero de nuevos alumnos que se incorporarán anualmente y hasta un plazo de cinco años, en cumplimiento del numeral 6 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Proyectos aprobados con cobertura inferior al 25.0 por ciento.

El numeral 11 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de los Institutos Tecnológicos establece que “tendrán prioridad para hacer uso de este fondo los proyectos presentados por las entidades federativas cuya cobertura de educación superior sea inferior al 25 por ciento, con el objeto de cerrar las brechas con respecto a las demás entidades federativas.”

Con la revisión de los índices de cobertura de educación superior, proporcionados por la entidad fiscalizada, para las entidades federativas y de los oficios de ministración de recursos, con la muestra de 50 IPES, se constató que la SEP otorgó apoyos por 492,897.0 miles de pesos para la ampliación de la oferta educativa de 24 IPES en 13 entidades federativas con una cobertura de educación superior menor al 25.0% y 369,096.0 miles de pesos para 26 IPES en 15 entidades federativas, con cobertura de educación superior, igual o por arriba del 25.0%, como se muestra en los cuadros siguientes:

COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR MENOR AL 25 POR CIENTO, 2008

(Miles de pesos)

Entidad Federativa	% de cobertura	Institución Pública de Educación Superior	Recursos otorgados
Baja California	23.5	Universidad Autónoma de Baja California	80,000.0
		Instituto Tecnológico de Ensenada	5,117.0
Chiapas	13.4	Universidad Intercultural de Chiapas.	13,328.0
Durango	22.2	Universidad Tecnológica de Durango	25,000.0
		Instituto Tecnológico de Durango	18,461.0
Estado de México	18.9	Universidad Estatal del Valle de Toluca.	19,258.0
		Universidad Politécnica del Valle de Tecámac.	14,250.0
		Universidad Mexiquense del Bicentenario.	25,000.0
Guerrero	16.5	Universidad Politécnica de Guerrero	14,250.0
Guanajuato	16.5	Universidad de Guanajuato.	54,500.0
		Instituto Tecnológico de Celaya	44,221.0
Hidalgo	23.9	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.	20,000.0
		Instituto Tecnológico de Pachuca	15,066.0
		Instituto Tecnológico de Apan	8,750.0
		Instituto Tecnológico de Huichapan	11,900.0
		Instituto Tecnológico de Oriente del Estado de Hidalgo.	16,500.0
Michoacán	19.8	Instituto Tecnológico de La Piedad	9,043.0
Oaxaca	17.7	Instituto Tecnológico de Pinotepa	5,014.0
		Instituto Tecnológico de Tlaxiaco	9,015.0
Quintana Roo	14.3	Universidad de Quintana Roo.	40,567.0
Tlaxcala	20.1	Instituto Tecnológico de Apizaco	11,182.0
Veracruz	19.8	Universidad Politécnica de Huatusco	14,250.0
		Instituto Tecnológico de Orizaba.	3,975.0
Zacatecas	23.6	Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas.	14,250.0
Total			492,897.0

FUENTE: Cobertura por entidad federativa proporcionada por la SEP y CLC de asignación de recursos.

COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR IGUAL O MAYOR AL 25 POR CIENTO, 2008

(Miles de pesos)

Entidad Federativa	% de cobertura	Institución Pública de Educación Superior	Recursos otorgados
Aguascalientes	30.8	Instituto Tecnológico de Aguascalientes.	6,276.0
Baja California Sur	27.6	Instituto Tecnológico de La Paz	7,299.0
Campeche	29.1	Instituto Tecnológico de Campeche.	14,396.0
		Instituto Tecnológico de La Laguna	22,923.0
Coahuila	30.6	Instituto Tecnológico de Saltillo	7,796.0
		Instituto Tecnológico de Torreón	5,242.0
		Universidad Autónoma de Coahuila.	53,000.0
Chihuahua	28.2	Instituto Tecnológico de Chihuahua	18,340.0
		Instituto Tecnológico de Iztapalapa	650.0
Distrito Federal	50.2	Instituto Tecnológico de Tlahuac	708.0
		Instituto Tecnológico de Milpa Alta	650.0
Morelos	26.8	Universidad Autónoma del Estado de Morelos.	15,000.0
Nuevo León	35.7	Instituto Tecnológico de Nuevo León.	12,239.0
		Universidad Politécnica de Amozoc	14,250.0
		Instituto Tecnológico de Puebla.	16,032.0
Puebla	28.6	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.	47,000.0
		Instituto Tecnológico de Tehuacán	12,502.0
Querétaro	25.0	Universidad Autónoma de Querétaro.	42,500.0
		Instituto Tecnológico de Querétaro.	14,334.0
San Luis Potosí	25.9	Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.	13,751.0
Sinaloa	34.8	Instituto Tecnológico de Los Mochis	2,043.0
		Instituto Tecnológico de Mazatlán	12,800.0
Sonora	35.6	Instituto Tecnológico de Hermosillo	6,670.0
		Instituto Tecnológico de Nogales	4,651.0
Tamaulipas	32.7	Instituto Tecnológico de Matamoros	3,859.0
Yucatán	26.5	Instituto Tecnológico de Mérida	13,935.0
Total			369,096.0

FUENTE: Cobertura por entidad federativa proporcionada por la SEP y CLC de asignación de recursos.

Del análisis de los apoyos otorgados a los proyectos de ampliación de oferta educativa de tipo superior, se concluyó que la SEP cumplió con lo dispuesto en el numeral 11 de los lineamientos citados, ya que destinó mayores recursos a las entidades federativas cuya cobertura de educación superior fue inferior al 25.0%.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

Dictamen de proyectos

En el numeral 8 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos, se estableció que “la SEP, en consideración a la totalidad de los recursos disponibles, el acatamiento de los presentes lineamientos y los montos demandados, fungirá como organismo dictaminador de los proyectos, previo análisis de toda la información enviada por las entidades federativas”.

Se comprobó que la SEP dictaminó, con un análisis previo, los proyectos institucionales de ampliación de oferta educativa de los 33 Institutos Tecnológicos y de 11 universidades pública e interculturales que forman parte de la muestra auditada, en cumplimiento de las disposiciones señaladas.

En relación con cuatro Universidades Politécnicas y la Universidad Tecnológica de Durango, se tuvo evidencia de los dictámenes de la SEP y de la realización del análisis previo para su emisión; sin embargo, de la Universidad Politécnica de Zacatecas no se acreditó que se efectuó el análisis previo a la emisión del dictamen del proyecto autorizado, en incumplimiento del numeral 8 de los lineamientos citados.

Acción Promovida

08-0-11100-06-0523-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control y

supervisión para que en lo sucesivo se realice el análisis de los proyectos institucionales de ampliación de oferta educativa de tipo superior, presentados en el marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior, antes de la emisión del dictamen correspondiente, en cumplimiento del numeral 8 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior .

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Notificación de proyectos apoyados.

Los Lineamientos Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos, establecen en su numeral 9 lo siguiente: “la SEP informará a las entidades federativas el día último de julio de 2008, los proyectos que serán apoyados para el ciclo lectivo 2008-2009”.

Con la revisión de los oficios de notificación, se constató que la SEP no informó, en el plazo establecido, a las entidades federativas que presentaron sus proyectos institucionales de ampliación, de la oferta educativa para las 50 IPES de la muestra, sobre los proyectos que serían apoyados para el ciclo lectivo 2008-2009, como se muestra en el cuadro siguiente:

NOTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS APOYADOS, 2008

IPES	Oficio núm.	Fecha de oficio con que la SEP informó el apoyo	Incumplimiento en días
Universidad Tecnológica de Durango.	500/2008/402	23/09/2008	54
Universidad Estatal del Valle de Toluca.	500/2008/402	23/09/2008	54
Universidad Politécnica del Valle de Tecamac.	500/2008/402	23/09/2008	54
Universidad Mexiquense del Bicentenario.	500/2008/402	23/09/2008	54
Universidad Politécnica de Guerrero.	500/2008/402	23/09/2008	54
Universidad Politécnica de Amozoc.	500/2008/402	23/09/2008	54
Universidad Politécnica de Huatusco.	500/2008/402	23/09/2008	54
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas.	500/2008/402	23/09/2008	54
Universidad Autónoma de Baja California.	500/2008/402	23/09/2008	54
Universidad Autónoma de Coahuila.	500/2008/402	23/09/2008	54
Universidad Intercultural de Chiapas.	500/2008/402	23/09/2008	54
Universidad Autónoma de Querétaro.	500/2008/402	23/09/2008	54
Universidad de Guanajuato.	500/2008/402	23/09/2008	54
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.	500/2008/402	23/09/2008	54
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.	500/2008/402	23/09/2008	54
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.	500/2008/402	23/09/2008	54
Universidad de Quintana Roo.	500/2008/402	23/09/2008	54
Instituto Tecnológico de Aguascalientes.	513.1/2702/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Ensenada.	513.1/2751/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de La Paz.	513.1/2751/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Campeche.	513.1/2707/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de La Laguna.	513.1/2709/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Saltillo	513.1/2711/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Torreón.	513.1/2776/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Chihuahua.	513.1/2716/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Durango.	513.1/2721/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Celaya.	513.1/2701/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Pachuca.	513.1/2725/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Apan.	513.1/3155/2008	20/11/2008	112
Instituto Tecnológico de Huichapan.	513.1/3154/2008	20/11/2008	112
Instituto Tecnológico de Oriente del Estado de Hidalgo.	513.1/2704/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de La Piedad.	513.1/3174/2008	25/11/2008	117
Instituto Tecnológico de Nuevo León.	513.1/2732/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Pinotepa, Oax.	513.1/2736/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, Oax.	513.1/2739/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Puebla.	513.1/2741/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Tehuacán, Pue.	513.1/2742/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Querétaro.	513.1/2743/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.	513.1/2749/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Los Mochis, Sin.	513.1/2751/2008	20/10/2008	81

IPES	Oficio núm.	Fecha de oficio con que la SEP informó el apoyo	Incumplimiento en días
Instituto Tecnológico de Mazatlán, Sin.	513.1/3174/2008	25/11/2008	117
Instituto Tecnológico de Hermosillo, Son.	513.1/2755/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Nogales, Son.	513.1/2757/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Matamoros, Tamps.	513.1/2761/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Apizaco, Tlax.	513.1/2764/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Orizaba, Ver.	513.1/2769/2008	20/10/2008	81
Instituto Tecnológico de Mérida, Yuc.	513.1/2772/2008	20/10/2008	81

FUENTE: Oficios de notificación emitidos por la SEP.

Con lo anterior, se determinó que la SEP notificó los proyectos que serían apoyados con recursos federales con un atraso que va de los 54 hasta los 117 días, en incumplimiento del numeral 9 de los lineamiento citados.

Acción Promovida

08-0-11100-06-0523-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control y supervisión para que, en lo sucesivo, los proyectos para la ampliación de la oferta educativa de tipo superior de los institutos tecnológicos se notifiquen a las entidades federativas en el tiempo establecido, en cumplimiento del numeral 9 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

Notificación de proyectos apoyados.

Con los oficios de asignación de recursos en el marco de los Fondos Concurrente para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior para el ejercicio fiscal de 2008, se constató que la SEP informó directamente a 29 Institutos Tecnológicos sobre los proyectos apoyados, aun cuando debió hacerlo a las entidades federativas, en incumplimiento del numeral 9 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos, el cual establece que "la SEP informará a las entidades federativas [...] los proyectos apoyados".

Acción Promovida

08-0-11100-06-0523-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control y supervisión para que se informe a las entidades federativas, de los proyectos institucionales de ampliación de la oferta educativa, que serán apoyados, en cumplimiento del numeral 9 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Decreto de creación de nuevas IPES

De conformidad con el numeral 10 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos, “en caso de la creación de nuevas IPES, los recursos que en su caso se autoricen, serán entregados a condición de que, en un plazo no mayor de 60 días a partir de la fecha de la aprobación de recursos, sea autorizado el decreto de creación por la instancia respectiva [...]”.

Con la revisión de los decretos emitidos para las ocho IPES de nueva creación en el ejercicio fiscal de 2008, se comprobó que seis se publicaron fuera del plazo establecido de 60 días a partir de la fecha de la aprobación de recursos, en incumplimiento del numeral 10 de los lineamientos de los fondos concurrentes citados, como se muestra en el cuadro siguiente:

DECRETO DE CREACIÓN DE NUEVAS IPES

IPES	Fecha de aprobación de los fondos	Fecha de publicación del decreto	Días Trascurridos
Universidad Tecnológica de Durango.	23/09/2008	04/12/2008	64
Universidad Estatal del Valle de Toluca.	23/09/2008	20/01/2009	118
Universidad Mexiquense del Bicentenario.	23/09/2008	20/01/2009	118
Universidad Politécnica del Estado de Guerrero	23/09/2008	14/07/2009	293
U. Politécnica de Amozoc	23/09/2008	28/08/2009	338
U. Politécnica del Sur de Zacatecas.	23/09/2008	07/01/2009	105

FUENTE: Publicaciones en gacetas y periódicos oficiales.

En el análisis de los convenios, para establecer la coordinación entre la SEP y la entidades federativas, para la creación, operación y apoyo financiero de la universidad, como un organismo público descentralizado de la administración pública del estado, se observó que sólo en dos se pactó el compromiso para que, en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la fecha de aprobación de los recursos, el decreto de creación sea autorizado por la instancia respectiva. Esto no ocurrió en los otros cuatro (Universidad Tecnológica de Durango; Universidad Estatal del Valle de Toluca; Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, y la Universidad Politécnica de Amozoc), en incumplimiento del numeral 10 de los lineamientos citados.

Acción Promovida

08-0-11100-06-0523-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control y supervisión para que en lo sucesivo se establezca, en los convenios para la creación, operación y apoyo financiero de las universidades, la obligación de la entidad federativa para que en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la fecha de aprobación de los recursos, se autorice el decreto de creación de la institución pública de educación superior, por la instancia respectiva, en cumplimiento del numeral 10 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Recursos otorgados a las IPES

Con la revisión de las 135 CLC emitidas en el ejercicio fiscal 2008, para los fondos concurrentes para la ampliación de la oferta educativa de tipo superior y de tipo superior de los institutos tecnológicos, se constató que la SEP transfirió recursos por 861,993.0 miles de pesos a las 50 IPES seleccionadas como muestra, en cumplimiento de los numerales 20 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior, y 19 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1

Cumplimiento de convenios

Con el análisis de los convenios formalizados entre la SEP, los Gobiernos Estatales y las IPES para el otorgamiento de los apoyos financieros destinados a la ampliación de la oferta educativa en el marco de los fondos concurrentes, se constató que de las 50 IPES determinadas como muestra, se formalizaron 3 tipos de convenios con 45 de ellas, como se muestra a continuación:

CONVENIOS 2008

IPES		Concepto del convenio	Objeto del convenio
28	Institutos Tecnológicos	Convenio de Apoyo Financiero	Establecer las bases conforme a las cuales la SEP apoyaría financieramente con recursos públicos federales extraordinarios a las entidades federativas para que los destinaran a la ampliación de oferta educativa de las IPES.
5	Universidades	Convenio de Coordinación para la Creación Operación y Apoyo Financiero	Establecer la coordinación entre la SEP y los gobiernos estatales para la creación, operación y apoyo financiero de las universidades.
1	Universidad Tecnológica		
11	Universidades estatales	Convenio de Apoyo Financiero para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior	Establecer las bases conforme a las cuales la SEP proporcionará apoyo financiero durante el ejercicio fiscal de 2008 a las universidades para que lo destinara a la ampliación de oferta educativa de tipo superior.

FUENTE: Convenios proporcionados por la SEP

En relación con las cinco IPES restantes, se constató que a tres (institutos tecnológicos de Iztapalapa, Milpa Alta y Tláhuac) no se le destinaron recursos para su construcción en razón de que no se contó con los terrenos disponibles. Por los que se refiere a los institutos tecnológicos de Mazatlán, Sinaloa y Tehuacán, Puebla, la SEP no acreditó que se formalizaron los convenios respectivos, en incumplimiento de los artículos 34 de la Ley General de Educación, el cual establece que “el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos [...], previa celebración de convenios [...], y 26 de la Ley para la Coordinación de Educación Superior, el cual dispone que “cuando las instituciones requieran desarrollar proyectos adicionales de superación institucional y carezcan de fondos para ello, el Ejecutivo Federal podrá apoyarlas con recursos específicos previa celebración del convenio [...]”.

Acción Promovida

08-0-11100-06-0523-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública suscriba los convenios con los gobiernos de los estados de Sinaloa y Puebla, por el otorgamiento de los recursos para la ampliación de la oferta educativa de los institutos tecnológicos de Mazatlán, Sinaloa, y Tehuacan, Puebla, en cumplimiento de los artículos 34 de la Ley General de Educación y 26 de la Ley para la Coordinación de Educación Superior.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-9-11100-06-0523-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no suscribieron los convenios con los gobiernos de los estados de Sinaloa y Puebla, por el otorgamiento de los recursos para la ampliación de la oferta educativa de los institutos tecnológicos de Mazatlán, Sinaloa, y Tehuacan, Puebla, en incumplimiento de los artículos 34 de la Ley General de Educación y 26 de la Ley para la Coordinación de Educación Superior.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación, la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

Cumplimiento de convenios

Para verificar que las entidades federativas incorporaron en los proyectos de ampliación de oferta educativa, el compromiso económico relativo a destinar una aportación económica equivalente a la que, en su caso, destinara la SEP, se revisaron los 45 convenios formalizados con las entidades federativas y los oficios emitidos con la manifestación del compromiso citado. Se constató que, de conformidad con el numeral 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos del Fondo Concurrente para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipos Superior de los Institutos Tecnológicos, únicamente 3 institutos tecnológicos descentralizados tenían la obligación del compromiso económico, ya que en la citada disposición se establece que “cuando se trate de institutos tecnológicos descentralizados, la entidad federativa turnará a la SEP, los proyectos institucionales de ampliación de oferta, incorporando el compromiso explícito de destinar en cada proyecto una aportación equivalente a la que, en su caso, destine la SEP [...]”. No obstante lo anterior, se constató que 23 de los 28 Institutos Tecnológicos que formalizaron convenios, incorporaron en la cláusula segunda de los mismos, el compromiso económico, aun cuando 20 de ellos no tenían la obligación, en los términos siguientes: “la SEP en cumplimiento al objeto de este acto aportará [...]. Asimismo, el Estado, se compromete a aportar una cantidad igual a la aportada por la SEP, y ejercerlos exclusivamente a lo establecido [...]”.

Con la documentación presentada por la SEP, se constató que los institutos tecnológicos descentralizados registrados por dicha secretaría y que forman parte de la muestra son: Instituto Tecnológico de Apan, el Instituto Tecnológico de Huichiapán, y el Instituto Tecnológico de Oriente del Estado de Hidalgo, los cuales incorporaron el compromiso económico.

En relación con la incorporación de los compromisos económicos por parte de las universidades estatales, politécnicas y la tecnológica, se constató que en los convenios de cinco de las universidades estatales y en los cinco de las politécnicas, el compromiso económico se incorporó en las cláusulas de los convenios formalizados, en los términos siguientes: para las universidades estatales, cláusula segunda. “en cumplimiento al objeto de este convenio, la Secretaría y el Gobierno del Estado Proporcionarán por partes iguales apoyo financiero a la universidad [...]”. En la cláusula vigésima tercera de los convenios con las universidades politécnicas se estableció que “las partes, dentro de sus posibilidades presupuestales, y en atención a las necesidades financieras de la universidad asignarán a ésta cantidades iguales con carácter de apoyo solidario a fin de contribuir a su sostenimiento”.

El compromiso económico para que los gobiernos estatales aportaran una cantidad igual a la de la SEP, establecido para cinco universidades más (cuatro estatales y una tecnológica), se realizó mediante oficios emitidos por las entidades federativas entre junio y agosto de 2008, de conformidad con el numeral 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos del Fondo Concurrente para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior.

No se tuvo evidencia de que para la Universidad Autónoma de Baja California y para la Universidad Intercultural de Chiapas, los gobiernos estatales incorporaron, en documento alguno, el compromiso económico de aportar para los proyectos de ampliación de la oferta educativa, en el marco de los fondos concurrentes, una cantidad igual a la aportada por la SEP, en incumplimiento del numeral 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos del Fondo Concurrente para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior, el cual establece que “la entidad federativa que así lo desee, turnará a la SEP, a más tardar el 30 de junio de 2008, los proyectos institucionales de ampliación de oferta, incorporando el compromiso explícito de destinar en cada proyecto una aportación equivalente a la que, en su caso, destine la SEP”.

Para el caso de la Universidad Autónoma de Baja California, mediante el oficio núm. 219.05/09-32 del 5 de noviembre de 2009, la SEP informó que “no se tiene un documento con las características mencionadas, el Gobierno Estatal envió un documento de compromiso de apoyo al proyecto condicionado a la aprobación de presupuesto de egresos por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso del Estado”. Con la revisión del documento que refiere la SEP (oficio núm. 559 del 17 de abril del 2008), se constató que no se incorpora, de forma explícita, el compromiso económico de aportación, como lo establece el referido numeral 7 de los lineamiento citados.

Acción Promovida

08-0-11100-06-0523-01-011 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que en lo sucesivo las entidades federativas invariablemente incorporen, en el cuerpo de los convenios en donde haya obligación, el compromiso económico relativo a destinar una aportación económica equivalente a la que destine la esa dependencia, a los proyectos institucionales de ampliación de la oferta educativa, en cumplimiento de los numerales 7 de los Lineamientos para la Presentación de

Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior y 7 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos en el Marco del Fondo Concurrente del Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior de los Institutos Tecnológicos.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1

Cumplimiento del compromiso económico

Por lo que se refiere al cumplimiento de la aportación del compromiso económico por parte de los gobiernos estatales para la ampliación de la oferta educativa de tipo superior para los institutos tecnológicos, mediante el oficio núm. 513.3-/0861/2009 del 3 de noviembre de 2009, la Dirección General de Educación Superior Tecnológica informó que, a esa fecha, 13 entidades federativas no habían realizado la aportación comprometida por 268,402.0 miles de pesos para 22 de los 23 institutos tecnológicos cuyos convenios estipularon la aportación del compromiso económico, en incumplimiento de la cláusula segunda de los convenios de apoyo financiero firmados, como se muestra en el cuadro siguiente:

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE NO APORTARON EL COMPROMISO ECONÓMICO, 2008

Entidad Federativa	IPES	Monto comprometido (miles de pesos)
Coahuila	Instituto Tecnológico de La Laguna	22,923.0
	Instituto Tecnológico de Saltillo	7,796.0
	Instituto Tecnológico de Torreón	5,242.0
Guanajuato	Instituto Tecnológico de Celaya	44,221.0
Hidalgo	Instituto Tecnológico de Pachuca	15,066.0
	Instituto Tecnológico de Apan	8,750.0
	Instituto Tecnológico de Huichapan	11,900.0
	Instituto Tecnológico de Oriente del Estado de Hidalgo	16,500.0
	Instituto Tecnológico de La Piedad	9,043.0
Michoacán	Instituto Tecnológico de Nuevo León	12,239.0
Oaxaca	Instituto Tecnológico de Pinotepa	5,014.0
	Instituto Tecnológico de Tlaxiaco	9,015.0
Puebla	Instituto Tecnológico de Puebla.	16,032.0
	Instituto Tecnológico de Tehuacán	12,502.0
Querétaro	Instituto Tecnológico de Querétaro.	14,334.0
San Luis Potosí	Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.	13,751.0
Sinaloa	Instituto Tecnológico de Los Mochis	2,043.0
	Instituto Tecnológico de Mazatlán	12,800.0
Sonora	Instituto Tecnológico de Hermosillo	6,670.0
	Instituto Tecnológico de Nogales	4,651.0
Veracruz	Instituto Tecnológico de Orizaba	3,975.0
Yucatán	Instituto Tecnológico de Mérida	13,935.0
Total		268,402.0

FUENTE: Oficio 513.3.1/0861/2009.

Acción Promovida

08-0-11100-06-0523-01-012 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública vigile y constate que las 13 entidades federativas cumplan con la obligación de la aportación equivalente a la destinada por esa dependencia, en cumplimiento de la cláusula segunda de los convenios de apoyo financiero y del artículo 6, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

Cumplimiento del compromiso económico

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de la aportación del compromiso económico por parte de las entidades federativas para las 9 universidades estatales cuyos convenios u oficios establecieron dicho compromiso, mediante el oficio núm. DGAE/079/2009 del 28 de octubre de 2009, se solicitó a la SEP la documentación comprobatoria de que se realizaron las aportaciones para las universidades siguientes:

COMPROMISO ECONÓMICO PARA LA UNIVERSIDADES ESTATALES

Entidad Federativa	IPES	Monto comprometido (miles de pesos)
Baja California	Universidad Autónoma de Baja California	N/C
Chiapas	Universidad Intercultural de Chiapas	13,328.0
Coahuila	Universidad Autónoma de Coahuila	53,000.0
Estado de México	Universidad Estatal del Valle de Toluca	19,258.0
	Universidad Mexiquense del Bicentenario	25,000.0
Guanajuato	Universidad de Guanajuato	54,500.0
Hidalgo	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	20,000.0
Puebla	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	47,000.0
Quintana Roo	Universidad de Quintana Roo	40,567.0
Total		272,653.0

FUENTE: oficio núm. DGAE/079/2009.

NC: No estableció compromiso económico

Al respecto, no se obtuvo constancia de que las entidades federativas realizaron las aportaciones convenidas por 247,653.0 miles de pesos respecto de 8 universidades, toda vez que el Gobierno del Estado de México acreditó la aportación de 25,000.0 miles de pesos para la Universidad Mexiquense del Bicentenario.

Con el oficio núm. 219/09-1947 del 12 de noviembre de 2009, la SEP informó que “de acuerdo con la normatividad vigente en 2008, el exigir el cumplimiento del pari-pasu estatal rebasa las atribuciones expresamente otorgadas a esta autoridad y en todo caso, corresponde a las propias universidades requerir a la autoridad estatal la entrega de la participación que le corresponde. No contar con la aportación estatal implicará que la institución no pueda cumplir cabalmente con sus metas; sin

embargo, debido a que los proyectos se encuentran en curso, será hasta que el mismo finalice cuando se pueda identificar con precisión la aportación estatal o su ausencia en la obra realizada”.

De lo anterior se desprende que, respecto de 8 universidades estatales, la SEP no vigiló el cumplimiento de la aportación del compromiso económico por parte de los gobiernos de los estados, en incumplimiento del artículo 6, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, el cual establece que es facultad de los subsecretarios (para el caso, el Subsecretario de Educación Superior) “vigilar que se cumpla con las disposiciones aplicables en los asuntos de su competencia”, y en contra de lo establecido en el numeral 18 de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos del Fondo Concurrente para la Ampliación de Oferta Educativa de Tipo Superior, el cual establece que “la SEP, utilizando los medios que considere pertinente podrá verificar el cumplimiento de los convenios suscritos y, de ser el caso, informará lo conducente a la instancia de control de la institución [...]”.

Cabe señalar que con la citada disposición la SEP incluyó una salvedad con el término “podrá verificar”, de donde se desprende que no existe una obligación expresa de vigilar; sin embargo, como la SEP señala en su oficio núm. 219/09-1947 del 12 de noviembre de 2009 “no contar con la aportación estatal implicará que la institución no pueda cumplir cabalmente con sus metas”, se incumplirían el objetivo 14, estrategia 14.1, “crear nuevas instituciones de educación superior, aprovechar la capacidad instalada, diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas”, en donde se destaca que, para ello, se fortalecerá la inversión en infraestructura educativa y se alentará el concurso de los tres órdenes de gobierno y de los sectores social y privado, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, así como el objetivo 2. “Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”, estrategia 2.12. “aumentar la cobertura de la educación superior y diversificar la oferta educativa”, la cual tiene como línea de acción “fomentar la creación de nuevas instituciones y programas de educación superior donde lo justifiquen los estudios de factibilidad, asignando prioridad a las entidades federativas y regiones con los índices de cobertura más bajos”, del Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

Acción Promovida

08-0-11100-06-0523-01-013 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,

recomienda que la Secretaría de Educación Pública vigile y constate que las ocho entidades federativas cumplan con la obligación de la aportación equivalente a la destinada por esa dependencia, en cumplimiento del artículo 6, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 13 observación(es) que generó(aron) 17 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 13 a Recomendación(es) y 4 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con el Fondo Destinado para la Construcción de Nuevas Instituciones Públicas de Educación Superior, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el ejercicio, registro y control de los recursos públicos destinados a dicho fondo, se ajustaron a la legislación y normativa, se determinó fiscalizar un monto de 861,993.0 miles de pesos, que representan el 59.9% del universo seleccionado por 1,440,100.0 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2008.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se ajustó al objetivo y alcance de la auditoría. Esta auditoría se ejecutó mediante las pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión siguiente:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió razonablemente con la ampliación y

construcción de nuevas Instituciones Públicas de Educación Superior, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, y que se refieren principalmente a: la falta de actualización de los manuales de organización; no se presentaron solicitudes de ampliación de oferta educativa y avales de las COEPES; falta de presentación oportuna de proyectos, no se incorporó de manera explícita el compromiso económico de las entidades federativas; en los proyectos no se estableció el compromiso de la incorporación anual de nuevos alumnos; la SEP no dictaminó los proyectos, antes de su análisis; ni informó, en el tiempo establecido, los proyectos que serían apoyados; además informó los proyectos que serían apoyados, directamente a los institutos tecnológicos, aun cuando debieron hacerlo a las entidades federativas; no se acreditó que se formalizaron dos convenios de apoyo financiero para la ampliación de la oferta educativa, y no se verificaron las aportaciones económicas que debieron realizar las entidades federativas.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

V.2.1.5. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento (1ª Parte)

V.2.1.5.1. Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal

Auditoría: 08-0-11100-02-0605

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos, para el sistema de educación básica y normal en el Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable.

Alcance

Universo Seleccionado: 23,462,090.4 miles de pesos

Muestra Auditada: 19,667,378.4 miles de pesos

Áreas Revisadas

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros.

Procedimientos de Auditoría

1. Evaluar el control interno de los departamentos responsables, por parte de la entidad federativa, del registro y control de la matrícula escolar; del catálogo general de centros de trabajo; de la integración y control de las nóminas; y de los movimientos de personal, en cumplimiento al Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.
2. Verificar que la Dirección General de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública transfirió las "Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal" que recibió de la federación a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, de acuerdo con la legislación local, y corroborar que se destinaron a los fines y objetivos previstos, en cumplimiento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Manual General de Organización de la AFSEDF y Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.
3. Verificar o determinar el importe de los intereses generados por los recursos de las "Aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal", y comprobar que se destinaron a sus fines y objetivos, en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la SEP, del Reglamento Interior de la SEP y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
4. Constatar que las nóminas financiadas con las "Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal" incluyeron centros de trabajo dedicados exclusivamente a la educación básica o la formación de docentes, en cumplimiento de la Ley General de Educación.
5. Comprobar que las nóminas financiadas con las "Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal" incluyeron categorías y puestos dedicados exclusivamente a la educación básica o a la formación de docentes, en cumplimiento de la Ley General de Educación.
6. Verificar que el personal contratado con cargo a la partida de honorarios realizó funciones propias de la educación básica o la formación de docentes, en cumplimiento de las Normas para la Celebración de Contratos de Servicios Profesionales por Honorarios de la Secretaría de la

Función Pública, Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

7. Verificar que los conceptos por los que se otorgaron compensaciones, bonos o estímulos especiales contaron con la autorización y regulación establecida, en cumplimiento del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP.
8. Determinar el número de empleados pagados con las "Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal", comisionados a las diferentes agrupaciones sindicales y verificar que dichas comisiones se otorgaran con base en la legislación local aplicable, en cumplimiento del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP, Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP, Manual General de Organización de la AFSEDF y Manual de Procedimientos del Catalogo de Centros de Trabajo de la SEP.
9. Determinar el número de empleados pagados con las "Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal", comisionado a dependencias ajenas a la ejecutara del gasto y verificar que dichas comisiones se otorgaron con base en la legislación local aplicable, en cumplimiento del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP, Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP y del Manual General de Organización de la AFSEDF.
10. Verificar que los registros de la matrícula por nivel educativo, reportados a la Secretaría de Educación Pública, corresponden a los registros contenidos en las bases de datos de la entidad fiscalizada, en cumplimiento del Manual General de Organización de la AFSEDF.
11. Constatar que la información contenida en la base de datos de la matrícula escolar reportada a la Secretaría de Educación Pública cuenta con el soporte documental, mediante la inspección de una muestra determinada, en cumplimiento del Manual General de Organización de la AFSEDF.
12. Verificar que los centros de trabajo incorporados en las nóminas financiadas con las "Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal" se encuentran considerados en la estadística de la matrícula escolar de la entidad fiscalizada, en cumplimiento del Manual General de Organización de la AFSEDF y la Ley General de Educación.
13. Verificar que el analítico de plazas autorizado por la SCHP, por nivel educativo y zona económica corresponda a lo pagado en las nóminas financiadas con las "Aportaciones para los Servicios de

Educación Básica y Normal en el Distrito Federal", en cumplimiento del Manual General de Organización de la AFSEDF.

14. Constatar que los datos asentados en la base de datos de la entidad fiscalizada, con respecto a la matrícula corresponden a los registros de los centros de trabajo de la muestra determinada, en cumplimiento del Manual General de Organización de la AFSEDF.
15. Verificar que el personal registrado en las nóminas estuvo efectivamente en los centros de trabajo, y que existieron controles (asistencia, puntualidad, etc.) para el personal de la muestra determinada, en cumplimiento del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP y del Reglamento Interior de la SEP.
16. Determinar el grado de participación de los recursos de las "Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal" en el financiamiento del sistema educativo básico en el Distrito Federal, en cuanto a recursos aportados, como a personal financiado, en cumplimiento del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia de los sistemas de control interno y evaluar la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas implementados para identificar y administrar los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y resultados del Ramo General 25 "Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) y coadyuvar a que ésta cuente con controles eficaces y eficientes, se aplicaron cuestionarios de control interno a los responsables de los procesos de integración de la matrícula escolar, catálogo de centros de trabajo, nóminas y pagos, cuyas respuestas fueron valoradas durante los trabajos de auditoría. Los principales resultados obtenidos son los siguientes:

Fortalezas:

En relación con la matrícula se mantiene un buen control de integración, consistencia, regularidad y estadística de las cifras, debido a su inclusión al sistema de información de estadística continua (SIDECE) con personal facultado para el ingreso de cifras por medio de claves de acceso al mismo; el

formato 911 refleja una adecuada confiabilidad en la información que concentró cada uno de los centros de trabajo y se utiliza el Internet como herramienta para el llenado y envío de la información.

Se cuenta con un sistema de catálogos para la actualización y modificación de los centros de trabajo, y existe un responsable del manejo de la información.

La nómina está dividida por los tipos de pago, ordinarios, complementarios y honorarios; su integración es automatizada y periódica, y se cuenta con procesos de revisión y validación. Además, se dispone de una estructura definida para llevar a cabo los movimientos de personal.

Debilidades

Inobservancia en el proceso para comisionar con goce de sueldo al personal sindicalizado; deficiente comunicación y supervisión de las áreas centrales con los centros de trabajo para los movimientos de personal y el personal que realiza los pagos no se encuentra afianzado.

La evaluación obtenida como resultado de la aplicación de los cuestionarios de control interno a los servidores públicos dio como resultado que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) cuenta con controles suficientes y razonables, respecto del manejo y aplicación de los procesos de integración de la matrícula escolar, catálogo de centros de trabajo, nóminas y pagos de los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal.

La Auditoría Superior de la Federación concluyó que el sistema de control interno establecido para los procesos de integración de la matrícula escolar, catálogo de centros de trabajo, nóminas y pagos es suficiente y razonable, en cumplimiento al Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el estado de cuenta bancario del Banco Santander, S.A., de la cuenta que abrió la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) para la recepción de los recursos del Ramo General 25, se constató que la Tesorería de la Federación ministró recursos por 23,464,193.5 miles de pesos (que incluye 415,169.8 miles de pesos correspondientes al ISR de 2007), de los cuales se ejercieron, según lo reportado en Cuenta Pública, 23,462,090.4 miles de pesos, y la diferencia de 2,103.1 miles de pesos corresponde a recursos no

ejercidos por la AFSEDF y que fueron reintegrados a la TESOFE, de conformidad con el artículo 6, fracción I, del Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005; y del artículo 39, Título tercero, Capítulo I, de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

Con el análisis del presupuesto original asignado y afectaciones presupuestales proporcionadas por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se constató que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, las Previsiones y Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal ascendieron a 27,776,909.0 miles de pesos; en tanto que la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) notificó el 17 de enero de 2008 a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) un presupuesto asignado por 24,083,523.3 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 3,693,385.7 miles de pesos.

Al respecto, la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la SEP, manifestó que los recursos por 3,693,385.7 miles de pesos fueron destinados para atender las provisiones salariales del sector educativo que no son para el Distrito Federal (Ramo 25), y quedaron distribuidas en los Ramos 11, 23 y 33, distribución que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Cabe hacer mención que la AFSEDF presentó a la SHCP el presupuesto que ejercería durante el 2008 y esa dependencia realizó las ampliaciones para determinar el importe por ejercer que se estableció en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; sin embargo, se observa que las provisiones efectuadas están por arriba de lo determinado por el organismo desconcentrado de la SEP, en incumplimiento al artículo 4, fracción I, del Análisis Funcional Programático Económico y Distribución del Gasto por Unidad Responsable y del Nivel de Desagregación de Capítulo y Concepto de Gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

Acción Promovida

08-0-06100-02-0605-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que se gestionen, ante las instancias correspondientes, las acciones necesarias para que el presupuesto de egresos refleje el monto real por transferir a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), en cumplimiento del Análisis Funcional Programático Económico y Distribución del Gasto por Unidad Responsable y del Nivel de Desagregación de Capítulo y Concepto de Gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

En la revisión del Reporte de Presupuesto "Ramo 25", auxiliares contables y Documentos de Corresponsabilidad, Registro y Control (DOCORECOS), proporcionados por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, se detectó que, con recursos del Ramo General 25, se efectuaron pagos por concepto de alimentación y equipo audiovisual por la cantidad de 5,042.8 miles de pesos del Programa "Escuela Siempre Abierta", para reuniones de trabajo con el SNTE para diseñar la estrategia sobre este programa, erogaciones que debieron efectuarse con cargo a los recursos del Ramo 11.

Al respecto, la AFSEDF presentó documentación donde refiere la modificación del presupuesto para los Servicios de Consultorías, Asesorías, Estudios e Investigaciones, y Gastos de Orden Social, Congresos, Convenciones, Exposiciones, Seminarios, Espectáculos Culturales o cualquier otro tipo de foro o acto análogo, por un importe de 97,757.5 miles de pesos, y anexó copia de los Lineamientos Internos de Coordinación para el Desarrollo del "Programa Escuela Siempre Abierta 2008", donde manifestó que las erogaciones fueron procedentes debido a que se canalizaron para la capacitación del personal docente encargado de la operación del programa en comento, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados, lo que se pudo constatar con la revisión de las

metas alcanzadas con el programa que incluye a 3,100 planteles educativos beneficiados de los niveles de primaria y secundaria del Distrito Federal, en cumplimiento del numeral 5 de las funciones de la Dirección General de Administración del Manual General de Organización de la AFSEDF y del artículo 45, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

Con la finalidad de verificar que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) consideró, en el cálculo y pago de los enteros a terceros institucionales, los cheques o pagos electrónicos cancelados, se solicitó a la dependencia los formatos de pago y el cálculo de los enteros al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tanto patronales como lo correspondiente a las cuotas de los empleados. En el análisis de la información (formatos TG-1), se observó que el organismo no efectuó las deducciones a los enteros por concepto de los cheques cancelados o pagos electrónicos no efectuados, y se determinó un impacto por 1,075.7 miles de pesos, que se obtuvo de la manera siguiente:

De la base de datos de cheques cancelados en el 2008, proporcionada en medios magnéticos por la AFSEDF, por un importe 14,368.5 miles de pesos, se seleccionaron las partidas que intervienen en el cálculo de los enteros al ISSSTE (1103, 1322), que sumaron un importe de 11,730.7 miles de pesos; y de las cuotas de los trabajadores (1301, 1302, 1303, 1304 y 1323) por un importe de 229.3 miles de pesos considerando el tope salarial de 10 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, y se aplicaron los porcentajes por pagar por seguridad social al ISSSTE (12.75% de aportación patronal y 8.0% de aportación del empleado), de donde se obtuvo el importe que se debió reducir en los enteros por concepto de cheques cancelados por los 1,075.7 miles de pesos.

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó documentación consistente en declaraciones de obligaciones de cuotas y aportaciones de seguridad social (formatos TG-1) correspondientes a la primera quincena del mes de octubre y primera quincena del mes de noviembre, ambas del 2009, y memorias de cálculo de los enteros al ISSSTE, con cuya revisión, se constató que la entidad efectuó deducciones al pago de los enteros al ISSSTE por un importe total de 1,075.7 miles de pesos (255.5 miles de pesos en la primera quincena del mes de octubre de 2009, y 820.2 miles de pesos en la primera quincena del mes de noviembre de 2009), por lo que se aclaró el importe observado; sin embargo, los ajustes no se efectuaron con la debida oportunidad, en incumplimiento del artículo 26 de la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, y los numerales 2 y 5 de las funciones de la Dirección General de Administración del Manual General de Organización de

la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0605-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que, en ejercicios posteriores, se efectúen las deducciones por concepto de cheques y pagos cancelados, en los enteros a terceros institucionales, en cumplimiento de la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, y del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

La Secretaría de Educación Pública, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y de los pagos electrónicos de contribuciones federales por Derechos, Productos y Aprovechamientos, proporcionados por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se constató que con la administración de los recursos federales del Ramo General 25, se generaron 29,148.4 miles de pesos de rendimientos financieros en las cuentas bancarias de Santander, Bancomer y Banamex; recursos que la AFSEDF reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Asimismo, se comprobó el adecuado registro contable de los rendimientos financieros desde su generación en cada una de las cuentas bancarias, su transferencia a la cuenta concentradora de Santander Serfín, S.A., y su reintegro a la TESOFE. Lo anterior cumplió con los artículos 41 y 190 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública; el artículo 38, fracciones I y IV, del Reglamento Interior de la SEP; y 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Con el comparativo de las nóminas ordinarias y complementarias correspondientes a las 24 quincenas de 2008, pagadas con el Ramo General 25 "Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal" y el catálogo de centros de trabajo proporcionados por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se determinó que se efectuaron 3,793,007 pagos por 17,435,641.8 miles de pesos a 174,832 trabajadores adscritos a los 6,253 centros de trabajo, incorporados en las nóminas, que durante 2008 realizaron funciones exclusivas para la educación básica y formación de docentes en el Distrito Federal, en cumplimiento del artículo 13, fracción I, de la Ley de General de Educación.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Con el comparativo de las nóminas ordinarias y complementarias correspondientes a las 24 quincenas de 2008 pagadas con el Ramo General 25 "Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal" y el catálogo de centros de trabajo proporcionados por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se constató que la AFSEDF no realizó pagos a empleados posteriores a la clausura del centro de trabajo en el que estuvieron adscritos, en cumplimiento del artículo 13, fracción I, de la Ley General de Educación.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Con el comparativo de las bases de datos de las nóminas del ejercicio 2008 pagadas con el Ramo General 25 "Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal", con el Catálogo de Categorías y Puestos proporcionados por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se constató que las nóminas incluyeron exclusivamente categorías y puestos vinculados de manera directa con la educación básica y la formación de docentes, en cumplimiento del artículo 13 fracción I, de la Ley General de Educación.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Con el comparativo de la base de datos de las nóminas de honorarios correspondiente a las 24 quincenas de 2008 pagadas por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito

Federal (AFSEDF) con recursos del ramo 25 Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, catálogo de personal contratado por honorarios y Contratos de prestación de Servicios Profesionales por Honorarios, se determinó que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) realizó 3,068 pagos a 384 trabajadores contratados por honorarios por un monto de 70,843.8 miles de pesos; y se constató que dichos trabajadores contaron con su respectivo contrato por honorarios, que se implementa para realizar la contratación de personal bajo la modalidad de honorarios asimilados a salarios; que desempeñaron funciones para la atención de la educación básica y normal en el Distrito Federal; que los contratos no excedieron la fecha límite del 31 de diciembre de 2008 y los pagos el monto pactado en los mismos; y que los pagos se efectuaron con cargo a la partida 8401 "Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios para Servicios Personales", en cumplimiento a los numerales 6.1, inciso V, y 7.1 de las Normas para la Celebración de Contratos de Servicios Profesionales por Honorarios de la Secretaría de la Función Pública y 11 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Con el comparativo del presupuesto asignado a la partida 4322 "Transferencia para Honorarios" y el presupuesto ejercido por concepto de Honorarios en el ejercicio 2008, proporcionados por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se constató que la AFSEDF celebró contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de Servicios Personales por 70,843.8 miles de pesos, importe que rebasó el monto autorizado en su presupuesto de 24,900.0 miles de pesos, lo que representó un sobreejercicio del 184.5% (45,943.8 miles de pesos) en el ejercicio 2008.

Al respecto, la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) manifestó que los recursos inicialmente establecidos en la partida 4322 por un monto de 24,900.0 miles de pesos, a partir del mes de febrero de 2008 fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la partida 8401, de conformidad a las afectaciones presupuestarias, por lo que dejaron de formar parte del presupuesto de Servicios Personales del Gobierno Federal, y manifestó que, bajo el nuevo régimen, los pagos que se realicen por concepto de honorarios, no estarán sujetos a lo previsto en el artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). No obstante lo anterior, la entidad fiscalizada manifestó que, con la finalidad de llevar un control del personal contratado por honorarios, consideró como marco de referencia la observancia de los requisitos señalados en las fracciones I a V del artículo 69 de la LFPRH; sin embargo, no estaba obligada a efectuarlo por clasificarse su presupuesto en el capítulo 8000, partida 8401.

Cabe mencionar que la practica de reclasificar el presupuesto asignado a la AFSEDF, del capítulo 4000 al 8000, se ha observado en ejercicios anteriores, lo que ocasiona que la entidad fiscalizada no esté obligada a llevar controles definidos y obligatorios, tanto técnico como presupuestales, respecto a las erogaciones efectuadas a la partida 4322 "Transferencia para Honorarios", en incumplimiento del Análisis Funcional Programático Económico y Distribución del Gasto por Unidad Responsable y del Nivel de Desagregación de Capítulo y Concepto de Gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

Acción Promovida

08-0-06100-02-0605-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda a fin de que se implanten las acciones necesarias para que en ejercicios posteriores no se reclasifique el presupuesto destinado a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal para que se lleven controles específicos presupuestales con cargo a la partida de honorarios, en cumplimiento del Análisis Funcional Programático Económico y Distribución del Gasto por Unidad Responsable y del Nivel de Desagregación de Capítulo y Concepto de Gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público , presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Para el análisis de las nóminas ordinarias y complementarias del ejercicio fiscal 2008, pagadas con el Ramo General 25 "Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal", se realizó la selección y verificación del pago del concepto de percepción "Compensación Provisional Compactable" (CC), y se comprobó que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) realizó pagos por este concepto por un importe de 1,893,209.8 miles de pesos a personal con plazas docentes que tenían derecho a recibir la prestación, en cumplimiento

del numeral 27.3.1 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública y el Catálogo autorizado para compensaciones vigente al 16 de mayo del 2008.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1

Con el comparativo de la base de datos de las nóminas ordinarias y extraordinarias de las 24 quincenas de 2008 pagadas con los recursos del Ramo General 25, y la relación de personal comisionado a las diferentes agrupaciones sindicales proporcionadas por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), así como con los oficios de autorización de comisión sindical emitidos por la Dirección General de Personal de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se constató que la AFSEDF realizó 30,834 pagos con goce de sueldo a 670 trabajadores comisionados a las agrupaciones sindicales en el Distrito Federal (542 docentes y 128 administrativos) por un importe bruto anual de 134,120.6 miles de pesos, distribuidos de la manera siguiente: 113,403.0 miles de pesos al Comité Ejecutivo Nacional del S.N.T.E., 9,363.6 miles de pesos a la Comisión Mixta de Escalafón y 11,354.0 miles de pesos a la Sociedad Mutualista.

Al respecto, la AFSEDF presentó nota aclaratoria en la que describen el procedimiento autorizado para la gestión administrativa para el trámite de comisión de personal al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ante la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, no presentó la justificación de los pagos realizados a los comisionados sindicales, los cuales deben ser sin goce de sueldo, por lo que se incumplieron el artículo 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, y los numerales 25.1.2 y 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, 4.5.1 del Manual de Procedimientos del Catálogo de Centros de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, 19 y 20 de las funciones de la Dirección General de Administración establecidas en el Manual General de Organización de la AFSEDF.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0605-06-001 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, fracción XV, 49, fracción I; 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 134,120,645.00 pesos (ciento treinta y cuatro millones ciento veinte mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagar sueldos y salarios con los recursos del Ramo 25 a personal comisionado con goce de sueldo a las agrupaciones sindicales, en incumplimiento del artículo 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, y de los numerales 25.1.2 y 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, 4.5.1 del Manual de Procedimientos del Catalogo de Centros de Trabajo del Secretaría de Educación Pública, 19 y 20 de las funciones de la Dirección General de Administración del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de su notificación.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

Con el análisis de la base de datos de las nóminas ordinarias y extraordinarias de las 24 quincenas de 2008 pagadas con recursos del Ramo General 25, se constató que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) realizó 12,981 pagos, por 57,688.6 miles de pesos, a 585 trabajadores (434 docentes y 151 administrativos) adscritos a 42 centros de trabajo de personal comisionado al sindicato (clave "AGS"), los cuales no están considerados en la relación de personal comisionado proporcionada por la AFSEDF.

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó documentación consistente en ordenes de presentación, constancias de nombramiento, oficios de comisión y memorándums de ubicación, y de su análisis se constató que los 585 trabajadores laboraron durante el ejercicio 2008 en distintos centros de trabajo cuya función estuvo vinculada a la educación básica, tanto en áreas docentes como administrativas, por lo que los recursos observados por 57,688.6 miles de pesos fueron aplicados de manera correcta, en cumplimiento del artículo 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, numerales 25.1.2 y 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, 19 y 20 de las

funciones de la Dirección General de Administración establecidas en el Manual General de Organización de la AFSEDF.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Con la revisión de los oficios de comisión a otras dependencias, relación de personal comisionado y base de datos de las nóminas ordinarias y extraordinarias de las 24 quincenas de 2008 pagadas con cargo al Ramo General 25, proporcionadas por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se constató que 117 empleados (77 docentes y 40 administrativos), estuvieron comisionados a otras dependencias mismos que debieron autorizarse sin goce de sueldo (instituciones u organismos ajenos a la AFSEDF) con funciones que no son afines a la educación básica y normal, lo que originó durante el ejercicio en revisión 3,237 pagos por un importe bruto anual de 20,243.4 miles de pesos. Entre las dependencias donde se comisionó al personal de la AFSEDF destaca la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), donde estuvieron 110 empleados comisionados.

Al respecto, la AFSEDF presentó nota aclaratoria en la que señala que la ENED es una institución de educación superior que atiende la demanda educativa en materia del deporte y está inmersa en los propósitos de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), y que la operación y supervisión de la ENED la realiza la propia CONADE; además, menciona que el movimiento de adscripción temporal que autoriza la AFSEDF se realiza con fundamento en las facultades que señala el artículo 5, fracción VIII, del decreto por el que se crea la AFSEDF como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Aunado a lo anterior, la entidad manifestó que las plazas que se destinan a la ENED, están autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y forman parte de su presupuesto anual, situación que se corroboró con el análisis al analítico de plazas autorizado, donde se constató que las categorías y plazas comisionadas a la ENED no fueron superiores a las establecidas en el analítico de referencia, por lo que se aclara el resultado determinado.

Posteriormente, la entidad manifestó que ha solicitado, a través de la SEP, la definición por parte de la SHCP sobre la administración del personal comisionado a la ENED.

Lo anterior cumplió con el artículo 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, los numerales 25.1.2 y 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública y los numerales 19 y 20 de las funciones de la Dirección General de Administración establecidas en el Manual General de Organización de la AFSEDF.

Resultado Núm. 16 Sin Observaciones

Con la finalidad de verificar que los registros de la matrícula pública de inicios del ciclo escolar 2008 - 2009 por nivel educativo, reportados a la Secretaría de Educación Pública (SEP) corresponden con los registros contenidos en la base de datos de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se comparó la matrícula pública proporcionada por la AFSEDF con la matrícula proporcionada por la SEP, y se constató que la información presentada por la AFSEDF no contiene errores significativos que alteren la información proporcionada a la SEP, en cumplimiento del numeral 4 del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, de la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa.

Resultado Núm. 17 Sin Observaciones

Con la finalidad de verificar que la base de datos de la matrícula reportada a la SEP de inicios del ciclo escolar 2008-2009 estuviera soportada documentalmente, el ente fiscalizado proporcionó la base de datos que contiene la matrícula del ciclo de referencia y por medio de la aplicación de muestreo estadístico, se determinó revisar documentalmente 300 centros de trabajo de diferentes delegaciones políticas, donde estuvieron adscritos 85,300 alumnos, que representan el 6.2% de la matrícula total de 1,386,217, y se constató que la información reportada a la SEP para el ciclo escolar 2008-2009 de la muestra seleccionado se encuentra debidamente requisitada y registrada en la base de datos del Sistema Integral de Información Escolar (SIIE), que sustituye al formato 911 con la finalidad de optimizar el funcionamiento de la información, del Centro de Desarrollo Informático Arturo R. (CDIAR), perteneciente a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), en cumplimiento del numeral 4 del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, de la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Con la finalidad de verificar que los centros de trabajo financiados con el Ramo General 25 Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, se encuentran considerados en la estadística de la matrícula escolar en el Distrito Federal, se comparó la matrícula proporcionada por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) con las nóminas ordinarias y complementarias, y se determinó que la AFSEDF realizó pagos en 6,255

centros de trabajo, con una matrícula de 1,386,217 alumnos, que coinciden con los registrados en la base de la matrícula, la cual representa el 98.0 % del total de pagos realizados a los centros de trabajo, en cumplimiento del apartado VII, Funciones de la Dirección General de Administración, del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado el 23 de agosto de 2005, y artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.

Resultado Núm. 19 Sin Observaciones

Con el comparativo de la quincena 21 de la nómina ordinaria 2008 pagada con el Ramo General 25 Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, el catálogo de puestos de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) y el analítico de plazas autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el ejercicio 2008, se constató que la entidad fiscalizada no utilizó 3,716 plazas puesto contra lo autorizado en el analítico; esto mismo se presentó con las horas plaza, al dejar de utilizar la entidad 25,220 con respecto al analítico, en cumplimiento del apartado VII, Funciones de la Dirección General de Administración, del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado el 23 de agosto de 2005.

Resultado Núm. 20 Sin Observaciones

Con la finalidad de comprobar que la información registrada en la base de datos de la matrícula del inicio del ciclo escolar 2008–2009, proporcionada por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), coincide con la información registrada y documentada en los centros de trabajo, se determinó revisar una muestra de 85 centros de trabajo en 5 Delegaciones del Distrito Federal (Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco), que incluyó a los diferentes niveles de educación básica, que en su conjunto consideraron 35,869 alumnos, el 2.0% de un total de 1,836,217 alumnos. Como resultado de las visitas físicas, se concluyó que la información en poder de las escuelas, y enviada a la AFSEDF, coincide con la información asentada en la base de datos del Sistema Interactivo Descentralizado de Estadísticas Continuas (SIDECE) del ente auditado, en cumplimiento del numeral 4 de la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

Resultado Núm. 21 Sin Observaciones

Con la finalidad de corroborar la información en las nóminas federalizadas proporcionadas por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), así como que existieron controles de asistencia y puntualidad para el personal de la muestra determinada, se realizaron visitas de inspección a 85 centros de trabajo de diferentes niveles educativos; para tal fin, se tomó una muestra de los datos correspondientes a la primera quincena de noviembre del ejercicio de 2008. Dichos centros de trabajo se ubican en 5 delegaciones del Distrito Federal (Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco), y en los cuales están adscritos un total de 2,277 empleados, que representan el 1.7% de un total de 137,654 trabajadores de la educación en el Distrito Federal. Durante la quincena en revisión dichos trabajadores ocuparon 3,046 plazas financiadas con los recursos del Ramo General 25 y se les realizaron pagos por 10,460.8 miles de pesos.

Con la inspección de los centros de trabajo visitados se determinó que, de los 2,277 de trabajadores adscritos a los 85 centros de trabajo visitados, no fueron localizadas 332 personas (14.6% de la muestra), y los responsables de los centros señalaron que dichas personas no han laborado en los mismos. De ellas, 68 personas corresponden a centros de trabajo de la delegación de Álvaro Obregón, 20 personas a la delegación Azcapotzalco, 73 personas a la delegación de Milpa Alta, 145 personas a la delegación de Tlalpan y 26 personas a la delegación de Xochimilco.

Al respecto, la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) presentó información consistente en órdenes de presentación y constancias de nombramiento, con cuyo análisis se comprobó que los 332 trabajadores no identificados en los centros de trabajo visitados prestaron sus servicios en el ejercicio fiscal 2008 en centros dedicados a otorgar educación básica, en cumplimiento de los numerales 14.3.3, 20.2.1 y 20.2.2 del Manual de Normas para la Administración de los Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública; los numerales 20 de las funciones de la Dirección General de Administración, y los artículos 34, fracciones V y IX, del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Pública y, 3º, fracción V, del Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

Resultado Núm. 22 Sin Observaciones

Con objeto de identificar el grado de participación de los recursos federales del Ramo General 25, transferidos durante el ejercicio 2008 por la federación a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), por un monto de 23,464,193.5 miles de pesos, se

determinaron indicadores generales para cada uno de los niveles educativos, que permiten conocer el grado de la suficiencia de los recursos federales en el financiamiento de la educación básica y formación de docentes en el Distrito Federal.

De acuerdo con la información proporcionada por la AFSEDF, en el Distrito Federal se ejercieron 23,462,090.4 miles de pesos provenientes del Ramo 25. Del total de recursos ejercidos del Ramo 25, el 93.7% se destinó para el financiamiento de la atención de los niveles educativos en el Distrito Federal, en tanto que el restante 6.3% se utilizó para los gastos de administración y de operación del organismo desconcentrado, así como para el pago de becarios adscritos a escuelas de educación básica.

Por nivel escolar, se tiene que los principales indicadores que permiten conocer el impacto de los recursos federales en la educación básica en el Distrito Federal son los siguientes:

Preescolar

La matrícula de este nivel en el Distrito Federal durante el ciclo escolar 2008-2009 fue de 314,188 alumnos, de los cuales 221,434 (70.5%) fueron atendidos en planteles federales, en tanto que el 29.5% restante fue atendida por el sector privado y en menor medida por planteles autónomos. En cuanto al número de escuelas y docentes, se tiene que el 34.6% de las 3,258 escuelas que operan en el nivel en el DF recibieron financiamiento federal; mientras que el 57.3% de los docentes dedicados a la atención de este nivel educativo prestaron sus servicios en planteles pagados con recursos federales.

La relación de alumnos por grupo durante el ciclo 2008-2009 en planteles financiados con los recursos federales fue de 27, en tanto que en los planteles financiados con recursos particulares y autónomos, este indicador se situó en 13 y 18 alumnos por grupo, respectivamente.

La AFSEDF reportó que durante 2008 se ejercieron recursos del Ramo 25 en la educación preescolar por 2,288,114.7 miles de pesos; es decir, el 9.8% del total de recursos destinados a la atención de los diferentes niveles educativos.

Primaria

La matrícula de este nivel en el Distrito Federal durante el ciclo escolar 2008-2009 fue de 944,599 alumnos, de los cuales 759,814 (80.4%) fueron atendidos en planteles federales, en tanto que el 19.6% restante fue atendida por el sector privado. En cuanto al número de escuelas y docentes, se tiene que el 64.7% de las 3,354 escuelas que operan en el nivel en el DF recibieron financiamiento

federal; mientras que el 77.7% de los docentes dedicados a la atención de este nivel educativo prestaron sus servicios en planteles pagados con recursos federales.

La relación de alumnos por grupo durante el ciclo 2008-2009 en los planteles financiados con los recursos federales fue de 28, en tanto que en los planteles financiados con recursos particulares este indicador se situó en 19.5.

La AFSEDF reportó que durante 2008 se ejercieron recursos del Ramo 25 en la educación primaria por 7,651,056.3 miles de pesos, es decir el 32.6% del total de recursos destinados a la atención de los diferentes niveles educativos.

Secundaria

La matrícula de este nivel en el Distrito Federal durante el ciclo escolar 2008-2009 fue de 477,460 alumnos, de los cuales 404,969 (84.8%) fueron atendidos en planteles federales, en tanto que el 15.2% restante fue atendida por el sector privado y en menor medida por planteles autónomos. En cuanto al número de escuelas y docentes, se tiene que el 64.9% de las 1,405 escuelas que operan en el nivel en el DF recibieron financiamiento federal; mientras que el 79.5% de los docentes dedicados a la atención de este nivel educativo prestaron sus servicios en planteles pagados con recursos federales.

La relación de alumnos por grupo durante el ciclo 2008-2009, en planteles financiados con los recursos federales fue de 34, en tanto que en los planteles financiados con recursos particulares y autónomos, este indicador se cifró en 26 y 19 alumnos por grupo respectivamente.

La AFSEDF reportó que durante 2008 se ejercieron recursos del Ramo 25 en la educación secundaria por 7,744,771.0 miles de pesos; es decir, el 33.0% del total de recursos destinados a la atención de los diferentes niveles educativos, sin considerar lo correspondiente a educación física.

Los datos anteriores muestra la participación de los recursos del Ramo General 25 en la educación básica en el Distrito Federal e inciden de forma importante en su operación y por tanto en el mejoramiento cuantitativo y cualitativo que muestra la prestación de los servicios de educación básica a la población, en cumplimiento del apartado IV, párrafos 5 y 8, del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

*Impacto de las Observaciones**Errores y Omisiones de la Información Financiera*

Importe: 3,693,385.7 (miles de pesos)

El importe de los errores y omisiones de la información financiera por 3,693,385.7 miles de pesos corresponde a la diferencia entre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 y el Presupuesto notificado por la Secretaría de Educación Pública a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 135,196.3 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas:	135,196.3	miles de pesos
Operadas:	1,075.7	miles de pesos
Probables:	134,120.6	miles de pesos

El monto de la Cuantificación Monetaria de las observaciones por 135,196.3 miles de pesos se integra por: recuperaciones operadas por 1,075.7 miles de pesos que corresponden a la aplicación de deductivas en los pagos de los enteros institucionales por concepto de cheques o pagos electrónicos cancelados; así como por recuperaciones probables por 134,120.6 miles de pesos por el pago de sueldo a trabajadores comisionados indebidamente con goce de sueldo a las secciones sindicales.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 4 observación(es) que generó(aron) 4 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 3 a Recomendación(es) y 1 a Pliego(s) de Observaciones.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada a la Secretaría de Educación Pública, en relación con los recursos del Ramo General 25, "Aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal", cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos, para el sistema de educación básica y normal en el Distrito Federal, de conformidad con la normatividad aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 19,667,378.4 miles de pesos, que representa el 83.8 % de los 23,462,090.4 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2008.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes.

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la transferencia de recursos, ejercicio de las plazas autorizadas, personal contratado por honorarios, pago de compensaciones, estímulos y bonos y al cumplimiento de objetivos y metas, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a diferencia presupuestal entre el Presupuesto de Egresos de la Federación contra el presupuesto ejercido de la entidad fiscalizada por un importe de 3,693,385.7 miles de pesos; 1,075.7 miles de pesos, debido a que no se constató la aplicación de deductivas en los pagos de los enteros institucionales por concepto de cheques o pagos electrónicos cancelados y 134,120.6 miles de pesos por el pago de sueldo a trabajadores comisionados indebidamente con goce de sueldo a las secciones sindicales.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en el disco compacto del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008, se reproducen las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s).

[Ver anexo 2008-0605-DGARFEM](#)

V.2.1.5.2. Asesorías y Capacitación para la Operación de Programas

Auditoría: 08-0-11100-02-0244

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado para asesorías para la operación de programas y servicios para capacitación a servidores públicos, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, así como, el impacto de sus objetivos y metas previstos.

Alcance

Universo Seleccionado: 1,124,025.2 miles de pesos

Muestra Auditada: 498,340.6 miles de pesos

Se seleccionaron para su revisión 498,340.6 miles de pesos, que representan el 44.3% del presupuesto total ejercido de 1,124,025.2 miles de pesos, en los rubros de Otras asesorías para la operación de programas y Servicios para capacitación a servidores públicos.

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS

(Miles de pesos)

Unidad Responsable	Descripción	Importe
100	Oficina del C. Secretario	1,656.0
200	Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas	10,854.5
212	Dirección General de Evaluación de Políticas	24,744.2
300	Subsecretaría de Educación Básica	16,271.3
310	Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	1,960.8
311	Dirección General de Materiales Educativos	95,231.4
312	Dirección General de Desarrollo Curricular	86,988.3
314	Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	43,289.6
500	Subsecretaría de Educación Superior	2,083.3
515	Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación	11,223.4
600	Subsecretaría de Educación Media Superior	18,669.1
610	Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	3,062.4
700	Oficialía Mayor	2,592.9
712	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios	681.7
Subtotal Otras asesorías para la operación de programas		319,308.9
110	Dirección General de Comunicación Social	25.9
112	Dirección General de Relaciones Internacionales	13.7
115	Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe	13.0
116	Órgano Interno de Control	167.6
215	Coordinación Nacional de Carrera Magisterial	21.4
300	Subsecretaría de Educación Básica	26.0
310	Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	33,317.9
514	Coordinación General de Universidades Tecnológicas	12.3
600	Subsecretaría de Educación Media Superior	100,000.0
611	Dirección General de Educación Tecnológica Industrial	25,600.0
615	Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar	6,869.3
711	Dirección General de Personal	12,926.2
713	Dirección General de Tecnología de la Información	38.4
Subtotal Servicios para capacitación a servidores públicos		179,031.7
TOTAL		498,340.6

FUENTE: Cédula de Integración del Alcance de la Auditoría.

Áreas Revisadas

La Oficina del C. Secretario; la Dirección General de Comunicación Social (DGCS); la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI); la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB); la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) y la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial (CNCM) adscritas a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE); la Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT) y la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) adscritas a la Subsecretaría de Educación Superior (SES); las direcciones generales de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) y de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGE CyTM) adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS); las direcciones generales de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), de Materiales

Educativos (DGME), de Desarrollo Curricular (DGDC) y de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS) adscritas a la Subsecretaría de Educación Básica (SEB); las direcciones generales de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF), de Personal (DGP), de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) y de Tecnologías de la Información (DGTEC) adscritas a la Oficialía Mayor (OM); así como el Órgano Interno de Control (OIC), en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Procedimientos de Auditoría

1. Constatar que el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (RISEP), contempla las atribuciones de las distintas unidades responsables para el desarrollo de la planeación, programación y presupuestación, para el ejercicio del gasto de los servicios de asesorías y capacitación para la operación de programas, conforme a los artículos 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA)
2. Verificar que se cuenta con los manuales de Organización y de procedimientos específicos autorizados y vigentes para el ejercicio 2008, autorizados por el servidor público facultado para ello, los cuales deberán contener información sobre su estructura orgánica y las funciones de sus áreas administrativas, que identifiquen actividades como la planeación, programación, ejercicio, control, registro, servicio y recepción, respecto a Otras asesorías para la operación de programas y Servicios para capacitación a servidores públicos, conforme a los artículos 19 de la LOAPF, y 5, fracciones VII y XI, del RISEP.
3. Verificar que el ejercicio de los gastos de Otras asesorías para la operación de programas y Servicios para capacitación a servidores públicos, se ajustó a los calendarios financieros, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a los artículos 23, párrafo cuarto, 44, primer y segundo párrafos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 22, fracción IX, incisos a y b, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH); 7, fracción IV, del RISEP; 5 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública (LECGSEP) emitido mediante oficio número OM 0253 del 17 de abril de 2008 y autorizado por la Oficialía Mayor de la SEP, y con base en las erogaciones aprobadas en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.

4. Comprobar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública, correspondiente al presupuesto original, modificado, ejercido y economías para la operación de los gastos de Otras asesorías para la operación de programas y Servicios para capacitación a servidores públicos, correspondan con las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) presentado por la entidad fiscalizada, conforme al artículo 242 del RLFPRH.
5. Constatar que las adecuaciones presupuestarias (externas, internas y líquidas), que afectaron al presupuesto aprobado de la entidad fiscalizada para dar atención a los gastos de Otras asesorías para la operación de programas y Servicios para capacitación a servidores públicos, se sustentaron con los oficios de autorización presupuestaria, la documentación soporte que las justifica y la autorización de las instancias correspondientes, conforme a los artículos 92 párrafo primero, y 96, párrafo primero, del RLFPRH, y 23 de los Lineamientos Generales para la Capacitación de los Servidores Públicos de Confianza y para la Certificación de los Servidores Públicos de Carrera de la Secretaría de Educación Pública autorizados por la OM y la DGP el 15 de julio de 2008.
6. Comprobar que los saldos de ahorros y economías reportados al cierre del ejercicio se concentraron invariablemente en la Tesorería de la Federación (TESOFE), conforme a los artículos 54 de la LFPRH, y 109, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación (RLSTF).
7. Verificar que las contrataciones de Otras asesorías para la operación de programas y Servicios para capacitación a servidores públicos, se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, conforme a los artículos 21 y 22, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y numeral 9 del Acuerdo número 397 por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios de la SEP (Acuerdo).
8. Verificar que los procedimientos de adjudicación correspondientes a los gastos de Otras asesorías para la operación de programas y Servicios para capacitación a servidores públicos, conforme a los artículos 1, antepenúltimo párrafo, 29, 30, 31 al 37, 40, cuarto párrafo, 41, fracciones I, III y X, 42 y 45, fracción II, de la LAASSP; 10, último párrafo y 51, fracción I, de su Reglamento; 62, fracción V, de la LFPRH; 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 90 de los LECGSEP, y 21 de los Lineamientos Generales para la Capacitación de los Servidores Públicos de Confianza y para la Certificación de los Servidores Públicos de Carrera de la Secretaría de Educación Pública.

9. Constatar que las contrataciones de Otras asesorías para la operación de programas y Servicios para capacitación a servidores públicos, se ajustaron a los montos máximos de adjudicación autorizados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la entidad fiscalizada, conforme al artículo 42 de la LAASSP.
10. Comprobar que los recursos del presupuesto ejercido en los gastos de Otras asesorías para la operación de programas y Servicios para capacitación a servidores públicos, fueron sustentados con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto (contratos y facturas), conforme a los artículos 64, fracciones I y II, y 66, fracción III, del RLFPRH; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), y 15, fracción II, de la LECGSEP.
11. Comprobar que las erogaciones por la contratación de Otras asesorías para la operación de programas, contaron con la autorización escrita del titular de la entidad y del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios (CAAS) y con el dictamen de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización, conforme a los artículos 19, 45, 46 y 48, fracciones I y II, de la LAASSP, y 10 de su Reglamento.
12. Comprobar que los contratos formalizados con los prestadores de servicios por cada una de las unidades administrativas que amparan los gastos correspondientes a los gastos de Otras asesorías para la operación de programas, así como la información del seguimiento de la entrega-recepción de los servicios, conforme a los artículos 24, fracción I, de la LFPRH, y 66, fracciones I y II, del RLFPRH.
13. Verificar que las erogaciones registradas por Servicios para capacitación a servidores públicos, correspondan con la contratación de servicios profesionales de personas físicas y morales para la preparación e impartición de cursos de capacitación, actualización y formación académica de los servidores públicos en territorio nacional o internacional, conforme al artículo 66, fracción I, del RLFPRH.
14. Comprobar que las erogaciones por la contratación de Servicios para capacitación a servidores públicos, contaron con la autorización escrita del titular de la DGP y con el dictamen de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización, conforme a los artículos 24, fracción I, de la LFPRH; 45, fracción II, de la LAASSP, y 90 de los LECGSEP.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

El RISEP expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de enero de 2005 y vigente para el ejercicio 2008, no establece dentro de sus atribuciones, la obligación de que las unidades administrativas son responsables de fiscalizar, validar y tramitar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto previo a su pago, como se llevó a cabo durante el ejercicio de la Cuenta Pública 2008.

Al respecto, con la circular número OM.-0172 del 26 de marzo de 2008, emitida por el Oficial Mayor con el visto bueno de la C. Secretaria de Educación Pública, se justificó que las atribuciones y funciones a que se hace referencia el párrafo anterior, tienen su vigencia a partir del mes de marzo de 2008, sin embargo, la entidad fiscalizada no demostró que el RISEP fue modificado y publicado en el DOF para que produzcan los efectos jurídicos correspondientes, en relación a las obligaciones informadas.

Lo anterior incumplió los artículos 18 de la LOAPF y 4 de la LFPA.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0244-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones que garanticen que cualquier modificación a la normativa vigente y autorizada se efectúe siempre y cuando las instancias facultadas para autorizar reformas, cuenten con la información para demostrar que existe el proyecto del documento que será modificado, así como con el plazo en el que será publicado en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan los efectos jurídicos correspondientes, en cumplimiento de los artículos 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-9-11100-02-0244-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y establecieron que las unidades administrativas serán los responsables de fiscalizar, validar y tramitar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto previo a su pago, sin haber modificado el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan los efectos jurídicos correspondientes. Al respecto, la entidad fiscalizada informó que las modificaciones a las atribuciones se sustenta con la circular número OM.-0172 del 26 de marzo de 2008, emitida por el Oficial Mayor y con el visto bueno de la C. Secretaria de Educación Pública, y que su vigencia es a partir del mes de marzo de 2008.

Lo anterior incumplió los artículos 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

Se constató que las 24 unidades administrativas de la SEP sujetas a revisión, en lo que corresponde a sus manuales de organización específicos y de procedimientos así como el Manual de Organización no fueron actualizados para su funcionamiento, ya que no se tiene establecido, en sus documentos de control administrativo, que las unidades en comento fueran las responsables de fiscalizar, validar y tramitar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, previo a su pago durante el ejercicio 2008. Lo anterior, en incumplimiento a los artículos 19 de la LOAPF, y 5, fracción XI, del RISEP.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0244-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones para garantizar que las unidades responsables del Sector Educativo supervisen que las funciones establecidas en los manuales de organización general, específicos y de procedimientos administrativos se actualicen, se encuentren vigentes y autorizados, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

La estructura orgánica del Manual de Organización General de la SEP vigente a la fecha de la auditoría (agosto 2009), es acorde con la aprobada y registrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) según el oficio número SSFP/408/0734-SSFP/408/1428 del 20 de julio de 2007, con modificaciones aprobadas y registradas, según los oficios números SSFP/408/0801-SSFP/412/1604 del 10 de agosto de 2007 y SSFP/408/0305-SSFP/412/1338 del 21 de julio de 2008, en cumplimiento de los artículos 19 de la LOAPF, y 5, fracción VII, del RISEP.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

La Unidad de Política y Control Presupuestario, adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, mediante el oficio número 307-A.-2769 del 28 de diciembre de 2007, comunicó a la SEP su presupuesto original autorizado por 173,497,800.0 miles de pesos, monto que incluye los recursos de Otras asesorías para la operación de programas y Servicios para capacitación a servidores públicos.

La SEP a través de la DGAPyRF, comunicó mediante diversos oficios a las unidades administrativas su presupuesto autorizado de cada unidad y publicó en el DOF el 7 de enero de 2008, su calendario de presupuesto autorizado al Ramo 11 "Educación Pública" para el ejercicio 2008, en cumplimiento con los artículos 23, párrafo cuarto, y 44, primer y segundo párrafos, de la LFPRH; 22, fracción IX, incisos a y b, de su reglamento; 7, fracción IV, del RISEP; 5 de los LECGSEP emitido mediante oficio número OM 0253 del 17 de abril de 2008 y autorizado por la Oficialía Mayor de la SEP y vigente para el ejercicio 2008, y con base en las erogaciones aprobadas en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2007.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

No se determinaron diferencias entre lo reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la entidad fiscalizada con las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2008, correspondientes al presupuesto autorizado, modificado, ejercido y economías de Otras asesorías para la operación de programas y Servicios para capacitación a servidores públicos, en cumplimiento del artículo 242 del RLFPRH.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Los movimientos presupuestarios por concepto de ampliaciones y reducciones por 1,698,915.2 y 1,122,530.4 miles de pesos, fueron tramitados y se encuentran sustentados con los oficios de afectación presupuestarios autorizados por la SHCP, de conformidad con los artículos 92, párrafo primero y 96, párrafo primero, del RLFPRH.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

La Dirección General Adjunta de Presupuesto y Normatividad adscrita a la DGAPyRF autorizó movimientos presupuestales por reducción al presupuesto del programa presupuestario del proyecto O099 "Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada", por un monto total de 1,180.0 miles de pesos, con los oficios números 710-941029, 710-941282, 711-980228 y 711-980230, aún cuando se estableció que bajo ningún motivo, los recursos del programa referido podrán ser transferidos a otros conceptos o partida de gasto durante el ejercicio correspondiente. No obstante, los montos se destinaron a cubrir gastos para: continuar con los

proyectos planteados en su plan estratégico de acción de la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización (DGICO); pago de mantenimiento de elevadores de las instalaciones; de las asesorías en el análisis del catálogo de la prima de antigüedad en la SES y SEMS; así como para la presencia de contingencias laborales derivadas de demandas interpuestas en contra de la SEP.

Lo anterior incumplió el artículo 23 de los Lineamientos Generales para la Capacitación de los Servidores Públicos de Confianza y para la Certificación de los Servidores Públicos de Carrera de la Secretaría de Educación Pública, autorizados por la OM y la DGP, el 15 de julio de 2008.

Acción Promovida

08-9-11100-02-0244-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron movimientos presupuestarios a través de las afectaciones presupuestarias con los oficios números 710-941029, 710-941282, 711-980228 y 711-980230, con cargo al programa presupuestario del proyecto O099 "Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada", por un monto total de 1,180.0 miles de pesos, los cuales se destinaron a cubrir necesidades de gastos para: continuar con los proyectos planteados en su plan estratégico de acción de la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización; pago de mantenimiento de elevadores de las instalaciones; de las asesorías en el análisis del catálogo de la prima de antigüedad en las Subsecretarías de Educación Superior y de Media Superior; así como para la presencia de contingencias laborales derivadas de demandas interpuestas en contra de la Secretaría de Educación Pública; aun cuando se estableció que bajo ningún motivo los recursos autorizados al programa referido, podrán ser transferidos a otros conceptos o a otra partida de gasto durante el ejercicio correspondiente.

Lo anterior incumplió el artículo 23 de los Lineamientos Generales para la Capacitación de los Servidores Públicos de Confianza y para la Certificación de los Servidores Públicos de Carrera de la

Secretaría de Educación Pública, autorizados por la Oficialía Mayor y la Dirección General de Personal, el 15 de julio de 2008.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Se comprobó que del presupuesto modificado por 1,129,013.7 miles de pesos, la entidad fiscalizada ejerció 1,124,025.2 miles de pesos. La diferencia de 4,988.5 miles de pesos fue reportada como economía tanto en la Cuenta Pública 2008, como en el EEP, la cual quedó en la TESOFE, en cumplimiento de los artículos 54 de la LFPRH, y 109, segundo párrafo, del RLSTF.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Se comprobó que la SEP formuló su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) correspondiente al ejercicio 2008, el cual se puso a consideración del CAAS y presentado en la Sesión Ordinaria celebrada el 13 de marzo de 2008, y remitido por la DGRMS mediante el oficio número 712/0104/2008 del 26 de marzo de 2008 a la Secretaría de Economía, en cumplimiento de los artículos 21 y 22, fracción I, de la LAASSP, y numeral 9 del Acuerdo.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

En los Servicios para capacitación a servidores públicos, se ejerció un presupuesto de 297,761.1 miles de pesos, de los cuales se revisaron 179,031.7 miles de pesos, que representan el 60.1%. Para tal efecto se seleccionaron los contratos y servicios de la capacitación siguientes:

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROVEEDOR

(Miles de pesos)

Unidad	Nombre del Curso	Fundamento	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios (1), Contrato y Convenio	Nombre del Instructor	Importe (Miles de Pesos)
711 DGP	Impartición de 350 Talleres conoce el sistema de desarrollo profesional de carrera del PAEE	Artículo 1 de la LAASSP	Contrato 2008-711-CV.-001 (2)	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica	1,680.0
711 DGP	Impartición de cursos y talleres	Artículo 1 de la LAASSP	Convenio No. 2008-711-CV.-02	Universidad Nacional Autónoma de México	10,000.0
Subtotal	2				11,680.0
711 DGP	Inducción a la Secretaría de Educación Pública				69.9
	Equidad y Género	Artículos 26, fracción III; 40 y 41, fracción I de la LAASSP	Contrato 2008-711-3305-CONT.-001	Sistemas CBT, S.A. de C.V.	232.9
	Código de Conducta				69.9
	Impartición Solución & Learning				711.5
Subtotal	1				1,084.2
116 OIC	Derecho Administrativo	Artículo 42 de la LAASSP	Contrato 1514/08	Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.	167.6
Subtotal	1				167.6
310 DGDGIE	Especialidad en Política y Gestión Educativa	Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del 30 de abril de 1975	Convenio de Colaboración (3)	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales	4,375.0
310 DGDGIE	Proyecto "Formación para la Mejora del Ambiente Escolar y Construcción de Ciudadanía"	Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del 30 de abril de 1975	Convenio de Colaboración	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales	28,762.9
310 DGDGIE	Elaboración de Indicadores para Seguimiento y Evaluación de la Planeación	Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del 30 de abril de 1975	Convenio de Colaboración	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales	180.0
Subtotal	3				33,317.9
600 SEMS	Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior.	Convenio de Concertación del 23 de abril de 2007	Anexo de Ejecución del 6 de mayo de 2008	Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C.	100,000.0
611 DGETI	Modalidad Semipresencial	Convenio Especifico de Colaboración del 6 de mayo de 2008	Adendum al Anexo de Ejecución del 30 de septiembre de 2008		25,600.0
615 DGETyM					6,869.3
Subtotal	1				132,469.3
110 DGCS	Diplomado en Comunicación Social	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.	25.9
112 DGRI	Excel Básico	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Universidad Nacional Autónoma de México	3.7
112 DGRI	Excel Básico	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Universidad Nacional Autónoma de México	10.0

Unidad	Nombre del Curso	Fundamento	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios (1), Contrato y Convenio	Nombre del Instructor		Importe (Miles de Pesos)
115 CGEIB	Word Básico e Intermedio	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Colegio de Educación Técnica	Nacional de Profesional	13.0
215 CGCM	Técnicas avanzadas con Excel	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Universidad Autónoma de México	Nacional	21.4
300 SEB	Trabajo en equipo	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Universidad Autónoma de México	Nacional	26.0
514 CGUT	Elaboración de hojas de cálculo con Excel, Intermedio	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Universidad Autónoma de México	Nacional	12.3
711 DGP	Excel Básico	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Colegio de Educación Técnica	Nacional de Profesional	18.0
711 DGP	Paquetería Básica	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Colegio de Educación Técnica	Nacional de Profesional	18.0
711 DGP	Access Básico	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Colegio de Educación Técnica	Nacional de Profesional	18.0
711 DGP	Correo electrónico	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Colegio de Educación Técnica	Nacional de Profesional	18.0
711 DGP	Access Intermedio	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Colegio de Educación Técnica	Nacional de Profesional	18.0
711 DGP	Visual FoxPro Básico	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Colegio de Educación Técnica	Nacional de Profesional	18.0
711 DGP	Word Básico	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Colegio de Educación Técnica	Nacional de Profesional	18.0
711 DGP	Excel Básico	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Colegio de Educación Técnica	Nacional de Profesional	18.0
711 DGP	Excel Intermedio	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Colegio de Educación Técnica	Nacional de Profesional	18.0
713 DGTEC	Administración del Sistema Operativo Linux	Artículo 90 de los LECGSEP	Formato de Solicitud de Adquisiciones o Servicios	Universidad Autónoma de México	Nacional	38.4
Subtotal	17					312.7
TOTAL	25					179,031.7

FUENTE: Cédula de trabajo elaborada por la Auditoría Superior de la Federación.

- (1) La solicitud de adquisiciones o servicios se elabora cuando el monto no rebase de 50.0 miles de pesos.
- (2) El contrato fue formalizado por 4,608.0 miles de pesos.
- (3) El contrato se formalizó por los años 2008 y 2009 por un monto de 6,250.0 miles de pesos, de la cual se cuenta con autorización de la SHCP.

De su revisión se determinó que:

1. La entidad fiscalizada contó con el Programa Anual de Capacitación (PAC), Programa Anual de Capacitación del Servicio Profesional de Carrera (PACSPC), verificación de servicios de capacitación; cédula de capacitación especializada; autorización escrita del Titular de la DGP; solicitud de adquisiciones o servicios, constancia de no existencia de trabajos sobre la materia a

contratar; constancia de suficiencia presupuestal o saldo disponible, en cumplimiento de la LAASSP, de los Lineamientos Generales para la Capacitación de los Servidores Públicos de Confianza y para la Certificación de los Servidores Públicos de Carrera de la Secretaría de Educación Pública y a los LECGSEP.

2. En relación con los procedimientos para la adjudicación de los veinticinco contratos, convenios y solicitudes de adquisiciones o servicios por un monto de 179,031.7 miles de pesos, se constató que se llevaron a cabo de la manera siguiente:

- Dos contratos por 11,680.0 miles de pesos, fueron celebrados entre la DGP de la SEP con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por tratarse de entidades de la Administración Pública Federal.
- Un contrato por 1,084.2 miles de pesos, fue celebrado entre la DGP de la SEP y Sistemas CBT, S.A. de C.V., por tratarse de obras de arte, de bienes y servicios para los cuales no existen alternativos o sustitutos técnicamente razonables, en virtud de que las contrataciones sólo pueden celebrarse con una determinada persona porque posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patente, derechos de autor u otros derechos exclusivos.
- Un contrato por 167.6 miles de pesos, fue celebrado entre el OIC en la SEP y el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., de acuerdo con los montos máximos que fueron autorizados en la segunda sesión ordinaria por el CAAS el 14 de febrero de 2008.
- Tres Convenios de Colaboración por 33,317.9 miles de pesos, fueron celebrados entre la DGDGIE de la SEP y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), bajo el sustento del Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del 30 de abril de 1975, con el fin de conducir actividades que aporten elementos para una mejor comprensión de los fenómenos socio-educativos, así como la mejora del diseño e implementación de políticas y acciones, lo cual se cuenta, con los dictámenes de procedencia de suscripción de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
- Un Anexo de Ejecución y Adendum por 132,469.3 miles de pesos, fue celebrado entre la SEMS, DGETI y DGECTyM con la ANUIES, bajo el sustento Convenio de Concertación del 23 de abril de 2007 y del Convenio Específico de Colaboración del 6 de mayo de 2008, con el fin de innovar, fortalecer, garantizar, preservar la calidad, ampliar la cobertura y el acceso

a la Educación Superior mediante el impulso de programas y proyectos de vinculación con la Educación Media Superior.

- Diecisiete solicitudes de adquisiciones o servicios por 312.7 miles de pesos, fueron celebradas en diferentes unidades administrativas de la SEP y por diferentes prestadores de servicio, donde se establece que los servicios deberán solicitarse a través de la citada solicitud, la cual deberá ser exigida por las coordinaciones administrativas con la documentación comprobatoria respectiva.

Los servicios de capacitación fueron devengados como se constató al verificar las listas de asistencia de los servidores públicos, el material del curso y reconocimientos para cada capacitado para el desarrollo profesional de carrera, de inducción a la SEP, de equidad y género código de conducta e impartición Solución & Learning, Derecho Administrativo, diplomado en Comunicación Social y paquetería de informática, entre otros.

Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 1, antepenúltimo párrafo, 41, fracción, I, y 42, de la LAASSP; 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, y 90 de los LECGSEP.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

La DGDGIE presentó los documentos que justifican la celebración del contrato plurianual formalizado entre la DGDGIE de la SEP y la FLACSO, cuyo propósito es la Especialidad en Política y Gestión Educativa, dirigida a la capacitación y formación académica de los servidores públicos de la SEP, por un monto de 6,250.0 miles de pesos, de los cuales 4,375.0 miles de pesos corresponden al ejercicio 2008 y 1,875.0 miles de pesos corresponden al ejercicio 2009; y de acuerdo con los lineamientos autorizados por la OM y la DGP, señala que en ningún caso se podrá comprometer o autorizar el pago de ejercicios presupuestales posteriores para cubrir asignaciones destinadas a los servicios profesionales con personas físicas y morales por impartición de acciones de capacitación, actualización y formación académica de los servidores públicos.

Lo anterior incumplió los artículos 62, fracción V, de la LFPRH, y 21 de los Lineamientos Generales para la Capacitación de los Servidores Públicos de Confianza y para la Certificación de los Servidores Públicos de Carrera de la Secretaría de Educación Pública.

Acción Promovida

08-9-11100-02-0244-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron la celebración del contrato plurianual entre la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales por un monto de 6,250.0 miles de pesos, de los cuales 1,875.0 miles de pesos corresponden al ejercicio 2009, cuyo propósito es la Especialidad en Política y Gestión Educativa, dirigida a la capacitación y formación académica de los servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública que, de acuerdo con los lineamientos autorizados por la Oficialía Mayor y la Dirección General de Personal, señala que en ningún caso se podrá comprometer o autorizar el pago de ejercicios presupuestales posteriores para cubrir asignaciones destinadas a los servicios profesionales con personas físicas y morales por impartición de acciones de capacitación, actualización y formación académica de los servidores públicos, en incumplimiento de los artículos 62, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 21 de los Lineamientos Generales para la Capacitación de los Servidores Públicos de Confianza y para la Certificación de los Servidores Públicos de Carrera de la Secretaría de Educación Pública.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Como resultado de la formalización de los servicios para capacitación a servidores públicos se determinó que:

Los contratos, convenios y solicitudes de adquisiciones o servicios, fueron formalizados por el Titular de la subsecretaría, unidad administrativa y coordinador administrativo solicitante, por un monto global de 179,031.7 miles de pesos y contaron con: la autorización del presupuesto para cubrir el

compromiso; la indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación; el importe total a pagar, la fecha y término de los cursos; la descripción pormenorizada de la capacitación; la determinación de que el precio unitario es razonable, entre otros, en cumplimiento de los artículos 45, fracción II, de la LAASSP, y 90 de los LECGSEP.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Se determinó que los cursos efectuados por parte de diversos instructores, se sustentan en los recibos donde se describe la capacitación que se realizó y que fueron tomados por los servidores públicos de la SEP, para tal efecto se contó con las listas de asistencia, materiales del curso y reconocimientos por cada una de las unidades administrativas, para proceder al trámite de pago de dichos recibos, en cumplimiento del artículo 66, fracción I, del RLFPRH.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

Con el análisis del pago de los servicios para capacitación a servidores públicos, se determinó que los pagos realizados por 179,031.7 miles de pesos, correspondientes a los veinticinco contratos, convenios y solicitudes de adquisiciones o servicios, se encuentran sustentados con 43 CLC a favor de los instructores beneficiarios, y se tramitaron ante la TESOFE para su pago mediante el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF); asimismo, cuentan con la documentación comprobatoria (recibos y la solicitud de trámite de pago) que reúne los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del CFF, con cargo a los programas presupuestarios y unidades administrativas requirentes de la SEP, en cumplimiento de los artículos 64, fracciones I y II, y 66 fracción III, del RLFPRH.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Las unidades administrativas de la SEP, realizaron pagos por un monto de 179,031.7 miles de pesos, por concepto de servicios de capacitación, los cuales contaron con la solicitud de pago, o en su caso, se cuenta con el nombre y firma del Titular de la unidad responsable o el servidor público facultado en los documentos justificativos y comprobatorios, lo anterior, en cumplimiento al artículo 15, fracción II, de los LECGSEP.

Resultado Núm. 16 Sin Observaciones

En el rubro de Otras asesorías para la operación de programas, se ejerció un presupuesto de 826,264.1 miles de pesos, de los cuales se revisaron 319,308.9 miles de pesos, que representan el 38.6%. Para tal efecto se seleccionaron los contratos y procedimientos de adjudicación de los servicios siguientes:

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROVEEDOR
(Miles de pesos)

Unidad	Descripción de la Asesoría	Proceso de Adjudicación	Fundamento	Nombre del Asesor	Importe (Miles de Pesos)
212 DGEF	Realización de las muestras aleatorias representativas del total de escuelas que participan en la prueba ENLACE.	Adjudicación Directa.	Artículo 1 de la LAASSP	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.	345.0
212 DGEF	La Planta Productiva y su Vinculación con las Instituciones de Educación Superior 2008.	Adjudicación Directa.	Artículo 1 de la LAASSP	Centro de Investigación y Docencia Económicas	6,800.0
312 DGDC	Elaboración de la propuesta sobre el trayecto formativo para los docentes de Tecnología, el folleto de inducción al cambio curricular de la asignatura: la Guía de Trabajo del Primer Taller de Actualización de Tecnología; el Diseño e impartición del taller de inducción para llevar a cabo las actividades de la Guía de Trabajo del Primer Taller de Actualización de Tecnología a representantes de equipos estatales.	Convenio de Colaboración.	Artículo 1 de la LAASSP	Universidad Nacional Autónoma de México	290.7
314 DGFCMS	Diseño e impartición de los cursos denominados "La Problemática de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas en la Escuela Primaria" y "Sentido Numérico y Pensamiento Algebraico", dirigidos a 153 maestros de educación básica.	Convenio de Colaboración	Artículo 1 de la LAASSP	Universidad de Sonora	446.0
314 DGFCMS	Realización de evaluaciones con fines de certificación de competencias laborales entre 1 (uno) y hasta 5,000 (cinco mil) Maestros de Educación Básica, de conformidad con las Reglas Generales emitidas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER).	Convenio de Colaboración	Artículo 1 de la LAASSP	Universidad Tecnológica de Aguascalientes.	3,970.3
314 DGFCMS	Realización de evaluaciones con fines de certificación de competencias laborales entre 1 (uno) y hasta 12,000 (doce mil) Maestros de Educación Básica en servicio, de conformidad con las Reglas Generales emitidas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) CINF0276.01 "Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo".	Convenio de Colaboración	Artículo 1 de la LAASSP	Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica (CONALEP).	11,776.8
314 DGFCMS	Diseño e impartición de los cursos denominados "Fortalezcamos Algunos Contenidos de Español" y "La Función Directiva en las Escuelas de Educación Básica", dirigidos a 204 (doscientos cuatro) maestros de educación básica.	Convenio de Colaboración	Artículo 1 de la LAASSP	UNAM-Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia.	484.8
314 DGFCMS	Diseño e impartición de los cursos denominados "La enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Básica Primaria" y "La enseñanza de las Ciencias en la Educación Secundaria", dirigidos a 112 (ciento doce) maestros de educación básica.	Convenio Específico de Colaboración	Artículo 1 de la LAASSP	UNAM-Facultad de Química	512.8
314 DGFCMS	Poner en línea, en los servidores de la UNAM, el formulario de datos estadísticos correspondientes a los Maestros en Servicio de Educación Secundaria General, Técnica y Tele secundaria de la Asignatura de Inglés de las entidades federativas; Hospedar en los servidores de la UNAM el formulario de datos estadísticos referido en el inciso anterior durante el tiempo necesario para la aplicación de las evaluaciones; Diseñar un examen diagnóstico, no certificativo, para determinar el nivel de conocimientos del idioma inglés de los Maestros; Aplicar a distancia el examen diagnóstico referido en el inciso c) para conocer el nivel de conocimientos de inglés de los Maestros".	Convenio Específico de Colaboración	Artículo 1 de la LAASSP	UNAM-Facultad de Estudios Superiores Acatlán.	1,156.5
314 DGFCMS	Diseño e impartición de un Curso de perfeccionamiento del idioma inglés y las herramientas didácticas y metodológicas para su enseñanza en educación	Convenio de Colaboración	Artículo 1 de la LAASSP	UNAM-Centro de Enseñanza para Extranjeros.	1,960.0

Unidad	Descripción de la Asesoría	Proceso de Adjudicación	Fundamento	Nombre del Asesor	Importe (Miles de Pesos)
	secundaria, dirigida a 100 maestros en servicio de Educación Secundaria General y Tele secundaria de la asignatura de inglés de las entidades federativas.				
515 DGESPE	Programa de desarrollo profesional para Profesores de Matemáticas.	Adjudicación Directa	Artículo 1 de la LAASSP	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.	362.3
610 DGETA	Elaborar documentos técnico-académicos para el fortalecimiento del marco normativo y de operación del Programa Educativo Rural, que permitan mejorar la calidad de la formación de estudiantes y de la actualización de docentes adscritos a los planteles participantes en el Programa, así como de la capacitación y asistencia técnica proporcionada a los habitantes rurales localizados en el entorno en donde se ubican dichos planteles.	Convenio de Colaboración	Artículo 1 de la LAASSP	Colegio de Postgraduados	3,062.4
Subtotal	12				31,167.6
212 DGEP	Desarrollar una muestra, integrar un instrumento de evaluación que se aplicará a alumnos de 2° y 3° de secundaria, calificación de la misma y emisión del reporte de resultados.	Adjudicación Directa (1)	Artículos 26, fracción III y 41, fracción I de la LAASSP	Australian Council for Educational Research Limited	1,972.0
212 DGEP	Conducción de TALIS en escuelas secundarias y de tele secundaria en las 32 entidades federativas de la República Mexicana.	Adjudicación Directa (2)	Artículos 26, fracción III y 41, fracción I de la LAASSP	International Association for the Evaluation of Educational Achievement	6,627.2
212 DGEP	Proyectos Enlace Media Superior 2008 y 2009, Pre-test y Prueba Alfa y la elaboración de reactivos para Enlace Básica del 3°, 4°, 5° y 6° grados de primaria.	Adjudicación Directa	Artículo 41, fracción I de la LAASSP	Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.	9,000.0
314 DGFCMS	Diseño y elaboración de trece instrumentos de evaluación que midan los conocimientos y habilidades de los maestros de educación básica en servicio, en particular aquellos referidos a la enseñanza de los contenidos de los planteles y programas de estudios vigentes; al conocimiento y manejo de los materiales educativos; al conocimiento de los procesos de aprendizaje de los niños y jóvenes; y a la comprensión general de los problemas educativos y de la gestión escolar que los maestros estudian durante el desarrollo de sus trayectos formativos.	Adjudicación Directa	Artículos 26, fracción III y 41, fracción I de la LAASSP	Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C.	14,950.0
314 DGFCMS	Diseño, impartición y evaluación del Diplomado denominado "Formación Cívica y Ética" en línea, que será impartido durante el año 2008, a 1000 participantes de Equipos Técnicos Estatales, asesores técnico pedagógicos y personal de supervisión de educación básica de la República Mexicana.	Adjudicación Directa	Artículos 26, fracción III y 41, fracción I de la LAASSP	Nexos-Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V.	8,032.4
700 OM	Auditoría externa al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en las entidades federativas, sobre la matrícula escolar de los tipos educativos, nómina de personal y de apoyo, así como de compulsa de plazas en los distintos tipos de educación básica y su lugar de ubicación, e integrar los resultados para que sean presentados en tiempo y forma a la H. Cámara de Diputados.	Adjudicación Directa	Artículos 26, fracción III y 41, fracción I de la LAASSP	RSM Bogarín, Erhard, Padilla, Álvarez, Martínez, S.C.	2,592.9
Subtotal	6				43,174.5
100 Oficina del C. Secretario	Actualización de la investigación a través del Sistema de Acopio Inmediato de información de la opinión pública denominado "Acontecer Nacional y Opinión Pública".	Adjudicación Directa	Artículo 41, fracción III de la LAASSP	BGC Ulises Beltrán y Asocs. S.C.	1,656.0
515 DGESPE	Diseñar y elaborar el examen correspondiente a la Licenciatura en Educación Física.	Adjudicación Directa	Artículo 41, fracción III de la LAASSP	Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C.	1,587.2
Subtotal	2				3,243.2
300 SEB	Evaluación de los procesos de cambio en la gestión de aula y en la gestión de escuela de los planteles con aulas Enciclomedia. Tercer levantamiento.	Adjudicación Directa	Artículos 26, fracción III y 41, fracciones I y III de la LAASSP	Centro de Estudios Educativos, A.C.	15,891.8
Subtotal	1				15,891.8
515 DGESPE	Generar una nueva versión de los exámenes generales de conocimientos de las Licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria para los alumnos que han concluido el 6o. Semestre en las Escuelas Normales Públicas y Privadas del país, así como su aplicación, calificación y emisión de resultados.	Adjudicación Directa	Artículo 41, fracción X de la LAASSP	Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C.	7,980.0
Subtotal	1				7,980.0
515 DGESPE	Diagnóstico de la Licenciatura en Educación Preescolar.	Adjudicación Directa	Artículos 26, fracción II y 42, penúltimo párrafo de la LAASSP	Centro de Investigación y Educación por el Arte, S.C.	960.4
Subtotal	1				960.4
200 UPEPE	Asesoría y Asistencia para desarrollar 98 perfiles de puesto, adscritos a las Direcciones Generales de la UPEPE y alinearlos a las nuevas estructuras orgánicas derivadas de los cambios al Reglamento Interior de la SEP.	Adjudicación Directa	Artículos 26, fracción III y 42 de la LAASSP	Valora Consultoría, S.C.	230.0

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008

Unidad	Descripción de la Asesoría	Proceso de Adjudicación	Fundamento	Nombre del Asesor	Importe (Miles de Pesos)
300 SEB	Adecuación de los manuales de procedimientos de la Coordinación Sectorial de Operación Estratégica de la Subsecretaría de Educación Básica, conforme a la Norma ISO 9001-2000.	Adjudicación Directa	Artículos 26, fracción III y 42 de la LAASSP	Mediaciones y Publicidad del Norte, S.A. de C.V.	379.5
310 DGDGIE	Elaboración de criterios para la reestructuración, desarrollo e implementación de las propuestas de intervención pedagógica estatales para la atención a niños en situación de extraedad.	Adjudicación Directa	Artículos 26, fracción III y 42 de la LAASSP	Centro de Estudios Educativos, A.C.	325.0
310 DGDGIE	Análisis y proponer mejoras a la arquitectura de la estructura de información Gerencial de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), que permita eficientizar la elaboración de informes en tiempo y forma, para su entrega oportuna.	Adjudicación Directa	Artículos 26, fracción III y 42 de la LAASSP	Mediaciones y Publicidad del Norte, S.A. de C.V.	335.8
515 DGESEPE	Instrumentación y desarrollo de un Programa para el Fortalecimiento de la Lectura, encaminado a impulsar la adquisición y desarrollo de las competencias, para hablar, escuchar, leer, escribir y fortalecer los hábitos y capacidades lectoras de los alumnos y profesores, a implementarse en diez Escuelas Normales Públicas del País.	Adjudicación Directa	Artículos 26, fracción III y 42 de la LAASSP	Centro de Investigación y Educación por el Arte, S.C.	333.5
600 SEMS	Prestación de servicios profesionales consistentes en la asesoría denominada "Percepción General de Educación Media Superior".	Adjudicación Directa	Artículos 26, fracción III y 42 de la LAASSP	Parámetros Consultores, S.A.	218.7
600 SEMS	Elaborar un documento en el que recoja una versión condensada de los "Contenidos Disciplinarios en las distintas opciones de la Educación Media Superior" producto del pronunciamiento de los actores centrales del proceso constituido por autoridades, maestros y expertos en el tema en las reuniones regionales y nacionales celebradas para este efecto.	Adjudicación Directa	Artículos 26, fracción III y 42 de la LAASSP	Valora Consultoría, S.C.	379.5
600 SEMS	Elaboración del Proyecto denominado "Documentos para Comunicar e Impulsar la Reforma Integral de la Educación Media Superior".	Adjudicación Directa	Artículos 26, fracción III y 42 de la LAASSP	Valora Consultoría, S.C.	379.5
600 SEMS	Elaboración del Proyecto denominado "Consideraciones para la incorporación y desarrollo de docentes y directores en los centros que formen parte del Sistema Nacional de Bachillerato".	Adjudicación Directa	Artículo 26, fracción III y 42 de la LAASSP	Valora Consultoría, S.C.	379.5
600 SEMS	Elaboración del Proyecto denominado "Conceptualización de los Cuatro Ejes de la Reforma Integral de la Educación Media Superior".	Adjudicación Directa	Artículos 26, fracción III y 42 de la LAASSP	Materiales y Servicios para Educar, S.A. de C.V.	379.5
600 SEMS	Elaboración del Proyecto denominado "Lineamientos para la elaboración de las Competencias Disciplinarias Extendidas y las Competencias Profesionales del Sistema Nacional de Bachillerato".	Adjudicación Directa	Artículos 26, fracción III y 42 de la LAASSP	Materiales y Servicios para Educar, S.A. de C.V.	379.5
600 SEMS	Elaboración del Proyecto denominado "Aspectos para la Atención de la Oferta Educativa Privada, así como para la Administración y Movilidad Escolar en el Tipo Medio Superior".	Adjudicación Directa	Artículos 26, fracción III y 42 de la LAASSP	Materiales y Servicios para Educar, S.A. de C.V.	379.5
200 UPEPE	Asesoría y Asistencia para sensibilización y participación de los jóvenes en temas de equidad de género a través de un concurso creativo.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Artículos 26, fracción II y 42 de la LAASSP	Cauce Ciudadano, A.C.	1,499.1
200 UPEPE	Asesoría y Asistencia para el análisis del impacto de las modificaciones al art. 27 de la Ley de Coordinación Fiscal en Calidad y la Equidad Educativa.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Artículos 26, fracción II y 42 de la LAASSP	Materiales y Servicios para Educar, S.A. de C.V.	1,725.0
712 DGRMS	Elaboración de un diagnóstico que determine el grado de cumplimiento normativo, administrativo y de control de los bienes muebles propiedad de la Secretaría de Educación Pública.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Artículos 26, fracción II y 42 de la LAASSP	Promotora y Desarrolladora de Negocios, S.A. de C.V.	681.7
Subtotal	15				8,005.3
600 SEMS	Verificar la situación que guardan las instituciones educativas particulares incorporadas a la SEP que cuentan con acuerdos de reconocimiento otorgados por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), Dirección General de Bachillerato (DGB) y Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT).	Licitación Pública Nacional número 00011001-013/08	Artículos 26, fracción I; 27; 28, fracción I, y 47 de la LAASSP	Parámetros Consultores, S.A.	3,889.7
Subtotal	1				3,889.7

Unidad	Descripción de la Asesoría	Proceso de Adjudicación	Fundamento	Nombre del Asesor	Importe (Miles de Pesos)
600 SEMS	Establecer las bases conforme a las cuales el "INEGI" y la "SEP" desarrollarán el marco conceptual y operativo, el diseño de los instrumentos de captación, la estrategia de capacitación y las actividades de levantamiento, con el fin de llevar a cabo durante el tercer trimestre de 2008 la aplicación de la Encuesta Nacional de Trayectorias Educativas y Laborales de la Educación Media Superior.	Acuerdo Específico de Colaboración	Bases Generales de Colaboración de fecha 10 de octubre de 2002	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (INEGI)	12,283.7
Subtotal	1				12,283.7
500 SES	Diseñar, crear y operar en el año 2008, el Sistema de Educación Superior a Distancia.	Convenio Específico de Colaboración Académica (3)	Convenio General de Colaboración Académica de fecha 18 de mayo de 2007	Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C.	2,083.3
Subtotal	1				2,083.3
200 UPEPE	Impulsar el fortalecimiento de la capacidad institucional con la finalidad de coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de género y del respeto a los derechos humanos de las mujeres en las políticas públicas de la SEP.	Convenio de Colaboración	Plataforma de Acción en Beijing, resultante de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Belem do Pará"	Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la mujer en México.	1,620.0
Subtotal	1				1,620.0
200 UPEPE	Disminuir la violencia contra los jóvenes especialmente la violencia contra las mujeres, en 100 escuelas de educación secundaria en 5 estados de la República Mexicana	Acuerdo de Cooperación Específico	Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)	Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)	3,840.0
Subtotal	1				3,840.0
311 DGME	Elaborar los dictámenes de análisis y propuestas de dictámenes de libros de texto destinados a la educación secundaria en México para el ciclo escolar 2009-2010, a fin de impulsar y fortalecer la calidad de los materiales educativos del citado nivel educativo.	Acuerdo Específico de Cooperación	Acuerdo General de Cooperación en materia de Investigación y Desarrollo Educativo de fecha 11 de agosto de 2003	Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)	16,500.0
311 DGME	Elaboración de materiales educativos para la fase experimental para alumnos y docentes del ciclo escolar 2008-2009 y para la fase de generalización para alumnos y docentes del ciclo escolar 2009-2010, en el marco de la Articulación para la Educación Básica.	Acuerdo Específico de Cooperación	Acuerdo General de Cooperación en materia de Investigación y Desarrollo Educativo de fecha 11 de agosto de 2003	Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)	36,914.1
312 DGDC	Desarrollar un Modelo de mejora continua en las escuelas de educación básica de México, con base en estándares curriculares, de desempeño docente y de gestión escolar, en lo sucesivo el Proyecto.	Acuerdo de Cooperación Específico	Acuerdo General de Cooperación en materia de Investigación y Desarrollo Educativo de fecha 11 de agosto de 2003	Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)	25,266.7
312 DGDC	Desarrollar una Plataforma informática que considere un menú de recursos didácticos para el aprendizaje del idioma inglés en el nivel de Educación Básica.	Acuerdo de Cooperación Específico	Acuerdo General de Cooperación en materia de Investigación y Desarrollo Educativo de fecha 11 de agosto de 2003	Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)	15,466.0
312 DGDC	Desarrollar una Plataforma informática de apoyo a la práctica docente en el idioma inglés, integrado por: Cursos en línea para el dominio del idioma, cursos para mejorar la práctica docente y un sistema de comunicación virtual para facilitar la capacitación a distancia y la comunicación entre docentes.	Acuerdo de Cooperación Específico	Acuerdo General de Cooperación en materia de Investigación y Desarrollo Educativo de fecha 11 de agosto de 2003	Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)	31,687.2
312 DGDC	Realizar una investigación evaluativa del proceso de implementación de la Reforma Pedagógica en la Educación Preescolar considerando las acciones emprendidas a nivel central y sus efectos en el trabajo cotidiano en el aula y la escuela, así como un estudio sobre el impacto de la Educación Preescolar en el rendimiento académico de los alumnos en los dos primeros años de primaria para analizar las formas de tránsito y sus efectos en la población infantil.	Acuerdo de Cooperación Específico	Acuerdo General de Cooperación en materia de Investigación y Desarrollo Educativo de fecha 11 de agosto de 2003	Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)	5,918.5
Subtotal	6				131,752.5
312 DGDC	Consultoría para el desarrollo del Programa de Inglés en educación Básica (3° preescolar a 6° primaria).	Programa Específico de Cooperación Educativa	Convenio Cooperación Cultural del 25 de febrero de 1975; Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre la SEP de los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo Británico de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 21 de octubre de 1998; Acuerdo de Cooperación Educativa del 27 de diciembre de 2007	The British Council	1,600.0
Subtotal	1				1,600.0
200 UPEPE	Análisis de los libros de texto gratuitos de educación primaria desde la perspectiva de la Equidad y Género en el Marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia.	Convenio de Colaboración		Universidad Nacional Autónoma de México	1,940.4

Unidad	Descripción de la Asesoría	Proceso de Adjudicación	Fundamento	Nombre del Asesor	Importe (Miles de Pesos)
310 DGDGIE	Llevar acciones que favorezcan la atención educativa para los niños y niñas en situación de migración interna y externa, a través de: la elaboración de materiales educativos para apoyar la transición social, cultural y educativa en la migración, la organización y desarrollo del foro "La voz de la comunidad escolar en la migración"	Acuerdo de Cooperación Específico		Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)	1,300.0
311 DGME	Elaboración, actualización y seguimiento de los materiales de la fase experimental para el ciclo escolar 2008-2009, y de generalización para el ciclo escolar 2009-2010, para alumnos y docentes de educación primaria.	Lineamientos Internos de Coordinación		Universidad Pedagógica Nacional (UPN).	29,317.3
311 DGME	Selección de libros que se integrarán a la colección denominada "Libros del Rincón para las Bibliotecas Escolares y de Aula de las Escuelas Públicas de Educación Básica, Ciclo Escolar, 2008-2009".	Lineamientos Internos de Coordinación		Universidad Pedagógica Nacional (UPN).	2,500.0
311 DGME	Elaboración de los materiales de apoyo para la asignatura Cívica y Ética Libros y cuadernos de Formación Ciudadana.	Lineamientos Internos de Coordinación		Universidad Pedagógica Nacional (UPN).	10,000.0
312 DGDC	Llevar a cabo dos estudios de investigación evaluativa que permitan conocer el impacto del programa para la Educación Preescolar en la práctica y en las concepciones de las educadoras en los campos formativos "Lenguaje y Comunicación" y "Pensamiento Matemático", a fin de evidenciar logros, problemas y desafíos, así como dar cuenta de las razones subyacentes de los mismos, considerando, en ambos estudios el trabajo educativo en aulas de Jardines de Niños.	Convenio de Colaboración (4)		Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV).	6,759.2
Subtotal	6				51,816.9
TOTAL	56				319,308.9

FUENTE: Cédula de trabajo elaborada por la Auditoría Superior de la Federación.

- (1) El contrato se formalizó por 187,809 dólares australianos. Tipo de cambio de 10.50 pesos
- (2) El contrato se formalizó por 348,800 euros. Tipo de cambio de 19.00 pesos
- (3) El contrato se formalizó por 70,000.0 miles de pesos, en el que se incluyen varias partidas
- (4) El contrato se formalizó por 5,168.7 miles de pesos

De su revisión se determinó que:

1. La entidad fiscalizada contó con la autorización escrita del Titular de la dependencia, para llevar a cabo el ejercicio del gasto de Otras asesorías para la operación de programas, así como el dictamen de la Dirección de Adquisiciones adscrita a la DGRMS de que no existen trabajos sobre la materia de los servicios a contratar, con la suficiencia presupuestal, control y seguimiento para gastos restringidos.
2. En relación con los procedimientos para la adjudicación de los cincuenta y seis contratos, convenios y acuerdos por un monto de 319,308.9 miles de pesos, se constató que se llevaron a cabo de la manera siguiente:
 - Doce contratos por 31,167.6 miles de pesos, fueron celebrados entre diferentes unidades administrativas de la SEP y entidades de la Administración Pública Federal.

- Seis contratos por 43,174.5 miles de pesos, fueron celebrados entre diferentes unidades administrativas de la SEP y prestadores de servicio, por tratarse de obras de arte, de bienes y servicios para los cuales no existen alternativos o sustitutos técnicamente razonables, en virtud de que las contrataciones sólo pueden celebrarse con una determinada persona porque posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patente, derechos de autor u otros derechos exclusivos.
- Dos contratos por 3,243.2 miles de pesos, fueron celebrados entre la Oficina de la C. Secretaria, la DGESPE de la SEP, BGC Ulises Beltrán y Asocs, S.C., y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C., para evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debido a que se trata de la Actualización de la investigación a través del Sistema de Acopio Inmediato de información de la opinión pública denominado "Acontecer Nacional y Opinión Pública" y de Diseñar y elaborar el examen correspondiente a la Licenciatura en Educación Física.
- Un contrato por 15,891.8 miles de pesos, fue celebrado entre la SEB y el Centro de Estudios Educativos, A.C., por tratarse de obras de arte, de bienes y servicios para los cuales no existen alternativos o sustitutos técnicamente razonables, en virtud de que las contrataciones sólo pueden celebrarse con una determinada persona porque posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patente, derechos de autor u otros derechos exclusivos y para evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes.
- Un contrato por 7,980.0 miles de pesos, fue celebrado entre la DGESPE de la SEP y Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C., de manera directa, por tratarse de servicios de carácter reservado, ya que se trata de exámenes generales de conocimientos de las Licenciaturas en Educación Preescolar y de Primaria.
- Un contrato por 960.4 miles de pesos, fue celebrado entre la DGESPE de la SEP y el Centro de Investigación y Educación por el Arte, S.C., como resultado de dos invitaciones a cuando menos tres personas declaradas desiertas.
- Quince contratos por 8,005.3 miles de pesos, fueron celebrados entre diferentes unidades administrativas de la SEP y diferentes prestadores de servicios, mediante doce adjudicaciones directas y tres invitaciones a cuando menos tres personas, de acuerdo con los montos máximos que se autorizaron en la segunda sesión ordinaria por el CAAS el 14 de febrero de 2008.

- Un contrato por 3,889.7 miles de pesos, fue celebrado entre la SEMS de la SEP y Parámetros Consultores, S.A., mediante Licitación Pública Nacional número 00011001-013/08, el proceso licitatorio se llevó a cabo con bases de licitación que cumplieron los requisitos en materia de servicios de asesorías, tales como el acta circunstanciada de la aclaración de las bases, con los actos de apertura de ofertas técnicas y económicas, fallo y dictamen adjudicatario.
- Un Acuerdo Específico de Colaboración por 12,283.7 miles de pesos, fue celebrado entre la SEMS de la SEP y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), bajo el sustento de la Base Tercera, de las Bases Generales de Colaboración del 10 de octubre de 2002, que establece que llevarán a cabo Acuerdos Específicos necesarios, en los que se detallarán con precisión las tareas a desarrollar, los recursos económicos y materiales a aportar conforme a su disponibilidad presupuestal.
- Un Convenio Específico de Colaboración Académica por 70,000.0 miles de pesos (incluye los 2,083.3 miles de pesos, que afectaron a la partida 3304 "Otras asesorías para la operación de programas"), fue celebrado entre la SES de la SEP y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. (ANUIES), bajo el sustento de la cláusula segunda del Convenio General de Colaboración Académica del 18 de mayo de 2007, en el que se establece que celebrarán convenios específicos para la realización de los programas o proyectos específicos de trabajo.
- Un Convenio de Colaboración por 1,620.0 miles de pesos, fue celebrado entre la UPEPE de la SEP y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer en México (UNIFEM), bajo el sustento de dos acuerdos internacionales: la Plataforma de Acción en Beijing que resultó de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Belem do Pará", para lo cual se contó con el dictamen de procedencia de suscripción de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
- Un Acuerdo de Cooperación Específico por 3,840.0 miles de pesos, fue celebrado entre la UPEPE de la SEP y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con fundamento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para promover la participación y difusión en torno a la equidad de género y reducción de la violencia hacia las mujeres, a través de campañas de difusión y la creación de espacios creativos para la sensibilización y participación de los niños y

jóvenes en temas de género, para lo cual se contó con el dictamen de procedencia de suscripción de la SRE.

- Seis Acuerdos de Cooperación Específicos por 131,752.5 miles de pesos, fueron celebrados entre la SEP y la OEI, bajo el sustento del Acuerdo General de Cooperación en materia de Investigación y Desarrollo Educativo del 11 de agosto de 2003, con el fin de intercambiar información y materiales vinculados con los programas, políticas y proyectos, para lo cual se contó, con el dictamen de procedencia de suscripción de la SRE.
- Un Programa Específico de Cooperación Educativa por 1,600.0 miles de pesos, fue celebrado entre DGDC de la SEP y The British Council, bajo el sustento del Convenio Cooperación Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito el 25 de febrero de 1975, así como el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre la SEP de los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo Británico de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 21 de octubre de 1998. Así como el Acuerdo de Cooperación Educativa del 27 de diciembre de 2007, en el cual establecieron las bases a través de las cuales desarrollarán programas y proyectos de cooperación educativa en áreas de inglés en el nivel secundaria, para lo cual se instrumentarían programas específicos, para lo cual se contó con el dictamen de procedencia de suscripción de la SRE.

Lo anterior cumplió los artículos 1, antepenúltimo párrafo, 29, 30, 31 al 37, 41, fracciones, I, III y X, 42, penúltimo párrafo, de la LAASSP, y 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

Tres contratos (Convenios de Colaboración y Lineamientos Internos de Coordinación) celebrados entre las unidades administrativas de la SEP (UPEPE, DGDGIE y DGDC) con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) por un monto de 9,999.60 miles de pesos, no establecieron dentro de sus cláusulas el fundamento legal con se suscribieron los convenios, en incumplimiento del artículo 1, antepenúltimo párrafo, de la LAASSP.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0244-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones para garantizar que los contratos que formalicen la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y las direcciones generales de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa y de Desarrollo Curricular, establezcan dentro de sus cláusulas, el fundamento legal al que se suscriben los convenios, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Como resultado de la formalización de los servicios de asesorías para la operación de programas se determinó que:

Los cincuenta y seis contratos fueron formalizados por el Titular de la subsecretaría, unidad administrativa y coordinador administrativo solicitante, por un monto global de 319,308.9 miles de pesos y contaron con: la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso, el importe total a pagar, la fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega, plazo y condiciones de precio, condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de bienes o servicios, por causas imputables a los prestadores de servicios y la descripción pormenorizada de los servicios objeto de los contratos, así como con las pólizas de fianzas para garantizar el cumplimiento por el 10.0% del total adjudicado y del anticipo, en su caso, la determinación de que el precio unitario es razonable, entre otros, en cumplimiento de los artículos 45, 46 y 48, fracciones I y II, de la LAASSP.

Resultado Núm. 19 Sin Observaciones

En relación con la fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega de los servicios de asesorías para la operación de programas se determinó que: las entregas efectuadas por parte de diversos prestadores de servicios, se sustentan en las facturas donde se describen los servicios que se realizaron y recibieron a entera satisfacción, y para tal efecto se contó con oficios realizados por cada una de las unidades administrativas, para proceder al trámite de pago de dichas facturas por 319,308.9 miles de pesos, en cumplimiento del artículo 66, fracciones I y II, del RLFPRH.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1

En dos contratos por un monto de 22,982.4 miles de pesos, adjudicados bajo el sustento del artículo 41, fracción I, de la LAASSP, no se presentó la documentación para acreditar que se informó, a más tardar el último día hábil del mes de haber celebrado los concursos al Órgano Interno de Control en la dependencia; los pedidos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañados de la copia del escrito aludido y de un dictamen en el que se haga constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato, en incumplimiento del artículo 40, cuarto párrafo, de la LAASSP.

Asimismo, no se presentó el análisis efectuado de la información técnica mediante el cual se acredite que no existen alternativos o sustitutos, así como incluir las constancias de difusión o invitación a las cámaras o asociaciones industriales, o bien a los proveedores potenciales para proponer sustitutos o alternativos razonables, así como el resultado de ello, en incumplimiento del artículo 51, fracción I, del RLAASSP.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0244-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones para garantizar que, en el caso de la contratación sustentada al amparo del artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se formule el informe relativo a los pedidos

formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañado de la copia del escrito aludido y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato, en cumplimiento del artículo 40, cuarto párrafo, de la referida ley.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0244-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones para garantizar que, antes del procedimiento de adjudicación directa, se cuente con información mediante la cual se acredite que no existen alternativos o sustitutos, y se tengan elementos de las constancias de difusión o invitación a las cámaras o asociaciones industriales, o bien, a los proveedores potenciales para proponer sustitutos o alternativos razonables, así como el resultado de ello, en cumplimiento del artículo 51, fracción I, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1

En el caso de veintiún contratos de los servicios de asesorías para la operación de programas, por un monto de 141,501.3 miles de pesos, las unidades administrativas responsables no presentaron la documentación que acredite que se informó al Titular de la entidad fiscalizada y al Órgano Interno de Control, en la cual, con base en los entregables pactados en los contratos, se evaluaron los resultados obtenidos y se indicaron la forma en que contribuyeron al logro de los objetivos para el cual se realizaron las contrataciones, en incumplimiento del artículo 10, último párrafo, del RLAASSP.

Acción Promovida

08-9-11100-02-0244-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, y las direcciones generales de Desarrollo Curricular, de Formación Continua de Maestros en Servicio y de Educación Superior para Profesionales de la Educación, no presentaron la documentación que acredite que se informó al Titular de la entidad fiscalizada y al Órgano Interno de Control, en el caso de veintitrés contratos de los servicios de asesorías para la operación de programas, por un monto de 141,501.3 miles de pesos, en la cual, con base en los entregables pactados, se evaluaron los resultados obtenidos y se indicaron la forma en que contribuyeron al logro de los objetivos para el cual se realizaron las contrataciones, en incumplimiento del artículo 10, último párrafo, del RLAASSP.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 22 Sin Observaciones

Con el análisis del pago de los servicios de asesorías para la operación de programas, se determinó que: los pagos realizados por 319,308.9 miles de pesos, correspondientes a los cincuenta y seis contratos, se encuentran sustentados con 130 CLC y un oficio de rectificación de CLC, a favor de los prestadores de servicios beneficiarios, y se tramitaron ante la TESOFE para su pago mediante el SIAFF, asimismo cuentan con la documentación comprobatoria (facturas y la solicitud de trámite de pago) que reúne los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del CFF, con cargo a los programas presupuestarios y unidades administrativas requirentes de la SEP, en cumplimiento de los artículos 64, fracciones I y II, y 66 fracción III, del RLFPRH.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 1

La DGESE realizó pagos por un monto de 2,323.2 miles de pesos, por concepto de servicios de asesorías, los cuales no contaron en las solicitudes de pago, el nombre y firma del Titular de la unidad responsable o el servidor público facultado, lo anterior, en incumplimiento al artículo 15, fracción II, de los LECGSEP.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0244-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones que garanticen que la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación realice los pagos por concepto de servicios de asesorías, y que se cuente con la solicitud de pago que contenga el nombre y firma del Titular de la unidad responsable o el servidor público facultado, en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública del ejercicio correspondiente.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 24 Sin Observaciones

La determinación de los costos para los servicios de las asesorías se estima a través de un estudio de mercado de las características técnicas y financieras de cada asesoría. Además, se realizaron consultas con otras dependencias del gobierno sobre servicios similares; asimismo, se indaga sobre la experiencia, profesionalismo, confiabilidad y discrecionalidad de los posibles prestadores de servicios, en cumplimiento del artículo 19 de la LAASSP, y 10 del RLAASSP.

Resultado Núm. 25 Sin Observaciones

Se comprobó que los objetivos y el impacto social-económico, que se tiene en la sociedad de los gastos de Otras asesorías para la operación de programas y de Servicios para capacitación a servidores públicos, son: contribución a la conformación de la prueba ENLACE, que permitan la toma de decisiones asociada con la mejora educativa con la que se formulan e implementan políticas educativas; definición de estrategias y factores determinantes para vincularse directamente con las instituciones de educación superior; construcción de respuestas para la atención educativa para grupos y escuelas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad; beneficio a los docentes en su formación y superación profesional; contribuir a elevar la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior; mejorar los conocimientos, habilidades y aptitudes de los servidores públicos; lograr mayores niveles de competitividad y contribuir para cumplir eficazmente con los objetivos institucionales; identificación de acciones concretas para mejorar la gestión de la SEP, en cumplimiento del artículo 24, fracción I, de la LFPRH

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 8 observación(es) que generó(aron) 10 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 6 a Recomendación(es) y 4 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con las Asesorías y Capacitación para la Operación de Programas, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado para asesorías para la operación de programas y servicios para capacitación a servidores públicos, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, así como el impacto de sus objetivos y metas previstos, se determinó fiscalizar un monto de 498,340.6 miles de pesos, que representa el 44.3% de los 1,124,025.2 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2008.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas

aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normatividad institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las operaciones realizadas por Asesorías y Capacitación para la Operación de Programas, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a los siguientes: la Secretaría de Educación Pública realizó movimientos presupuestales por 1,180.0 miles de pesos para cubrir gastos distintos a lo establecido en el programa presupuestario O099 "Operación del Servicio Profesional de Carrera en Administración Pública Federal Centralizada"; no presentó la documentación que acredite que se informaron al Titular de la entidad fiscalizada de veintiún contratos de asesorías para la operación de programas por un monto de 141,501.3 miles de pesos, en la cual se evaluaron los resultados y la forma en que contribuyeron al logro de los objetivos; asimismo, se autorizó la modificación de las funciones establecidas para que las unidades responsables se encargaran de tramitar y validar el pago correspondiente al ejercicio de los recursos autorizados 2008, aun cuando el Reglamento Interior y el Manual de Organización, no estipulan esta atribución, bajo el argumento de haber emitido la circular número OM.-0172 del 26 de marzo de 2008, por el Oficial Mayor con el visto bueno de la C. Secretaria de Educación Pública, lo que denota la existencia de opacidad, ya que esto va en contra de lo que establece la normativa en materia administrativa.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

V.2.1.5.3. "Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales", "Servicios Contratados con el ILCE" y "Otras Asesorías"

Auditoría: 08-0-11100-02-0176

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto erogado en cuotas otorgadas a organismos internacionales, servicios contratados con el ILCE y otras asesorías, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y en cumplimiento a las disposiciones normativas y legales aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 460,419.7 miles de pesos

Muestra Auditada: 460,419.7 miles de pesos

Se revisaron 460,419.7 miles de pesos, que representan el 100.0 % del presupuesto total ejercido en Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales, Servicios Contratados con el ILCE y Otras Asesorías durante el ejercicio de 2008.

Áreas Revisadas

La Unidad de Coordinación Ejecutiva, las direcciones generales de Asuntos Jurídicos (DGAJ), de Relaciones Internacionales (DGAI), dependientes de la Oficina del Secretario (OS); de Planeación y Programación (DGPP), de Evaluación de Políticas (DGEP), de Televisión Educativa (DGTE), dependientes de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas; de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), de Materiales Educativos (DGME), de Educación Indígena (DGEI), de Formación Continúa de Maestros en Servicio (DGFCMS), dependientes de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB); de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF), dependiente de la Oficialía Mayor (OM); y la Coordinación de Asesores del Subsecretario de Educación Superior (CASES).

Procedimientos de Auditoría

1. Verificar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) contó con las atribuciones que regulan la planeación, la programación, el ejercicio, el control y el registro del presupuesto asignado a las unidades responsables objeto de la auditoría, en cumplimiento de los artículos 18, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA).
2. Comprobar que las unidades responsables objeto de la auditoría contaron con Manuales de Organización y de Procedimientos, políticas y lineamientos, autorizados y vigentes para el ejercicio 2008, que identifican cada una de las operaciones y actividades para el ejercicio del presupuesto asignado, en cumplimiento de los artículos 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (RISEP); 19, de la LOAPF; 6, fracción I, y 8, fracciones I, y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH).
3. Constatar que la asignación original de la Secretaría de Educación Pública contó con la autorización de la SHCP, en cumplimiento de los artículos 23, y 44, segundo párrafo, de la LFPRH, y 22, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH).
4. Revisar que la información reportada en la Cuenta Pública del ejercicio 2008, es congruente con la del Estado del Ejercicio del Presupuesto y los auxiliares presupuestales, de conformidad con los artículos 90, y 92, de la LFPRH; así como 242, y 273, de su reglamento.

5. Verificar que las adecuaciones presupuestarias (externas, internas y líquidas), que afectaron al presupuesto original correspondiente a Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales, Servicios Contratados con el ILCE y Otras Asesorías se encuentren respaldadas con los oficios de adecuación presupuestaria, en cumplimiento de los artículos 57, al 60, de la LFPRH y 92, al 97, de su Reglamento.
6. Constatar que las contrataciones por concepto de Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales, Servicios Contratados con el ILCE y Otras Asesorías, se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), y contaron con la autorización global o específica por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en cumplimiento de los artículos 20, 21, y 22, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 13-B, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
7. Revisar que los Servicios Contratados con el ILCE y Otras Asesorías celebrados en el ejercicio de 2008, se hayan llevado a cabo a través de procedimientos de Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas, o Adjudicación Directa, en cumplimiento del artículo 26, LAASSP.
8. Comprobar que los contratos, pedidos y convenios derivados de los Revisar que los Servicios Contratados con el ILCE y Otras Asesorías celebrados en el ejercicio de 2008, se hayan llevado a cabo a través de procedimientos de Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas, o Adjudicación Directa, en cumplimiento del artículo 26 LAASSP.
9. Comprobar que los contratos, pedidos y convenios derivados de los servicios contratados se hubiesen ajustado a lo dispuesto en los artículos 19, 26, fracción II, y III, 31, 41, fracción X, y 40, párrafo tercero y cuarto, 42, 43, 45, 46, párrafo primero, 48, párrafo segundo, y 55, de la LAASSP y 10, 53, párrafo tercero, 55-A, y 56-A, de su Reglamento; 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 12, fracción XII, 14, fracción VII, y 33, fracción VI, de la Ley General de Educación (LGE).
10. Corroborar que los bienes y servicios contratados con el ILCE y Otras Asesorías se recibieron con las características y en los plazos establecidos en cada uno de los contratos, en cumplimiento del artículo 55-A, del RLAASSP y las cláusulas de los contratos.
11. Corroborar que los bienes y servicios contratados con el ILCE y Otras Asesorías se recibieron con las características y en los plazos establecidos en cada uno de los contratos, en cumplimiento del artículo 55-A, del RLAASSP y las cláusulas de los contratos.

12. Revisar que los servicios contratados con el ILCE y Otras Asesorías se encuentran en condiciones apropiadas de operación y que éstos se hayan destinado al cumplimiento de los programas para los cuales fueron solicitados, en cumplimiento del artículo 55 de la LAASSP.
13. Constatar que la asignación original de la Secretaría de Educación Pública contó con la autorización de la SHCP, en cumplimiento de los artículos 23, y 44, segundo párrafo, de la LFPRH, y 22 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH).

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), expedido por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005, vigente para el ejercicio 2008, establece en los artículos 6, 17, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40, y 42, las atribuciones que regulan las operaciones de las subsecretarías de Educación Básica (SEB) y de Educación Superior (SES), las direcciones generales de Relaciones Internacionales (DGRI), de Materiales Educativos (DGME), de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), de Educación Indígena (DGEI), de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS), de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPRF), de Planeación y Programación (DGPP), de Evaluación de Políticas (DGEP) y de Televisión Educativa (DGTE), respectivamente, en materia de planeación, programación y presupuestación, ejercicio del gasto y la promoción de convenios de colaboración de servicios, en cumplimiento de los artículos 18, de la LOAPF y 4 de la LFPA.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

El Manual de Organización General de la SEP fue autorizado y difundido por el C. Secretario el 16 de junio de 2008, el cual se encuentra actualizado, y contempla las funciones y atribuciones de las subsecretarías de Educación Básica y de Educación Superior, las direcciones generales de Relaciones Internacionales, de Materiales Educativos, de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, de Educación Indígena, de Formación Continua de Maestros en Servicio, de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, de Planeación y Programación, de Evaluación de Políticas y de Televisión

Educativa, durante el ejercicio de 2008, en cumplimiento de los artículos 19, de la LOAPF, 4, de la LFPA y 5, fracción XI, del RISEP.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, comparadas con las del Estado del Ejercicio del Presupuesto en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", presentadas por la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública, no presentaron diferencias en el presupuesto autorizado, modificado y ejercido como se muestra en el cuadro siguiente:

COMPARACIÓN DE CIFRAS DE CUENTA PÚBLICA Y ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2008

CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"

(Miles de Pesos)

Concepto	Original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Economía
CHPF	9,319,365.2	7,387,334.8	6,079,287.5	10,627,412.5	10,618,117.4	9,295.1
EEP	9,319,365.2	7,387,334.8	6,079,287.5	10,627,412.5	10,618,117.4	9,295.1
DIFERENCIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por la DGAPyRF.

Lo anterior cumplió con los artículos 92, y 93, de la LFPRH y 242, y 273 de su reglamento.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Se comprobó que la Unidad de Política y Control Presupuestario, adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 307-A-2769, del 28 de diciembre de 2007, comunicó a los Oficiales Mayores y equivalentes en las dependencias de la Administración Pública Federal, la distribución del presupuesto aprobado y los calendarios de presupuesto autorizados 2008, y estarán disponibles a más tardar el próximo 2 de enero de 2008 en el portal de Internet de la SHCP. Como resultado, la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el 07 de enero de 2008 su presupuesto por unidad responsable por 173,497,800.0 miles de pesos,

importe que incluye el monto ejercido por concepto de Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales, Servicios Contratados con el ILCE y Otras Asesorías, en cumplimiento de los artículos 23, y 44, segundo párrafo, de la LFPRH y 22, fracción IX, inciso b), de su reglamento.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Se constató que las modificaciones (ampliaciones y reducciones) del capítulo 3000 “Servicios Generales”, se soportaron con los oficios de afectación presupuestaria internos y externos, estos últimos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de conformidad con los artículos 57, al 60, de la LFPRH y 92, al 97 de su reglamento.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Se verificó que mediante oficio núm. 712/0104/2008 de fecha 26 de marzo de 2008, la SEP remitió a la Secretaría de Economía el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio 2008, el cual incluyó los proyectos celebrados con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, las cuotas y aportaciones a organismos internacionales y otras asesorías, de conformidad con los artículos 20, 21, y 22 de la LAASSP y 13-B, de su reglamento.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Durante el ejercicio 2008 la SEP y el ILCE, suscribieron diez convenios de colaboración por 181,596.5 miles de pesos, como se describen a continuación:

- I. Interactivos y Guiones para los programas de televisión para Tercer Grado de Telesecundaria y el Volumen II de los Libros para el Alumno y el Maestro de Tercer Grado de Telesecundaria, por un monto de 61,826.5 miles de pesos, con cargo al presupuesto de la Dirección General de Materiales Educativos;
- II. Análisis e integración del portal red escolar hacia Habilidades Digitales para Todos (HDT), por un monto de 35,000.0 miles de pesos, con cargo al presupuesto de la Dirección General de Materiales Educativos;

-
- III. Multicopiado de diverso material educativo en formato CD, DVD y disco duro externo, por un monto de 7,400.0 miles de pesos, con cargo al presupuesto de la Dirección General de Materiales Educativos;
 - IV. Guías interactivas de fortalecimiento académico para las asignaturas de Español y Matemáticas de Segundo Grado de Educación Secundaria, por un monto de 1,415.2 miles de pesos, con cargo al presupuesto de la Dirección General de la Gestión e Innovación Educativa;
 - V. Modelo de Gestión Escolar del Programa de Escuelas de Calidad en 100 escuelas de educación básica en cuatro entidades federativas, por un monto de 20,291.5 miles de pesos, con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Educación Básica;
 - VI. Universidad Abierta y a Distancia, por un monto de 20,000.0 miles de pesos, con cargo a la Subsecretaría de Educación Superior;
 - VII. Programa de Educación a Distancia, la administración de la conectividad digital satelital de 4,440 Centros Comunitarios Digitales y la conectividad digital de 3,420 de éstos mismos centros, por un monto de 15,058.2 miles de pesos, con cargo al presupuesto de la Dirección General de Televisión Educativa;
 - VIII. Alojamiento (Web Hosting) del portal del "Sistema Nacional de Información Educativa", por un monto de 6,200.0 miles de pesos, con cargo al presupuesto de la Dirección General de Planeación y Programación;
 - IX. Enlace 2008 Educación Básica y Enlace 2008 Educación Media Superior, por un monto de 11,905.1 miles de pesos, con cargo al presupuesto de la Dirección General de Evaluación de Políticas; y
 - X. Estudio para la identificación de las Estrategias Docentes para el Desarrollo de Competencias Informáticas Básicas, Primera Etapa, por un monto de 5,000.0 miles de pesos, con cargo al presupuesto de la Dirección General de Educación Indígena.

Los convenios en comento se desarrollaron con el objeto de llevar a cabo trabajos de investigación, estudio, operación, desarrollo de proyectos, asesoría y apoyo técnico y tecnológico, dentro del marco de sus respectivas atribuciones y de la disponibilidad presupuestaria, en cumplimiento de los artículos 3o., de la CPEUM; 12, fracción XII, 14, fracción VII, y 33, fracción VI, de la LGE.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

Del análisis de diez convenios de colaboración celebrados entre la SEP y el ILCE, si bien es cierto que las unidades requirentes señalaron que su suscripción derivó básicamente del Decreto de Promulgación del Convenio de Cooperación que celebraron los países de América Latina y el Caribe, firmado en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1978 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1979, y que establecieron en cada una de sus cláusulas lo correspondiente a:

- partida presupuestal;
- autorización del presupuesto;
- objeto del convenio;
- fecha de formalización y su vigencia;
- monto y fecha de la aportación;
- fecha de entrega de los proyectos;
- compromisos de la SEP;
- obligaciones del ILCE;
- nombre y cargo de los responsables entre las partes;

También se determinó que los convenios de colaboración formalizados por la SEP y el ILCE son homogéneos entre sí, sin embargo, lo establecido en cada una de sus cláusulas no está considerado en un modelo de Convenio de Colaboración que regule o estandarice los requisitos mínimos que deben de contener éstos, a efecto de proporcionar una certeza jurídica y claridad en la ejecución y con ello evitar opacidad en los procesos, así como, una efectiva rendición de cuentas.

Además, la SEP no contó con lineamientos y/o procedimientos específicos, sobre los trámites que se deben de efectuar antes, durante y posterior a la formalización de los convenios de colaboración para desarrollar trabajos en materia de investigación, experimentación, producción, distribución y difusión de materiales audiovisuales, la formación y capacitación de recursos humanos en las áreas de tecnologías educativas, la recopilación de materiales y documentación de audiovisuales, que permitan

acreditar los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Lo anterior incumplió los artículos 134, de la CPEUM; 19, de la LOAPF; 6, fracción I, 8, fracciones I, y II, del RLFPRH; y 7, fracción III, del RISEP.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0176-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión a efecto de que se emitan lineamientos o procedimientos específicos, sobre los trámites que se deben de efectuar previo, durante y posterior a la formalización de los convenios de colaboración para desarrollar trabajos en materia de investigación, experimentación, producción, distribución y difusión de materiales audiovisuales, la formación y capacitación de recursos humanos en las áreas de tecnologías educativas, la recopilación de materiales y documentación de audiovisuales, que permitan acreditar los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado; y se elabore un modelo de Convenio de Colaboración que regule o estandarice los requisitos mínimos que deben de contener, a efecto de proporcionar certeza jurídica, claridad en la ejecución, coadyuve a una efectiva rendición de cuentas, además, de evitar opacidad en los procesos, procurando su constante actualización, autorización y difusión, de conformidad con los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, fracción I, 8, fracciones I, y II, del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 7, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida

08-9-11100-02-0176-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I, 15, fracción XV, y 88 fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión, no emitieron lineamientos o procedimientos específicos sobre los trámites que se deben de efectuar antes, durante y posterior a la formalización de los convenios de colaboración para desarrollar trabajos en materia de investigación, experimentación, producción, distribución y difusión de materiales audiovisuales, la formación y capacitación de recursos humanos en las áreas de tecnologías educativas, la recopilación de materiales y documentación de audiovisuales, en incumplimiento de los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, fracción I, 8, fracciones I, y II, del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 7, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Se constató que la SEP previo a celebrar el convenio de colaboración con un Organismo Internacional no efectúa un estudio de mercado con empresas públicas, privadas, organismos, universidades, institutos, etc., que garantice las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, ya que en nueve de diez convenios revisados no efectuó el citado estudio, como se muestra a continuación:

Convenios de colaboración celebrados con el ILCE durante el ejercicio de 2008

Descripción del Proyecto	Aportación (miles de pesos)
Programa de Educación a Distancia, la administración de la conectividad digital satelital de 4,440 Centros comunitarios Digitales y la conectividad digital de 3,420 de estos mismos centros	15,058.2
Interactivos y Guiones para los programas de televisión para Tercer Grado de Telesecundaria y el Volumen II de los Libros para el Alumno y el Maestro de Tercer Grado de Telesecundaria	61,826.5
Guías interactivas de fortalecimiento académico para las asignaturas de Español y Matemáticas de Segundo Grado de Educación Secundaria	1,415.2
Universidad Abierta y a Distancia	20,000.0
Análisis e integración del portal red escolar hacia Habilidades Digitales para Todos (HDT)	35,000.0
Modelo de Gestión Escolar del Programa de Escuelas de Calidad en 100 escuelas de educación básica en 4 entidades federativas	20,291.5
Enlace 2008 Educación Básica y enlace 2008 Educación Media Superior	11,905.1
Estudio para la identificación de las Estrategias Docentes para el Desarrollo de Competencias Informáticas Básicas, Primera Etapa	5,000.0
Multicopiado de diverso material educativo en formato CD, DVD y disco duro externo	7,400.0
Total	177,896.5

FUENTE: Convenios de Colaboración celebrados en 2008, proporcionados por la SEP.

Por otra parte la SEP no acreditó de forma fehaciente que la aportación por 177,896.5 miles de pesos, que estableció otorgar al ILCE por nueve convenios de colaboración, es congruente en cuanto a los recursos humanos, materiales, administrativos, técnicos, y demás gastos asociados con el desarrollo de los proyectos, aunado a la falta de un parámetro de comparación de costos, lo anterior en incumplimiento del artículo 134, de la CPEUM.

Acción Promovida

08-9-11100-02-0176-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I, 15, fracción XV, y 88 fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no efectuaron un estudio de mercado con empresas públicas, privadas, organismos, universidades, institutos, etc., no garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado, ya que sólo en uno de los diez convenios revisados

realizaron el referido estudio; como consecuencia de lo anterior, la SEP no acreditó de manera fehaciente que los 177,896.5 miles de pesos que se aportaron al ILCE son razonables con relación a los recursos humanos, materiales, administrativos, técnicos, y demás gastos asociados con el desarrollo de los proyectos, lo anterior en incumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

Del análisis a los convenios suscritos con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, se observó que en la cláusula tercera inciso a), en ocho casos de diez señalan “Abrir en una institución bancaria legalmente autorizada, una cuenta específica para la administración y aplicación de los recursos que le aporte “LA SEP”, así como, los productos que se generen, y que estos se destinen única y exclusivamente para el desarrollo y operación de “El Proyecto”, situación que en ningún caso se cumplió, ya que se efectuaron a cuentas globalizadoras del citado Instituto; asimismo, no proporcionaron evidencia de haber comprobado que se hubiesen destinado para el desarrollo y operación del proyecto para el que fue contratado, por último si bien es cierto que proporcionaron los estados de cuenta bancarios en éstos no se pueden apreciar los productos financieros generados, en contravención de la cláusula tercera inciso a) del Convenio de Colaboración entre la SEP y el ILCE.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0176-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control y supervisión que garanticen que las aportaciones que realice la Secretaría de Educación Pública a Organismos Internacionales sea única y exclusivamente para el desarrollo y operación de los proyectos para los que fueron contratados y en caso de existir remanentes se devuelvan con los productos financieros correspondientes, asimismo, proporcione la documentación que acredite que los recursos aportados al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en el ejercicio de 2008, derivado de los ocho

convenios celebrados para diversos proyectos, se destinaron única y exclusivamente para el desarrollo y operación para el que fueron contratados, en cumplimiento a la clausula tercera inciso a) del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, así como, en los términos de lo que al efecto dispongan los convenios que suscriba.

La Secretaría de Educación Pública, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

De los proyectos denominados “Interactivos y Guiones para los Programas de Televisión para Tercer Grado de Telesecundaria y el Volumen II de los Libros para el Alumno y el Maestro de Tercer Grado de Telesecundaria” formalizado el 1 de julio de 2008 (61, 826.5 miles de pesos), “Análisis e Integración del Portal Red Escolar hacia Habilidades Digitales para Todos (HDT)” (35,000.0 miles de pesos) y el de “Multicopiado de diverso material educativo en formato CD, DVD y Disco Duro Externo” (7,400.0 miles de pesos) formalizados el 15 de diciembre de 2008, dando un monto global de 104,226.5 miles de pesos, suscritos por la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Materiales Educativos y el ILCE, y de los que se pactó concluir el 31 de diciembre del mismo año, se determinó lo siguiente:

“Interactivos y Guiones para los Programas de Televisión para Tercer Grado de Telesecundaria y el Volumen II de los Libros para el Alumno y el Maestro de Tercer Grado de Telesecundaria”.

- Se elaboraron los libros para el alumno y para el maestro volumen II 3° Grado de Telesecundaria.
- Se diseñaron y elaboraron guiones para los programas de televisión para 3° Grado de Telesecundaria.
- Se elaboraron los 140 recursos informáticos para 3° Grado de Telesecundaria.

Cabe señalar que estos productos están vinculados con el “Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria”, en el cual se estableció la inserción gradual al uso de las tecnologías de la información, como herramienta en el trabajo escolar y la práctica docente.

En el mes de febrero de 2009, la DGME proporcionó los libros a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la cual es la encargada de distribuirlos a las respectivas entidades federativas; con relación a los guiones éstos son transmitidos a través del sistema de la RED EDUSAT 121 .

A efecto de verificar la existencia del proyecto se accedió a la página de Internet www.telesecundaria.dgme.sep.gob.mx, determinándose que los contenidos cumplen con lo pactado en el convenio y se encuentran en operación y funcionamiento.

“Análisis e Integración del Portal Red Escolar hacia Habilidades Digitales para Todos 122 (HDT)”.

- Se elaboró el portal de red escolar hacia HDT, con vínculos y buzón de usuarios por medio de banda ancha.
- Se efectuó el análisis de reportes de soporte técnico del software de enciclopedia a nivel nacional a través del centro de atención a usuarios MSC.
- Se realizó el apoyo técnico en la operación del Programa Enciclopedia en su versión 2.0, así como, se elaboró el Disco Maestro de la citada versión para las aulas ASA y MMS.
- Se elaboró el catalogo de contenidos educativos digitales e integración de contenidos digitales para el proyecto HDT en Internet (Mediática del Portal HDT) a nivel preescolar, primaria, secundaria y comunidad educativa.
- Análisis de resultados de la operación de 26 proyectos de colaboración y su integración en el portal HDT.
- Reporte de resultados de los 35 cursos en línea y su integración al proyecto HDT.

A efecto de verificar la existencia del proyecto se accedió a la página de Internet www.aulateleumatica.com.mx, determinándose que los contenidos cumplen con lo pactado en el convenio y se encuentran en operación y funcionamiento.

¹²¹ Mecanismo mediante el cual se transmiten las lecciones del Plan y Programa de estudios vigente de Telesecundaria Regular, el cual consiste en transmitir vía satélite la señal educativa, principalmente en aquellas zonas geográficas de difícil acceso, rurales, y semiurbanas, consideradas de muy alta marginación, alta marginación y marginadas.

¹²² Es un Macroproyecto que integra el uso de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación básica, desarrolla modelos diferenciados por nivel y servicio, plantea el uso abierto y dinamizador de TIC, está orientado a facilitar la enseñanza y diversificar el aprendizaje, ofrece capacitación y certificación de habilidades docentes, diversidad de materiales educativos, estándares de aprendizaje, modelos de equipamiento y conectividad y modelos de uso didáctico, con el objeto de ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.

En el "Multicopiado de diverso material educativo en formato CD, DVD y Disco Duro Externo".

- Se llevó a cabo el multicopiado de los contenidos que compilan el Programa Enciclomedia 2.0 en versión portable, en virtud de que se requiere más de 50 GB de espacio libre en el disco duro de una computadora lo que implica que se debe disponer de una capacidad de memoria mucho mayor para que el software no invada el sistema.
- El objetivo de contar con este dispositivo consiste en brindar posibilidades de movilización de los contenidos a otros equipos de cómputo y su uso fuera del aula sin afectar su funcionamiento ya que no requiere conexión a Internet.
- Esta versión portable permitirá apoyar los procesos de capacitación y actualización de docentes, desde los equipos técnicos estatales de las jefaturas de sector, además un mayor número de escuelas gozarán de éstos beneficios.
- Se contempló un mecanismo de seguridad para la activación del programa, mediante una licencia con código de seguridad.

Lo anterior cumplió la cláusula primera, inciso g), y el anexo, del Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP y el ILCE.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Respecto al proyecto de las "Guías interactivas de fortalecimiento académico para las asignaturas de Español y Matemáticas de Segundo Grado de Educación Secundaria, por un monto de 1,415.2 miles de pesos, formalizada el 01 de diciembre de 2008, y vigente al 31 de diciembre de 2008, entre la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de la Gestión e Innovación Educativa y el ILCE, se determinó lo siguiente:

- Los productos desarrollados consistieron en un disco de datos en formato interactivo y versión imprimible, el cual contiene guías de apoyo en el aprendizaje de los contenidos de español y matemáticas de segundo grado de secundaria con cincuenta reactivos en cada una de ellas, mismas que están diseñadas conforme a los planes de estudio y en los contenidos donde los alumnos han tenido los resultados más bajos en la prueba enlace.

Asimismo, se accedió a la página de Internet <http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/gis/recursos/gis.html>, para verificar su operación y funcionamiento a fin de que sean descargadas para su utilización en las

escuelas, en cumplimiento de la cláusula primera, inciso g), y el anexo del Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP y el ILCE.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Con relación al proyecto “Modelo de Gestión Escolar del Programa de Escuelas de Calidad en 100 escuelas de educación básica en cuatro entidades federativas”, por un monto de 20,291.5 miles de pesos, formalizado con la Subsecretaría de Educación Básica, la Coordinación Nacional del PEC y el ILCE, se constató lo siguiente:

- a) Se elaboraron los Manuales para el Programa de Escuelas de Calidad 123 mismos que se encuentran disponibles para su consulta pública.
- b) Se seleccionaron 100 escuelas en cuatro entidades federativas Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato y Estado de México, en zonas urbanas de alta marginación cuya población es vulnerable, para ello se diseñó el proyecto 100, el cual consiste en asegurar en cada escuela el involucramiento y cohesión de los Consejos Escolares de Participación Social a través de la Coordinación y acompañamiento de las respectivas sesiones ordinarias de los mismos para la toma de decisiones estratégicas y conformación de comisiones, para la adecuada consecución de los objetivos consensuados por la comunidad escolar en su proyecto estratégico de transformación escolar, identificando los indicadores y herramientas para el seguimiento del desempeño de las acciones tomadas.

Lo anterior cumplió con la cláusula primera, inciso g), y el anexo del Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP y el ILCE.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

Referente al proyecto denominado “Universidad Abierta y a Distancia”, por un monto de 20,000.0 miles de pesos, el cual se formalizó entre la Subsecretaría de Educación Superior (SES), la Coordinación de

¹²³ Es una iniciativa del gobierno federal cuyo propósito central es mejorar la calidad de la educación que se imparte en escuelas públicas de educación básica.

Asesores del subsecretario y el ILCE el 6 de junio de 2008, vigente al 30 de octubre de 2008, se determinó lo siguiente:

- Se elaboró la justificación, la propuesta de estructura y contenido del instrumento jurídico para la creación de la Universidad Abierta y a Distancia.
- Se elaboraron los análisis de los modelos Educativos, de Operación, Tecnológicos, de Evaluación, de factibilidad y de implantación.

Lo anterior en cumplimiento de la cláusula primera, inciso g), y al anexo, del Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP y el ILCE.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Del proyecto denominado “Programa de Educación a Distancia, la administración de la conectividad digital satelital de 4,440 Centros Comunitarios Digitales (CCD) y la conectividad digital de 3,420 de éstos mismos centros”, por un monto de 15,058.2 miles de pesos, el cual se formalizó entre la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE), la Dirección General de Televisión Educativa y el ILCE el 1° de junio de 2008, vigente al 31 de diciembre de 2008, se determinó lo siguiente:

- Se elaboró la base de datos actualizada con el estado que guarda cada CCD
- Se proporcionaron estados de cuenta conciliados de los servicios de conectividad con los proveedores y se efectuó el pago correspondiente.

Lo anterior cumplió con la cláusula primera, inciso g), y el anexo del Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP y el ILCE.

Resultado Núm. 16 Sin Observaciones

Con respecto al proyecto denominado “Alojamiento (Web Hosting) del portal del Sistema Nacional de Información Educativa”, por un monto de 6,200.0 miles de pesos, el cual se formalizó el 1 de julio de 2008, entre la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE), la Dirección General de Planeación y Programación y el ILCE, se determinó lo siguiente:

- La Dirección General de Planeación y Programación de la SEP, realizó un estudio de mercado mediante el cual solicitó a las empresas KIO NETWORKS, DIVEO INTERNET DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., BOOZ & CO., GOBTEC, VAZQUEZ NAVA y CONSULTORES, S.C. y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), cotización para el citado proyecto, anexando descripción de los términos de referencia del servicio.
- Presentaron sus propuestas técnicas y económicas del servicio requerido y se determinó que el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, resultó favorecido en razón de que su precio resultó más bajo, lo que permitió dar transparencia en el proceso de contratación y se aseguraron las mejores condiciones para el estado.
- Se entregó el sistema de captura actualizado y procesamiento de cuestionarios 911 124, con la documentación correspondiente.
- Se actualizó el sistema de información geográfica para la planeación educativa (GeoSEP en línea), con su documentación correspondiente y sus soportes técnicos.
- Se entregó un sistema de captura de cuestionarios para maestros, con su documentación correspondiente.
- Se entregaron reportes mensuales de estadísticas de acceso a los sistemas del Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE), 911 y GeoSEP.

124

Son cuestionarios para obtener información estadística de inicio y fin de curso de cada ciclo escolar en los centros escolares, relativos a alumnos, docentes, escuelas y grupos del Sistema Educativo Nacional en todos los niveles y servicios educativos. Por ende estos instrumentos son requisitados por los directores de los centros escolares quienes lo hacen a través del SNIE, ya que este integra al programa adecuado para llevar a cabo el proceso, el cual refiere el VoBo. del supervisor escolar, y la validación de otras autoridades educativas a fin de procesar la información obtenida y utilizarla en la planeación educativa. 911 contempla el total de los municipios del estado, número y nombre de la localidad, clave del centro de trabajo, zona escolar, estructura del centro de trabajo por grado, número de alumnos, personal por función y aulas.

- Como parte de la verificación se acceso al portal www.sniesep.gob.mx que desarrollo el ILCE referente al "Sistema Nacional de Información Educativa", en el que se corroboró su aplicación y funcionamiento.

Lo anterior cumplió con la cláusula primera, inciso g), y el anexo del Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP y el ILCE.

Resultado Núm. 17 Sin Observaciones

Con respecto al proyecto denominado "Enlace 2008 Educación Básica y Enlace 2008 Educación Media Superior", por un monto de 11,905.1 miles de pesos, el cual se formalizó el 30 de abril de 2008, entre la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE), la Dirección General de Evaluación de Políticas y el ILCE, se determinó lo siguiente:

- El objetivo de este proyecto consiste en la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en función de los planes de estudios oficiales y a jóvenes que cursan el último grado de bachillerato para evaluar conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la trayectoria. Este proyecto permite retroalimentar a padres de familia, estudiantes, docentes, directivos y autoridades educativas con información para mejorar la calidad de la educación, promoviendo la transparencia y rendición de cuentas. Y Enlace Educación Media Superior que tiene como objetivo determinar en qué medida los jóvenes son capaces de aplicar a situaciones del mundo real conocimientos y habilidades básicas adquiridas a lo largo de la Educación Media.
- Se entregaron los portales informativos de ENLACE 2008, Enlace 2008 Educación Básica y Enlace 2008 Educación Media Superior.
- Se entregó imagen gráfica del proyecto Enlace 2008.
- Se elaboró reporte de lectura y procesamiento de exámenes.
- Se rediseñó el sistema de información para el banco escolar de reactivos versión 2
- Se desarrolló el sistema del banco nacional de reactivos.
- Se desarrolló el sistema de información para la actualización y consulta a través de Internet del resultado de las evaluaciones a maestros.

- Se realizó la programación y puesta en línea de cinco pruebas de enlace 2008 Educación Básica.
- Se desarrolló el portal informativo de la Dirección General de Evaluación de Políticas.
- Se desarrollo el sistema de información para el Concurso de Plazas en el Sistema Educativo Nacional.
- Se efectuaron los reportes mensuales de estadística de acceso al portal ENLACE 2006 educación Básica, al portal ENLACE 2007 Educación Básica y al portal ENLACE 2008 Educación Básica.
- Se efectuaron reportes mensuales de estadística de acceso al sistema de información para el banco escolar de reactivos versión 2.
- Se elaboraron los reportes mensuales de acceso al portal informativo de la DGEP, de acceso al sistema de información para la administración de reactivos, de acceso al sistema de información para la actualización y consulta a través de Internet de resultados de evaluaciones a maestros, de acceso al sistema de información para el concurso de plazas en el sistema educativo nacional, de acceso a los portales ENLACE 2007 y 2006, actualizaciones solicitadas y de monitoreo de funcionamiento, acceso al portal de ENLACE 2008, actualizaciones solicitadas y de monitoreo de funcionamiento, reporte de acceso al portal ENLACE 2008 Educación Básica, actualizaciones solicitadas y de monitoreo de funcionamiento del portal ENLACE 2008 Educación Básica, de acceso al sistema de información para el banco escolar de reactivos versión 2, actualizaciones solicitadas y de monitoreo de funcionamiento, de acceso al sistema de información para la actualización y consulta a través de Internet de resultados de las evaluaciones a maestros , actualizaciones solicitadas y de monitoreo de funcionamiento, de acceso al sistema de información para el concurso de plazas en el sistema educativo nacional, actualizaciones solicitadas y de monitoreo de funcionamiento se desarrollo el sistema de información para la actualización y consulta a través de Internet de resultados de las pruebas ENLACE Media Superior.
- Se efectuó la puesta en línea de una prueba de ENLACE Media Superior 2008.
- Se elaboraron los reportes mensuales de estadísticas de acceso al portal ENLACE 2008 Educación Media Superior, de acceso al portal ENLACE 2008 Educación Media Superior, actualizaciones solicitadas y de monitoreo de funcionamiento del portal ENLACE 2008 Educación Media Superior.

- Como parte de la verificación se acceso al portal www.enlacemedia.sep.gob.mx que desarrollo el ILCE referente al "Sistema ENLACE 2008", en el que se corroboró su aplicación y funcionamiento.

Lo anterior cumplió con la cláusula primera, inciso g), y el anexo del Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP y el ILCE.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Con respecto al proyecto denominado "Estudio para la identificación de las Estrategias Docentes para el Desarrollo de Competencias Informáticas Básicas, Primera Etapa", por un monto de 5,000.0 miles de pesos, el cual se formalizó el 16 de octubre de 2008, entre la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Educación Indígena y el ILCE, se determinó lo siguiente:

- Se elaboró el Plan de acción operativo e instrumentos de diagnostico.
- Se diseñaron las bases de participación, aplicación del instrumento de diagnóstico, análisis y sistematización de la información y los resultados del diagnóstico.
- Se diseñaron las bases para la generación de un Plan de Estudios para la enseñanza de docentes indígenas y orientaciones metodológicas para el uso de espacios virtuales de aprendizaje.
- Se elaboró un informe final de orientaciones metodológicas para desarrollar modelos educativos de formación docente y practicas interactivas en el aula.

Lo anterior cumplió con la cláusula primera, inciso g), y el anexo del Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP y el ILCE.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

En relación con el proyecto denominado "Programa de Educación a Distancia, la administración de la conectividad digital satelital de 4,440 Centros Comunitarios Digitales y la conectividad digital de 3,420 de éstos mismos centros", en agosto y septiembre de 2009, se efectuaron visitas a diez centros comunitarios digitales (CCD), en los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas y Baja California Sur, de

los que se constató que carecen de mecanismos de control y de supervisión que permitan comprobar que la totalidad de los centros se encuentren operando adecuadamente, ya que en cinco casos están funcionando correctamente, un caso requiere mantenimiento, dos desconocen a quién acudir en caso de problemas en el funcionamiento, y dos no funcionan desde el año 2008; al respecto, al ILCE le corresponde entre otras funciones garantizar la conectividad digital satelital en los 3,420 CCD, así como, dar seguimiento a la atención de los reportes de fallas de conectividad en los mismos, y gestionar los movimientos de reubicación, sin embargo, los CCD no reportaron al ILCE esta situación, cabe señalar que la Dirección General de Televisión Educativa, en el ámbito de su competencia debe vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento, lo anterior incumplió los artículos 55, primer párrafo, de la LAASSP y 19 de la LOAPF.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0176-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, instrumente mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que los Centros Comunitarios Digitales instalados en cada entidad federativa se encuentren funcionando adecuadamente y en caso de fallas en el sistema se reporten al ILCE a efecto de que implemente las medidas necesarias para su adecuado funcionamiento, en cumplimiento a los artículos 55, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1

Se constató que como resultado de los proyectos convenidos con el ILCE, se encuentra pendiente de entregar a la SEP siete certificados de registro por la titularidad de los derechos patrimoniales de autor y de propiedad industrial que se originaron con motivo de la ejecución de dichos proyectos celebrados por las subsecretarías de Educación Básica y la de Educación Superior, las direcciones generales de

Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, de Materiales Educativos y la de Educación Indígena, ya que corresponde a la SEP la facultad exclusiva de autorizar o prohibir la reproducción, adopción, distribución, comunicación pública, reordenación, compilación, modificación, transformación, así como, cualquier otro uso o explotación parcial o total en cualquier forma o por cualquier medio conocido o por conocer, en territorio nacional y en el extranjero, en incumplimiento de la cláusula octava del Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP y el ILCE.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0176-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control y supervisión que permitan contar con los certificados de registro por la titularidad de los derechos patrimoniales de autor y de propiedad industrial en forma y tiempo de las obras, materiales y contenidos que se generen e integren a los proyectos convenidos con organismos internacionales, asimismo, se proporcionen los siete certificados que se originaron con motivo de la ejecución de los proyectos celebrados por las subsecretarías de Educación Básica y la de Educación Superior, las direcciones generales de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, de Materiales Educativos y la de Educación Indígena, de conformidad con la cláusula octava, del Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 21 Sin Observaciones

Se comprobó que las aportaciones al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa por los diez convenios suscritos ascendieron a 184,096.5 miles de pesos, y se efectuó mediante veinte Cuentas por Liquidar Certificadas soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto (convenios, facturas y la solicitud de trámite de pago), cabe mencionar que las facturas reúnen los requisitos fiscales, con cargo a las partidas como se muestra en el cuadro siguiente:

Ejercicio del Gasto por Partida		
Partida	Nombre	Monto
3109	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	15,058.2
3304	Otras Asesorías para la Operación de Programas	83,241.7
3306	Servicios de Informática	73,396.6
3308	Estudios e Investigaciones	5,000.0
3602	Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de la Operación y Administración de las Dependencias y Entidades	7,400.0
TOTAL		184,096.5

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas 2008

Lo anterior cumplió con los artículos 64, 66, fracción III, 68, fracción II, 241, 242, del RLFPRH, y 29-A del CFF.

Resultado Núm. 22 Sin Observaciones

Durante el ejercicio 2008 la Secretaría de Educación Pública (SEP) suscribió cuatro contratos a través de la partida 3304 "Otras asesorías para la operación de programas" por un monto de 5,137.3 miles de pesos, con el objeto de contar con elementos suficientes para llevar a cabo la negociación de finiquito de los 14 contratos celebrados con diversos proveedores por la terminación anticipada del "Programa Enciclomedia Secundarias y Telesecundarias", como se describen a continuación:

RELACIÓN DE CONTRATOS SELECCIONADOS PARA SU REVISIÓN

UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ASESORÍA	PROCESO DE ADJUDICACIÓN	PROVEEDOR	CONTRATO NUM.	IMPORTE NETO PAGADO (MILES DE PESOS)
700	Verificación Física y funcional mediante la obtención de datos de equipamiento del programa Enciclomedia en el universo de escuelas secundarias y telesecundarias a nivel nacional, con el fin de obtener resultados de las condiciones en que se encuentra dicho equipamiento.	SEP-INV-NAL-052/08 (Invitación a Cuando Menos Tres Personas)	Parámetro Consultores, S.C.	169/09	2,618.6
120	El análisis jurídico de los 14 contratos celebrados con diversos proveedores con relación al programa enciclomedia, enfocados a prevenir las posibles contingencias que pudieran generarse ante la eventual demanda de los proveedores con motivo de la terminación anticipada de los mismos y con la finalidad de que dichos asuntos fueren resueltos por los tribunales competentes. -Elaboración de un dictamen jurídico en las que se determinen las posibilidades de éxito para el gobierno federal ante una eventual demanda de los proveedores para la solución judicial del caso, en relación a los "contratos" terminados anticipadamente en forma unilateral. -Diseño y propuesta de alternativas jurídicas concretas de solución extrajudicial en relación a los "contratos" terminados anticipadamente en forma unilateral. -Brindar la Asesoría Jurídica que solicite la SEP para las negociaciones que se deriven de las alternativas concretas de solución que se adopten, así como en relación con estudios, dictámenes u opiniones realizadas por terceros en materia jurídica, contable, financiera u otras similares, vinculados con alternativas concretas de solución que se adopten por la SEP para la conclusión definitiva de los contratos.	SEP-NAL-0014/08 y SEP-NAL-0017/08 (Adjudicación Directa)	White & Case, S.C.	S/N	1,900.0
710	Revisión y evaluación de 14 expedientes que involucran el pago de gastos no recuperables de contratos pendientes de resolución por cancelación anticipada relativos al Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, así como la elaboración del procedimiento para llevar a cabo la revisión, autorización y pago de gastos no recuperables	Adjudicación Directa por Monto	Mario Luis López y Asociados, S.C.	827/08	250.0
700	Asesoría relativa a la elaboración de un instrumento documental denominado Libro Blanco, que permita verificar la transparencia en el proceso de finiquito por la terminación anticipada de los contratos referidos en los antecedentes del presente contrato, relativos al programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria a fin de evaluar el estricto apego a la legalidad y en abierta competencia con los compromisos de la rendición de cuentas.	Adjudicación Directa Fundada en los artículos 26, fracción III, 40 y 42 de la LAASSP	Mendoza Consultoría Especializada, S.C.	172/09	368.7
IMPORTE TOTAL PAGADO					5,137.3

FUENTE: Relación de contratos y Cuentas por Liquidar Certificadas

De su análisis se desprende que contaron con el oficio mediante el cual la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios señaló que en sus archivos no cuenta con los trabajos de la materia a contratar, además, los titulares de la Unidad de Coordinación Ejecutiva y de la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros emitieron el informe a la titular de la SEP, en el cual con base en los entregables pactados en el contrato, señalaron el resultado obtenido y se indicó la forma en que contribuyeron al logro del objetivo para el cual se realizó la contratación del servicio; asimismo, se remitió copia al órgano interno de control, en cumplimiento de los artículos 19, de la LAASSP y 10, de su Reglamento.

Los contratos fueron formalizados por el titular de la unidad solicitante y su coordinador administrativo, los plazos de su ejecución no exceden el ejercicio de 2008; asimismo, se señaló la indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación, la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso, el importe total a pagar, condiciones de entrega y de pago, aplicación de penas convencionales, pólizas de fianzas para garantizar el cumplimiento del contrato por el 10.0% del total adjudicado, causales de rescisión del contrato, etc., de conformidad con los artículos 45, 46, y 48, de la LAASSP.

Por último, los proveedores con los cuales se formalizaron los contratos presentaron las fianzas de cumplimiento, expedidas a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con los artículos 48, y 49 de la LAASSP.

Resultado Núm. 23 Sin Observaciones

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios y la Coordinación Administrativa de la Oficialía Mayor llevaron a cabo la contratación de los servicios denominados "Verificación física y funcional mediante la obtención de datos del equipamiento del Programa Enciclomedia en el universo de escuelas secundarias y telesecundarias a nivel nacional, con el fin de obtener resultados de las condiciones en que se encuentra dicho equipamiento", en tal sentido, se determinó lo siguiente:

- a) Con fecha 20 de agosto de 2008 la SEP invitó a las empresas Parámetro Consultores, S.C., Lexia, S.C., Comercializadora Soluciones Informáticas, S. A. de C.V., Visión y Estrategia, S.C. y a la Universidad Autónoma Metropolitana para participar en el procedimiento mediante la invitación a cuando menos tres personas SEP-NAL-052/08.
- b) Las empresas Parámetro Consultores, S.C., Lexia, S.C., Comercializadora Soluciones Informáticas, S. A. de C.V., y Visión y Estrategia, S.C., proporcionaron a la SEP sus propuestas

técnicas y económicas, la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló que debido a cargas de trabajo no le era posible participar en el proceso.

- c) El 29 de agosto de 2008, la SEP celebró el acto de recepción de propuestas técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas de la Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas núm. 052/08.
- d) El acto de fallo se celebró el 01 de Septiembre de 2008, acto en el que se estableció que como resultado del cuadro comparativo de precios la empresa Parámetro Consultores, S.C. se le adjudica la contratación del servicio por haber presentado la propuesta solvente más baja.

Lo anterior cumplió los artículos 26, fracción II, 41, fracción X, y 43, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 24 Observación Núm. 1

Como resultado del proceso del concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas núm. SEP-INV-NAL-052/08, el Director General de Recursos Materiales y Servicios, la Coordinación Administrativa de la Oficialía Mayor de la SEP y el proveedor Parámetro Consultores, S.C., formalizaron el contrato por un monto de 2,618.6 miles de pesos, del que se determinó lo siguiente:

- a) La formalización del contrato presentó un desfase de 45 días hábiles, ya que se efectuó el 5 de noviembre de 2008, debiendo ser dentro de los veinte días naturales siguientes a la notificación del fallo (1 de septiembre de 2008).
- b) Se observó que la póliza de fianza número 989557 a favor de la TESOFE, se presentó 44 días hábiles previo a la formalización del contrato (05 de noviembre de 2008), ya que la presentó el 22 de septiembre de 2008 (la garantía de cumplimiento del contrato debió presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato), asimismo, en la fianza se señaló que el contrato se formalizó el 19 de septiembre de 2008, lo cual esta apartado de la verdad.
- c) El 20 de enero de 2009 el Coordinador Administrativo adscrito a la Oficialía Mayor remitió al Órgano Interno de Control (OIC) en la SEP el informe relativo al contrato formalizado el 5 de noviembre de 2008 con el proveedor Parámetro Consultores, S.C., acompañado del dictamen en el que se hace constar el análisis de las propuestas y las razones para la adjudicación, sin embargo, dicha acción se realizó con cincuenta días de desfase.

Lo anterior incumplió los artículos 40, párrafo cuarto, 46, párrafo primero, y 48, párrafo tercero de la LAASSP.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0176-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control y supervisión a efecto de que se coadyuve a que los contratos de prestación de servicios se formalicen dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo, con el objeto de que al inicio de los servicios se cuente invariablemente con el contrato debidamente formalizado por las partes; que las fianzas de cumplimiento del contrato refieran la fecha real de formalización del contrato y que éstas se expidan a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del mismo, además, que la unidad requirente del servicio envíe al órgano interno de control en la SEP a más tardar el último día hábil de cada mes, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato, en cumplimiento de los artículos 40, párrafo cuarto, 46, párrafo primero, 48, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida

08-9-11100-02-0176-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I, 15, fracción XV, y 88 fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el

ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no formalizaron el contrato con el proveedor Parámetro Consultores, S.C., en tiempo y forma, no supervisaron que la póliza de fianza número 989557 a favor de la TESOFE, fue presentada previa a la firma del contrato, asimismo, no revisaron que en la citada póliza se señaló que el contrato se formalizó en fecha diferente a la real, y remitieron con un desfase considerable a ese Órgano Interno de Control el informe correspondiente del citado contrato, en incumplimiento de los artículos 40, párrafo cuarto, 46, párrafo primero, 48, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 25 Sin Observaciones

El proveedor Parámetro Consultores S.C., se obligó a entregar un Plan de trabajo con cronograma; cédulas de Verificación de Datos contenidas en el apartado “B” de manera sistematizada por entidad federativa y plantel o centro de trabajo, las cédulas deberán estar firmadas por el Visitador, el Director del Plantel o centro de trabajo o bien la persona que éste designe de forma oficial; listado descriptivo del equipo instalado; fotografías de los planteles o centros de trabajo claramente identificados ya sea por la fachada y/ o placa dentro del mismo, y de los equipos Enciclomedia donde se verifique el estado que guardan; base de Datos con la información contenida en las cédulas de verificación en archivos electrónicos; informe descriptivo y claro que confirme la existencia física de los equipos Enciclomedia, así como sus condiciones de operación clasificada por plantel o centro de trabajo y por entidad federativa, y un informe de aclaraciones a marcas, modelos, núm. de serie, o cualquier otro dato relacionado con los equipos enciclomedia que durante la verificación no hayan sido coincidentes o sus condiciones funcionales no se encuentren citadas en las cédulas de verificación de datos, o en su caso cualquier tipo de información relacionada con la situación del aula, centro de trabajo o plantel.

Lo anterior cumplió con la cláusula primera, y al anexo “A”, del Contrato de Prestación de Servicios entre la Secretaría de Educación Pública y Parámetro Consultores, S.C.

Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1

Como resultado del análisis a los trabajos entregados por el proveedor Parámetro Consultores, S.C., producto del levantamiento físico y funcional de las aulas, se determinó que:

- Del levantamiento físico de 12,911 Cédulas de Verificación de Datos en los estados de Morelos, Tabasco, D.F. y la Delegación Iztapalapa, en 89 casos se efectuó antes del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas (20 de agosto de 2008) ya que éstas cuentan con fechas que inician a partir del 18 de junio y hasta el 19 de agosto de 2008, y 1,477 se efectuaron previo al acto de fallo del concurso (01 de Septiembre de 2008), ya que éstas comprendieron el periodo del 20 al 29 de agosto de 2008, y por último en el resto de los casos (11,345 levantamientos) se efectuaron antes de la firma del contrato (5 de noviembre de 2008) sin que mediara la autorización correspondiente, por lo anterior se infiere que el otorgamiento del contrato a favor del proveedor Parámetro Consultores, S.C., ya estaba decidido antes de llevarse a cabo el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.
- Asimismo, no se aplicó el levantamiento correspondiente al 100.0% ya que no se efectuaron a 975 aulas (183.9 miles de pesos, este importe se determina en relación al costo del contrato entre el número de levantamientos de verificación física que debió realizar) aludiendo las razones siguientes: se encontraron aulas cerradas; cambio de dirección y de director; dirección incorrecta; camino inaccesible; zona de alto riesgo; escuela no localizada; negativa a la entrevista; inexistencia de la escuela; inexistencia del aula; no hubo clases; etc.
- Al respecto, la SEP señaló que las razones por las que el proveedor no cumplió con el 100.0%, de las verificaciones físicas y funcionales de los equipos se debieron a paros magisteriales, incomunicación por inundaciones y en el caso particular del Distrito Federal, las autoridades educativas solicitaron copia de la cédula del levantamiento a los verificadores, sin embargo, estos últimos la negaron y por ende estas autoridades no otorgaron el acceso a los planteles. Hecho que deriva en la falta de planeación para la contratación de estos servicios, de establecer en los contratos mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados y efectivamente prestados, así como del cumplimiento de los requerimientos de cada entregable, lo cual será requisito para proceder al pago correspondiente, no obstante, la SEP realizó el pago al proveedor Parámetro Consultores, S.C., por el total convenido sin que éste se haya devengado al 100.0%.
- Por otra parte cabe resaltar que se efectuaron visitas a los estados de Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California Sur y Tabasco donde se constató que el

proveedor Parámetro Consultores, S.C., a través de sus verificadores no acudieron en algunos planteles escolares, en otros si bien acudieron, no efectuaron el encendido de los equipos, únicamente tomaron núm. de serie y colocaron etiquetas, en otros llevaban las Cédulas de Verificación de Datos previamente requisitados, lo anterior incumple la cláusula novena del Contrato de Prestación de Servicios entre la Secretaría de Educación Pública y Parámetro Consultores, S.C., que a la letra dice “Administración y Vigilancia.-Las partes convienen en que “LA SEP” por conducto de la Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor, será el área responsable de administrar y vigilar en todo tiempo la adecuada prestación de los servicios objeto de este Contrato, dando a “EL PROVEEDOR”, las indicaciones y especificaciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución.”

- Asimismo, derivado de la visita realizada a la Coordinación del Centro de Comunicación Tecnológica Educativa en el Estado de Baja California Sur, se constató el desconocimiento de estas verificaciones físicas por el proveedor antes mencionado, sin embargo, refirió que la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Sur (OSFAE), había comunicado mediante oficio núm. OSFAE BCS/I.11-002/0630/2008 del 22 de septiembre de 2008, que: “...la Titular del Ramo Nacional tiene el propósito de realizar una verificación física y funcional de los equipos del Programa citado; la cual realizará una empresa especializada, en los centros de trabajo equipados del nivel.

Por tal motivo, le solicito su invaluable apoyo con la finalidad de que el personal directivo de los planteles brinde las facilidades al personal visitador respectivo, entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre del año en curso...”, por lo que consideró que se trataba de estos trabajos. Inmediatamente se procedió a una reunión en la citada OSFAE a efecto de corroborar su colaboración misma que se confirmó y obedeció a las actividades desarrolladas de reclutamiento y capacitación del personal, para efectuar las Verificaciones Físicas a cargo del proveedor Parámetro Consultores, S.C.

En relación a las fotografías, mediante las cuales se debería demostrar el estado que guardan los equipos Enciclomedia no son consistentes en relación a las Cédulas de Verificación de Datos ya que algunas de ellas resultan contradictorias, además, en las tomas fotográficas se observa que los equipos no funcionan y en las cédulas de verificación de datos el proveedor señala que el equipo se encuentra completo y funcionando.

Situaciones que provocaron que no se tenga certeza de que la empresa Parámetro Consultores, S.C., haya llevado a cabo la verificación física y funcional de los equipos enciclomedia, ya que la SEP no demostró contar con mecanismos de comprobación, supervisión y verificación a efecto de constatar

que la prestación del servicio consistente en la verificación física y funcional de las 12,911 aulas enciclomedia de Secundaria y Telesecundaria, efectivamente se haya devengado.

Lo anterior infringió los artículos 66, fracción I, III, del RLFPRH; y 55-A, párrafos cuarto, quinto y, 56-A, párrafos segundo y tercero del RLAASSP; 19 de la LOAPF y cláusula novena del Contrato de Prestación de Servicios entre la Secretaría de Educación Pública y Parámetro Consultores, S.C., que a la letra dice “Administración y Vigilancia.-Las partes convienen en que “LA SEP” por conducto de la Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor, será el área responsable de administrar y vigilar en todo tiempo la adecuada prestación de los servicios objeto de este Contrato, dando a “EL PROVEEDOR”, las indicaciones y especificaciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución”.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0176-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que las unidades administrativas que lleven a cabo la contratación de servicios de asesorías realicen los pagos por los conceptos efectivamente devengados, en cumplimiento de los artículos 55-A de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, 56-A párrafos segundo y tercero, de su reglamento, y 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en términos de lo que dispongan los contratos correspondientes.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0176-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que el plazo de iniciación para la prestación de los servicios, comience el día natural siguiente de la firma del contrato o pedido por el proveedor, o bien, en el plazo que se establezca contando a partir de la citada firma, o en los casos debidamente justificados y bajo su responsabilidad, se cuente con la autorización correspondiente, en cumplimiento de los artículos 55-A, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios del Sector Público y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0176-06-001 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, fracción XV, y 49, fracción I; 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales por un monto de \$2,618,550.00 (dos millones seiscientos dieciocho mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), en virtud de que el proveedor Parámetro Consultores, S.C., en el contrato formalizado el 5 de noviembre de 2008 con la Secretaría de Educación Pública se obligó a realizar la verificación física y funcional de 13, 886 aulas del Programa Enciclomedia en 22 entidades federativas, en las que se observó que inició la prestación del servicio en junio 2008, en 12,911 aulas antes a: que la SEP lo invitara a participar en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. SEP-INV-NAL-052/08 (20 de agosto de 2008), llevar a cabo la celebración del acto de fallo (1 de septiembre de 2008) y la

concluyó previamente a la formalización del contrato (05 de noviembre de 2008). Además, se constató que no se aplicó el levantamiento de 975 aulas, sin embargo, la SEP realizó el pago de los servicios por el 100% sin que se haya devengado la totalidad de los servicios; por otra parte en las verificaciones físicas llevadas a cabo en los estados de Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California y Tabasco se observó lo siguiente: los verificadores no acudieron a algunos planteles escolares, en otros, si bien acudieron no efectuaron el encendido de los equipos, únicamente tomaron núm. de serie y colocaron etiquetas, en otros llevaban las Cédulas de Verificación de Datos previamente requisitadas y con relación a las fotografías, mediante las cuales se debería demostrar el estado que guardan los equipos Enciclomedia no son consistentes en relación a las Cédulas de Verificación de Datos ya que en algunas de ellas resultan contradictorias, en virtud de que en las tomas fotográficas se observa que los equipos no funcionan y en las cédulas de verificación de datos el proveedor señala que el equipo se encuentra completo y funcionando, situaciones que provocaron que no se tenga certeza de que la empresa Parámetro Consultores, S.C., haya llevado a cabo la verificación física y funcional de los equipos enciclomedia, ya que la SEP no contó con mecanismos de comprobación, supervisión y verificación a efecto de constatar que la prestación del servicio efectivamente se haya devengado, en incumplimiento de los artículos 66, fracción I, del RLFPRH; 55-A, párrafos cuarto y quinto, y 56-A, párrafos segundo y tercero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; cláusula novena "Administración y Vigilancia" del Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la SEP y Parámetro Consultores, S.C.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de su notificación.

Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1

El proveedor Parámetro Consultores, S.C., presentó a la SEP su informe relativo al contrato número 169/09 cuyo objeto fue realizar la verificación física y funcional de las aulas enciclomedia de Secundaria y Telesecundaria, donde se constató que:

- De las 13,886 aulas enciclopedia a las que se comprometió revisar verificó 12,911 según Cédulas de Verificación de Datos (cuestionarios) por entidad federativa y plantel, en las cuales asentó que 2,398 (18.6%) se encuentran completas y funcionando adecuadamente, 7,304 (56.6%) no funcionan por alguno de sus componentes, 312 (2.4%) no cuentan con el equipo completo y 1,082 (8.4%) no cuentan con el equipo, por lo que 8,698 (67.4%) no se encuentran en condiciones apropiadas de funcionamiento.
- La SEP no llevó a cabo ningún trabajo relativo para verificar la veracidad de lo señalado por el proveedor Parámetro Consultores, S.C., ya que se limitó a entregar los reportes del proveedor al Coordinador de Asesores del C. Oficial Mayor de la SEP mediante oficio núm. OM/CA/052/2009 de fecha 23 de julio de 2009, en el cual señaló que los resultados fueron turnados tanto a la DGRMyS a fin de que se efectúen los reclamos en materia de seguros, así como a la DGME para que emprendieran las acciones correspondientes.
- Con oficio número OM/CA/129/2008 de fecha 9 de diciembre de 2008, informó al Coordinador Administrativo de la Oficialía Mayor que los productos fueron entregados por el prestador del servicio en los términos en que se pactaron y han sido recibidos a entera satisfacción, por lo que solicita proceda el pago.

No obstante la deficiente recepción del trabajo del proveedor Parámetro Consultores, S.C., la SEP, mediante la Cuenta por Liquidar Certificada núm. 767 de fecha 18 de diciembre de 2008, realizó el pago por un monto de 2,618.6 miles de pesos, soportada con la factura número 603 de fecha 24 de noviembre de 2008.

Lo anterior infringió la cláusula novena del Contrato de Prestación de Servicios entre la Secretaría de Educación Pública y Parámetro Consultores, S.C., que a la letra dice "Administración y Vigilancia.-Las partes convienen en que "LA SEP" por conducto de la Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor, será el área responsable de administrar y vigilar en todo tiempo la adecuada prestación de los servicios objeto de este Contrato, dando a "EL PROVEEDOR", las indicaciones y especificaciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución"; artículos 56-A, párrafos segundo y tercero del RLAASSP y, 66, fracción I y III, del RLFPRH.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0176-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que las unidades administrativas que lleven a cabo la contratación de servicios de asesorías antes de tramitar el pago respectivo verifiquen la veracidad de los trabajos presentados por los prestadores de servicios y que además, demuestren que se recibieron a entera satisfacción, en cumplimiento de los artículos 56-A, párrafos segundo y tercero, del RLAASSP y, 66, fracciones I y III, del RLFPRH y dentro de los términos de lo que al efecto dispongan los contratos correspondientes.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 28 Sin Observaciones

Con respecto al proyecto denominado, "El análisis jurídico de los 14 contratos celebrados con diversos proveedores con relación al programa denominado Enciclomedia Secundarias", por un monto de 1,900.0 miles de pesos, el cual se formalizó el 13 de junio de 2008, entre la Unidad de Coordinación Ejecutiva, la Coordinación Administrativa de la Unidad de Coordinación Ejecutiva y White & Case, S.C., se determinó lo siguiente:

- a) La contratación de este servicio se llevó a cabo bajo el procedimiento de adjudicación directa, en virtud de que en dos ocasiones se declararon desiertos los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas núms. SEP-NAL-0014/08 y SEP-NAL-0017/08.
- b) En el primer procedimiento de adjudicación a cuando menos tres personas núm. SEP-NAL-0014/08 se determinó que:
 - El 6 de mayo de 2008 la SEP invitó a los proveedores de servicios: Basham, Ringe y Correa, S.C.; Mijares Angoitia Cortes y Fuentes Abogados y Asesores Fiscales; Creel y García Cuellar, S.C., y White & Case, S.C., a participar en el proceso en comento.

- Las bases del concurso describieron el objeto del servicio, plazo, lugar y condiciones de entrega, requisitos para participar, condiciones de precio y pago, procedimiento para la presentación de propuestas técnicas y económicas, criterios de evaluación, penas convencionales, garantías de cumplimiento de los contratos, terminación anticipada, etc.
- Con fecha 6 de mayo de 2008 se invitó al Órgano Interno de Control al proceso de contratación, el cual participó en el acto de presentación y apertura de propuestas.
- El 13 de mayo de 2008 se llevó a cabo el acto de Recepción de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas de la Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas, sin embargo, en este acto ningún proveedor invitado presentó propuesta alguna. Al no contar con al menos tres propuestas susceptibles a analizarse técnicamente se declaró desierto el proceso.

Aunado a que el proceso de invitación a cuando menos tres personas núm. SEP-NAL-0014/08 fue declarado desierto, se llevo a cabo el segundo procedimiento núm. SEP- NAL -0017/08, del cual se observó lo siguiente:

- Con fecha 14 de mayo de 2008 la SEP invitó a participar en este proceso a las empresas: Basham, Ringe y Correa, S.C.; Mijares Angoitia Cortes y Fuentes Abogados y Asesores Fiscales; Creel y García Cuellar, S.C., y White & Case, S.C., no obstante que éstas fueron invitadas al primer proceso el cual fue declarado desierto por no contar con un mínimo de tres propuestas a analizarse técnicamente.
- El 19 de mayo de 2008 se llevó a cabo el acto de Recepción de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas de la Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas, en dicho acto nuevamente ningún proveedor invitado presentó propuesta técnica ni económica, en el acto estuvo un representante del Órgano Interno de Control, por lo que técnicamente se declaro desierto el proceso.

Lo anterior cumplió con los artículos 31, 43, 46, párrafo primero, de la LAASSP y 53 de su Reglamento.

Resultado Núm. 29 Observación Núm. 1

Se observó que en los dos procesos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas para llevar a cabo el "Análisis jurídico de los 14 contratos celebrados con diversos proveedores con relación al Programa

denominado Enciclomedia Secundarias", la SEP invitó a las mismas empresas (Basham, Ringe y Correa, S.C.; Mijares Angoitia Cortes y Fuentes Abogados y Asesores Fiscales; Creel y García Cuellar, S.C., y White & Case, S.C.), sin embargo, en dichos procesos no presentaron propuestas técnicas y económicas, lo que originó que se declararan desiertos los dos procesos y se realizara la contratación bajo el procedimiento de adjudicación directa con uno de los proveedores invitados (White & Case, S.C.).

Lo anterior demuestra opacidad en el proceso de selección del proveedor, ya que la SEP omitió invitar a empresas diferentes de las ya invitadas, cuyas actividades profesionales estén relacionadas con el objeto del contrato, que contaran con la capacidad de respuesta inmediata, con recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, en incumplimiento del artículo 40, párrafo tercero, de la LAASSP.

Acción Promovida

08-9-11100-02-0176-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión realizaron la contratación del servicio para llevar a cabo el "Análisis jurídico de los 14 contratos celebrados con diversos proveedores con relación al Programa denominado Enciclomedia Secundarias", a través del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, sin embargo, se declaró desierto, en razón de este hecho se llevó a cabo un segundo proceso, el cual nuevamente se declaró desierto, lo anterior se originó porque en los dos procesos se invitaron a los mismos proveedores (Basham, Ringe y Correa, S.C.; Mijares Angoitia Cortes y Fuentes Abogados y Asesores Fiscales; Creel y García Cuellar, S.C., y White & Case, S.C.); sin embargo, no presentaron propuestas técnicas y económicas en ningún proceso. Al respecto, se realizó la contratación del servicio bajo el procedimiento de adjudicación directa con White & Case, S.C., proveedor invitado en los dos procesos declarados como desiertos, lo anterior demuestra opacidad en el proceso de selección del proveedor, ya que la SEP omitió invitar a empresas diferentes de las ya invitadas, cuyas actividades profesionales estén relacionadas con el objeto del contrato, que contaran con la capacidad de respuesta inmediata,

con recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, en incumplimiento del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 1

Mediante el oficio núm. 712.2.01726/2008 de fecha 20 de mayo de 2008, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios solicitó al proveedor White & Case, S.C., la cotización de los servicios de asesoría jurídica especializada. Al respecto, el 9 de junio de 2008 el proveedor proporcionó a la SEP la cotización respectiva, los costos de cada servicio requeridos están considerados por horas trabajadas (ocho horas diarias), contemplando un máximo de 90 días hábiles para la prestación de los servicios a partir de la contratación lo que da como monto a pagar 1,900.0 miles de pesos, debiendo culminar a más tardar el 11 de septiembre de 2008.

Sin embargo, se observó que las condiciones de precio estipuladas en el contrato formalizado entre la Unidad de Coordinación Ejecutiva, la Coordinación Administrativa de la Unidad de Coordinación Ejecutiva adscritos a la SEP y White & Case, difiere con la propuesta económica aceptada por la SEP, ya que en la cláusula Segunda del Contrato se estipuló la cantidad fija de 1,900.0 miles de pesos, sin especificar los términos en que el proveedor presentó su cotización (costo por hora, ocho horas al día y máximo 90 días).

Las discrepancias ocasionaron que al proveedor del servicio se le pagaran 1,900.0 miles de pesos por 66 días de trabajo, sin considerar el costo unitario por el tiempo realmente devengado.

Lo anterior en incumplió el artículo 45, párrafo penúltimo, de la LAASSP.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0176-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,

recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que las unidades administrativas que lleven a cabo la elaboración y formalización de contratos, prevean que las cláusulas de los contratos guarden estricta congruencia con las propuestas técnicas y económicas presentadas por el proveedor que resulte ganador en cada proceso de contratación, en cumplimiento del artículo 45, párrafo penúltimo, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida

08-9-11100-02-0176-08-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I, 15, fracción XV, y 88 fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión formalizaron el contrato de prestación de servicios consistente en "El análisis jurídico de los 14 contratos celebrados con diversos proveedores con relación al programa denominado Enciclomedia Secundarias", sin considerar los términos y condiciones de precio que estableció el proveedor White & Case en su propuesta técnica y económica (costo por hora, ocho horas al día y máximo 90 días), aceptada por la unidad requirente de la SEP, sin embargo, en la cláusula segunda del Contrato se estipuló la cantidad fija de 1,900.0 miles de pesos, sin especificar los términos en que el proveedor presentó su cotización (por hora de servicio trabajada), las discrepancias ocasionaron que al proveedor del servicio se le pagaran 1,900.0 miles de pesos por 66 días de trabajo, sin considerar el costo unitario por el tiempo realmente devengado, en incumplimiento del artículo 45, ante penúltimo párrafo, de la LAASSP.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 31 Sin Observaciones

Los trabajos pactados en el contrato formalizado con el proveedor White & Case, S.C., consistieron en:

- a) El análisis jurídico de los 14 contratos celebrados con diversos proveedores en relación con el programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, enfocados en prevenir las posibles contingencias que pudieran generarse ante la eventual demanda de los proveedores con motivo de la terminación anticipada de los mismos y con la finalidad de que dichos asuntos fueren resueltos por los tribunales competentes.
- b) Elaboración de un dictamen jurídico en que se determinen las posibilidades de éxito para el gobierno federal ante una eventual demanda de los proveedores para la solución judicial del caso, en relación a los contratos terminados anticipadamente en forma unilateral.
- c) Diseño y propuesta de alternativas jurídicas concretas de solución extrajudicial en relación a los 14 contratos terminados anticipadamente en forma unilateral.
- d) Brindar la Asesoría Jurídica que solicite la SEP para las negociaciones que se deriven de las alternativas concretas de solución que se adopten, así como, en relación con estudios, dictámenes u opiniones realizadas por terceros en materia jurídica, contable, financiera u otras similares, vinculados con alternativas concretas de solución que se adopten por la SEP para la conclusión definitiva de los contratos.

El 18 de agosto de 2008 el proveedor White & Case, S.C., proporcionó al Titular de la Unidad de la Coordinación Ejecutiva de la SEP, los resultados de los dictámenes jurídicos solicitados de los que concluyó lo siguiente:

- a) Esperar a que los proveedores le demanden: el cumplimiento del contrato, el pago de las cantidades que se le adeuden con motivo de la terminación anticipada de los contratos o la nulidad del dictamen por el que se inició el procedimiento de terminación anticipada de los contratos.
- b) Celebrar convenios de transacción y cumplimiento de la terminación anticipada con los distintos proveedores.
- c) En el apartado denominado Análisis de Controversias Potenciales y Posibilidades de Éxito para la Secretaría, el Despacho analizó los medios de impugnación con los que los Proveedores podrían sustentar su defensa, en el caso de recurrir ante los tribunales administrativos o judiciales.

Lo anterior cumplió con el artículo 55-A, párrafo cuarto, del RLAASSP.

Resultado Núm. 32 Sin Observaciones

Con respecto al proyecto denominado, "Revisión y evaluación de 14 expedientes que involucran el pago de gastos no recuperables de contratos pendientes de resolución por cancelación anticipada relativos al Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, así como, la elaboración del procedimiento para llevar a cabo la revisión, autorización y pago de gastos no recuperables", por un monto de 250.0 miles de pesos, el cual se formalizó el 16 de julio de 2008, entre la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros y Mario Luis López y Asociados, S.C., se determinó lo siguiente:

- La Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la SEP, llevó a cabo la contratación del citado servicio bajo el procedimiento de adjudicación directa.
- Previamente a la contratación de este servicio la DGAPRF realizó un estudio de mercado, el cual sirvió de parámetro para establecer el monto del servicio; como resultado del cuadro comparativo de precios se determinó que el proveedor Mario Luis López y Asociados, S.C., presentó la propuesta solvente más baja.
- Se estipuló entregar los servicios a más tardar el 15 de septiembre de 2008.

Al respecto, el 15 de agosto y 15 de septiembre de 2008 el proveedor Mario Luis López y Asociados, S.C., proporcionó a la Dirección General de Administración Presupuestal de Recursos Financieros los trabajos convenidos en el contrato.

Lo anterior cumplió los artículos 26, fracción III, y 42, de la LAASSP y 55-A, cuarto párrafo, de su Reglamento.

Resultado Núm. 33 Observación Núm. 1

La revisión de los 14 expedientes correspondientes a Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, pactados en el contrato consistieron en:

- Revisará la documentación comprobatoria que ampare los importes reportados en los finiquitos acordados entre la dependencia y los consorcios a quienes les fueron cancelados de manera anticipada en los contratos.
- El despacho deberá revisar la calidad de la documentación comprobatoria conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cuanto a que la documentación se encuentre debidamente fundamentada, tenga relación con los términos del contrato adjudicado a cada consorcio y, que ésta se encuentre justificable y razonable.
- Elaborar las cédulas de observaciones de los 14 expedientes correspondientes a Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria.
- Elaborar un informe ejecutivo por prestador de servicios y/o consorcios que integren los 14 expedientes.
- Análisis de la normatividad aplicada.
- Evaluación de casos involucrados en pago de gastos no recuperables.
- Elaboración del procedimiento para pago de gastos no recuperables.

Al respecto, el 15 de agosto y 15 de septiembre de 2008 el proveedor Mario Luis López y Asociados, S.C., proporcionó a la Dirección General de Administración Presupuestal de Recursos Financieros los documentos que se convinieron en el contrato.

Si bien es cierto, que se contrataron los servicios para que llevara a cabo los trabajos relativos a la revisión de la calidad y procedencia de los Gastos no recuperables derivado de la Terminación Anticipada de los Contratos, también lo es que, previo a la contratación de este servicio los proveedores de los 14 contratos y los representantes de la SEP celebraron minutas en los periodos del 01 al 9 de julio de 2008 para la determinación definitiva del importe de gastos no recuperables.

Lo que denota que la SEP contrató un servicio que no fue utilizado, ya que en la fecha en que el proveedor entregó el resultado de su análisis, la SEP y los proveedores de los contratos multianuales ya habían pactado los montos por gastos no recuperables, razón por la cual la unidad administrativa requirente del servicio no administró los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Lo anterior incumplió los artículos 62, fracción III, de la LFPRH y 134, primer párrafo, de la CPEUM.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0176-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control y supervisión a efecto que los ejecutores de gasto que realicen contrataciones de prestación de servicios de asesoría y consultoría previamente evalúen que su contratación sea indispensable para el cumplimiento de los programas autorizados, en cumplimiento del artículo 62, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública, presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0176-06-002 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 49, fracción I; 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales por un monto de \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), en virtud de que la Secretaría de Educación Pública contrató los servicios para llevar a cabo los trabajos relativos a Gastos no recuperables derivado de la Terminación Anticipada de los Contratos, sin embargo, la contratación del servicio no fue utilizado, ya que en la fecha en que el proveedor entregó el resultado de su análisis, la SEP y los proveedores de los contratos multianuales ya habían pactado los montos por gastos no recuperables; razón por la cual la unidad administrativa requirente del servicio no administró los

recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en incumplimiento de los artículos 62, fracción III, de la LFPRH y 134, primer párrafo, de la CPEUM.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de su notificación.

Resultado Núm. 34 Sin Observaciones

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios y la Coordinación Administrativa de la Oficialía Mayor de la SEP contrataron el servicio de asesoría relativo a la elaboración del "Libro Blanco", el cual permitiría verificar la transparencia en el proceso del finiquito por la terminación anticipada de los contratos relativos al programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria a fin de evaluar el estricto apego a la legalidad y en abierta competencia con los compromisos de la rendición de cuentas.

Se constató que antes de la contratación de este servicio, la SEP realizó un estudio de mercado, el cual sirvió de parámetro para determinar qué proveedor ofrecía las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, en consecuencia resulto favorable el proveedor Mendoza Consultoría Especializada, S.C., el cual cotizó 368.7 miles de pesos. Como resultado de lo anterior, el 18 de agosto de 2008 se llevó a cabo la formalización del servicio a través del procedimiento de adjudicación directa, en cumplimiento de los artículos 26, fracción III, 42 y 45 de la LAASSP.

Resultado Núm. 35 Sin Observaciones

Para el desarrollo del servicio el proveedor elaborará un libro blanco el cual está integrado con las siguientes etapas:

- Primera Etapa, contratación: integrar como referencia, la información relativa tanto de los antecedentes del programa, como la correspondiente a los procesos para la formulación de los contratos con los proveedores.

- Segunda etapa, proceso de terminación anticipada: Integrar la información relativa a las causas que motivaron la terminación anticipada, así como con los documentos oficiales de la comunicación derivada del dictamen legal correspondiente y de los resultados en el proceso conciliatorio previo.
- Tercera Etapa, convenio de finiquito y ejecución: Compilar la información correspondiente a los antecedentes y proceso de finiquito de los Contratos, derivado de la terminación anticipada de los mismos, por cada uno de los proveedores, con los formatos y documentos que deriven de las estrategias de pago correspondientes hasta su conclusión.

El 8 de diciembre de 2008, el proveedor Mendoza Consultoría Especializada, S.C., proporcionó la versión final del instrumento documental denominado "Libro Blanco" correspondiente al procedimiento Terminación Anticipada y Finiquito de los contratos del Programa Enciclomedia Secundarias y Telesecundarias. Al respecto, el Coordinador de Asesores del C. Oficial Mayor señaló que el proveedor concluyó con los productos pactados a entera satisfacción de su área.

Mediante el oficio núm. OM-0384/2009 de fecha 23 de julio de 2009, la Oficialía Mayor proporcionó al Titular de la SEP un informe sobre el resultado de los entregables pactados en el contrato, en el que señaló que el Libro Blanco permitió a la SEP contar con los antecedentes del proceso previo al finiquito de los contratos del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria en términos de la normatividad aplicable, mismo que remitió copia al Órgano Interno de Control en la SEP.

Lo anterior cumplió con los artículos 55 de la LAASSP y 10, párrafo tercero, de su reglamento.

Resultado Núm. 36 Observación Núm. 1

Es del conocimiento de la Administración Pública Federal que la Secretaría de la Función Pública es la encargada de emitir los lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos, con el objeto de orientar a los servidores públicos de la Administración Federal sobre los apartados y rubros que deberán contener, y a través de los titulares de los órganos internos de control participan en forma activa en dichos actos, evitando las normas en vigor, razón por la cual el servicio que se solicitó por un monto de 368.7 miles de pesos no se justifica; en el sentido que este trabajo lo debió formular el personal de la Secretaría de Educación Pública, ya que son los que tienen amplio conocimiento de los antecedentes del Programa Enciclomedia, desde su contratación hasta el proceso de finiquito por la terminación anticipada, ya que estuvieron inmersos en cada una de las etapas, lo anterior en incumplimiento del artículo 62, fracción III, de la LFPRH.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0176-03-001 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita a la Secretaría de Educación Pública que aclare y proporcione la documentación comprobatoria que justifique las razones por las que llevó a cabo la contratación de los servicios de una persona moral para elaborar el Libro Blanco del Procedimiento de Terminación y Finiquito de los Contratos del Programa Enciclomedia Secundarias y Telesecundaria por 368.7 miles de pesos, en el sentido que este trabajo lo debió formular el personal de la Secretaría de Educación Pública, con el apoyo de los lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos, emitidos por la Secretaría de la Función Pública, por la experiencia que tiene el personal involucrado en el Programa Enciclomedia, desde su contratación hasta el proceso de finiquito por la terminación anticipada ya que estuvo inmersos en cada una de las etapas, en cumplimiento del artículo 62, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 37 Sin Observaciones

Del análisis de la partida 3826 "Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales, mediante la cual se ejerció un presupuesto de 306,768.3 miles de pesos, de los que se revisaron 303,387.2 miles de pesos que representan el 98.9%, los cuales están integrados de la siguiente manera:

Relación de Cuotas a Organismos Internacionales

ORGANISMO	OBJETIVO DE LA CUOTA	CUOTA APORTADA EN 2008 (miles de pesos)
Casa Universitaria Franco-Méxicana de Toulouse (CUFM)	La Casa tiene como fin promover el conocimiento y reconocimiento de los dos sistemas de enseñanza superior y de promocionar las cooperaciones entre los dos sistemas así como la movilidad estudiantil y académica.	443.5
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLAC)	El propósito fundamental del Centro es el fomento a la producción, distribución y difusión del libro; la promoción de la lectura y la formación de lectores permanentes; la capacitación de los recursos humanos del sector y la defensa de los derechos de autor. El CERLAC asesora y apoya a los gobiernos y a las instituciones que se ocupan del desarrollo del sector del libro.	170.2
Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (CREFAL)	El Centro realiza formación de personal especializado en la impartición, gestión, investigación y promoción de la educación de jóvenes y adultos, con la finalidad de contribuir a la construcción y puesta en marcha del derecho a la educación para todas y todos en la región latinoamericana y caribeña, incluido México. Lo anterior mediante la oferta de diversas especialidades y diplomados presenciales y a distancia.	38,214.9
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)	El organismo tiene el objetivo de promover, a mediante la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, la colaboración entre las naciones, a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.	88,590.4
OREALC- (UNESCO)- Santiago Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe	El centro proporciona un espacio interactivo para directores de colegios, profesores, investigadores, académicos, autoridades encargadas de establecer políticas, organizaciones internacionales, estudiantes, organizaciones no gubernamentales y a quien esté interesado en obtener o distribuir información relacionada con el VIH/SIDA en la región.	2,595.3
Centro del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)	México se ha beneficiado en las tareas concernientes a la conservación de los sitios declarados patrimonio de la nación, ha recibido apoyo por parte de UNESCO a través de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en los rubros de asistencia preparatoria, asistencia de emergencia, cooperación técnica y asistencia en capacitación.	1,951.3
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)	La OCDE y la SEP establecieron un acuerdo de cooperación para llevar a cabo la sistematización, desarrollo e implementación del proyecto denominado "Cooperación para la Mejora de la Calidad de Educación de las Escuelas en México". El propósito del proyecto es establecer las bases mediante las cuales las partes desarrollaran programas y proyectos específicos que contribuyan al fortalecimiento y ejecución exitosa de la Alianza por la Calidad de la Educación.	14,000.0
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para el proyecto "Project on Vocational Education and Training /VET"	El Estudio de Educación Vocacional y Capacitación de la OCDE tiene como objetivo ayudar a los países en la instrumentación y la elaboración de políticas relativas a la educación vocacional y la capacitación, particularmente en cuestión de innovación, a través del suministro de datos, análisis y asesoría.	830.7
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para el	La cooperación del Sector Educativo con este Programa de la OCDE se realiza a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), el cual ha podido	537.4

ORGANISMO	OBJETIVO DE LA CUOTA	CUOTA APORTADA EN 2008 (miles de pesos)
Programa construcción de Espacios Educativos (PEB)	beneficiarse de la transferencia de conocimientos sobre construcción y equipamiento de la educación mediante la asistencia a Programas de Construcción de Espacios Educativos.	
Centro Internacional para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales (ICCROM).	El ICCROM se interesa por todos los aspectos del patrimonio cultural, es decir, por el componente físico, el aspecto científico y la dimensión artística. Este patrimonio, de acuerdo con este organismo, comprende los monumentos y edificios históricos, los sitios arqueológicos, las colecciones de los museos de todo tipo y los fondos de bibliotecas y archivos .	1,369.5
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)	Entre sus objetivos destaca realizar investigaciones en el área de las Ciencias Sociales sobre la problemática latinoamericana, así como difundir, por todos los medios y con el apoyo de los Gobiernos e instituciones apropiadas, los avances en las Ciencias Sociales, sobre todo de sus propios resultados de investigación.	70,522.8
Casa de México en París (CMP)	Esta casa esta destinada a recibir estudiantes mexicanos, franceses y de otras nacionalidades que realizan estudios de educación superior en París. En sus salas se realizan eventos culturales, tales como obras de teatro, proyección de películas, conciertos y exposiciones. Existe un espacio para músicos y un laboratorio para fotógrafos. La Casa de México cuenta con una biblioteca compuesta por 30,000 volúmenes, recibe donaciones de la UNAM, de la UAM, y del INEGI.	9,237.1
Instituto Internacional de Teatro (ITI).	Tiene por objeto promover los intercambios internacionales en el ámbito del conocimiento y la práctica de las Artes del teatro, dramática, lírica y danza, con el fin de fortalecer la paz y la amistad entre los pueblos, profundizar en la comprensión mutua, ampliar la cooperación creativa entre todas las personas de las Artes del Teatro.	15.1
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)	De acuerdo con el Convenio de Cooperación los objetivos principales del Instituto son promover e intensificar la cooperación regional en la investigación, experimentación, producción y difusión de materiales audiovisuales como: programas televisivos, diaporamas, cassettes, carteles, diskettes, multimedia e Internet, mediante el sistema Red Escolar, así como el establecimiento de programas de formación y capacitación de recursos humanos en el área de la tecnología educativa.	50,836.9
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH)	Sus objetivos son fomentar, coordinar y difundir estudios cartográficos, geográficos, geofísicos e históricos y los relativos a las ciencias afines, de interés para las Américas; promover y realizar estudios, trabajos y capacitaciones en esas disciplinas; promover la cooperación entre los institutos de sus disciplinas en América y con organizaciones internacionales afines.	459.2
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG)	Los principales objetivos de la UIGG son la promoción y coordinación de los estudios interdisciplinarios de la tierra y su entorno en el espacio. Entre ellos se tienen los aspectos físicos, químicos y matemáticos sobre la forma del planeta, su campo gravitacional y magnético, su estado energético y evolución dinámica, la estructura interna, el ciclo hidrológico incluyendo los glaciares océanos y atmosfera, el clima de la ionósfera, la magnetósfera, relaciones sol-tierra y aspectos similares asociados con la luna y otros planetas.	35.4

ORGANISMO	OBJETIVO DE LA CUOTA	CUOTA APORTADA EN 2008 (miles de pesos)
Fondo Mexicano para la Educación y el Desarrollo, A.C., para el proyecto "Intercambio de Jóvenes Maestros".	El proyecto consiste en facilitar, en dos años, a estudiantes de término de las escuelas del magisterio (40 por año, de los cuales 20 mexicanos y 20 españoles), la realización de su periodo de practicas en escuelas de educación primaria españolas o mexicanas, bajo el auspicio y la tutoría de las facultades de educación de las universidades españolas o las escuelas de formación de maestros mexicanos que sumen al proyecto.	1,312.7
Organización de los Estados Americanos (OEA)	Se desarrolló el Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE), coordinado por México, este componente busca contar con un grupo de indicadores comparables que permita conocer de manera conjunta y comparativa el estado de la educación en el hemisferio con particular referencia a las metas educativas de la Cumbre de las Américas.	4,120.0
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura	Fomentar el desarrollo de la educación y la cultura como alternativa válida y viable para la construcción de la paz, mediante la preparación del ser humano para el ejercicio responsable de la libertad, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos, así como para apoyar los cambios que posibiliten una sociedad más justa para Iberoamérica.	5,009.4
Organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI), por concepto de participación del Instituto Nacional de Derechos de Autor.	Su finalidad es preservar y aumentar el respeto hacia la propiedad intelectual en todo el mundo y fomentar el desarrollo industrial y cultural, estimulando la actividad creadora y la transferencia de tecnología. La Organización divulga información y mantiene registros internacionales y otras formas de cooperación administrativa entre sus 175 Estados Miembros, además de asegurar la cooperación administrativa entre las diferentes uniones establecidas para proteger los derechos de propiedad intelectual.	1,220.1
CAB (Organización del Convenio Andrés Bello)	La organización tiene como objetivo contribuir al logro de un adecuado equilibrio en el proceso de desarrollo educativo, científico, tecnológico y cultural; realizar esfuerzos conjuntos en favor de la Educación, la Ciencia, la Tecnología y la Cultura que permita el desarrollo integral de sus naciones; aplicar la Ciencia y la Tecnología a la elevación del nivel de vida de sus pueblos, etc.	2,771.1
Comisión México Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural	Es una organización independiente financiada por los gobiernos de México y los Estados Unidos. Ofrece y administra becas y donaciones a nivel de postgrado para el intercambio educativo. Es principalmente conocida por su administración del programa de becas Fulbright/García Robles, e incluye becas para la enseñanza e investigación al igual que para estudiar.	6,866.4
Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana	ofrece actualmente contenidos educativos y culturales de televisión vía satélite, con interactividad por videoconferencia RDSI / ISDN y documentación en línea por Internet, a sus más de 170 instituciones asociadas y colaboradoras de Iberoamérica, públicas y privadas, en el campo de la educación y cultura, comunicación y televisión, cooperación y solidaridad internacionales, ciencia y tecnología, salud, medio ambiente y bienestar social.	2,277.8
		303,387.2

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, recibos o confirmaciones de pago 2008

Mediante 93 cuentas por liquidar certificadas por 303,387.2 miles de pesos, se realizaron los pagos de las cuotas a organismos internacionales, y se comprobó que contaron con su documentación comprobatoria y justificativa, el documento que emite el organismo con el cual se da a conocer el monto de la contribución para el ejercicio 2008, así como con los recibos de aceptación de pago por parte del organismo, en cumplimiento de los artículos 64, 66, fracción III, 68, fracción II, 181, 241 y 242 del RLFPRH y 29-A del CFF.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 3,237.3 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 3,237.3 miles de pesos

Operadas: 0.0 miles de pesos

Probables: 3,237.3 miles de pesos

El importe de 3,237.3 miles de pesos, esta integrado por 2,618.6 miles de pesos, por la contratación de los servicios para el levantamiento físico y funcional de las aulas del Programa Enciclomedia, trabajos que se llevaron a cabo previamente a la formalización del contrato y en las verificaciones físicas se observó que los verificadores no acudieron a algunos planteles escolares, sin embargo, la SEP realizó el pago por el 100%; 250. 0 miles de peso, corresponden a los trabajos relativos a Gastos no recuperables derivado de la Terminación Anticipada de los Contratos, sin embargo, el servicio no fue utilizado, ya que en la fecha en que el proveedor entregó el resultado de su análisis, la SEP y los proveedores de los contratos multianuales ya habían pactado los montos por gastos no recuperables, y los 368.7 miles de pesos, están relacionados con la elaboración de un Libro Blanco del Procedimiento de Terminación y Finiquito de los Contratos del Programa Enciclomedia Secundarias y Telesecundaria, servicio que no se justificó ya que este trabajo lo debió formular el personal de la

Secretaría de Educación Pública, por tener amplio conocimiento desde su contratación hasta el proceso de finiquito del Programa Enciclomedia.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 12 observación(es) que generó(aron) 18 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 10 a Recomendación(es), 1 a Solicitud(es) de Aclaración, 2 a Pliego(s) de Observaciones y 5 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con las Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales, Servicios Contratados con el ILCE y Otras Asesorías, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto erogado en cuotas otorgadas a organismos internacionales, servicios contratados con el ILCE y otras asesorías, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y en cumplimiento a las disposiciones normativas y legales aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 460,419.7 miles de pesos, que representa el 100.0% del presupuesto total ejercido en Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales, Servicios Contratados con el ILCE y Otras Asesorías durante el ejercicio de 2008.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normatividad institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las operaciones realizadas por Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales, Servicios Contratados con el ILCE y Otras Asesorías, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este

informe y que se refieren principalmente a: la SEP no acreditó que los 177,896.5 miles de pesos que se aportaron al ILCE, correspondientes a nueve convenios de colaboración, son congruentes en relación a los recursos humanos, materiales, administrativos, técnicos, y demás gastos asociados con el desarrollo de los proyectos, debido a la falta de un estudio de mercado con empresas públicas, privadas, organismos, universidades, institutos, etc., por lo que la SEP no aseguró al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; no se emitieron lineamientos y procedimientos específicos sobre los trámites que se deben efectuar antes, durante y posterior a la formalización de los convenios de colaboración para desarrollar trabajos en materia de investigación, experimentación, producción, distribución y difusión de materiales audiovisuales, la formación y capacitación de recursos humanos en las áreas de tecnologías educativas, la recopilación de materiales y documentación de audiovisuales; se efectuó la contratación del servicio para llevar a cabo el "Análisis jurídico de los 14 contratos celebrados con diversos proveedores con relación al Programa denominado Enciclomedia Secundarias", por un monto de 1,900.0 miles de pesos, seleccionando de forma directa a White & Case, S.C., después de dos Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas declaradas desiertas, en razón de que estos proveedores invitados entre los que se encontraba White & Case, S.C., no presentaron propuestas técnicas y económicas en ningún proceso, lo que evidencia opacidad en el proceso de selección del proveedor; el proveedor Parámetro Consultores, S.C., fue contratado para llevar a cabo la verificación física y funcional de 13, 886 aulas del Programa Enciclomedia Secundarias instaladas en 22 entidades federativas por 2,618.6 miles de pesos, sobre lo cual se constató que inició los trabajos antes de que la SEP lo invitara a participar en el proceso y los concluyó el 29 de agosto, antes de la formalización del contrato (5 de noviembre de 2008), además, del análisis de los cuestionarios aplicados a los planteles presentados por el proveedor, se concluyó que sólo se realizó la verificación a 12,911 aulas, la SEP realizó el pago de los servicios por el monto total de los estipulado en el contrato. Al respecto, se llevaron a cabo verificaciones físicas en los estados de Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California y Tabasco y se constató que en algunos planteles manifestaron que la empresa Parámetro Consultores, S.C., no acudió a verificar las aulas, en otros si bien acudieron no efectuaron el encendido de los equipos, únicamente tomaron el número de serie y colocaron etiquetas, en otros llevaban las Cédulas de Verificación de Datos previamente requisitadas, sin embargo, en los reportes que entregó el proveedor a la SEP sobre estas aulas señaló que se encontraban completas y funcionando, los trabajos relativos a gastos no recuperables derivado de la Terminación Anticipada de los Contratos por 250.0 miles de pesos, no fueron utilizados ya que en la fecha en que el proveedor entregó el citado trabajo la SEP y los proveedores de los contratos multianuales ya habían pactado los montos por gastos no recuperables, además, se llevó a cabo la formalización del contrato de prestación de servicios por un monto de 1,900.0 miles de pesos, consistente en "El análisis jurídico de los 14 contratos celebrados con diversos proveedores con relación al programa denominado Enciclomedia Secundarias", sin considerar los

términos y condiciones de precio que estableció el proveedor White & Case en su propuesta técnica y económica.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

V.2.1.5.4. Programa E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria"

Auditoría: 08-0-11100-02-0274

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto ejercido, en el Programa E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 6,842,229.6 miles de pesos

Muestra Auditada: 6,240,350.8 miles de pesos

Se revisaron 6,240,350.8 miles de pesos, que representan el 91.2% del presupuesto total disponible en el Programa E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria durante el ejercicio de 2008 por un monto de 6,842,229.6 miles de pesos (5,817,685.1 miles que corresponden al ejercicio de 2008 más el remanente del Acuerdo de Ministración núm. 801.1.-316 {07} del 21 de diciembre de 2007 por 1,024,544.5 miles de pesos).

Áreas Revisadas

Las Direcciones Generales de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF), dependiente de la Oficialía Mayor; de Materiales Educativos (DGME) y la Adjunta de Materiales Educativos (DGAME), dependientes de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB).

Procedimientos de Auditoría

1. Comprobar que las unidades responsables, objeto de la auditoría, contaron con los Manuales de Organización y de Procedimientos, autorizados y vigentes para el ejercicio 2008, que identifican cada una de las funciones, actividades y operaciones para el ejercicio del presupuesto asignado, en cumplimiento de los artículos 5, fracción XI, 7, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (RISEP), 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF); 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH).
2. Verificar que la Secretaría de Educación Pública contó con las atribuciones que regulan la planeación, programación, ejercicio, control y el registro del presupuesto asignado a las unidades responsables objeto de la auditoría, en cumplimiento de los artículos 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA).
3. Constatar que la asignación original de la Secretaría de Educación Pública en el Programa E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria", contó con la autorización de la SHCP, en cumplimiento de los artículos 23 y 44, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), y 22, fracción IX, inciso b), del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH).
4. Comprobar que la información reportada en la Cuenta Pública del ejercicio 2008, en el Programa E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria", sea congruente con la del Estado del Ejercicio del Presupuesto y los auxiliares presupuestales, de conformidad con los artículos 1, párrafo segundo, 45, párrafo primero, 92 y 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 66, párrafo segundo, 234, 242 y 273 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH).

5. Constatar que las adecuaciones presupuestarias (externas, internas y líquidas), que afectaron al presupuesto original correspondiente al Programa E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria" se encontraron respaldadas con los oficios de adecuación presupuestaria, en cumplimiento de los artículos 57 al 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 92 al 97 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH).
6. Verificar que los recursos que no se devengaron se reintegraron a la Tesorería de la Federación, en cumplimiento del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación (RLSTF) y 62, fracción XXXVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
7. Verificar que los servicios se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), y contaron con la autorización global o específica por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en cumplimiento de los artículos 20 y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 13-B del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP).
8. Verificar que al cierre del ejercicio (diciembre 2008) los prestadores de servicios efectuaron al 100.0% el Equipamiento, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos Enciclomedia por las 125,562 aulas, en cumplimiento de las cláusulas 4.4, "Equipamiento, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos Enciclomedia en las Aulas MMS", 4.9, "Cumplimiento del Cronograma", 13.2, "Penalidades", inciso 2), Anexo 26, "Cronograma", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 56-A, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP).
9. Verificar que la SEP recibió durante el ejercicio de 2008 los servicios derivados de los contratos multianuales de prestación de servicios, consistentes en la Disponibilidad y Operación de los Equipos Enciclomedia, Infraestructura y Paquetería de Software, sin interrupción alguna por el docente del aula los 365 días del año, para el adecuado uso y aplicación del Software Enciclomedia, en cumplimiento de la Cláusula 2 "Objeto del Contrato", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios celebrados con los prestadores de servicios.
10. Verificar que la Mesa de Servicios y Control de Calidad (MSC) prestó el Servicio de Atención, Soporte y Seguimiento de las aulas MMS y las ASA y en su caso el Servicio de Seguimiento de Instalación de las aulas MMS, en cumplimiento de las cláusulas 2.1 "Objeto del Contrato", 6.1 "Servicio de Atención, Soporte Técnico y Seguimiento de Incidentes de las Aulas MMS", 13.14,

"Base de Datos de la MSC", 13.16, "Reportes", Anexo 7, "Procedimiento a seguir en caso de reporte de Incidentes", inciso j), del Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la SEP y TOPTTEL, S. de R.L. de C.V., y Technidata, S.A. de C.V., artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 56-A, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP).

11. Verificar que la SEP efectuó los pagos por concepto de Equipamiento, Instalación, Disponibilidad de Equipos Enciclomedia en Aulas MMS, Disponibilidad de Equipos Enciclomedia en Aulas MMS, Servicios de Atención, Soporte Técnico y Seguimiento MMS y ASA y Servicios de Seguimiento de Instalación MMS, de acuerdo con las tarifas vigentes en el ejercicio de 2008, que el servicio se encontró efectivamente devengado, que contó con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto (contratos, facturas, notas de crédito, etc.), y con la validación del servicio a entera satisfacción de la unidad responsable, de conformidad con las cláusulas 10.3, "Obligación de pagar la Tarifa MMS", de los contratos multianuales de prestación de servicios, 15.2, "Obligación de pagar la Tarifa", 5.2, "Tarifa SS-ASA y Tarifa SS-CMR-ASA", 6.2, "Tarifa SS-MMS", 7.2, "Tarifa SI-MMS", del Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la SEP y TOPTTEL, S. de R.L. de C.V. y Technidata, S.A. de C.V., y los artículos 66, fracciones I y III, 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), 29-A del Código Fiscal de la Federación, y 56-A, párrafos segundo y tercero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP).
12. Constatar que los prestadores de servicios atendieron y resolvieron con prontitud y diligencia los incidentes presentados en las Aulas Modelo Multianual de Servicios (MMS), en cumplimiento de la cláusula 2, "Objeto del Contrato", cláusula 6.5, "Incidentes en las Aulas MMS", 6.7, "Proactividad del Prestador", 6.14, "Stock de Refacciones", Anexo 11, "Procedimiento, Plazos y Términos para la Atención y Resolución de Incidentes", de los contratos multianuales de prestación de servicios celebrados con los prestadores de servicios, 6.1, "Servicio de Atención, Soporte Técnico y Seguimiento de Incidentes de las Aulas MMS", punto (5), inciso b., del Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la SEP y TOPTTEL, S. de R.L. de C.V., y Technidata, S.A. de C.V.
13. Verificar que la SEP aplicó correctamente las penalizaciones a que se hayan hecho acreedores los prestadores de servicios durante el ejercicio 2008, por cada día de aula MMS no disponible, y realizó en entero a la Tesorería de la Federación, en cumplimiento de las cláusulas 6.17, "Penalizaciones", 12.1, "Contenido y Fecha de Emisión de las Facturas", 13.2, "Penalizaciones", inciso 2), de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios y de los artículos 53 y 55 de la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 56-A, párrafos segundo y tercero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP) y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación (RLSTF).

14. Constatar, mediante visitas físicas a las escuelas primarias, que las aulas MMS se encontraron en funcionamiento, y que los equipos que las integran estuvieron en condiciones apropiadas de operación y que se destinaron al Programa E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria", en cumplimiento de los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 56-A, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), de las cláusulas 2, "Objeto del Contrato", 6.5, "Incidentes en las Aulas MMS", Anexo 5, "Listado de Aulas", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, Cláusula Cuarta, inciso e), del Convenio de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia, Segunda Fase, firmado por el Gobierno del Estado de Chihuahua y del Secretario de Educación Pública, y Cláusula Tercera, inciso f), del Convenio de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia, Segunda Fase, firmado por el gobierno del estado de Jalisco y del Secretario de Educación Pública.
15. Verificar que la SEP mantuvo las Aulas ASA en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, y que se encontraron aseguradas, y que en caso de siniestro se haya efectuado el reporte ante la compañía aseguradora y la recuperación correspondiente, en cumplimiento a los artículos 5 y 55, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 56-A, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP).

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

El RISEP expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de enero de 2005 y vigente para el ejercicio 2008, y el Manual de Organización General de la SEP expedido el 16 de junio de 2008, no establecen dentro de sus atribuciones, la obligación de que las unidades administrativas son las responsables de fiscalizar, validar y tramitar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto previo a su pago, como se llevó a cabo durante el ejercicio de la Cuenta Pública 2008.

Al respecto, con la circular número OM.-0172 del 26 de marzo de 2008, emitida por el Oficial Mayor con el visto bueno de la C. Secretaria de Educación Pública, se justificó que las atribuciones y funciones a que se hace referencia el párrafo anterior, tienen su vigencia a partir del mes de marzo de 2008, sin embargo, la entidad fiscalizada no demostró que el RISEP y el Manual de Organización General de la SEP fue modificado y publicado en el DOF para que produzcan los efectos jurídicos correspondientes, en relación a las obligaciones informadas.

Lo anterior en incumplimiento de los artículos 18 y 19 de la LOAPF, 5, fracción XI, del RISEP y 4 de la LFPA.

No se emiten acciones, a efecto de evitar duplicidad en su atención ya que éstas se promovieron en el informe de la Auditoría 244 denominada “Asesoría y Capacitación para la operación de Programas” relativa a la Cuenta Pública 2008.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Se constató que el Manual de Organización de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) fue expedido por la entonces titular de la Secretaría de Educación Pública el 2 de julio de 2008, se encuentra registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP, con el número 9426 en el Libro I de los que tiene a su cargo el Departamento de Compilación y Registro de la referida Dirección, en el citado manual se establecen las funciones de los servidores públicos que intervienen en la operación de control y el ejercicio del gasto, fue difundido mediante atentas notas a las diferentes áreas adscritas a la DGME, en cumplimiento de los artículos 19 de la LOAPF, y 5, fracción XI, del RISEP.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Se comprobó que el Manual de Procedimientos de la DGME se encontró vigente para el ejercicio 2008, sin embargo, mediante la Nota Informativa del 29 de septiembre de 2009 la Dirección de Gestión y Operación informó que “(...)es preciso subrayar que, pese a que el Programa Enciclomedia no cuenta con una estructura orgánica formal, la Dirección de Planeación y Seguimiento está trabajando, conjuntamente con el personal a cargo del Programa Enciclomedia, en un esbozo de los procedimientos que regularán la operación de dicho Programa(...); y “(...)que la Dirección General de Materiales Educativos está en proceso de reestructuración orgánica funcional, y que está contemplada en la creación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Informática Educativa (CNDIE). En este

contexto cabe mencionar que el CNDIE cobijará las actividades que actualmente se desarrollan en el marco de la operación del Programa Enciclomedia. Por lo anterior, una vez autorizada la propuesta en cuestión, se procederá a la elaboración de los procedimientos que regulen la operación de los programas que promuevan el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en este caso Enciclomedia(...)". Por los argumentos vertidos anteriormente, no se genera acción alguna, de conformidad con lo señalado en el artículo 19 de la LOAPF, 5, fracción XI; 7, fracción III, del RISEP, 8, fracciones I y II, del RLFPRH.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, comparadas con las del Estado del Ejercicio del Presupuesto, correspondiente a todo el Programa E001 Enciclomedia, no presentaron diferencias en el presupuesto autorizado, modificado y ejercido como se muestra en el cuadro siguiente:

COMPARACIÓN DE CIFRAS DE CUENTA PÚBLICA Y ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

PROGRAMA E001 ENCICLOMEDIA

(Miles de pesos,)

Concepto	Original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Economía
CHPF	4,937,053.1	3,287,853.9	2,325,954.7	5,898,952.3	5,898,677.8	274.5
EEP	4,937,053.1	3,287,853.9	2,325,954.7	5,898,952.3	5,898,677.8	274.5
DIFERENCIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por la DGAPyRF.

Lo anterior cumplió los artículos 92 y 93 de la LFPRH; 234, 242 y 273 de su reglamento.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Se comprobó que la Unidad de Política y Control Presupuestario, adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio número 307-A-2769 del 28

de diciembre de 2007, comunicó a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias de la Administración Pública Federal que la distribución del presupuesto aprobado y los calendarios de presupuesto autorizado para el ejercicio 2008, estará disponible a más tardar el 2 de enero de 2008 en el Portal de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desagregados por dependencia. Como resultado, la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2008 su presupuesto por unidad responsable por 173,497,800.0 miles de pesos, monto que incluye el importe del rubro sujeto a revisión correspondiente al Programa E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria", en cumplimiento de los artículos 23 y 44, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y 22, fracción IX, inciso b), de su reglamento.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Se constató que la DGME durante el ejercicio de 2008 gestionó ampliaciones y reducciones por 3,189,071.7 y 2,296,945.4 miles de pesos, respectivamente, con cargo a la partida 3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros" Programa E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria", soportadas con los Oficios de Afectación Presupuestaria, estos últimos autorizados por la SHCP, de conformidad con los artículos 57 al 60 de la LFPRH, y 92 al 97 de su reglamento.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Se verificó que mediante el oficio núm. 712/0104/2008 del 26 de marzo de 2008, la SEP remitió a la Secretaría de Economía el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) para el ejercicio 2008, en el cual se incluyó la partida 3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros" con cargo al programa E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria", de conformidad con los artículos 20 y 21 de la LAASSP y 13-B de su reglamento.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

Los recursos disponibles en el 2008, para el Programa E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria", con cargo a la partida 3414 "Subcontratación de servicios con terceros", ascendieron a 6,842,500.7 miles de pesos, los cuales se integran por 5,950,374.4 miles de pesos (4,925,829.9 miles de pesos, del presupuesto original autorizado para 2008 de la mencionada partida y 1,024,544.5 miles de pesos,

del remanente del Acuerdo de Ministración núm. 801.1.-316 (07) del 21 de diciembre de 2007), más ampliaciones presupuestarias netas por 892,126.3 miles de pesos.

Asimismo, se comprobó que de estos recursos disponibles únicamente se aplicaron al “Programa Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria”, 4,940,350.8 miles de pesos (4,517,685.1 miles de pesos, de 2008 y 422,665.7 miles de pesos, de 2007), 1,300,000.0 miles de pesos, se mantienen a septiembre de 2009, en un depósito en la TESOFE a favor de la SEP ya que se destinará para cubrir los compromisos del ejercicio de 2009 derivado de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios del Programa Enciclomedia, (la suma de estos importes corresponden a la muestra auditada 6,240,350.8 miles de pesos), 601,878.8 miles de pesos, que se destinaron para el finiquito de 2007 del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria y 271.1 miles de pesos, que corresponden a economías.

Es preciso señalar que durante 2008 la SEP solicitó ampliaciones de recursos por 1,965,616.1 miles de pesos, con la finalidad de dar cumplimiento al programa “Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria”, no obstante, durante el transcurso de ese ejercicio, la entidad fiscalizada realizó transferencias por 1,073,171.2 miles de pesos, a otras unidades administrativas y órganos desconcentrados con la finalidad de coadyuvar a la consecución de las metas y programas de éstos.

Lo anterior denota que la SEP no realizó un manejo adecuado del presupuesto por los recursos del Programa Enciclomedia para el ejercicio de 2008, ya que éstos se solicitan con la justificación de que serían aplicados a un programa prioritario, cuando finalmente, los destinó a programas no prioritarios de otras unidades y organismos, para cubrir sus capítulos de servicios personales, gastos de operación e inversión.

Estos movimientos se han hecho una práctica constante con la finalidad de reasignar recursos en otras unidades administrativas y partidas de gasto que originalmente no se programaron en el presupuesto y por ende la Cámara de Diputados conoce el destino final de los recursos hasta la presentación de la Cuenta Pública correspondiente.

Como se puede apreciar, existe un amplio margen de discrecionalidad por parte de la SEP para destinar montos a otros rubros de manera arbitraria, en inobservancia a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Lo anterior incumplió el artículo 1, párrafo segundo, de la LFPRH.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión para que en el Proyecto de Presupuesto enviado a la H. Cámara de Diputados para su aprobación, considere en cada unidad responsable del Ramo 11 los importes de acuerdo con las necesidades reales de cada unidad administrativa que conforma la estructura de la SEP, con objeto de hacer eficiente la asignación de recursos, la calidad del gasto público, el control y la transparencia para la rendición de cuentas, en cumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-9-11100-02-0274-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no realizaron un manejo adecuado presupuestal de los recursos del Programa Enciclomedia para el ejercicio de 2008, ya que dichos recursos se solicitan con la justificación de que serían aplicados a un programa prioritario cuando finalmente, los destinaron a programas no prioritarios de otras unidades y organismos, en los capítulos de servicios personales, gastos de operación e inversión. Cabe señalar que estos movimientos se han convertido en una práctica constante para reasignar recursos en otras unidades administrativas y partidas del gasto que originalmente no se

programaron en el presupuesto y, por ende, la Cámara de Diputados conoce el destino final de los recursos en forma posterior a su aplicación, lo que denota la existencia de un amplio margen de discrecionalidad por parte de la SEP para destinar montos a otros rubros de manera arbitraria, en inobservancia de los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, en incumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Mediante el Acuerdo de Ministración 801.1.-249(08) del 30 de diciembre de 2008, el Subsecretario de Egresos de la SHCP solicitó a la Tesorería de la Federación que se ministraran 4,456,700.0 miles de pesos a favor de la Secretaría de Educación Pública, para el cumplimiento de diversos programas presupuestarios autorizados para el ejercicio fiscal 2008, y en el que se indica: "(...)los recursos que se solicitan se deberán depositar en la Tesorería de la Federación a favor de la Secretaría de Educación Pública, conforme a las disposiciones y mecanismos presupuestarios que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...en tanto es regularizado dicho acuerdo, el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de esta Secretaría quedará registrado como deudor diverso ante esa Tesorería de la Federación(...)".

Al efecto, la Unidad de Política y Control Presupuestario autorizó ampliaciones líquidas por 1,300,000.0 miles de pesos, mediante el oficio núm. 307-A.-2560 del 31 de diciembre de 2008, donde se estableció "(...)un esquema de cierre presupuestario consistente en previsiones de recursos basados en acuerdos de ministración que permiten realizar un cierre de flujo de caja una vez que se tienen los resultados de los ingresos y de las entidades en el mes de enero... para tales propósitos se establece el presente mecanismo presupuestario, que considera como devengo de los recursos a partir de los contratos multianuales de servicio como documentación justificativa, y las facturas que presentan los proveedores al momento del pago en el 2009, como documentación comprobatoria, lo anterior, para cumplir el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza de aprendizaje(...)", lo que "(...)permitirá coadyuvar al cumplimiento de los compromisos que implica cubrir los pagos pactados por el Gobierno Federal en el marco del Programa Enciclomedia a partir de los Contratos Multianuales de Servicios(...)". Al respecto, la SEP registró como devengados los 1,300,000.0 miles de pesos (importe de la muestra auditada), para cubrir los compromisos anuales de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios del Programa Enciclomedia de acuerdo con el esquema planteado y

aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), importe que quedó a disposición de la Secretaría de Educación Pública en la Tesorería de la Federación.

El mecanismo presupuestario que la SHCP estableció y que considera como “(...)devengo de los recursos a partir de los contratos multianuales de servicio como documentación justificativa, y las facturas que presentan los proveedores al momento del pago en el 2009, como documentación comprobatoria(...)”, lo cual se realizó incumpliendo al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que en su artículo 66 indica: “(...)que las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados(...)”, en su fracción I, “(...)que correspondan a compromisos efectivamente devengados(...)” fracción III, “...se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes(...)”. Por lo tanto, la SHCP contrapuso lo que dispone el citado ordenamiento normativo, lo cual está fuera del alcance de sus atribuciones, ya que los 1,300,000.0 miles de pesos, a la fecha de la auditoría no estaban devengados, y se debieron considerar como economías.

Además, lo anterior provocó que las cifras presentadas como presupuesto ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 por 1,300,000.0 miles de pesos, en la Actividad Prioritaria E001 “Programa Enciclomedia”, no correspondan con la verdad ya que no están devengados y debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Lo anterior incumplió los artículos 54 de la LFPRH; 66, fracciones I y III, 234 y 242 de su reglamento; 109 del RLSTF y 62, fracción XXXVII, del RISHCP.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-03-001 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se proporcione el reintegro a favor de la Tesorería de la Federación por 1,300,000.0 miles de pesos, que no estaban devengados al 31 de diciembre de 2008, en cumplimiento de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 66, fracciones I y III, 234 y 242 del Reglamento de la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y 62, fracción XXXVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-9-06110-02-0274-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión consideraron como devengo de los recursos a partir de los Contratos Multianuales de Servicio como documentación justificativa, y las facturas posteriormente presentadas por los proveedores al momento del pago de los servicios devengados en 2009, como documentación comprobatoria, ya que los 1,300,000.0 miles de pesos, a la fecha de la auditoría (octubre 2009), no estaban devengados, y se debieron considerar como economías, lo que provocó que las cifras presentadas como presupuesto ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 por 1,300,000.0 miles de pesos, en la Actividad Prioritaria E001 "Programa Enciclomedia", no correspondan con la verdad, ya que no están devengados y debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, en incumplimiento de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracciones I y III, 234 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y 62, fracción XXXVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Se comprobó que mediante 384 cuentas por liquidar certificadas con cargo presupuestal a la partida 3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros" se cubrieron pagos por 4,940,350.8 miles de pesos, con cargo a la unidad responsable 311 "Dirección General de Materiales Educativos", por concepto de Equipamiento, Instalación, Configuración y Puesta en Operación, Disponibilidad de Equipos Enciclomedia en las Aulas MMS, Servicios de Atención, Soporte Técnico y Seguimiento de Aulas MMS y ASA, y se contó para tal efecto con su documentación justificativa y comprobatoria del gasto (contratos, facturas), mediante seis conceptos de pago, como se muestra a continuación:

**PAGOS EFECTUADOS CON CARGO
A LA PARTIDA 3414 "SUBCONTRATACIÓN
DE SERVICIOS CON TERCEROS"**

Concepto de pago	Importe Miles de pesos,
Equipamiento, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos Enciclomedia	6,342.2
Disponibilidad de Equipos Enciclomedia en aulas MMS	4,866,202.1
Penalizaciones aplicadas a los prestadores de servicio por la no disponibilidad de aulas MMS reintegradas a la TESOFE	19,072.4
Topitel (Servicios de Atención, Soporte Técnico y Seguimiento MMS)	44,894.2
Topitel (Servicios de Atención, Soporte Técnico y Seguimiento ASA)	3,833.4
Topitel (Servicios de Seguimiento de Instalación MMS)	6.5
TOTAL	4,940,350.8

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas
proporcionadas por la DGAPyRF y la DGME.

Lo anterior en cumplimiento de los artículos 66, fracción III, del RLFPRH; 29-A del CFF; cláusulas 10.3, "Obligación de pagar la Tarifa MMS", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios y 5.2, "Tarifa SS-ASA y Tarifa SS-CMR-ASA, 6.2, "Tarifa SS-MMS", 7.2, "Tarifa SI-MMS", y 15.2, "Obligación de pagar la Tarifa", del Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la SEP y TOPTTEL, S. de R.L. de C.V., y Technidata, S.A. de C.V.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

El pago por 6,342.2 miles de pesos, corresponde al concepto de Equipamiento, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de 1,265 Aulas MMS instaladas por el prestador de servicios Accesorios y Suministros Informáticos, S.A. de C.V., en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, como se muestra a continuación:

**AULAS MMS EQUIPADAS E INSTALADAS POR EL PRESTADOR
DE SERVICIOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V.**

Contrato núm.	Año de Instalación	Entidad Federativa	Núm. de aulas
67.PE.2005-2010	2006	Baja California Sur	10
		Sinaloa	138
		Sonora	96
62.PE.2005-2010		Chihuahua	416
		Durango	185
		Nayarit	1
Subtotal aulas 2006			846
67.PE.2005-2010	2007	Sinaloa	4
62.PE.2005-2010		Sonora	3
		Chihuahua	131
		Durango	252
Subtotal aulas 2007			390
62.PE.2005-2010	2008	Chihuahua	12
		Durango	17
Subtotal aulas 2008			29
Total Aulas MMS Equipadas e Instaladas			1,265

FUENTE: Base de datos de Aulas Instaladas y Actas Circunstanciadas de Inicio de Operación de Aulas MMS.

La fecha máxima de instalación de las 1,265 Aulas MMS se programó para junio 2006, como consta en el Anexo 26, "Cronograma", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, sin embargo, el prestador de servicio la llevó a cabo con periodos de desfase de 3 a 36 meses, en detrimento del objetivo del Programa.

Mediante el oficio sin número del 29 de septiembre de 2009, la Dirección de Gestión y Operación señaló que realizará una revisión a todas y cada una de las actas de instalación de las aulas MMS, con

el fin de constatar en su caso, las presuntas irregularidades o incumplimientos, de los que en caso de detectarse pagos en exceso podrán ser requeridos de inmediato.

Sin embargo, a la fecha del cierre de la auditoría (octubre 2009), la SEP no proporcionó evidencia documental de haber disminuido del pago de 6,342.2 miles de pesos, las penalizaciones por el desfase de 3 a 36 meses en el Equipamiento, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de 1,265 Aulas MMS.

Lo anterior incumplió el Anexo 26, "Cronograma", las cláusulas 4.4, Equipamiento, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos Enciclomedia en las Aulas MMS. "(...) a) A partir del Día siguiente a la fecha de celebración del presente Contrato, el Prestador deberá iniciar el Equipamiento, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos Enciclomedia en todas y cada una de las Aulas que reúnan la condición de Aulas Listas, de conformidad con el Cronograma Detallado de Instalación (...)", 4.9, Cumplimiento del Cronograma "(...) Inmediatamente después de la firma del Contrato, el Prestador comenzará de inmediato las actividades que se requieran o resulten necesarias para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato, y las continuará cumpliendo de conformidad con el Cronograma, de tal manera que se alcance la Fecha de Inicio del Servicio de cada Aula MMS, a más tardar en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de que se trate, conforme al Cronograma (...)", y 13.2, Penalidades, "(...) el prestador pagará, por concepto de pena convencional(...)" "(...) por las demoras e incumplimientos en que incurra el prestador (...)" "(...) por la demora en alcanzar la Fecha de Inicio del Servicio de un Aula MMS a más tardar en la Fecha Programada del Inicio del Servicio de dicha Aula MMS, el Prestador pagará a la Secretaría una pena convencional por cada Día de Demora, una cantidad igual al equivalente al punto cinco por ciento (0.5%) de la Tarifa MMS Diaria más el correspondiente IVA (...)", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios; los artículos 53 de la LAASSP y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-03-002 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que la Secretaría de Educación Pública aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por la no aplicación de las penalizaciones por el equipamiento, instalación, configuración y puesta en operación de las 1,265 aulas MMS que se llevó a cabo con periodos de desfase de 3 a 36 meses y de

las que se efectuó un pago por 6,342.2 miles de pesos, en cumplimiento de las cláusulas 4.4, Equipamiento, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos Enciclomedia en las Aulas MMS, 4.9, Cumplimiento del Cronograma, 13.2, Penalidades, Anexo 26, Cronograma, de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 56-A, párrafos segundo y tercero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-9-11100-02-0274-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no aplicaron las penalizaciones ni realizaron una adecuada supervisión del servicio por el concepto de Equipamiento, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de 1,265 Aulas MMS instaladas por el prestador de servicios Accesorios y Suministros Informáticos, S.A. de C.V., lo que provocó que la instalación de estas aulas MMS se llevara a cabo con periodos de desfase de 3 a 36 meses, lo que va en detrimento del objetivo del programa, en incumplimiento del Anexo 26, "Cronograma", las cláusulas 4.4, Equipamiento, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos Enciclomedia en las Aulas MMS, 4.9, "Cumplimiento del Cronograma", y 13.2, "Penalidades", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 56-A, párrafos segundo y tercero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

Durante el ejercicio de 2008 la DGME realizó pagos por 4,866,202.1 miles de pesos, por concepto de Disponibilidad de Equipos Enciclomedia Aulas MMS (renta de equipo), correspondientes a la totalidad de aulas instaladas y facturadas (125,556) al 31 de diciembre de 2008, los pagos se efectuaron a mes vencido y de conformidad con las tarifas para el pago de Disponibilidad que de forma mensual están establecidas en los contratos respectivos, al respecto, se constató que las facturas contaron con los requisitos fiscales.

Si bien es cierto que la DGME durante el ejercicio de 2008 efectuó el pago a los prestadores de servicios por concepto de Disponibilidad de Equipos Enciclomedia Aulas MMS, también lo es que estos pagos los realizó de acuerdo con los reportes de facturación que emite la Mesa de Servicios y Control de Calidad (MSC), por concepto de aulas disponibles, sin embargo, la DGME no corroboró la veracidad de la información plasmada en éstos, ya que carece de mecanismos de comprobación, supervisión y verificación que le permitan constatar que los reportes generados por la MSC y proporcionados a la Dirección de Gestión y Operación, corresponden a los periodos en que realmente las Aulas MMS (5° y 6° año de primaria) se encontraron disponibles y operando, situaciones que originan que no se tenga la certeza de que los servicios pagados en cada periodo correspondieron a lo realmente devengado.

Al respecto la Dirección de Gestión y Operación, adscrita a la DGME mediante el oficio número DGO/755/2009 señaló que "(...) no valida pagos por conceptos de disponibilidad o penalizaciones, lo que ejecuta es el seguimiento al trámite de pago respecto a las facturas presentadas por las empresas contratadas para la prestación de servicios de infraestructura de las Aulas MMS (...)".

No obstante lo anterior, la unidad requirente de los servicios está obligada a comprobar, supervisar y verificar que antes de realizar un pago se corrobore que los servicios se encuentren efectivamente devengados.

Lo anterior incumplió los artículos 66, fracción I, 242, del RLFPRH y 56-A, párrafo segundo y tercero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cláusula 2, "Objeto del Contrato", "(...) A) poner a disposición de la Secretaría, en cada una de las Aulas, los Equipos Enciclomedia y demás infraestructura necesaria, así como la Paquetería de Software, a fin de

que las Aulas MMS estén Disponibles y Operando y dichos Equipos Enciclomedia, infraestructura y Paquetería de Software puedan ser utilizados sin interrupciones por el Docente del Aula para el adecuado uso y aplicación del Software Enciclomedia (...)” de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios celebrados con los Prestadores de Servicios.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que la información sea validada para realizar la conciliación y depuración de los reportes emitidos por la Mesa de Servicios y Control de Calidad, con el fin de tener la certeza de que los servicios pagados en cada periodo correspondan a lo realmente devengado, en términos de lo que al efecto dispongan los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios correspondientes, los artículos 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 56-A, párrafos segundo y tercero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1

Se observó que al 31 de diciembre de 2008 existen tres aulas MMS que no se habían instalado, al respecto, la DGME, mediante el oficio sin número del 29 de septiembre de 2009 manifestó que ha realizado las gestiones conducentes ante el prestador del servicio Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de P., de R.L. de C.V., a fin de recopilar las constancias relativas a las actas de instalación de las aulas.

Sin embargo, a la fecha de la conclusión de la auditoría (octubre 2009), la SEP no presentó la documentación que acredite la fecha real de instalación de las tres aulas, el cobro de las

penalizaciones por 1.9 miles de pesos (importe determinado del 30 de junio de 2006 al 31 de octubre de 2009), más el IVA y los cargos financieros que en su caso, se haya hecho acreedor el prestador del servicio.

Lo anterior incumplió el Anexo 26, "Cronograma", las cláusulas 4.4, Equipamiento, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos Enciclomedia en las Aulas MMS. "(...) a) A partir del Día siguiente a la fecha de celebración del presente Contrato, el Prestador deberá iniciar el Equipamiento, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos Enciclomedia en todas y cada una de las Aulas que reúnan la condición de Aulas Listas, de conformidad con el Cronograma Detallado de Instalación (...)", 4.9, Cumplimiento del Cronograma "(...) Inmediatamente después de la firma del Contrato, el Prestador comenzará de inmediato las actividades que se requieran o resulten necesarias para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato, y las continuará cumpliendo de conformidad con el Cronograma, de tal manera que se alcance la Fecha de Inicio del Servicio de cada Aula MMS, a más tardar en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de que se trate, conforme al Cronograma (...)", y 13.2, Penalidades, "(...) el Prestador pagará, por concepto de pena convencional (...)" "(...) por las demoras e incumplimientos en que incurra el prestador (...)" "(...) por la demora en alcanzar la Fecha de Inicio del Servicio de un Aula MMS a más tardar en la fecha programada del inicio del Servicio de dicha aula MMS, el prestador pagará a la Secretaría una pena convencional por cada Día de Demora, una cantidad igual al equivalente al punto cinco por ciento (0.5%) de la Tarifa MMS Diaria más el correspondiente IVA (...)", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-03-003 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que la Secretaría de Educación Pública aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la instalación de las tres aulas, y en su caso, la aplicación de las penalizaciones por 1.9 miles de pesos, más IVA, más las cargas financieras calculadas desde la fecha en que se programó instalar (30 de junio de 2006) hasta la fecha de la conclusión de la auditoría (octubre 2009) a que se haya hecho acreedor el prestador de servicios Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de P., de R.L. de C.V., en cumplimiento de las Cláusulas 4.4, Equipamiento, Instalación, Configuración y Puesta

en Operación de los Equipos Enciclomedia en las Aulas MMS, 4.9, "Cumplimiento del Cronograma", 13.2, Penalidades, Anexo 26, "Cronograma", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

En relación con las 125,556 aulas instaladas en el interior de la República Mexicana, se constató que durante el ejercicio de 2008 la DGME aplicó penalizaciones por 19,072.40 miles de pesos, soportadas mediante Notas de Crédito a favor de la Tesorería de la Federación por concepto de Día de Aula MMS No Disponible ocasionadas por fallas en software y hardware, determinadas por cada día de atraso en que las aulas no estuvieron disponibles, siempre y cuando se haya excedido el plazo de atención de 48 horas para aulas urbanas y 72 para aulas rurales, el cálculo de los días se realizó a partir del momento de la canalización de la MSC a los prestadores de servicios hasta la fecha en que el Incidente relativo a dicho Ticket quedó Resuelto y Cerrado.

Si bien durante el ejercicio de 2008 la DGME efectuó la penalización por cada Día de Aula MMS No Disponible por fallas en software y hardware, también lo es que los proveedores de servicios resolvieron cada uno de los incidentes de 1 a 199 días que multiplicado por los 10,727 tickets que se levantaron en dicho ejercicio se traduce en 127,541 Días de Aula MMS No Disponible, como se muestra a continuación:

CÁLCULO DE DÍAS DE AULAS NO DISPONIBLES DURANTE 2008

Proveedor	Entidad Federativa	Días de Aula MMS No Disponible
ASISA	Baja California	1,219
	Baja California Sur	211
	Chihuahua	29,315
	Nayarit	143
	Sinaloa	219
	Sonora	653
CEPRA	Michoacán	25,417
INTERCONECTA	Coahuila	1,436
	Distrito Federal	2,065
	Morelos	3
	Nuevo León	1,632
	Puebla	2,450
	Tabasco	2,726
	Tamaulipas	546
	Tlaxcala	32
MAINBIT	Aguascalientes	355
	Guerrero	1,659
	Oaxaca	3,090
	Yucatán	785
	Zacatecas	502
TED	Campeche	1,173
	Chiapas	4,796
	Estado de México	3,227
	Quintana Roo	259
	Veracruz	4,736
THEOS	Colima	784
	Guanajuato	5,653
	Hidalgo	932
	Jalisco	25,203
	Querétaro	5,433
	San Luis Potosí	887
Total de días de aulas no disponibles durante 2008		127,541

FUENTE: Notas de crédito y reportes de detalle de penalizaciones (días escolares).

La DGME no contó con mecanismos que permitan validar y cuantificar los días en que efectivamente las Aulas MMS no estuvieron operando, a efecto de constatar que los montos por las penalizaciones a que se hacen acreedores los prestadores de servicios son confiables.

Al respecto, la Dirección de Gestión y Operación manifestó mediante los oficios núms. DGO/755/2009 y DGO/769/2009 que "(...) en lo relativo al procedimiento para validar penalizaciones, es de insistir que no lleva a cabo dicha actividad, lo que realiza es el trámite de pago(...); y "(...) la SEP a través del Programa Enciclomedia no se encuentra obligada a validar los tickets que son reportados a la MSC, toda vez que dentro de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios no se estipula en ninguna de sus cláusulas, el que se tenga que validar los tickets (...)", respectivamente, lo que propicia opacidad en la determinación y aplicación de las penalizaciones a los Prestadores de Servicios.

Lo anterior incumplió las cláusulas 2, Objeto del Contrato, "(...) Atender y resolver con prontitud y diligencia todos y cada uno de los incidentes que se presenten en las aulas MMS (...); 6.5, Incidentes en las aulas MMS, "(...) El prestador se obliga a reparar, remplazar o restituir, a su propia costa, aquellos Equipos Enciclomedia que sufran cualquier descompostura, daño, desconfiguración, malfuncionamiento, falla, destrucción, incidente, siniestro o problema de cualquier naturaleza en la operación normal de cualquier componente de los Equipos Enciclomedia durante la vigencia del presente contrato(...)" "(...)dentro de los plazos y en los términos que se establecen en el Anexo 11; 12.1, Contenido y Fecha de Emisión de las Facturas, "(...)el prestador deberá entregar a la Secretaría a más tardar el séptimo Día de cada mes, una factura por los Servicios Prestados durante el mes anterior deduciendo en todo caso el importe de las penalidades que hubieren resultado durante el mes de que se trate y absteniéndose de incluir en la factura el importe relativo a aquellas Aulas MMS que no estuvieron Disponibles y Operando (...); 13.2, "Penalidades", inciso 2), "(...) el prestador pagará, por concepto de pena convencional (...)" "(...) por las demoras e incumplimientos en que incurra el Prestador (...)" "(...) por cada Día de Aula MMS No Disponible, una cantidad igual al equivalente al cinco por ciento (5%) de la Tarifa MMS Tarifa MMS Diaria más el correspondiente IVA (...); Anexo 11, Procedimiento, Plazos y Términos para la Atención y Resolución de Incidentes, "(...) la Mesa de Servicio del Prestador recibe la información relativa al incidente y registra el número de Ticket (NT) y remite la tarea a su área técnica y comunica los datos para que, de ser necesario, se realice una visita directa de soporte técnico a la Escuela donde ocurrió el incidente. A partir de ese momento se inicia el plazo para atender y Resolver el Incidente, que será de cuarenta y ocho (48) horas para las Aulas MMS Urbanas y setenta y dos (72) horas para las Aulas MMS Rurales(...)", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, los artículos 53 y 55 de la LAASSP, 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión que permitan validar y cuantificar que los días de no disponibilidad de las aulas MMS ocasionadas por fallas en software y hardware sean verídicos, a efecto de evitar pagos en exceso, en términos de lo que al efecto dispongan los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios correspondientes; los artículos 53 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1

Con el análisis de los reportes de incidentes canalizados a la MSC con el concepto de Daños y Robos a los Equipos Enciclomedia 5° y 6° Año de Primaria, en los años de 2006 a 2008, se determinó que a la fecha de la auditoría (octubre 2009), se encuentran con el estatus de ticket: cerrado, resuelto y abierto, como se muestra en el cuadro siguiente:

INCIDENTES GENERADOS DURANTE LOS EJERCICIOS 2006 A 2008

<i>Año</i>	<i>Estatus del ticket</i>	<i>Cantidad casos (Tickets)</i>	<i>Días de no disponibilidad</i>	<i>Importe de la no disponibilidad (miles de pesos,)</i>	<i>5% penalización (miles de pesos,) s/g Contrato</i>	<i>Importe total Pagado en exceso (miles de pesos,)</i>
2006	Tickets cerrados	189	72,126	6,410.7	320.5	6,731.3
2007		586	116,158	10,474.3	523.7	10,998.0
2008		548	89,323	8,235.2	411.8	8,646.9
	Subtotal	1,323	277,607	25,120.2	1,256.0	26,376.2
2008	Tickets abiertos	563	251,383	21,816.5	1,090.8	22,907.3
2006		8	8,782	786.0	39.3	825.3
2007		366	276,573	25,058.7	1,252.9	26,311.7
	Subtotal	937	536,738	47,661.2	2,383.0	50,044.3
2006	Tickets resueltos	183	195,830	17,816.7	890.8	18,707.6
2007		372	327,205	30,261.7	1,513.1	31,774.8
2008		308	137,033	12,939.5	647.0	13,586.5
	Subtotal	863	660,068	61,017.9	3,050.9	64,068.9
	Total	3,123	1,474,413	133,799.3	6,689.8	140,489.4

FUENTE: Base de datos proporcionada por la MSC correspondiente a Incidentes generados de 2006 a 2008.

Con el análisis efectuado a los incidentes generados durante los ejercicios 2006 a 2008, se determinó lo siguiente:

- Existen 1,323 tickets con estatus de *cerrado*, los cuales fueron resueltos por los prestadores de servicios, en periodos que oscilan de 30 a 960 días, calculados a partir del tercer día siguiente de la fecha en que el aula MMS tiene la condición de Aula MMS No Disponible y la fecha en que el incidente quedó resuelto y cerrado, lo que da como resultado 277,607 días por todas las aulas que no estuvieron disponibles y operando.
- A la fecha de la auditoría (octubre 2009), la DGME reportó 937 tickets con estatus de abierto (no atendido), que presentan un rezago en su atención de 273 a 1,112 días, lo que deriva en un total de 536,738 días por el total de aulas no disponibles.
- Al cierre de la auditoría (octubre 2009), existen 863 tickets con estatus de resuelto, sin embargo, la DGME no proporcionó evidencia documental que acredite la fecha de su resolución, por lo que se infiere que éstos no se han atendido, por lo tanto se computaron los días de aula no disponible, desde la fecha en que la MSC canalizó el ticket al proveedor para su atención al 30 de septiembre de 2009, lo que dio como resultado que hayan transcurrido de 29 a 1,259 días de aula no disponible, lo que arroja un total de 660,068 días por el total de aulas no disponibles.

Además, se observó que en relación con los incidentes (daños y robos) correspondientes a los tickets generados de 2006 a 2008 con estatus de cerrados, abiertos y resueltos, la DGME no proporcionó la documentación que acredite la suspensión del pago de la tarifa MMS a los prestadores de servicios por los periodos de no disponibilidad de las aulas, ni acreditó que se hayan aplicado las penalizaciones correspondientes, lo que ocasiona la generación de pagos en exceso por concepto de aulas no disponibles por 140,489.4 miles de pesos, más IVA y su correspondiente carga financiera.

Como producto de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de los hallazgos arriba señalados, la DGME, el 7 de octubre de 2009, realizó una reunión con la MSC, que tuvo como objetivo revisar el estatus de las aulas MMS, en la que se comprometieron a realizar las siguientes acciones:

- Encomendar al Responsable del Programa Enciclomedia realice la conciliación de los incidentes generados durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 que se ubican dentro del rubro de Daños y Robos (Robos en Aula, Actos Vandálicos, Desastre Natural y Actos imputables a la escuela) con la finalidad de conciliar y constatar el estatus real de los tickets, así como identificar y depurar los tickets.
- Se depurará la base de datos a fin de evitar duplicidad de tickets generados por robo.
- Se corroborará que los incidentes cuenten con soporte documental.
- Se les solicitará por la vía oficial a los proveedores de servicios proporcionen evidencia o en su caso actualicen el estatus que presentan los tickets de robo.
- El personal de la MSC realizará llamadas telefónicas para validar con las escuelas que las aulas robadas han sido repuestas.

De lo anterior se concluye que los prestadores de servicios no cumplieron con el Objeto del Contrato consistente en tener “Aulas MMS Disponibles y Operando”, con el fin de que puedan ser utilizadas sin interrupciones por el Docente del Aula, para el adecuado uso y aplicación del Software Enciclomedia ni con los plazos establecidos de 48 horas para aula urbana y 72 horas para aula rural, en los contratos para la Atención de Incidentes y para resolver y cerrar tickets, lo que va en detrimento de la educación del menor.

Lo anterior incumplió las cláusulas 2, Objeto del Contrato, “(...) Atender y resolver con prontitud y diligencia todos y cada uno de los incidentes que se presenten en las aulas MMS (...)” ; 6.5, Incidentes en las aulas MMS, “(...) El prestador se obliga a reparar, remplazar o restituir, a su propia

costa, aquellos Equipos Enciclomedia que sufran cualquier descompostura, daño, desconfiguración, malfuncionamiento, falla, destrucción, incidente, siniestro o problema de cualquier naturaleza en la operación normal de cualquier componente de los Equipos Enciclomedia durante la vigencia del presente Contrato (...)” “(...) dentro de los plazos y en los términos que se establecen en el Anexo 11; 12.1, Contenido y Fecha de Emisión de las Facturas, “(...) el prestador deberá entregar a la Secretaría a más tardar el séptimo día de cada mes, una factura por los Servicios prestados durante el mes anterior, deduciendo en todo caso el importe de las penalidades que hubieren resultado durante el mes de que se trate y absteniéndose de incluir en la factura el importe relativo a aquellas Aulas MMS que no estuvieron Disponibles y Operando (...)”; 13.2, Penalidades, inciso 2), “(...) el prestador pagará, por concepto de pena convencional (...)” “(...) por las demoras e incumplimientos en que incurra el prestador (...)” “(...) por cada día de Aula MMS No Disponible, una cantidad igual al equivalente al cinco por ciento (5%) de la Tarifa MMS Tarifa MMS Diaria más el correspondiente IVA (...)”; Anexo 11, Procedimiento, Plazos y Términos para la Atención y Resolución de Incidentes, “(...) la Mesa del Servicio del Proveedor recibe la información relativa al incidente y registra el número de Ticket (NT) y remite la tarea a su área técnica y comunica los datos para que, de ser necesario, se realice una visita directa de soporte técnico a la Escuela donde ocurrió el incidente. A partir de ese momento se inicia el plazo para atender y Resolver el Incidente, que será de cuarenta y ocho (48) horas para las Aulas MMS Urbanas y setenta y dos (72) horas para las Aulas MMS Rurales (...)”, de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios y los artículos 53 y 55 de la LAASSP, 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión a efecto de que se cumpla con el contrato que establece mantener el Equipo Enciclomedia en buen estado por parte de los prestadores de servicios sobre los incidentes por concepto de fallas en software y hardware, y por Daños y Robos, con objeto de que dicho equipo instalado en las Aulas MMS esté en condiciones de operación permanente con todos sus componentes, a efecto de que el programa cumpla con su objetivo, en términos de lo que al efecto dispongan los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios correspondientes; los artículos 53 y 55 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-03-004 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que la Secretaría de Educación Pública aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria que acredite el cobro a los prestadores de servicios por la no disponibilidad de los Equipos Enciclomedia por los incidentes ocurridos durante el ejercicio de 2006 a 2008 por concepto de Daños y Robos y presente su respectiva penalización por un monto de 140,489.4 miles de pesos, más IVA, más las cargas financieras calculadas desde la fecha en que no estuvieron disponibles las aulas MMS hasta la fecha de su pago, monto que deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación, en cumplimiento de las cláusulas 2, "Objeto del Contrato", 6.5, "Incidentes en las aulas MMS", 13.2, "Penalidades", inciso 2), 12.1, "Contenido y Fecha de Emisión de las Facturas"; Anexo 11, "Procedimiento, Plazos y Términos para la Atención y Resolución de Incidentes", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, los artículos 53 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

Se identificó que la SEP, en el documento de la Cuenta Pública 2008 denominado BANCO DE INFORMACIÓN “Funciones de Desarrollo Social-Educación” e “Indicadores de Desempeño de Educación Básica”, reportó “(...) El personal del Programa Enciclomedia trabajo, coordinó y verificó, junto con las entidades federativas y proveedores de servicio, la operación del mismo, lo cual permitió atender con oportunidad y eficacia los incidentes reportados, y mantener en operación un número de aulas mayor a lo previsto (125,000 aulas)(...)”, sin embargo, los reportes no son coincidentes con la operación real del ejercicio, ya que de lo observado en párrafos anteriores se desprende que en el ejercicio 2008 las aulas MMS no estuvieron disponibles ni operando los 365 días del año, ya que en ese año se generaron un total de 1,419 incidentes por concepto de daños y robos, que multiplicados por los días de aula no disponible suman un total de 447,739 días de Aula MMS No Disponible al año, cabe mencionar que de estos incidentes a la fecha de la revisión (septiembre de 2009) aún se encuentran 563 en estatus de abierto (sin atender); así como 10,727 tickets que se levantaron por concepto de fallas en software y hardware los cuales fueron resueltos cada uno entre 1 a 199 días, que multiplicados por la cantidad de incidentes, se traduce en 127,541 Días de Aula MMS No Disponible.

De lo anterior se concluye que las cifras que reportó la SEP en los documentos de Cuenta Pública 2008 denominado “Funciones de Desarrollo Social-Educación” e “Indicadores de Desempeño de Educación Básica” no son fidedignas.

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, y 45, párrafo primero, de la LFPRH y 242 de su reglamento.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control y supervisión a efecto de que los reportes que se integren a la Cuenta Pública sean fidedignos, en cumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

La DGME no ha implementado acciones para disminuir los plazos de atención de los incidentes reportados por los usuarios a la MSC, al respecto, la Dirección de Gestión y Operación, adscrita a la DGME, informó mediante el oficio núm. DGO/769/2009 que "(...) el área responsable del Programa Enciclomedia no puede implementar acciones contra casos fortuitos o de fuerza mayor en virtud de ser impredecibles, y el hecho de que los prestadores no atiendan en tiempo sus incidentes, precisamente va en su perjuicio toda vez que son penalizados en el monto de la tarifa mensual pactada (...)".

Sin embargo, el objeto del contrato no estuvo diseñado para aplicar penalizaciones, ni mucho menos tener equipos Enciclomedia fuera de servicio, sino para poseer Aulas MMS que estén Disponibles y Operando para el adecuado uso y aplicación del Software Enciclomedia y de esta manera contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación primaria del país e impactar en el proceso educativo.

Al respecto, se seleccionó una muestra de los incidentes que se resolvieron en el ejercicio 2008 en un periodo mayor a seis meses, con el fin de determinar la cantidad de alumnos de quinto y sexto año de las escuelas primarias que no tuvieron acceso a las herramientas del Programa Enciclomedia (CPU, proyector, monitor, regulador, pizarrón, impresora, Mouse, etc.), donde se determinó lo siguiente:

**ALUMNOS QUE NO CONTARON CON LA HERRAMIENTA DEL PROGRAMA
ENCICLOMEDIA EN EL EJERCICIO 2008**

Entidad	Siniestros (daños y robos) por aula	Promedio de alumnos por grupo	Total de alumnos no beneficiados con el programa
Aguascalientes	15	30	450
Baja California	12	30	360
Baja California Sur	4	30	120
Campeche	12	30	360
Chiapas	32	30	960
Chihuahua	3	30	90
Coahuila	14	30	420
Distrito Federal	24	30	720
Estado de México	409	30	12,270
Guanajuato	69	30	2,070
Guerrero	38	30	1,140
Hidalgo	3	30	90
Jalisco	44	30	1,320
Michoacán	47	30	1,410
Morelos	2	30	60
Nuevo León	3	30	90
Oaxaca	64	30	1,920
Puebla	4	30	120
Quintana Roo	18	30	540
San Luis Potosí	18	30	540
Sinaloa	3	30	90
Sonora	8	30	240
Tabasco	27	30	810
Tamaulipas	12	30	360
Tlaxcala	5	30	150
Veracruz	217	30	6,510
Yucatán	19	30	570
Zacatecas	6	30	180
Total	1,132		33,960

FUENTE: Reporte de incidentes emitidos por la MSC en 2008

De lo anterior se desprende que durante el ciclo escolar 2008-2009, se reportaron 1,132 incidentes que originaron que aproximadamente 33,960 alumnos no contaran con las herramientas del Programa Enciclopedia, lo que va en detrimento del objetivo del programa.

Se concluye que la SEP no ha procurado que el prestador del servicio de la atención de los incidentes con la debida oportunidad y eficacia, con el fin de mantener en operación el 100.0% de las aulas MMS,

ya que sólo se ha limitado a deducir de la factura los días de aula no disponible (penalización), sin que se establezca un plazo máximo perentorio (último plazo) para que el prestador atienda el incidente o en su defecto, analizar la conveniencia de que la SEP rescinda los contratos de prestación del servicio por los reiterados incumplimientos.

Lo anterior incumplió las cláusulas 2, Objeto del Contrato, "(...) Atender y resolver con prontitud y diligencia todos y cada uno de los incidentes que se presenten en las Aulas MMS (...)" 6.5, Incidentes en las aulas MMS, "(...) El prestador se obliga a reparar, remplazar o restituir, a su propia costa, aquellos Equipos Enciclomedia que sufran cualquier descompostura, daño, desconfiguración, malfuncionamiento, falla, destrucción, incidente, siniestro, o problema de cualquier naturaleza en la operación normal de cualquier componente de los Equipos Enciclomedia durante la vigencia del presente contrato (...)" "(...) dentro de los plazos y en los términos que se establecen en el Anexo 11; 6.7, Proactividad del Prestador, "(...) el Prestador deberá notificar a la SEP, por conducto de la MSC, todos los incidentes que detecte, informando las medidas que se dispone adoptar para la resolución de dichos Incidentes, los cuales en todo caso deberán atenderse y Resolverse de conformidad con lo señalado en la cláusula 6.5 (...)" y Anexo 11, Procedimiento, Plazos y Términos para la Atención y Resolución de Incidentes, "(...) la Mesa de Servicio del Prestador recibe la información relativa al Incidente y registra el número de Ticket (NT) y remite la tarea a su área técnica y comunica los datos para que, de ser necesario, se realice una visita directa de soporte técnico a la Escuela donde ocurrió el Incidente. A partir de ese momento se inicia el plazo para atender y Resolver el Incidente, que será de cuarenta y ocho (48) horas para las Aulas MMS Urbanas y setenta y dos (72) horas para las Aulas MMS Rurales(...)", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 56-A, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión a efecto de que evalúe la conveniencia de rescindir los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios por los reiterados incumplimientos de los plazos establecidos para la resolución de incidentes, o, en su defecto, que efectúe una modificación a los contratos, a fin de establecer un plazo

perentorio en su atención para coadyuvar al cumplimiento del objetivo del programa; o bien, implementar una forma nueva de dar este servicio utilizando un mecanismo moderno y ágil para prestar el servicio, en términos de lo que al efecto dispongan los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios correspondientes; los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 56-A, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-9-11100-02-0274-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I, 15, fracción XV, y 88 fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no procuraron que el prestador del servicio dé la atención de los incidentes con la debida oportunidad y eficacia con el fin de mantener en operación el 100.0% de las aulas MMS, ya que sólo se han limitado a deducir de las facturas los días de aula no disponible (penalización), sin que establezcan un plazo máximo perentorio para que el prestador del servicio atienda el incidente o, en su defecto, se analice la conveniencia de que la SEP rescinda los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios por los reiterados incumplimientos.

Lo anterior incumplió las cláusulas 2, "Objeto del Contrato", 6.5, "Incidentes en las Aulas MMS", 6.7, "Proactividad del Prestador", y Anexo 11, "Procedimiento, Plazos y Términos para la Atención y Resolución de Incidentes", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1

Si bien la SEP cuenta con los servicios de la Mesa de Servicios y Control de Calidad (MSC), ésta únicamente realiza el monitoreo correspondiente al Servicio de Atención, Soporte Técnico y Seguimiento de Incidentes de las aulas y registra el encendido del equipo, sin aportar información si efectivamente se está usando y cómo se usa el equipo Enciclomedia, lo que propicia un rezago tecnológico en la enseñanza del aprendizaje de los alumnos, por lo que existe opacidad en cuanto al aprovechamiento óptimo del cumplimiento del objetivo del programa, lo que incumplió los artículos 55 de la LAASSP y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control y supervisión para que se constate el adecuado uso y funcionamiento del equipo Enciclomedia por parte de los alumnos y maestros, para cumplir cabalmente con el objetivo del programa Enciclomedia, en cumplimiento de los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

Durante el ejercicio de 2008, la DGME realizó pagos por 48,734.0 miles de pesos, al proveedor TOPTEL, S.A. de R.L. de C.V., por los Servicios de Atención, Soporte Técnico y Seguimiento de las aulas MMS y ASA y Seguimiento de Instalación de las aulas MMS que brinda la Mesa de Servicios y Control de Calidad (MSC) de los cuales 44,894.2 miles de pesos, corresponden al concepto de monitoreo (Servicios de Atención, Soporte Técnico y Seguimiento) de 125,562 aulas MMS; 3,833.4 miles de pesos, corresponden a 21,434 aulas ASA y 6.4 miles de pesos, por concepto de Seguimiento de Instalación de 28 aulas MMS.

Sin embargo, la DGME no acreditó que los servicios recibidos por la MSC se hayan prestado conforme a lo señalado en el contrato, a efecto de constatar que los reportes que genera la mesa son verídicos, lo anterior deriva de la falta de mecanismos de supervisión y verificación de los servicios contratados, en incumplimiento de los artículos 56-A, párrafos segundo y tercero, del RLAASSP, 66, fracciones I y III, del RLFPRH.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que la unidad responsable del programa verifique que antes de realizar el pago respectivo constate la veracidad de los servicios otorgados (Atención, Soporte Técnico de las aulas MMS y ASA y Seguimiento de Instalación de las aulas MMS), en cumplimiento de los artículos 56-A, párrafos segundo y tercero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1

Se solicitó a la DGRMyS proporcionara una relación de los siniestros ocurridos a las Aulas ASA durante el ejercicio 2008 por concepto de falla “daños y robos”, al respecto, mediante oficio notificó la existencia de 8 siniestros, de los que a la fecha del cierre de la auditoría (octubre 2009) se encuentran en trámite de recuperación, sin embargo, la MSC proporcionó 22 casos de Aulas ASA robadas, como se puede observar los reportes no son congruentes entre sí, lo que denota la falta de un mecanismo de conciliación, aunado a lo anterior, no se cuenta con un inventario preciso de la situación física y funcional en que se encuentran las aulas ASA propiedad de la Secretaría de Educación Pública.

Asimismo, la DGME, mediante el oficio núm. DGO/791/2009, del 24 de agosto de 2009, señaló que no cuenta con una base de datos de las aulas ASA robadas ya que “(...) las entidades no reportan el robo de las aulas y cuando se realiza el trámite ante esta área únicamente remiten en ocasiones copia de las actas ministeriales (...)”.

Cabe hacer mención que, la MSC remite a la DGME los primeros días de cada mes toda la información relativa a incidentes por robo de las aulas ASA, lo que le debe permitir conocer puntualmente este tipo de incidentes, sin embargo, por lo vertido por la SEP, ésta no desarrolla gestión alguna al respecto.

Lo anterior incumplió los artículos 55 de la LAASSP y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión para que las Direcciones Generales de Recursos Materiales y Servicios, de Materiales Educativos y las Secretarías de Educación en los Gobiernos de los Estados realicen conciliaciones periódicas respecto a los siniestros ocurridos a las Aulas ASA, con el fin de efectuar las reclamaciones ante la compañía aseguradora en tiempo y forma, además, de contar con un inventario preciso de la situación física y funcional en que se encuentran las aulas ASA, asimismo, se deberá proporcionar información sobre la diferencia de lo reportado por las direcciones generales de Recursos Materiales y Servicios y la Dirección General de Materiales Educativos, en cumplimiento de los artículos 55 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1

Mediante la nota informativa del 29 de Septiembre de 2009, la DGME señaló que inició el procedimiento de donación de Aulas ASA, el cual se sustenta técnicamente en el razonamiento de que a la SEP le resulta más redituable que las Secretarías de Educación de los Gobiernos de los Estados, brinden el mantenimiento a estas aulas, ya que se traduce en un mayor control de su funcionamiento y a un bajo costo, por lo que se encuentra desarrollando la validación del estado físico y funcional de las citadas aulas, de la que lleva un avance de 18 estados validados, sin embargo, al cierre de la auditoría no le permite conocer el estado actual en que se encuentran, en incumplimiento del artículo 55 de la LAASSP.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión para que se conozca de manera precisa la situación física y funcional en que se encuentran las 21,434 aulas ASA propiedad de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 22 Observación Núm. 1

La SEP no cuenta con lineamientos o, un procedimiento específico en materia de recuperación de las Aulas ASA por conceptos de robo, acto vandálico y desastre natural, a efecto de que las áreas usuarias (responsable del plantel) participen oportuna y adecuadamente en el reporte, atención e integración documental de los siniestros, con el fin de que el área encargada de realizar el trámite de recuperación ante la compañía aseguradora lo efectúe con la eficacia requerida; lo anterior, a efecto de que las áreas usuarias (alumnos y maestros) que cuentan con aulas ASA Enciclomedia reciban los beneficios pedagógicos para lo cual fue creado el programa, en incumplimiento de los artículos 19 de la LOAPF; 8, fracciones I y II, del RLFPRH; y 7, fracción III, del RISEP.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-011 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión a efecto de que se emitan lineamientos o procedimientos específicos en materia de recuperación de las Aulas ASA Enciclomedia por conceptos de robo, acto vandálico y desastre natural, a efecto de que las áreas usuarias participen oportuna y adecuadamente en el reporte, atención e integración documental de los siniestros, con el fin de que el área encargada de realizar el trámite de recuperación ante la compañía aseguradora lo efectúe con la eficacia requerida, a efecto de que las áreas usuarias (alumnos y maestros) que cuentan con aulas ASA enciclomedia reciban los beneficios pedagógicos para lo cual fue creado el programa, procurando su constante actualización, autorización y difusión, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 7, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 1

Como resultado del análisis de la Base de datos proporcionada por la MSC de Tickets generados de 2006 a 2008, se identificó la existencia de 305 tickets por concepto de Daños y Robo, en los que se detectó que la fecha de su generación y atención se realizó el mismo día, inclusive al día siguiente, como se muestra a continuación:

**INCIDENTES POR CONCEPTO DE DAÑOS Y ROBO REPORTADOS
Y CERRADOS EN UN INTERVALO DE CERO A UN DÍA**

Proveedor	Entidad Federativa	Cantidad de siniestros
ASISA	Baja California	4
ASISA	Chihuahua	1
ASISA	Nayarit	2
ASISA	Sinaloa	5
ASISA	Sonora	3
INTERCONECTA	Coahuila	4
INTERCONECTA	Distrito Federal	13
INTERCONECTA	Morelos	13
INTERCONECTA	Nuevo León	11
INTERCONECTA	Puebla	3
INTERCONECTA	Tabasco	11
INTERCONECTA	Tamaulipas	19
INTERCONECTA	Tlaxcala	16
MAINBIT	Aguascalientes	8
MAINBIT	Guerrero	11
MAINBIT	Oaxaca	18
MAINBIT	Yucatán	1
MAINBIT	Zacatecas	3
TED	Campeche	5
TED	Chiapas	2
TED	Estado de México	91
TED	Quintana Roo	3
TED	Veracruz	32
THEOS	Guanajuato	5
THEOS	Hidalgo	7
THEOS	Jalisco	11
THEOS	San Luis Potosí	3
Total		305

FUENTE: Base de datos proporcionada por la MSC correspondiente a Incidentes generados de 2006 a 2008.

Como resultado de lo anterior, existen tickets que por la naturaleza del proceso que se lleva para su atención, no es posible que se hayan resuelto de cero a un día; no son creíbles, tan es así, que se pudo constatar que en el estado de Yucatán durante la verificación física efectuada el pasado 6 de octubre de 2009, en la Escuela “José María Morelos y Pavón”, con clave CCT31DPR0558L, se detectaron dos pizarrones que no funcionaban (con números de serie ATSBFJR003E y ATSBFJR002E), cabe señalar, que fueron reportados con el número de ticket 00771410 del 12 de junio y 851373 del 23 de septiembre de 2009, respectivamente, los cuales a la fecha de la verificación no se encontraron funcionando, durante la visita se levantó el acta correspondiente, de manera alterna se cotejó el estatus de los tickets con lo reportado por la MSC en las bases de incidentes generados al mes de octubre de 2009 constatándose que los tickets se encontraban cerrados, lo cual difiere de la realidad.

Por lo antes expuesto, es necesario que la SEP proporcione la documentación que acredite fehacientemente la fecha en que fueron reportados los 305 tickets por concepto de Daños y Robo, la fecha de resolución y cierre, información que deberá ser validada por la autoridad de la escuela o el docente encargado del Programa Enciclomedia.

Lo anterior incumplió los artículos 55 de la LAASSP y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento, las cláusulas 2, Objeto del Contrato, “(...) Atender y Resolver con prontitud y diligencia todos y cada uno de los Incidentes que se presenten en las Aulas MMS (...)”; 6.5, Incidentes en las Aulas MMS, “(...) El Prestador se obliga a reparar, remplazar o restituir, a su propia costa, aquellos Equipos Enciclomedia que sufran cualquier descompostura, daño, desconfiguración, malfuncionamiento, falla, destrucción, incidente, siniestro o problema de cualquier naturaleza en la operación normal de cualquier componente de los Equipos Enciclomedia durante la vigencia del presente Contrato (...)” “(...) dentro de los plazos y en los términos que se establecen en el Anexo 11; 6.7, Proactividad del Prestador. “(...) El Prestador deberá notificar a la SEP, por conducto de la MSC, todos los incidentes que detecte, informando las medidas que se dispone adoptar para la resolución de dichos Incidentes, los cuales en todo caso deberán atenderse y Resolverse de conformidad con lo señalado en la Cláusula 6.5 (...)”, Anexo 11, Procedimiento, Plazos y Términos para la Atención y Resolución de Incidentes, “(...) la Mesa de Servicio del Prestador recibe la información relativa al Incidente y registra el número de Ticket (NT) y remite la tarea a su área técnica y comunica los datos para que, de ser necesario, se realice una visita directa de soporte técnico a la Escuela donde ocurrió el Incidente. A partir de ese momento se inicia el plazo para atender y Resolver el Incidente, que será de cuarenta y ocho (48) horas para las Aulas MMS Urbanas y setenta y dos (72) horas para las Aulas MMS Rurales (...)”, de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, 6.1, “Servicio de Atención, Soporte Técnico y Seguimiento de Incidentes de las Aulas MMS, apartado (5), inciso b., “(...) En la MSC se deberá llevar un control del Día y la Hora en la que se notificó a la MSC por la Autoridad de la Escuela o el Docente del Aula la

Resolución del Incidente de que se trate, y cerrará el Ticket correspondiente con la fecha y Hora en la que el Incidente fue Resuelto. (...)", del Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la SEP y TOPTEL, S. de R.L. de C.V., y Technidata, S.A. de C.V.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-012 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión a efecto de que se conozca con precisión la fecha en que los usuarios del programa enciclomedia reportan los Incidentes a la MSC, la fecha de resolución y cierre por parte de la autoridad competente y cuente con la documentación que lo acredite, lo anterior en términos de lo que al efecto dispongan los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios correspondientes; los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-03-005 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita a la Secretaría de Educación Pública aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria respecto de la fecha real en que se reportaron los 307 tickets y la fecha de su resolución, información que deberá ser validada por la autoridad de la escuela o docente encargado del Programa Enciclomedia, en cumplimiento de los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento; cláusulas 2, Objeto del

Contrato, 6.5, Incidentes en las Aulas MMS, 6.7, Proactividad del Prestador, Anexo 11, Procedimiento, Plazos y Términos para la Atención y Resolución de Incidentes, de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios y 6.1, Servicio de Atención, Soporte Técnico y Seguimiento de Incidentes de las Aulas MMS, apartado 5, inciso b, del Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la SEP y TOPTTEL, S. de R.L. de C.V., y Technidata, S.A. de C.V. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 24 Sin Observaciones

Las visitas efectuadas en las ciudades de Chihuahua, Chihuahua, Guanajuato, Guanajuato, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Ciudad Victoria, Tamaulipas, La Paz, Baja California Sur, Villahermosa, Tabasco, Mérida, Yucatán, y Guadalajara, Jalisco tuvieron como objetivo central constatar la existencia, la funcionalidad y el manejo de las Aulas Enciclomedia, donde se determinó que:

Respecto de las Aulas MMS y ASA, ubicadas en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, se constató que los usuarios del equipo Enciclomedia llevan un registro (bitácora) de las fallas de cualquier componente de las citadas aulas, las cuales son reportadas a la MSC, este mecanismo se realizó en cumplimiento de las Cláusulas 2, Objeto del Contrato, "(...) Atender y Resolver con prontitud y diligencia todos y cada uno de los Incidentes que se presenten en las Aulas MMS (...)"; 6.5, Incidentes en las Aulas MMS. "(...) El Prestador se obliga a reparar, reemplazar o restituir, a su propia costa, aquellos Equipos Enciclomedia que sufran cualquier descompostura, daño, desconfiguración, malfuncionamiento, falla, destrucción, incidente, siniestro o problema de cualquier naturaleza en la operación normal de cualquier componente de los Equipos Enciclomedia durante la vigencia del presente Contrato (...)" "(...) dentro de los plazos y en los términos que se establecen en el Anexo 11; Anexo 5, "Listado de Aulas", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios y del artículo 55 de la LAASSP.

Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1

Con la verificación física que tuvo lugar en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, se constató que en la Escuela Francisco González Bocanegra las aulas no se encuentran completas, ya que sus componentes fueron robados (5 monitores, 5 proyectores, 5 controles, 4 cables) el pasado 22 de junio de 2009, y al 31 de agosto del mismo año, no habían sido repuestos por el Prestador de Servicios. En la Escuela Juana de Asbaje, el Director de la primaria manifestó que se han presentado fallas en los equipos y que si bien éstos han sido atendidos, también es cierto que en corto tiempo nuevamente presentan problemas, en incumplimiento de las cláusulas 2, Objeto del Contrato, "(...) Atender y Resolver con prontitud y diligencia todos y cada uno de los incidentes que se presenten en las aulas MMS (...)"; 6.5, Incidentes en las aulas MMS, "(...) El prestador se obliga a reparar, remplazar o restituir, a su propia costa, aquellos Equipos Enciclomedia que sufran cualquier descompostura, daño, desconfiguración, malfuncionamiento, falla, destrucción, incidente, siniestro, o problema de cualquier naturaleza en la operación normal de cualquier componente de los Equipos Enciclomedia durante la vigencia del presente Contrato (...)"; "(...) dentro de los plazos y en los términos que se establecen en el Anexo 11; 6.7, Proactividad del Prestador, "(...) El Prestador deberá notificar a la SEP, por conducto de la MSC, todos los Incidentes que detecte, informando las medidas que se dispone adoptar para la resolución de dichos Incidentes, los cuales en todo caso deberán atenderse y resolverse de conformidad con lo señalado en la cláusula 6.5 (...)"; 6.14, Stock de Refacciones, "(...) El Prestador deberá mantener en todo momento un stock de refacciones suficiente a efecto de estar en condiciones de Resolver los Incidentes que se presenten durante la vigencia del presente Contrato en los plazos y términos previstos en el presente Contrato (...)"; Anexo 11, Procedimiento, Plazos y Términos para la Atención y Resolución de Incidentes, "(...) la Mesa de Servicio del Prestador recibe la información relativa al Incidente y registra el número de Ticket (NT) y remite la tarea a su área técnica y comunica los datos para que, de ser necesario, se realice una visita directa de soporte técnico a la Escuela donde ocurrió el Incidente. A partir de ese momento se inicia el plazo para atender y Resolver el Incidente, que será de cuarenta y ocho (48) horas para las Aulas MMS Urbanas y setenta y dos (72) horas para las Aulas MMS Rurales (...)", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, los artículos 55 de la LAASSP y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-013 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,

fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión para que en los casos de robo de los componentes de las aulas MMS los encargados de los planteles informen inmediatamente a la Mesa de Servicios de Control para que se reporte a los prestadores de servicios y estos efectúen la reposición en tiempo y forma, a efecto de garantizar la correcta aplicación y funcionamiento del programa Enciclomedia, en términos de lo que al efecto dispongan los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios correspondientes, y los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-03-006 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que la Secretaría de Educación Pública aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente al robo del Equipo Enciclomedia en San Luis Potosí, San Luis Potosí, información que deberá ser validada por la autoridad de la escuela o docente encargado del Programa Enciclomedia, en incumplimiento de los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento; cláusulas 2, Objeto del Contrato, 6.5, Incidentes en las aulas MMS, 6.14, Stock de Refacciones, Anexo 11, Procedimiento, Plazos y Términos para la Atención y Resolución de Incidentes, de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1

En la verificación física en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, se observó que en la Escuela Praxedis G. Guerrero 2444 si bien había tenido una asignación de ocho aulas de acuerdo al Anexo 5, "Listado de Aulas", únicamente se habían encontrado siete, por lo que el director del turno vespertino manifestó desconocer la situación respecto de este faltante; cabe señalar, que al cierre de esta auditoría la Coordinación Estatal de Tecnología Educativa del Estado de Chihuahua, Chihuahua, no proporcionó información al respecto, en incumplimiento de la cláusula cuarta, inciso e), "(...) El Gobierno del Estado se compromete a: recibir los servicios que contrate y le aporte la "SEP", a través del proveedor o proveedores que le indique, y mantenerlos en los espacios físicos en que sean instalados, destinándolos única y exclusivamente para la operación de "El PROGRAMA" (...)", del Convenio de Coordinación para la operación del Programa Enciclomedia, Segunda Fase, firmado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, Chihuahua y del Secretario de Educación Pública, Anexo 5, "Listado de Aulas", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, y los artículos 55 de la LAASSP y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-014 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión a efecto de que los planteles educativos, las Coordinación Estatales de Tecnologías Educativas en los Estados, y la Dirección General de Materiales Educativos, realicen conciliaciones periódicas a efecto de contar en todo momento con información veraz sobre el número de aulas MMS con que cuenta cada plantel y la situación en que se encuentran (reubicadas, siniestrada, no instalada, etc.), en términos de lo que al efecto dispongan los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios y el Convenio de Coordinación correspondiente, y los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-03-007 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita a la Secretaría de Educación Pública aclarar y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria respecto de la situación física (reubicadas, siniestrada, no instalada, etc.) en que se encuentran las Aula MMS faltantes en el estado de Chihuahua, Chihuahua, información que deberá ser validada por la autoridad de la escuela o docente encargado del Programa Enciclomedia, en cumplimiento de los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 56-A, párrafo segundo, de su reglamento; cláusula cuarta, inciso e), del Convenio de Coordinación para la operación del Programa Enciclomedia, Segunda Fase, signado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, Chihuahua y por el Secretario de Educación Pública, y Anexo 5, Listado de Aulas de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1

En la verificación física a las Aulas de 5° y 6° Año de escuelas primarias en la ciudad de Mérida, Yucatán, se observó que en la escuela primaria con número de CCT 31DPR0558L no funcionan dos pizarrones (con números de serie ATSBFJR003E y ATSBFJR002E), los cuales fueron reportados, con el número de ticket 00771410 del 12 de junio y 851373 del 23 de septiembre de 2009, sin que al cierre de esta auditoría hubiesen sido atendidos.

En la escuela primaria "Luis G. Monzon", con número de CCT 31DPR0124Z, reportó el robo de dos proyectores mediante acta ministerial 000563/2008, asimismo, mediante el formato de Reporte de Servicio con número de folio 98660 la Empresa Mainbit, S.A. de C.V., únicamente instaló el correspondiente al aula de 5° "B", quedando pendiente hasta la fecha del cierre de esta auditoría el del 5° "A".

Lo anterior incumplió las cláusulas 2, Objeto del Contrato, "(...) Atender y Resolver con prontitud y diligencia todos y cada uno de los Incidentes que se presenten en las Aulas MMS (...)"; 6.5, Incidentes en las Aulas MMS, "(...) El Prestador se obliga a reparar, remplazar o restituir, a su propia costa, aquellos Equipos Enciclomedia que sufran cualquier descompostura, daño, desconfiguración, malfuncionamiento, falla, destrucción, incidente, siniestro, o problema de cualquier naturaleza en la operación normal de cualquier componente de los Equipos Enciclomedia durante la vigencia del presente contrato(...)" "(...) dentro de los plazos y en los términos que se establecen en el Anexo 11; 6.7, Proactividad del Prestador, "(...)el prestador deberá notificar a la SEP, por conducto de la MSC, todos los incidentes que detecte, informando las medidas que se dispone adoptar para la resolución de dichos incidentes, los cuales en todo caso deberán atenderse y resolverse de conformidad con lo señalado en la cláusula 6.5(...)"; 6.14, Stock de Refacciones, "(...) El Prestador deberá mantener en todo momento un stock de refacciones suficiente a efecto de estar en condiciones de resolver los incidentes que se presenten durante la vigencia del presente Contrato en los plazos y términos previstos en el presente Contrato(...)"; Anexo 11, Procedimiento, Plazos y Términos para la Atención y Resolución de Incidentes, "(...) la Mesa de Servicio del Prestador recibe la información relativa al incidente y registra el número de Ticket (NT) y remite la tarea a su área técnica y comunica los datos para que, de ser necesario, se realice una visita directa de soporte técnico a la Escuela donde ocurrió el incidente. A partir de ese momento se inicia el plazo para atender y resolver el incidente, que será de cuarenta y ocho (48) horas para las Aulas MMS Urbanas y setenta y dos (72) horas para las Aulas MMS Rurales(...)", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios y del artículo 55 de la LAASSP.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-015 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión a efecto de que se conozca con precisión la fecha en que los usuarios del Programa Enciclomedia reportan los Incidentes a la MSC, la fecha de resolución y cierre por parte de la autoridad competente y cuente con la documentación que lo acredite, en términos de lo que al efecto dispongan los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios correspondientes, y el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-03-008 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que la Secretaría de Educación Pública aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria respecto de la atención a los reportes de los equipos enciclomedia ubicados en los planteles de la ciudad de Mérida, Yucatán, información que deberá ser validada por la autoridad de la escuela o docente encargado del Programa Enciclomedia, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cláusulas 2, Objeto del Contrato, 6.14, Stock de Refacciones, Anexo 11, Procedimiento, Plazos y Términos para la Atención y Resolución de Incidentes, de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 28 Observación Núm. 1

Como resultado de la inspección realizada a las Aulas MMS y ASA en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se visitaron tres escuelas primarias con aulas Enciclomedia (5º y 6º Año de Primaria), determinándose lo siguiente: en la escuela con CCT14DPR3415S se constató que el plantel cuenta con cuatro aulas las cuales sufrieron el robo del proyector, al respecto, se presentó el acta de averiguación previa número B/7069/2007 levantada el día 24 de octubre de 2007 y a la fecha de la verificación física (14 de octubre de 2009) no habían sido repuestos, por lo que el director comentó que ésta situación obedecía a que no se contaba con la averiguación ocular en virtud de que las autoridades competentes requerían de un apoyo económico para que el perito se trasladara a las

instalaciones escolares para llevar a cabo la diligencia correspondiente; en la escuela primaria con número de CCT14EPR1064Q se constató que cuenta con dos aulas Enciclomedia, en las cuales se observó que fue robado el proyector, el monitor, la impresora, y las bocinas, asimismo, el inmueble presenta daños con violencia, es importante, señalar que el robo de los componentes no ha sido reportado a ninguna instancia, por lo que se carece del acta ministerial, y por ende, no se han repuesto los componentes, en incumplimiento de las cláusulas 2, Objeto del Contrato, "(...) Atender y Resolver con prontitud y diligencia todos y cada uno de los Incidentes que se presenten en las Aulas MMS(...)"; 6.5, Incidentes en las aulas MMS, "(...) El Prestador se obliga a reparar, remplazar o restituir, a su propia costa, aquellos Equipos Enciclomedia que sufran cualquier descompostura, daño, desconfiguración, malfuncionamiento, falla, destrucción, incidente, siniestro, o problema de cualquier naturaleza en la operación normal de cualquier componente de los Equipos Enciclomedia durante la vigencia del presente Contrato (...)" "(...) dentro de los plazos y en los términos que se establecen en el Anexo 11; 6.7, Proactividad del Prestador, "(...) El Prestador deberá notificar a la SEP, por conducto de la MSC, todos los incidentes que detecte, informando las medidas que se dispone adoptar para la resolución de dichos incidentes, los cuales en todo caso deberán atenderse y resolverse de conformidad con los señalado en la cláusula 6.5 (...)"; 6.14, Stock de Refacciones, "(...) El Prestador deberá mantener en todo momento un stock de refacciones suficiente a efecto de estar en condiciones de resolver los incidentes que se presenten durante la vigencia del presente Contrato en los plazos y términos previstos en el presente Contrato (...)"; Anexo 11, Procedimiento, Plazos y Términos para la Atención y Resolución de Incidentes, "(...) la Mesa de Servicio del Prestador recibe la información relativa al Incidente y registra el número de Ticket (NT) y remite la tarea a su área técnica y comunica los datos para que, de ser necesario, se realice una visita directa de soporte técnico a la Escuela donde ocurrió el Incidente. A partir de ese momento se inicia el plazo para atender y Resolver el Incidente, que será de cuarenta y ocho (48) horas para las Aulas MMS Urbanas y setenta y dos (72) horas para las Aulas MMS Rurales(...)", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, la Cláusula Cuarta, inciso e), "(...) El Gobierno del Estado se compromete a: recibir los servicios que contrate y le aporte la "SEP", a través del proveedor o proveedores que le indique, y mantenerlos en los espacios físicos en que sean instalados, destinándolos única y exclusivamente para la operación de "El PROGRAMA"(...)", del Convenio de Coordinación para la operación del Programa Enciclomedia, Segunda Fase, firmado por el Gobierno del Estado de Jalisco y del Secretario de Educación Pública, y del artículo 55 de la LAASSP.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-017 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión a efecto de que se conozca con precisión la fecha en que los usuarios del programa enciclomedia reportan los Incidentes a la MSC, la fecha de resolución y cierre por parte de la autoridad competente y cuente con la documentación que lo acredite, en términos de lo que al efecto dispongan los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios correspondientes, y del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-03-009 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que la Secretaría de Educación Pública aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria sobre la atención a los reportes de los equipos enciclomedia ubicados en los planteles de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, información que deberá ser validada por la autoridad de la escuela o docente encargado del Programa Enciclomedia, en incumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cláusulas 2, Objeto del Contrato, 6.7, Proactividad del Prestador, 6.14, Stock de Refacciones, Anexo 11, Procedimiento, Plazos y Términos para la Atención y Resolución de Incidentes, de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios y la cláusula cuarta, inciso e), del Convenio de Coordinación para la operación del Programa Enciclomedia, Segunda Fase, signado por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Secretario de Educación Pública. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 29 Observación Núm. 1

Con la verificación física de las escuelas primarias en las diferentes ciudades de la República, se constató que existe una discrepancia entre lo que reporta la Mesa de Servicios y Control de Calidad (MSC) a la SEP, ya que si bien es cierto que la MSC lleva un registro de la funcionalidad de las aulas también lo es que existe una diferencia entre lo reportado con lo que actualmente se constató durante las visitas efectuadas, por ejemplo en ocasiones han existido cierre de tickets sin que se encuentren las aulas realmente funcionando, en otros casos, los prestadores de servicios no atienden en tiempo y forma los Incidentes reportados por los usuarios del equipo Enciclomedia, y en algunas ocasiones pasa un año sin que el prestador brinde la atención correspondiente, lo que ocasiona que la SEP realice pagos en exceso de aulas que no se encuentran funcionando al 100.0%, o en su caso no se apliquen las penalizaciones, asimismo, no existen mecanismos que permitan validar y conciliar de manera periódica los reportes emitidos por la MSC, en cuanto a la facturación y determinación de las penalizaciones. Lo anterior denota opacidad en el manejo, determinación y aplicación de las penalizaciones a los prestadores de servicios por parte de la Mesa de Servicios y Control de Calidad (MSC).

Lo anterior incumplió las cláusulas 2, Objeto del Contrato, "(...) atender y resolver con prontitud y diligencia todos y cada uno de los incidentes que se presenten en las aulas MMS (...)"; 6.5, Incidentes en las aulas MMS, "(...) el prestador se obliga a reparar, reemplazar o restituir, a su propia costa, aquellos equipos enciclomedia que sufran cualquier descompostura, daño, desconfiguración, malfuncionamiento, falla, destrucción, incidente, siniestro, o problema de cualquier naturaleza en la operación normal de cualquier componente de los Equipos Enciclomedia durante la vigencia del presente contrato (...)"; "(...) dentro de los plazos y en los términos que se establecen en el Anexo 11; 6.7, Proactividad del Prestador, "(...) el prestador deberá notificar a la SEP, por conducto de la MSC, todos los incidentes que detecte, informando las medidas que se dispone adoptar para la resolución de dichos incidentes, los cuales en todo caso deberán atenderse y resolverse de conformidad con lo señalado en la cláusula 6.5(...)"; 6.14, Stock de Refacciones, el proveedor deberá mantener en todo momento un stock de refacciones suficientes a efecto de estar en condiciones de resolver los incidentes que se presenten durante la vigencia del presente Contrato en los plazos y términos previstos en el presente Contrato (...)"; 13.2, Penalidades, "(...) el prestador pagará, por concepto de pena convencional (...)"; "(...) por las demoras e incumplimientos en que incurra el prestador (...)"; "(...)

por la demora en alcanzar la Fecha de Inicio del Servicio de un Aula MMS a más tardar en la Fecha Programada del Inicio del Servicio de dicha Aula MMS, el Prestador pagará a la Secretaría una pena convencional por cada Día de Demora, una cantidad igual al equivalente al punto cinco por ciento (0.5%) de la Tarifa MMS Diaria más el correspondiente IVA (...); "(...) por cada Día de Aula MMS No Disponible, una cantidad igual al equivalente al cinco por ciento (5%) de la Tarifa MMS Tarifa MMS Diaria más el correspondiente IVA (...)", Anexo 11, Procedimiento, Plazos y Términos para la Atención y Resolución de Incidentes, "(...) la Mesa del Servicio del Proveedor recibe la información relativa al incidente y registra el número de Ticket (NT) y remite la tarea a su área técnica y comunica los datos para que, de ser necesario, se realice una visita directa de soporte técnico a la Escuela donde ocurrió el incidente. A partir de ese momento se inicia el plazo para atender y resolver el incidente, que será de cuarenta y ocho (48) horas para las Aulas MMS Urbanas y setenta y dos (72) horas para las Aulas MMS Rurales (...)", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios; cláusulas 6.1, inciso g, Servicio de Atención, Soporte Técnico y Seguimiento de Incidentes de las Aulas MMS, "(...) el prestador se obliga a (...)" "(...) registrar en la Base de Datos de la MSC toda la información relativa a la Canalización del Incidente de que se trate incluyendo cualquier información que se requiera para que la MSC esté en condiciones de emitir los Reportes (...)", 13.14, Base de Datos de la MSC, "(...) el prestador deberá crear y mantener actualizada la base de datos de la MSC de conformidad con los requerimientos y especificaciones técnicas, en la que se deberá registrar la información que le sea proporcionada por la SEP y los demás usuarios de la MSC (...)", 13.16, Reportes, "(...) el prestador deberá entregar los reportes a la Secretaría de conformidad con, y dentro de los plazos previstos en el presente contrato (...)", Anexo 7, Procedimiento a seguir en caso de reporte de Incidentes, inciso j), "(...) una vez atendido y resuelto el incidente que fue canalizado a la instancia para la resolución de incidentes de que se trate, la Autoridad de la Escuela, Docente del Aula o Usuario que haya reportado el incidente informara a la MSC (...)", del Contrato de prestación de servicios celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y TOPTTEL, S. de R.L. de C.V., y Technidata, S.A. de C.V.; los artículos 53 y 55 de la LAASSP y 56-A, párrafos segundo y tercero, de su reglamento.

Acción Promovida

08-0-11100-02-0274-01-016 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos que permitan garantizar que la información emitida por la MSC sea validada y depurada, y que se realice la conciliación de los

reportes emitidos por la Mesa de Servicios y Control de Calidad, con el fin de tener la certeza de que los servicios pagados en cada periodo correspondan con lo realmente devengado y, por ende, permitan validar y cuantificar los días por la no disponibilidad de las aulas ocasionadas por fallas en el software y hardware, a efecto de evitar pagos en exceso, en términos de lo que al efecto dispongan los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios correspondientes; los artículos 53 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 56-A, párrafos segundo y tercero, de su reglamento.

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 1,446,833.5 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 1,446,833.5 miles de pesos

Operadas: 0.0 miles de pesos

Probables: 1,446,833.5 miles de pesos

El importe de 1,446,833.5 miles de pesos de la cuantificación monetaria se integra por 146,833.5 miles de pesos que corresponden a la falta de cobro a los prestadores de servicios por la no disponibilidad de los equipos Enciclomedia por los incidentes ocurridos durante el ejercicio de 2006 a 2008 por concepto de Daños y Robos y su respectiva penalización y 1,300,000.0 miles de pesos, importe que fue registrado en la Cuenta Pública 2008 como ejercidos sin estar efectivamente devengados.

Consecuencias Sociales

La fecha máxima de instalación de las 1,265 Aulas MMS se programó para junio 2006, sin embargo, el prestador de servicio la llevó a cabo con periodos de desfase de 3 a 36 meses; la DGME no ha implementado acciones para disminuir los plazos de atención de los incidentes reportados por los usuarios a la MSC, la falta de oportunidad de contar con las Aulas Enciclomedia de 5° y 6° año de Primaria en óptimas condiciones ocasiona que los alumnos no tengan acceso a las herramientas del Programa, lo que propicia un detrimento del objetivo, un rezago tecnológico en la enseñanza del aprendizaje de los alumnos y opacidad en su aprovechamiento.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 20 observación(es) que generó(aron) 30 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 17 a Recomendación(es), 9 a Solicitud(es) de Aclaración y 4 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con el Programa E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria", cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto ejercido, en el Programa E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 6,240,350.8 miles de pesos, que representa el 91.2% del presupuesto total disponible en el Programa E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria durante el ejercicio de 2008 por un monto de 6,842,229.6 miles de pesos, (5,817,685.1 miles que corresponde a lo reportado en la Cuenta Pública de 2008 más el remanente del Acuerdo de Ministración núm. 801.1.-316 {07} del 21 de diciembre de 2007 por 1,024,544.5 miles de pesos,).

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normatividad institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante

pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Programa E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria", respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: la SEP realizó del Programa Prioritario E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria", transferencias a otras unidades administrativas y órganos desconcentrados para cubrir sus capítulos de servicios personales, gastos de operación e inversión, estos movimientos se han hecho una práctica constante con la finalidad de reasignar recursos en otras unidades administrativas y partidas del gasto que originalmente no se programaron en el presupuesto y, por ende, la Cámara de Diputados desconoce el destino final de los recursos. La SEP reportó en la Cuenta Pública 2008 un importe de 1,300,000.0 miles de pesos, como ejercidos los cuales no están devengados, los recursos se encuentran hasta octubre de 2009 depositados en la Tesorería de la Federación a favor de la SEP. Existen Aulas que no se encuentran en óptimas condiciones por carecer de algunos de sus componentes, por un monto de 146,833.5 miles de pesos; sin embargo, se efectuaron pagos por su Disponibilidad (renta), asimismo, se observó que no existe validación de los reportes que presenta la MSC a la SEP por el concepto antes citado, ya que no se aplican las penalizaciones en tiempo y forma a los prestadores del servicio.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

